

مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا

في الفترة من ٢٠١١م وحتى ٢٠٢٠م

(الأحوال الشخصية، المدنية، التجارية، العمالية، الإيجارات)

المجموعة العشرية الثانية

٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م

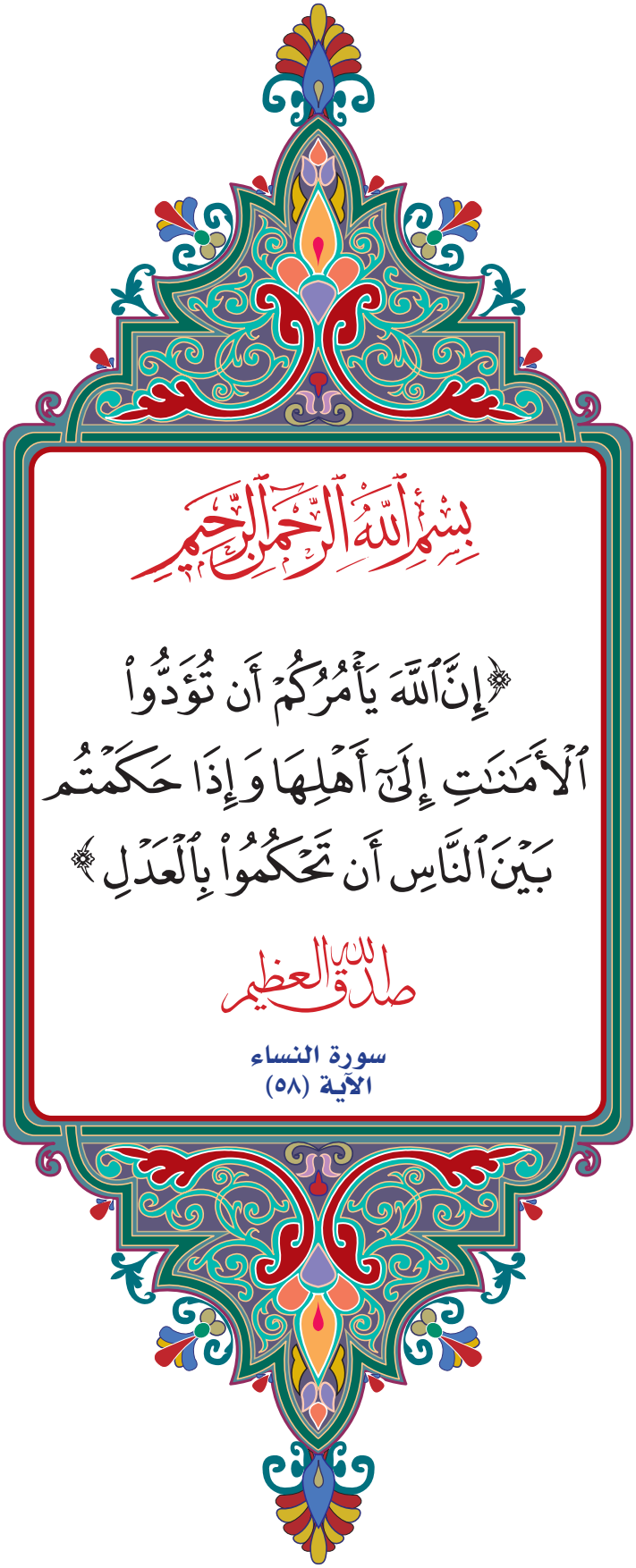


مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا

في الفترة من ٢٠١١م وحتى ٢٠٢٠م

(الأحوال الشخصية، المدنية، التجارية، العمالية، الإيجارات)

المجموعة العشرية الثانية
٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ
ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم
بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ﴾
صدق الله العظيم
سورة النساء
الآية (٥٨)



المغفور له
السلطان قابوس بن سعيد
-طيّب الله ثراه-



حضرة صاحب الجلالة
السلطان هيثم بن طارق المعظم
-حفظه الله ورعاه-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والســـــلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

فمن المعلوم أن القضـــــاء من أركانه العلم والمعرفة بالنصوص الشرعية والقانونية التي استقر عليها قضاء المحكمة العليا؛ بوصفها آخر مراحل التقاضي، واهتماماً من المكتب الفني بوجوب توفير جميع الأدوات والسبل التي تساعد القضاة والباحثين عن المعرفة يأتي تجميع هذه المبادئ القانونية في هذا الكتاب والتي استقر عليها العمل خلال عشر ســـــنوات ماضية (٢٠١١ - ٢٠٢٠م) وهذا هو الإصدار الثاني للمجموعة العشرية المدنية، ولا شك أن لهذه المبادئ مع القيمة العلمية القضائية القيمة الأدبية والمعرفية التي تساعد طالب المعلومة للوصول إلى القاعدة القانونية بيسر وسهولة وتأتي هذه المجموعة؛ لتلبيَ حاجات جميع المشتغلين بالقضاء والقانون والبحث العلمي وغيرهم.

وايماناً منا بأهمية الدور الذي يؤديه القضاء في اســـــتقرار الأمم والشعوب و استقرار الأحكام للوصول إلى العدالة الناجزة، فإن الدور الملقى على المكتب الفني في نشر أحكام المحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها يحتم عليه إخراج هذه المبادئ القانونية خلال عشر سنوات مضت في قالب جديد، وكل هذا استرشاداً بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - في اهتمامه بالقضاء الراسخ الشامخ.

وإنني في هذا المقام أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم في هذا العمل من أصحاب الفضيلة أعضاء المكتب الفني والباحثين القانونين والمدققين اللغويين والإداريين.

سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد.

د. محمـــــــود بن خليفــه الراشـــدي

قـاضـــــــي بالمحـكمـــــــة العليـــا

رئـيـــــــس المكـتـــــــب الفنـــــي

حرف الألف

(أ)

دائرة الهيئة العامة لتوحيد المباديء

التأمين (نظام خاص)

- لئن كانت القاعدة العامة وفقا لما نصت عليه المادة (١٨٥) من قانون المعاملات المدنية، أن دعوى التعويض الناشـئة عن الفعل الضار تتقادم بمضي خمس سـنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالمسـؤول، وتتقادم في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سـنة منذ وقـوع الفعل الضار، وكانت المـادة (٧٣٥) من ذات القانون قد نصت على أن: «التأمين تنظم أحكامه القوانين الخاصة».

تقادم (دعوى – مسؤولية - تأمين - المادة ١٦)

- إن نـص المادة ١٦/أ من قانون تأمين المركبات المشـار إليـه تضمن حكما خاصا، صريحا وجليا في معناه، قاطعا في الدلالة على المراد منه، وهو عدم سـماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون تأمين المركبات بعد انقضاء سـنتين من تاريـخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، فلا يستقيم القول بعدم انطباق حكم المادة (١٦) المشار إليها على الدعوى المباشرة، هذا فضلا عن أن القانون ساوى في الحكم بين الدعويين المباشرة وتلك الناشئة عن عقد التأمين. ومفاد هذا ومقتضاه أن القاعدة العامة هي عدم سـماع كافة الدعاوى المذكورة بالتقادم الثنائي، أي تلك التي ترفع من المضرور أو المؤمن على حد سواء.

جلسة الأربعاء في٢٠١٧/٦/٧م – الطعن رقم ٢٠١٥/١٠٧٦م

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٩)

أتعاب محاماة

أتعاب محاماة «استحقاقها».

المحامـي يسـتحق مبلغ الأتعاب المتفق عليـه في العقد بعمله ما اتفـق عليه عدم تحقيق المحامي النتيجة لا يقدح في اسـتحقاقه مبالـغ الأتعاب علة ذلك. التزام المحامي يتحقق ببذل العناية وليس تحقيق غاية أو نتيجة.

الطعن رقم ٢٠١٠/٥٦م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم السبت الموافق ٢٧/نوفمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٥٢) - س ق (١١)

أتعاب المحاماة «تقديرها»

تقدر أتعاب المحاماة بناء على الجهد الذي قام به المحامي عند عدم وجود عقد يحددها. عند وجود العقد يعمل به ولا ينظر تقيم العناء.

الطعن غير ســـــديد وأن الأسباب التي ساقها الطاعن في صحيفة طعنه من أن المحكمة أخطأت في حكمها حين أعتمدت على الأتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده بشأن إيجار التوكيل وكان عليها أن تقيم العناء الذي يســـــتحقه الوكيل على ما قام به من عمل فيما أسند إليه وهذا السبب مردود عليه بإن الأتفاق ملزم للطرفين

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٨٥م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٥/ديسمبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (١٢)

أجرة «أجرة المحاماة»

أجرة المحاماة المحددة في العقد إذا لم يكن بها مغالاة فهي ملزمة للطرفين.

وأما ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ســـديد ذلك لأنه يوجد عقد بين الطرفين حـــول أجرة المحامـــاة ومقدارها، والعقد ملزم لطرفيه لاســـيما وأن مقدار هذه الأجرة لا تظهر منها المغالاة أو الشـــطط في مقابل المدعى فيه، فلذا تطبيق ما اتفق عليه الطرفان وإلزامهما به هو الأولى في هذه القضية

الطعن رقم ٢٠١١/٤٦٤م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٦/٥/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (١٢)

أتعاب المحاماة

تقدر وفق الجهد المبذول ويجوز ندب خبير لتقديرها.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٠٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٢٦/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١٣- ١٤)

أتعاب محاماة

أتعاب المحاماة، قانون المحاماة المادة (٤٦) يستحق المحامي تقاضي أتعاب نظير ما يقوم به من أعمال المحاماة وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة أعماله.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٩٥٠م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٨/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (١٣- ١٤)

تأمين إجباري محاماة أتعاب

أتعـاب المحاماة هي من قبيل المصاريف التي تقدرها المحكمة حسـب الجهد المبذول في الدعوى ولا علاقة له بما اتفق عليها أطراف وثيقة التأمين.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٨٣٦م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٩/ديسمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٨٤) - س ق (١٣- ١٤)

قانون المحاماة المواد (٩ - ٤٨ - ٤٩)

إذا وقـع خلاف بين المحامـي وموكله حول الأتعـاب جاز لكل منهـما اللجوء إلى لجنة المحامين، والجواز يعني أنه يمكن اللجوء مباشرة للقضاء - يجوز أن يعطى المحامي نسبة مئوية من المال أتعابًا ولا يجوز إعطائه عينية.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٩٥٠م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٨/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (١٣- ١٤)

قانون المحاماة.

استحقاق المحامي أتعابه المتفق عليها - إثر إنهاء الدعوى صلحًا أو تحكيمًا على ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٠٩٥م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٤/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٧) - س ق (١٣- ١٤)

«إبراء ذمة»

إبراء - ذمة - صاحب العمل.

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بإحدى المصارف المعتمدة.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٣٩٩م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤/٣/٣م)

المبدأ رقم: (١٩٠) - س ق (١٣- ١٤)

«إثـــبـــات»

إثبات – إخلاء

عبء إثبات الإخلاء يقع على عاتق المستأجر.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٠م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩ م

المبدأ رقم: (٢٤٩) - س ق (١٧- ١٨)

إخلاء (رجوع- شروط)

لا يشترط لممارســـة حق الرجوع للمأجور تحقق التماثل في هذه الحالة أن تتحد العين المؤجـــرة مع مثيلاتها المؤجرات في نفس المكان وإنمـــا يكفي في ذلك أن تتوافر أوجه التماثـــل بينهما ولو اختلفتا من حيث الموقع وعدد الوحدات على أن يراعى ما قد يوجد بينهما من فروق مؤثرة على تحديد مقدار الأجرة.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٩٦م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١١/٨ م

المبدأ رقم: (٢٦٢) - س ق (١٧- ١٨)

إخلاء – عقد ايجار (إخلاء – حاجه ماسة – إثبات)

للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء العقد إذا أراد شـــغلها بنفسه أو زوجه أو أقاربه من الدرجة الأولى.

عبء إثبات الحاجة الماسه لشغل العقار تقع على عاتق المؤجر.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٥٥م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٢/١ م

المبدأ رقم: (٢٦٠) - س ق (١٧- ١٨)

إقرار تنازل شرطه تأمين

الإقرار المنســوب صدوره للطاعن لدى شرطة الداخليــة إدارة نزوى أنه تضمن عدم مطالبته للمسبب في الحادث ويقصد بذلك قائد السيارة مرتكبة الحادث وليس شركة التأمين المطعون ضدها هذا فضلًا عن أن التنازل تم عن جهالة فإن الحكم المطعون فيه إذ اســتدل من هذا الإقرار على تنازل الطاعن عن المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون ضدها يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر المســؤولية المدنية ومدى أحقية الطاعــن في التعويض المطالب به قبل شركة التأمين.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٤١٩م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٩/ديسمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٨٣) - س ق (١٣- ١٤)

إقرار (تعدد – نسخ)

إن وجد إقراران بتاريخين مختلفين في ذات الموضوع فالعبرة بالمتأخر منهما لأنه يعتبر ناسخًا لما قبله.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٦٧م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٥/١٧م

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (٢٠)

إثبات (العلم تقادم)

الأصل عدم العلم بالتصرفات القانونية إذا وقعت في غيبة الشـــخص والسكوت لا يعتبر قرينه على العلم بها ومدعي العلم يقع عليه عبء الإثبات وفق الأوضاع المقرره قانونا.

الحقوق تبقى ولا يرد عليها التقادم إلا وفق الأوضاع المقرره قانونا.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٩١م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠/مايو/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (١٧- ١٨)

إثبات (بينة)

توجيه اليمين الحاسمه يترتب عليه إهدار جميع بينات من طلب توجيهها.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٤٨م شرعي جلسة الأحد الموافق ١١/فبراير/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (١٧- ١٨)

عبء الإثبات.

تكليف العامل إثبات عدم اســتلامه لراتبه مخالف للقانون. علة ذلك. عبء إثبات تســلم العامل لراتبه وفقا لمقتضى نص المادة (٥٣) من قانون العمل على صاحب العمل. مخالفة الحكم لذلك. أثره. نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٤١م الدائرة العمالية، جلسة يوم الاثنين لموافق ٢٠١١/٤/١٨م

المبدأ رقم: (١٠٣) - س ق (١١)

إثبات (شهادة- نساء- ترجيح – تبرير)

إذا رجحت المحكمة شـــهادة من استمعت إليهم دون أن تبرر ذلك ودون أن تسوق لذلك أسباب سائغة سيما وأن الشاهدات من العاملات لدى المطعون ضدها كما أن شهادتهن لم يكتمل بها نصاب الشهادة كونهن ثلاث نساء.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٨٥م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٢م

المبدأ رقم: (٢٧٨) - س ق (١٧- ١٨)

إثبات (عبء الإثبات)

عبء إثبات الواقع في الدعوى يقع على الخصوم. وللمحكمة سلطة فهم وتكييف هذا الواقع وإنزال حكم القانون عليه. مؤداه. عدم جواز المجادلة حول حقيقة الوقائع التي استنبطتها المحكمة.

الطعن رقم ٢٠١١/٦٨٧م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ١٠/مارس/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٦٦) - س ق (١٢)

إثبات (يمين متممة)

اليمين المتممة ملك للقاضي فلا تثريب عليه إن لم يستعمل حقه في توجيهها.

اليمين المتممة حسب هي ملك للقاضي وإجراء يتخذه رغبة منه في إستقضاء الحقيقة متى رأى أن ذلك ممكنا وبالتالي فلا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تستعمل حقها في توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التي تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها في ذلك ولو تحققت شروط الحق في توجيهها.

الطعن رقم ٢٠١٤/٢٨٣م تجاري عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠/نوفمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٣٥) - س ق (١٣- ١٤)

إثبات (حاجة ماسة)

الحاجة الماسة الموجبة لإخلاء العين المؤجرة يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات المقررة قانونا.

الطعن رقم ٢٠١٤/٨٢م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ١٤/يناير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٥٦) - س ق (١٣- ١٤)

إثبات (قرائن - استدلال)

المقرر في القواعد الشرعية أن القرائن نتائج تستخلص بحكم الشريعة أو القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة، وإن من القواعد الفقهية القول قول من يدل الحال على صدقه لضعفه أو قوته.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٦م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٦/١٩م

المبدأ رقم: (٥٨) - س ق (١٧- ١٨)

إثبات (كتابة- عكس- تجارة)

يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الإثبات بالمواد التجارية كشهادة الشهود.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٥٧م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/١/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٢٨) - س ق (١٧- ١٨)

إثبات - يمين متممة (توجيه- شروط)

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة بالصيغة التي تراها منطبقة على الخصومة من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٥٥م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢م

المبدأ رقم: (١٠١) - س ق (١٧- ١٨)

إثبات (عبء الإثبات – مستأجر – أمين)

لا يطالب مســـتأجر سيارة تم الإبلاغ عن سرقتها بعبء إثبات المحافظة على المركبة لأنه أمين عليها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٢٩/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/٨م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٩)

إثبات (مدعٍ – مدعى عليه)

من ادعى تملكا عن طريق الـــشراء أو القياض، أو نحوه من أنواع الشراء، أو بقضاء في دين أو بصـــداق أو أرش أو إجارة، ونحو ذلك مما هو معاوضة وادعى آخر تملكه بالهبة، أو صدقة ونحوها من أنواع الهبة، أو إرث أو غيره مما ليس بمعاوضة فالمدعي من يدعي ما فيه معاوضة.

(الطعن ٢٠١٨/١٣٤٥/أ- جلسة ٢٠١٩/٤/٨م)

المبدأ رقم: (٣٦) - س ق (١٩)

إثبات (محررات عرفية- حجية)

تكون الورقة العرفية تكون على من نسبت إليه ما لم يجحدها وأن صورة الورقة العرفية كذلك لها حجيتها في الأثبات على من وقعها ما لم يجحدها، ومن المقرر أن حجية الورقة العرفية تنصرف إلى سائر البيانات المثبتة بها وعليه فإن على من يدعي ما يخالف الثابت بها إثبات ما يدعيه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٦٨- جلسة ٢٠١٩/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (١٩)

إثبات (قاضي- حياد)

لا يعد انحيازاً من القاضي أو تبصيراً للخصوم؛ فطلب القاضي للبينة واجب يفرضه عليه حسن سير العدالة وحسم النزاعات دون تطويل ولا يقدح في أمانته ونزاهته والمساواة بين الخصوم.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٠م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٩)

إثبات (محكمة-دليل- اصطناع)

لا يجوز للمحكمة اصطناع دليل أو بينة واعتباره أساسا في الدعوى والواجب عليها تمكين الخصوم من تقديم أدلتهم وبيناتهم وفق احكام القانون والحكم بمقتضاها بعد تمحيصها.

الطعن رقم ٢٠١٨/٥١- جلسة ٢٠١٩/١/٩م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٩)

إثبات الحالة (دعوى- اشتراك قاضي – جواز- دعوى موضوع)

إن دعوى إثبات الحالة ليســـت دعوى موضوعية يمكن أن تؤثر في سير العدالة وإنما هي تقرير لحالة موجودة لا تثبت حقا ولا تنفيه، ومقصد القانون من منع اشتراك القاضي الذي نظر الدعوى سابقا في موضوعها حتى لا تولد في نفسه رأيا يمكن أن يؤثر فيسير العدالة.

الطعنان ٧٩ و٢٠١٩/١٣٦م (أ) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م.

المبدأ رقم: (٤) - س ق (٢٠)

إثبات (قرائن- استنباط)

إن استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون استنباطها سائغًا، وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاؤه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٩٢٢م عمالي - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (٢٠)

وسائل الإثبات

خبرة

أعمال الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات. تخضع لتقدير محكمة الموضوع شرطه. أن يكون التقدير سائغا.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢١م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢/مارس/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٨٠) - س ق ١١

الاستعانة بالخبراء في الدعوى إجراء من إجراءات الإثبات. لا تثريب على المحكمة إن عدلت عنه متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٩١م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٦/٨م

المبدأ رقم: (٩٤) - س ق ١١

خبير «ندب خبير»

تعيين الخبير رخصة منحها الشارع للمحكمة فلا تثريب عليها إن لم تأخذ بها. لا يقع عليها الأخذ بالنتيجة التي توصل إليها، ويكفي السكوت عنه تعبيرًا عن رفضها له.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٥١م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٥/٤م

المبدأ رقم: (٩٠) - س ق ١١

تقرير الخبير «بطلانه»

تقرير الخبير الذي لم يرد في محضره بيـــان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم والأعمال التي قام بها الخبير تقرير باطل. اعتماد الحكم على التقرير الباطل باطل.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٢٢م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/١١/١٠م

المبدأ رقم: (٧١) - س ق (١١)

البطلان المترتب عـــلى عدم إعلان الخبير للخصوم المنصوص عليه في هذه المادة (٩٢) من قانون الإثبات في المعاملات المدنيّة والتجاريّة بطلان نسبي أثره يجب تمسك المقرر لمصلحته قبل إبداء الرأي في تقرير الخبرة ومناقشة فحواه.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٦٣م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الأربعاء الـموافق ٢٠١١/٤/٢٧م

المبدأ رقم: (٨٥) - س ق (١١)

خبرة

مصاريف الخبير إضافة مصاريف الخبـــير الى الحكم حال عدم موافقة الخصم على الخبير أوعلى وضع أمانته.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٧٨٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٤/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (١٣- ١٤)

خبير.

ندب الخبير مجاله بحث المسائل الفنية دون القانونية.

(في الطعن رقـم ٢٠١٣/٩٩م والطعن رقـم ٢٠١٣/١٠٨م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠/مايو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٥٣) - س ق (١٣- ١٤)

تقرير خبير.

اكتفاء الخبير بتقديم تقرير بنتيجة البحث الذي إنتهى إليه دون تحرير محضر بأعماله. أثره. بطلان التقرير.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٦٤م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠١٣/١٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (١٥٨) - س ق (١٣- ١٤)

إثبات - خبرة - طعن- حكم - يمين.

رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٤٥م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠١٤/٢/٢٠م)

المبدأ رقم: (١٦٣) - س ق (١٣- ١٤)

خبرة (تقرير – مناقشة)

عدم مناقشة الحكم لاعتراضات الخصوم الجدية على تقرير الخبير سبب موجب لنقضه لأنه يجب مناقشة تلك الاعتراضات أو ندب خبير آخر إن لم يكن التقرير الأول حاسمًا للنزاع.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦٣/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/٨م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٩)

خبرة (شروط)

تقرير الخبرة الذي يصل إلى نتيجة غير قاطعة وليس في التقرير ما يسـوغها من واقع خبرته الفنية لا يمكـن أن يكون دليلا. أثر ذلك أنّ الحكم المبني على مثل هذا التقرير جدير بالنقض.

(الطعن رقم ٣٣٧/ ٢٠١٨/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/٨م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٩)

خبرة (خطأ طبي -إثبات - لجنة طبية عليا)

إثبات الخطأ الطبي لا يكون إلا بتقرير صادر من اللجنة العليا للأخطاء الطبية متى قررت اللجنة عدم وجود خطأ طبي واتّجه الحكم إلى إثبات الخطأ فإنّ الحكم جدير بالنقض.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦١٦/أ- جلسة ٢٠١٩/١/٧م)

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (١٩)

خبرة (شروط – رد)

الخبرة الفنية التي تجريها المحكمة لا تقيدها في شيء ولها أن تهملها بالكلية وأن تحكم بما يتعارض معها. شرط ذلك أن

تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك وأن تفند رأي الخبير خاصة إذا ما بُنِي على اعتبارات سائغة.

- رد الخبرة الفنية وتجاوزها والتصدي لموضوع الدعوى
- لا يكــون إلا إذا ظهــرت في الدعوى أدلة أغنت عن الخبرة الفنية أو ناقضت ما ورد فيها؛ وهي لوحدها كافية من أجل بناء الحكم.
- انحــراف الخبير عن المأموريــة المنتدب من أجلها وعدم إحاطتــه بجوانب القضية الفنيــة التي كلف بدراســتها وبيان الرأي الفني فيها لا يصح أن يكون ســببا لعدول المحكمة عن قرارها.
- اللجوء إلى الخبرة الفنية والعزوف عنها لمجرد ما سجلته على تقرير الخبير من نقد طالما أنّ الدعوى لا يتأتى إثباتها إلا بالخبرة الفنية. أثر ذلك أنّه في حال انحراف الخبير عن
- المأمورية التي نيطت به وعدم استقامة ما قرره في القضية من نتيجة فإنّ للمحكمة أن تنــدب خبــيرا آخر في الدعــوى أو تحيلها إلى عدة خــبراء لا أن تقضي برفض الدعوى تأسيسًا على عجز المدعي عن إثباتها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٦١/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٥م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٩)

خبرة (تقرير- ترجمة – بطلان)

يلزم الخبـــير إعمالاً لصحيح القانون بعمل محاضر لجلســـاته مع الخصوم والاعتداد بالأوراق المترجمـــة إلى اللغة العربية دون غيرها وإذا خلا تقريره من ذلك فإنه يوصم بالبطلان عملاً بنص المادة (٩٧) من قانون الإثبات

(الطعن ٢٠١٨/٢٧/أ- جلسة ٢٠١٨/٤/٩م)

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١٩)

إثبات (خبرة – محكمة – خبير –تعيين)

تعيين الخبير في الدعوى رخصة من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع، فلها تقدير تعيين الخبير من عدمـــه ولا معقب عليها في ذلك متى كانت إجابة طلب تعيين الخبير قائمة على أســـباب مبررة لها، وكان في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه في طلب تعيين الخبير ولا معقب على محكمة الموضوع ولا تتدخل المحكمة العليا متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٠م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٩)

خبرة فنية

خبرة فنية (مهمة- آثار- محكمة)

إن الخبرة الفنية ليست وســـيلة إثبات وإنما هي طريقة فنية تلجأ إليها المحكمة عندما تحتاج إلى بيان وضبط أمور فنية تســـاعدها على البت في النزاع وتندب لذلك خبيرا قادرا على إنجاز المأمورية التي تكلفه بها وتحدد له صلاحياته دون أن تتنازل عن الحكم في الدعوى للخبير إذ إنه يســـاعد المحكمة في مهمتها ولا يكسب الأطراف حقا وإنما المحكمة هي التي تكسب الأطراف حقا ولا يجوز للخبير أن يناقش المسائل القانونية التي هي من اختصاص المحكمة المطلق.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٨٧م - جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧م)

المبدأ رقم: (٣٧) - س ق (٢٠)

خبير

خبير (رأي- حجية - محكمة- سلطة)

إن رأي الخبير لا يقيد المحكمة فإن ذلك لا يجعل المحكمة في حل من بيان أسباب عدم اعتمادها لخلاصة ما انتهى إليه الخبير المنتدب سيما إذا كان موضوع الاختبار متعلقاً بمسائل فنية وعلمية تستلزم تكويناً وتخصصاً في الميدان.

- إن محكمة الدرجة الثانية لما أعرضت عن استنفاذ سلطتها في تمحيص وقائع الدعوى، ولم تبذل الجهد الكافي للوصول لاستجلاء الحقيقة فإن قضاءها كان
- مجانباً للصواب بما يتعين معه الحكم بنقضه.

(الطعن رقم ٦٦٣/ ٢٠١٨/ج- جلسة ٢٠١٩/١/٧م)

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١٩)

خبير (مهمة- مدة - استلام - سلطة)

حددت المادة (٩٢) من قانون الإثبات إجراءات تسليم مهمة الخبرة للخبير المنتدب وحدد المواعيد الخاصة بذلك، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان الخبرة.

(الطعن ٣٨٥/٢٠١٧/أ- جلسة ٢٠١٩/٤/٢م)

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٩)

خبير (رد- شروط)

إذا ثبت تحقق علاقة العمل بين الخبير وأحد الخصوم وجب رد الخبير.

(الطعن ٢٧/٢٠١٨/أ- جلسة ٢٠١٨/٤/٩م)

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١٩)

شهادة

شهادة الرجل الواحد

لتقديـــر قيمة التعويض عن الناقة على المحكمة أن ترجع إلى ذوي الخبرة. الاعتماد في التقدير على رسالة شيخ المنطقة المعتمدة من ســـعادة الوالي. أثره نقض الحكم. علته. شهادة الرجل الواحد لا تثبت بها الحقوق.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٣م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم السبت الموافق ٢٦/يونيو/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٤٩) - س ق (١١)

شهادة (ردها لوجود القرابة)

كون الشهود من قرابة المشهود له لا يعتبر مانعاً من الشهادة في كل حال ما لم يجر لهم نفعا أو يدفع عنهم ضررا. أثره. عدم جواز إبطال الشهادة لوجود القرابة.

الطعن رقم ٢٠١١/٥م شرعي جلسة يوم السبت٢٦/مايو/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٢)

شهادة

شهادة (اختلافها بين شاهدين)

الشهادة تردّ إذا كانت من شاهدين واختلفت شهادة كل منهما عن الآخر.

(الطعن رقم ٢٠١٤/٤١م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٢٢/ يونيو/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٣- ١٤)

شهود - موانع - مصلحة - خصومة - عداوة.

إن شــهادة الشــهود وهم أبناء الطاعن ليســت لمصلحة الأصل، وإنما هي شــهادة لغير مصلحة الأصل، وأدعى إلى الصدق، ذلك أن الشــهود لم يجلبوا لأنفسهم نفعًا، بل العكس إن شهادتهم لا تجلب لهم نفعًا بشهادتهم لمصلحة شقيقتهم، في ملكية المنزل.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٧٧٢م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٤/٢٨/ ٢٠١٤)

المبدأ رقم: (١٢٢) - س ق (١٣- ١٤)

شهادة (رابطة عمل - مانع).

رابطة العمل ليست مانعا من الشهادة إلا أنها قد تؤثر فيها.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٣٤م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٣/٦/٢٠م)

المبدأ رقم: (١٥٥) - س ق (١٣- ١٤)

شهادة (قدح- رد- نقض)

عدم إلتفات المحكمة للقدح الموجه للشهود من كون أحدهما شقيق المطعون ضده والثاني يعمل لديه (وهي شهادة خادم لمخدومه) وهو قدح قانوني وجيه فيه إهدار لحق الدفاع ومن شأنه التأثير على وجه الفصل في الدعوى وبالتالي يوصم حكمها بالعوار الموجب للنقض.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢١٦م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١م

المبدأ رقم: (١٨٥) - س ق (١٧- ١٨)

شهادة (واحد – نصاب)

شهادة الشخص الواحد لا يمكن التعويل عليها كأساس للحكم في الدعوى كونها شهادة غير مكتملة النصاب المقرر شرعا وقانونا.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٣٧م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١/٤ م

المبدأ رقم: (٢٥٨) - س ق (١٧- ١٨)

إثبات (شهادة -علة – قبول)

وجود علاقة مصاهرة ومنفعة في النزاع بين الشاهد والمشهود له من علل الشهادة ويترتب عليه عدم قبول الشهادة.

(الطعون أرقام ٣٥و٣٦و٢٠١٨/٣٧- جلسة ٢٠١٩/١/٦م)

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١٩)

شهادة (أقارب – قَبول)

شهادة الأقارب لأقربائهم شهادة غير مقبولة لأنها شهادة ذي حنة ولا يمكن القضاء بموجبها.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٦٦م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٢/٢٣م

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (٢٠)

شهادة (قَبول - خصم)

لا تقبل شهادة الخصم في الدعوى ولا لمن يجر لنفسه نفعًا أو يدفع بها ضررا.

الطعن رقم ٢٠١٩/٤٨م جلسة يوم الأحد /٢٠١٩/١٢م

المبدأ رقم: (١١) - س ق (٢٠)

شهادة (مخالفة الواقع- أسباب- بطلان)

إن استناد الحكم على شهادة تخالف الواقع يكون حكمه مبنيا على الفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.

الطعن رقم٢٠١٩/٤٢٦م (أ) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٠/٢١م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (٢٠)

شهادة (سلطة المحكمة- ترجيح)

لئن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حســـبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمه ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها.

(الطعن رقم ٢٠٢٠/٩٦٦م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٨م)

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (٢٠)

شهادة (استماع- دليل خطي – عكس)

إذ كان القانون الخاص التجاري تغلب في مجال الاحتجاج والاستدلال لها فيما تختلف فيه بشأن جواز تلقي الشهود مع إكمال القانون العام المدني.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٧٠٣م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (٢٠)

إثبات (صورية– يمين حاسمة)

توجيه اليمين الحاسمة لإثبات الصورية سائغ شرعًا بشرط عجز المدعي عن تقديم البينة

(الطعن ٢٠١٨/١٣٣- جلسة ٢٠١٩/١/٦م).

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٩)

إثبات (إقرار - إنكار)

لا إنكار بعد إقرار لأنّ الإنكار الذي حصل في الدعوى بعد وجود إقرار في دعوى أخرى إنكار غير معتبر.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٨٠/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/٨م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٩)

محرر

صك شرعي.

الصك الشرعي وسيلة لإثبات الملك عبر القنوات والإجراءات القانونية وليس سند تملك. التفات المحكمة عن الدفع بعدم مطابقة الصك للموقع.أثره. نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/٨٢٣م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم الأحـد الموافق٢٠١١/٢/٢٠م

المبدأ رقم: (٦٠) - س ق (١١)

محرر

صك شرعي «حجيته. تدعيمه بالبينة.

الصك حجة خاصة إذا اعترف بها الخصم المواجه به، ويجب تدعيمه بالبينة لتطبيقه على واقع الدعوى إن خلا الصك مما يدل على بعض واقع الدعوى.

(الطعن رقم ٢٠١١/٣٦٨م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ١٤/أكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٩١) - س ق (١٣- ١٤)

صك عرفي- شهود.

الصـــك العرفي الذي تدعي به الطاعنة والموقع من قبـــل البائع زوجها فهو وإن كان مستندًا إلا أنه جاء خاليًا من شهادة الشهود والتاريخ فهو لا يقوم حجة بنفسه.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٩٤م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤/١/٢٧)

المبدأ رقم: (١١٣) - س ق (١٣- ١٤)

محرر رسمي تقرير اللجنة الطبية العليا.

تقرير اللجنة الطبية العليا من المحررات الرسمية التي هي حجة على الكافة ما لم يطعن فيها بالتزوير فهو حجة عليهم بما دون فيه بموجب المادة (١١) من قانون الإثبات.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٧٦م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٢٣/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٩٣) - س ق (١٣- ١٤)

محرر عرفي (توقيع - بياض)

الورقة الموقعة على بياض إذا كتب في ذلك البياض الذي فوق ذلك التوقيع بيانات تصرف قانـــوني معين كعقد أو إقرار تصبح كأي ورقة أخـــرى كتبت ثم وقعت ولها حجية الورقة العرفية في الإثبات إلا أن المدين يمكنه إثبات أن ما كتب لم يكن هو المتفق عليه وذلك طبقا للقواعد العامة سواء بالكتابة أم بشهادة الشهود أم بالقرائن إذا كان هناك مبدأ ثبوت وله ذلك أيضا إذا كان هنالك غش أو طرق احتيالية أمكن الحصول بها على تلك الورقة.

(الطعن ٢٠١٨/٣٢١/أ- جلسة ٢٠١٨/١١/١٩م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٩)

محرر (إثبات – وقائع)

المحرّر الذي يثبت إقرار الخصم يتســـلّمه مبلغًا دون بيان ما يترتب على ذلك من التزام برد المبلغ ودون بيان ســـبب ذلك الالتزام لا يصلح دليلا وإنّ المكتوب في هذا المحرّر أثبت واقعة الاستلام لا واقعة الالتزام بالرد، والدليل متى طرقه الاحتمال لم يصلح به الاستدلال.

(الطعن رقم ٢٠١٧/١٤٢٣/أ-جلسة٢٠١٨/١٢/١٠م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١٩)

محرر رسمي (مصاب – فاقد الوعي)

إن صدور المحرر الرسمي بتاريخٍ كان من صدر عنه مصابًا بمرض أفقده وعيه لايمكن الاعتداد به لصدوره من ناقص الأهلية ومن ثم يضحى عقد الهبة باطلًا لا يعتد به.

الطعن رقم ٢٠١٩/٣٠٤م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٧/٧م

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (٢٠)

مستند

مستند «اللغة العربية»

اعتماد المحكمة في حكمها على مســـتند كتب بغير اللغة العربية ودون ترجمة له مخالف للمادة (٢٧) من الإجراءات المدنية والتجارية، إغفال الحكم بحث ذلك مع إثارة الخصم له. أثره البطلان.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٤٢م الدائـرة التجــارية، جلسة يوم الأربعاء الـموافق ٢٠١١/٥/٤م

المبدأ رقم: (٨٧) - س ق (١١)

معاينة

معاينة - قاضٍ.

إن المعاينــة مــن صميم عمل القاضي لأن طبيعة الأرض وتطبيق مســتندات الدعوى هو جزء من القضاء وليس خبرة فنية يحتاج القاضي للقضاء بها فلما تخلت المحكمة عن أهم واجباتها وهو تمحيص الدعوى وتطبيق المســتندات والاســتماع إلى الشهود والمعاينة كان حكمها معيبًا.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٤٧٠م الدائرة المدنية (ج) جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤/١/٢٧)

المبدأ رقم: (١١٥) - س ق (١٣- ١٤)

معاينة

إغفال المحكمة لمعاينة العقار والحدود محل الدعوى في الأحوال التي تكون فيها المعاينة لازمة للتحقق من وقائع الدعوى سبب موجب لنقض الحكم.

(الطعن ٢٠١٨/٥٤٠/أ- جلسة ٢٠١٩/١/٢٨م)

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (١٩)

قرينة

قرينة «الأثر الظاهر على الأرض. معارضته للبينة.

الأثر الظاهر قرينة على سبق العمارة، ولا يقدح في شهادة الشهود إن لم يؤيدها. شرط ذلـك. علة ذلك. الأثر الظاهر المنصوص عليه في قانون الأراضي لا يمكن أن يطبق على واقع اليوم. علة ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١١/٣٦٨م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ١٤/أكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٩١) - س ق (١٣- ١٤)

يمين

يمين علم: الاحتكام إليها

الاحتكام إلى يمين العلم من الخصم وأداء الأخير لها يسـقط حق طالبها في التمسـك بباقي الأدلة.

(الطعن رقم ٢٠١١/١٣٨م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ١٠/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١٣- ١٤)

يمين (عدم العلم)

يحلفها الورثة بأنهم لا يعلمون للمدعين حقًا أو نصيبًا في ملك مورثهم.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٠٩م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين الموافق ١٥/أكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١٣- ١٤)

يمين - نكول.

النكـول القضاء بالنكول غياب من وجهت له اليمين لا يعد نكولًا إذ قد يكون بعذر يجب على المحكمة تمكينه.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١١٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٠/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (١٣- ١٤)

بينات - يمين - حلف - حجية.

إذا تساوت البينات فقيل بسقوطها وقيل يحكم بقسمتها بينهما فإن تخالفت البينات يتحالفان عليها فمن حلف فهي له وإن حلف الاثنان فهي لهما مناصفة.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٢٨٠م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٣٠/ديسمبر/ ٢٠١٣)

المبدأ رقم: (١٠٨) - س ق (١٣- ١٤)

غياب - خصوم - إعلان - يمين.

المادة (٨٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية من النظام العام إن مجرد غياب الخصوم عن الجلسة الموجّه فيها لهم حلف اليمين يعدّ نكولًا، إلا إذا ثبت عدم إعلانهم للمرافعة ولسماع أقوالهم في الجلسة المحددة.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٩٧٦م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٢٨/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (١٣- ١٤)

يمين حاسمة (توجيه - إشعار)

عدم إشعار المحكمة للمدعي العاجز عن البينة بأنّ له الحق في توجيه اليمين لخصمه إخلال بقواعد الإثبات. أثر ذلك نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٨/٢٧٦/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٥م)

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٩)

يمين حاسمة (توجيه- طلب)

اقتضت المادة (٦٧) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر.

أغفلت المحكمة مناقشة هذا الطلب ولم تورده بحيثيات حكمها ولم ترد عليه بما يعتبر معه إجحافاً بحق الطاعنين في الدفاع عن مصالحهما موهناً لأسانيد الحكم المطعون فيه وموجباً لنقضه.

(الطعن ٢٠١٦/١٤٤٧/ج- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٩)

يمين حاسمة (توجيه – امتناع – قاضي- شروط)

للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعســـفاً في توجيهها فإنه يتعين على القاضي بيان وجه التعسف في اليمين وتحديده.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٠٤/ج- جلسة ٢٠١٩/١/٢٨م)

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (١٩)

يمين حاسمة (محكمة- رقابة)

لئن كانت اليمين الحاسمة ملكاً للخصوم فإن ذلك لا يحول دون المحكمة وإجراء رقابتها عليها في نطاق سلطتها وفق ما تخوله لها مقتضيات المادة (٧٠) من قانون الإثبات التي تجيز لها أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

(الطعن ٢٠١٨/٩٤٨/ج- جلسة ٢٠١٩/٢/٢٥م)

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (١٩)

إثراء

إثراء (دفع- تعويض)

إن ما عللت به محكمة الدرجة الثانية قضاءها من اســـتحقاق المطعون ضده للمبلغ على أســـاس أنه المالك الأصلي للأرض المبيعة لا يستساغ قانونًا ومن شأنه أن يكون سببًا في إثراء المطعون ضده على حساب الطاعن دون موجب قانوني وكل ما كان من حق المطعون ضده هو المطالبة بتعويضه عـــن الضرر الذي لحقه من جراء عدم إتمام إجراءات بيع الأرض لفائدته وانفاذ عقد شرائه لها دون الحق في المطالبة بثمن البيع الثاني.

الطعن رقم ٢٠١٩/٧٧٨م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٢/١٠م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

إجازة

إجازة - إثبات

عند المنازعة على صاحب العمل إثبات قيام العامل بإجازته المستحقة أو حصوله على بدل عنها، لأن إجازات العامل حق يلتزم به صاحب العمل.

الطعن رقم ٢٥٩ /٢٠١٤م الدائرة العمالية. جلسة يوم الثلاثاء ٢٠١٤/١١/١٠م

المبدأ رقم: (١٧٣) - س ق (١٣- ١٤)

إجازة (حق- خدمة- عمل – مقابل رصيد الإجازات – شرط استحقاقها –مضى ستة أشهر على بدء العمل)

- للعامل الحق في رصيده من الإجازات إذا ترك العمل بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ التحاقه بالعمل لما كان ذلك وكان المحكمة قد خالفت ذلك النظر وقضت بعدم اســتحقاقه نظرا إلى أن مدة خدمته لم تصل العام بما يجعله مخالف للقانون بما يستوجب نقض الحكم.
- للعامل الذى أمضى ستة أشهر فى العمل الحق فى الإجازة السنوية طبقا لنص المادة (٦١) عمــل والأصل أن العامل يحصل على إجازاته عينا فإذا أنتهى عمل العامل دون القيام بتلك الإجازات يلتزم صاحب العمل بإداء مقابلها للعامل.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٤٣م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٢م

المبدأ رقم: (٢٧٦) - س ق (١٧- ١٨)

إجازة (مرضية – غياب- مسوغ- إخطار - آثار)

- يبرر مرض العامل غيابه لأنه من حق العامل المريض الحصول على إجازات مرضية بشرط أن يخطر جهة عمله بحالته المرضية قبل تغيبه عن عمله إذا لم يكن في حالة مرضية شديدة تعجزه عن الإبلاغ وتحول بينه وبين إخطار جهة عمله.

(الطعن رقم ٢٠١٦/٦٥٥- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٩)

إجازة (عامل – حق- تحقيق- قصور- نقض)

العامل وفق المادة (٦٧) من قانون العمل الحق في إجازة خاصة بأجر شـــامل مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة الأم أو الأب، ويســـتحق إجازة طارئة لمدة ٦ أيام في السنة، ومحكمة الموضوع لم تتناول دفاعه الجوهري ولم تمحصه ولم تستظهر أيام الغياب وأسبابه ومدى أحقية الطاعن في الإجازة الطارئة والإجازة الخاصة المنصوص عليها صلب قانون العمل ولاسيما أن تنقله إلى موطنه يتطلب مدة أطول الأمر الذي يجعل قضاءها مخالفا للقانون والواقع ويشوبه القصور في التسبيب مما يتعين معه نقض حكمها.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٦٤٠- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦م

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١٩)

إجازة (عامل – إثبات - عبء)

يستحق العامل عند انتهاء خدمته مقابلا نقديا لرصيده من الإجازات التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة ويحسب على أساس أجره الأساسي وعبء إثبات حصول العامل على إجازاته أو ما يقابلها نقداً يقع على صاحب العمل بحسبان أن تلك المستندات تكون تحت يده.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٩١٢- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (١٩)

إجازة (بدل نقدي- - سقوط الحق)

يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات، التي لم يحصل عليها أثناء خدمته عند انتهاء علاقة العمل ومن هذا التاريخ يبدأ ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.

(الطعن رقم ٢٠١٦/٣٣٠- جلسة ٢٠١٩/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (١٩)

إجازة (استحقاق- بدل – مطالبة – تاريخ)

تنصرف عبارة المطالبة المنصوص عليها في المـــادة (٧) من قانون العمل إلى المطالبة القضائية حصرا لجهة بدل الإجازات ولو تمـــت قبل العمل بأحكام القانون وأن الميعاد المنصوص عليه بتلك المادة يتصل برفع الدعوى وأن مدة الســـقوط تبدأ من تاريخ نفاذ القانون وهي تقوم على اعتبارات المصلحة العامة وهي مراعاة استقرار الأوضاع الناشئة عن الحقوق المقررة بالقانون وتصفيتها أولا بأول بين العامل وصاحب العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٤٦٢- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م

المبدأ رقم: (٣٦) - س ق (١٩)

أجر

أجر عامل (تحديد – عقد- لائحة)- أجر (تعديل – قضاء- سلطة -عمل – أجر العامل)

- يحدد أجـــر العامل في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية أو تحدده لوائح الشركة أو المصنع أو المنشـــأة وأنه قد يتدخل المشرع لتنظيمه بوضع حد أدنى للأجر ســـواء الأســـاسي أو الشـــامل أو بتقرير علاوة معينة كالعلاوة الدورية، ومن ثم فلا يمكن تعديل أجر العامل أو أي عنصر من عناصره إلا باتفاق الطرفين.

- لا يملك القضاء ســـلطة تعديل الأجر إلا إذا قل عن الحد الأدنى المقرر قانونا أو إذا لم يســـاو صاحـــب العمل بين عماله في الأجر على نحو ما جرى به حكم المادة (١١) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني (٢٠٠٣/٣٥م) والتي توجب علي رب العمل المساواة بين عماله في الأجر حال اتفاق طبيعة العمل وشروطه فمناط هذه المســـاواة أن يكون العمال في مؤسســـة واحدة ويعملون في ظروف مماثلة وتتساوي مؤهلاتهم وشروط عملهم المتفق عليها.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤٢٧م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/١٢م

المبدأ رقم: (٢٨٧) - س ق (١٧- ١٨)

أجر (استحقاق)

إن مناط اســـتحقاق العامل الأجر هو قيامه بعمله أو استعداده للقيام به ولو لم يقم به لسبب يرجع لرب العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦٥٤- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١٩)

أجر- (عامل مساواة – شروط)

لئن كان المقرر وجوب مســـاواة رب العمل بين عماله الذين يتساوون في ظروف العمل وشروطه إلا أن هذه المساواة ليســـت مطلقة إذ لا تقوم إلا فيما يكفله القانون للعامل من حقوقه، وأخصها الأجر الأساسي، وهذه المساواة لا تتعارض مع حق صاحب العمل في تنظيم العمل بمؤسســـته وإدارة شؤونها في حدود القوانين وفي نطاق عقد العمل، ومن ثمَ فليس ثم ما يمنع رب العمل من تمييز بعض العمال لما يراه فيهم من كفاءة وهمة في أداء العمل، وعليه فإن ســـلطة رب العمل في منح المكافآت التشجيعية لعماله أو بعضهم لا تتعارض مع مبدأ المساواة المقرر بالمادة (١١) من قانون العمل فلرب العمل منحها لعماله كلهم أو بعضهم وله سلطة تقدير قيمتها ما لم تنظمها لائحة العمل أو يتضمن عقد العمل الالتزام بها.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٨١٤- جلسة٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٩)

أجر (دفع – امتناع - غياب - تبرير)

امتناع رب العمل عن الوفاء بأجور العامل ما يجيز للأخير التوقف عن العمل بحســـبان ذلك فصلا تعسفيًّا وذمة رب العمل لا تبرأ من أجر العامل إلا إذا قام بتحويل أجر العامل لحسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٧١١- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

أجر (تحديد – تعديل – قضاء- سلطة)

حدد أجر العامل في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية أو تحدده لوائح الشركة أو المصنع أو المنشأة، وقد يتدخل المشرع لتنظيمه بوضع حد أدنى للأجر سواء الأساسي أو الشامل أو بتقرير علاوة معينة كالعلاوة الدورية

الطعن رقم ٢٠١٧/٨٥٠- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٩)

أجر (أنواع- شريك)

إن أجر العامل يمكن أن يكون في صورة جزء من أرباح صاحب العمل ويمكن أن يكون ذلك الجزء من الأرباح مضافا للأجر النقدي المتفق وفي هذه الحالة يكون استحقاق العامل لنسبته من الأرباح المتفق عليها دون أن يتحمل شيئا من الخسائر فهو ليس شريكا.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٠٠م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م)

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (٢٠)

أجر (عمل- التزام- آثار)

إن الأجر مقابل العمل إلا أن ذلك مشروط بأن يكون عدم مباشرة العمل من قبل العامل قد تم بإرادة منه ولا دخل لرب العمل فيه وإذ قضت المحكمة بأن الفصل كان تعسفيا فإنه وعملًا بالقاعدة الأصولية القانونية من أنه ليس للمخطئ أن يلقي تبعة خطئه غشا كان أو تقصيرا أو تعسفا على سواه وألا يستفيد من خطئة فيجب أن يلزم صاحب العمل بأداء الأجور للعامل من تاريخ فصله تعسفيا.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٩١٩م - جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٣م)

المبدأ رقم: (٤٦) - س ق (٢٠)

أجر إضافي

أجر إضافي - استحقاق - شرطه

إن الأصل في ســـاعات العمل اليومية وأوقات الراحة هو تحديدها وأن العامل لا يعمل في غير أيام العمل وساعاته المقررة وأن المشرع أوجب منح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر والاتفاق على غير ذلك باطل غير أن المشرع أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل وقتا إضافيا في أيام العمل المعتادة أو في يوم الراحة الأسبوعية أو الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفقا لما قرر بالمادة ٦٥ من قانون العمل وإذا كان تشغيل العامل ساعات إضافية في أيـــام العمل العادية أو في أيام الراحة لا يتقرر إلا إذا اقتضته ظروف العمل فإن الأجر الإضافي المقابل في تكييفه القانوني الصحيح يقابل زيادة طارئة في ســـاعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة كما يعتبر أجرا متغيرا مرتبطا بالظروف ولذلك فإن الأصل عدم دخوله في الأجر الأساسي لكن ذلك لا يمنع صاحب العمل من تحفيز العمال وجعل بدل العمل الإضافي علاوة ثابتة يدخلها في الأجر الأســـاسي لكن ولما اختلفت قيم ما قدم لإثبات هذا الدفاع عن القيمة الحقيقية المتفق عليها في العقد ونزلت قيمة الراتب الأســـاسي وكأن قيمة البدل عن العمل الإضافي صارت جزءًا من الراتب المتفق عليه أصلا كأساس للراتب الأساسي.

الطعن رقم ٢٠١٥/٤٢٢م عمالي عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٨/ديسمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٨٤) - س ق (١٥- ١٦)

أجره

امتداد الأجرة

امتداد الإيجار هو استمرار عقد الإيجار الســـابق بين طرفيه بذات الشروط والأجرة وبكيفية وزمان أدائها والتزامات المؤجر والمستأجر.

الطعن رقم ٢٠١٤/٧٨م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ٢١/يناير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٥٨) - س ق (١٥- ١٦)

أجرة (امتناع - تكرار)

إثبات تكرار امتناع المستأجر عن سداد الأجرة يتحقق إذا اتحد موضوع الدعويين الحالية والسابقة (إخلاء المحل المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة) ولكن المستأجر تفادى الحكم بالإخلاء أو الطرد بوفائه بالأجرة المطالب بها أثناء نظر الدعوى السابقة. ويتحقق تكرار الامتناع عن سداد الأجرة في حالة شطب وترك الدعوى السابقة شريطة إثبات تأخر المستأجر عن سدد الأجرة.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٢٩م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ١٤/يناير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٥٩) - س ق (١٥- ١٦)

أجرة (استحقاق- شروط)

مناط استحقاق العامل للأجر هو قيامه بالعمل أو استعداده للقيام بالعمل ووضع نفسه طواعية تحت إمرة رب العمل ولو لم يؤد العمل، فلما كان ذلك وكان المطعون ضده لم يؤد عملا إلا أن ذلك كان بسبب يرجع للطاعنة التي فصلته وحالت بينه وبين القيام بالعمل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٠٧- جلسة ٢٠١٩/٥/٢٢م)

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (١٩)

أُجرة (انتفاع)

إن الأجرة مقابل الانتفاع فإذا ثبت انتفاع المطعون ضدها خلال تلك المدة فللطاعنة الحق في استيفاء الأجرة عنها، وقد حاد الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون شابه القصور المبطل.

(الطعن ٢٠١٩/٢٧م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣م)

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

أُجرة (حكم- أجل)

لا يحكم للمؤجرة بأجرة عن أشهر لم يحن أجلها، وبما أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه مستوجب للنقض.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٩٨م -جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (٢٠)

أُجرة (دفع- تأخر- فوائد- ربا)

إن حكم محكمة الاســـتئناف المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد حكم بالأُجرة مع الفائدة عن التأخير مقدارها ٩٪ يوميا وبالتالي فإن هذه الفائدة لا تجوز شرعا فليس كل ضرر موجبـــا للتعويض المالي على قاعـــدة لا ضرر ولا ضرار فلم يرد نص صريح على إزالة المماطلة عن طريق التعويض المالي لأن اشتراط الفائدة عن التأخير في سداد الأجرة في العقد ما هو إلا اشتراط الربا النسيئة وأن إجازة هذا النوع من الفائدة سيؤدي إلى فتح باب من أبواب الربا الممنوع شرعا.

(الطعن ٢٠١٩/٧٨م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١١م)

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (٢٠)

إجراءات

إجراءات (دعوى عمالية- تعذر - تنفيذ)

يجب أن يلجأ العامل بطلبه إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية وإذ خالف هذا الطريق تعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لأنه إذ نص القانون على إجراء معين وتعذر أو اســـتحال تنفيذه على النحو المبين به فبحث اللجوء إلى القواعد العامة التي تحكمه.

إن محاولة تقديم شكوى إلى دائرة تســـوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة لوجود مانع من قبولها بسبب بلاغ ترك عمل مسجلاً على العامل يكون اللجوء مباشره للدائرة العمالية لاقتضاء حقه يكون في محله وعـــدم مراعاة ذلك في الحكم يكون أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٣٣- جلسة ٢٠١٩/٣/١٣)

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (١٩)

إجراء

إجراء- صحة- محضر- توقيع

يكون العمل والإجراء صحيحا ليرتب أثره، أن يكون محضر الجلسة موقعًا من أمين السر ورئيس الجلسة (القاضي) وإلا وقع العمل باطلًا.

الطعن ٢٠١٤/٥٧٥م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ /نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٨٠) - س ق (١٥- ١٦)

إجراء

لا يجوز لمحكمة الموضوع نظر الدعوى الناشـــئة عن عقد العمل إلا بعد تقديم طلب التسوية لهيئة حســـم المنازعات العمالية استنادا لنص المادة (١٠٦) من قانون العمل التي بدورها تتولى تســـوية النزاع الناشـــئ عن عقد العمل وبعد ذلك تحيل الطلب للمحكمة في حال عدم إتمام التسوية. تصدي محكمة الموضوع للدعوى العمالية قبل إحالتها من الدائرة المختصة بتسوية المنازعات العمالية يرتب البطلان لمخالفة للقانون والنظام العام.

الطعن رقم ٢٠١٤/٤٧١م الدائرة العمالية. جلسة يوم الثلاثاء ٢٠١٤/١١/١٠م

المبدأ رقم: (١٧٢) - س ق (١٥- ١٦)

إجراء

إجراء (بطلان- نص)

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٧٢م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٠م

المبدأ رقم: (٢٤٣) - س ق (١٧- ١٨)

إجراءات (حكم اسم)

إغفال اســـم الخصم في صدر الحكم لا يبطله شريطة أن تتضمن أسباب الحكم الاسم الصحيح للخصم.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٠٤م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ١٥/أكتوبر/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٧- ١٨)

إجراءات (سابقة فصل)

الدفع بسابقة الفصل في الدعوى يستوجب توافر حالتين:

- صدور حكم قطعي حائز لقوة الأمر المقضي به
- الترابط بين الدعويين (السابقه ومحل النظر) من حيث الأطراف والموضوع والسبب.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٣م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٧/مايو/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (١٧- ١٨)

إجراءات

عدم إعلان الخصوم بمواعيد الجلسات وتاريخ حجز الدعوى للحكم يترتب عليه البطلان الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٦/٩٨م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠ م

المبدأ رقم: (٢٥٥) - س ق (١٧- ١٨)

إجراءات - مسألة قانونية (تعريف)

على المحكمة الأدنى أن تلتزم بالمســـألة القانونية التي من أجلها أحالت المحكمة العليا الدعوى إليها. يراد بالمسألة القانونية تلك المسألة التي طُرحت أمام المحكمة العليا وأبدت رأيها فيها؛ بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها المساس بذلك.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٥٥م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢م

المبدأ رقم: () - س ق (١٧- ١٨)

إحالة «الحكم المنقوض»

يجب على المحكمة المحال إليها الحكم المنقوض اتباع محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. في غير المسألة التي فصلت فيها محكمة النقض للمحكمة المحال إليها حق تحصيل فهم جديد لواقع الدعوى ولو خالف ما سبق لها تحصيله.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٩٩م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/١/١٢م

المبدأ رقم: (٧٤) - س ق (١١)

إحالة «إحالة الدعوى»

إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرتها لتحكم فيها من جديد تحتم على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا في المسألة القانونيّة التي فصلت فيها.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٤١م الدائرة التجارية، جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٦/٢٨م

المبدأ رقم: (٩٧) - س ق (١١)

أجل

أجل (تقادم- سقوط)

الأجل الوارد في المادة (٢٦٢) بحري هو أجل تقادم وليس أجل سقوط ولئن لم تنص هذه المادة على القواطع التي تطرأ على ذلك الأجل فإنّ قواعد الانقطاع الواردة بقانون المعاملات المدنية تسري عليه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٨٦م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/١١م

المبدأ رقم: (٢٠٧) - س ق (١٧- ١٨)

«أدلة»

قاضي موضوع - أدلة - حكم جزائي - حجية.

لقاضي الموضوع سلطة تامة في بحث الأدلة والمستندات المطروحة على بساط البحث وفي موازنة بعضها عن البعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢١م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ١٧/فبراير/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٨٧) - س ق (١٣- ١٤)

أدلة (صورة- محكمة- سلطة)

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الصورية، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها.

(الطعن ٢٠١٨/٨٨٩/أ- جلسة ٢٠١٩/٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

«أحوال شخصية»

أمر على عريضة

أمر على عريضة «ماهيته. الطعن عليه بالاستئناف والعليا. وروده على نقل محل دراسة المحضون بشكل مؤقت». قانون الإجراءات المدنية والتجارية «تطبيق المادة١٩٠».

الأوامر على العرائض من السلطات الولائية للقاضي وهي القرارت الوقتية التي تصدر منه على الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن في صورة عرائض بقصد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بعمل إجراء قانوني معين. ويجوز الطعن عليها بالاستئناف والعليا.تقدير مسألة نقل محل دراسة المحضونين يجب أن تراعى فيه مصلحتهما.

الطعن رقم ٢٠١٥/٢٠١م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤/ابريل/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٥- ١٦)

أمر على عريضة «ماهيته. الطعن عليه بالاستئناف والعليا. وروده على إثبات الطلاق».

الأمر على عريضة لا يصح أن يتناول مسألة إثبات الطلاق. مخالفة ذلك من النظام العام تفضي إلى البطلان. علة ذلك.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٥٧م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٥/يونيو/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١٥- ١٦)

أمر على عريضة - استئناف

ميعاد استئناف الحكم الصادر في التظلم من لأمر على عريضة ثلاثين يوما طالما لم يكن صادراً في مواد مستعجلة.

ميعاد استئناف الحكم الصادر في التظلّم يكون ثلاثين يوماً وليس خمسة عشر يوماً طالما لم يكن صادراً في مواد مستعجلة وأياً كانت المحكمة التي أصدرته.

الطعن رقم ٢٠١٥/٣٧٠م تجاري عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الـموافق ٢٠١٦/١/١٢م

المبدأ رقم: (١٣٩) - س ق (١٥- ١٦)

الكفاءة

طلب من أكمل الثامنة عشر من عمره من القاضي تزويجه عند امتنع وليه من تزويجه مآله الرفض إن ثبتت عدم كفاءة. علة ذلـــك. المحافظة على أهداف الزواج. وتحكيما للأعراف والعادات.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٣م دائرة المحكمة الشرعية (دعاوى العضل) جلسة السبت الموافق ٢/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (١) - س ق (١١)

تركة – قسمة – اختصاص

إن الدعوى تتعلق بتحديد أنصبة الورثـــة الشرعية عن التركة المخلفة من مورثهم، مما يختص بنظرها المحكمة الابتدائية (الدائرة الشرعية).

الطعن رقم ٢٠١٥/٩٤٣م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (١٥- ١٦)

تركة (ديون- وصايا- إرث- قسمة)

على المحكمة أن تفصل أوَّلًا في الديون التي على الميت، وتخرجها من جملة التركة؛ لأنه أول حق يتعلق بتركة الميت فإن لم يثبت الدين تبين ذلك في حكمها.

ثانيًا: تفصل في الوصايا إن كانت جائزة شرعًا، وتقضي الجائز في إنفاذه، وتبطل الغير جائز وتبين ذلك في حكمها.

ثالثًا: تقسم التركة الباقية بعد إخراج متعلقات التركة إن كانت تنقسم على الورثة بعد تثمينها ومشاورة الوراث والقسم بينهم رضائية وإلا حكمًا.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٩١م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤م

المبدأ رقم: (١٤٠) - س ق (١٧- ١٨)

تركة (إدراج- حق)

إن عدم إدراج الطاعن لدينه بالبيان المتعلق بما للتركة من حقوق وما عليها من ديون لا يسقط حق الطاعن في دينه ولا يحول دون حقه في الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة كل في حدود نصيبه.

الطعن رقم ٢٠١٩/٧٠م جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٢٣م

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (٢٠)

تركة (دعوى- تصرف- اختصاص)

إن الدعوى المعروضة تتعلق بنزاع في التركة وما تصرف فيها من بيوع وتنازل وهو ما تختص به الدائرة المدنية مع أن المقرر اعتبار هذا تنظيم داخلي في المحكمة ولا يعاب صدوره من الدائرة المدنية وليس من النظام العام.

الطعن رقم ٢٠١٩/٥٨٩م جلسة يوم الاثنين ٢٠٢٠/٣/٢٣م

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (٢٠)

تطليق

تطليق للضرر «تعليقه بصيرورة الحكم نهائيا».

الحكم بالتطليق المعلق إلى صيرورة الحكم نهائيا ينفذ بالنطق بالحكم من المحكمة العليا. مؤدى ذلك أن تخرج المطلقة من عصمة الزوج وتستقبل عدتها الشرعية من تاريخ النطق بالحكم الفاصل من المحكمة العليا.

الطعن رقم ٢٠١٤/١١٢ دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٨/فبراير/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٥- ١٦)

تطليق (زواج بامرأة أخرى)

حصول خلافات زوجية بسبب زواج الرجل بامرأة أخرى أمر طبيعي ولا يقوم سببًا مجردًا للتطليق.

الطعن رقم ٢٠١٩/٨٨م جلسة يوم الأحد ٢٠١٩/١١/١٧م

المبدأ رقم: (٥) - س ق (٢٠)

تطليق (شقاق)

إذا تبين للمحكمة من خلال وقائع الدعوى استحكام الشقاق بين الزوجين فإن الحكم بالتطليق هو الأمثل والصحيح.

الطعن رقم ٢٠١٩/٥٧م جلسة يوم الأحد ٢٠١٩/١٠/٢٠م

المبدأ رقم: (١) - س ق (٢٠)

جواز السفر «بقاؤه مع الحاضنة».

جواز السفر وثيقة قانونية خاصة بالمحضون تابع له يدور حيث يدور. استثناء. علة ذلك.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٢٢م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢١/فبراير/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٥- ١٦)

جواز السفر

أحوال شخصية (جواز المحضون)

يجب إبقاء جواز المحضون بحوزة الحاضن كونه من المستندات المثبته لشخصية ومعلومات المحضون إلا إذا خيف أن يسافر بالمحضون خارج البلاد دون موافقه وليه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ١٨/فبراير/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٧- ١٨)

حاضنة

حاضنة (غياب- استحقاق- حضانة)

كثرة غياب الحاضنة عن المحضونين من الأدلة القادحة في الإخلال في أمانتها وبالتالي فلا وجه لاســـتحقاقها حضانة البنتين مخافة الوقوع فيما لا تحمد عقباه لاسيما وأنهما بالغتان ولابد من المحافظة عليهما، لذلك ترى هذه المحكمة نقض وإسقاط الحضانة.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٦٧م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٦/١٤م

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (٢٠)

حضانة

الحضانة وهي حفظ الصغير ورعايته سلطة تقديرها لقاضي الموضوع. أساسها. مصلحة المحضون

الطعن رقم ٢٠١٠/٥م دائرة المحكمة الشرعية، جلسة يوم السبت الموافق ١٥/يناير/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١١)

قضايا الحضانة متجددة. شرطه. ظهور معطيـــات جديدة في أو بعد النزاع وظروف وملابسات تستجد وتحتاج للتقييم الموضوعي في الدعوى من جديد

الطعن رقم ٢٠١٠/٥م دائرة المحكمة الشرعية، جلسة يوم السبت الموافق ١٥/يناير/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١١)

حضانة (تعريفها)

الحضانة هي حفظ المحضون وتربيته ورعاية شؤونه، مقتضى ذلك. حق المحضون مقدم على حق الحاضن. قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقدير مصلحة المحضون.

الطعن رقم ٢٠١١/١٠٨م شرعي جلسة يوم السبت٢٨/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٢)

حضانة (التنازل عنها)

أي صلح أو تنازل من جانب الحاضن لا قيمة له إذا كان يخالف مصلحة المحضون. علة ذلك. مصلحة المحضون أقوى من مصلحة الحاضن.

الطعن رقم ٢٠١١/١٠٨م شرعي جلسة يوم السبت٢٨/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٢)

حضانة

حضانة (وجود المحضون مع جده لا يسقطها عن الأم)

مجرد وجود الابن المحضون مع جده في بعض الأحيان لا يسقط الحضانة الأم.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٩٤م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٢٣/ مارس/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١٣- ١٤)

حضانه

حضانة «جواز سفر المحضون». حق الحاضنة في حيازته.

جواز ســـــفر المحضون يجب أن يكون في حيازة الحاضن أو الحاضنة؛ نظرا لحاجته أو حاجتها إليه والتي تخدم مصلحة المحضون.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٦١م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٦/إبريل/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١٥- ١٦)

حاضنة «حقها في السكنى». مطلقة «خروجها من العدة».

المطلقة بعد خروجها من عدة الطلاق فلا مســـكن ولا نفقة لها وإنما النفقة والسكنى للمحضونين، فإذا حضنت الأولاد فهي معهم.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٣٥م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة يوم الأحد الموافق ١٠/مايو/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٥- ١٦)

الحضانة «معيارها». جواز الحكم بحضانة بعض الأبناء دون بعض.

الحضانة تقوم على معيار واحد وهو حفظ المحضون وحسن تربيته ورعاية شؤونه، ومتى تحققت هذه المصلحة يتعين المصير إليها. مؤدى ذلك إلا مانع من الحكم بحضانة بعض الأولاد للأم، وإلحاق حضانة بعضهم بالأب. تقديرا لمصلحة لمحضون.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٧٢م دائرة المحكمة الشرعية () جلسة يوم الأحد الموافق٢٧/مارس/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٥- ١٦)

حضانة (إسقاطها -شروط)

مصلحة المحضون مقدمة على حـــق زوج الأم في عدم حضإنتها لأبنائها من غيره، ولو اشترط عليها ذلك عند الزواج ما دام لم يكن له حاضن إلا أمه، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وذلك مقتضى نص المادة (٥٨/ب) من قانون الأحوال الشخصية.

الطعن رقم ٢٠١٦/١م دائرة المحكمة الشرعية جلسة يوم السبت الموافق ١٦/أكتوبر/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٤٠) - س ق (١٧- ١٨)

حضانة (مصلحة المحضون - سقوط- نفقة- تقدير)

- عمـل الأم كطبيبـة لا يتنافى مع مقتضيـات الحضانة وبالتالي لا يسـقط حضانتها لأبنائها في مثل حالتها.
- تقـدر النفقة وفق الوضع الاقتصادي للبلـد الذي يعيش فيه المحضون المنفق عليه وليس وفق البلد الذي يعيش فيه المنفق، وذلك ما تعنيه المادة (٤٥) من قانون الأحوال الشخصية.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢١٦م دائرة المحكمة الشرعية جلسة يوم الأحد الموافق ٩/إبريل/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٧- ١٨)

حضانة الصغير (مصلحة المحضون- نشوز الزوجة).

لا يجوز الحكم بإسقاط حضانة الصغير لأجل إكراه الزوجة على الرجوع إلى بيت الزوجية، فالحضانة ينظر فيها إلى مصلحة المحضون بعيدا عن الخلاف بين الزوجين، فيبقى حقها في الحضانة قائما ولو كانت الزوجة ناشزا ما دامت مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٧٣م دائرة المحكمة الشرعية جلسة يوم الأحد الموافق ١٨/يونيو/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٧- ١٨)

طفل (حضانة- مصلحة)

لم يراع الحكم المطعون فيه المصلحة الفضلى للمحضونين أبناء واحد من الورثة المدعين أصليًّا المطالب بتحديد اختياره أما توفير مسكن بديل أو سداد المبلغ المقدر من المحكمة الشرعية ولا شيء بالملف يثبت تحديد أحد الخيارين.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٠٥٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣/١/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٤٠) - س ق (١٧- ١٨)

أحوال شخصية (سقوط الحضانة)

تدني المستوى الدراسي للمحضون أو ممارسته لإفعال منحرفه أو الخروج مع الرجال الأجانب أو الظهور بمظاهر لا تليق دليل على عدم صلاحية الحاضن للحضانه ويستتبع حكم إسقاطها عنه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٣٧م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٤/فبراير/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١٧- ١٨)

أحوال شخصية (حضانة)

مصلحة المحضون مقدمة على الشروط والمدد الســـنية المقرره وفق نص المادتين (١٢٧- ١٢٩) من قانون الأحوال الشخصية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٠٦م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٩/إبريل/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (١٧- ١٨)

حضانة (سكوت – سقوط)

سكوت مســـتحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تتجاوز السنة لا يسقط حقه في طلب الحضانة متى ما جدَّ سبب سائغ.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٣- جلسة ٢٠١٨/١٠/٢١م)

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٩)

حضانة (أمانة)

- إقرار الزوجة بالخيانة الزوجية يجعلها غير أمينة على حضانة الأولاد، وغير مستحقة للحضانة.
- إذا رضي الزوج بالمرأة وهي غير أمينة فإن الشرع الشريف لا يرضاها للابن حاضنة إن صح أنها غير أمينة.

(الطعن رقم٢٠١٨/٩١- جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٩)

حضانة (مصلحة – سن المحضون)

تقرير مصلحة المحضون يدخل في سلطة محكمة ولو بلغ المحضون السن الذي تنتهي به الحضانة؛ لأن الغرض من الحضانة تحقيق مصلحة الصغير.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٤٧- جلسة ٢٠١٨/١١/٤م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٩)

حضانة (بعد المسافة بين المحضون وولي أمره – إسقاط)

تباعد الأميال بين المحضون وولي أمره بسبب انتقال الأم الحاضنة إلى منطقة أخرى لا يصلح ذلك لأن يكون سببًا لإسقاط الحضانة من الأم طالما كان داخل الدولة.

(الطعن٢٠١٨/١٦٣- جلسة ٢٠١٨/١٢/١٦م)

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١٩)

حضانة (زواج - إسقاط)

زواج الأم برجل أجنبي ليس مبررًا كافيًا لإسقاط حق الحضانة عنها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٢٩- جلسة ٢٠١٩/٥/٥م)

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (١٩)

حضانة (جواز سفر - شهادة ميلاد - ولاية)

يعد جواز السفر من مقتضيات الولاية التي تستلزم مصلحة المحضون ورعايته ولا يغني عنه شهادة الميلاد. ويترتب عليه وجوب استخراج الولي جواز سفر لابنه المحضون.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٢٦- جلسة ٢٠١٩/٣/١٠م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٩)

حضانه (اختيار)

إن اختيار الابنة الراشدة أن تكون في حضانة أبيها هو اختيارها معتبر شرعًا وقانونا.

الطعن رقم ٢٠٢٠/٣١م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٧/١٤م

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (٢٠)

حضانة (جدة - زيارة)

تنـــزل الجدة منزلة الأم وتقوم مقامها عند فقدانها؛ فلها الحق في اصطحاب المحضونة للزيارة وفقًا للمادة (١٣٧/أ) من قانون الأحوال الشخصيَّة.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٩١م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٦/١٤م

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (٢٠)

حضانة (جواز سفر)

يبقى جواز سفر المحضون بحوزة الأب إن كانت الحاضنة أجنبية؛ تفاديًا للسفر به خارج الدولة.

الطعن رقم ٢٠١٩/٩١م جلسة يوم الأحد ٢٠١٩/١١/٣م

المبدأ رقم: (٤) - س ق (٢٠)

حضانة (دعوى - تجدد- مصلحة)

تعدُّ دعاوى الحضانة من الدعاوي المتجددة التي لا ينطبق عليها سبق الفصل فيها فكلما جد أمر جاز للمحكمة النظر فيه والقضاء بشأنه وليس زواج الأم أساسًا على إطلاقه في إســـقاط الحضانة عن الأم بل يجب أن يكون النظر في المصلحة هو الآخر وجوبًا على المحكمة لإسقاط الحضانة.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٧٦ جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٨/١٦م

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (٢٠)

حضانة (مصلحة المحضون)

مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الوالدين؛ وعليه تلزم الأم بالحضانة وإن خالف رغبتها.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٥٧م جلسة يوم الأحد ٢٠١٩/١١/٣م

المبدأ رقم: (٢) - س ق (٢٠)

حضانة (نفقة المحضون)

من لوازم الحكم بالحضانة الحكم بالنفقة للمحضونين.

الطعن رقم ٢٠١٩/٥٧م جلسة يوم الأحد ٢٠١٩/١٠/٢٠م

المبدأ رقم: (١) - س ق (٢٠)

حضانة (وثائق المحضون)

تكون وثائق المحضون الرســـمية بيد الحاضنة إن كانت عمانية الجنسية إذ لا يتصور أن تسافر بالمحضون إلى خارج الدولة خلاف ما إذا كانت الأم الحاضنة غير عمانية.

الطعن رقم ٢٠١٩/٨٥م جلسة يوم الأحد ٢٠١٩/١٢/٨م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (٢٠)

حكمين

بعث الحكمين (إرشادي للمحكمة)

بعث الحكمين إرشـــادي للمحكمة وليس حتميًا، مؤدى ذلك عدم مؤاخذة المحكمة إن هي لم تبعث الحكمين ما دام توصلت إلى أسباب الشقاق من طريق آخر ولو حكمت بالتطليق.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٢٢شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق١٥/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٣- ١٤)

خلع

الخلع شرط صحته. أن يقع برضا طرفي عقد الزواج. من لا يملك حق الإيجاب والقبول لا يصح منه الخلع.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٠م الدائرة الشرعية جلسة يوم السبت الموافق ١٦/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١١)

أحوال شخصيه (خلع)

لا ينعقد الخلع إلا برضى الزوج. أثر مخالفة ذلك بطلان الخلع.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٣٤م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٦/نوفمبر/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١٧- ١٨)

خلع (عوض – بطلان)

لا يصح أن يكون عوض الخلع إسقاط نفقة الأولاد، ومخالفة ذلك يبطل الشرط.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٥٢-جلسة ٢٠١٨/١٠/٧م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٩)

زيارة المحضون (أقارب)

حق الأقارب بالنسبة للمحضون مقصور على الزيارة، ولا يشمل الاستزارة. سنده. الفقرة (أ) من المادة (١٣٧) من قانون الأحوال الشخصية. علة ذلك. مصلحة المحضون أولى بالتقدير من حق الأقارب.

الطعن رقم ٢٠١١/٦٢م شرعي جلسة يوم السبت٢٩/أكتوبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٢)

زيارة (مدة - مصلحة المحضون)

إن تحديـــد مدة الزيارة والمبيت يكون من بـــاب النظر في مصلحة المحضون وهو من إطلاقات محكمة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٢٦- جلسة ٢٠١٩/٣/١٠م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٩)

زيارة (حكم - تنفيذ)

الحكم الصادر بالزيارة لا يجيز باستخدام القوة الجبرية من أجل تمكين صاحب الحق بها وليس لها مسوّغ من الشرع أو القانون لأن القوة الجبرية تترك أثراً سيئاً على نفسية الطفل المحضون.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٢ جلسة ٢٠١٩/٢/١٠م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٩)

زواج

زواج (غايته)

غاية الزواج الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١١٨م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٥/ يناير/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٣- ١٤)

العلة في الزواج (الاختلال العقلي)

رضا المرأة بالزوج (عدم سقوط حقها في طلب التطليق بسبب العلة)

العلة في الزواج سواء أصيب بها الزوج قبل العقد أو بعده مما يوجب الطلاق إن تضررت منها المرأة ولم يكن يرجى برؤه منها ولو بعد سـنة واحدة، رضا المرأة بالزوج ابتداء مع وجود العلة لا يسقط حقها في طلب التطليق للضرر، ولا يجب على المرأة أن تطلب الغير فور اكتشاف العلة.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٣م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٢٤/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٣- ١٤)

حق التزويج (طلبه ممن أكمل الثامنة عشرة)

المادة (١٠/أ) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٩٩٧/٣٢م) أعطت من أكمل الثامنة عشرة من عمره أن يطلب من القاضي تزويجه.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١١٨م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٥/ يناير/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٣- ١٤)

زواج

طلب تزويج «شرط التصريح من وزارة الداخلية».

يشترط فيمن تتقدم للزواج برجل لا يحمل الجنسية العمانية الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. مؤدى عدم وجود التصريح رفض دعوى طلب التزويج.

الدعوى رقم٢٠١٦/٢٨م دائرة المحكمة الشرعية (دعاوى العضل) عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٨/مايو/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٥- ١٦)

زواج

أحوال شخصية (زواج)

زواج المرأه بغير إذن وليها أثره بطلان عقد الزواج.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢١٧م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٨/إبريل/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (١٧- ١٨)

زواج (عقد- جِماع – أركان - بطلان)

ادعاء الزوج أن زوجته ليست بكرًا بعد أن أقر بمجامعتها جماعًا كاملًا بشكل طبيعي غير سائغ شرعًا وقانونًا؛ لاستيفاء العقد جميع أركانه وشروطه، وعليه لا يجوز له المطالبة ببطلان العقد.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٥٧- جلسة٢٠١٨/١٠/٧م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٩)

سكن (أم الزوج – ضرر)

لا يحق للزوج أن يسكن أمه مع زوجته في بيت الزوجية إن شكت الزوجة الضرر.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٢٣م جلسة يوم الأحد /٢٠٢٠/١م

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (٢٠)

سكن (حق الزوجة – استقلال – أهل الزوج)

للزوجة حق الســـكنى مع زوجها بمسكن مستقل ولا تجبر على السكنى مع أهل الزوج أو غيرهم إلا في حالات استثنائية.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٧٨م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٣/١٥م

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (٢٠)

أحوال شخصيه (شقاق)

كثرة التردد على المحاكم وتعدد الدعاوى بين الزوجين دليل على الشقاق.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٨م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ١١/فبراير/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١٧- ١٨)

تطليق (شقاق) تعويض (رد - مهر) نفقة (معتدة - طلاق بائن)

للمحكمة أن تقضي بإلزام الزوجة المطلقة للشـــقاق برد المهر الذي قبضته للزوج. شرط ذلك إن ثبت أن الشقاق أو أكثره كان منها.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٣م دائرة المحكمة الشرعية جلسة يوم الأحد الموافق ٢٢/يناير/٢٠١٧

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١٧- ١٨)

صلح على الخلع (الرجوع عنه - لا إنكار بعد إقرار)

موافقة المرأة على الصلح في مجلس القضاء بدفع الفدية وقبول الخلع من زوجها يعتبر تنازلا عن دعواها بالتطليق، ولا يجوز الرجوع عن الإقرار. علة ذلك. لا إنكار بعد إقرار.

الطعن رقم ٢٠١١/٩٨م شرعي جلسة يوم السبت٢٨/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٢)

صلح

صلح «بطلانه. شرط أن يكون معلوم المحل». قانون المعاملات المدنية «تطبيق المواد ١١٧ و١٢٧ و٥٠٥ منه». إيصال طلب أرض «ورود الصلح عليه».

الصلح عقد وتسري عليه أحكام العقد الأكثر شـــبها به من حيث صحته والآثار المترتبة عليه. وبناء عليه يشترط فيه توافر أركان العقود التراضي والمحل والسبب، ويشترط في المحل أن يكون معينا تعينا نافيا للجهالة وفق نـــص المادة (١١٧) من قانون المعاملات المدنية. إيصال طلب الأرض ليس نافيا للجهالة الواردة على الأرض، كما أنه لا يمثل ملكا لمقدم الطلب فلا تصح المصالحة عليه.

الطعن رقم ٢٠١٥/٢٧م دائرة المحكمة الشرعية جلسة يوم الأحد الموافق ٢٨/فبراير/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٥- ١٦)

عدة

أحوال شخصيه (عدة)

لا عدة على المطلقه الغير مدخول بها ويحق لها الزواج بعد صدور الحكم النهائي.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٣٢م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤/ديسمبر/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٧- ١٨)

دعاوى (عضل- اختصاص)

صحة المراجعة من عدمهـــا والنظر في التزويج بعد طلاق الثلاث خارج عن اختصاص دائرة العضل بالمحكمة العليا.

الدعوى رقم ٢٠١٧/١٤م (العضل) جلسة يوم الأحد الموافق ٥/فبراير/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٧- ١٨)

عضل (تخلف – ثبوت)

يعد تخلف ولي المرأة عن الحضور في دعوى العضل بعد ثبوت إعلانه وانعدام الســـبب المانع يثبت به العضل.

الدعوى رقم ١٠١/ ٢٠١٨- جلسة ٢١/١٠/٢٠١٨م)

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (١٩)

عضل (ثبوت)

يعد عدم إبداء ولي المرأة مانعًا شرعيًّا من التزويج يثبت به العضل.

(الدعوى رقم ٢٠١٨/٩٩- جلسة /١١/٢٠١٨م)

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (١٩)

طلاق

طلاق قضائي (تعليقه إلى صيرورة الحكم نهائيًا)

لا يقــع الطــلاق القضائي المعلــق على صيرورة الحكــم نهائيا قبل ذلــك. المصالحة بين الزوجين قبل ذلك وتعاشرهما جائز وينفي وقوع الطلاق.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٣٤م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٨/ يونيو/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٣- ١٤)

طلاق

طلاق «للشقاق والضرر». تعويض «المرأة للزوج».

لا مانع مع الحكم بالتطليق للشقاق والضرر أن تدفع المرأة ووليها مالا تعويضا للزوج عما بذله لها من مال، ولا يعتبر ذلك خلعا.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٤٦م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٣١/مايو/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٥- ١٦)

تطليق للضرر والشقاق «ثبوته. الحكم به مع التعويض للزوج».

إذا ثبت الشـــقاق بين الزوجين وصاحب ذلك ضرر واعتداء على المرأة فيصح الحكم بتطليقها للضرر والشقاق مع إلزامها بما التزمت بسداده للزوج من مبلغ. ويكون الحكم بتطليقها طلقة بائنة.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٠م دائرة المحكمة الشرعية علياجلسة يوم الأحد الموافق ١٩/يونيو/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (١٥- ١٦)

أحوال شخصية (طلاق سبق الفصل)

بحث نسبة الإســـاءه من قبل الزوج أو الزوجة شرط لازم لإعمال نص الماده (١٠٧) من قانون الأحوال الشخصية وإغفال المحكمة عن تحديد هذه النسبة يترتب عليه الخلل في القضاء بسقوط الصداق المؤجل أو تحديد مقدار المهر المقبوض الواجب رده.

الدفع بسابقة الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية ليس له محل لأنها من الدعاوى المتجددة.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٠م شرعي جلسة يوم الأحدالموافق ٢٤/ديسمبر/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٧- ١٨)

أحوال شخصية (تطليق للمرض)

- يجب إعطاء الزوج مهلة سنة للعلاج من المرض إذا ثبت مرضه وفي حالة عدم الشفاء فإن المحكمة تقضي بفسخ النكاح بناء على طلب الزوجة.
- إخبـــار الزوج لزوجته قبل الزواج أنه مريض وقبلت به زوجا على الرغم من مرضه فلا تسمع دعواها لفسخ عقد النكاح وتتحمل تبعات موافقتها الارتباط به.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٥٠م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٢١/يناير/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٧- ١٨)

قسمة (اختصاص)

النزاع المتعلق بقســـمة تركة الهالك فيما ظهر من أمـــوال لم تكن معلومة لدى إبرام عقد التخارج يكون الاختصاص النوعي فيه منعقدًا لدائرة المحكمة الشرعية وليس للدائرة المدنية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤٩م دائرة المحكمة الشرعية جلسة يوم الأحد الموافق ١٨/يونيو/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٧- ١٨)

كفاءه

كفاءة «شرط لزوم». كفاءة «اعتبارها في الرجل دون المرأة». كفاءة «المقعد على كرسي».

الكفاءة تعتبر شرط لزوم في الزواج بناء على رأي جمهور العلماء. وتراعى الكفاءة في الرجـــل عند خطبته لامرأة وليس العكس. علة ذلـــك. المقعد على كرسي الذي لا يحرك أطرافه ليس كفئا للمرأة السليمة الأعضاء.

الدعوى رقم ٢٠١٥/٩٦م دائرة المحكمة الشرعية (دعاوى العضل جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠/ديسمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٥- ١٦)

كفاءة «التدليس في الوظيفة».

يعتبر التدليس بذكر وظيفة ليس هـــي الوظيفة الحقيقية للخاطب للولي وأمام المحكمة سببا مفقد للكفاءة. أثر رفض دعوى طلب التزويج.

الدعوى رقم ٢٠١٥/٩٥م دائرة المحكمة الشرعية (دعاوى العضل) عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٧/ديسمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٥- ١٦)

أحوال شخصيه (مسكن)- إثبات (إقرار محضر جلسة)

- المسكن المستقل حق خاص للزوجة على زوجها.
- الإقرار الواقع بمحضر الجلســة حجة على المقر ولا يجوز الرجوع عنه أو إنكاره ولا يطعن عليه إلا بالتزوير.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٥١م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ١٧/ديسمبر/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٧- ١٨)

نسب (إثباته)

اختلاف الزوجين في دعوى النسب وادعاء الزوج بأن الحمل لم يكمل ستة أشهر، وادعاء الزوجة بأن الولادة تمت بعد مضي الستة أشهر، الأصل فيها نســـب الولد للزوج مادام ولد على فراش الزوجية بينهما. سند ذلك. وجود العقد الصحيح ومراعاة لحق الولد حتى لا يفقد حقوقه المشروعة.

الطعن رقم ٢٠١١/١١٥م شرعي جلسة يوم السبت١١/فبراير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٢)

نسب

دعاوى النسب «اختصاص المحكمة الشرعية بها»

مؤدى المــادة (٤١) من قانون الأحوال المدنية رقم (٩٦/٦٦) أن دعاوى النســب مرجعها المحاكم الشرعية.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٣م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٢٠/اكتوبر/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٣- ١٤)

نسب «المدة الأقل لثبوته».

لا يجوز نقض الحكم الابتدائي إذا جاء موافقا لقول له دليله، فأخذه بقول عدم ثبوت النسب فيمن ولدت لأقل من ستة أشهر من الزواج لا يجوز نقضه فضلا عن أن هذا القول هو الراجح.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٠٠م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٢٠/اكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٣- ١٤)

نسب «مدة اللحاق».

مدة اللحاق سنتان من تاريخ الطلاق بين الزوجين.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١١٦م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٨/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٣- ١٤)

نفقة «تقديرها»

تقدر النفقة بالنظر إلى حاجة المنفق عليه وسعة المنفق. سعة المنفق ليست مبررا لإلزامه بالنفقة فوق حاجة المنفق عليه.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٥م الدائرة الشرعية، جلسة يوم السبت الموافق ١٦/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١١)

تقدير النفقة من اختصاص محكمة الموضوع شرطه. أن تحمل قضاءها على أسباب سائغة وأدلة ظاهرة تقدير النفقة يراعى فيها حالة المنفق والمنفق عليه، مديونية المنفق للبنك ليس مبررا لإنقاص النفقة. علة ذلك، دين النفقة مقدم على دين البنك.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٠٩م دائرة المحكمة الشرعية، جلسة يوم السبت الموافق ٥/مارس/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١١)

نفقة. أسباب سقوطها

النفقة لا تسقط إلا بأحد أسباب أربعة أوردتها المادة (٥٤) من قانون الأحوال الشخصية.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٠م الدائرة الشرعية، جلسة يوم السبت الموافق ١٦/اكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١١)

نفقة (تقديرها)

- تقديــر النفقة يراعى فيه حال من تجب عليه يسرا وعسرا وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي. علة ذلك. مراعاة حالة المنفق من فروع القدرة على ما يفرض.
- قــد أوجــب القانون أن يراعى في تقديرها حال من تجــب عليه يسرًا وعسرًا وحال المنفــق عليه والوضع الاقتصــادي زمانًا ومكانًا، لأن مراعاة حــال المنفق من فروع القدرة على ما يفرض واضعين في الاعتبار ما ساقه الحكم الابتدائي من أن المطعون ضده يمتلك محلًا تجاريًا وله راتب تقاعدي ولم يفند ذلك.

الطعن رقم ٢٠١١/٥٣م شرعي جلسة يوم السبت٢٩/أكتوبر/٢٠١١م

نفقة (تقديرها عدم خروجها عن المألوف)

تقدير النفقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.شرطه. أن لا تخرج عن المألوف في مثل ظروف الدعوى.

نفقة عدة (وجوبها)

نفقة العدة واجبة للمطلقة بغض النظر عن ســبب الطلاق وحالة الزوجة. ســنده. المادة (٥٢) من قانون الأحوال الشخصية.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٣١م شرعي جلسة يوم السبت١٩/نوفمبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٢)

نفقة المحضون (التنازل عنها)

نفقــة المحضــون الواجبة على أبيه هي حق خالص للمحضــون. مؤداه. لا يصح للحاضن التنازل عنها.علة ذلك. أن الحاضن لا يملك ذلك الحق، وفاقد الشيء لا يعطيه.

نفقة (تقديرها)

تقديــر نفقة المحضون وحال مــن تجب عليه يسرا وعسرا من ســلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مراعاة صفة المنفق وحال المنفق عليه زمانا ومكانًا.

الطعن رقم ٢٠١١/١٢٢م شرعي جلسة يوم السبت٢٥/فبراير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٢)

نفقة

المنفــق (الأصل فيه العدم)

الأصــل في المنفــق العدم حتى يصح منه الغنى بكافة طــرق الإثبات، مجرد توكيله لمحام ليس دليلًا على أنه غني.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٥٥م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ١٦/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٣- ١٤)

نفقة (شروط - أولاد)

من شروط وجوب نفقة الأب على أولاده أن يكون الأب معسرًا؛ فإن كان موسرًا فلا يصح له شرعًا أخذ شيء من أموالهم دون طيب نفس منهم.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٣٧م جلسة يوم الأحد ٢٠١٩/١١/١٧م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (٢٠)

نفقة عدة (استحقاق - نوع الطلاق - علة)

تســـتحق المطلقة نفقة العدّة بغض النظر عن نوع الطلاق؛ وذلك لعموم المادة (٥٢) من قانون الأحوال الشخصيَّة؛ فالمادة لم تفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بل جاءت عامة؛ ولأن سبب الفرقة آت من جهته؛ ولأنها محبوسة بسبب عدة الطلاق،والنفقة تجب جزاء الاحتباس.

الطعن رقم ٢٠١٩/٣٤٥م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٥/١٧م

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (٢٠)

مسائل الأحوال الشخصية «اختصاص القاضي الفرد بها، تعلق ذلك بالنظام العام».
نظام عام اختصاص القاضي الفرد بمسائل الأحوال الشخصية.

- جميع مســائل الأحوال الشــخصية هي من اختصاص الدائــرة الشرعية دون تحديد لقيمــة الدعوى مهما بلغت، وهذا التخصيص من النظام العام، ومخالفة ذلك يوجب البطلان.

- فقد تبيّن أن الحكم خالف المادة (٢٧٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، حيث تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد فقد أظهرت المادة المذكورة أن جميع مسائل الأحوال الشخصية هي من اختصاص الدائرة الشرعية دون تحديد لقيمة الدعوى مهما بلغت وهي مخصصة لعموم المادة (٣٦) من ذات القانون، ومما يبيّن هذا التخصيص أنه من النظام العام ما جاء بالمادة (٢٧٢) إجراءات وهي أول مادة بالباب الرابع عشر والمتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ولما كان هذا الاختصاص النوعي منصوصًا عليه بمادة خاصة فيعتبر متعلقًا بالنظام العام ومخالفة ذلك يوجب البطلان.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٥٩ دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة يوم الأحد الموافق ١٩/إبريل/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٥- ١٦)

حجية الأمر المقضي به «انطباقه». قسمة تركة «قضائيا».

- الأصل في التركة أنها لا تقسم إلا بعد إخراج متعلقات التركة، فالقسمة بحكم قضائي الأصل فيها أن يختصم جميع الورثة وتكون بعد إخراج المتعلقات، الادعاء بوجود ديون ولو للغير لا يقبل لحيازة الحكم لحجية الأمر المقضي به.
- بعد الاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة القانونية فإن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلًا. من حيث الموضوع إن نعي الطاعن على الحكم بالأسباب السالفة البيان غير سديد؛ لأن الأصل لا تقسم التركة إلا بعد إخراج المتعلقات من الحقوق بالتركة ومنها الدين من الغير فالطاعن كان عليه أن يبرز تلك الديون في وقتها والدعاوى يدخل فيها جميع الورثة ولما كانت قد قسمت الأموال بحكم قضائي وصار حجة قاطعة فيما تناوله الحكم فليس بعد ذلك أن يناقش فيه الطاعن بعدم حجية الأمر المقضي فيه فلا مجال من المطالبه قد تم الحكم فيه وحاز الحكم حجية الأمر المقضى فيه وصار حجة في عنوانه فلما كان الأمر كذلك تعين رفض الطعن وإلزام رافعها المصاريف ومصادرة الكفاله.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٧٨م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة يوم الخميس الموافق ٣١/مارس/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١٥- ١٦)

نفقه

نفقة «عدم قدرة الأم على الإنفاق». حجية الأمر المقضي «تعلقه بحكم النفقة».

إن تعثرت الأحوال المادية للأم الملزمة بالإنفاق على المحضونين لدرجة لم تتمكن من مواصلة الإنفاق على الأبناء، بالإضافة إلى رفض الأبناء الذهاب لمنزل والدهم لا مناص من القضاء لها بالنفقة أخذا بالأصل أن الأب مكلف بالإنفاق. استقر قضاء المحكمة العليا على أن قضايا النفقات والحضانة من القضايا المتجددة تتجدد كلما طرأ طارئ عليها. مؤدى ذلك أن حجية هذه القضايا مؤقتة لا تحول دون رفع دعوى نفقة أو حضانة كلما استجد أمر طارئ.

الطعن رقم ٢٠١٤/٨٧ دائرة المحكمة الشرعية عليا () جلسة يوم الأحد الموافق ١٤/ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٥- ١٦)

المتعة. نفقة «وجوب مراعاة حال المنفق عليهم». طلاق «للضرر».

تناول المســـكرات والإدمان عليها سبب موجب للطلاق لحصول الضرر منه على الزوجة. المتعة يحكم بها للمطلقات لنص القرآن الكريم على ذلك فلا يجوز نقض الحكم القاضي بها. النفقة تراعي نفقات المنفق عليهم كما تراعي حال المنفق.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٢٥م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة يوم الأحد الموافق١٠/إبريل/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٥- ١٦)

نفقه

أحوال شخصيه (نفقة متعة تقدير النفقة)

حرمان المعتده من نفقة المتعه بسبب نشوزها ليس له أساس شرعي أو قانوني.

تقدير النفقه من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة التحري والبحث عن ســـعة المنفق وحاجة المنفق عليه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٩٨م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٩/اكتوبر/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٧- ١٨)

أحوال شخصيه (نفقة عدة)

تستحق المطلقه نفقة العدة بغض النظر عن نوع الطلاق وذلك لعموم نص المادة (٥٣) من قانون الأحوال الشخصية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٣٢م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠/مايو/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (١٧- ١٨)

نفقة (تقدير – منفق - منازعة)

يجب أن يكون تقدير النفقة ملائمًا ومنسجمًا ومتفقًا لجميع معطيات الدعوى من حيث النظر في دخل المنفق، ويجب على المحكمة مخاطبة الجهات المعنية للإفادة عن حالة المنفق المادية إن نازع في مقدار دخله.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢- جلسة ٢٠١٨/١٠/٧ م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٩)

نفقة (طلب – تخفيض – زيادة)

دعاوى النفقة من حيث طلب الإنفاق وتخفيضها أو المطالبة بالزيادة هي من الدعاوى المتجددة التي يجوز النظر فيها كلما استجد أمر بشأنها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٤٤- جلسة ٢٠١٨/١٢/١٦م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٩)

نفقة (تقدير - حاجة المنفق عليه – سعة المنفق – نفقة سابقة – مطالبة – أداء – علاقة زوجية)

- تقدر النفقة بالنظر إلى حاجة المنفق عليه، وأما سعة المنفق فليست مبررًا لإلزامه بالنفقة فوق حاجة المنفق عليه.
- تحتسب النفقة السابقة للأولاد من تاريخ المطالبة القضائية بها وليس من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
- يكون جواز سفر المحضون بيد الحاضن وذلك لحاجة المحضون الماسة للجواز.
- يكون أداء النفقة في الأصل عند قيام العلاقة الزوجية على الزوج.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٤٣- جلسة ٢٠١٩/٤/١٤م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١٩)

نفقة (مطلقة – متعة) نفقة (سقوط – تقادم)

- لا تستحق المطلقة نفقة المتعة إن كان الطلاق بطلب منها؛ لأن نفقة المتعة شرعت في الأصل تطييبًا لخاطرها عندما يحصل الطلاق من الزوج لزوجته دون طلب أو رغبة منها.

- لم تنص على سقوط النفقة بالتقادم لأنه حق النفقة لا يسقط بالتقادم، مهما طال به الزمان وفق المادة (٦٨) من قانون الأحوال الشخصية إلا أن القاضي لا يقضي بها إلا لستة أشهر فقط على المطالبة القضائية.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٥- جلسة ٢٠١٩/١/٦م)

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٩)

مسكن

دفع (حجية الأمر المقضي به) – حق السكن (توزيع)

الحكم بإحالة النزاع لمحكمة القضاء الإداري لا ينطبق عليه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ لإنه لم يتناول الفصل في الموضوع وإنما هو حكم إجرائي فلا تنطبق عليه شروط الدفع المذكور.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٠م دائرة المحكمة الشرعية جلسة يوم الأحد الموافق ١٨/ديسمبر/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٧- ١٨)

مهر (مصاريف الزواج - إتهام - خيانة)

طلاق الزوج لزوجته بعد الدخول ومطالبته برد المهر مصاريف الزواج لمجرد اتهامها بالخيانة الزوجية من غير قيام بينة تثبت قيامها بفعل يوجب رد المهر.مآله الرفض.

الطعن رقم ٢٠١٠/٧٤٥م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٩/أكتوبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١٢)

الولاية

الولاية حق للولي العاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث.

الدعوى رقم ٢٠١٠/٢٣م دائرة المحكمة الشرعية (دعاوى العضل)، جلسة السبت الموافق ٢/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (١) - س ق (١١)

الولاية على المال

الولاية على المال للأب. مؤداه. الصفة لـــلأب في التدخل لمصلحة أولاده القاصرين لا يتوقف على إذن الأم وإن كانت هي المتبرعة بالمال للأولاد.

الطعن رقم ٢٠١١/٢١٨م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١١/١٠/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (١٢)

ولايـــة

ولاية الأمر بالتزويج: ولي عاصب (حقه في التزويج)

ولايــة الأمــر بالتزويج حق من حقوق الأولياء، فهو حق للولي العاصب بنفســه، أكســبه الشارع له حسب ترتيبهم في الإرث.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١١٨م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٥/ يناير/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٣- ١٤)

«اتفاقية»

اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٣ للعلاقات القنصلية

القنصليات أو الســفارات تمثل رعاياها في الدولة الموفدة، إلا في حالة عدم استطاعتهم بسبب غيابهم أو لأي سبب أو الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١١٧٥م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ١٩/مايو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٧٤) - س ق (١٣- ١٤)

سفارة تمثيل رعايا

إن السـفارة لها صفة في تمثيلهم بصفتها المسؤولة عنهم في السلطنة استنادًا لنص المادة (٥) فقرة (ط) من اتفاقية فيينّا للعلاقات القنصلية.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٧٢٤م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٩/ديسمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٨٢) - س ق (١٣- ١٤)

أحكام الديات والأروش.

تقدير التعويض يكون حسب مرسوم أحكام الديات والأروش. استثناء. ملحق الحوادث الشخصية يكون حسب القرار الوزاري.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٤٣م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٨/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٦٠) - س ق (١٢)

مرسوم الديات والأروش (تطبيقه)

تطبيق المرسـوم الخاص بالديات والأروش يقتضي بيان عناصر الضرر وهي الإصابات الجسـدية التي لحقت بالمضرور ونوعها، وبيان المسمى المقابل لتلك الإصابة الوارد في المرسوم. مخالفة ذلك قصور وإهدار لحق الدفاع. أثره. النقض والإحالة.

تقارير طبية (تعارض)

يتعين على المحكمة عند وجود تعارض بين التقارير الطبية الاستعانة بجهة طبية

الطعن رقم ٢٠١١/٧٣٣م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٤/مارس/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٦٧) - س ق (١٢)

أجرة

أجرة (استحقاق – انتفاع)

شروط استحقاق الأجرة للمؤجر منها أن تكون العين المؤجرة صالحة للغرض المقصود الذي من أجله إنعقدت الإيجارة وهو الانتفاع بالمحل المؤجر لأن الأجرة تكون مقابل الانتفاع وأن كلا الطرفـين يقر بالعلاقة التعاقدية وأنه لا حاجة للمحاكم في إثبات تلك العلاقة بالعقد الموثق لـدى البلدية رغم صحة ما ذهبت إليه المطعون ضدهـا من أن المادة الثانية من

المرسوم السلطاني (٨٩/٦) تحتم وتلزم الأطراف المتعاقدة على إيجار العقار من تسجيله لدى البلدية خلال شهر وصح أن المادة (٤) من نفس القانون رتبت أثر عدم تسجيله لدى البلدية وذلك بعدم الاعتداد بالعقد أمام كافة الدوائر الرسمية إلا أن علاقة الإيجارة بين الطرفين في هذه الدعوى لا يحتاج إلى إثبات بموجب عقد أو خلافه؛ لأنه مقر بها من الطرفين.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٥٦- جلسة ٢٠١٩/١/٩م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٩)

أجرة (إيصال – مدة لاحقة – وفاء – إيداع – وفاء)

- يعدُّ إيصال أداء الأجرة عن مدة معينه دليلا على أدائها عن المدد السابقة لها ما لم يثبت العكس.
- إذا لم ينص في عقد الإيجار على تاريخ محدد لأداء الأجرة تكون الأجرة مستحقة الأداء في بداية كل شهر مقدما، فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة أو لم يعين مكانا يتم فيه الأداء جاز للمستأجر أن يودع الأجرة باسم المؤجر لدى أمانة المحكمة المختصة ويعتبر إيصال الإيداع سندا لإبراء ذمة المستأجر من الأجرة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٤٥- جلسة ٢٠١٩/٥/٨م)

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١٩)

اختصاص

اختصاص قيمي

الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد محدد بما لا تجاوز قيمة الدعوى سبعين ألف ريال عماني. مخالفة ذلك أثره. نقض الحكم لتعلقه بالنظام العام.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٠٨م ورقمي ١و٢٠١٠/٦٢م عمالي، جلسة يوم الإثنين الموافق١١/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٩٩) - س ق (١١)

اختصاص «تقسيم الدوائر»

تقسيم الدوائر في نظر الدعاوي هو تقسيم داخلي بالنسبة داخل المحاكم لا يتعلق بالنظام العام، الاختصاص في دعوى التعويض والمتعلقة بالنظام العام. شرطها. كون العقد موضوع الدعوى عقدًا تجاريًا مبرما بين طرفيها لغرض تجاري.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٠٥م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق٢٠١٠/١٢/١٨م

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (١١)

اختصاص (دعوى التعويض عن حادث)

الدعوى التي يرفعها المضرور في الحادث المروري ضد المؤمن ليست من دعاوى التأمين. مؤداه. تدخل هذه الدعوى في الاختصاص القيمي وليس النوعي. علة ذلك. المضرور له الحق في إقامة دعوى مباشرة تجاه المؤمن للحصول على التعويض. سنده. التزام المؤمن يمتد لتغطية المسؤولية عن أفعال المؤمن له.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٥٦م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٤/مارس/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٦٥) - س ق (١٢)

«اختصاص»

القضاء العادي «صاحب الولاية العامة. اختصاص القاضي الابتدائي بالحكم في استرداد المصادرة بموجب قرار حفظ.

القضاء العادي هو الأصل الأصيل في جهات القضاء المختلفة فهو صاحب الولاية العامة في نظر جميع المنازعات، وإن اختصاص أي جهة أخرى سواءً كانت محاكم القضاء الإداري أو المحاكم العسكرية هو استثناء يرد على الأصل يتعين عدم التوسع في تفسيره ولا القياس عليه، فإذا صدر قرار من جهة قضائية غير مختصة بإصداره لا يحوز الحجية أمام الجهة المختصة. القاضي الابتدائي في القضاء العادي مختص بنظر المطالبة باسترداد المصادرة الصادرة بناء على قرار حفظ. علة ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٧٠٠م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٢/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٠١) - س ق (١٣- ١٤)

بلدية -اقتطاع - اختصاص - قضاء إداري.

إن الجــزء المقتطع من أرضهم للمصلحة العامة لم يقم عليه دليل وكذلك المناقشــة فيما أخرجته وزارة الإسكان من أرض المطعون ضدهما للخدمات كما جاء في المذكرة التكميلية خارج عن اختصاص المحاكم المدنية لأن تلك أمور إدارية يختص بها القضاء الإداري.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٨٤٦م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤/٥/٢٦)

المبدأ رقم: (١٢٦) - س ق (١٣- ١٤)

أراضي - اختصاص - قضاء إداري - قضاء عادي -نظام عام - حكم - حجية - شروط.

المقرر في قضاء المحكمة العليا أن توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء العادي ومحكمة القضــاء الإداري متعلق بالنظام العام ويضبطه معيــار موضوعي تحكمه طبيعة المنازعة وينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري متى كانت المنازعة إدارية.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٥٨م إيجارات عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٤/٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (١٧٦) - س ق (١٣- ١٤)

اختصاص (محلي) – اختصام الفرع (صحة)

وقع الحادث في عبري وأن الطاعن لديه فرع فيها مما ينعقد معه الاختصاص لمحكمة عبري الابتدائية عملاً بالمادة (٢/٥١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٥/٢٩٧م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٩م

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (١٥- ١٦)

اختصاص (ولائي- دفع – تمسك)

متى كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قد سبق طرحه على المحكمة الابتدائية وقضت برفضه ولم تستأنف الطاعنة هذا الشق من الحكم فقد أصبح الحكم في خصوصه نهائياً وحينئذ لا يجوز التمسك بهذا الدفع امام المحكمة العليا.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٠١٤م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/١٥ م

المبدأ رقم: (٧٠) - س ق (١٧- ١٨)

اختصاص (مكاني- معيار – بطاقة شخصية)

المرجع في تحديد الاختصاص المكاني هو عنوان الطاعن ببطاقته الشخصية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤٢١م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/١/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٣٠) - س ق (١٧- ١٨)

اختصاص (منازعة – كهرباء)

نص المادة (٢١) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٤/٨٧م) ومن ثم قرارتها ليست إدارية وإنما القرار المطعون عليه ناشئ عن تطبيق قانون القطاع المشـــار إليه فينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الابتدائية بدائرة ثلاثية وفق نص المادتين (١٢٣، ١٢٥) من قانون قطاع الكهرباء والمياه فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٨٨٧م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/٣/٦م

المبدأ رقم: (٢٣٧) - س ق (١٧- ١٨)

اختصاص محلي (عمل تجاري)

يكون الاختصاص الـــمحلي في العمل التجاري للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن الـمدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تـــم الاتفاق ونفّذ كلياً أو جزئياً بدائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وللمدعي الخيار بين الـمحاكم الثلاث له أن يرفع الدعوى أمام أي منها.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤٨٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٢/٦م

المبدأ رقم: (٢٣٨) - س ق (١٧- ١٨)

اختصاص (بلاغ الهروب - التظلم وطلب إلغاء الإجراءات المترتبة علية - خصومة إدارية – يختص بها القضاء الإداري).

إن المقرر بالمادة (٦) مـــن قانون محكمة القضاء الإداري أنه (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. كما أن المقرر بالقـــرار الوزاري رقم (٢٠٠١/٩٥م) أن لجهة العمل اعتماد بلاغات الهروب عن العمال الوافدين التي يتقدم بها أصحاب العمل، كما لها سلطة الفصل في التظلم الذي

يرفعـــه العامل خلال القيد الزمني الذي نصت عليه ذات الضوابط وكذلك طلب الإلغاء الذي يتقدم به صاحب العمل بعد اعتماد البلاغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده ومؤدى ذلك أن ما تتخذه الجهـــة الإدارية من رفض للتظلم أو قبوله أو رفض لقيـــد الإلغاء أو قبوله أو اعتماد بلاغ الهروب وتسجيله في النظام فهي أعمال تحمل مقومات القرار الإداري الذي هو في الأساس خصومة إدارية بين السلطة المختصة وأصحاب المصلحة ويستتبع ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على تلك القرارات حسبما هو منصوص عليه في قانون محكمة القضاء الإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراءات حســـب القرار الوزاري السالف الذكر إعمال سلطتها بعد أن يطلب الأطراف منها التدخل في المركز الذي يريد أن يخلقه صاحب العمل أو ينفيه العامل فهي تصدر قرارا إداريا له مقومات الخصومة الإدارية عندما ترفض تظلم العامل منه أو طلب إلغاء البلاغ أو عدم اعتماده وتسجيله في النظام ومن ثم يظل النزاع خصومة إدارية بين أصحاب المصلحة ووزارة القوى العاملة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦١٥م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩/مارس/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٩٢) - س ق (١٧- ١٨)

اختصاص (مسائل الأحوال الشخصية - قيمة - قانون الإجراءات المدنية والتجارية - قانون المحاماة)

جميع مسائل الأحوال الشـــخصية من اختصاص الدائرة الشرعية دون تحديد لقيمة الدعوى، وبالتالي عدم انطباق المادة (٣٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والمادة (٣١) من قانون المحاماة على تلك المسائل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٢- جلسة ٢٠١٩/١/١٣م)

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (١٩)

اختصاص (ولائي - إداري)

الدعاوى المرفوعة ضدّ وزارة الإسكان للمطالبة بالتعويض عن باقي المساحة التي لم تقم الوزارة بالتعويض عنها أثناء قسمة الأرض وتخطيطها ممّا تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري. لأنّ الدعوى مرتبطة بذات القرار الصادر من الجهة الإدارية بتحديد المساحة المعوّض بها.

الطعن رقم ٢٠١٨/٥٦٩/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٥ م)

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١٩)

اختصاص (توزيع الدعاوي - دوائر)

توزيع القضايا بين الدوائر المختلفة مـــن القضاء العادي هو أمر تنظيمي داخلي وهو ليس توزيعا للاختصاص؛ فالاختصاص يكون للمحكمة وليس للدائرة لذا فإن جزاء عدم مراعاة التوزيع بين الدوائر لا يكون بعدم الاختصاص؛ لأن الدوائر المختصة بنوع معين من القضايا في المحكمة الابتدائية أو

الاستئنافية إنما تباشر ولايتها النوعية تأسيسا على تنظيم داخلي إداري ومن ثم لا يجوز الطعن في قضائها بعدم الاختصاص النوعي. أثر ذلك أنّ النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من دائرة مدنية رغم أن الدعوى ذات طبيعة تجارية يكون على غير أساس يتعين رده خاصة أن عدم سداد الرسم أو رسم كامل لا يرتب البطلان.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٤٥٩/أ- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٩)

اختصاص – ولائي

لا قضاء للمحكمة العليا في طعن سابق في ذات الدعوى بإحالة الدعوى إلى هيئة مغايرة بالمحكمة الابتدائيـــة يتضمن قضاءً بالاختصاص الولائي للمحكمة المحال إليها. أثر ذلك عدم سداد الطعن بسبب عدم الاختصاص الولائي لتلك المحكمة في طعن لاحق.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٨٨/أ- جلسة ٢٠١٩/٣/١٨م)

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (١٩)

اختصاص (نوعي – شرعي)

لدائرة المحكمة الشرعية اختصاص نوعي بالدعاوى الشرعية، وإن قضاء الدائرة المدنية في طلب شرعي جديرٌ بالنقض لصدوره مخالفًا لقواعد الاختصاص.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٦٩/أ- جلسة ٢٠١٩/٤/٢٩م)

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (١٩)

اختصاص (دفع)

إن الدفع باختصاص الدائرة التجارية لامتلاك المطعون ضده شركة خاصة في التصوير لا يســـتقيم قانوناً ؛ لأنه لا شيء يمنعه قانوناً من القيام بنشاط يتعلق بشخصه وتعين رد الدفع بعدم الاختصاص.

فعدم منع المطعون ضده لها من إعادة عرض الصورلاحقاً خلال فترة إعادة عرضها طيلة ستة أشـــهر يعد موافقة ضمنية على ذلك وهو ما يؤكد عدم حصول الطاعنة على إذن كتابي بإعادة عرضها ببرامجها وبالتالي، يعد ذلك من قبيل التعدي على حقوق المؤلف.

الطعن رقم ٢٠١٧/١١٧٥/ج- جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧م)

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٩)

اختصاص (محلي – دفع- استئناف)

الاختصاص المحلي ليس من النظام العام وفقا للمادة ٢٤ من الإجراءات المدنية والتجارية وليس للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفســـها ويتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به قبل أي دفع آخر وإذ لم يدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الاســـتئناف قبل التعرض للموضوع يعني أنه رضي بالتقاضي أمامها ومن ثمَ ســـقط حقه في إثارة هذا الدفع فيما بعد لعدم تعلقه بالنظام مما يتعين معه رد الطعن.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٨٩٣- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١٩)

اختصاص (طلب – إغفال)

الفصل في طلب أغفلته محكمة أول درجة الطلب يبقى على أصله معلقا أمامها وسبيل الفصل فيه الرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه (المادة ١٨٢ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية).

الطعن رقم ٢٠١٨/٣٦٥- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٩)

اختصاص (طلبات ختامية)

العـــبرة في الدعوى بالطلبات الختامية والمحكمة ملزمة بالحكم في نطاق طلبات الخصوم وأنه لا حكم إلا بطلب وأن التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم هو أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلا ومخالفا للنظام العام.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٦٢٦- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١٩)

اختصاص ولائى (قضاء إداري- قضاء عادي)

إن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع هو اتصال المنازعة بســـلطة إدارية بمعنى أن تكون وحدة وحدات الجهاز الإداري للدولة وهي الوزارات والوحدات التابعة لها والتي تتمتع بشـــخصية اعتبارية مستقله – طرفا المنازعة وأن تكون المنازعة متصلة بنشاط تباشرة الجهة الإدارية مستخدمة امتيازات القانون العام ووسائله.

الجهة المدعى عليها هي هيئة للأعمال الخيرية تتمتع باســـتقلال مالي وإداري وكانت غايتهـــا وهدفها القيام بأعمال خيرية من خلال تلقـــي وجمع التبرعات وغيرها ومن ثمَ فإنها تخرج من عداد الجهـــات الإدارية ولا يقدح في ذلك أن مجلس الإدارة الذي يتولى شؤونها يضم موظفين عموميين ويترأسه وزير الشؤون القانونية فهو إلى جانب ذلك يضم شخصيات من أصحاب الأعمال وهم ليسوا موظفين عموميين ومن ثمَ فإن المنازعة المطروحة تخرج من اختصاص محكمة القضاء الإداري.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٧٣- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م)

المبدأ رقم: (٤٣) - س ق (١٩)

(اختصاص قيمي – دعوى أصلية – دعوى فرعية – نظام عام)

الدفع بالاختصاص القيمي في الدعوى الأصليـــة والدعوى الفرعية من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها.

الطعن رقم٢٠١٨/٥٢/ب- جلسة ٢٠١٨/١٢/٤م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٩)

اختصاص (توزيع – تنظيم - دوائر المحكمة – عيب)

توزيع الاختصاص بين الدوائـــر داخل المحكمة الواحدة تنظيم داخلي فلا يعيب الحكم كونه صدر من دائرة شرعية في مادة مدنية.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٠٣م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٢/٢٣م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (٢٠)

اختصاص (دولي- محاكم سلطنة عمان)

يجوز قانونًا مقاضاته بسلطنة عمان طالما كان له محل إقامة بها ولو أنه كان فندقا إذ إن العبرة بالإقامة هو الوجود بصورة دائمة بأرض السلطنة بصرف النظر عن مكان الإقامة الذي قد يكون منزلًا مؤجرًا أو مســـكنًا وظيفيًّا أو فندقًا أو غير ذلك وفضـــلًا عن ذلك فإن الالتزام موضوع التداعي نشأ بسلطنة عمان بما يكون معه الاختصاص بنظر الدعوى منعقدا لمحاكم السلطنة.

الطعن رقم٢٠١٩/١٠٨٤م (ج) جلسة الاثنين٢٠٢٠/٩/٢٨م

المبدأ رقم: (٦١) - س ق (٢٠)

اختصاص (قضاء عادي – قضاء إداري- معيار)

إن توزيع الاختصـــاص بين محاكم القضاء العادي ومحكمـــة القضاء الإداري متعلق بالنظام العام، ويضبطه معيار موضوعي تحكمـــه طبيعة المنازعة، وينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري متى كانت إدارية، وبما أن موضوع الدعوى امتناع الطاعنة من الموافقة على تقسيم الأرض لكون الاشـــتراطات المطلوبة غير مكتملة، ومبنية على قرار إداري صادر من جهتها، وهو ما حال وزارة الإسكان دون إصدار ملكية لصاحب الملك، وعلى هذا فإن انعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري دون القضاء العادي.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٧٧م (أ) جلسةالاثنين٢٠١٩/١٠/٧م

المبدأ رقم: (١) - س ق (٢٠)

اختصاص (قضاء عادي – إداري- توزيع - معيار)

إن توزيع الاختصـــاص بين محاكم القضاء العادي ومحكمـــة القضاء الإداري متعلق بالنظام العام، ويضبطه معيار موضوعي تحكمـــه طبيعة المنازعة، وينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري متى كانت إدارية، وبما أن الدعوى محل الطعن تدور حول تنفيذ

قرارات إدارية صادرة من الطاعنة بنزع ملكية المدعي المتأثرة وتعويضه عنها ومنازعته في هذه التعويضات وامتناع الطاعنة عـــن التعويض لوجود قرارات صدرت بتعويضه ســـابقا، وكل ذلك مرجعه إجراءات إدارية انبثقت منها الدعوى مما ينعقد اختصاص نظرها لمحكمة القضاء الإداري بموجب نص المادة ٦ من المرسوم السلطاني رقم ٩٩/١٩.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٠٩٩م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٣٠م

المبدأ رقم: (٣٧) - س ق (٢٠)

اختصاص (قضاء عادي- إداري- توزيع معيار)

إن توزيع الاختصـــاص بين محاكم القضاء العادي ومحكمـــة القضاء الإداري متعلق بالنظام العام، ويضبطه معيار موضوعي تحكمـــه طبيعة المنازعة، وينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري متى كانت إدارية، وبما أن الدعوى محل الطعن تدور حول تنفيذ قرارات إدارية صادرة من الطاعنة بامتناعها من إصدار ملكية باســـم المدعين المطعون ضدهم وهذه تتطلب إجراءات إدارية انبثقت منها الدعوى مما ينعقد اختصاص نظرها لمحكمة القضاء الإداري بموجب نص المادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم (٩٩/١٩).

الطعن رقم ٢٠٢٠/٣٨٩م (أ) جلسةالاثنين ٢٠٢٠/٨/٣١م

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (٢٠)

اختصاص دولي (إجراءات تقاضي - تحديد - حصر)

إن مفاد المادة (٢٣) من قانون المعاملات المدنية أنه يسرى على قواعد المرافعات ســـواء ما تعلق منها بالاختصاص أو بإجراءات التقاضي قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات وكان الأساس الذى تقوم عليه هذه القاعدة هو أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقًا لقواعـــد المرافعات المقررة في قانونها، وأن هذه القواعد تُعد من قواعد القانون العام اللازمة لمباشرة هذه الوظيفة، شأنها في ذلك شأن القواعد اللازمة لمباشرة وظائف الدولة الأخرى حتى وإن كانت الغاية منها هي حماية الحقوق الخاصة وأنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية تسري على كافة المنازعات ســـواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشـــتملة على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية، ومن ثم لا يجوز للمحاكم التخلي عن اختصاصها إلا في الأحوال المحددة في القانون على سبيل الحصر.

إن النـــص في المادة (٣٠) من قانون الإجراءات المدنيـــة والتجارية قد جرى على أنه «تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس لـــه موطن أو محل إقامة في السلطنة وذلك في حالات منها (إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبًا تنفيذه فيها).

إن القضاء العماني مختصٌ بنظـــر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العماني وباختصاصه قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك النص على مخالفة هذا الاختصاص في العقد إذ إنه لا يجوز النص في العقود على ما يخالف نظام الدولة أو نظامها العام وهو ما يضحى معه النعي بهذا السبب غير مقبول.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢١٥م (أ) جلسة يوم الثلاثاء ٢٠١٩/١١/٢٦م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (٢٠)

إخطار

إخطار «بالإخلاء»

الاستناد في دعوى الإخلاء على إخطار قدم في دعوى سابقة وصدر فيها حكم بتجديد العقد. أثره الرفض.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٤٦م دائـرة الإيجارات، جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١١/١/٩م المبدأ رقم: (٦٤) - س ق (١١)

إخطار «شركة التأمين»

ـ عدم إخطار المؤمن له لشركة التأمين بالحادث خلال المدة المحددة في العقد وفقا للفقرة (١١) من وثيقة التأمين لا يرتب عليه إعفاء الشركة من التزامها، إلا إن لحق الشركة ضرر نتيجة هذا التأخير فيصار إلى تخفيض التأمين بمقدار ما لحق بها من ضرر.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٥١م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الأربعاء الـموافق ٢٠١١/٥/٤م

المبدأ رقم: (٩٠) - س ق (١١)

إخطار (سبب- أثره)

عـــلى صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهـــاء عقد العمل ويجب أن يوضح في إخطاره الأسباب الحقيقية لفصل العامل من عمله. مخالفة ذلك يعتبر من قبيل الفصل التعسفي.

الطعن رقم ٧٤ /٢٠١٤م الدائرة العمالية جلسة يوم الثلاثاء ١٥ /١٢ /٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٧٧) - س ق (١٥- ١٦)

إخطار

عدم قيام المستأجر بإخطار المؤجر قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بعدم رغبته في استمرار عقد الإيجار أثر ذلك تجدد العقد تلقائيا لمده مماثله.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٠٢م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١١/٢ م

المبدأ رقم: (٢٥٢) - س ق (١٧- ١٨)

إخطار

الإخطار المعتبر قانونا لإنهاء العقد هو الإخطار الكتابي اســـتنادا لنص المادة (٦)مكررا (١) من قانون تنظيم الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومســـتأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣٥م إيجارات جلسة الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠ م

المبدأ رقم: (٢٥٦) - س ق (١٧- ١٨)

إخطار (بدل – مدة)

يستحق العامل الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها , ومن ثمَ فإنه يحتسب على الأجر الأساسي وليس الشامل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٥٤- جلسة ٢٠١٨/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (١٩)

إخطار (مدة- آثار- تعويض)

الإخلال بشرط الإخطار عند إنهاء عقد العمل أثناء فترة التدريب لا يترتب عليه البطلان وإنما جزاؤه تعويض من تقرر له الإخطار ويكون التعويض بمقابل أجر سبعة أيام وليس على أساس المادة (١٠٦) من قانون العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٨٦م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١م)

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (٢٠)

أخطاء

أخطاء طبية «التعويض عنها»

صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية هو الجهة المسؤولة عن التعويض عن الأخطاء الطبية. إلزام وزارة الصحة مع الصندوق بالتعويض مخالف للقانون.

الطعنين رقمي١٥٤ و٢٠١٠/١٥٥ الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠ /٢٠١٠/٦م

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (١١)

أخطاء طبية» تقدير التعويض عنها»

ـ تقدير التعويض الناشـــئ عن الأخطاء الطبية مقيد بموجب قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، تقدير التعويض بما يخالف ذلك. أثره نقض الحكم.

الطعنين رقمي١٥٤ و٢٠١٠/١٥٥ الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠ /٢٠١٠/٦م

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (١١)

إخلاء

إخلاء «سبب طلب الإخلاء»

تفسير الحكم للترخيص بالهدم المسوغ لطلب الإخلاء وفقا لنص المادة (٧/هـ) من قانون الإيجارات بأنه الترخيص النهائي الصادر من الجهة المختصة مخالف لصحيح القانون. أثره. نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٥٨م دائـرة الإيجارات، جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٢/٨م

المبدأ رقم: (٦٦) - س ق (١١)

إخلاء «لحاجة المؤجر»

طلب الإخلاء للحاجة الماسة لاســـتخدام المحل التجاري من المؤجر شخصيًا. شرطه. أن يكون لديه رخصة لممارسة ذات النشاط الذي يباشره المستأجر بالمحل المؤجر.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٥م إيجارات، جلسة يوم الأحد الموافق٢٠١٠/٢/٢٧م

المبدأ رقم: (٦٨) - س ق (١١)

الإخلاء «بسبب الحاجة للمحل»

الأصل استمرارية الإيجار إلى المدة المتفق عليه في العقد، الاستثناء لظروف محدد قانونا منها. الحاجة الماسة للمؤجر أم لأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية للمحل السكني، ولحاجة المؤجر نفسه فقط للمحل التجاري أو الصناعي أو المهني. شرط الحاجة أن تكون ماسة وملجئة وضرورية وواقعة لا متصورة أو محتملة.

الطعن رقم ٢٠١١/١٠م (دائرة الإيجارات)، جلسة يوم الأحد الموافق٢٠١١/٦/١٢م

المبدأ رقم: (٧٠) - س ق (١١)

إخلاء

حاجة ماسة - إخلاء

إخلاء العقار المؤجر بناء على الحاجة الماسة للمؤجر لشغل العقار يجب أن يكون له أصل ثابت في الأوراق وببينة تتوافق وصحيح القانون.

الطعن رقم ٢٠١٤/٥م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ٥/نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٥٢) - س ق (١٥- ١٦)

إخلاء - سداد الأجرة

سداد المستأجر متأخرات الأجرة أثناء نظر الدعوى المقامة ضده من قبل المؤجر للمطالبة بالإخلاء يحول دون الحكم بالإخلاء وذلك إذا كانت هذه الدعوى الأولى ولكن إذا أقيمت

الدعوى للمرة الثانية لتخلفه عن سداد الأجرة وبادر للوفاء بها أثناء نظر الدعوى فلا يحول ذلك دون الحكم بالإخلاء وذلك لثبوت مماطلته في السداد دون سبب وجيه يقره القانون.

الطعن رقم ٢٠١٤/٧٠م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ٥/نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٥٣) - س ق (١٥- ١٦)

إدخال

إدخال (طرف- محكمة – إجازة)

إذا قدم الطاعن من الأوراق والمستندات لدى محكمة الاستئناف ما يمكن أن يتغير به وجه الحكم ولأجل ذلك وتحقيقا لمقتضيات العدالة ولعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم ومن خلال ما بدا من مرافعات وإقرارات كان يقتضي سير العدالة إدخال طرف في الدعوى باعتبار أن ملكية أرض الفيلا التي بها المظلة مسجلة باسمه وهذا ما يجيز للمحكمة أن تأمر به.

طعن رقم١٠١٧ /٢٠١٩م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٤/٢٣م

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (٢٠)

«ادعاء عام»

عضو ادعاء عام - ندب – موافقة مجلس الشؤون الإدارية

قرار ندب أعضاء الادعاء العام إلى المحكمة العليا يحتاج إلى موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وإلا كان معيبًا.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١م مدنية عليا (د) «شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام» جلسة يوم الأربعاء ١٩/يونيو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٣١) - س ق (١٣- ١٤)

نائب مدعي عام - وظيفة - حجب - قانون - تطبيق - قضاة - تسكين.

إذا كانـــت هنـــاك وظيفة واحدة لنائب المدعي العام فهـــذا لا يعني إجهاض حق كل من يكتسب حقًا ويصل إلى هذه الوظيفة بل يجب قانونًا أن يعطى المخصصات المالية للوظيفة دون تسميته كنائب للمدعي العام.

(الطعن رقم ٢٠١٤/٢م الدائرة المدنية (د) «شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام»

جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٤/٣/٢٦)

المبدأ رقم: (١٣٣) - س ق (١٣- ١٤)

ادعاء عام

ادعاء عام (شكوى- تقادم)

إن التشـــكي لدى الادعاء العام لا يقطع التقادم ؛ وإن شركة التأمين (المطعون ضدها) ليست طرفًا في تلك الشكوى.

الطعن رقم ٢٠١٥/٤٣٩م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ /٢٠١٥/١٠م

المبدأ رقم: (٩٩) - س ق (١٥- ١٦)

ادعاء عام (قرار – حفظ)

القرار الصادر عن الادعاء العام بحفظ الدعوى العمومية الذي بني على أن الاشتباه بالمتهم كان نتيجة تعجل، وعدم تبصر من قبل المعنيين بالمركز التجاري لا يكفي لإثبات التعسف.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٤٢١م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م

المبدأ رقم: (٤٩) - س ق (١٧- ١٨)

ادعاء (حريق- إثبات)

إن ادعاء نشوب الحريق بأجزاء بمحرك المركبة نتيجة عيب في الصنع ظل بلا دليل بتأكيد من أهل الخبرة ولا شيء يجزم بذلك وفقًا للتقارير الســـابقة كما أن المركبة تعهدت بها شركة التأمين، وتولت إصلاحها وبذلك لا وجه قانونًا للمطالبة بفسخ عقد البيع المبرم.

الطعن رقم١٦٢ /٢٠٢٠م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٩/١٤م

المبدأ رقم: (٥٥) - س ق (٢٠)

«أراضي»

أراض.

الأراضي البيضاء والحدود من اختصاص وزارة الإسكان تمليكًا وعدمه.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٨٩م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٧/ يناير/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (١٣- ١٤)

معاينة - أراض.

مـــدى كفاية الآثار القديمة للأراضي للتملك بســـند من الإســـكان وجوب معاينة المحكمة للأرض المراد تملكها، استصدار تملك من الاسكان بشأنها عدم ذلك ناقض للحكم.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٠٢٢م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٧/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (١٣- ١٤)

ملكية - أراض.

ســـكوت المدعي عن المطالبة بالأرض أو حق فيها رغم علمه بأن المدعى عليه أقام عليها بنيانًا واســـتخرج سند ملكية حتى أقام المدعى عليه دعوى ضم أرض قرينة على أنه ليس لديه حق فيما يدعيه.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٥٥م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٨/إبريل/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٤٣) - س ق (١٣- ١٤)

أرض (حدود - نزاع- اختصاص)

النزاع بـــين الأطراف هو نزاع حول حدود أرض والتعدي عليها، واقتطاع جزء منها من ناحيتي الشرق والغرب هو نزاع يختص به القضاء العادي وليس القضاء الإداري.

الطعن رقم ٢٠١٥/٧٠٨م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٢/٨ م

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (١٥- ١٦)

أرض مشتركة – انتقال – ميراث- شراء- حيازة

من يدعِ بأرض مشتركة عليه أن يبين كيف آلت إليه هل هي بالميراث أو بالشراء أو بالحيازة.

فإذا كان سـبب حيازة الأرض الميراث فعلى كل فرد أن يحدد المساحة التي يمتلكها ميراثهم لبيان بقية الورثة فيها وهل تمت قسمتها وصار الذي يدعيه من نصيبه ومستنداته في الدعوى.

إذا كانت الحيازة بالشراء فمن أين آلت إليه وما مقدار ما اشتراه مع بيان مستنده.

الطعن ٢٠١٤/٧٨٧م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣ /فبراير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٨٩) - س ق (١٥- ١٦)

أرض (حيازة- شروط)

لابد في الحيازة أن يكون المدعي ظاهرًا فيها بمظهر المالك وذلك بالاستحواذ الفعلي عليه، ولا بد هذا الاستحواذ قبل عام (١٩٧٠م) وأن يكون ذا أثر كالساقية والبناء بالطين. وأما السيطرة بالأشياء الحديثة فهي آتية مع النهضة. وكان من شرط التملك أن يكون قبل عام (١٩٧٠م) أي قبل النهضة.

الطعن رقم ٢٠١٥/٩٥٣م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (١١٤) - س ق (١٥- ١٦)

أرض (تقسيم- شروط)

يجوز تقسيم الأراضي شريطة توافر الضوابط الآتية:

أن يكون لكل قطعة أرض مدخل مباشر من حرم أحد الشوارع الخاصة بالتقسيم بعرض لا يقل عن (١٥م٢) والتي كانت قائمة من قبل، وهذا من باب الجدل الموضوعي؛ لأن الشيء على ما أسس لا على ما أدرك فلا يرجع القانون بأثر رجعي.

أن لا تزيد نسبة خصم المساحة المخصصة للخدمات عن (٣٠٪) من المساحة الكلية لقطعة الأرض المراد تقسيمها.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٧٦م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/١٤م

المبدأ رقم: (١١٥) - س ق (١٧- ١٨)

أرض (تملك- مواطن خليجي)

لا يجوز تملك مواطني دول الخليج وغيرهم للأراضي التجارية وأما الدفع المبدى من الطاعن أن القانون حدد أربع سنوات للبناء والإعمار ذلك إذا كانت الملكية صادرة باسم الطاعن أما إذا لم ينقل البيع بسند الملكية في السجل العقاري فإنه لا ينطبق عليه ذلك القانون.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٣٠٢م مدني علياجلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م

المبدأ رقم: (١٣٦) - س ق (١٧- ١٨)

أراضٍ (آثار – محكمة موضوع)

تحديد ما إذا كانت الآثار الموجودة على أرض ما تدل على حيازة سابقة على عام ١٩٧٠م أم لا ممّا تستقل بنظره محكمة ما دام أن نظرها كان سائغا ومؤسسا على مقدمة صحيحة.

الطعن رقم ٢٠١٨/٢٩٥/أ- جلسة ٢٠١٩/١/١٠م

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (١٩)

أرض زراعية (إيجار- استمرارية – علاقة سببية)

لكون الأرض موضوع الدعوى أرضا زراعية، وبقاء المستأجر في العقار الموصوف في الأرض بعد انتهاء العقد لا يعني تمديدا لعقد الإيجار واســـتمرار الأجرة بحال وإنما يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض إذا ثبت الخطأ وتحقق وقوع الضرر وارتبطت العلاقة السببية بينهما.

(الطعن ٢٠١٨/٢٠٦م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٩م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (٢٠)

أرض (محل – إيجار- تمحيص)

لاتتعلق الدعوى بالأرض محلها وتتعلق بقطعة أخرى بشـــأن إغلاق المحل واختلافها عن المستندات الواردة بشـــأن الإغلاق الصادر من المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب أو تمحص أقوال الشهود بما يمكن المحكمة العليا من فرض رقابتها على الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٣٩م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (٢٠)

أروش

أروش (أنثى - وجه - مضاعفة - مأمومة - ضرر - جمال)

يعوّض عن إصابات الوجه بضعف التعويض المستحق لذات الإصابة فيما عدا الوجه. علة ذلك وقوع الوجه في الرأس الذي به التحكّم على سائر الأعضاء.

كون الإصابة واقعة في وجه الأنثى يقتضي زيادة التعويض نظرًا لزيادة الضرر عليها مقارنة بالرجل. علة ذلك أنّ تشوهات الوجه في المرأة أعظم ضررًا بالاعتبار الجمالي والاجتماعي.

المأمومة هي الإصابة التي وصلـــت إلى الصفاق الذي بين المخ وعظام الرأس ولو كان الوصول بنسبة صغيرة وتستحق التعويض عنها بثلث الدية.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٠٦٦م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤م

المبدأ رقم: (١٠٤) - س ق (١٧- ١٨)

أروش (تقدير- علاج خارج السلطنة)

مصاريف علاج المضرور خارج الســـلطنة لا تُلزَم بها شركة التأمين إلا إذا وُجد ما يثبت تعذّر علاجه داخل السلطنة بتقرير من وزارة الصحة عملا بأحكام وثيقة التأمين.

الطعن رقم ٢٠١٧/٨٧١م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩م

المبدأ رقم: (١١٠) - س ق (١٧- ١٨)

استرداد

استرداد (دعوى - تنفيذ - جزائي)

دعوى الاســـترداد المنظورة من قبل القضاء المدني العادي تكون في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه جزائيًّا بحيث إنّه إذا قام نزاع من غيره بشأن تلك الأموال فإنّ الأمر يُرفع إلى المحكمة المدنية المختصة طبقا للإجراءات المقررة.

طالما كان الشـــخص الذي يدّعي ملكية الأموال المنفذ عليها غير الشخص المحكوم عليه فإنّه لا تنطبق عليه المواد من (٣١٢ إلى ٣١٥) مـــن قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة

بإشكالات التنفيذ، وإنما تنطبق المادة (٣١٦) من ذات القانون. ويجب أن تكون المحكمة المختصة هي المدنية لصريح النص وترفع دعوى الاســـترداد إليها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى عملا بالنص المشار إليه وما استقر عليه الرأي لدى جمهور فقهاء القانون.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٥٥/أ- جلسة ٢٠١٩/٥/٦م)

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (١٩)

التماس إعادة نظر

التماس إعادة نظر (غش – تعريف)

المقصـــود بالغش الوارد في الفقرة الأولى من المادة (٢٣٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة الذي يكون من شـــأنه تضليل المحكمة، وإقامة المدعي دعويين عن ذات ليس من الغش الذي يكون من شأنه تضليل العدالة.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٧٩٧/أ- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤م

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (١٩)

التماس

التماس (إعادة نظر_ شروط)

يقتضي نص المادة (٢٣٢) من قانون الإجـــراءات لقبول الالتماس بإعادة النظر أن يصدر الحكم ويكون الملتمس في وضع يســـتحيل معه الحصول على تلك المستندات الحاسمة في الدعوى وتقديمها للمحكمة بسبب يعود إلى الملتمس ضده، فإن لم يكن للملتمس ضده يد في حجب المستندات فلا يقبل الالتماس، كما أنه يشترط لقبول الالتماس عدم علم الملتمس بهذا المستند أثناء نظر الدعوى؛ لأنه لو كان عالما به فإنه يحق له أن يطلب من المحكمة إلزام من كان في يده المستند بتقديمه فإن لم يفعل فلا يقبل طعنه بالتماس إعادة النظر.

الطعن رقم ٢٠١٩/٦٩٩م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٢/١٠م

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (٢٠)

استئناف

استئناف «ميعاده».

دعوى قسمة المنزل دعوى مدنية إن كان منشـــأ الشراكة الشراء وليس الميراث. أثرها. ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما. مخالفة ذلك. نتيجته. نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٦م الدائرة الشرعية، جلسة يوم السبت الموافق ١٦/اكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١١)

استئناف «ميعاده»

دعاوى الميراث من دعاوى الأحوال الشخصية. ميعاد استئنافها خمسة عشر يوما.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٢م المحكمة الشرعية، جلسة يوم السبت الموافق ١٨ /١٢/ ٢٠١٠

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١١)

استئناف «حكم محكمة أول درجة»

الحكم صادر عن محكمة أول درجة بوصفها محكمة استئناف لا يجوز استئنافه مرة ثانية

الطعن رقم ٢٠١٠/٩٧م الدائرة العمالية، جلسة يوم الاثنين الموافق ١١ /١٠/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٩٨) - س ق (١١)

استئناف (أسباب جديدة)

ـ لا يسوغ نقض الحكم الابتدائي طالما لم يتقدم المستأنف بأسباب جديدة من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى. مثال.

الطعن رقم ٢٠١١/٩م شرعي جلسة يوم السبت ٢٢/أكتوبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٢)

استئناف

استئناف (أصلي – مقابل)

يعتبر الاســـتئناف الذي يرفع أولا استئنافيًا أصليًا وما يرفع بعد ذلك نتيجة للاستئناف الأصلي يعتبر استئنافيًا مقابلًا ولو تناول الموضوع الأصلي.

إذا رفعت اســـتئنافات متتالية بصحف مستقلة اعتبر كل منها استئنافيًا أصليًا إذ الواقع في مثل هذه الحالة لا تعتبر مثل هذه الاستئنافات مترتبة على الاستئناف الذي رفع أولا.

يشترط لقبول الاســـتئناف المقابل ألا يكون المستأنف ضده قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي فإذا كان قد قبله أو انقضت مدة الاستئناف ولم تقفل باب المرافعة اعتبر استئنافيًا فرعيًا وأن الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

الطعن ٢٠١٤/١٢٨٧م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ /أبريل/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٩٣) - س ق (١٥- ١٦)

استئناف (أصلي- تبعي)

فالاستئناف اللاحق يكون استئنافًا مقابلًا متى قدم مراعيًا ميعاد الطعن وأثناء المرافعة، والاستئناف الفرعي يقدم بعد فوات مواعيد الطعن بالاستئناف أو بعد قَبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله.

الطعن رقم ٢٠١٥/٨٤٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١/٢٥م

المبدأ رقم: (١١٧) - س ق (١٥- ١٦)

استئناف (أسباب- غاية)

قصد المشرع إعلام المســـتأنف ضده بأسباب الاستئناف ليتمكن من الرد عليها أو ليسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف وللمســـتأنف أن يضيف إلى أسبابه ما شاء من الأسباب أو أن يعدل عنها أثناء جلسات المرافعة كما أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب لتعذر الاطلاع على مسودة الحكم لا يرتب البطلان بشرط إمكانية فهم الطلبات.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٤٩٧م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٠/٩ م

المبدأ رقم: (٦٠) - س ق (١٧- ١٨)

استئناف (صحيفة – بطلان – أسباب)

بطلان صحيفة الاســـتئناف لخلوها من الأسباب هو بطلان نسبي يجب التمسك به قبل التعرض للموضوع أو الدفع بعدم القبول.

الطعن رقم ٢٠١٧/١١١٣م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/١٥ م

المبدأ رقم: (٧٣) - س ق (١٧- ١٨)

استئناف (حجز- مد – آثار)

حجز الدعوى في الاستئناف للنطق بالحكم ثم أجله للمرة الثانية والتي صدر فيها الحكم لم يرتب شـــيئا على مخالفة ما جاء فيها والمدة المحـــددة في المادة (١٦٧) من قانون الإجراءات هي مسألة تنظيمية لا يترتب البطلان على إغفالها.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٧٢م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٠م

المبدأ رقم: (٢٤٣) - س ق (١٧- ١٨)

استئناف (طلب - حكم – إغفال – أثره – لا يزال الطلب المغفل مطروحا على محكمة اول درجة)

إن الطلب الذي تغفله محكمة أول درجة لا يجوز الطعن فيه بالاســـتئناف وطالما أن طلب شهادة الخبرة لم يطرح أمام محكمة أول درجة فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف التعرض لذلك الطلب وإذ خالف الحكم الاستئنافي هذا النظر فإنه خالف صحيح القانون وهو جدير بالإلغاء في هذا الشق والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب عملا بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

إغفال الطلبات لا تســـتنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الطلب المغفل ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف مراعاة لمبدأ التقاضي على درجتين.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٢٧م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٢٧٤) - س ق (١٧- ١٨)

استئناف (تحقيق)

محكمة الاســـتئناف غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بشهادة الشهود طالما أنّ محكمة أول درجة قد استمعت إلى الشهود وكانت شهادتهم جلية واضحة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٩٢/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٥م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

استئناف (صحيفة – أسباب - بطلان)

خلو صحيفة الاستئناف من أسباب الاستئناف يعني بطلانها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨٣١/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/٨م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

استئناف (شطب – إعلان – كأن لم يكن)

شطب المحكمة للدعوى بعد إعادتها إليها من المحكمة العليا دون إعلان الخصم بالإعادة إجراء غير صحيح. أثر ذلك أنّ مرور ستين يومًا على الدعوى بعد الشطب لا يرتّب اعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ علة ذلك أنّ ما بني على إجراء باطل فهو باطل مثله.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٨٢٣/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٥م)

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٩)

استئناف (طلبات جديدة – منع- نظام عام)

قصد المشرع من منع تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاســـتئناف منع الخصم المباغتة كي لا يفوت عليه فرصة التقاضي على درجتين والذي ينســـجم مع ما نص عليه في النظام الأســـاسي للدولة من مبدأ التقاضي على درجتين إذا حصل وقدم الخصم طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف ولم يكن مثارا أمام المحكمة الابتدائية فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف القضاء فيه بعدم القبول، وهذا الوجوب من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨٦- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٩)

اسئناف (ترك الخصومة – رجوع).

إن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولا من الطعن عن حقه في الطعن وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٧٦- جلسة ٢٠١٩/٤/٢٤م)

المبدأ رقم: (٥٤) - س ق (١٩)

استئناف (بيانات)

يجب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف بصحيفته هو تمكين المستأنف ضده من الاستعداد للإجابة عليها وأن تقديم أسباب للاستئناف بعد إقامته يغني عن إيراد تلك الأسباب بصحيفة الاستئناف متى قدمت قبل فرأت ميعاد الاستئناف.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦٥٠- جلسة ٢٠١٩/٥/٢٢م)

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (١٩)

استئناف (إجراءاته – توقيع)

حدد المشرع شروط اســـتئناف الحكم أمام المحكمة الاســـتئنافية ومنها أن يوقع على صحيفة الاستئناف المستأنف أو وكيله من المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو غيرهم من أزواجه أو أصهاره أو ذوي قرباه إلى الدرجة الرابعة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦٥٣- جلسة ٢٠١٩/٣/١٣)

المبدأ رقم: (٥١) - س ق (١٩)

استئناف (آثار)

ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات وما أبداه من اوجه دفاع وطلبات أمام محكمة أول درجة.

(الطعن رقم ٢٠١٦/٨٦١- جلسة ٢٠١٩/٣/١٣م)

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (١٩)

استشكال.

الإشـــكال ليس طريقًا من طرق الطعن. القاضي الذي نظر الموضوع لا يمنعه ذلك من نظر الاستشـــكال فيه عند التنفيذ، علة ذلك. الاستشكال وسيلة منازعة في إجراء التنفيذ ذاته دون التعرّض لأصل الحق الثابت بمقتضى الحكم المرفوع عنه الاستشكال.

الطعن رقـــم٢٠١٠/٧٨م الـــدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ١٣/يونيو/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (١١)

استشكال «نطاقه»

الإشكال وسيلة للمنازعة في إجراء التنفيذ ذاته دون تعرّض لأصل الحق الثابت بمقتضى الحكـــم المرفوع عنه. مؤداه. لا يجوز للمحكوم عليه أن يبني إشـــكاله في تنفيذ الحكم الصادر ضده على أمور سابقة على صدور ذلك الحكم لاندراج تلك الأمور ضمن الدفوع في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم.

الطعن رقـــم٢٠١٠/٧٨م الـــدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ١٣/يونيو/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (١١)

استئناف (بيانات- الغاية)

إن الغاية من البيانات التي أوجبتها المادة (٢١٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية في صحيفة الاستئناف التي منها بيان الحكم وتاريخه والحكم المستأنف وأسباب الاستئناف هي التعريف بهذا الحكم، وتحديد محكمة الاستئناف التي تختص بنظر النزاع بما لا يدع مجالًا للشك في بيان الحكم الوارد عليه الطعن، وخلو صحيفة الاستئناف من بيان تاريخ ذلك الحكم لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة طالما كانت البيانات الأخرى التي اشـــتملت عليها الصحيفة من شأنها أن تحقق تلك الغاية دون لبس أو شك في تحديد الحكم.

الطعن رقم٧٤٧ /٢٠١٩م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٦/١٥م

المبدأ رقم: (٤٩) - س ق (٢٠)

استئناف (أسباب- بيان- إحاطة-إلزام-إعلام)

ترك المشرع للمستأنف تقدير الأســـباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه ببيان الحكم المستأنف في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء دون أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة والقصد من هذا البيان هو إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٨٣٩م (أ) جلسة الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/١٧م)

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (٢٠)

استئناف (حكم ابتدائي- اعتماد- تعويض- رفع-تعديل-اكتفاء-قصور)

إذا اكتفت محكمة الاستئناف بتعديل حكم أول درجة بالترفيع في التعويض دون الرد على أسباب الاستئناف ودون أن يكون هذا التعويض على سند أو معايير فنية مما شابه التقارير الفنية من قصور بما يجعل الحكم المطعون فيه قاصرًا في التسبيب بما يتعين نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٩٦٣م (أ) جلسة الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/٣١م)

المبدأ رقم: (٥٢) - س ق (٢٠)

استئناف (فرعي- رفع- تاريخ)

يجوز رفع الاستئناف الفرعي من جانب المستأنف ضده إلا أن المقرر كذلك أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبـــل الحكم، وأن القبول بالحكم يكون صراحةً أو ضمنًا، ومن المقرر أيضًا أن الاستئناف الفرعي يرفع إما في حالة تفويت مواعيد الاستئناف أو في حالة قبول المستأنف الفرعي للحكم المستأنف بشرط أن يكون هذا القبول قبل تاريخ رفع الاستئناف الأصلي.

يعدُّ الاستئناف مرفوعًا من وقت إيداع صحيفته لدى أمانة سر المحكمة المرفوع إليها ولا عبرة بتاريخ تقدير أو أداء الرسوم.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٢٠٥م (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢م)

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (٢٠)

«استشكال»

استشكال تنفيذي- حكم أصلي- تعديل.

أن الحكم الصادر على النحو المذكور عدل في الحكم من حيث مضمونه وهو ما لا يمكن أن يكون في نطاق دعوى استشـــكال تنفيذي إذ هو قد غير الحكم بما جعله محرفًا عما صدر به الحكم موضوع الاستشـــكال وفي ذلك تجاوز غير مســـموح بـــه قانونًا واجتهاد خاطئ من المحكمة يستوجب النقض مع الإحالة.

(الطعنين رقم ٢٠١٣/٨٧م، ورقم ٢٠١٣/١٧٩م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين الموافق٢٨/ ٤/ ٢٠١٤)

المبدأ رقم: (١٢٠) - س ق (١٣- ١٤)

استشكال تنفيذي – منازعة - أمر على عريضة - طعن- تظلم.

لا يجوز أن يؤســس الاستشكال على أسباب تنطوي على طعن في الحكم سند التنفيذ الواجب النفاذ إذ ان الاستشــكال ليــس من قبيل التظلم مــن الحكم المراد تنفيذه وليــس طريقًا من طرق الطعن باعتبار أنه لا رقابة لقاضي التنفيذ على أحكام المحاكم الأخرى ولا يعد درجة من درجات الطعن في الأحكام وأن مبنى الاستشكال هو تظلم من إجراءات التنفيذ في وقائع لاحقه على صدور الحكم.

(الطعن رقم ٢٠١٤/١٠٩م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤/٦/٢٣)

المبدأ رقم: (١٢٩) - س ق (١٣- ١٤)

تنفيذ - استشكال - اختصاص - نظام عام.

طلب الاستشكال أمام محكمة التنفيذ هو من قبيل منازعات التنفيذ الوقتية التي يختص بها قاضي التنفيذ أيًا كانت قيمتها وهو اختصاص عام ونوعي يتعلق بالنظام العام.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٤م إيجارات عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٤/١/٢٩م)

المبدأ رقم: (١٧٢) - س ق (١٣- ١٤)

استشكال (تأسيس- سبب)

لا يجوز أن يؤسس الاستشكال على ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه، ويجب أن يكون سبب الاستشـــكال أمرًا من الأمور اللاحقة لصدور الحكم المستشكل فيه وليس لقاضي التنفيذ أن يبحث عن مدى صحة تطبيق السند.

الطعن ٢٠١٩/٣٣٢م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٤/٢٧م

المبدأ رقم: (٣٦) - س ق (٢٠)

استشكال (تأسيس- شروط)

لا يجوز أن يؤســـس الاستشكال على ما يمس حجيّة الحكم المستشكل فيه سواء كان ذلك الحكم صحيحا أم خاطئا وســـواء كان قد دفع به فعلا في الدعوى قبل صدور الحكم المستشكل فيه أم لم يدفع به ما دام المستشكل كان طرفا فيه.

الطعن ٢٠١٩/٥٩٠م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (٢٠)

استشكال (تعريف- شروط)

إن شروط قَبول الاستشكال كما حددها قانون الإجراءات المدنية أن يكون المطلوب إجراء وقتيًّا لا يمس أصل الحق يهدف إلى وقف التنفيذ وبالتالي إذا رفع الاستشكال قبل البدء في التنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل إتمامه فإنه يكون مقبولًا ويجب أن يؤسس على وقائع لاحقة على الحكم المستشكل فيه وأن لا يتضمن طعنًا في الحكم.

الطعن ٢٠١٩/٦٥٨م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١١/١٨م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (٢٠)

استشكال (دفع- شروط)

إن الإشكال التنفيذي هو الصعوبة التي تعترض تنفيذ الحكم ويكون الهدف من إثارتها إما إيقاف التنفيذ بشـــكل مؤقت أو إيقافه بالكامل ويتعين أن يكون المطلوب هو اتخاذ إجراء وقتي القصد منه رفع خطر محدق بالمستشكل في التنفيذ دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بأصل الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه.

الطعن ٢٠١٩/٧٩٠م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٥/١١م

المبدأ رقم: (٤٣) - س ق (٢٠)

استقالة

عامل (اســتقالة – تعريف) استقالة (اســتمرار- عمل- إنهاء- علاقة-عمل – انتهاء عقد العمل بالاستقالة – أثرها – حق الرجوع فيها)

الاستقالة هي حق للعامل في أن يقطع رابطة العمل اختياراً فهي عمل إرادي من جانب العامل ويترتب عليه انتهاء علاقة العمل طالما صدر صحيحا صريحا مكتوبا وكان نهائيا.

استمرار العامل في العمل بعد تقديم الاستقالة بما مؤداه استمرار علاقة العمل كما أنه عدل عنها صراحة قبل قبولها ومن ثم فإن إنهاء خدمة العامل اســـتناداً إليها يكون غير مشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٨٦م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/١٢م

المبدأ رقم: (٢٨٨) - س ق (١٧- ١٨)

استقالة (تعريف- آثار- عدول)

الاستقالة هي حق للعامل في أن يقطع رابطة العمل اختياراً فهي عمل إرادي من جانب العامل ويترتب عليه انتهاء علاقة العمل طالما صدر صحيحا صريحا مكتوبا وكان نهائيا.

لم ينظم قانون العمل أمر العدول عن الاســـتقالة ولم يحدد لذلك ميعاداً فإنه يرجع في ذلك إلى القواعد العامة، فلما كان ذلك وكانت الاستقالة على هدى ما سلف حق للعامل له أن يســـتعمله متى شاء وينبني عليه انتهاء علاقة العمل بمجرد تقديمه (الاستقالة) إلا إذا عدل عنها قبل قبولها فللعامل أذن الحق في العدول عن الاستقالة ما دامت لم تقبل من جانب رب العمل.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٣٤م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٩م

المبدأ رقم: (٢٩٣) - س ق (١٧- ١٨)

استقالة (عدول – شروط - مدة)

لم ينظم قانون العمل مســـألة العدول عن الاستقالة ولم يحدد لذلك ميعادا وهذا يرجع إلى القواعد العامة، ولما كان ذلك، وكانت الاســـتقالة على هدي ما تقدم حق للعامل له أن يستعمله متى شـــاء وينبني عليه انتهاء علاقة العمل بمجرد تقديمه وأن العدول عن الاستقالة يجب أن يكون كتابة وقبل قبولها من صاحب العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٨٠٠- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١١)

الاسم التجاري

الاسم التجاري.

واجب كتابة البيان الخاص وفقا لنص المادة (٤٣) من قانون التجارة بانتقال النشاط التجاري للمشتري يقع أساسًا على عاتق المشتري. مسؤوليّة البائع عن عدم تدوين هذا البيان لا تنشأ أصلًا في حالة البيع وإنما في حالة الإذن باستعمال الاسم التجاري. علة ذلك. أن المشرّع بعد

أن عمم واجب كتابة هذا البيان في كل الأحوال عاد وقصر مسؤوليّة التحقق في تدوين هذا البيان على حالة الإذن باستعمال الاسم التجاري فقط دون حالة بيع الاسم.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٤١م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الثلاثاء الـموافق ٢٠١١/٦/٢٨م

المبدأ رقم: (٩٧) - س ق (١١)

استلام

استلام (فواتير- ختم)

إن ختم الفواتير بخاتم الـــمطعون ضدها يقوم مقام التوقيع عليها ودليلًا على استلام البضاعة مما يعني أحقيّة الطاعنة في طلباتها.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٩٤٦م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٧م)

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (٢٠)

أسم

اسم (صفة- خطأ- بطلان)

إن النقص أو الخطأ في أســماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة الـــمرددة في الدعوى، لا يعتبر نقصاً أو خطأ مما يترتب عليه البطلان وفقاً لنص المادة (٣/١٧٢) من قانون الإجراءات الـمدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٤٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٣/١٣م

المبدأ رقم: (٢٤١) - س ق (١٧- ١٨)

اسم (شخصي- تغيير- أثر- شخص اعتباري)

إن الطاعنة وحسب سجلها التجاري هي مؤسسة فردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية؛ لأنها لا تأخذ شكل شركة تجارية ولا تعدو أن تكون استثمار المال في مشروع تجاري يملكه شخص طبيعي ليكون كيانها ملتحقًا بهذا الأخير حتى ولو سمي باسم تجاري مغاير لاسمه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٦٨٣م (أ) جلسة الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٩/١٤م)

المبدأ رقم: (٥٥) - س ق (٢٠)

أسواق عامة

أسواق عامة (اختصاص - قضاء إداري)

الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة للدولة تعتبر من الأموال والـــمرافق العامة وبالتالي فإنّ إبرام العقد بمنح منفعة غرفة التبريد للطاعنة وبالشروط الواردة فيه غير الـــمألوفة في العقود الـمدنية فهو ينطوي على عقد إداري وبالتالي فلا يكون للقضاء العادي تأويل إرادة الجهة الإدارية الـــمشرفة على تســـيير السوق الرافضة لتجديد العقد على أساس انتفاء تحقيق الـــمصلحة العامة في تجديده ويخرج عن ولاية القضاء العادي التدخل في اختصاص القضاء الإداري.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٠٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦م

المبدأ رقم: (٢١١) - س ق (١٧- ١٨)

إصابات

إصابات (جائفة - عملية)

لا يشـــترط في الإصابة من أجل اعتبارها جائفة وجـــود جرحٍ خارجي من أجل الوصول للجوف؛ فمتى ما أثبت المختصون وصول الضرر للجوف صدق على الإصابة وصف الجائفة.

لا يوجد تعويض محدّد للعملية الجراحية. علة ذلك أن تعويض العملية يعتمد على موضعها؛ فما وصل للجوف من جراحة اســـتحق التعويض بأرش الجائفة، وما وصل للمخ استحق أرش الدامغة، وأقل ما تستحقه عملية تثبيت الكسور ثلاث موضحات، وهكذا.

الطعن رقم ٢٠١٧/٩٠٥م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤م

المبدأ رقم: (١٠٥) - س ق (١٧- ١٨)

إصابات (إيراد- عدم كفاية- بيان)

إن مجرد إيراد جميع الإصابات التي لحقت بالطاعن لا يكفي للتقدير السليم والصحيح للتعويض المناســـب للمضرور إذ على الحكم الطعين أن يبين نوع الإصابة ومكانها من جســـم المضرور وما آل إليه حال المضرور جراء تلك الإصابة فإن كان لها أرش أو دية

محددة قدره لها وإن لم يكن أرش أو دية مقدرة عوضها حكومة عدل وفق تلك الضوابط والمعايير التي يحكمها وعلى أن يكون التعويض مناسبًا دونما شطط أو مغالاة فيه زيادة أو نقصانًا لدى الطرفين.

الطعن رقم ١٤٠ /٢٠١٩م (ب) جلسة الأحد١٧/١١/٢٠١٩م

المبدأ رقم: (٢) - س ق (٢٠)

إصابات (تداخل- وصف- بيان- تصحيح)

إن العـــبرة في الإصابات عند تداخلها والتعويض عنهـــا ليس بما تضفيه عليها محكمة الموضوع من وصف وما يترتب عليه من تحديد معيار للتعويض بل تكون العبرة بمفردات الإصابة فإن كان في بعضها أرش مقـــدر وفي البعض الآخر حكومة عدل فيجوز لهذه المحكمة تصحيح الوصف ثم النظر في جملة ما قدرته محكمة الموضوع من تعويض، فإذا كان التعويض في جملته جابرا لما لحق بالمضرور من إصابات، فلا يعيب الحكم ما أضفاه من وصف وما قدرته من تعويض ولا يبرر التدخل في قضاء المحكمة.

الطعن رقم ٥٥٣ /٢٠١٩م (ب) جلسة الاحد ١٣/٩/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (٢٠)

إصابات (تقصي- حكم – قصور)

تقاعس الحكم عن تقـــصي الإصابات التي وردت في التقارير الطبية يجعله مخالفًا للقانون وقاصرًا في التسبيب مما يتعين نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديـــد بهيئة مغايرة بعد بيان عناصر الضرر بيانًا دقيقًا واستقصاء دقيقًا لكافة الإصابات وتقدير التعويض وفقًا لأحكام الديات والأروش.

طعن رقم ٣٦٥ /٢٠١٩م (ب) جلسة الأحد ٢٩/١٢/٢٠١٩م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (٢٠)

إصابات (تمحيص- تقرير طبي- أنواع)

إن المحكمة ملزمة بتمحيص جميع الإصابات والجروح التي لحقت بالمضرور من التقارير الطبية حسب نوعها ومكانها في جسد المضرورة وما خلفت الإصابات والجروح التي حاقـــت بها من جراء الحادث من فوات نفع وحدوث ضرر في الحال وما ســـتؤول إليه في المستقبل للإحاطة بطبيعة الضرر وأنواعه بصفة لا لبس فيها لإعطاء كل عنصر حقه المشروع من أصل ديتها لأن الحكم على الشيء ناتـــج عن حقيقة تصوره وفق القاعدة الفقهيـــة (الحكم على الشيء فرع من تصوره).

الطعن رقم ٣٧ /٢٠١٩م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٢/٩م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (٢٠)

اصابة

(٢) إصابة (بيان حجمها)

يجب أن يتم تقدير التعويض وفق الأحكام الشرعية المحددة في المرســوم السلطاني بعد بيان حجم الإصابة الناتجة على الحادث. مخالفة ذلك. أثره. البطلان.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٥٦م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٤/مارس/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٦٥) - س ق (١٢)

إصابة عمل (تعويض- شروط) – مسؤولة (أركان – رجوع)

الطاعن يطالب قيادة الحرس السلطاني العماني بتعويضه عن إصابة العمل لكونه أصيب أثناء العمل. ولما كان الطاعن ســـقط في الحمام وليست إصابته من جراء الحرفة التي يعمـــل بها فإنها لا تعتبر إصابة عمل؛ لأن التأمين كان عن إصابته في حرفته فليس من الممكن عقلًا أن يحسب التأمين على اعتبار وجوده في العمل.

تقوم المسؤولية التقصيرية على أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولم يثبت الخطأ من جانب المدعى عليه طالما هو راعى جميع أنظمة السـلامة فيكون الطعن في هذا الجانب يتعين رفضه إضافة إلى أن قيادة الحرس راعت جانب الإحسان إلى العامل مع أنها غير ملزمة.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٣٣٥م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٢٣م

المبدأ رقم: (١٠١) - س ق (١٥- ١٦)

إصابة (وجه - تحديد – مخ- تعويض)

إن الإصابة التي لحقت بالمضرور في منطقة الوجه يعوض عنها بالضعف خلافًا لذات الإصابة إن لحقت بالمضرور في باقي أعضاء الجسـم الأخرى؛ وعلة ذلك أن الوجه هو المكان الذي كرم الله به الإنسان، وبتحديد نوع الإصابة ومكانها في الجسم يقدر التعويض العادل.

الطعن رقم ١٤٥ /٢٠١٩م (ب) جلسة الأحد٢٠١٩/١٢/٢٩م

المبدأ رقم: (٤) - س ق (٢٠)

إصابة (ورم- وصف)

إن وصف الورم في الجانب الأيمن من الرأس والتهتك العميق والاحتقان الدموي فوق الحاجب بأنه عاهة مستديمة، لا سند له في فقه الديات والأروش وهو محض وصف لا يغير من واقع الإصابة ولا من مقدار التعويض المستحق لها.

الطعن رقم ٢٠١٩/٥٢٨م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٣/٨م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (٢٠)

إعسار

إعسار (حكم- آثار- تنفيذ)

إن الحكم الابتدائي النهائي الصادر بإعسار المدين هو عنوان الواقع والحقيقة وتنسحب آثاره على الدائن وغيره.

لايترتب على حكم شهر إعســـار المدين ضياع حقوق الدائنين التي تبقى بذمة المدين المعسر ويستطيع الدائن أن يلجأ إلى التنفيذ عليه متى وجدت لديه أموال.

(الطعن ٢٠١٧/٣٦٩/أ- جلسة ٢٠١٩/٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٩)

إعلان

إعلان الأشـــخاص الاعتباريين كالشركة بذات إجراءات إعلان الأشـــخاص الطبيعيين مخالف للقانون، يرتب البطلان

الطعن رقم ٢٠١٠/١٠٣م (دائرة الإيجارات)، جلسة يوم الأحد الموافق٥/١٢/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٦٣) - س ق (١١)

إعلان» بطلان الإعلان»

البطلان في إجراءات الإعلان بطلان نسبي يجب التمسك به قبل الخوض في الموضوع. الدخول في الموضوع يسقط التمسك به.

الطعن رقـم ٢٠١٠/٣٧٥م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٣/مارس/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٨٣) - س ق (١١)

إعلان «المحكوم عليه بالحكم»

إعلان المحكوم عليه المعلوم الموطن بالحكم عن طريق النشر مباشرة دون القيام بالتحري عن موطنه والتأكد من تعذر إعلانه بالطرق العادية. أثره. البطلان. مخالفة الحكم لذلك يستوجب النقض.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٩٣م الدائـرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ١/٦/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٩٢) - س ق (١١)

إعلان بالنشر» شرطه»

الإعـــــلان بالنشر دون اتباع الإجراءات التي نصت عليهـــــا المادتين (٩ و١٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. أثره. بطلان الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٢/٢٤٦م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١٢/٦/٣م

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (١٢)

«إعلان»

إعـــــلان (عنوان)

تعمـــد المدعي تقديم جهة عنوان لا يخص المدعى عليها ولا يقيم فيه بغية الحصول على الحكم من غير انعقاد الخصومة بينهما. أثره. ينتقض معه الحكم.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٧٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٢/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٣- ١٤)

إعلان (شركة).

يسلم الإعلان في مركز إدارة الشركة لممثلها القانوني أو لأحد الشركاء المتضامنين. مخالفة ذلك أثره البطلان النسبي للإعلان.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٣٦٣م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠١٤/١/١٦م)

المبدأ رقم: (١٥٩) - س ق (١٣- ١٤)

شركة - إعلان- بطلان.

أفرد المشرع نصًا خاصًا بين فيه طريقة إعلان الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية الاعتباريـــة ليفرق بينها وبين الشـــخص الطبيعي عند إعلان صحـــف الدعاوى والأوراق الأخرى ذات العلاقة بسير الدعوى.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١م إيجارات عليا جلسة يوم الثلاثاء ٢٠١١/١١/٢٠م)

المبدأ رقم: (١٦٩) - س ق (١٣- ١٤)

إعلان (جهة الإدارة).

عدم قيام المحضر توجيه كتابا مسجلا بعلم الوصول للمعلن إليه يخبره أن الصورة سلمت لجهة الإدارة خلال أربعة وعشرون ساعة. أثره. بطلان الإعلان.

(الطعن رقم ٢٠١٤/٢٢م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠١٤/٦/١٢م)

المبدأ رقم: (١٦٨) - س ق (١٣- ١٤)

إعلان

إعلان الحكم للمســـــجونين يتم بتسليم صورته لمأمور السجن ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ هذا التسليم.

الطعن رقم ٢٠١٤/٤٧٥م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاءالموافق ٤ /نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٥- ١٦)

إعلان (حكم – مدة- طعن)

إذا لم تعلن الطاعنة بالحكم الاستئنافي فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون مفتوحًا بالنسبة لها.

الطعن رقم ٢٠١٤/٧٢٢م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /يناير/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (١٥- ١٦)

إعلان (علم فعلي- علم حكمي)- طعن (ميعاد – سريان)

اعتمد المشرع العلم الفعلي وليـــــس العلم الحكمي بالأحكام، فإعلان الأحكام القضائية لخطورتها لا يكفي فيها العلم الحكمي للمحكوم ضده لبدء مواعيد الطعن، لافتراض جهل المحكوم عليه بقيام الخصومة.

إعلان الحكم الذي يبدأ به سريان مدة الطعن هو الإعلان الذي يتم لشـــــخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصـــــلي حرصًا على وصول الإعلان للمعلن إليه لأهمية الإعلان في هذه الحالة وخطورته، إذ يجري به ميعاد الطعن في الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٠١٤م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٢/٢٩م

المبدأ رقم: (١٢٠) - س ق (١٥- ١٦)

إعلان

إعلان (نشر- شرط)

يلجأ إلى الإعلان بالنشر عند تعذر الوصول إلى المدعى عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصيبا عندما قضى بســـقوط الحق في الاستئناف وهذا سبب كافٍ لنقضه دون الحاجة إلى بحث الأسباب الأخرى من الطعن.

الطعن رقم ٢٠١٦/١١٢٤م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/١٩م

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (١٧- ١٨)

إعلان (نشر- شروط)

إن الإعلان بطريق النشر في الصحف، إنما هو طريق استثنائي، قصد به مواجهة ظروف معينة، تصبح في ظلها أية محاولةٍ لإعلان الخصم بالطرق الأخرى غير مجدية، ومن ثَمَّ فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي، ما لم تستنفذ كل الوسائل الممكنة للتحري عن موطن الخصم أو الموطن المختار له.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٢٧م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٦/١٢م

المبدأ رقم: (٥٧) - س ق (١٧- ١٨)

إعلان (نشر- تحريات – نقص- نقض)

صرحت المحكمة الابتدائية مباشرة بالإعلان بطريق النشر رغم عدم ورود تحريات جدية بعدم الاســـتدلال على موطن الطاعن مما يكون معه إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة باطلاً وبالتالي بطلان الحكم الابتدائي.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣١م تجاري جلسة يوم الأربعاء الموافق٢٠١٦/١٠/١١م

المبدأ رقم: (١٦٦) - س ق (١٧- ١٨)

إعلان (نشر- شروط- بطلان- نظام عام)

يتضح مـــن خلال ذلك أن إعلان الخصم المدخل في مرحلتـــي التقاضي تم بالمخالفة للمادتين (٩ و١٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، بالقفز مباشرة للإعلان بالنشر دون اســـتنفاذ إجراءات الطرق العادية ليكون باطلاً ولتصبح الخصومة غير منعقدة في مواجهته في إطار الدعوى الفرعية والاســـتئنافي طبقاً للمادة (٧٠) وهو ما يؤدي إلى بطلان الإعلانات المتعلقة به وفق المـــادة (٢٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وهو بطلان يهم النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٢٠١٥/٧٣٩م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٦/١٠/٢٥م

المبدأ رقم: (١٢٩) - س ق (١٧- ١٨)

إعلان (اتصال هاتفي- بطلان)

الاتصال الهاتفي الذي يجريه الخبير مع الأطراف واعلامه للمحكمة بعدم حضورهم أو عدم حضور أحدهم لا يقوم مقام الاســـتدعاء القانوني الذي أوجبته المادة (٩٢) من قانون البينات ، وإن اعلان المحكمة للخصم بورود تقرير الخبير ليس من شانه تصحيح البطلان والخلل الإجرائي المبطل للتقرير.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٩٥م تجاري جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ /٢٠١٧/٥م

المبدأ رقم: (١٨٠) - س ق (١٧- ١٨)

إعلان (علم- آثار- نشر- شروط)

لا يقوم العلم بالحكم مقام الإعلان به إذ الإعـــلان بالحكم وجوبي والعلم به لا يكفي لـممارسة الطعن عليه في الآجال القانونية الـمحددة لذلك.

الإعلان أمام الـمحكمة الابتدائية تم بالنشر دون التحري الكامل عن مقر الطاعنة وذلك باتباع الإجراءات التي تقتضيها الـــمادة (١٣) من القانون الـمذكور باعتبار الطاعنة مؤسسة فردية وإلى جانب ذلك لم يتم التحري بالإرشاد عن موطنها ومن ثم يكون ذلك الإعلان بالنشر باطلاً ويكون نتيجة لـما سلف بيانه أنّ أجل الطعن بالاستئناف مفتوحاً.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣٦٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١/٣١م

المبدأ رقم: (٢٠١) - س ق (١٧- ١٨)

إعلان (نشر – شروط)

إن الإعلان بطريق النشر في الصحف طريق استثنائي قصد منه مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أي محاولة لإعلان الخصم بالطرق العادية غير مجدية ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم تستنفذ كل الوسائل الممكنة للتحري عن موطن هذا الخصم لما كان ذلك.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٢٩م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/١١ م

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (١٧- ١٨)

إعلان (صحة- شروط – كيفية – صحة)

إن محكمة أول درجة أخطـــأت عندما أمرت بإعلان الطاعن عن طريق النشر من أول وهلـــة للدعوى دون أتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقد سايرت محكمة الاســـتئناف محكمة أول درجة في الخطأ عندما حكمت بسقوط الحق في الاستئناف وذلك لتقديمه خارج الميعاد القانوني.

إعلان (حضور – الغاية)

حضور المدعى عليه يغني عن صحة إعلانـــه لأنّ الغاية من الإعلان هي وصول العلم بالدعوى، وقد وصل ذلك العلم بحضور المدعى عليه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٨٠/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/٨م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٩)

إعلان (حكم تحكيم – تسليم – آثار)

إذا خلت أوراق الدعوى من إعلان حكم المحكمين فإن أجل القيام بدعوى البطلان يبقى مفتوحاً وأن مجرد تســـليم حكم التحكيم للأطراف بواسطة هيئة التحكيم لا يقوم مقام الإعلان وهي النتيجة التي انتهت إليها على صواب محكمة الحكم الـــمطعون فيه مما يتعين معه رد هذا الـمطعن.

الطعن رقم ٢٠١٨/٦٢/ب- جلسة ٢٠١٨/١١/٦م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٩)

إعلان (نشر- آثار)

إن الإعلان بالنشر ولئن كان منتجًا لآثاره القانونية إلا أنه مشروط باتباع المراحل السابق عنه ضمانًا لحسن تطبيق القانون ومبدأ المواجهة في التقاضي وهو ما لم تقع الإشارة إليه بحكم محكمة عجمان ثم لم تحققه محكمة الحكم المطعون فيه قبل الأمر بتنفيذه في سلطنة عمان وتعين والحالة ما ذكر النقض والإعادة للغرض.

الطعن رقم ٩٦٤ /٢٠١٩ (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٦/١م

المبدأ رقم: (٤٩) - س ق (٢٠)

إعلان (نشر- استثناء- حكم- تبليغ- طريق دبلوماسي)

الإعلان بالنشر رغم كونه طريقا استثنائيا لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد تعذر إجرائه بكافة الطرق القانونية الأخرى، كما أنها أمرت بتنفيذ حكم أجنبي دون أن تتحقق من صحة تمثيل الطاعن في ذلك الحكم، أو صحة إعلانه بصحيفة الدعوى، أو تبليغه بالحكم الصادر ضده، رغم أنه ينكر وجود موطن له بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان يتعين إعلانه بالطرق الدبلوماسية.

الطعن رقم ٢٩١ /٢٠٢٠م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٧/١٣م

المبدأ رقم: (٥٤) - س ق (٢٠)

«إعفاء»

إعفاء (رسوم - وزارة – مصاريف)

لا يشمل الإعفاء من المصاريف فيلزم بها من خسر الدعوى.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٧٨٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٤/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (١٣- ١٤)

إفشاء أسرار

إفشاء أسرار (مناقصات- تسريح- صحة)

إذا أفشى العامل أسرار الشركة المطعون ضدها حـــول العقود والمناقصات إلى شركة أخرى منافسة يكون معه إنهاء خدمات العامل استنادًا لنص المادة ٥/٤٠ من قانون العمل دون تعسف.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٣٦١م عمالي - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٩م)

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (٢٠)

«أفلاج»

الاحتساب «جوازه في النزاع عن الأفلاج والموقوفات.

الصفــة لا تتطلب ما دام النــزاع في مصلحة عامة والذب عن الأفلاج والموقوفات وهذه يجوز الاحتساب فيها.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٦م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٣٠/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٩٥) - س ق (١٣- ١٤)

الفسل إحداثه. الضرر منه.

إحداث فسائل يؤثر على الفلج تجب إزالته، ولا يتعلل في ذلك بتملك الأرض إذ الضرر مزال.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٦م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٣٠/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٩٥) - س ق (١٣- ١٤)

أفلاج

أفلاج (ضخ- منع)

يمنع اخذ الماء من الأفلاج عن طريق المضخات ولو كان الإنسان يأخذ من مائة الخاص. الاستثناء جواز أن يتم تجميع الماء في حوض ثم يتم الضخ من ذلك الحوض.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٥٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/١٤م

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (١٧- ١٨)

فلج (أعلى- استعمال- شروط)

لا يجوز لأصحاب الفلج الأعلى عقد فلجهم بما يمنع تسلسل الماء إلى الأفلاج الأخرى التي هي أســـفل من هذا الفلج وذلك لما في ذلك من مضرة على الأفلاج السفلى كما أن قطع الماء عن الأفلاج السفلى وإلحاق الضرر بأهلها لا يجوز شرعا.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٠١١م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢٣ م

المبدأ رقم: (٨٠) - س ق (١٣- ١٤)

أفلاج (استحداث - زراعة - ضرر)

أيُّ زيادة في الأراضي التي تســـقى من الفلج أو العبث فيها بما يترتب عليه زيادة في نصيبها من الماء المعتاد الذي تسقى به يؤثر سلبا في نصيب الأموال التي تُسقى بعد ذلك بما في ذلك الأوقاف وأموال المســـاجد ومن لا يملكون أمرهم وهذا لا يجوز بأي حال. أثر ذلك وجوب منع المحكمة لهذه الزيادة أو العبث.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٩٥/أ- جلسة ٢٠١٩/٢/٤م

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (١٩)

فلج (إحرامات- تحديد- مضار)

إن أســـاس الدعوى هو نزاع في حدود إحرامات الفلج ومترفقاته ولما كان الفلج ملـــكا والإحرامات تابعة للفلج فلا تفرد بالملك عن الفلج (التابع تابع في الحكم فلا يفرد) والنزاع في الملك تختص في الفصل فيه المحاكم العادية وموضوع أن التمديد واقع خارج إحرام الفلج وأنه لا مضرة عـــلى الفلج كل هذا تبحثه المحكمة في ظل العرف للأفلاج وإحراماتها الذي نظمه القانـــون المدني والقوانين الأخرى وقرار وزارة الإسكان.

الطعن رقم٢٠١٩/٥٩٩م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٩/١٤م

المبدأ رقم: (٥٩) - س ق (٢٠)

«أمر على عريضة»

الأمر على عريضة.

الأمر على عريضة لا يحوز حجية.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٨١م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٤٦) - س ق (١٣- ١٤)

أمر (عريضة – اختصاص)

الأمر على عريضة الذي أصدره قاضي استئناف في رد الحجز التحفظي إذا لم يكن من كامل الهيئة يكون منعدماً وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٩٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١م

المبدأ رقم: (١٨٤) - س ق (١٧- ١٨)

أمر (منع السفر- تظلم – اختصاص)

لا مجال للقـــول باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر دعـــوى التظلم المرفوعة من المطعون ضده بشأن قرار منع السفر الصادر ضده.

الطعن رقم ٢٠١٨/٣٥٠/ب- جلسة ٢٠١٩/٢/٥م

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٩)

أموال عامة

أموال عامة (تعدي – حماية – تعويض)

إن الحماية المقررة للأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة تقتضي أنه لا يجوز تملكها أو كســـب أي حق عيني عليها بالتقادم ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها وفي حالة حصول التعرض أو التعدي يكون للوزير المختص اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة هذا التعرض أو التعدي إدارياً وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التعرض أو التصدي وفي جميع الأحوال يلزم الحائز أو الشاغل

أو المتعـــدي أو المتعرض بالإخلاء فوراً وإعادة الحال إلى ما كان عليه باســـتعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء ودون تعويض وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة الجزائية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٩٤٠م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/١٩م

المبدأ رقم: (١٥٩) - س ق (١٧- ١٨)

أوراق عرفية

أوراق عرفية (صور- حجية – أصل-قيمة-توقيع-عرف)

ليس لصور الأوراق العرفية حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجودًا فيرجع إليه، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة، إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقًا لما تقضي به المادة (١٥) من قانون الإثبات.

الطعن رقم ٢٠٢٠/٦٣م (أ) جلسة الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/١٧م

المبدأ رقم: (٥١) - س ق (٢٠)

أوقاف

أوقاف (بيع مال الوقف)

لا يجوز بيع أموال الوقف سوما ويجب بيعها بالمزاد العلني.أثر مخالفه ذلك بطلان البيع.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٥م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤/ديسمبر/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١٧- ١٨)

أوقاف (خيرية- تمثيل- ادعاء عام)

تتولى وزارة الأوقاف والشـــؤون الدينية أمر الأوقـــاف الخيرية العامة وهي المختصة بشؤونها والصد عنها كما يلزم في خصوماتها أن يتدخل الادعاء العام وفقا للمقرر بالمادة (٩١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٤٩م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٥/١٤ م

المبدأ رقم: (٨١) - س ق (١٧- ١٨)

«أوامر الأداء»

أوامر الأداء.

طريق اســتثنائي في رفع الدعاوى المدنية شروطه وحالاته تتبع إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٧٧١م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٧/ يناير/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (١٣- ١٤)

«انتفاع»

أجرة - انتفاع - أثبات.

المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الأجرة مقابل الانتفاع، إلا أنه يشــترط أن يكون عدم الانتفاع راجعًا إلى المؤجر في حالة عدم سداد المستأجر الأجرة، أما إذا كان عدم الانتفاع بالعين المؤجرة يعود إلى المستأجر كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن المستأجرة تلزم بسداد الأجرة.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٨٤م إيجارات عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٤/٣/٢٦م)

المبدأ رقم: (١٧٧) - س ق (١٣- ١٤)

إيجار

إيجار الوقف

يراعى الشرط الواقف في إيجار الوقف استنادا لنص المادة (١/٥٩٩) من قانون المعاملات المدنية. فإذا تم الاتفاق على مدة معينة لإيجار الوقف فلا يجوز مخالفة هذه الاتفاق.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٤٩م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ١٤/يناير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٥٧) - س ق (١٣- ١٤)

إيجار (انهاء علاقة إيجارية- إخطار – خارج المدة- بطلان)

اذا تم الأخطار بإنهاء العلاقة الايجاريـــة خارج المدة المقرره قانونا وفق احكام قانون تنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين اعتبر الاخطار غير منتج لآثاره.

الطعن رقم ٢٠١٨/١١٢- جلسة ٢٠١٩/٢/١٣م)

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٩)

إيجار (إخطار – علم – إخلاء)

العبره تكون بوصول العلم بواقعة الإخطار بإخلاء المحل المؤجر وليس بوسيلة الإخطار.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٩- جلسة ٢٠١٤/٤/٢٠م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٩)

التزام

التزام (سبب- عدم مشروعية – إثبات)

إن الدفع بعدم مشروعية سبب الالتزام الذي هو الشراكة في المحفظة الوهمية، ووهم الأرباح الخيالية التي تحققها هذه المحفظة المزعومة، وسبب الدين غير ثابت بالكتابة، لذا جاز إثبات عدم مشروعيته بكافة طرق الإثبات، ومن بين هذه الطرق شهادة الشهود.

الطعن رقم٢٠١٩/٦٠٣م (أ) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٠/٢١م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (٢٠)

التزام (أصلية- بطلان)

إن بطلان الالتزام من أصله يكون إذا خلا ركن من أركانه أو إذا حكم القانون ببطلان الالتزام في صورة معينة وإذا بطل الالتـــزام الأصلي بطل ما التحق به من الالتزامات حيث لا يرتب آثارًا قانونية إلا بإرجاع الحال لما كان عليه قبل التعاقد باســـترداد ما وقع دفعه بغير حق بموجب ذلك الالتزام.

الطعن ٢٠١٩/١٠٨م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٠/٢٨م

المبدأ رقم: (٥) - س ق (٢٠)

(ب)

بطلان

بطلان عقد الشركة.

بطلان عقـــد الشركة لعدم حصول الأجنبي على ترخيص مـــن الجهة المختصة تطبيقًا للمرسوم الســـلطاني رقم ١٩٩٤/١٠٢م لا يؤدي إلى حرمانه من الحصول على حقه من ثمن بيع النشاط.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٥٦م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٦ /٦/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (١١)

«بلاغ»

بلاغ (جنائي - استعماله).

حق التبليغ الجنائي نطاقه عدم مخالفة الحقيقة وألا يقصد به الكيد والنكاية بالمبلغ ضده.

(الطعن رقـم ٢٠١٠/١٤١م تجاري عليا جلسة يوم الاربعاء ١٧/أبريل/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٥٠) - س ق (١٣- ١٤)

بناء

بناء (خبرة)- عقد بيع (فسخ- إنذار – إعادة الحال – تعويض)

- أمر وجود المباني من عدمه لا يحتاج إلى خبرة هندسية بل يمكن أن يعرف بالعين المجردة.
- إقامة الدعوى بالفسخ تعتبر بمثابة إنذار قانوني للطرف الآخر ولا حاجة لإنذار آخر.
- يترتب على فســخ العقد إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا

استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

- إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع أداء الحقوق المترتبة على ذلك، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض، وهذا يعني أن الفسخ من شأنه إعادة الأطراف إلى حالهم قبل التعاقد ولا يحكم بالتعويض إلا إذا استحال إعادة الحال إلى ما كان عليه.

الطعن رقم ٢٠١٥/٨٥٤م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/١٨ م

المبدأ رقم: (٥٢) - س ق (١٥- ١٦)

بناء

بناء (إباحة- قيود)

حصول المطعون ضده على إباحة بناء وعدم التعسف في استعمال حقه في ظل وجوب احترام حق الأجوار، وعدم الكشف على الجار الملاصق وعدم الإضرار به إذ المضرة لا تجاز وللجار حق القيام على أصحاب الأماكن المضرة بحقوقهم لاتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرة وأن الإباحة الممنوحة لأصحاب تلك الأماكن والمباني لا تسقط حق الأجوار في القيام.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٠٤م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٥/٢٩م

المبدأ رقم: (١٤٥) - س ق (١٧- ١٨)

بئر

بئر (ملكية- تسجيل - اختصاص)

تسجيل إثبات ملكية البئر ينعقد للقضاء الإداري لأنه كشرط في إثبات الملك أن تكون البئر بها ملكية ومسجلة لدى موارد المياه وقضية إثبات الملك يتوقف على إتمام طلب تسجيل ملكية البئر لدى الجهة الإدارية هو إجراء إداري خارج عن اختصاص القضاء العادي.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢١٦م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٦/٢٧م

المبدأ رقم: (١٢٥) - س ق (١٥- ١٦)

بئر

بئر (مساحة – عرف)

قضى العرف بأن المساحة لكل بئر زراعية مستجرة لا تقل في مساحتها عن فدانين.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣٩٣م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م

المبدأ رقم: (١٢٠) - س ق (١٧- ١٨)

بئر (ملكية عامة)

تعد البئر وردًا عامًّا لكن العموم هنا مقصور على من قام بالمكان دون غيرهم.

الطعن رقم ٢٠١٦/٤٥٠م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٦م

المبدأ رقم: (١٢٢) - س ق (١٧- ١٨)

بئر (ملكية عامة- تخصيص)

البئر في تنظيمها ورد عام كما جاء في بيان ملكيتها والأصل في الملكية العموم فلا يصح تخصيصها وإن كان الطاعن قد قام بعمارتها ودفـــع تكاليفها وصيانتها ودفع تكاليف الكهرباء فإنه يحق له الرجوع على المطعون ضده في التكاليف.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٠١٠م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٢٣م

المبدأ رقم: (١٣٠) - س ق (١٧- ١٨)

بئر (مساحة – سقي)

في حال عدم وجود اثبات على تحديد مساحة الأرض الزراعية تعتمد المحكمة في تحديدها على السوابق والأعراف على نوع البئر الموجودة في الأرض. وفي العرف أن البئر الزاجرة ذات العلق الواحد خمسة أفدنه وذات العلقين عشرة افدنه وبئر النزف فدانان ونصف.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٩٨م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٠/٣٠ م

المبدأ رقم: (٦٥) - س ق (١٧- ١٨)

بئر (ري- مساحة – أرض زراعية)

اســـتقر قضاء هذه المحكمة على أن الآبار التي تثبت بها مضخات لا يقل ما تسقيه في الغالب عن عشرة أفدنه وهو الأمر الذي يتجه إليه قضاء هذه المحكمة في هذه الدعوى بزيادة المساحة المخصصة للطاعن لتكون عشرة أفدنه.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٣١٦م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/١٥ م

المبدأ رقم: (٦٩) - س ق (١٧- ١٨)

بئر زاجر (إرواء- مساحة- ١٠ أفدنة)

ترى المحكمة العليا اعتماد السوابق القضائية والأعراف المقررة في تحديد سقي البئر الواحدة، وقد ورد في بعض الأحكام أن البئر الزاجرة ذات العلق الواحد تروي خمســـة أفدنة، وذات العلقين عشرة أفدنة، وبئر النزف فدانين ونصف، وهذه البئر وإن حدد الخبير نوعها إلا أن الآثار الموجودة في الأرض تتجاوز حدود سقي بئر النزح نوعها، الأمر الذي تقدر معه المحكمة بالنظر إلى مساحة الآثار، وما يمكن أن ترويه البئر الواحدة كأقصى تقدير- أن هذه البئر مما يزجر وهي من ذوات العلقين أي الزاجرتين وتقضي للمدعي بعشرة أفدنة.

الطعن رقم ٢٠٢٠/٣٠٥م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٩/٢٠م

المبدأ رقم: (٥٨) - س ق (٢٠)

بيع

بيع المشاع

بيع الشريك على الشـــيوع نصيبه ونصيب شركائه دون موافقتهم. أثره. لا ينفذ إلا في حدود نصيبه ويوقف الباقي على موافقة الشركاء. لا يحق للبائع على الشـــيوع أن يطلب بفسخ العقد علة ذلك. الحق الفسخ لم يشرع له وإنما شرع للمشتري وبقية الشركاء.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٨٠م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٧) - س ق (١١)

«بيع»

بيع بالإقالة- إفراز.

عــلى المحكمــة أن تتحقق من أن المال الذي بيع بالإقالة مال شــائع أقر أنه مفرز أم أنه على الشيوع بين والد الطاعن وعمه، فإن كان غير مفرز وغير معين بجهة من المال ولم يحدد تحديدًا نافيًا للجهالة ولم تكن معالمه واضحة فإن هذا البيع باطل.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٢٧٤م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٣٠/ديسمبر/ ٢٠١٣)

المبدأ رقم: (١١٠) - س ق (١٣- ١٤)

بيع- فسخ - غرامة.

إن التأخر في تســجيل الشــقة محل الالتزام في عقد البيع واختيار طريق الفسخ يجعل من المطالبة بدفع الغرامة التعويضية المنصوص عليها في العقد المشار إليه في غير محله. فلا يجتمع الغرامة والفسخ في المطالبة القضائية.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٠٩٧م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٣/١١م)

المبدأ رقم: (٥٣) - س ق (١٣- ١٤)

عقد (البيع).

الحكم ببطلانه أثره - لا يجوز للمشــتري ســوى المطالبة بالقيمــة لا التعويض عن احتباس مبالغة وإلا كان ذلك يعد من ربح النقد بالنقد المنهي عنه شرعًا لأنه يدخل تحت حكم الربا.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٥١م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٢٥/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (١٣- ١٤)

قبض - مبيع.

تســليم مفتاح الســيارة وســند الملكية أثره تســليم المفتاح والملكية للمشتري بدون تسليم السيارة لا يجعل البيع تامًا.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٩٦م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٤/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (١٣- ١٤)

بيع (شرط- إثبات) - يمين حاسمة (رجوع)

الأصل عدم الشرط في البيع ومدعي الشرط عليه البينة فإن لم تكن له بينة فله اليمين على خصمه في إنكار ما ادعاه أما أنه أتى ببينة ولم تقبلها المحكمة فذلك من تقديراتها في قَبول البينة أو ردها.

عدم قَبول الرجوع عن طلب تحليف اليمين بعد قَبولها.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٧٠م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٩م

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (١٣- ١٤)

بيع (مركبة - مخالفات - مسؤولية)

لا علاقة للبائع بما يترتب على المركبة من مخالفات سواءً في تجديد السيارة أو مخالفات مرورية بعد تسليمها للمشتري.

تبرأ ذمة البائع من جميع المخالفات وما يترتب عليها بالبيع والتسليم تقع على عاتق المشتري جميع التبعات من مخالفات سواءً كانت بشأن التجديد أو مخالفات مرورية للسيارة.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٠٢٣م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١/١٨ م

المبدأ رقم: (٤٩) - س ق (١٥- ١٦)

بيع (التزام - ضرر - تعويض)

قيام البائع للمنزل بتسليمه للمشتري مدمرًا ليس به أبواب أو شبابيك أو مكيفات وليس من الأعراف السـائدة أن يباع منزل بدون هذه الأشياء وليس أيضا من المعقول أن يكن الطاعن في منزل بهذه الكيفية من الخراب.

الإخلال بالالتزام قد تم من قبل البائع مما يستوجب التعويض عن الضرر الذي لحق بالمشتري.

التعويض في مثل هذه الأحوال هو جبر الضرر الذي لحق بالمضرور وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر.

الطعن رقم ٢٠١٥/٨٤٨م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٢/٢٢ م

المبدأ رقم: (٥١) - س ق (١٥- ١٦)

بيع (ارض زراعية- حظر)

حظَّر المشرع بيع الأراضي الزراعية مطلقًا، وبالتالي لا تكون هناك حاجة للبحث في المسافة.

الطعن رقم ٢٠١٥/٦٥٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (١١٠) - س ق (١٥- ١٦)

بيع

بيع (ثمن- دفع – إثبات)

إذا اختلف المتبايعان في دفع الثمن فالقول قول من بيده المبيع وعلى مُدع خلافه البينة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٣١م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٢٣م

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (١٧- ١٨)

بيع (آثار – تسجيل)

إن تطابق الإيجاب والقَبول من طرفي عقد البيع ينتج أثره، ويصبح العقد مبرما بينهما، وإن تم خارج دائرة السجل العقاري بما أن قانون السجل العقاري لم يغير من الطبيعة الرضائية لعقد البيع؛ إذ ينتج جميع آثاره بمجرد تمام انعقاده فيما عدا نقل الملكية الذي قد يتراخى فيه لحين إتمام التسجيل.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٣٢٢م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٣٠م

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (١٧- ١٨)

بيع (صحة- آثار- تسجيل- تنفيذ- شرط جزائي- سقوط)

في العقود الملزمة للجانبين لاي من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالتزامة.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٤١٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤م

المبدأ رقم: (٥٢) - س ق (١٧- ١٨)

بيع (تسليم – التزام- ثمن)

الإلزام بالتســـــليم بموجب عقد البيع يوجب على المطعون ضدها الالتزام بسداد باقي الثمن حسبما اتفق عليه بالعقد.

الطعن رقم ٢٠١٦/١١٥٣م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م

المبدأ رقم: (١١٩) - س ق (١٧- ١٨)

بيع (صحة - بطلان) سجل عقاري (تسجيل)

صدر حكم في صحة ونفاذ عقد البيع، وتم البيع الثاني بعد هذا الحكم فيعد هذا مخالفة صريحة لحجية الأحكام ولا يكافأ المخالف بإتمام بيعه، أما عدم تسجيل عقد بيع العقار في الســـــجل العقاري فلا يبطل البيع علة ذلك أن القانون المعاملات المدنية اعتبر ثبوت البيع بمجرد الصفقة.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٥٠٠م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٣٠م

المبدأ رقم: (١٣١) - س ق (١٧- ١٨)

بيع (صحة- غبن)

إذا قبض البائع الثمن في عقد البيع يصبح البيع بيعًا باتًّا فلا مجال لسماع دعوى الغبن في ذلك، لا سيما أنه لم يكن هناك ثمة تغرير على البائع فهو بنفسه حدد الثمن، وقبله المشتري، وأما تقلب أسعار العقار فلا مجال لسماع الدعوى فيه.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٥٠٩م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٣٠م

المبدأ رقم: (١٣٣) - س ق (١٧- ١٨)

بيع (عيب - تعريف- خيار)- بيع (صفة – عيب- فرق)

يثبت خيار العيب في عقود المعاوضة المالية ولو لم يشترط في العقد ويشترط في العيب الذي يثبت به الخيار أن يكون وجوده في المعقود عليه سابقًا على العقد ومؤثرًا في قيمته أو معوقًا لغرض العاقد منه وأن يكون خافيًا.

العيب هو الأمر الواقع في مادة الـــشيء المبيع فينقص من قيمته أو منفعته أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو من الغرض الذي أعد له.

الصفة هي ما يتميز به الشيء من العـــوارض والحالات والخصائص التي تبعث على اقتنائه وهي تختلف عن العيب الذي هو آفة طارئة تخلو منها الفطرة الســـليمة للمبيع وقد اختلف فيها قول الفقهاء فمنهم من يعتبرها موجبة لضمان العيوب الخفية إذا كانت مشروطة بالعقد ومنهم من يرى خلاف ذلك.

الطعن رقم ٢٠١٦/١١٥١م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤م

المبدأ رقم: (١٤٢) - س ق (١٧- ١٨)

بيع (التزام- تسليم - ثمن)

عقد البيع ينطوي على التزام تبادلي فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن والمشتري ملتزم بخلاف ذلك لذلك جاز لكل واحد من طرفي الالتزام التبادلي أن يمتنع عن الوفاء بما عليه حتى يتمم الآخر ما التزم به من جهته فلا يسأل المشتري عن الوفاء بثمن المبيع إلا متى أتم البائع إجراءات التنازل لدى الإسكان.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٢٦٩م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤م

المبدأ رقم: (١٤٤) - س ق (١٧- ١٨)

بيع (آثار- سريان)

إن أثر عقد البيع ينصرف إلى ورثة البائع، وبمقتضاه يكونون ملزمين بأن يضمنوا للطاعن المشتري استغلال الأرض المبيعة والانتفاع بمداخيلها وفقًا لما تقتضيه أحكام المادة (٣٩٢) من قانون المعاملات المدنية.

الطعن رقم ٢٠١٩/٧٠م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٢٣م

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (٢٠)

بيع (بائع- حق)

يبقى البائع على حقه في الســـعي للحصول على ثمن البيع من معاقدة المطعون ضده الثاني وفق ما تجيزه مقتضيات المادة (٢٥٨) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه يجبر المدين بعد إنذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا.

الطعن رقم ٢٠١٩/٧١٢م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٦/١م

المبدأ رقم: (٤٨) - س ق (٢٠)

بيع (ثمن- التزام- مشتري)

إن واجب المشتري دفع الثمن عند التعاقد أولًا وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (٤١١) من قانون المعاملات المدنية.

الطعن رقم ٢٠١٩/٤٣٦م (ج) جلسةالاثنين٢٠١٩/١٠/١٤م

المبدأ رقم: (١) - س ق (٢٠)

بيع (ثمن- تسديد- فسخ)

إذا خلت أوراق الملف مما يفيد ســـداد كامل الثمن وثبت انتقال ملكية العقار موضوع التداعي إلى الغير حسن النية فإنه بات من المستحيل تنفيذ عقد البيع بما يجعله منفسخًا.

الطعن رقم ٢٠١٩/٤٣٦م (ج) جلسةالاثنين٢٠١٩/١٠/١٤م

المبدأ رقم: (١) - س ق (٢٠)

بيع (ثمن- دفع- التزام)

لئن ثبت عـــدم قيام الطاعن بأداء كامل ثمن العقار محل التداعي فإن ذلك لا يترتب عنه فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين سيما وأنه استكمل أركانه وإنما كان على محكمة الموضوع إنفاذ ما قرره في المادة (٢٢٠) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه: «على المدين الوفاء بالالتزام متى استوفى شروطه القانونية فإذا امتنع وجب تنفيذه جبرًا عليه.

الطعن رقم ٢٠٢٠/١٦٨٩م جلسة الاثنين ٢٠٢٠/١/٢٠م

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (٢٠)

بيع (ضمان – مسؤولية – إعفاء)

إن بيع مركبة محمله بالضمان لا يعفي البائع من المسؤولية المباشرة على أن الإطارات مضمونة بموجب ضمان منفصل من قبل صانع الإطارات، وللبائع حق المطالبة بذلك متى شاء من الوكيل الحصري وفقًا للقانون.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣١م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/١م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (٢٠)

بيع (عيب- ضمان- تعويض)

إذا كان العيب موجودًا وقت البيع ولم يكن المشتري عالمًا به وأنّ العيب أو العيوب ليس من شأنها تمكين المشتري من الانتفاع بالمبيع على الوجه الأكمل الذي أعدّ له المبيع أو كانت هذه العيوب تنقص من قيمة المبيع فإنّ البائع يضمن هذه العيوب الخفية التي تعوق الانتفاع الأمثل بالمبيع ويجوز للمشتري - حالة الكشف عن مثل هذه العيوب الخفيّة - يجوز له طلب فسخ العقد أو طلب استبدال المبيع بآخر كما يجوز للمشتري طلب التعويض لجبر ما قد يكون قد حاق به من أضرار جراء إخلال البائع بالتزاماته، وللقاضي السلطة التقديرية في إجابة المشتري إلى طلبه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٢٠م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (٢٠)

بيع (ملك الغير- بطلان-شخص- اعتبار)

إن المركبة المحكوم ببيعها لا ترجع ملكيتها للطاعن بل هي في ملكية شخص اعتباري له ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة؛ وبالتالي يكون البيع قد انصب على ملك الغير وهو وجه (العوار) البطلان في الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٠٩٩م (أ) جلسة الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/١٧م)

المبدأ رقم: (٤٦) - س ق (٢٠)

بينة

بينة. يمين

القاعدة: القول قول الغارم والبينة على خصمه. تطبيقها: على المشـــتري البينة في قيمة المبيع وعلى المشتري اليمين فيما قبضه من الثمن.

الطعن رقم ٢٠١١/٦٥٢م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٨/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (١٢)

«بينة»

المدعي «خلاف الأصل». البينة «لزومها على مدعي خلاف الأصل».

الأصـــل في أرجوحة الأطفال أنها خصصت لهم وهي صالحـــة، مدعي خلاف ذلك مدع خلاف الأصل فعليه البينة. المتضرر منها يعوض حســـب قانـــون الديات والأروش. شرط ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٢١٥م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ١٤/أكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٩٠) - س ق (١٣- ١٤)

بينة (إهدار- يمين)

اختلف الفقهاء في مـــن أهدر بينته وقبل يمين خصمه ثم أحضر بينة على دعواه فهل تســـمع بعد أداء اليمين. فإذا كان هذا حال أداء اليمين فمن باب أولى قَبول بينته قبل أدائهـــا؛ ذلك أن اليمين لا يصار إليها إلا بعد نفاذ البينة إما بعدمها أو إهدارها من قبل من طلبت منه وعليه فإن للمطالب بالبينة الحق في العدول عن قَبول اليمين والاستماع لبينته ولو أهدرها قبل نفاذ اليمين.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٨٥م جلسة يوم الاثنين ٧/١٠/٢٠١٩م

المبدأ رقم: (٢) - س ق (٢٠)

(ت)

تأمين

تأمين. «تكييف دعوى التأمين»

دعاوي التأمين تعد دعوى تعويض مدنية إذا حلت شركة التأمين مكان شركة أو فرد بناء على المسؤولية التقصيرية. وتكون دعوى تجارية من اختصاص الدائرة الثلاثية إذا كان الشخص المتسبب هو المطالب بالتعويض مباشرة من شركة التأمين ومستندها العقد.

الطعن رقم ٢٠١٠/٧٩٢م الدائرة المدنية (ج)، الجلسة يوم الأحـد الموافق ٢٠١١/١/٢٣م

المبدأ رقم: (٥٨) - س ق (١١)

تأمين «نطاق تغطيته»

شركة التأمين حدود نطاق مسـؤوليتها في تغطية التعويض ما نص عليه عقد التأمين. التعويض الذي لا يغطيه التأمين يتحمله مسببه، المتبوع يتحمل تعويض خطأ تابعه.

الطعن رقم ٢٠٠٩/٣٤٥م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم السبت الموافق ١٦/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (١١)

التأمين الشامل «نطاقه»

التأمين الشامل: التأمين على جسم المركبة ذاتها مع التأمين لصالح الغير مؤداه لا يغطي السائق. علة ذلك. والتأمين على السائق هو تأمين خاص اختياري يجب أن ينص عليه في عقد التأمين.

الطعن رقم ٢٠١٠/٥١م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق ١٦/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١١)

تأمين. «إساءة الأمانة»

مستأجر المركبة إن أساء الأمانة ولم يرد المركبة يعد من الغير. مؤداه. شركة التأمين ملزمة بتعويض المؤمن له عن فقدها أو تلفها بسببه.

الطعن رقـم ٢٠١٠/١١٦م تجاري، بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٧٣) - س ق (١١)

تأمين. تعويض

تأخر شركة التأمين عن اصلاح المركبة. أثره. إلزامها بتعويض المؤمن له لما أصابه من ضرر. استعمال المؤمن له المركبة التي تحمل رقما تجاريا كسيارة أجرة لا يعد مستعملا للمركبة في غير الغرض المرخص له. مؤداه. لا يعد مخالفا للمادة (١٥) لقانون تأمين المركبات.

الطعن رقم ٢٠١١/١٥٨م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١١/١٠/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (١٢)

تأمين «الحادث المفتعل»

تنتفي مسؤولية شركة التأمين إذا ثبت تعمد قائد المركبة في افتعال الحادث. لمالك المركبة مطالبة قائدها بالتعويض.

الطعن رقم ٢٠١١/١٩٩م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١١/١٠/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (١٢)

تأمين «مركبة ثقيلة»

قيـــادة المركبة الثقلة ممن له رخصة قيادة خفيفة مخالـــف لقانون المرور. أثره. إن قع حادث في لشركة التأمين الامتناع عن التعويض.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٠١م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١١/١٠/١٣م

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (١٢)

تأمين «ضد السرقة»

اســـتحقاق التعويض عن المؤمن ضد السرقة. شرطه. ثبوت السرقة. مجرد الاختفاء لا يكفي لاســـتحقاق التعويض. علة ذلك. حماية المؤمن من التعرض لبيانات غير صحيحة ومخاطر وهمية.

تأمين «ضد السرقة»

إهمال المؤمن له وعدم اتخاذه الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف. أثره. شركة التأمين عير ملزمة بالتعويض.

الطعن رقم ٢٠١١/٥٦١م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١١/١٢/١١م

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (١٢)

تأمين. مسؤولية.

حدود مســـؤولية شركة التأمين تنتهي بإصلاح المركبة. اصدار شركة التأمين أمر اصلاح المركبة للورشة لا يعفيها من مسؤولية تأخير الإصلاح. متابعة ورشة الإصلاح من مسؤولية شركة التأمين وليس المؤمن له. علة ذلك. عقد الإصلاح مبرم بين شركة التأمين والورشة.

الطعن رقم ٢٠١١/٧١٢م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٦/فبراير/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٣٧) - س ق (١٢)

تأمين المركبة «اجراءات طلب التأمين»

عدم إخطار مالك المركبة الشركة المؤمنة عند وقوع الحادث وتقديم بيانات حوله وعروض التصليح وفواتير شراء الســـيارة ووثائقها مخالف لقانون تأمين المركبات. أثره. لا يعفي شركة التأمين من التزاماتها. ولكن لها المنازعة في قيمة الاصلاح.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٦٢م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١٢/٤/١٥م

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (١٢)

تأمين (ملحق الحوادث الشخصية)

الأصل العام أن المتسبب في الحادث هو المحاسب على فعله، فيجازى بالعقوبة الرادعة. الاســـتثناء. أجاز القانون مد الغطاء التأميني ليشمل مالك المركبة وأفراد أسرته وسائقها في حالة الاتفاق على التأمين بملحق الحوادث الشخصية.

الطعن رقم ٢٠١١/٤٢٨م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (١٢)

«تأمين»

شركة التأمين «وجوب اختصامها». خصم مدخل «إدخال شركة التأمين».

يجب إدخال شركة التأمين في التعويض عند تحقق موجبه عملا بالمادة (١١٧) من قانون الإجراءات.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٢٨٤م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٢٤/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٠٠) - س ق (١٣- ١٤)

إخطار (شركة التأمين).

القصد هو علمها بالحادث مبادرة المضرور بالمطالبة يعني تحاشيه مزيدًا من الخسائر.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٩٤م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٠/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١٣- ١٤)

إقرار تنازل شرطة تأمين

الإقرار المنسوب صدوره للطاعن لدى شرطة الداخلية إدارة نزوى أنه تضمن عدم مطالبته للمسبب في الحادث ويقصد بذلك قائد السيارة مرتكبة الحادث وليس شركة التأمين المطعون ضدها هذا فضلًا عن أن التنازل تم عن جهالة فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل من هذا الإقرار على تنازل الطاعن عن المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون ضدها يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر المسؤولية المدنية ومدى أحقية الطاعن في التعويض المطالب به قبل شركة التأمين.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٤١٩م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٩/ديسمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٨٣) - س ق (١٣- ١٤)

تأمين إجباري محاماة أتعاب

التأمين الإجباري له طابع عيني بمعنى أنه يغطي الحوادث التي تقع من السيارة أيًا كان الشخص الذي يقودها وقت وقوع الحادث سواء كان المؤمن له أو شخص آخر.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٨٣٦م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٩/ديسمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٨٤) - س ق (١٣- ١٤)

التأمين من المسؤولية (تعريفه وهدفه)

لا يهدف إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالغير.

الخطر المؤمن عليه في التأمين من المسؤولية هو الضرر الذي يصيب المؤمن له بسبب رجوع المضرور عليه.

(الطعن رقم ٢٠١١/٩٨٠م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ٩/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٦٧) - س ق (١٣- ١٤)

تأمين - مسؤولية.

لا يجــوز للمؤمن لديه أن يتحلل من مســؤوليته إذا تحقق الخطر اتجاه المؤمن له بحجة إخفائه معلومات جوهرية.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٤٢٤م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠١٤/٢/٢٠م)

المبدأ رقم: (١٦٢) - س ق (١٣- ١٤)

تأمين المركبات.

القانــون الواجب تطبيقه في حال حوادث المركبات لأغراض التعويض هو قانون تأمين المركبات لا مجال فيه للجوء لأعمال الخبرة.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٢٥٥م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٨/إبريل/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (١٣- ١٤)

حطام مركبة - شركة التأمين.

الجهــة صاحبة الحق فيــه وشروط الأيلولة شركة التأمين التي دفعت للمؤمن له أو حلت محله هي صاحبة الحق في حطام المركبات.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٢٥٥م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٨/إبريل/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (١٣- ١٤)

حق الرجوع «رجوع شركة التأمين على المؤمن».

حق شركة التأمين على المحكوم عليه فيما دفعته عنه يكون بعد أداء التعويض أو الإصلاح.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٢٨٤م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٢٤/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٠٠) - س ق (١٣- ١٤)

عقد التأمين.

إصلاح المركبة، المدة القانونية القصوى للإصلاح إن إســناد شركة التأمين إصلاح المركبة لورشة ودفع قيمة الإصلاح لا يعني أن الشركة انتهت أو انتفت مسؤوليتها.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٦٣م والطعن رقم ٢٠١٢/٦٨٧م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٩/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٣- ١٤)

عقد التأمين «تقييد سلطان إرادة طرفيه».

لا يجوز لطرفي عقد التأمين الاتفاق على إعفاء شركة التأمين من مسؤولية التعويض.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٢٨٤م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٢٤/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٠٠) - س ق (١٣- ١٤)

قائد المركبة الغير

من لم يكن قائد المركبة بل كان راكبًا فيها مع الهالك المؤمن له، فإنه يكون من الغير

(الطعن رقم ٢٠١٣/٧٢٣م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٩/ديسمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٧٩) - س ق (١٣- ١٤)

وثيقة التأمين الموحدة على المركبات.

المـادة (٢) من الفصل الخامـس منها أوجبت على المؤمن له اتخـاذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على المركبة. أثره: تعمد الإهمال يمنع التعويض.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٤٢١م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين الموافق ١٥/أكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (١٣- ١٤)

وثيقة التأمين الموحدة على المركبات.

هـي بمثابة القانون الذي يحكم علاقة المؤمـن والمؤمن له إلا أن قانون تأمين المركبات هو الذي يسري حال وجود نصه.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٩٤م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٠/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١٣- ١٤)

وثيقة تأمين - إساءة أمانة.

مسؤولية المؤمن تنشأ حال تحقق الخطر المؤمن منه والقول بأن وثيقة التأمين لا تغطي حالة إسـاءة الأمانة يخالف ما جاء بوثيقة التأمين بفقرتها السادسـة وذلك لأن مستأجر المركبة يعتبر من الغير.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٥٨٢م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٢/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (٥١) - س ق (١٣- ١٤)

ملحق الحوادث الشخصية

تعريفه: هو تأمين اختياري يبرمه المؤمن له مع المؤمن ضد الإصابات البدنية أو الوفاة التي تقع له من حوادث مركبته الفقرة (أ) من المادة (٩) من قانون تأمين المركبات.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٣٩م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ٩/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٦٨) - س ق (١٣- ١٤)

تأمين – دعوى – تقادم

إن الدعاوى التي لا تنشـــا عن عقد التأمين لا تسري عليها مدة التقادم الخاصة بعقد التأمين وهي بموجب المادة (١٦) سنتين وقت حدوث الواقعة.

الطعن رقم ٢٠١٤/٥١١م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ /٢٠١٤/١١م

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١٥- ١٦)

تأمين (خطر- شروط - مستقبلي)

الخطر المؤمن منه يجب أن يكون حادثاً مستقبلياً ومؤدى ذلك أنّ الخطر إذا كان قد تحقق قبل إبرام عقـــد التأمين فإنّ عقد التأمين يكون باطلاً ولا يدخل الخطر - الذي تحقق قبل إبرام عقد التأمين - في الضمان الذي يمنحه التأمين للمؤمن له.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٩٦م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦م

المبدأ رقم: (٢١٠) - س ق (١٣- ١٤)

تأمين (ملحق حوادث شخصية)

مطالبة شركة التأمين وفقًا لملحق الحوادث الشخصية لا يصح أن تزيد على المبلغ المتفق عليه في وثيقة التأمين، والحكم القاضي بإلزام الشركة بالدية كاملة جدير بالنقض.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٥٨٣/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٥م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٩)

تأمين (وثيقة جماعية- شروط- آثارها- قرض شخصي – وفاء)

إذا ارتضت شركة التأمين وثيقة التأمـــين الجماعي دونما تحديد لشروط معينة لذلك القبول فلا يسمع منها الدفع بإصابة الأخير بأمراض مزمنة وتلتزم شركة التأمين بالحلول محله في سداد مبلغ القرض.

(الطعن ٢٠١٨/٨٦٧/أ- جلسة ٢٠١٨/٥/٧م)

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٩)

«تأمينات اجتماعية»

تأمينات اجتماعية - تأمين - مسؤولية.

إن قانــون التأمينات الاجتماعية هو قانون ذو طبيعة خاصة ويغطي بالنســبة للشــخص المنضــوي تحته مكافأة نهاية الخدمة ولا يمتد ليشــمل قبل ذلــك الاصابات التي لحقت بالمطعــون ضده ولا يقدح في ذلك ان المطعون ضــده يعمل.... لأن المطعون ضده مغطى بوثيقــة التأمين الجماعي التي تقر بها الطاعنــة والتي أمنت بموجبها الطاعنة عن تلك الإصابات الشخصية التي تلحق بهم بمكان العمل.

(في الطعن رقم ٢٠١٣/١٨٩م مدنية عليا (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٢/١٨م)

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (١٣- ١٤)

تأمينات - نهاية خدمة - تعويض.

تكون اشتراكاته في التأمين قد زادت على سنة ولم تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادتين (٢١ و٢٢) لاستحقاق المعاش ولم يثبت استمرار دفع الاشتراكات الشهرية عنه من أي جهة فهو بالتالي يســتحق مكافأة نهاية الخدمة ولا يلزمه انتظار سن الستين من عمــره أو فوقها أو العجز أو الوفاة إذ لا نص في القانون يشــير إلى هذا الرأي ولو من بعيد ولا تحمل النصوص ما لا تحتمل والمادة (٦٤) والقرار الذي يصدره الوزير ما هو إلا تنظيم لكيفية تسليم المكافأة والمعاشات واوقات التسليم إلى آخره.

(الطعن رقم ٢٠١٤/٢٧م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ١٧/فبراير/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٨٩) - س ق (١٣- ١٤)

تأمينات (استحقاق- مكافأة)

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط اســـتحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة شرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمينات عن السنة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣١٠م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٦م

المبدأ رقم: (١٢١) - س ق (١٧- ١٨)

تأمينات (انتهاء خدمة – استحقاق - مكافأة)

انتهاء خدمة المؤمن عليه المنصوص عليـــه في قانون التأمينات الاجتماعية يراد به انتهاؤها بأي سبب من أسباب الانتهاء المقررة بالمادة (٤٣) من قانون العمل. علة ذلك أنّ قانون التأمينات الاجتماعية خلا من نص خاص يعرف انتهاء خدمة المؤمن. أثر ذلك بالنســـبة لمكافأة نهاية الخدمة أنّه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة شرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمينات عن السنة.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٤٨٣/أ- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤م)

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (١٩)

«تدليس»

تدليس (احتيال - تضليل - عقد)

استعمال أحد المتعاقدين طرقًا احتيالية لتضليل المتعاقد الآخر. أثره. بطلان العقد.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٩٥م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠١٤/٤/١٧م)

المبدأ رقم: (١٦٦) - س ق (١٣- ١٤)

تدخل

تدخل (شروط)

صحيفة التدخل يتضح أنه ولئن كان انضمامياً ورامياً إلى الانضمام إلى المطعون ضدهم ومســـــاعدتهم في دفاعهم واقتصاره على طلب رفض الطعن فقد ثبت من ملف القضية أن لم يكن خصماً في الدعوى لدى محكمة أول درجة ولم يتداخل فيها بأي وجه كان.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣٤٣م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ /٢٠١٧/٣م

المبدأ رقم: (١٧٩) - س ق (١٧- ١٨)

ترخيص

ترخيص (محجر- تنازل - تعدين)

يحظر التنازل عن الترخيص التعديني دون موافقة الوزارة المختصة وينحسر الحظر عن الاستثمار والحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على مخالفة العقد للنظام العام للتصرف في تصريح التعدين دون موافقة الجهة المختصة وهو ما خلت منه الأوراق فإنه يكون من الحكم استدلال فاسد بما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢١م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/١/٢م

المبدأ رقم: (٢٢٤) - س ق (١٧- ١٨)

ترقية

ترقية (عامل - نظام)

يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من خمسة عشر عاملاً أن يضع في مكان ظاهر من منشـــــأته لائحة بنظام العمل معتمداً من وزارة القوى العاملة وهذه اللائحة

تنظم حقوق والتزامات طرفي العلاقة ومن بين ما يجب أن تنظمه أحكام ترقية العامل، ومن ثمَ فإن لائحـــة نظام العمل حال وجودها هي التي تنظم أمر ترقية العامل وتبين ضوابطها وشروطها وإجراءاتها.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٩٢١- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٩)

ترقية (عامل- ضوابط - مهارة)

تتم ترقية العامل وفق لائحة نظام العمل في حال وجودها واعتمادها من وزارة القوى العاملة وهي شريعة العامل ورب العمل بشأن ما ورد فيها إذ وفقا للضوابط التي قررتها تلك اللائحة.

يجب مراعـــات الضوابط لدى توافر فرص الترقية وهي المهارات التي حصل عليها العامل في وظيفته الحالية والمعلومات المهنية التي حصل عليها لتؤهله لمستويات أكثر وعادته العملية ونوعية الشـــخصية التي يمتاز بها العامل ومقدرته العملية على تحمل أعباء الوظيفة الجديدة واجتياز المقابلات التي على إثرها يتم تحديد أحقيته في الترقية، ووجود الشـــاغر في الوظيفة الأعلى وتوافر مؤهل شغل الوظيفة المرشح للترقية لها وحصول العامل على تقرير دوري يؤهله للترقي

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٧١- جلسة ٢٠١٩/١/١٦م).

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (١٩)

تقدير (شروط - فصل - نظام عمل- خبرة)

لئن كان تقدير الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم والترجيح بينها واستخلاص ثبوت الواقعة منها وكفايتها من المســـائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بمنأى عن تدخل المحكمة العليا إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة لها مأخذها في الأوراق.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٢٧م عمالي - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (٢٠)

ترك

- ترك الخصوم. تعريفه، شرطه. صوره.

- ترك الخصوم. تعريفه. ترك المدعي الخصومة التي أنشــأها وإعلان إرادته في إنهاء إجراءاتها دون صدور حكم في الموضوع.

- الترك ليس له شــكل معين. شرطه. أن يكون الترك بصورة واضحة لا لبس فيها، وأن يكــون التارك له الأهليّة القانونيّة أو الشرعيّــة التي تمكنه في التقدم بطلب الترك. مــن صور الترك. أن يكون الترك كتابة أو شــفاهة بمحــضر الدعوى كما يمكن أن يستخلص من سلوك المدعي لدى السير في إجراءات الدعوى.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٠٦م دائــرة الإيجارات، جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢/نوفمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٦١) - س ق (١١)

«تزوير»

تزوير (طعن - أصل المستندات).

الطعن بالتزوير وقوعه على أصل المستندات دون صورته.

(الطعنين رقم ٢٠١٢/٣٥٠م ورقم٢٠١٢/٣٥٢م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٣/٦/٢٠م)

المبدأ رقم: (١٥٧) - س ق (١٣- ١٤)

تزوير (طعن)

بإمكان الطاعنين أن يطعنوا على المستند الرسمي بالتزوير أمام محكمة الموضوع ويقدموا شواهد التزوير وطعنهم بذلك أمام المحكمة العليا غير جائز.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣٣٤م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م

المبدأ رقم: (١٣٥) - س ق (١٧- ١٨)

تزوير (سند عرفي- عيوب- محكمة – تقدير)

إن المنازعة التي أثارها الطاعن بخصوص تزوير الكتاب العرفي لا تكتسي صبغة جدية إذ إن ما يعتبره الطاعن تزويراً وهو الفارق في المسافة بين الكتابة وبين توقيعه هو أمر لا يعدو أن يكون إلا مجرد عيب مادي في ترك فراغ بالكتب.

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦٧٤/ج- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤م)

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١٩)

«تحكيم»

دفع- تحكيم - دعوى - عدم قبول.

الدفع بشرط التحكيم في جميع مراحل التداعي، دفع قانوني تنحسر بموجب ولاية المحكمة لقيام شرط التحكيم، غير أن الحكم المطعون فيه سلك طريقًا مخالفًا لصحيح القانون لما أصابه من خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله الأمر الذي يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٣٧م إيجارات عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٤/١/٢٩م)

المبدأ رقم: (١٧٤) - س ق (١٣- ١٤)

تحكيم

التحكيم - أثره -

يجب الدفع بوجود شرط التحكيم قبل بدء أية طلبات موضوعيه في الدعوى، مخالفة ذلك يسقط الحق في طلب التحكيم استنادا لنص المادة (١٣) من قانون التحكيم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٩٩٧/٤٨).

الطعن رقم ٢٠١٤/١٠٦م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ٢١/يناير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٦١) - س ق (١٥- ١٦)

تحكيم (بطلان- أسباب- طعن)

أسباب الطعن بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي إلا أنها لا تعد من الأسباب التي تصلح للنعي بالبطلان على حكم التحكيم باعتبار أن التحكيم طريق اســـتثنائي لفحص المنازعات وأن أحكامه طبقاً لنص المادة (٥٢) من قانون التحكيم الصادر بالرسوم السلطاني (٩٧/٤٧م) والمعدل ب (٢٠٠٧/٣م) لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً وإنما يجوز رفع دعوى ببطلان حكـــم التحكيم إذا توافرت احدى الحالات المبينة بالمادة (٥٣) منه وفي المواعيد وبالإجراءات المحددة بالمادة (٥٤) من ذات القانون.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٣٧م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/١/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٢٩) - س ق (١٧- ١٨)

تحكيم (عمل- شروط- عقد عمل – شرط تحكيم - بعقد العمل – أثره – لا يمنع نظر الدعوى – علة- حماية العامل)

يفيد نص المادة (١١) من قانون التحكيم أنه لا يجوز التحكيم في المســـائل التي لا يجوز فيها الصلح كما أن المقرر وفق قانون العمل بطلان كل شرط يخالف أحكام قانون العمل وكل إجراء ومصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عنه أو المخالفة لأحكامه معتبراً إياها أنها قواعد وأحكام تخص النظام العام قاصداً حماية العامل من التعسف وإحاطته بكثير من الضمانات معتبراً إياه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٩٢م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٩م

المبدأ رقم: (٢٨٤) - س ق (١٧- ١٨)

تحكيم (إجراءات – مؤقتة- اختصاص)

إنّ الاختصاص باتخاذ إجـــراءات مؤقتة أو تحفظية باعتبارها من مســـائل التحكيم يكون لمحكمة الاستئناف المختصة الـــمشار إليها في المادة (٩) من القانون وذلك تبعاً لاختصاص محكمة الاستئناف الـــمختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم (راجع نص المادة (٥٤) بند (٢) المرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٧/٣م) ويترتب على ذلك انعدام الأمر

باتخاذ إجراءات تحفظية في حالة صدوره من قاضي اســـتئناف فرد أو من قاضيين إذ المقرر أن يصدر الأمر المذكور من كامل هيئة محكمة الاستئناف المختصة باعتبارها المـــختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم (مادة ٥٤ بند ٢) من المرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٧/٣م).

الأمر على عريضة الذي أصدره قاضي استئناف في رد الحجز التحفظي إذا لم يكن من كامل الهيئة يكون منعدماً وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٩٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١م

المبدأ رقم: (١٨٤) - س ق (١٧- ١٨)

تحكيم (حكم - بطلان).

يكـــون الاتفاق على التحكيم في المنازعات العمالية قبل بدء العلاقة العمالية أو إثناءها باطلا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم ٧٩٠/ ٢٠١٧- جلسة ٢٠١٩/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (١٩)

تحكيم (بطلان – حكم- تناقض)-

حصرت المادة (٥٣) من قانون التحكيم حالات البطلان ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.

تغافل حكم التحكيم عن العيوب الإجرائية؛ والتناقض في أجزاء من منطوقه بحيث لم يحسم النزاع بصفة قاطعة وملزمة بما يؤدي إلى استحالة تنفيذه يكون قاصراً قصوراً مبطلاً.

على حكم التحكيم أن يكون مسبباً واقعياً وقانونياً وأن يرد على نقاط النزاع والدفوعات سواءً كانت إجرائية أو موضوعية.

(الطعن ٢٠١٧/١٢٢٥/أ- جلسة ٢٠١٨/١١/٤م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٩)

تحكيم (اتفاق- قانون عمل- خروج - صحة)

إن للطرفين الاتفاق على الخروج عن الإجراءات المتبعة عادة بموجب قانون العمل طالما أن في ذلك منفعة أكثر والالتجاء إلى التحكيم بمقتضى شرط التحكيم الذي جاء صحيحًا قانونًا صلب العقد ليكون رفض المحكم لهذا الدفع بعدم الاختصاص واستمراره في نظر النزاع التحكيمي المعروض عليه ورده عليه ردًا قانونيًا في إطار ما خولته المادة (٢٢) من قانون التحكيم وفي إطار تطبيق مبدأ (الاختصاص بالاختصاص).

(الطعن رقم ٢٠١٩/٧٦٩م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٨م)

المبدأ رقم: (٤٣) - س ق (٢٠)

تحكيم (اتفاق- مشارطة- إيراد - حكم)

إن جاء اتفاق التحكيم على شـــكل شرط تحكيم فلا يشترط إيراده في الحكم التحكيمي ولا يترتب على عدم إيراد نصّه بطلان الحكم التحكيمي وذلك لأن سلطة الـــمحكم في حالة شرط التحكيم تشمل كل النزاعات الـمتعلقة بالعقد الأصلي وبالتالي فلا حاجة لأن يتم ايراد شرط التحكيم ضمن الحكم التحكيمي.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٤٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

تحكيم (اتفاقية – مشارطة - تفريق)

إن الاتفاقية ليســـت مشارطة تحكيم كما جاء في مقدمتها بل هي اتفاقية إجرائية تنظم إجراءات التحكيم وسير جلساته ولعل ما ينفي عن الاتفاقية الـمؤرخة ٢٠١٨/٨/٧م وصف الـمشارطة هو خلوها من الـمسائل التي يشملها التحكيم وهذه مسألة مهمة للـمشارطة ويترتب على إغفالها بطلان الـمشارطة.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٩٤٠م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠م)

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (٢٠)

تحكيم (دعوى - محام)

لم ينص قانون التحكيم على وجوب أن يكون رفع دعوى التحكيم بواسطة محامٍ، كما لم يشترط صدور أحكامه في (أ) جلسة علنية، وأنّ ذلك لا يخالف المادتين (٥٣/١/ز، ٥٣/٢) منه.

(الطعن رقم ١٠٠٧/٢٠١٨م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٩م)

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (٢٠)

تحكيم (شرط- مشارطة- فرق)

إن اتفاق التحكيم يتمثل في إحدى الصورتين إما مشارطة في التحكيم تبرم في شكل اتفاق منفصل بعد قيام النزاع تحدد المسائل المتنازع عليها، أو شرط تحكيم يرد في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية والذي أبرم قبل حدوث أي نزاع بشأن العقد والمنازعات الناشئة عن تنفيذه وهو شرط يستمر مع استمرار العقد باعتباره سابقًا على قيام النزاع فلا يتصور أن يكون محددًا لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ومن شروط اتفاق التحكيم أن يكون معبرًا بوضوح عن انصراف إرادة الطرفين إلى اتباع هذا الطريق. كما أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وفقًا لما تراه أوفى إلى مقصود ونية عاقديها طالما لم تخرج عن المعنى الوارد بها.

(الطعن رقم ٤٣٩/٢٠١٨م (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٤/٢/٢٠٢٠م)

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

تسجيل

تسجيل. «بيع نشاط تجاري»

بيع النشاط التجاري غير المسجل لا يحتج به على الغير. عدم التسجيل لا يؤثر في صحته ونفاذه وحجيته بين طرفيه. أثر ذلك. يجوز لأي من طرفي عقد بيع نشاط تجاري وإن لم يسجل اللجوء إلى المحكمة في حالة وجود نزاع متعلّق بذلك البيع تكون دعواه مقبولة

الطعن رقم ٢٣٠/٢٠١٠م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٦/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٩٣) - س ق (١١)

«تضامن»

تضامن - ملف تنفيذي.

التضامن لا يفترض دائمًا وإنما ينص عليه القانون أو يتم الاتفاق عليه بين الأفراد.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٥٧م مدنية عليا (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٢م)

المبدأ رقم: (٥٤) - س ق (١٣- ١٤)

تعدي.

الدخـــول المشروع لأرض ما يتحول إلى تعدٍ إذا طلـــب صاحب الأرض من الداخل في الأرض الخروج منهما ورفض. أثر رفضه. إلزامه بدفع قيمة الإيجار حســـب تقدير أهل الخبرة عن فترة رفضه الخروج.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٣م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٢٨ /٢٠١٠/١١م

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (١١)

تعسف

تعسف

يعتبر فصل العامل تعســـفيا إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في قانون العمل ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تضيـــف حالة لم ينص عليها قانون العمل، ويعتبر الفصل بموجبها تعسفيا.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٢٩م الدائرة العمالية. جلسة يوم الثلاثاء ٢٠١٤/١١/٣م

المبدأ رقم: (١٧١) - س ق (١٥- ١٦)

تعسف

تطبيق صاحب العمل لسياسة التعمين وإحلال العامل العماني محل العامل الأجنبي لا يعد من قبيل الفصل التعسفي كون أن الدول عامة ملزمة بتوفير فرص عمل لأبنائها.

الطعن رقم ٥٩ /٢٠١٤م الدائرة العمالية جلسة يوم الثلاثاء ٢٠١٤/١١/١٧م

المبدأ رقم: (١٧٤) - س ق (١٥- ١٦)

تعسف (استعمال الحق - تقاضٍ)

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير.

حق التقاضي مكفول للجميع، والالتجاء للقضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع بشرط ألا يسيء الشـــخص استعمال حقه في الالتجاء إلى القضاء. أثر ذلك أنّ طلب التعويض عن الضرر الناشئ من الاستعمال المشروع لحق التقاضي مآله الرفض.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٥٥/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٥ م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٩)

تعسف (استعمال الحق – تقاضٍ – شروط - مسؤولية)

لا مسؤولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق. لوصف استعمال الحق بأنّه تعسّف أربعة معايير أولها:

توفر قصد التعدي أي أن يكون استعمال الحق بغير قصد إلا الإضرار بالغير، وثانيها: أن تكون المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة، وثالثها: أن تكون المصلحة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر أي أن يكون الذي يترتب على اســـتعمال الحق تحقيق مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخر من ضرر، ورابعها: أن يتجاوز ذلك الاستعمال ما جرى عليه العرف والعادة بين الناس.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٥٥/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٥م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٩)

تعسف (فصل- صحة- تمحيص)

إن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي الظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره.

تضمنت أسباب الحكم فصل العامل وقوع خلل إداري بالشركة الطاعنة وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى اســـتنادا لحكم البراءة دون أن يمحص ويفحص هذا الخلل

الإداري ودرجته وهل وصل إلى درجة الجســـامة بما يؤيد قرار الطاعنة بالفصل أم لا يرقى إلى ذلك وإذ لم يقسطه حقه في الرد فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم ٧٣٩/ ٢٠١٨- جلسة ٢٠١٩/٣/١٣م)

المبدأ رقم: (٤٩) - س ق (١٩)

تعسف (تعويض- تقدير)

تقدير قيام حالة الفصل التعســـفي والتعويض عنه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لها معينها في الأوراق.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٧١١- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

تعسف (فصل - محكمة- سلطة – تعويض- حساب)

إذا تبين للمحكمة أن فصل العامل غير مسوغ فيجب عليها إما إعادته إلى عمله أو إلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر محسوبة على آخر أجر شامل كان يتقاضاه فالمحكمة بالخيار وبحسب طلبات العامل وظروف الدعوى أما إعادة العامل إلى عمله أو الحكم بتعويض عن الفصل التعســـفي ومن ثمَ لا يصح الجمع بين الأمرين وفق المادة (٦٠) من قانون العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٧٠- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م)

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (١٩)

تعسف (فصل - إعادة – عدم التزام)

عـــدم إعادة العامل إلى عمله من قبل صاحب العمل بعد انتهاء مدة الوقف الواردة في تلك المادة يعتبر فصلاً تعسفيًّا عملاً بالمادة (٣٢) من قانون العمل.

الطعن رقم ٢٠١٧/٨٨٨- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١٩)

تعسف (قرار- صحة- تمحيص)

إن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي الظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره.

تضمنت أسباب الحكم فصل العامل وقوع خلل إداري بالشركة الطاعنة وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى استنادا لحكم البراءة دون أن يمحص ويفحص هذا الخلل الإداري ودرجته وهل وصل إلى درجة الجسامة بما يؤيد قرار الطاعنة بالفصل أم لا يرقى إلى ذلك وإذ لم يقسطه حقه في الرد فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم ٧٣٩/ ٢٠١٨- جلسة ٢٠١٩/٣/١٣م)

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (١٩)

تعويض

التعويض «تقديره».

لتقدير قيمة التعويض عن الناقة على المحكمة أن ترجع إلى ذوي الخبرة. الاعتماد في التقدير على رسالة شيخ المنطقة المعتمدة من سعادة الوالي. أثره نقض الحكم. علته. شهادة الرجل الواحد لا تثبت بها الحقوق.

الطعن رقم ٢٣/٢٠١٠م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم السبتالموافق ٢٦/يونيو/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٤٩) - س ق (١١)

تعويض «تقديره»

تقدير التعويض الجابر للضرر في حوادث السير يبنى على تكييف صفة المضرور من الغير أو لا. عدم رد المحكمة على الدفع بأن المتضررة زوجة قائد المركبة. أثره نقض الحكم.علته. اختلاف تقدير التعويض بين كونها زوجته أو من الغير.

الطعن رقم ٥٣٠/٢٠١٠م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق ٣٠/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١١)

اعتماد المحكمة في تقدير التعويض بناء على نسبة العجز وإغفال عناصر الضرر والالتفات عن العمليات الجراحية. أثره نقض الحكم. لمخالفته قواعد تقدير التعويض.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٥٥م الدائرة المدنية (أ)جلسة يوم السبت الموافق٢٠١٠/١٢/١٨م

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١١)

تقدير المحكمة للتعويض بناء على أحد تقريري نسبة العجز المختلفين وتجاهل الثاني دون تمحيص وتحقيق.مآله نقض الحكم.علة ذلك. تفاوت مقدار التعويض.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٩٣م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم السبت الموافق٢٠١٠/١٢/١٨م

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١١)

التعويض بموجب ملحق الحوادث الشخصية يخضع تقديره لأحكام العقد المبرم بين المؤمن والمؤمن له وفقا للقرار الصادر من وزير التجارة والصناعة. صدور قرار برفع سقف التعويض بعد إبرام عقد في ظل القرار السابق. أثره. يحدد التعويض وفقا للعقد وليس القرار.علة ذلك. العقد هو الذي يحدد قيمة التعويض المستحق وليس القرار.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٩٤م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق٢٠١٠/١٢/١٨م

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (١١)

تعويض. «منشأه»

تعويض سائق المركبة سنده. تأمين الضرر على المؤمن له بسبب خطئه الشخصي.تأمين الطرف الثالث. هو الذي يلتزم بموجبه المؤمن بأداء التعويض المستحق للغير جبرًا لما لحق به من ضرر متى ما تحققت مسؤولية قائد المركبة المتسببة في الحادث.

دفع المؤمن التعويض للطرف الثالث الذي لا يغطيه التأمين لا يسقط التعويض المستحق للسائق. علة ذلك. منشأه كل من نوعي التأمين القانوني يختلف عن الآخر، والإسقاط لا يكون إلا بإرادة المستفيد أو بنص صريح في العقد.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٣٧م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق٢٠١١/١/٨م

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (١١)

تعويض «لفسخ العقد»

انحلال العقد بسبب البطلان أو الفســـخ. أثره. رد كل طرف إلى الآخر ما حصلة بسبب العقد. مطالبة من أخل بالعقد بالتعويض. شرطه. إثبات الضرر. الكلام المرســـل الذي لا سند له من الأوراق مآله الرفض.

الطعن رقم ٢٠١٠/٧٣م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٣٠/مايو/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (١١)

تعويض. «دعوى كيدية»

تبرئة المتهم من دعوى التزوير لا تحمل بالضرورة على أنها دعوى كيدية تبيح للمتهم طلب التعويض.علة ذلك.دعوى الكيد أو ســـوء النيّة بقصد الإساءة هي من أفعال القلوب التي لا يمكن معرفتها والأحكام لا تبنى على الظن إلا إذا ظهر ذلك من وقائع الدعوى بحيث يكون رافعها ليست له مصلحة تبرئة المحكمة للمتهم من تهمة التزوير كافية لإزاحة الآثار النفسيّة.

الطعن رقـــم٢٠١٠/٤٤٥م الـــدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٢/يناير/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (١١)

تعويض (تقديره)

اكتفاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن بعض الإصابات بناء على نسبة العجز دون تتبع باقي الإصابات والإحاطة بها والقضاء بما تســتحقه تلك الإصابات من تعويض مناســب يعيب الحكم بعيب القصور في التسبيب. علة ذلك. العبرة بعدد الإصابات لا بنسبة العجز. أثر ذلك. نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١١/٢٩٣م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٠/٢٩م

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (١٢)

تعويض «سقوطه»

مطالبة المجني عليه عند نظر الدعوى الجزائية بتطبيق العقوبة، ورفض طلب التعويض. أثره. سقوط حقها في المطالبة بالتعويض في الدعوى المدنية.

الطعن رقم ٢٠١١/١٢٣م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ١٢/فبراير /٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (١٢)

تعويض «التعويض المعنوي»

طلب التعويض عن الخطأ. شرطه. أن يخل بمصلحة ذات قيمة مالية. جبر الضرر الواقع على المجني عليه بخدش الحياء يكون بعقوبة الجاني، وليس بتعويض المجني عليه.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٤٥م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١٢/٤/٢٩م

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (١٢)

إثبات (سلطة محكمة الموضوع)

تقدير التعويض من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون تقدير التعويض مبنيا على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن أهمها التقارير الطبية.

تعويض (تقديره)

التعويــض يجب أن يكون جابرًا للضرر. لازم ذلــك. تتبع جميع الإصابات وعدم الاكتفاء بنسبة العجز.

حكومة عدل.

التعويض يكون بحســب نوع الإصابة فمنها ما يكون له تعويــض مقدر قانونا. ومنها ما يترك تقديره للقاضي وهو ما يعرف بحكومة العدل.

الطعن رقم ٢٠١١/٤٠٥م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٠/٢٩م

المبدأ رقم: (٤٨) - س ق (١٢)

تعويض (تتبع الإصابات)

تقديــر التعويض يجب أن يتتبع جميــع الإصابات تتبعا دقيقا لمعرفة نوعها وموقعها. علة ذلك. التعويض حق فرضه الشارع إبراء للذمة وجبرا للضرر. مخالفة ذلك. أثره النقض.

الطعن رقم ٢٠١١/٣٨٥م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٥٨) - س ق (١٢)

«تعويض»

المسؤولية التقصيرية.

عدم تغطية خزان الصرف الصحي مسؤولية البلدية ملزمة بتعويض أضرار سقوط شخص فيه.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٢٦٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٧/مايو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (١٣- ١٤)

المسؤولية بتعويض مالك المركبة.

تنشأ بمجرد حدوث الحادث ولا تنتظر إدانة المتسبب.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٩٤م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٠/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١٣- ١٤)

تعويض (تقديره أحكام الشريعة الإسلامية)

عدم مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية أثناء تقدير التعويض الجابر للإصابات سبب ناقض. أثره: نقض الحكم.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٩٨٢م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ٨/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٦٢) - س ق (١٣- ١٤)

تعويض (تقديره) الغمية

تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع ولها السلطة التقديرية في استنتاج عناصره متى ما كان ذلك سائغًا، سالمًا من الشطط والغلو، وله ما يسانده في الواقع.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٦٠م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ٨/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٥٤) - س ق (١٣- ١٤)

تعويض (ديات وأروش)

فقد المنفعة في العضو الفردي أثره: استحقاق الدية كاملة للمضرور.

فقد المنفعة في العضو الزوجي أثره: استحقاق نصف الدية (المرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٨/١١٨).

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٦٠م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ٨/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٥٤) - س ق (١٣- ١٤)

تعويض (ديات وأروش)

يجب التحقق من مدى تأثير الإصابة على مقدرة الجسم من قيام وجلوس وقضاء حوائج عند تقدير دية أو تعويض عضو أو طرف مفقود.

أثر ذلك: جبر كافة الأضرار والخسائر التي لحقت بالمضرور وليس نسبة عجز العاهة وحدها.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٥٧٧م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ١٩/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٦٦) - س ق (١٣- ١٤)

تعويض ضرر مادي ضرر معنوي

إن التعويض يكون جابر لجميع الأضرار المادية والمعنوية، فمن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن قدر التعويض عنهما بغير تخصيص.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٩٨٨م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٦/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٨٥) - س ق (١٣- ١٤)

تعويض (ملحق الحوادث الشخصية)

تحديد نسبة العجز للمتضرر من الحادث إذا كان عقد التأمين وفق ملحق الحوادث الشخصية أمر وجوبي.

أثره: تحديد دية الإصابات حسب النسبة التي يحددها الطبيب كي يتم احتسابها من السقف الأعلى للحوادث الشخصية عشرة آلاف ريال عماني.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٣٦م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ١٩/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٦٥) - س ق (١٣- ١٤)

تعويض (نوق - تقدير- خبرة - سباق)

إن التعويض وتقديره في هذه الحالات إنما تدخل فيه عدة اعتبارات منها عمر النوق ونوعها وسلالتها، وما جرى عليه عرف التعامل في هذا النوع من النوق من حيث البيع والشراء، وذلك بالاستعانة بأحد الخبراء في هذا المجال بهدف الوصول إلى تقدير عادل للتعويض، وإذا كانت تستخدم في السباقات.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٧٧٥م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٤/٢٨/ ٢٠١٤)

المبدأ رقم: (١٢٣) - س ق (١٣- ١٤)

تنفيذ - تعويض عيني - شروط - حماية قضائية - حكم- تميزه عن الأعمال الأخرى.

التعويض بأرض بديله يستلزم وجود أرض مملوكة لطالب التعويض وبها سند ملكية وتم التصرف فيها بشكل قانوني لسبب ما وهنا جاز لصاحب الأرض أن يطلب أرضًا بديلة عن أرضه.

(الطعن رقم ٢٠١٤/١٢٥م مدنية عليا (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٦/١٧م)

المبدأ رقم: (٥٧) - س ق (١٣- ١٤)

شكوى- مسؤولية.

وكان على الشركة عدم التسرع برفع الأمر إلى الجهات الرسمية للتتبع الجزائي وعند الاقتضاء بإمكانها توقيع الجزاء الإداري قبل إثارة التتبع الجزائي الذي ألحق بالمطعون ضده ضررًا تجاوز الإحراج إلى المساءلة الجزائية ومجابهة العامل المعني بالتقرير والشهود من مركز المتهم المطالبة بإثبات براءته وقد استمرت المحاكمة لعدة أشهر بما يجعله مستحقًا لا محالة التعويض عن ضرره وهو ما قدرته محكمة الحكم.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٩٢م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ١/٢٧/ ٢٠١٤)

المبدأ رقم: (١١٤) - س ق (١٣- ١٤)

تعويض (تقدير - ضرر - واقع - محتمل)

التعويض لا يقدر إلا على ضرر واقع وليس على الضرر المحتمل.

الطعن رقم ٢٠١٤/١١٥٥م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاءالموافق ١٠ /فبراير/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (١٥- ١٦)

تعويض- ضرر

فالأصل أن الشخص لا يعوض عن الإصابات التي ألحقها بنفسه نتيجة لخطئه.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٠٩٣م مدني عليا (ب) جلسة يوم الأحد الموافق ١٥/مارس/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٦٠) - س ق (١٥- ١٦)

تعويض (عادل- تقدير – تقارير طبية)

مبنى التعويض العادل الجابر للضرر حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو ليس فقط بيان الإصابات، بل يتعين على المحكمة أن تتبين نوع وطبيعة الإصابات لأنه فقط بهذا التحديد يمكنها من تحديد عما إذا كان لها أرش أو دية مقدرة أم لا.

إذا لم تكن الإصابات واضحة من التقارير الطبية فعلى المحكمة أن تستجلي هذه الإصابات من الجهات الطبية المختصة، وليس لها أن تقدر لها تعويضا تقديرا جزافيا.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٠٥٣م مدني عليا (ب) جلسة يوم الأحد الموافق ١٩/أبريل/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٦٢) - س ق (١٥- ١٦)

تعويض (إصابات- تقدير – قاضي- اجتهاد)

في الإصابات التي ليس فيها أرش مقدر حكومة عدل، ويقصد به التعويض الواجب في الاعتداء على ما دون النفس فيما ليس فيه مقدار معين من المال فإن الفقهاء يشترطون في تقديره أن يكون التقدير بمعرفة ذوي عدل من الفنيين فيأخذ القاضي بقولهما، وأن يكون التقدير بعد البرء لا قبله.

يصح أن يجتهد القاضي في التقدير، ولهذا فإنه إذا تصدت المحكمة للتقدير في هذه الحالة فيجب أن يكون التقدير عادلًا وعن نظر ودراية بطبيعة الإصابة، وضابط التقدير هو العدالة.

الطعن رقم ٢٠١٥/٥٠٩م جلسة يوم الأحد الموافق ٨ /٢٠١٥/١١م

المبدأ رقم: (٦٤) - س ق (١٥- ١٦)

تعويض (إصابات- حصر) - طلبات (تعديل- جواز)

إن المرسوم السلطاني ٢٠٠٨/١١٨ لم يحصر جميع الإصابات بل أورد بعضها وأحال بشأن مالم يذكر إلى قواعد الفقه الإسلامي استكمالا لأحكامه، ومن ثم فإن مهمة المحكمة عندما تعرض عليها إصابات أن تطابق هذه الإصابات بما ورد في الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني المذكور تطبيقا لما ورد فيه من قواعد خاصة بالديات والأروش عن الإصابات التي ورد ذكرها بأنواعها أو أوصافها، وما لم يرد فيه من إصابات فيعمل في شأنه بمقتضى القواعد العامة في التقدير.

لا يجوز تعديل الطلبات أمام محكمة الاستئناف نظرا لتعلق هذا المبدأ بالنظام العام (التقاضي على درجتين).

الطعن رقم ٢٠١٥/١٤٠م جلسة يوم الأحد الموافق ٨ /٢٠١٥/١١م

المبدأ رقم: (٦٥) - س ق (١٥- ١٦)

تعويض (ديات- تقدير- خطأ- كسور- حساب)

لقد أخطأت في فهم بعض الإصابات مما أثر على تقدير التعويض المستحق فقد اعتبرت الكسور المركبة كسرا واحدا، كما أخطأت في تقدير التعويض عن البعض الآخر مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

إن في كسور العظام وخلع الفقرات دية وثلاثة أرباع الدية، وفي الجروح والسحجات بمختلف أنواعها وأماكنها، وفي إصابة الكلية اليمنى وباقي الإصابات والعمليات تقدير وحكومة مما تقضي معه هذه المحكمة بالاستجابة لطلبه والقضاء له بتعويض قدره خمسون ألف ريال عماني.

الطعن رقم ٢٠١٥/٢١٥م جلسة يوم الأحد الموافق ٦ /٢٠١٥/١٢م

المبدأ رقم: (٦٧) - س ق (١٥- ١٦)

تعويض (تقدير - معيار- حساب)

يؤخذ في الحسبان عند تقدير التعويض طول الجرح وطبيعته قطعيا كان أم ممزقا، وبالنسبة لجرح الحاجب ففضلا عن كونه في الوجه فإنه بالنظر إلى موضعه يكون موضحا، وحيث إنه ممتد بطول الحاجب فإن المطعون ضده يستحق على أقل تقدير أرش ثلاث موضحات أي ثلاثين في المائة من الدية على اعتبار أن موضحة الوجه مضاعفة، وفي العملية الجراحية لترقيع الحاجب يؤخذ في الحسبان أرش الجرح في الموضع الذي أخذت منه الرقعة الجلدية وتؤرش بحسبانها ملحمة وفيها في هذه الحالة بالنظر إلى طول الجرح عشر الدية، وفي عملية الترقيع على أقل تقدير ثلاثين في المائة، وفي ضعف عضلات الحاجب والجفن تعويض يتم تقديره في هذه الحالة على أساس نسبة العجز باعتبار أن الإصابة أدت إلى فقدان جزئي في المنفعة التي تمثلت في عدم قيام العضو المصاب بأداء وظيفته كاملة فإنه يستحق أربعين في المائة من دية كل عضو ليكون جملة ما يستحقه عن هذه الإصابة ثلاثين في المائة من الدية، وفي الندب التشوهية الواضحة على الحاجب والجفن الأيمن حكومة عدل باعتبارها تشوها في الوجه فإنه يستحق تعويضا يقدر بنسبة العجز محسوبا من دية العضو.

الطعن رقم ٢٠١٥/١١٨٩م جلسة يوم الأحد الموافق ٣١ /٢٠١٦/١م

المبدأ رقم: (٧١) - س ق (١٥- ١٦)

تعويض (تناسب- خطأ)

تحديد التعويض المناسب عن الخطأ الطبي يتوقف على تحديد درجة ذلك الخطأ في حصول الوفاة إن كان ذلك الخطأ السبب المباشر في حصول الوفاة أم أن الخطأ ساهم في تعكر الحالة الصحية للمريض مما أدى إلى الوفاة وهو ما لم تبحثه محكمة الموضوع في ظل اختلاف الطرفين المتنازعين في الدعوى حول ذلك إذ إن التعويض يجب أن يتناسب ودرجة الخطأ المؤدى إلى حصول الضرر.

الطعن رقم ٢٠١٥/٢٥٤م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٢٣م

المبدأ رقم: (١٠٢) - س ق (١٥- ١٦)

تعويض (أسس)

حساب التعويض عن الفصل التعسفي يجب أن يبنى على أسس موضوعية مستمده من علاقة العمـــل تتمثل في مدة العمل وراتب العامل وفرصته في الحصول على عمل آخر. ويحسب التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العامل.

الطعن رقم ٤٤٣ /٢٠١٤م الدائرة العمالية جلسة يوم الثلاثاء ١٢/١ /٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٧٥) - س ق (١٥- ١٦)

تعويض (خطأ طبي- ضرر معنوي)

يكون التعويض عن الأخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في مرسوم تقدير الديات والأروش.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٢٧م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٠/٣٠ م

المبدأ رقم: (٦٤) - س ق (١٧- ١٨)

تعويض (أرش مقدّر - حكومة عدل - جائفة)

التعويض عن الإصابات التي لها أروش مقدّرة بحكومة عدل سببٌ موجب لنقض الحكم.

التصلب الواقع بالناحية الســـفلى للرئتين، ووجود ســـوائل بالغشاء البلوري واستروا صدري، وإصابة الطحال والتورم الواقع بقاعدة الأغشية التي تغلف الأمعاء كلها جوائف لا يصح التعويض عنها بحكومة العدل.

الطعن رقم ٢٠١٧/٩٣م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢م

المبدأ رقم: (٩٦) - س ق (١٧- ١٨)

تعويض (جائفة - كبد - بنكرياس - رئة - عملية - ورم - كدمة صغيرة)

يعوّض عن الكدمة الواقعة بالكبد أو الرئة أو بالنكرياس وعن الورم الدموي الواقع فيها وعن العمليات التي تجرى فيها بأرش الجائفة أي ثلث الدية. علّةُ ذلك أنّ الجائفة هي كلُّ إصابة وصلت الجوف ولو كانت تلك الإصابة صغيرة؛ إذ إنّ مدارَ الحكم الوصولُ للجوف.

الطعن رقم ٢٠١٧/٨٥م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢م

المبدأ رقم: (٩٧) - س ق (١٧- ١٨)

تعويض (تنازل – صلح – جهالة فاحشة - شروط)

تنازل المضرور من حادث السير عن التعويضات التي يستحقّها بسبب الفعل الضارّ أمام الشرطة وقبل اكتمال التقارير الطبية عن إصاباته تنازلٌ غير معتبر ولا يمنعه لاحقًا من المطالبة بالتعويضات أمـــام المحكمة. علةُ ذلك أنّ التنازل صلحٌ، والصلح في المعاوضات لا يصح إن كان العوض مجهول القيمة جهالة فاحشـــة، وعدم صدور التقارير النهائية بالإصابات يجعل مقدار التعويض عنها مجهولا جهالة فاحشة.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤٢٢م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢م

المبدأ رقم: (٩٨) - س ق (١٧- ١٨)

تعويض (حكومة عدل – تناسب- ضرر)

تقدير حكومة العدل من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط مناسبة مقدار التعويض لعناصر الضرر.

الطعن رقم ٢٠١٧/٨٧٧م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤م

المبدأ رقم: (١٠٣) - س ق (١٧- ١٨)

تعويض (حكومة عدل - تقدير)

متى ما كان التعويض بناءً على حكومـــة العدل تعويضًا قائمًا على الجزاف وليس على مكافئة التعويض للضرر وجب نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٧/٨٣٥م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١/٢٨م

المبدأ رقم: (١٠٧) - س ق (١٧- ١٨)

تعويـض (تقديـر – ضرر- عناصر- عمل- الالتزام بالمسـاواة بـين العمال – عناصر المسؤلية عن التعويض وتقديره)

تســـتقل محكمة الموضوع في تقدير التعويض إلا أنها ملزمة ببيان عناصر الضرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر الخطأ في جانب الطاعنة المتمثل في تأخرها في سداد راتب المطعون ضده وخلص صائبا إلى أن ذلك من شأنه إلحاق الضرر بالمطعون ضده بحسبان أن الراتب بالنسبة للعامل هو قوام حياته إلا أن الضرر يختلف من شخص

لآخر ومن حالة لأخرى وإذ لم يبين الحكم صورة الضرر الذي لحق بالمطعون ضده ومبلغه ومداه وأثر ذلك في تقدير التعويض فإنه يكون معيبا بالقصور مستوجبا نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤٢٥م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/١٢م

المبدأ رقم: (٢٨٦) - س ق (١٧- ١٨)

تعويض (إجمالي)

الحكم الإجمالي بالتعويض متى ما كان صحيحا فإن المحكمـــــة لا تتدخل في تفاصيله متى ما كان إجمالي مبلغ التعويض مساويا لعناصر الضرر.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨١م مدني عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م

المبدأ رقم: (٨٣) - س ق (١٧- ١٨)

تعويض (آلام)

اســـتقر قضاء هذه المحكمة على أن التعويض عن الآلام لا يكون إلا إذا أبانت التقارير الطبية أنه نتج عن الإصابة عاهة مستديمة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٥٦م مدني عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١١/٢٧م

المبدأ رقم: (٨٦) - س ق (١٧- ١٨)

تعويض (تحديد- ضرر- ارتجاع - دامغة)

جرى قضاء المحكمة بالتعويض عن الارتجاج قياســـا على الآمة أو الدامغة، لما يسببه من اختلال في وظائف الدماغ مثل الرؤية، التيقظ، والتوازن.

الطعن رقم ٢٠١٦/١١٦٥ مدني عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١٢/١١م

المبدأ رقم: (٨٩) - س ق (١٧- ١٨)

تعويض (أرض - اختصاص)

دعوى التعويض عـــن الأضرار الواقعة في الأرض من الدعـــاوي التي يختص بنظر خصوماتها القضاء العادي.

الطعن رقم ٢٠١٦/٤٩١م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م

المبدأ رقم: (١١٧) - س ق (١٧- ١٨)

تعويض (محكمة – سلطة – زيادة).

تقضي المحكمة بما لها من سلطة خولها لها القانون بزيادة مبلغ التعويض الى عشرة آلاف وخمسمائة ريال عماني وتفصيلها كالآتي: لكسر الأنف عشرون بالمائة ولكسر أربع أسنان عشرون بالمائة وللسحجات المتعددة بحاجب العين اليمنى والجانب الأيسر من الأنف والجانب الأيمن من الذقن والحواف وتمت خياطتها مع ألم حكومة عدل ثلاثين بالمائة؛ ذلك أن الواضح أن سحجات الذقن جروح وليست سحجات لكونها احتاجت إلى خياطة فتلك سبعون بالمائة من الدية الكبرى تقضي بها هذه المحكمة في موضوع الاستئناف رقم ٢٠١٧/٨٥٩م تدفعه المطعون ضدها.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٠١/ب- جلسة ٢٠١٨/١١/١١م

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٩)

تعويض (ضرر- تقدير – أسسس)

لا يعتمد تقدير التعويض الجابر للضرر فقط على بيان الإصابات التي لحقت بالمضرور بل يجب تحديد نوعها تحديدًا دقيقًا لأن بهذا التحديد يمكن تقدير التعويض على ضوء قواعد الفقه والشريعة الإسلامية والمتمثلة في المرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٨/١١٨م) وبما رسم بجدول الديات والأروش لكل إصابة

حقها المشروع من دية أو أرش فإن لم يكن لها أرش أو دية مقدرة فيعوض عنها حكومة عدل.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٥٦٧/ب- جلسة١١/١١/ ٢٠١٨م)

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١٩)

تعويض (تداخل جراحي - تقدير – المبدأ العام – حكومة عدل)

يختلف التدخل الجراحي في تجبير العظام اختلافا جذريا عن سائر الجروح وذلك أن تجبير العظام يحتاج إلى فتح كامل اللحم وإيضاح العظم ولكن لا يوجد جوف والأصل أن في جرح عملية التثبيت حكم الموضحة أي موضحة العظم ولكن لا بد من معرفة القياس طولا وعرضا - أي قياس الجرح الذي عمل لأجل التجبير، وقياس الموضحة الواحدة ثلاثة

سـنتي متر طولا وكذا العرض وما زاد فبحسابه يزاد عليه التعويض وما نقص فبحسابه فـإن لم يكن ثمة قياس واضح فأقل ما يقال فيه أرش ثلاث موضحات ذلك أن الطبيب يحتاج إلى إدخال المثبت وتثبيته وهذا أقل قدر يمكنه من ذلك أي بقدرتسعة سنتي متر طـولا مع عرض ثلاثة على أقل تقدير فذلك قياس ثلاث موضحات فإن كان العرض أو الطول أكثر فبحسـابه وهكذا ما لم يؤد التجبير إلى ثقب العظم فإن ثُقِبَ العظمُ ففيه حكم الجائفة؛ لأن به جوفا وهو محل النخاع.

الطعن رقم ٢٠١٨/١١٦٣/ب- جلسة ٢٠١٨/١٢/١٦م

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٩)

تعويض (عمليات جراحية - شمول- استقرار)

يشـمل التعويض كافة العمليات الجراحية المرتبطة بالإصابات بحسبان أن هذه العمليات من عناصر الضرر، ويبين من التقارير الطبية المرفقة أن الطاعن أصيب بكسور عديدة في الوجه ترتب عليها إخضاع الطاعن إلى عمليتين جراحيتين الأولى داخل الفم جراحة مفتوحة لرد الكسـور بوساطة تركيب شريحة ومسامير بعظم الوجني الداخلي والفك العلوي والحجاج بكلا الجانبين والعملية الثانية خارج الفم جراحة شق ورأب الجفن الأيمن لإظهار الكسر وتم تعرُّف الكسر وتثبيته بوساطة شريحة ٥ توب ٤ مسـامير وجراحة أخرى، كما خضع الطاعن لعمليات جراحية في بقية أجزاء الجسـم ومثال لذلك الفتح الجراحي بأسلوب شق منتصف البطن وإجراء استكشاف داخل الزوايا الأربعة بالبطن واستئصال أحشاء الأمعاء الدقيقة وكلها هذه العمليات تكييفها السليم أنها جائفة ولم يتم تعويضها ناهيك عن عمليات الرد والتثبيت لبعض الكسور، كما أخطأ الحكم الطعين في الوصف السليم للكسور العديدة التي لحقت بالطاعن مما كان له أثر مباشرة على التعويض المسـتحق، كما أنه قرر لبعض الإصابات تعويض أقل مما مستحق، بالإضافة إلى ذلك التفت الحكم المطعون فيه عن الإصابة باسـترواح بالجانب الأيمن للصدر على سند من القول إن التقرير الطبي أورد بأنه لا يوجد دليل طبي على وجود استرواح صدري وعلى افتراض صحة ذلك قد ورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى نزوى

بتاريخ: ٢٠١٧/٧/٣١م وجود اســـترواح بالجانب الأيمن للصدر وكرر نفس التقرير في صحيفة أخرى وجود اســـترواح خفيف بالجانب الأيسر وفضلًا عن ذلك يوجد تقرير آخر صادر من مستشـــفى النهضة بتاريخ: ٢٠١٧/٨/٩م وكان على المحكمة اســـتجلاء الأمر من الجهات الطبية المختصة ولا سيما أن إصابة استرواح الصدر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتقدير التعويض الجابر للضرر.

الطعن ٢٠١٨/١٨١١/ب- جلسة ٢٠١٩/٥/٢٦م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٩)

تعويض (تقدير - ضرر- عناصر)

لايمكن تعديل أجر العامل أو أي عنصر من عناصره إلا باتفاق الطرفين كما أن القضاء لا يملك سلطة تعديله إلا إذا قل عن الحد الأدنى المقرر قانونا أو إذا لم يساوي صاحب العمـــل بين عماله في الأجر علي نحو ما جرى به حكم المـــادة / ١١ من قانون العمل الصادر بالمرسوم الســـلطاني ٢٠٠٣/٣٥ والتي توجب علي رب العمل المساواة بين عماله في الأجر حال اتفاق طبيعة العمل وشروطه، فمناط هذه المســـاواة أن يكون العمال في مؤسسة واحدة، ويعملون في ظروف مماثلة، وتتساوى مؤهلاتهم وشروط عملهم المتفق عليها.

تســـتقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض عن الضرر إلا أنها ملزمة ببيان عناصر الضرر.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٨٥٠- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٩)

تعويض (فصل تعسفي - إثبات - صاحب العمل)

مناط القضاء بالتعويض عن الفصل ومكافأة نهاية الخدمة أن يكون فصل العامل تعسفيًّا لا مسوغ له وكان عبء إثبات وجود المسوغ للفصل ومن ثمَ مشروعيته إنما يقع على عاتق صاحب العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٦/٣٣٠- جلسة ٢٠١٩/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (١٩)

تعويض (تقدير- الإصابة)

تأخذ المحكمة في تقدير التعويض المناسب عن الكسر والعملية التي تجرى عليها، وتأخذ في اعتبارهـــا مكان الإصابة التي تلحق بالمضرور فـــإن كانت الإصابة في الوجه فإن التعويض عنها يكون بمضاعفة مبلغ التعويض خلافًا عن الإصابة عن باقي أعضاء الجسم الأخرى؛ لأن الوجه هو المكان الذي كرم الله به الإنسان.

الطعن رقم٢٠١٩/٥٩م (ب) جلسة الأحد ٢٠١٩/١١/١٧م

المبدأ رقم: (١) - س ق (٢٠)

تعويض (تقدير- سلطة - حدود)

إن السلطة التقديرية للمحكمة في التقدير إنما تنحصر في حدود ما قرره القانون، فإن لم يكن للإصابة دية محددة أو أرش مقدر فيعوض عنه حكومة عدل بالتعويض المناسب، ولا رقابة على محكمة الموضوع في هذا التقدير متى ما بنته على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

الطعن رقم٢٠١٩/٥٠٥م٠ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٣/٨م

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (٢٠)

تعويض (تقدير- ضرر- عناصر)

إن تقدير التعويض يستوجب أيضًا بيان عناصر التقدير ولما لم تقم بذلك اعتبر الحكم المطعون فيه ضعيف التعليل وتوجب نقضه.

الطعن رقم٢٠١٩/٨٨٠م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٥/١١م

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (٢٠)

تعويض (ديات- أروش- تقدير)

ليس للمحكمة ولا لغيرها مـــن الخصوم أن يقدر الديات والأروش تقديرا جزافيا، ذلك أن تقديرهـــا في بعض الإصابات منضبط بموجب نصوص آمرة صريحة وواضحة فلزم المقدار عملا بحكم النص ولا يجـــوز تجاوزه، أما الذي ليس فيه نص فهو حكومة عدل ولقد عرفها الفقهاء بتعريفات مختلفة ولكن خلاصتها هي أنه المبلغ الذي يقدره الحاكم

للجناية التي ليس فيها أرش مقدر، فكان للقاضي إن شـــاء قدره وإن شـــاء في بعض الحالات الاستعانة بأهل الخبرة، وفي جميع الأحوال فهو يستهدي بما فيه نصوص ويعمد إلى القياس متى ما كان ممكنا، وصولا للغاية المبتغاة من التعويض.

الطعن رقم٢٢٥/٢٠١٩م (ب) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٦/٨م

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (٢٠)

تعويض (ضبط- تقدير)

يتعين ضبط تقدير التعويض وفق إرادة الشـــارع، وهذا مـــا يقتضي التحقق من وصف الإصابة ونوعها ومكانها في الجسد وأثرها في سلامته ومقدار ما انتقص من كفاءته. وبالنظر إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فقد بين الإصابات كما جاءت في التقارير الطبية لكنه لم يبين الأســـس التي بنى عليه تقدير التعويض لكل إصابة، مما أدى إلى خطئه البين في تطبيق المرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٨/١١٨م وما أحال إليه من فقه الديات والأروش، مما لازمه القضاء بنقضه لهذا السبب.

الطعن ٤٨١/٢٠١٩م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٣/٨م

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (٢٠)

تعويض (ضرر- آثار- استهداء)

إن التعويض عن آثار إصابة الرأس التي أدت بالفعل إلى اضطراب في السلوك أو النسيان وغيره من آثار مســـتهدية بنسبة العجز إن وجدت، وإذا كانت الطاعنة في الأصل مصابة بالقلق ونتج عن الحادث اكتئاب، وهو ما يقول فيه بعض المتخصصين في الطب النفسي، إنه حالة من الاضطراب النفسي تبدو أكثر ما تكون وضوحا في الجانب الانفعالي لشخصية المريض؛فالحزن الشـــديد واليأس من الحياة ووخز الضمـــير وتأنيبه القاسي مما يجعل الحياة جحيما لا تطاق ومن هنا كان احتمال انتحار المريض كبيرا حتى يتخلص من الحياة المملوءة بالحزن والهم واليأس والقلق والمخاوف التي تجعله قليل النوم، فإن الاكتئاب يكون قد أصبح له أثر كبير تمثل في أضرار مادية، مما لازمه ترتيب التعويض عليه.

الطعن رقم٣٧٣/٢٠١٩م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٢/٩م

المبدأ رقم: (١١) - س ق (٢٠)

تعويض (ضرر- جمع)

نصت المادة (١٢/ب) مـــن قانون تأمين المركبات على أنه: يحق للمصاب ولورثة المتوفى من حادث السير الجمع بين التعويض الذي يفرضه هذا القانون وبين أية مبالغ أخرى تســـتحق لذات المصاب أو المتوفى بمقتضى وثائق أو عقـــود تأمين اختياري تكون قد أبرمت وتغطي إصابته البدنية أو وفاته من الحوادث. وللمضرور من حادث السير دعوى مبـــاشرة تجاه المؤمن ولا تسري بحق المضرور الدفوع التي يجوز أن يتمســـك بها في مواجهة المؤمن له، وهذا هو حكم المادة (١٣) من نفس القانون.

الطعن رقم ٢٠٢٠/٢٧م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٩/١٣م

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (٢٠)

تعويض (ضرر- شمول)

يجب أن يشـــتمل التعويض لكافة الأضرار بما فيها الأضرار المستقبلية إلى مبلغ سبعين ألف ريال عماني وقد كان في تعديل محكمة الدرجة الثانية للتعويض المســـتحق شطط واضح لا يتناسب وجسامة الضرر اللاحق بالمطعون ضده سيما وأن اللجنة الطبية العليا لاحظت بتقريرها أن ضعف التزام المريض أسهم أيضًا في الكشف المتأخر وعلاج الفشل الكلوي المتقدم.

الطعن رقم ٢٠١٩/٧٢٢م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢م

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (٢٠)

تعويض (ضرر- معنوي- تقدير)

إن التعويض عن الضرر المعنوي يجوز الحكم به متى ما انعكس أثره في جسد المضرور بأن اتخذ مظهرا ماديا أثّر في سلامة الجسد والانتقاص من تكامله في أداء وظائفه.

الطعن رقم ٢٠١٩/٥٢٨م (ب) جلسة الأحد ٢٠٢٠/٣/٨م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (٢٠)

تعويض (عدالة- لجنة تقدير العجز)

تقتضي عدالة التعويض الاستئناس برأي اللجنة المختصة بتقدير نسبة العجز لمعرفة عما إذا كانت هذه النسبة عامة أم خاصة بإصابة الكسر وما الأثر الذي خلفته الإصابة ليتسنى الفصل في مدى استحقاق التعويض من عدمه عن هذا العجز، مما يترتب عليه الحكم بنقض الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم ٢٠٢٠/٦٥٢م جلسة الأحد ٢٠٢٠/٩/١٣م

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (٢٠)

تعويض (غيبوبة- استحقاق)

إن دفع الطاعن بعدم استحقاق التعويض عن فترة الغيبوبة غير مستحق باعتبار المصاب قاصرًا ليس فيه وجاهة قانونية على اعتبار أن مقياس التعويض عن الغيبوبة بفوات الصلوات ينسحب على كل مصاب مهما كانت سنه إذ هو لا يعوض عن الصلوات الفائتة وإنما عن فترة الغيبوبة من حيث الزمن، وترتيبًا على ذلك فقد اضحى الطعن غير مؤسس واقعًا وقانونًا وتعين رفضه.

الطعن رقم ٢٠١٩/٧٩٠م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٥/١١م

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (٢٠)

تعويض (مادي- وارث)

إذا ثبت الحق بالتعويض عن الضرر المادي للمضرور فإنه ينتقل إلى خلفه ويستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقي حيًّا وإنه وفقًا لما جاءت به الشريعة الغراء وتتعدد الديات في جسم الإنسان.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٩٧م (ب)جلسة الاحد ٢٠٢٠/٢/٩م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (٢٠)

تعويض (جمع- ورثة)

يحق للمصاب ولورثة المتوفى من حادث السير الجمع بين التعويض الذي يفرضه هذا القانون وبين أية مبالغ أخرى تستحق لذات المصاب أو المتوفى بمقتضى وثائق أو عقود تأمين اختياري تكون قد أبرمت وتغطي إصاباته البدنية أو وفاته من الحوادث.

والتعويض المقرر بموجب قواعـــد الديات والأروش من باب أولى يكون مقررا بموجب القواعد الشرعية مما يجعله مستحقا دون أن يوصم بمخالفة القانون.

الطعن رقم٢٢٥/٢٠١٩م (ب) جلسة الاثنين ٨/٦/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (٢٠)

تعويض (مطالبة- تأمين)

لا شيء يحـــول قانونًا دون الطاعن وحقه في مطالبـــة المطعون ضدها بتعويضه عن الإصابات البدنية التي لحقته اســـتنادًا إلى عقد التأمين الذي يربطه بها والذي يشمل التعويض عن الإصابات الشخصية.

الطعن رقم ٩٤٨/٢٠١٩م (ج) جلسة الاثنين ٢٤/٢/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (٢٠)

تعويض (مؤمَّن- خطأ- عقد)

لا يعوض المؤمن عن خطئه بموجب المســـؤولية التقصيرية، وإنما يعوض بموجب العقد الموقع بينه وبين شركـــة التأمين، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فإن على المحكمة أن تطبق بنوده كما لو أنها تطبق قانونا.

الطعن رقم٤٦٥/٢٠١٩م (أ) جلسة الاثنين ١٤/١٠/٢٠١٩م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (٢٠)

تعويض (وكيل- تقصير)

طلب التعويض من وكيلهم بالبيع بأقل من الثمن المعروض، وفوت عليهم منفعة الثمن الزائد، فهو يخضع بناء على التقصير الحاصل، ولمقتضى نصوص المواد القانونية المتعلقة بالفعل الضار حال ثبوته وليس بالغبن والتغرير وما يتعلق به من تقادم وهو مالم تبحثه محكمة الموضوع بما يشوب حكمها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يتعين نقض الحكم.

الطعن رقم ١٧١٣/٢٠١٨م (أ) جلسة الاثنين ٦/١/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

تعويض (تحديد أجر المثل- خبرة)

إن التعويض عن استغلاله لتلك الـــــمركبات والـمعدّات على أساس أجرة الإيجار الـمثل لتلك الـــــمركبات والـمعدّات في السوق وذلك في تاريخ إبرام عقد بيع الحصص الواقع يوم ٢٠٠١/٢/٢٢م مع مراعاة ما إذا كانت تلك الـمركبات والـمعدّات مستعملة حين نقلها إلى الـمطعون ضده أو أنها جديدة ويندب لذلك خبير مختص لاحتساب التعويض على أساس أجرة الـمثل لإيجار مثل تلك العربات والـمعدّات في السوق.

(الطعنان ١٠٣٧و٢٠١٨/١٠٥٨م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢م)

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (٢٠)

تعويض (تحديد أجر المثل- خبرة)

إن التعويض عن استغلاله لتلك الـــــمركبات والـمعدّات على أساس أجرة الإيجار الـمثل لتلك الـــــمركبات والـمعدّات في السوق وذلك في تاريخ إبرام عقد بيع الحصص الواقع يوم ٢٠٠١/٢/٢٢م مع مراعاة ما إذا كانت تلك الـمركبات والـمعدّات مستعملة حين نقلها إلى الـمطعون ضده أو أنها جديدة ويندب لذلك خبير مختص لاحتساب التعويض على أساس أجرة الـمثل لإيجار مثل تلك العربات والـمعدّات في السوق.

(الطعنان ١٠٣٧و٢٠١٨/١٠٥٨م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢م)

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (٢٠)

تعويض (مسؤولية - ضرر مباشر)

لا يعوض عن الأضرار غير الـمباشرة أصلًا لا في الـمسئولية العقدية ولا في الـمسؤولية التقصيرية وليس من صلاحيات تقارير الخبراء الخوض فيما هو من صلاحيات الـمحاكم وهو توفر موجبات الـمسؤولية العقدية.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٦٠م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م)

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (٢٠)

تفتيش

تفتيش (لجنة - قرار - سلامة - توقيع).

تتوقف سـلامة قرار لجنة التفتيش من الناحية الشكلية على اتباع تلك اللجنة أو المجلس للقواعد التي تحكم سـيره، وذلك بأن يتقيد في تشكيلة من الأعضاء المنصوص عليهم قانونًا على ألا يغير أي عضو إلا إذا سمح القانون بذلك على أن يصدر القرار من اللجنة بالإجماع أو الأغلبية وبعـد المداولة من اللجنة مجتمعة وبكامل عضويتها وذلك لضمان حسن الاختيار أو التقدير عند الاختلاف في الرأي وإلا بطل القرار.

إن المشرع وإن كان لم ينص على كيفية إصـدار اللجنة لقرارها بتقدير الكفاية إلا أن المسـتخلص منهما أن نية المشرع قد اتجهت إلى أن قرار اللجنة لابد من صدوره من اللجنة مجتمعة وبكامل عضويتها وبعد مداولتها للأمر.

إن توقيع القرار من كامل أعضاء اللجنة يدل على أنها قد انعقدت ومارسـت سـلطاتها وتداولت الموضوع وفق الأسـس والضوابط التي يتوقف عليها سلامة القرار من الناحية الشكلية، هذا ولما كان ذلك، وكان القرار الصادر بتقدير الكفاية محل الدعوى السالف ذكره قد خالف هذا النظر، وجاء خاليًا من توقيع جميع أعضاء اللجنة التي أصدرته ووقعه فقط اثنان منها، الأمر الذي يستخلص منه أن القرار السالف ذكره لم يصدر من اللجنة مجتمعة وبكامل عضويتها بمخالفة صريحة لمقصد المشرع وبالتالي عدم اتباعه لتلك الأسـس التي تحكم سلامة سيره من الناحية الشكلية بما يؤدي إلى أن نقضي فيه ببطلانه.

الدعوى رقم ٢٠١٤/١م مدني عليا جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢١ /٢٠١٥/١م

المبدأ رقم: (١٢٦) - س ق (١٥- ١٦)

تفسير

تفسير «تفسير المراد بالغير»

ـ مالك المركبة يعتبر من الغير إن لم يكن قائدا للمركبة عند وقوع الحادث. سنده. الأخذ بالتفسير الواسع لمصطلح الغير وفقا لقانون تأمين المركبات رقم (٩٣/٣٤).

الطعن رقم ٢٠٠٩/٥٣٦م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق٢٢/مايو/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١١)

تفسير العقد (تكييف العقد - غموض - نصب)

تفســـــير العقد يجب أن يكون وفق نصوص العقد، ولا يجوز للمحكمة أن تحيد عن هذا النهج إلا في حالة غموض نصوص العقد وفي هذه الحالة للمحكمة أن تفسر العقد وذلك بالرجوع إلى نية المتعاقدين شريطة عدم إخراج العقد عن مضمونه الحقيقي الذي حدده المتعاقدان.

تكييف العقد وتحديد القانون الواجب تطبيقـــه عليه من إطلاقات محكمة الموضوع. فالمحكمة لا تتقيد بالوصف الذي يضفيـــه الخصوم على العقد وعلى المحكمة ان تكيفه وتطبق عليه القانون الذي يتوافق معه.

الطعن رقم ٢٠١٤/٥٨م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ٥/نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٥١) - س ق (١٥- ١٦)

تفسير

تفسير (حكم - طلب- شروط - اختصاص)

يقدّم طلب التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وهي قاعدة تتصل بالنظام العام.

محكمة الاستئناف تكون مختصة بتفسير الحكم دون الـــــمحكمة الابتدائية طالما أنها أيّدت الحكم الابتدائي.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٥٢م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦ /٢٠١٧/٦م

المبدأ رقم: (٢١٢) - س ق (١٧- ١٨)

تفسير (خطأ- قاضي- نقض)

إذا أخطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعنى فهمه ؛ فإذا فسر خطأ النص القانوني وانحرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعـــدة قانونية في غير محلها الصحيح ويقصد

القانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة.

الطعن رقم ٦٩:٢٠١٨م – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٨م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١١)

تقادم

تقادم «التقادم العشري»

التقادم العشري وفقا للـــمادة (٩٢) من قانون التجارة. شرطه. أن يكون كل من المدين والدائن تاجرين. وأن تكون الالتزامات محل الدعوى متعلقة بأعمالهما التجارية.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٠٠م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/١/١٢م

المبدأ رقم: (٧٥) - س ق (١١)

تقادم. (دعوى التعويض - سنتان)

تتقادم دعوى التعويض الناشـــئة عن تطبيق القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٤/٣٤ بعد انقضاء ســـنتين من تاريخ حدوث الواقعة. توقف تقديم الدعوى على صدور قرار من الادعاء العام. تبدأ مدة التقادم منذ إعلان القرار.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٩٧م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق٢٠١٠/١٢/١٨م

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (١١)

تقادم «تقادم الدعوى - إهمال الناقل»

تتقادم دعوى تعويض الضرر الناشـــئ عن إهمال الناقل في توصيل الأمتعة خلال مدة سنتين من يوم وصول الطائرة إلى ميناء الوصول أو في اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو يوم وقف النقل. ينقطع التقادم برفع الدعوى للقضاء أو إعطاء إنذار باللجوء للقضاء.

الطعن رقم٢٠١٠/٣٠٧م الـــدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ١٣/نوفمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (١١)

تقادم الشيك (حول - سداد - إثبات - يمين)

التقادم الحولي للشيك وفقا للمادة (٥٦١)من قانون التجارة خاص في صرفه لدى البنك أثر تقادمه.يلجأ في إثبات قيمته إلى قواعد الإثبات فعلى مدعي الســـداد عبء الإثبات وعند عجزه له يمين خصمه.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٧٥م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم الأحد الموافق ١٢/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٥٥) - س ق (١١)

تقام. «قطع التقادم»

قطع التقادم وفقا لنص ألفقرة (ب) من المادة (١٦) من قانون تأمين المركبات. يكون بالكتاب المسجل، وتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة إلى المؤمن. اعتبار كل ورقة قاطعة للتقادم على أساس أنها تعلقت بالمطالبة يعد من قبيل التوسع الذي يخالف الحكمة من النص.

الطعن رقم ٢٠١٠/٨٥م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق ٣٠/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١١)

التقادم. وقف سريانه.

التقـــادم المنصوص عليه في المادة ١/١٦ من قانون تأمين المركبات. يقف سريانه بالعذر المانع من أقامة الدعوى. أصل القاعدة في الشريعة الإسلامية.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٣١م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق٨/١/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (١١)

تقادم (ميعاد سريانه)

ميعاد سريان مدة التقادم للدعاوى الناشــئة عن تطبيق قانون تأمين المركبات يبدأ من يوم وقوع الحادث. اســتثناء. حالة إخفاء بيانات جوهرية أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة تبدأ المدة من تاريخ العلم.

تقادم (انقطاعه)

ينقطع التقادم في الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون تأمين المركبات بأمرين هما:الأول: كتاب مسجل، والثاني: تسليم مستندات المطالبة للمؤمن.

الطعن رقم ٢٠١١/٣٦٥م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١١/١٩م

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (١٢)

تقادم (عدم سريانه لوجود عذر)

لا يسري التقادم المانع من سماع الدعوى كلما حال بين صاحب الحق والمطالبة عذر شرعي. مثال.

الطعن رقم ٢٠١٠/٩٩٤م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٨/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٦٢) - س ق (١٢)

«تقـادم»

تقـــادم

التقادم المسقط لدعاوى التأمين متى يبدأ سريانه وأسباب انقطاعه تأصيل ذلك في الفقه الإسلامي.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٠م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٣٠/يونيو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٧٦) - س ق (١٣- ١٤)

تقادم (دفع - نظام عام).

الدفع بالتقادم ليس من النظام العام. أثر ذلك. عدم جواز تصدي المحكمة من تلقاء نفسها وعدم جواز الدفع به لأول مرة أمام المحكمة العليا.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٥٥م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٣/٣/٦م)

المبدأ رقم: (١٤٧) - س ق (١٣- ١٤)

تقادم

ينقطع التقادم العشري المنصوص عليه في المادة (٩٢) من قانون التجارة شــأنه شأن أي تقادم إذا قام سبب من أسباب قطع التقادم.

(الطعنين رقم ٤٢٤و٢٠١١/٤٢٥م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ١٤/ نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٣٧) - س ق (١٣- ١٤)

تأمين (تقادم)

ميعاد التقادم وفق ما نصت عليه المادة (١٦/أ) من قانون تأمين المركبات لا يعد ميعادًا إجرائيًا.

أثره - لا تسري عليه أحكام المادتين (١٦،١٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

(الطعن رقم ٢٠١١/١١٠٤م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ٩/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٦٩) - س ق (١٣- ١٤)

تقــادم (سريانه)

يبــدأ سريان التقادم المنصوص عليه في المادة (١٦/أ) من تاريخ صدور الحكم الجزائي وليس من تاريخ الحادث، أي من تاريخ آخر إجراء تم تعيينه.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١١٠٤م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ٩/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٦٩) - س ق (١٣- ١٤)

حق- تقادم - انقطاع - حيازة.

أن المطالبــة بالحــق المــدني لا تسري عليها أحكام مــدد التقادم إلا بعــد صدور الحكم الجنــائي، بمعنى انه بعــد صدور الحكم الجنائي تبدأ مدة سريــان التقادم وتقطع المدة المقدرة بالمطالبة القضائية للتمسك بالحق.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٥٣م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٢٤/٢/ ٢٠١٤)

المبدأ رقم: (١١٨) - س ق (١٣- ١٤)

رسائل الشرطة حجية تقادم

الرســـائل التي تدور بين الشرطة وشركات التأمين للتأكد من أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وأن مدة التأمين سارية لا يعد من بين الإجراءات التي تقطع التقادم.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١١٢٩م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢/ مارس/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (٨٧) - س ق (١٣- ١٤)

حقوق - وفاء - جزء - تقادم - قطع.

فإن دفع جزء من الحقوق للعامل فأن ذلك يقطع التقادم.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٣٧٤م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ١٧/فبراير/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٨٨) - س ق (١٣- ١٤)

تقادم

تقادم (حكم جزائي - سريان)

من المســـتقر عليه لدى اجتهاد هذه المحكمة أن تاريخ الحكم الجزائي إن وجد يعتبر تاريخًا يبدأ منه سريان مدة التقادم.

الطعن رقم ٢٠١٤/٦٧٥م مدني عليا (ب) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٥/يناير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٥٧) - س ق (١٥- ١٦)

تقادم (سريان- انقطاع - مطالبة - الدائن)

ميعاد سريان التقادم تبدأ من تاريخ الحكم الجنائي أو علمه بقرار الحفظ كما وتنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة وبالإعذار والحجز أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن أو المدعي للتمسك بحقه.

الطعن رقم ٢٠١٤/٩٨٠م مدني عليا (ب) جلسة يوم الأحد الموافق ١٨/يناير/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٥٧) - س ق (١٥- ١٦)

تقادم (سريان- انقطاع- وقف)

انقطـــاع التقادم ووقفه كقاعدة عامة لا يسري إلا مـــن اليوم الذي يصبح فيه الحق مســـتحق الأداء، والفرق بينهما: أن الانقطاع يجُبُّ المدة التي انقضت منذ بدء سريان التقادم من وقت نشوء أو قيام سبب الانقطاع؛ بحيث تبدأ مدة جديدة عند زوال السبب، أما الوقف فإنه إن تحقق سببه قانونًا فيوقف سريان التقادم منذ حدوث السبب وحتى زواله، ثم يبدأ في السريان استكمالًا للمدة المتبقية، بمعنى أنه لا يسقط من المدة الكلية إلا مدة الوقف فقط وتضم المدتان أو المدد مع بعضها حتى تكتمل وهكذا..

الطعن رقم ٢٠١٥/٩٣٠م جلسة يوم الأحد الموافق ٢٢ /٢٠١٥/١١م

المبدأ رقم: (٦٦) - س ق (١٥- ١٦)

تقادم (عقد تجاري)

تتقادم التعاملات التجارية بمرور عشر سنوات. شريطة أن تقم بين تاجريين.

التعاملات التي تجري بين البنوك والشركات التمويلية وعملائها بشأن التسهيلات المصرفية والقروض والتمويلات تخضع للتقادم العشري المنصـــوص عليه بالمادة (٩٢) من قانون التجارة بتحقق شرطين أولهما أن يكون الدائـــن والمدين تاجرين والثاني أن تكون هذه الالتزامـــات متعلقة بأعمالها التجارية في مواجهة كل منهما للأخر أي أنها ترتبط بطبيعة العمل التجاري الذي يقوم به كل منهما على أن تكون هناك رابطة تجارية تجمع بينهما.

الطعن رقم ٢٠١٤/٤٤٨م تجاري عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠/نوفمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٣٤) - س ق (١٥- ١٦)

تقادم (نقل الأشياء - تسلم - تلف - هلاك - إثبات)

تتقادم الدعوى الناشئة عن نقل الأشياء بمضي ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الشيء.

تسلم الشيء دون تحفظ يســـقط الحق في الرجوع إلى الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخير في الوصول، ما لم يثبت المرســـل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى

على الناقل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسـليم ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير تعيّنه المحكمة على وجه الاستعجال.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٧٧م تجاري عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١/١٢م

المبدأ رقم: (١٣٨) - س ق (١٥- ١٦)

تقادم (أعمال تجارية)

تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم قِبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات.

تقـادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجاريـة قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الإلتزامات.....

الطعن رقم ٢٠١٥/٤٠٠م تجاري عليا (ب) جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٣/إبريل/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٤٧) - س ق (١٥- ١٦)

تقادم

الدفع بسـقوط الحق بالتقادم المقرر بموجب نص المادة (٧) من قانون العمل ليس من النظام العام، ولا يجوز للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٢٠١٤/٧٣م الدائرة العمالية. جلسة يوم الثلاثاء ٢٠١٤/١١/٣م

المبدأ رقم: (١٧٠) - س ق (١٥- ١٦)

تقادم (تجاري- شروط- سريان)

التقادم التجاري لا يسري إلا من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزامات التجارية أو من تاريخ صدور الأحكام النهائية في المنازعات الناشئة عن تلك الالتزامات والتي تنشأ بين تاجرين أو متعلقة بأعمالهما التجارية.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢١١م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ /٢٠١٧/٣م

المبدأ رقم: (١٧٨) - س ق (١٧- ١٨)

تقادم (تجاري- شروط)

ليس الطاعن تاجراً ويترتب على ذلك أن الدعوى تخضع للتقادم الطويل خمسة عشر سنة.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٦/٢٠م

المبدأ رقم: (٢١٥) - س ق (١٧- ١٨)

تقادم (قطع- شروط)

إن قطع أمد التقادم يحصل بكل عمل يقوم به الدائن للتعبير عن المطالبة، وإن الدعوى الناشئة عن تعمير الذمة لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة وتأسيساً على ذلك اعتماد المحكمة تاريخ تحرير المستند المدلى به من الطاعن وبصرف النظر عن إقرار المطعون ضده بمضمونه أو إنكاره له يكون وجيهاً قانوناً وقد عللت قضاءها تعليلاً سليم المبنى وفق أحكام قانون المعاملات المدنية وتحديداً المواد (٥، ٣٤٠) منه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨٤٣/ج- جلسة ٢٠١٩/١/٢٨م)

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (١٩)

تقادم (وقف- شروط)

يقف التقادم ولا يسري كلما وجد مانع بتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان المانع أدبيا إلا أن مناط تقرير ما إذا كان هناك مانع أدبي، يحول بين الدائن والمطالبة بحقه وقت استحقاقه أن تكون هناك صلة ما بينه وبين مدينه تبعث على الاحترام والثقة والرهبة يستحيل معها على الدائن أدبيا أن يطالب بحقه كالعلاقة بين الأصول وفروعهم إلا أن علاقة العمل التي تربط بين العامل وصاحب العمل لم تعد تعتبر مانعا أدبيا يحول بين العامل ومطالبته بحقوقه الناشئة عن عقد العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٨٤٧- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (١٩)

تقادم (قطع- إقرار)

يقطع الإقرار سريان مدة التقادم وفق (المادة ٣٤٣ من قانون المعاملات).

الطعن رقم ٢٠١٧/٨٥٢- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (١٩)

تقادم (سريان- أقساط)

يبدأ سريان التقادم في الديون التجارية من اليوم الذي يصبح فيه الدّين مستحق الأداء.إذا كان سداد الدين عن طريق الأقساط يجعل كل قسط مستقلاً بذاته ويبدأ ميعاد السقوط من تاريخ استحقاق كل قسط على حدة.

(الطعن ٢٠١٧/١١٣/أ- جلسة ٢٠١٩/١/١٥)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٩)

تقادم (مسقط- تمسك)

لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المسقط ممن ثبت ارتكابه لخطأ عمدي أو خطأ جسيم.

الطعن رقم ٢٠١٨/٢٥٦/ب- جلسة ٢٠١٨/١٢/١١م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٩)

تقادم (حق- مدة – شروط)

مناط خضوع الحق للتقادم بانقضاء عشر ســـنوات وفقا لصريح نص المادة (٣٤١) هو اتصافه بالدورية والتجدد وهو كون الحق مستحقا في مواعيد دورية مهما كانت مدتها كما يجب أن يكون هذا الحق مســـتمرا لا ينقطع سواء أكان ثابتا أم كان متغيرا ومن ثم فإن الحق المطلوب يخرج عن هذا المعنى لعدم استيفائه للشرطين المنصوص عليهما في المادة (٣٤١) ويكون تقادمه بمضي خمس عشرة سنة وفقا للمادة (٣٤٠).

الطعن رقم٢٠١٩/٩١٥مجلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (٢٠)

تقادم (دفع- طلب)

ذلك أنه لئن كان التقادم لا يســـقط الدعوى بقوة القانون بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به، وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وهذا ما أكده المرسوم السلطاني رقم (٢٠١٣/٢٩م) بإصدار قانون المعاملات المدنية بنص المادة (٣٥٣) على أنه (لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى لمرور المدة بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو أي شخص آخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين.

الطعن رقم٢٠١٩/٢٨٩م جلسة الأحد ٢٠١٩/١٢/٢٩م

المبدأ رقم: (٦) - س ق (٢٠)

تقادم (خمسي- شركات)

إن نص المادة (١٨) من قانون الشركات الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني (٢٠١٩/١٨) في شأن التقادم الخمسي فهو يطابق ويتحد نصًا مع المادة (١٠) من قانون الشركات العُماني الصادر في العام ١٩٧٤م ولذلك فلا جدوى من التعرّض والخوض في مبدأ رجعية القوانين ذلك لأنّ الخوض في هذه المسألة لا يحقق سوى مصلحة أكاديمية.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٢١٢م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٨م)

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (٢٠)

تقادم (دعوى- تأمين- مدة- نص خاص)

اعتبرت محكمة الاستئناف إنه وفقًا للقواعد العامة فلا تسقط الدعوى إلا بالمدة الطويلة المنصوص عليها بالمادة (٣٤١) من قانون المعاملات المدنية فالمادة (١٦) من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات صريحة في سقوط الدعوى بالتقادم وجاء بها «لا تسمع الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون بعد انقضاء السنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى»، فعليه يقضى بسقوط الحق بالتقادم.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٩٧م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢١/ ١ /٢٠٢٠م)

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (٢٠)

تقادم (دفع- موضوعي)

إن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يخرج عن إطار الأسباب الجائزة لدعوى بطلان الحكم التحكيمي المقررة بالمادة (٥٣) من قانون التحكيم، وأوردت الطاعنة تفصيلًا للدفع المؤسس على مخالفة المادة (٧٥) للنظام الأساسي - أوردت أن المطعون ضدها اكتشفت العيوب في عام ٢٠٠٩م ولم تقم دعواها إلا في العام ٢٠١٥م وأن مدة الثلاث سنوات الواردة في نص المادة (٢٢) من القانون رقم (١٩٩٤/١٢٠م) هي مدة السقوط وليست مدة تقادم ولا يسري عليها الانقطاع والوقف المقررين للتقادم.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٤٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

تقاضي

تقاضي.

حق التقاضي والدفاع حدوده عـدم الانحراف عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت بغية الأضرار بالخصم.

(الطعن رقـم ٢٠١٠/١٤١م تجاري عليا جلسة يوم الاربعاء ١٧/أبريل/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٥٠) - س ق (١٣- ١٤)

تقاضي- إجراءات – فصل – محكمة – درجة أولى – محكمة استئناف

إجراءات التقاضي من النظام العـــام وأن القانون العماني يأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين وأن المحكمة العليا ليست إحدى درجات التقاضي

إذا اقتصر الفصل على مسألة الصفة وهو فصل شكلي وكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

إذا لم تفصل محكمة أول درجة في الموضوع، ولم تستنفذ ولايتها بنظر الموضوع فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي له اتباعًا للمادة (٢٢٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لما يترتب على ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضي، مما يقع معها حكمها باطلًا.

الطعن ٢٠١٤/٣٨٩م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ /نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٧٨) - س ق (١٥- ١٦)

تقاضٍ (حق- دعوى – مصلحة- دين - أجل- مطالبة – يمين – طعن)

عرف الفقه الدعوى بأنها سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته، وهي سلطة أو مكنة أو رخصة للالتجاء للقضاء.

يشـــترط لثبوت الدعوى أو لقبول الطلب أو الدفع أن تكون للشخص مصلحة ويشترط في هذه المصلحة أن تكون قانونية أي مصلحة مشروعة يقرها القانون وقائمة ومباشرة ويشترط في المصلحة أن تكون قائمة على المنفعة التي يجنيها صاحب الحق من الدعوى.

لا دعوى بغير مصلحة كما يشترط أن تكون المصلحة مما يقره القانون ويحميها وهي على ذلك من النظام العام ويتوجب أن تكون المصلحة قائمة بمجرد حصول الاعتداء على الحق.

فلا تجوز للدائن مطالبة المدين بدين قبـــل أن يحل أجل الوفاء به لانتفاء المصلحة القائمة بمعنى أن يكـــون الاعتداء قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته.

من وجه اليمين إلى خصمه ليس له الطعن على الحكم ذلك أنه يترتب على حلف اليمين حســـم النزاع ويعتبر الحكم على حلف اليمين الحاسمة سواء بقبول الدعوى أو برفضها وينال قوة الأمر المقضي فيه ولا يجوز الطعن فيه.

الطعن ٢٠١٤/٤٦١م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ /نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٧٩) - س ق (١٥- ١٦)

تقاضي (صحة- شروط)

يشترط لصحة التقاضي لدى المحاكم أن يكون للشخص أهلية وصفة ومصلحة تخول له حق القيام بطلب ما له من حق وركن الأهلية يجب أن يتوفر في المدعي وفي المدعى عليه على حد السواء وشرطه بلوغ الأطراف سن الرشد القانونية التي حددها المشرع بالمادة (٤١) م.

الطعن رقم ٢٠٢٠/٧٤م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٨/١٠

المبدأ رقم: (٥٣) - س ق (٢٠)

تمثيل

تمثيل (ممثل دبلوماسي- شروط - اختصاص دولى – حصانة دبلوماســية – آثار ذلك – عدم اختصاص السفارات الأجنبية).

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء المدني للدولة المعتمد لديها فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم تلك الدولة، والدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات بالأصالة عن نفســـه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة وكذا الدعاوى المتعلقة بالنشاط المهني أو التجاري الذي يمارسه خارج وظيفته عملاً بالمادة ٣١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٧١م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٩م

المبدأ رقم: (٢٨٣) - س ق (١٧- ١٨)

«تملك»

تملك (مواطني الخليج- حدود- بطلان - احتيال)

إن مواطنـــي الخليج ليس لهم التملك على الحدود فـــإن شراء المزارع أو الأراضي بها لا يصـــح ولا يجوز لهم، ولما كان المطعون ضده قد اشـــترى تلكـــم الأرض وطلب نقلها من الطاعن إلى شخص آخر يحمل الجنسية العمانية فإن هذا النقل لا يجوز وإنما للمطعون ضـــده إن صح البيع ثمن البيع لعدم صحة البيع لمواطني الخليج على الحدود والتســـجيل باســـم شخص آخر هو من باب الاحتيال وللحاكم أن يقيد المباح فتعين تبعًا لذلك بطلان البيع.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٧٤م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٣٠/ديسمبر/ ٢٠١٣)

المبدأ رقم: (١٠٧) - س ق (١٣- ١٤)

بحر- تملك.

فمن المعلوم أن البحر يأكل اليابسة ولا يمنع ذلك من الملك لأن الملك سابق على القانون والقانون متأخر في وجوده.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٩٤م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٢٥/ نوفمبر ٢٠١٣)

المبدأ رقم: (١٠٤) - س ق (١٣- ١٤)

تنظيم نقابي

تنظيم نقابي (تفرغ- شروط)

تشـــترط المادة (٣) من قرار وزير القوى العاملة رقم ٢٠١٠/٥٩ الصادر تنفيذا لحكم المادة (١١٠) من قانون العمل فيمن يكون عضوا بالنقابة العمالية أن يكون عاملا مشـــتغلا بأحد الأعمال أو المهن ومن المقرر بالمادة (٤٠) من القرار المذكور ويجوز تفرغ عضو النقابة أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العـــام لأداء مهامه النقابية وذلك بالاتفاق بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام... ويصدر بتنظيم التفرغ قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية بين قواعد وشروط وحالات التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٤١٧م عمالي - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (٢٠)

«تنفيـــذ»

حكم قاضي التنفيذ (مهلة الطعن عليه - قرار)

مفاد المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أنها خاصة بالأحكام الصادرة عــن قاضي التنفيــذ فقط دون القــرارات، ومؤدى ذلك عدم تحديــد مهلة للطعن على قرارات قاضي التنفيذ.

(الطعن رقم ٢٠١١/١٣٥م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٢٤/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٣- ١٤)

تنفيذ (تعويض عيني - شروط - حماية قضائية - حكم- تميزه عن الأعمال الأخرى)

لابــد من وجود حق موضوعي محدد المعالم والحدود وثابت ملكيته لطالبي التنفيذ حتى يشرع في تنفيذه بإصدار سند تملك لهم.

(الطعن رقم ٢٠١٤/١٢٥م مدنية عليا (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٦/١٧م)

المبدأ رقم: (٥٧) - س ق (١٣- ١٤)

تنفيذ (تعويض).

التنفيذ بطريق التعويض شرع الالتجاء إليه استحالة التنفيذ العيني.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٠٢م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٣/٢/١٣م)

المبدأ رقم: (١٤٤) - س ق (١٣- ١٤)

تظلم (أوامر - قاضي التنفيذ).

التظلم من أوامر وقرارات قاضي التنفيذ خضوعه للقواعد العامة في التظلم من الأوامر على العرائض.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٨٧م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠١٣/٦/٢٠م)

المبدأ رقم: (١٥٦) - س ق (١٣- ١٤)

تنفيذ (حكم) - طلبات (بينات - توجيه يمين).

يلتزم قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم الذي يكون قاطعا للدعوى مانعا للنزاع دون طلب البينات ووزنها وتوجيه اليمين وأدائها كل هذا يتعلق بموضوع الحكم ويعود لمحكمة الموضوع.

الطعن رقم ٢٠١٥/٤٢٥م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٩م

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (١٥- ١٦)

تنفيذ (استشكال- استئناف- طعن)

الأحـــكام التي تصدر من محكمة ابتدائية بهيئة اســـتئنافية فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا إذا صدرت على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

الطعن رقم ٢٠١٥/٨٨٢م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (٤٣) - س ق (١٥- ١٦)

تنفيذ (حبس- غاية- إعسار - دفع- اختصاص- قاضي التنفيذ)

أقر المشرع العماني في المادة (٤١٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية نظام حبس المدين باعتباره وسيلة من وســـائل التنفيذ الجبري بالإكراه وهو نظام حبسي تهديدي لإجبار المدين على السداد..

ليس الحبس غاية في ذاته هدفه معاقبة المدين إنما هو وسيلة لإكراه المدين القادر وجبر على الوفاء.. وبالتالي لا فائدة من حبس مدين فقير ومعدم أقر بقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون). ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم).

لم يمنع المشرع الدفع بالإعسار وفقًا للمواد (٤١٨) وما بعدها ولم يمنع المحاكم من النظر في هذا الدفع أو الطلب الذي يثيره المديـــن، وأن الالتفات عن نظر هذا الطلب يمثل إهدارًا للعدالة، وإخلالا بحق الدفاع.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٣٢١م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١/٢٥م

المبدأ رقم: (١١٩) - س ق (١٥- ١٦)

تنفيذ (دعوى رفع الحبس- اختصاص)

إن دعوى رفع الحبس بحكم طبيعتها من اختصاص قاضي التنفيذ باعتباره الجهة المشرفة على تنفيذ الأحكام.

طلب الطاعن ضم ملفات التنفيذ والتصريح بإعساره ورفع أوامر الحبس الصادرة ضده وإغلاق ملفات التنفيذ في مواجهة الدائنين المطعون ضدهم هو طلب من شأنه سلب اختصاص قاضي التنفيذ المتعهد بذلك بقوة القانون وهـــو اختصاص مطلق بإصدار أوامر بالحبس وبرفع هذه الأوامر عند توفر شروط ذلك لأنه منذ الوقت الذي تصدر فيه محكمة الموضوع حكمها الجائز تنفيذه جبرًا تكون مهمة هذه المحكمة قد انقضت وتبدأ عندئذ مهمة قاضي التنفيذ.

الطعن رقم ٢٠١٥/٩٧٤م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٥/٣٠م

المبدأ رقم: (١٢٤) - س ق (١٥- ١٦)

تنفيذ (استشكال – شروط)

يشترط في الاستشكال عدم المساس بأصل الحق فإذا مس أصل الحق يخرج من اختصاص قاضي التنفيذ، والثابت أن الاستشـــكال المقدم من المطعون ضده يمس أصل الحق الذي يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٢٣١م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/١٣م

المبدأ رقم: (٥١) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ (جمع – ملفات- إشكال)

طلب جمع ملفات التنفيذ ليس من قبيل الاستشـــكال القانوني الذي يثار بمناسبة تنفيذ حكم قضائي بقدر ما هو طلب اعتماد أحكام للمادة (٤١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المتعلقة بكيفية توزيع حصيلة التنفيذ لوجود جملة من الدائنين بموجب أحكام قضائية فتح في شأنها ملفات تنفيذ.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٦٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/١٤م

المبدأ رقم: (١١٤) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ (إعسار- إثبات – اختصاص)

لقاضي التنفيذ النظر في دعوى إعســـار المدين ببينة كافية حتى يأمر بســـقوط الأمر بالحبس بما يؤكد أن الأصل الاختصاص معقود لقاضي التنفيذ منذ الوقت الذي تصدر فيه محكمة الموضوع حكمها.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٠٣م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٢٣م

المبدأ رقم: (١٢٩) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ (استشكال- قاضي – اختصاص)

الأصل في الاستشكالات بطبيعتها أنها منازعات وعوائق تنفيذ الأحكام ويفصل فيها في التنفيذ سواء كانت المنازعة وقتية أو موضوعية فلا يجوز لقاضي التنفيذ البحث عن مدى صحة تطبيق السند وخاصة أن تلك الدفوعات كان بإمكان المنفذ ضدهم أن يدفعوا بها قبل الحكم كما أن تلك المنازعة لا تثار أمام قاضي التنفيذ وإنما عند قاضي الموضوع.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٨م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٣٠م

المبدأ رقم: (١٣٢) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ (محل- قواعد – حجز)

القواعد الأساسية التي تحكم محل التنفيذ فهي أن تكون كل أموال المدين قابلة للحجز عليها باعتبارها ضامنة لكل ديونه وأن يكـــون محل التنفيذ مملوكاً للمدين لأنه يضمن تنفيذ التزاماتها بأمواله وأن يكون محل التنفيذ مالاً أي حقوقاً مالية سواء كانت عينية أو شخصية وأن يكون الدائن حراً في اختياره ما يشاء من أموال المدين لإجراء التنفيذ عليها وأن يشـــترط توافر تناسب بين مقدار الدين وقيمة المال الناتجة عن التنفيذ وألا يكون محل التنفيذ مما منع القانون الحجز عليه مما اقتضته المادة (٣٦٦) من قانون الإجراءات المدنيـــة والتجارية وباعتبار أن الحجز على مال غير قابل للحجز يكون باطلاً فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وهو ما يجب معه على صاحب المصلحة التمسك به.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٨١م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ /٢٠١٧/١م

المبدأ رقم: (١٧٦) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ (امتناع- استحالة)

إنّ مجرد امتناع المتهم عن التنفيذ لا يدل على الاستحالة أو التعذر أمام إجراءات أخرى تكون أشد كأمر الحبس والتي يمكن أن تذعنه للتنفيذ، وبناء عليه فإنّ ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه للقضاء لصالح الدعوى على مجرّد عدم ثبوت سداد المتهم لهذا التعويض دون البحث والتمحيص والتأكد بصورة جازمة من استحالة التنفيذ (أي السداد) تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس قانوني سليم بما يجعله عرضة للنقض.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م

المبدأ رقم: (١٨٧) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ عيني (استحالة- إرهاق- تعويض- بطلان – آثار)

لا محل للتنفيذ العيني إذا أصبح هذا التنفيذ مستحيلاً أو غير مجد أو كان يتطلب تدخل المدين شخصياً وامتنع المدين عن ذلك أو كان فيه إرهاق للمدين ولذلك وفي هذه الحالة فلا بد من الاستعاضة عن التنفيذ العيني بالتعويض أو التنفيذ بمقابل.

جرى قضاء هذه المحكمة على قصر البطلان على المستقبل دون أن ينسحب على الماضي وهذا الاتجاه نابع من الاعتراف بوجود الشخص المعنوي الناشئ عن العقد الباطل وجوداً فعلياً واقعياً لا وجوداً شرعياً قانونياً بما يعني أنّ البطلان يكون بمثابة انحلال مسبق للشركة ولا ينتج آثاراً إلا من تاريخ صدور الحكم وبالنسبة للمستقبل فقط.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥١٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١٢/٦م

المبدأ رقم: (١٩٥) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ (إجراءات- شروط- خبير- ندب)

يبدأ قاضي التنفيذ بالتنفيذ أولاً على أموال المدين النقدية إن وجدت ثم التنفيذ على المنقولات وفي حالة عدم وجود منقولات لدى المدين ينفذ على عقارات المدين.

الحكم المراد تنفيذه قضى لصالح البنك بالتصريح ببيع العقار رقم (٠٠٠) المربع

ب الكائن بصلالة الصناعية الجديدة وإن اللجوء إلى بيع العقار المرهون لا يكون إلا في حالة عدم السداد وليس لدى المطعون ضدها إمكانية أخرى لسداد الدين فإن كانت لها إمكانية تستخدم هذه الإمكانية قبل بيع العقار المرهون وعليه طالما وأنّ المطعون ضدها عرضت منقولاتها المالية لسداد الدين قبل اللجوء إلى بيع العقار المرهون.

قضاء الحكم المطعون فيه بندب خبير لحصر المنقولات وتثمينها ووقف إجراءات بيع العقار المرهون مؤقتاً كان سائغاً واقعاً وقانوناً مما يضحى معه النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس تعيّن رفضه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٠٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١/٣١م

المبدأ رقم: (٢٠٢) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ (عقد- توقف- ظروف)

إذا كان توقف المتعاقد عن الوفاء بسبب ظروف طرأت بعد إبرام العقد سواء بخطأ منه أو بسبب أجنبي مما يبيح للمتعاقد الآخر الامتناع عن تنفيذ التزامه وفق ما سلف جاز للمتعاقد الآخر أن يتخذ من الإجراءات المشروعة ما يمنع حدوث الضرر الذي يتحقق له نتيجة عن توقف المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزامه أو الحيلولة دون تفاقمه سواء بشخصه أو بالاستعانة بآخرين طالما أن الطرف الآخر لم يقدم له ضمانا كافيا على ان توقفه كان عارضا وأنه سيعود إلى التنفيذ

الطعن رقم ٢٠١٧/١٩٧م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٠/١٦ م

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ (استشكال- شروط- حجية الحكم)

لا يجوز أن يؤسس الإشكال على ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه ومقتضى ذلك أنه كان السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه حكما وجب أن يكون سبب الإشكال أمرا من الأمور التالية لصدوره «الحكم المستشكل فيه» لأنه إذا كان سبب الاشكال حاصلا قبل صدور ذلك الحكم فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير

استطاعة هذا المستشكل التحدي به على خصمه سواء كان هذا الدفع قد أبداه فعلا في تلك الدعوى قبل صدور الحكم المستشـــكل فيه أو لم يبده وسواء أكانت المحكمة التي أصدرته قد تصدت لهذا الامر صراحة أو ضمنا.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٧٠٨م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦ م

المبدأ رقم: (٧٨) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ (قاضي- اختصاص) – اشكال تنفيذي (تعريف- اختلاف – طعن)

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة.

الإشـــكال التنفيذي هو منازعة قانونية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وهو يختلف عن العقبات المادية التي تهدف إلى منع تنفيذ الحكم من جانب المدين أو الغير والتي يمكن تجاوزها بمجرد استعمال القوة العامة كما أن الإشكال التنفيذي يختلف عن الطعن في الأحـــكام لأنه ليس تظلما من الحكم المراد تنفيذه ولا يمثل امتداداً للمواجهة بين الأطراف في إطار الخصومة الأصلية واعتباراً لذلك فإنه لا يشكل مجالاً للأطراف للاعتراض على سلامة الحكم من حيث الشكل أو من حيث الموضوع.

الطعن رقم ٢٠١٦/١١٧٤م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١١/٢٧م

المبدأ رقم: (١٤٩) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ (استشكال – اختصاص- تجاوز- تعديل- حكم)

إذا قضت محكمة الدرجة الثانية بتأييد الحكم الابتدائي والاســـتمرار في التنفيذ على اساس ثبوت ملكية النخيل للمطعون ضده فإنها قد تجاوزت حدود اختصاصها ونصبت نفســـها مكان المحكمة التي صدر عنها الحكم المطلوب تنفيذه وهي الجهة الوحيدة التي خول لها القانون شرح ما قد يكون غموض من حكمها.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٧٣٥م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/١٩م

المبدأ رقم: (١٥٥) - س ق (١٧- ١٨)

تنفيذ (إجراء – قاض التنفيذ)

الاتفاق الذي حصل أمام قـــاضي التنفيذ يمكن إبطاله بدعوى موضوعية. أثر ذلك أنّ الدفع بسبق الفصل بسبب وجود هذا الاتفاق دفع غير سديد.

الطعن رقم ٢٠١٨/٦٢٥/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/٨م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٩)

تنفيذ – (طعن – أمر حبس – تظلم)

قرارات محكمة الاســـتئناف في التظلم على أوامر الحبس الصادرة من قاضي التنفيذ نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة العليا.

الطعن ٢٠١٨/٣/أ- جلسة ٢٠١٨/١١/١٩م)

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (١٩)

تنفيذ (منازعة – موضوعية – قاضي التنفيذ)

لقـــاضي التنفيذ في المنازعات ية أن يتصدى لأصل الحـــق المتعلق بالتنفيذ فهو بمنزلة محكمة موضوع يسري عليه ما يسري على محكمة

من قواعد ومبادئ وأحكام ويجو ز بالتالي إجـــراء المعاينات وإحالة الدعوى للتحقيق وندب الخبراء واستجواب الخصوم إلى آخر ما يشرع من إجراءات.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٢٢٥/أ- جلسة ٢٠١٩/١٧م٦)

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (١٩)

تنفيذ (قاضي- اشكال – تأويل حكم- اختصاص)

المســـتقر عليه فقهاً وقضاء أن القرار الذي يصدره قاضي التنفيذ في مادة الإشـــكالات المتعلقة بالتنفيذ له طبيعة قضائية ولا يعتبر من قبيل القرارات الولائية ذلك أنه صادر في خصومة وغايته وضع حدًا للنزاع بتحقيق تنفيذ الحكم فيترتب عن ذلك أنه لا يتسنى لقاضي التنفيذ الرجوع في قراره وما على الخصم الذي له مصلحة إلا الطعن في الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً.

إن قاضي التنفيذ لما اعتبر أنه لا ضرر يلحق المطعون ضدهما من جزء الجسر المساوي للأرض فإنه تجاوز حدود ما خصه المشرع بالنظر فيه وتولى تفسـير وتأويل منطوق الحكـم حال أن ذلك المر يخرج عن صلاحياته ويبقى من علائق المحكمة التي أصدرت الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٣٥٥/ج- جلسة ٢٠١٨/١٠/٨م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٩)

حكم (تنفيذ)

يترتب على بطلان البيع إعـادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إذ يلتزم البائع برد الثمن ويلتزم المشتري برد المبيع وثماره.

(الطعن ٢٠١٧/١٠١٧/أ- جلسة ٢٠١٩/١/١٩م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٩)

تنفيذ (حبس- تظلم - طعن)

القرار الصادر من محكمة الاستئناف مداولة في التظلـم من أمر الحبس هو قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه بالنقض أمام الـمحكمة العليا وهو متعلق بإجراءات الطعن التي تتعلق بالنظام العام تثيرها الـمحكمة من تلقاء ذاتها.

الطعن رقم ٢٠١٨/٥٣٤/ب- جلسة ٢٠١٨/١٢/١١م

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١٩)

تنفيذ (إعسار- مدين- غاية)

إن السجن ليس لغاية التنفيذ بوفاء الديون وإنما هو وسيلة قررها القانون بغية أن تحمل المدين على الأداء ورجاء أن يظهر للمدين مما يمكن أن يتم من خلاله السـداد وأما إن لم يسفر الأمر بالسجن عما هو إيجابي بصدد التنفيذ فذلك هو الإعسار بعينه.

الطعن رقم ٢٠١٩/١١٤٥م (أ)جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٥/١٨

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (١٩)

تنفيذ (حكم – اختياري- آثار – طعن)

إن تنفيذ الحكم اختيارا لا يعتبر قبولا له مسـقطا لحق الطعن فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يقصد المحكوم عليه من تنفيذه للحكم تفادي أضرارا قد تلحقه بسبب أرجاء التنفيذ.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٥٣م (أ)جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢م.

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٩)

تنفيذ (قاضي- اختصاص – إشكالات – دعوى الإعسار- عدم اختصاص)

إن قاضي التنفيذ يختص وفقا لأحكام المادة (٣٣٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بالفصل في منازعات التنفيذ وحدها، بينما دعوى الإعسار دعوى موضوعية يختصم فيها المدعي دائنيه طلبا للحكم بإعساره، وبالتالي يتعين عليه إقامتها أمام محكمة الموضوع وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

الطعن رقم ٢٠١٩/١١٣٩م (أ) جلسةالاثنين٢٠٢٠/٨/١٧م.

المبدأ رقم: (٥٥) - س ق (١٩)

تنفيذ (بيع- مزاد- حكم- استئناف)

إن احتساب ميعاد الاستئناف في الحكم بالبيع بالمزاد العلني يبتدئ من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ الإعلام.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٩٨٧م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١/٢١م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (٢٠)

تنفيذ (حكم – استئناف-منازعة-تنفيذ)

اتخذ المشرع من قيمة المنازعة مناطًا لتحديد مدى قابلية الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ للاستئناف والمحكمة المختصة بنظره، حيث يكون الحكم قابلًا للاستئناف أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة إذا زادت قيمة النزاع على ألف ريال عُماني ولم تجاوز ثلاثة آلاف ريال عُماني، ويكون الحكم قابلًا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع عن ثلاثة آلاف ريال عُماني.

الطعن رقم ٢٠١٩/٥٧٩م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٧م)

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (٢٠)

تنفيذ (منازعة – موضوعية – إخلاء- استئناف)

إن المنازعة التـــي نظرت أمام قاضي التنفيذ فيما يتعلـــق بواقعة إخلاء الطاعن للمحل المؤجر تهدف في الأســـاس إلى عدم استمرارية الحكم القاضي بما يستجد مـــن الأجرة بعد صدور الحكم، موضوع التنفيذ، وهي إلى ذلك منازعة موضوعية، وليست منازعة وقتية، ذلك أن المنازعة الوقتية تهدف إلى طلب عاجل يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وأن الطاعن قد سلك الطريق الصحيح قانونيا بتقديم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

(الطعن ٢٠١٨/١٦٠م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١١م)

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (٢٠)

تفسير

تفسير (معنى – كيفية)

المقصود بالتفسير هو بيان مدلول العبارات التي تضمنها منطوق الحكم الصادر متمما للحكم الذي يفسره، بغرض الوصول والوقوف على فحواها على ضوء ما كان مطروحًا أمام المحكمة من أسباب ترتبط بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا.

الطعن رقم ٢٠١٥/٩٥٣م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (١١٦) - س ق (١٥- ١٦)

توقيع – بياض- إثبات

على الطاعن إثبات دعواه إن وقع على بياض ولم يســـتلم الحق المطالب به. مضمون الأوراق العرفية فإن عجزها فعلى المطعون ضده اليمين.

الطعن رقم ٢٠١٤/٧١٣م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاءالموافق ٢٥ /نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (١٥- ١٦)

توقيع

توقيع (ورقة بيضاء- حجية)

إن المقر مأخوذ بما وقع عليه، ودعواه أنه وقع في ورقة على بياض دعوى تحتاج إلى بينة، وبما أن المطعون ضده لم يقدم بينة كافية، تشهد له بأنه وقع في الورقة العرفية على بياض فإنه ملزم بما أقر به، ولكن له اليمين على المطعون ضده، يحلف أن الطاعن مدين له بالمبلغ المطالب به، وأن التوقيع على الورقة العرفية جاء بعد كتابة الإقرار بالدين ولم يكن على بياض.

الطعن رقم ٢٠١٦/٩٣٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٩م

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (١٧- ١٨)

قطعة أرض (حق الحصول – حرمان- سبب)

- الأمر الذي يحرم الشخص من الحصول على قطعة أخرى هو أنه استنفذ حقه القانوني حينما يحصل على هذه القطعة ولن يعطى بعدها قطعة سكنية تجارية أو صناعية.
- لا يعد المشتري للقطعة المخصصة لشخص سبب في حرمانه من الحصول على قطعة أخرى وإنما السبب هو أنه أخذ حقه وتصرف فيه بالبيع.

الطعن رقم ٢٠١٥/٩٦٣م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (٤٦) - س ق (١٥- ١٦)

توكيل.

تعيين اسم الوكيل وفقا لنص المادة (٤٣) المعدلة من قانون المحاماة. هدفه. عدم الإبهام وقطع الشـــك عن نفس الموكل عن وكيله فيما يخاصم فيه. نص سند الوكالة على توكيل شـــخص غير محدد من بين المحامين التابعين للمكتب لا يتعارض مع نص المادة (٤٣) المعدلة من قانون المحاماة إن ذكرت أسماؤهم في سند الوكالة.

الطعن رقم ٢٠٠٩/٩٨٩م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق٢٢/مايو/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١١)

(ث)

ثمن

ثمن (تقدير- جزاف)

قدرت المحكمة بصفة جزافية ثمن البيع التالف وقيمة الإصلاح وكذلك بالنسبة لقيمة الخسائر فكان هذا الاجتهاد مفتقدًا للتعليل القانوني السليم في ظل منازعة الطرفين في ذلك.

الطعن رقم ٢٠١٦/٤٥٨م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م

المبدأ رقم: (١٣٧) - س ق (١٧- ١٨)

(ج)

جائفة

جائفة (تعريف)

إن التعريف الشرعي للجائفة هو: الإصابة التي ينشـــأ عنهـــا جرح نافذ إلى التجويف الصدري أو البطني وما في حكمهما

الطعن رقم ١١٣ /٢٠١٩م (ب)جلسةالاثنين٢٠١٩/١٢/٢٩م

المبدأ رقم: (٣) - س ق (٢٠)

جائفة) تعريف- - تعويض)

لا ينطبق تعريف الجائفة فقط على تلك الإصابة الناتجة عن الجرح الذي نفذ إلى الجوف ســـواء أكان التجويف الصدري أم البطني ولكنه ينطبق أيضا على تلك الإصابة الناتجة عن الضربة القوية التي تلحق بالمـــضرور في الصدر أو البطن ويؤثر عليه في تجويفه الصدري أو البطني، ومن ثم فإن الجـــرح المتعلق بفغر الرغامي (ثقب القصبة الهوائية وإدخال أنبوب للتنفس فيها) فهو يعتـــبر جائفة ويعوض عنها دية الجائفة؛ لأن القصبة الهوائية مجوفة وهكـــذا، وكذلك الحال في الإصابة المتعلقة بالتفريغ الدموي في الرأس لأنها وصلت إلى الداخل.

الطعن رقم ٣٨٩ /٢٠١٩م (ب)جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٨/٩م

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (٢٠)

جسم

جسم (تكامل- تعويض - إصابة - جبر - عجز)

إن من أهم مظاهر تكامل الجســـم هو أن يـــؤدي كل عضو وظيفته المحددة على الوجه الأكمل، ومتى ما أصابه ضرر فجبره يكـــون بما قدره الشرع من تعويض يعيد لهذا العضو سيرته الأولى والغاية من خلقه، فإذا برئت الإصابة لكن مع نقص في أدائـــه الوظيفي كان التعويض المقدر للإصابة غير كاف لتحقيق غايته أي جبر الضرر، ووجب التعويض بما يجبر النقص (العجز) ويقدر التعويض حسب النسبة التي تحددها الجهات الطبية المختصة، شريطة أن تكون النسبة منصبة على العضو المصاب تحديدا.

الطعن رقم ٩٤ /٢٠٢٠م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٩/١٣م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

«جمعية»

صفة «مسؤول الجمعية ومحاسبها ومنسقها». جمعية «من يمثلها قانونا».

رئيس الجمعية أو منســقها أو محاسبها المالي لا توجه إليهم الدعوى بصفتهم الشخصية. علــة ذلك. على المحكمــة أن تصدر حكمها على الجمعية المتمثلة في أشــخاصها حســب مراكزهم القانونية من المسؤولية لا أن تصدر الحكم بالصفة الشخصية.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٩٩٩م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٢١/إبريل/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٠٢) - س ق (١٣- ١٤)

(ج)

جناية

الجناية. سريانها

سراية الجناية. تعريفها. هي ضرر يتعاقب من الجناية على البدن، أو الآلام المترادفة التي لا تتحملها النفس إلى أن يموت المجنى عليه. شرطها. اتصال النشـــاط السببي

اتصالاً لا تتدخل عوامل أخرى لقطعه. الأصل اعتبار الموت نتيجة للجناية إن اســـتمر المجني عليـــه طريح الفراش حتى الوفاة ولم يقم الدليل على أنه شـــفي تمامًا من الإصابات التي لحقت به

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٣١م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق٢٠١١/١/٨م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (١١)

جنين (دية - سقط - ميت)

لا يستحق الجنين سوى دية السقط المنصوص عليها في الشرع والقانون لكونه خرج ميتًا.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٠٧م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٦م

المبدأ رقم: (١٢٦) - س ق (١٧- ١٨)

(ح)

حارس

حارس (تعيين- واجبات - مال - حفظ)

يرجع تعيين الحارس إلى القاضي والقصد القانوني من الحراسة هو وضع المال المتنازع فيه بيد شـــخص ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه وفقاً لمقتضيات المادة (٧٢٤) من قانون المعاملات.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٩٩م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/١/١٦م

المبدأ رقم: (٢٢٦) - س ق (١٧- ١٨)

حافلة

حافلة (حراسة - حريق- مسؤولية)

الحافلة كانت في حفظ وحراســـة المطعون ضده لما احترقت وقد أكد أنه أوقفها بجانب

منزله واعتبارًا لذلك فإنه يكون ملزمًا قانونًا بالمحافظة عليها كمحافظته على ماله وبذل العناية اللازمة لمنع حدوث أي تلف قد يلحقها منتهجًا في ذلك سلوك الرجل العادي.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٥٤٤م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م

المبدأ رقم: (١٣٩) - س ق (١٧- ١٨)

حجية

حجية الحكم الجزائي.

تبرئة الحكم الجزائي المتهم من تهمة الاختلاس وإحالة الشق المدني إلى المحكمة المدنية. أثره. لا يصح التمسك بحجيته للأمر المقضي. مخالفة ذلك سبب لنقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٠٧م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم الأحد الموافق ١٢/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٥٤) - س ق (١١)

حجية «الورقة العرفية»

صور الأوراق العرفية ليســـت لها حجية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجـــوداً. علة ذلك.عدم حملها توقيع من صدرت عنه والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الإصبع أو بصمة الختم هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٠٦م ورقم٢٠١٠/٤٣٦م عمالي،جلسة يوم الإثنين الموافق٢٠١١/٦/٢٠م

المبدأ رقم: (١٠٧) - س ق (١١)

(١) حجية الأمر المقضي (أحوال شخصية أسباب جديدة)

قضايا الأحوال الشخصية هي قضايا متجددة بحسب الظروف والأحوال الطارئة. أثره. ســـبق الفصل في الدعوى لا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يحـــول دون نظرها طالما استجدت ظروف وملابسات أخرى في الدعوى.

الطعن رقم ٢٠١١/٨٣م شرعي جلسة يوم السبت٣١/مارس/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٢)

«حجـــيـــة»

حجية (الحكم الجنائي على المدني)

تكون الأحكام الفاصلة في الدعوى دون القرارات الصادرة من سلطات التحقيق.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٢م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ١٩/يونيو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٧٥) - س ق (١٣- ١٤)

حجية الأمر (شروط)

اتحاد الموضوع والأشـــخاص والسبب بين دعوى جديدة وحكم سابق يرتب الدفع بسبق الفصل في الدعوى وتقضي المحكمة بهذا الدفع من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٥٥م جلسة يوم الأحد ٢٠١٩/١١/٢٤م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (٢٠)

حجية (تفريق- الأمر المقضي- قوة الأمر المقضي)

يجب التفرقة بين حجية الأمر المقضي وبين قوة ما اتصل به أو قوة الأمر المقضي فحجية اتصال القضاء تعني أن للحكم حجية فيما بين اطرافه وبالنسبة إلى ذات الحق محلًا وسببًا فيكون الحكم حجة في هذه الحدود لا تقبل الدحض إلا بوسيلة من وســـائل الطعن التي يقبلها الحكم، وتبقى للحكم هـــذه الحجية حتى تزول بالاستئناف إذا كان ابتدائي الدرجة أو بنقضه من قبل المحكمة العليا إن كان نهائي الدرجـــة أو بقبول التماس إعادة النظر فيه وأما قوة اتصال القضاء أو قوة الأمر المقضي فمرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبـــح نهائيًّا غير قابل للطعن فيه بإحدى الطرق غير العادية.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٠٠٢م (ج) جلسةالاثنين١٠/٢/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (٢٠)

«حساب جاري»

حساب جاري (مصاريف - رسوم - عمولة).

متى تم فتح حســـاب جاري للعميل ضمن حق البنك أن يقيد على حســـاب العميل جميع المصاريف والرسوم والعمولة التي يتحملها البنك نيابة عنه.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٧٣م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٢/١١/٧م)

المبدأ رقم: (١٤١) - س ق (١٣- ١٤)

حساب

حساب جارٍ (سحب على المكشوف)

السحب على المكشـــوف صورة من صور القرض يجوز للبنك احتساب فائدة على المبالغ المسحوبة لحين تغطيتها من العميل.

في الطعن رقم ٢٠١٤/٣٤٥م تجاري عليا جلسة يوم الخميس الـموافق ١٩/مارس/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٣٣) - س ق (١٥- ١٦)

حق

حق (عامل- تقادم حولي – قطع)

إن الدفع بســـقوط حق العامل في المطالبة بأية حقوق بالتقادم الحولي حسبما قررته المادة (٧) من قانون العمل السالفة البيان إلا أن محكمة الحكم المطعون فيه خالفت ذلك النظر واعتبرت أن الشكوى الجزائية التي رفعها الطاعن تقطع مدة التقادم وكان قيام المطعون ضدها واقعا أثناء القيد الزمنـــي المقرر قانونا مخالفة بذلك المادة (٣٥٠) من قانون المعاملات المدنية التي أوردت على سبيل الحصر الحالات التي تقطع مدة التقادم والتي لم تتوفر أي منها في دعوى الحال سيّما وأن إعمال قاعدة الجزائي يوقف المدني لا يكـــون إلا في حال تعاصر وتزامن الدعويين المدنية والجزائية وهو الأمر المفقود في

الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وجاء معيبا بشائبة الفساد في الاستدلال الموجب للنقض الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥١٠م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/١٩م

المبدأ رقم: (٢٩١) - س ق (١٧- ١٨)

حق (عامل- سقوط- سنة)

يســـقط حق العامل في المطالبة بالحقوق الناشئة عن قانون العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٦٨- جلسة ٢٠١٩/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (١٩)

حق (ملكية- سلطات- قيود)

إن حق الملكية هو ســـلطة المالك في أن يســـتعمل الشيء المملوك له وأن يستغله ويتصرف فيه بجميـــع التصرفات الجائزة شرعا وعليه أن يراعي في اســـتعمال ملكه ما تقضي به القوانين والنظم من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة وإذا أحدث المالك في استعماله لملكه ضررا لغيره كان للمضرور أن يطلب إزالة الضرر مع حقه في التعويض إن كان له مقتضى، ولا يحول الترخيص الإداري الصادر للمالك دون استعمال المضرور لحقه في طلب الإزالة أو التعويض.

الطعن رقم٢٠١٩/٨٣٧م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٥/١١م

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (٢٠)

حق (اشتراط- مصلحة الغير- آثار)

إذا اشترط أحد الـمتعاقدين حقًا لـمصلحة الغير فإنه يترتب على هذا الاشتراط أن يكتسب الـمنفعة حق مباشر قبل الـمشترط عليه يستطيع بمقتضاه أن يطالبه بتنفيذ الاشتراط.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٥٣٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١١م)

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (٢٠)

حكم

حكم. تسبيب الحكم

اعتماد محكمة ثاني درجة على أســـباب حكم المحكمة الابتدائية وإحالتها إليه وجعلها أسبابا لحكمها. لا يعد قصورا في التسبيب.

الطعن رقم ٢٠١٠/٦١٣م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق١٣/مارس/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (١١)

حكم «استئنافه»

اســـتئناف الحكم المبني على اليمين الحاسمة لا يجوز. شرطه. أن تكون اليمين وحدها حاسمة للنزاع. مؤداه. إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع دون أن تؤدي إلى حسمه كله فالاستئناف جائز.

الطعن رقـم ٢٠١٠/٣٦٧م الدائرة التجارية جلسة يوم الأربعاء الموافق٢٣/مارس/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٨٢) - س ق (١١)

حكم. «جواز استئنافه»

قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم يكون ســـببا في عدم جواز استئناف الحكم. شرطه. أن يكون التنفيذ اختياريًا دالًا على الرضا وعلى ترك الحق في الطعن، فإن كان المحكوم عليه مجبرًا على التنفيذ أو كان الحكم المطعون فيه نهائيًا لصدوره من محكمة الاستئناف فإن تنفيذه لا يعتبر قبولًا بالحكم مانعًا من الطعن فيه.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٨٣م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق ٨ /يناير/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (١١)

حكم «الطعن عليه»

تنفيذ الحكم لا يدل على الرضى به أثره. لا يسقط حق الطعن عليه.

الطعن رقم ٢٠٠٩/٣٤٥م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم السبت الموافق ١٦/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (١١)

(٢) حكم (توقيعه من عضو في الدائرة)

ـ ندب رئيس المحكمة أحد أعضاء الدائرة لتوقيع نسخة الحكم الأصلية بسبب غياب رئيس الدائرة هو إجراء تنظيمي لا يؤثر في سلامة الحكم. شرطه. أن تكون المسودة موقعة من القضاة الذين سمعوا المرافعة وحضروا المداولة.

أما بالنسبة لتوقيع القاضي على نسخة الحكم الأصلية بموجب ندب رئيس المحكمة له ليحل محل رئيس الجلســـة لغيابه فهو إجراء تنظيمي لا يؤثر في الحكم المطعون فيه شيئًا طالما أن مسودة الحكم موقعة من القضاة الذين تداولوا الدعوى وسمعوا المرافعة والحال هنا كذلك.

الطعن رقم ٢٠١١/٨٣م شرعي جلسة يوم السبت٣١/مارس/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٢)

حكم «قبوله»

إخلاء الطاعن المحل المؤجر طواعية بعد تقديمه للطعن وقبل أن يعلن بالسند التنفيذي لا يعد تنازلا وقبولا للحكم المطعون فيه، علة ذلك. يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكـــم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به، فإن كان قبولًا ضمنيًا وجب أن يدل دلالة واضحه لا تحتمل الشك على ترك الحق في الطعن فيه.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٦م إيجارات، جلسة يوم الأحد الموافق ٥/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٦٢) - س ق (١١)

حكم (تعارض الأسباب مع المنطوق)

تعارض أسباب الحكم مع المنطوق أثره نقض الحكم. علة ذلك. عدم معرفة الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه.

الطعن رقم ٢٠١١/٢٩٨م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ١٠/ديسمبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٥٢) - س ق (١٢)

حكم (حجية شروطه)

الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنح الحكم الحجية المانعة من إعادة نظر الدعوى. مؤداه. جواز قيد الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة للفصل في الموضوع. علته. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بنظر الموضوع والفصل فيه. مثال. الحكم بعدم قبول الدعوى استنادا إلى كون الحادث سابقا على سريان وثيقة التأمين.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٠٤١م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٥٩) - س ق (١٢)

حكم (نتيجة صحيحة)

الحكم يكون صحيحا إذا انتهى إلى نتيجة صحيحة ولو شابه قصور في الأسباب.علة ذلك. يجوز للمحكمة العليا تصويب هذه الأخطاء.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٩٦م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٢/٢٥م

المبدأ رقم: (٦٣) - س ق (١٢)

«حكـــم»

حكم ابتدائي «عدم جواز نقضه»

لا يجــوز نقض الحكم الابتدائي إذا جاء موافقا لقــول له دليله، فأخذه بقول عدم ثبوت النســب فيمن ولدت لأقل من ســتة أشــهر من الزواج لا يجوز نقضه فضلا عن أن هذا القول هو الراجح.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٠٠م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٢٠/اكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٣- ١٤)

حكــم (خطأ مادي)

الخطأ المادي في طباعة الحكم بالتناقض بين المنطوق والأسباب لا يبطل الحكم في ظل تصحيحه وثبوت ذلك بمسودة الحكم ومحضر الجلسة.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٥٤م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٩/ مارس/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٣- ١٤)

حكم بعدم القبول- حجية مؤقتة- أدلة جديدة.

إن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز الحجية ويمنع من نظر أي دعوى بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا إلا أن هذه الحجية مؤقتة فهي تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها.

الطعن رقم ٢٠١٣/٧١٢م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ /١/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (٤٩) - س ق (١٣- ١٤)

حكم جزائي - حكم البراءة الذي لا يقيد المدني.

الحكم الجزائي الصادر بالبراءة بناء على عدم معاقبة القانون على الفعل لانتفاء القصد الجنائي أو لعدم كفاية الأدلة لا يقيد القاضي المدني في الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى. وكذلك الشأن في قرار الحفظ. علة ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١١/٢٨٦م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٢٤/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٩٨) - س ق (١٣- ١٤)

حكم جزائي- حجية- خبرة - لجنة محلية.

إن الحكم الجزائي المعتمد فيما أثبته من وقائع مادية يعتمد في الدعوى المدنية المتعلقة على ذات الوقائع.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٤١م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٢٧/١/ ٢٠١٤)

المبدأ رقم: (١١١) - س ق (١٣- ١٤)

حجية (حكم).

حجية الحكم شرطها أن يكون باتًا.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٨١م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٤٦) - س ق (١٣- ١٤)

حكم (نتيجة صحيحة)

لا يعيب الحكم ما انطوى عليه في حيثياته من تقريرات خاطئة ما دام انتهى إلى نتيجة صحيحة.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٤٥٦م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٤/نوفمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٧٨) - س ق (١٣- ١٤)

حكم جزائي- ادانة – حجية

مجرد الإدانة لا يعني ذلك بأن المحكمة المدنية ملزمة بالحكم المدني على المدان برد المبلغ المحكوم بـــه إذ إن درجة الإثبات من كلا النظامين الجنائي والمـــدني مختلفة إذ إن الحكم في النظام الجنائي تترجح البينات والحكم في النظام المدني بوزن البينات والإثبات المؤكد بالحق المدني.

الطعن رقم ٢٠١٥/٧٣م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /أبريل/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (١٥- ١٦)

حكم- عقد – فسخ- شروط

لا يحكم بالفســـخ إلا بتوافر ثلاثة شروط: (١) أن يظل تنفيذ العقد ممكنًا، (٢) أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه، (٣) أن يبقى المدين على تخلفه، ومعنى أن يكون تنفيذ العقد ممكنًا أن يكونـــا المتعاقدان قادرين على أن يعيدا الحالة إلى ما كانت عليه أولا، فإذا كان رد الحالة إلى أصلها كما كانت قبل التعاقد غير ممكنة لم يكن للدائن أن يطالب بالفسخ.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٢٥٩م مدني عليا جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /أبريل/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (١٥- ١٦)

حكم (تسبيب- قصور)- ضرر (تحديد – تعويض)

إذ تقاعس الحكم المطعون فيه عن بيان كل إصابة وما تستحقه من تعويض وقرر لبعض الإصابات الخطيرة تعويضا جزافيا مجملا دون بيان سنده فإنه يكون قد خالف القانون.

فالثابت أن الطاعن أصيب بكدمات في الرئتين والمخ، ونتج عنها كدمات نزفية بالمنطقة الجبهية اليسرى وتجمع دموي بالجسم الأبيض ففي كل منهما ثلث الدية على اعتبار أنها جائفة حكما بالنسبة للرئتين ودامغة حكما بالنسبة للمخ بالنظر إلى ما نتج عنها من آثار،

أما الجرحين المتسلخين في الأذن والجانب الوحشي من العين فيأخذ كل منهما بالنظر إلى موقعه وأثره حكم الموضحة ويســـتحق عن الأول نصف عشر الدية وفي الثاني عشر الدية وفي الجرح الوخزي في الســـاق أرش الملحمة وفي السججات عشر الدية، ويكون جملة ما يستحقه الطاعن مبلغا قدره ثلاثة عشر ألفا وستمائة وخمسون ريالا عمانيًّا.

الطعن رقم ٢٠١٥/٦٣٥م جلسة يوم الأحد الموافق ٣ /٢٠١٦/١م

المبدأ رقم: (٦٩) - س ق (١٥- ١٦)

حكم جزائي – حجية – ضرر أدبي - تعويض

الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلًا لازما نهائيًا في وقوع الفعل المكون للأساس المكثرة بين الدعويين العمومية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هـــذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجزائي السابق له.

تعويض المطعون ضدها عن الضرر الأدبي الذي لحق بها من جراء فعل الطاعن بالمساس بســـمعتها واعتبارها وإيذائه عاطفتها ومشاعرها مقدرة إياه بما رأته مناسبًا في نطاق سلطتها التقديرية كمحكمة موضوع يكون في طريقة واقعًا وقانونًا.

الطعن ٢٠١٤/٩١٢م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ /ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٨٥) - س ق (١٥- ١٦)

حكم (صدور- هيئة- تشكيل – نظام عام)

تصدر أحكام المحاكم الاستئنافية من ثلاثة قضاة، وعلى ذلك فإن التجاوز سواء زيادة أو نقصان هو الذي يفقد الحكم ركنًا أساســـيًا من أركانه، ويؤدي بالتالي إلى بطلانه؛ لتعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي وتعلقها بالنظام العام حيث رتب المشرع أي تجاوز إلى نتيجة ومحصلة هي بطلان الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٣٣٨م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ /٢٠١٥/١٠م

المبدأ رقم: (٩٧) - س ق (١٥- ١٦)

حكم (تعدد المحكوم لهم- إدخال- جواز)

إذا صدر حكم لصالح محكوم لهم متعددين، فطعن فيه ضد بعضهم دون البعض الآخر، فإن الطعن لا ينتج أثرا إلا بالنسبة لمن رفع عليه الطعن، فلا يجوز إدخال من سقط حق الطعن في مواجهته في خصومة الطعن، وإذا عدل الحكم أو ألغي لم يضر ذلك به، ومن حقه التمسك بالحكم الأول.

الطعن رقم ٢٠١٥/٩١٢م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١/٢٥م

المبدأ رقم: (١١٨) - س ق (١٥- ١٦)

حكم (طعن بعد الميعاد)

يجـــوز لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليه أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعـــاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته. شريطة. أن يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة. وفقا للمادة ٢٠٩ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٤/٣٤٨م تجاري عليا جلسة يوم الخميس الـموافق ٢٦/فبراير/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٣٢) - س ق (١٥- ١٦)

حكم (إعلان - نشر)

إعلان الخصم المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده بالنشر دون التحري ودون أن يثبت بشكل قاطع أنه ليس له موطن معروف. أثره. بطلان الإعلان.

الإعلان بالحكم عن طريق النشر لا يكون بطريقة تلقائية وبسبب أنه قد أعلن في مرحلة مـــا قبل الحكم بالنشر إذ يتوجب على المحكمة أن تتحرى الدقّة في الإعلان وتحقق في شأن المراد إعلانه بالحكم إذ أوجب عليها المشرّع إعلانه أولاً في شخصه، وإن تعذر ذلك يعلن في موطنه المختار وبعدها يتم الإعلان بالنشر.

الطعن رقم ٢٠١٥/٣١٣م تجاري عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الـموافق ٢٠١٥/١١/١٧م

المبدأ رقم: (١٣٦) - س ق (١٥- ١٦)

حكم جزائي (حجية)

الحكم الصادر من الدائرة الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هـــذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجنائي السابق له.

الطعن رقم ٢٠١٦/٩٠٦م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٠/٣١م

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (محكمة عليا – بطلان- إعادة النظر)

إذا وقـــع البطلان في حكم صدر من المحكمة العليا جـــاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٠/٣١م

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (طلبات- بحث)

يتعـــين على المحكمة أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، مع مـــا يعتري ذلك من الجهالة في تحديد وقت التسليم وكذلك نتاج الزراعة إذ يختلف من عام لآخر مما يحتاج لبحث دقيق حول الناتج من الزراعة، وما تم صرفه عليها.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٩٧م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/١٩م

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (نطق- أصل- استثناء)

الأصل أن تنطق الحكم الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولته، ووقعت على مسودته، إلا أن يحـــول بينها مانع من القيام بذلك، ومع ذلك يلزم أن يدون ذلك في النســـخة

الأصلية، ويعتبر صدوره من قضاة لم يشـــتركوا في إصدار الحكم إصدارا من غير ذي صفة، ويعرض الحكم للبطلان وهو مـــن النظام العام إعمالا للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٦/١١٤٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٢/١٣م

المبدأ رقم: (٤٨) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (تفسير- تعديل)

الحكم الصادر بالتفســـير متممًّا للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد خاصة بالطعن.

تفسير الحكم الاســـتئنافي غير صحيح لانتفاء الجهالة والغموض أو احتمال اللبس في الحكم لتضمين أسبابه صراحة أن الصلح لا يشمل الصك الشرعي لكن المحكمة مع ذلك لم تصدر حكمها في شأن هذا الصك وهو خلل يتوجب تداركه خارج نطاق دعوى طلب تفسير الحكم.

لا يخول للمحكمة ذاتها تعديل المبلغ المحكوم به في نطاق دعوى التفسير المرفوعة أمامها ولما خالفت ذلك يعدُّ ذلك اجتهادًا خاطئًا منها لمخالفة إجراءات التقاضي ولمبدأ المواجهة بين الخصوم لصدور حكم التفسير في غياب الورثة ومن بينهم الطاعنين.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٤٤م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٦م

المبدأ رقم: (١٢٥) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (تناقض- فساد)

يفســـد الحكم التناقض الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه أن يفهم على أي أســـاس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق كما يستشف من المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية يكون الحكم مستوفياً في ذاته جميع أسبابه تماشياً مع القاعدة بوجوب أن يحمل العمل القانوني بنفســـه دليل صحته وأن تكون الأسباب كافية أي أن الأسباب التي يستند إليها الحكم تكفي لاستخلاص منطوقه وأن تكون أسباباً منطقية تقتضي توافر رباط منطقي ووثيق بينها والمنطوق بحيث تؤدي إلى نتيجته بمعنى

عدم وجود أي تناقض أو تضارب بين الأســـباب فيما بينها أو بين الأســـباب والمنطوق وانتقاء تلك الشروط يكون الحكم فاقداً للأسباب التي تقتضيها المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ليصبح باطلاً بطلاناً مطلقاً موجباً للنقض.

الطعن رقم ٢٠١٥/٧٣٩م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٥/١٠/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٦٩) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (قصور- عيب- إبطال- دفاع- فهم)

ان شـــائبة القصور المبطل تتعلق بالحكم إذا تخلت المحكمة التي أصدرت الحكم عن أهم واجباتها وهي تمحيص دفاع الحكم وفهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشفهية أو المكتوبة أو بمستند دلل الحكم على ما تضمنه من دفاع بل لأنه لا يكفي أن تتصدى المحكمة لدفاع الخصم وإنما يتوجب أن تتفهم المراد منه

الطعن رقم ٢٠١٦/١٣٧م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣ /١/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٧٣) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (تسبيب- كفاية) – قاضي (أعمال ولائية) – تنفيذ (محل- قواعد – حجز)

عدم اســـتجابة الحكم المطعون فيه لشروط صحة وكفاية تسبيب الأحكام السالف بيانها فقد ورد التسبيب بصورة مختزلة دون بيان الوقائع التي استند إليها والأدلة التي انتهت المحكمة بثبوتها وأن تلك الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٨١م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ /١/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٧٦) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (تسبيب- قصور)

يتحقق القصور في التسبيب بتخلي المحكمة عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم انزال حكم القانون عليـــه ولتوافر القصور يجب أن يكون الدفاع الذي أغفلت المحكمة الرد عليه أو ردت عليه دون أن تمحصه للوقوف على حقيقة مرماه جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣٤٣م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ /٣/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٧٩) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (مضمون- شمول)

يجب أن يكون في الحكم بذاته ما يطمئن المطلع عليه أنّ المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منه ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كوّنت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأنّ ما استخلصته كان سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى للمحكمة العليا أن تعمل على رقابتها على سداد الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٩٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١٢/٦م

المبدأ رقم: (١٩٤) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (طعن - شروط)

لئن خوّل القانون للخصوم الطعن عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بصورة انتهائية بالنقض أمام المحكمة العليا الذي يكون وفقاً لإجراءات معيّنة وميعاد محدد إلا أنّ الحكم المطعون فيه بالنقض يجب أن تتوفر فيه عدّة شروط لجواز الطعن فيه بالنقض لأنّ جواز الطعن في الأحكام بالنقض من عدمه هو مما يتعلّق بالنظام العام.

يجب للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا أن لا يكون حائزاً لقوّة الأمر المقضي فيه لانقضاء ميعاد الطعن دون رفع الطعن فيه بالنقض أو لعدم جواز النظر فيه لسابقيّة الفصل فيه بحكم سابق وعليه فإن صار الحكم المطعون فيه بموجب أحد هذين الشرطين نهائياً حائزاً قوّة الأمر المقضي فيه أصبح عنواناً للحقيقة وقامت قرينة قانونية قاطعة على صحته ولو كان مخالفاً للنظام العام باعتبار أنّ حجيّة الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام مما يحول دون الخصوم والعودة إلى مناقشة ما تضمنه ولو كان قضاؤه ظاهر البطلان.

الطعن رقم ٢٠١٦/٤١٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٧م

المبدأ رقم: (١٩٨) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (جزائي - فصل - حجية)

إذا فصلت الـمحكمة الجزائية في وقوع الفعل والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإنه يمتنع على الـــمحكمة الـمدنية أن تعيد بعثها وعليها أن تلتزم بما توصلت إليه الـمحكمة الجزائية في بحث الحقوق الـمدنية الـمتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق عليه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م

المبدأ رقم: (١٨٧) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (تقادم - نقض - ولاية - استنفاد- طعن)

لا تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها في موضوع الدعوى بقبولها للدفع بالتقادم وقضاءها بعدم سماع الدعوى للتقادم، وقيام الـمحكمة الـمطعون في حكمها بالتصدي بعد إلغاء الحكم الابتدائي وهذا يشكل مخالفة لنص الـمادة (٢٢٨) من قانون الإجراءات الـمدنية والتجارية.

لم تقل محكمة الدرجة الأولى كلمتها في موضوع الدعوى، وإن الـــمحكمة الـمطعون في حكمها لا تملك الفصل في موضوع الدعوى لـما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهذا الـمبدأ من النظام العام تثيره الـمحكمة العليا من تلقاء نفسها ومن ثم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم الـمطعون.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٦/٢٠م

المبدأ رقم: (٢١٥) - س ق (١٧- ١٨)

حكم (هيئة - مرافعة - نطق - توقيع - مسودة)

لا يشترط للهيئة التي ســـمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم أن تنطق بالحكم إن وجد مانع مقبول لم تتمكن معه من النطق بحكمها كلها أو بعضها، بشرط توقيع المسودة من رئيس وأعضاء الهيئة التي استمعت للمرافعة وحجزت الدعوى للحكم وبيان ذلك في نسخة الحكم.

(الطعن ٢٠١٨/٩- جلسة ٢٠١٨/١٠/٧م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٩)

حكم (تنفيذ – تظلم – طعن)

الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في التظلم من قرار إغلاق

ملف التنفيذ لاستحالته يعد حكمًا قضائيًا بالمعنى الفني الدقيق وليس مجرد أمر ولائي، ويكون هذا الحكم قابلًا للطعن فيه وفقًا للقواعد العامة للطعن في الأحكام.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٢ جلسة ٢٠١٩/٢/١٠م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٩)

حكم (حجية – منطوق – خطأ مادي – بطلان)

الحجية تكون لمنطوق الحكم وحده؛ وعليه فإن الخطأ المادي الوارد في حيثيات الحكم لا يؤدي إلى البطلان ولا يؤثر فيه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٤٠- جلسة ٢٠١٩/٣/٣١م)

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١٩)

حكم (صحة - إغفال – اسم)

الحكم يكون صحيحًا ولو أغفل ذكر الخصم إذا كان ذلك الحكم قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي وكان هذا الأخير قد بيّن في أسبابه اسم الخصم مما يؤدي إلى عدم التشكيك في شخصه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٠٣- جلسة ٢٠١٩/٤/٢٨م)

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (١٩)

أحكام (إجراءات – طعن- شروط) – حكم (رفض- طعن)

لا تقبل الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى وتلك التي لا تنتهي بها الخصومة الطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.

الحكم الصادر برفض الدعـــوى بحالتها فبالتالي فإنه يكون قضاءً غير مُنهٍ للخصومة فمن ثم يندرج تحت الأحكام الســـالف ذكرها والتي لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.

الطعن رقم ٢٠١٧/٨٥١/ب- جلسة ٢٠١٨/١١/١١م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٩)

حكم (حجية- سبق فصل - وحدة الخصوم)

الدفع بسابقة الفصل يشترط فيه أن يكون خصوم الدعوى مختصمين في الدعوى السابقة.

الطعن رقم ١٣٧١/ ٢٠١٧/أ- جلسة ٢٠١٨/١١/١٩م)

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١٩)

حكم (جزائي- براءة - أثره - دعوى مدنية)

لئن كان الحكم بالبراءة جزائياً لا يمنع من قيام المسؤولية مدنياً ولا يقيد القاضي المدني إلا أنه بالرجوع إلى الحكم الجزائي الاســـتئنافي يتضـــح أنه برأ الطاعنين من جريمة الاحتيال ومن استلام أية مبالغ من المطعون ضده ولا علم لهم بما قام به صاحب الشركة وأنه هو الذي أعد العقود؛ واستولى على الأموال واستفاد منها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٣/ج- جلسة ٢٠١٩/١/١١م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١٩)

حكم جزائي (مطابة مدنية- تنازل)

إن التنازل عن المطالبة المدنية أمام المحكمة الجزائية لا يسقط الحق في المطالبة أمام المحكمة المدنية المختصة طالما لم يكن التنازل المشار إليه صريحاً في عدم الرغبة في المطالبة بأي حق نهائياً وقد اجازت المـــادة (٢٣) إجراءات جزائية للمدعي بالحق المدني أن يتنازل عن دعواه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية ويقيمها أمام المحكمة المدنية المختصة.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٠٨/ج- جلسة ٢٠١٤/٣/١٨م

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (١٩)

حكم (قانون - مخالفة - بيان)

عدم بيان أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون تفسيراً أو تأويلاً والاقتصار على سرد وقائع الدعوى يجعل الطعن مجرد مجادلة موضوعية ما دام لم يقع طرح الجانب القانـــوني المعتمد في الحكم المطعون فيه وأوجه المخالفـــات القانونية المؤاخذة عليه ومناقشتها وأضحى الطعن والحالة ما ذكر بغير ذي سند قانوني ومختل المبنى وحرياً بالرفض.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٧٥٢/ج- جلسة ٢٠١٨/١٢/١٠م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٩)

حكم (مسودة - توقيع)

كون مسودة الحكم المستأنف موقعة من قاضيين دون القاضي الثالث سبب لنقض الحكم دون التفات إلى موضوعه لأنّ القانون اشـــترط توقيع كافة الأعضاء على المسودة وقت النطق بالحكم.

الطعن رقم ٢٠١٨/٥٧٥/أ- جلسة ٢٠١٨/١١/١٩م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٩)

حكم (أدلة- تقدير - مصدر- افصاح)

لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصدر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وتكون مؤدية للنتيجة التي خلصت إليها وأنه على المحكمة أن تبذل ما في وسعها وأن تسلك كل سبيل لبحث ما يثيره الخصوم تحقيقا لأدلة الدعوى والوصول لوجه الحق فيها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦٨٨- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٩)

حكم (تسبيب)

يجب أن تبنى الأحكام على أســـباب واضحة وجلية وسائغة لها معينها في الأوراق وعلى مســـتندات قاطعة في دلالتها وتؤدى إلى النتيجة إلى استخلصها الحكم..... وأن شائبة القصور في التســـبيب تعلق بالحكم إذا تخلت المحكمـــة التي أصدرته عن تحقيق دفاع جوهري من شأنه لو تبين صحته لتغير به وجه الرأي في الدعوى.

(الطعن رقم ٢٦٧/٢٠١٨- جلسة ٥/١١/٢٠١٨م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٩)

حكم (حجية- نطاق)

- مناط حجية الشيء المقضي فيه المانعة من إعادة النزاع في المســـألة المقضي فيها أن تكون المســـألة التي فصل فيها الحكم مسألة أساســـية ويكون الطرفان قد تناقشا في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا من مناقشتها

في الدعوى السابقة بين الطرفين.

(الطعن رقم ٨١٤/٢٠١٨- جلسة ٢٦/٦/٢٠١٩م)

المبدأ رقم: (٥٨) - س ق (١٩)

حكم المحكمة العليا (حجيته)

يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المســـألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة وأن المقصود بالمسألة القانونية أن تكون قد طرحت على المحكمة العليا وأدلت برأيها فيها عن قصد فأكتســـب حكمها قوة الشيء المقضي به في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد تثبتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.

الطعن رقم ١٠١٤/٢٠١٨- جلسة ٢٤/٤/٢٠١٩م)

المبدأ رقم: (٥٢) - س ق (١٩)

حكم (تسبيب- تحقيق - قصور)

يجب أن تبنى الأحكام على أســـباب تطمئن المطلع عليها إلى أن القاضي بحث الأدلة التي طرحت عليه بحثا دقيقا وحصل منها ما تؤدي إليه وبذل كل الوســـائل التي من شأنها أن توصـــل إلى ما رأى أنه الواقع وإلا كان الحكم معيبـــا بالقصور وكل حكم لا يبين منه أن المحكمة استنفدت كل مالها من سلطة التحقيق بلوغاً لوجه الحق في الدعوى هو حكم قاصر التسبيب.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٣٦- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م)

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (١٩)

حكم (طعن - شروط)

لا يجوز الطعن في الأحكام الأمن المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يضار الطاعن بســـبب طعنه وفق المادة (٢٠٢) من قانونالإجراءات المدنية والتجارية.

يقضي الأصل أن لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه فلا يجوز بداهه أن ينقلب تظلم الشخص وبالا عليه وأن ذلك ينطبق على جميع طرق الطعن على الأحكام.

(الطعن رقم ٧٩٩/ ٢٠١٨- جلسة ٢٠١٩/٦/٢٦م)

المبدأ رقم: (٦١) - س ق (١٩)

حكم (حضور - جلسة النطق)

يجب أن يحضر القاضي الذي اشـــترك في المداولة والتوقيع على مسودة الحكم جلسة النطق به فإذا تخلف عن الحضور يجب أن يكون لديه مانع.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٢٨- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م)

المبدأ رقم: (٦٢) - س ق (١٩)

حكم جزائي (حجية - دعوى مدنية)

يكون للحكم الصادر في الدعوى العموميـــة بالبراءة أو بالادانة قوة تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ويوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها فقط.

إذا كان الأمر يتعلق بالبحث في مدى توافر المسؤولية العقدية من عدمه فلا يدخل ضمن تلك الحجية الحكم الجـــزائي وتصبح المحكمة المدنية ملزمة بالبحث والتحقق من مدى توفر تلك المسؤولية.

(الطعن ٢٠١٨/٤٠٦/أ- جلسة ٢٠١٩/٦/١١م)

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٩)

حكم (طعن - جواز)

لا يجـــوز الطعن بالنقض في الحكم غير المنهي للخصومة إعمالاً للـــمادة (٢٠٣) من قانون الإجراءات الـــمدنية والتجارية التي تنص على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الـــمنهي للخصومة كلها...).

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٠٦/ب- جلسة ٢٠١٩/١/٨م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٩)

حكم (شهادة- خطأ)

الحكم الطعين قد اســـتند على شـــهادة رجل وامرأة خلافاً للقانون ولقواعد الشريعة الإســـلامية الغراء في قضايا الأموال وما تقصد به وما استقر عليه الفقه والقضاء فإنه يكون بذلك مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٢٠١٨/٦٩ - جلسة ٢٠١٨/١١/٢٨م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٩)

حكم (توقيع - نسخة أصلية - بطلان)

إذا جاءت النســـخة الأصلية دون أن يتم التوقيع عليها من القاضي الذي حضر المداولة مما يؤدي إلى تجهيل القاضي الذي أصدره مما يترتب عليه بطلان الحكم على نحو ما نصت عليه المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٩- جلسة ٢٠١٨/١١/٢٨م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٩)

حكم (شكل الدعوى - موضوع الدعوى - مانع قانوني)

صدور حكم من قاض في الشق الشكلي من الدعوى لا يعد مانعا قانونيا من إعادة نظره في موضوعها مادام لم يقض في الموضوع سابقا.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٨٣م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٥/١٧م

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (٢٠)

حكم (تعويض- جزاف- بطلان)

إن قضـــاء الحكم بمقدار التعويض جزافًا دون ذكر وبيان الأســـس التي اعتمدت في تحديدها هذا المقدار مما يجعل الحكم أصابه القصور في التسبيب ويتعين نقضه.

الطعن رقم٢٠١٩/٣٥٣م (أ) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٠/١٤م

المبدأ رقم: (٦) - س ق (٢٠)

حكم (تعويض- عقار - بيان)

فإن المحكمة أصابت صحيح الواقع والقانون حين قضت بإلزام الطاعن بتعويض المطعون ضده عن الجزء المستولى عليه من عقاره ولم تحكم بإزالة الجدار إلا أن المبلغ الصادر به الحكم كان جزافيًّا ويشوبه شطط واضح مقارنة مع التسعيرة التي حددتها وزارة الإسكان بالنسبة للمتر الواحد في ولاية صور.

الطعن رقم ٢٠١٩/٩٠٤م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٢/٢٤م

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (٢٠)

حكم (جزائي- براءة- حجية)

لا يكون حكم البراءة المبني على الشك في مسؤولية المتهم أو على عدم كفاية الأدلة لإدانته أو انتفاء التهمة، مانعا من الفصل في الدعوى المدنية بالتعويض بناء على مسؤولية المتهم المدنية المفترضة باعتباره حارسا للشيء الذي حدث الضرر بفعله. وعليه لما كان الحادث قد وقع بفعل المركبة فإن الخطأ مفترض ولا قيد على المحكمة في بحث المسـؤولية دون أن يشكل قرار الحفظ قيدا عليها.

الطعن رقم٢٠٢٠/٢٧م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٩/١٣م

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (٢٠)

حكم جزائي (حجية- محكمة مدنية- ضرر)

تقتصر حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية على المسـائل التي كان الفصل فيها ضروريًّا لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مسـاهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسـبة للحكم بالإدانة؛ إذ إن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة، وإذا كان ذلك فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره وله أن يقرر مساهمة المجني عليه أو غيره في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي ليراعي ذلك في تقدير التعويض.

الطعن رقم٢٠١٩/١٧٦م (ب) جلسة الأحد ٢٠١٩/١٢/٢٩م

المبدأ رقم: (٥) - س ق (٢٠)

حكم (شرعي- قطع- حجية)

يقطع الحكم الشرعي الخلاف ويحسـم النزاع في الدعوى والأصل من الحكم الصحة، وهو حجة في قطع الخصومـة بين الأطراف والحال أن حق المضرور مورث الطاعنين في المطالبة بالتعويض قد ثبت الجناية التي نتج عنها تلك الإصابات بسبب تلك الحادثة والتي تسـببت فيها المركبة المؤمنة لدى الشركة المطعون ضدها، والتي أدين فيها قائد

المركبة المذكورة جزائيا بالحكم الجزائي السـالف ذكره، فمن ثم فإن حق الطاعنين في المطالبة بالتعويـض عن تلك الإصابات التي لحقت بمورثهم وهي تلك الإصابات المبينة في التقارير الطبية.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٩٧م (ب) جلسة الأحد ٢٠٢٠/٢/٩م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (٢٠)

حكم (طعن- ميعاد – بدء)

يبدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسـات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة (٢٠٤) المذكورة أن الإعلان بالحكم يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وحيث إن غاية المشرع في ذلك هو تحقق العلم للطرف المعلن بالحكم.

الطعن رقم ٢٠١٩/٣٦٦م (ب) جلسةالاثنين٢٠١٩/١٠/٢١م

المبدأ رقم: (٤) - س ق (٢٠)

حكم (محكمة استئناف- أسباب حكم ابتدائي)

لا يعاب على حكم محكمة الاستئناف لأخذه بأسباب الحكم الابتدائي إذا ما قضى بتأييده محمولا على أسبابه طالما أن المسـتأنف لم يدل بأوجه دفاع أو دفوع جوهرية جديدة وكانت المحكمة الابتدائية لم تغفل الرد على أي دفع أو دفاع مؤثر في النتيجة.

الطعن رقم٢٠١٩/٣٩٩م جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٠/٢١م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (٢٠)

حكم (نطق- تخلف قاضي – دفاع- إخلال)

إن المادة (١٦٦) من قانون الإجراءات المدنية لم تتطلب توضيح سبب تخلف القاضي عن حضور جلسة النطق بالحق كما أن الحكم المطعون فيه لم يخل بحق الدفاع.

الطعن رقم٢٠١٩/٣٨٠م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٤/٢٣م

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (٢٠)

حكم (وصف حالة- حجية)

إن حكم إثبات الحالة لا ينشئ حقا ولا يقيم دليلا بل أنه إجراء وقائي غايته حفظ الحقوق.

الطعن رقم٢٠١٩/٥١٩م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/١/٦م

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (٢٠)

حكم (أسباب- كفاية)

ما ســـــاقه الحكم من أسباب لا تكفي لاستظهار مدى توافر الوعد بالتعاقد مع المطعون ضده (العامل) وما أذا كانت الطاعنة قد أخلت بالتزامها بأنفاذ ذلك الوعد وما ترتب على ذلك بما يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٧٤٣م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٩م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (٢٠)

حكم (فصل- مشروعية)

إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مشروعية فصل الطاعنة لانتهاء المشروع الذي كان مسندًا للمطعون ضدها رغم كون عقد عمل الطاعنة مع المطعون ضدها لم يكن مرتبطًا بمشروع معين ورغم كون عقدها غير محدد المدة فإنه يكون قد خالف القانون مستوجبًا نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٢٤م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م)

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

حكم (مسودة- شمول- توقيع)

يجب أن تكون المســـــودة موقعة من الرئيس ومن الأعضـــــاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا، ويجب أن تشـــــتمل المسودة على الأســـــباب التي بني عليها الحكم وإلا كان باطلا، ومفاد ذلك أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغني عن ذلك توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحـــــدة متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه والتي أوجب المشرع أن يكون التوقيع على الأسباب والمنطوق معا.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٧٠٩م - جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧م)

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (٢٠)

حكم (تمهيدي - ندب خبير- عدول)

تخلي المحكمة عن تسبيب ما آلت إليه نتيجة أعمال الخبرة المؤثرة في وجه الفصل يجعل حكمها متسمًا بالقصور في التسبيب الموجب للنقض.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٦٨٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٣م)

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (٢٠)

حكم (جزائي- حجية)

لا يكون للحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة قوة الحكم المقضي به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيًا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وحجية الحكم الجزائي تتوافر رغم عدم وحدة السبب والموضوع والخصوم لأن تلك الحجية تعد استثناء من القواعد العامة المتعلقة بحجية الأحكام والمستوجبة من المادة (٥٥) من قانون الإثبات إذ يكفي للاحتجاج بها أن تكون هناك وحدة في الواقعة ونسبتها إلى مرتكبها باعتبار أن الدعوى الجزائية ترفع للمطالبة بحق عام يكون تحت سلطة الادعاء العام وهو ما يؤدي إلى اعتبار تلك الحجية على الكافة حتى على الأشخاص الذين لم يكونوا خصومًا في الدعوى الجزائية إلا أنه من بين الشروط التي يكون معها الحكم الجزائي حائزًا للحجية أمام المحكمة المدنية أن يكون باتًا سواء بقبوله من المحكوم عليه أو بفوات المواعيد المقررة للطعن.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٢٣م (أ) جلسة الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١/١٥م)

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (٢٠)

حكم (حجية- شروط)

لا حجية للحكم إلا فيما قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواءً في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، فما لم تفصل فيه المحكمة بالفصل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك ما يرد في أسباب الحكم زائدًا عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية وأن حجية الحكم - وعلى ما جرى

به قضاء هذه المحكمة- تقتصر على الشيء المقضي فيه، ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٢٧م (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/١٠م)

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (٢٠)

حكم (حل- تصفية- شركة- طعن)

إنَّ الحكم المطعون فيه قضى بحل وتصفية الشراكة بين الطرفين وتعيين مصفي لها فهو بذلك لم يصدر منهيًا للخصومة كلّها طالما أنّ مضمونه استوجب التصفية دون تحديد الحقوق بالنسبة لكل طرف من طرفي الدعوى والقضاء بها فإنّه ترتيبًا على ذلك لا يجوز الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٠٩م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م)

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (٢٠)

حكم (طعن- آثار- نسبية- استثناء)

أرسى الشارع القاعدة العامة في نسبيه الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يُفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه، وتحقيقًا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٨٨م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٢م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (٢٠)

حكم (عدم اختصاص- إعادة)

إذا كان الحكم صادرًا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت الـــمحكمة التي تنظر الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص الـمحكمة أو برفض الدفع وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم في موضوعها.

(الطعن رقم ٢٠١٧/١٢٢م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٨م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (٢٠)

حكم (قبول- صريح- ضمني- طعن)

يمكن أن يكون القبول بالحكم صراحة أو ضمنًا، وفي الحالة الثانية كأن يقوم الـمحكوم عليه بتنفيذ الحكم اختياريًا دون أي تحفظ ودون أن يكون الـــمحكوم عليه مجبرًا على التنفيذ؛ إذ إنّ هذا السلوك من جانب الـمحكوم عليه يدل على قبوله للحكم وتخليه عن الحق في الطعن فيه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٥٢م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م)

المبدأ رقم: (٤) - س ق (٢٠)

حكم (محكمة استئناف- تعليل)

إن تغاضت محكمة الاســـتئناف عن وجوب تعليل حكمها بشأن ترجيحها نتيجة الاختبار الـــمأذون به من طرفها واستبعاد ما انتهى إليه الخبير الـمنتدب من قبل محكمة أول درجة دون إبراز الـمعطيات التي كان ينبغي أن تتوفر لديها للحسم في وجه الاختلاف بين الخبيرين الـمذكورين فأضحى بهذا الـــمنظور حكمها مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون ومتسمًا بالقصور في التسبيب بما يجعله موجبًا للنقض.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٨٨م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٤م)

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (٢٠)

حكم (مخالفة- عقد- قانون)

إنَّ الحكم يكون مشـــوبًا بمخالفة القانون إذا خالـــف شروط العقد والتي هي شريعة الـــمتعاقدين ولأنّ العقد يمثل القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين مما مؤداه أن إغفال تطبيق بنود العقد يرقى أيضًا لـمخالفة القانون.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٨٢٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٧م)

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (٢٠)

حكم (مسودة- شمول- قانون – تطبيق- منطوق)

يجب أن تكون مســـودة الحكم شاملة لكل ما تداول فيه الأعضاء من وقائع وأوجه دفاع ونصوص القانون الواجبة التطبيق والمنطوق الذي خلص إليه القضاة، ويدل على تحقق ذلك وأن المداولة قد شملت الأسباب والمنطوق، وأن تكون الأسباب متصلة بالمنطوق وأنه قد وقّع عليه جميع القضاة الذين اشـــتركوا في المداولة؛ لأن الحكم يكون باطلًا إذا لم توقع المســـودة من الرئيس وجميع القضاة الذين تداولوه وأن هذا البطلان من النظام العام وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٤٩م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٤م)

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (٢٠)

حكم (معدوم- بطلان)

إن الـــمعدوم حكمًا كالـمعدوم حسًا لا ينقلب وجودًا وعلى الـمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وترتب آثار هذا البطلان نقض الحكم الـمطعون فيه إعمالًا لـمقتضيات الـمادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الـمدنية والتجارية.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٥٦٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٨م)

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (٢٠)

حكم (أسباب- حجية- بيان)

لم يبين الحكم الطعين الأسباب التي حجبته عن الحكم بالإخلاء على الرغم من إقرار المطعون ضدها صراحة أنها حبســـت الأجرة الشهرية وحتى واقعة حبس الأجرة لم يتم مناقشة أسبابها كانت أسبابًا جديه أم لا.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١١٩م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م)

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (٢٠)

حكم (أسباب- حكم ابتدائي- بيان)

إن الحكم المطعون فيه قد شـــيد قضاءه محل الطعن على ذات، أسباب الحكم الابتدائي دون البحث عن المســـائل التي تؤدي إلى النتيجة الصحيحة فيكون الحكم المطعون فيه شابه القصور المبطل في قد التسبيب مما يتعين نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٦٢م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١/٨م)

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (٢٠)

حكم (تحقيق- أسباب- حيازة- انتفاع – إخلاء)

إن الحكم المطعون فيه لم يحقق في الأســـباب والدفوع التـــي أثارها الطاعنون في الاستئناف رقم (٢٠١٨/٧١٠٦/٢٢٢م) كما عليها أن تبحث في إلتزامات المستأجر برد العين أو المحـــل المؤجر بوضعها تحت تصرف المؤجر كي يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها اســـتيلاءً ماديًّا، وأن تحقق في واقعة التسليم سواء لعدد (٧) شقق أو للشقق المؤجرة بعدد (١٠) شقق لسكن العمال والتحقيق في دفاع الطاعنين مما يشوب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم٢٠١٩/٢٤م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١/٢٩م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

حقوق عمالية

حقوق عمالية (تقادم- إقرار- لجنة تسوية المنازعات)

لـــئن كان مؤدى نص المادة (٧) من قانون العمل هو ســـقوط حق العامل في المطالبة بحقوقه التي مضى عليها سنة من تاريخ استحقاقه لها إلا أن إقرار صاحب العمل بهذه الحقوق صراحة أو دلالة يقطع المدة المقررة لسماع الدعوى إعمالًا لنص المادة (٣٤٩) من قانون المعاملات المدنية.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨٧٧م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م)

المبدأ رقم: (٤) - س ق (٢٠)

«حكومة عـــدل»

إرش تقدير (حكومة عدل).

يراعـــى في الأنثى (المرأة) مكان الإصابة أو الجرح عنـــد تقدير التعويض وفوات منافع الجمال.

عـــدم وجود حدّ معيّن لتأريش حكومة العدل في الشريعـــة والقانون - مفاده - أن يبقى تقدير ذلك سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٤٠٥م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الإثنين ٨/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٦٣) - س ق (١٣- ١٤)

حكومة عدل

تقدير التقدير وفقًا لقواعد الديات والأروش ضوابطه حكومة العدل تعريفها.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٨٦م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٣٠/يونيو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٧٧) - س ق (١٣- ١٤)

حكومة عدل (ضابط- تقدير- خبرة- استعانة)

إن حكومـــة العدل كضابط لتقدير التعويض في الإصابـــات التي ليس لها أرش مقدر فهي إذا وسيلة لتقدير التعويض من العدول ذوي الخبرة الفنية في تقدير التعويض في الحالات التي لا تتمكن فيها المحكمة من التقديـــر، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقدر التعويض بما لها من علم بقواعد وفقه الديات والأروش، إلا أن ذلك لا يعني إطلاق يد المحكمة لتقدر التعويض تقديرا جزافيا، بناء على ما تســـبغه من وصف لا يتفق وطبيعة الإصابات، لما يشـــكله هذا من تقدير إما مبالغا فيه ولا تستحقه الإصابة وإما قليلٍ فيه إهدار لحق المضرور لأنه غير كاف لجبر الضرر. وبناء عليه يجب على المحكمة أن تستعين بالخبرة الطبية وخاصة الجهة التي أعدت التقرير لبيان وصف الجروح والإصابات وصفا دقيقا يمكـــن المحكمة من عرضه على قواعد الديات والأروش ومن ثم تقدير التعويض الجابر للضرر.

الطعن رقم١٩٩/٢٠١٩م (ب) جلسة الاثنين ٥/٧/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (٢٠)

«حماية قضائية»

تنفيذ- تعويض عيني - شروط - حماية قضائية - حكم- تميزه عن الأعمال الأخرى.

الحمايـــة القضائيـــة الموضوعية للحقـــوق أو المراكز المدعاة وذلك بتقريـــر تلك الحقوق والمراكز أو إنشـــائها أو الالتزام بها تحتاج إلى حكم بين خصمين أو أكثر وهذا ما يميز الحكم القضائي على بقية الأعمال القانونية كالتشريع وخلافه.

(الطعن رقم ١٢٥/٢٠١٤م مدنية عليا (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ١٧/٦/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (٥٧) - س ق (١٣- ١٤)

حوالة

حوالة (دين- شروط)

لم يستوف كتاب حوالة الدين شروطه القانونية إذ يشترط لصحتها رضا المحال له (المطعون ضده) وقد نفى علمه بها أو موافقته عليها وقد تمت بين الطاعن ومشتري الناقة بعد حصول البيع بمدة طويلة ودون توقيع المحال له (المطعون ضده) عليها بما يجعلها غير ماضية في حقه فضلاً عن أنه من شروط انعقاد الحوالة ألا يكون الأداء فيها مؤجلاً إلى أجل مجهول، وقد خلا كتاب حوالة الدين من أجل الوفاء بالدين.

الطعن رقم ٢٠١٥/٩٥٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (١١٥) - س ق (١٥- ١٦)

حوالة الحق - أثرها.

يترتب على حوالة الحق انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بماله وعليه.

حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها إنتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل.

الطعن رقم ٢٠١٥/٣٥٩م تجاري عليا (ب) جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٦/ديسمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٤١) - س ق (١٥- ١٦)

حوالة (دين- شروط)

الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وأنه يشترط لصحتها رضى المحيل والمحال له والمحال عليه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٦٩م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٩ م

المبدأ رقم: (٧٩) - س ق (١٧- ١٨)

حوالة (دين- شروط)

تتحقق حوالة الدين أما باتفاق المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وأما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضا المدين الأصلي.

المقرر أن حوالة الدين تتم بمجرد تـــراضي المحيل والمحال عليه وقبول المحال له دون حاجة لشكل خاص.

الطعن رقم ٢٠١٥/٧٦٥م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٦/١٠/٢٥م

المبدأ رقم: (١٧٠) - س ق (١٧- ١٨)

حوالة (شروط)

أوجبـــت المادة (٧٧٦) من قانون المعاملات المدنية فضـــلًا عن الشروط العامة لانعقاد الحوالة جملة من الشروط منها أن يكـــون المال المحال به دينًا معلومًا يصح الاعتياض عنه.... وأضافت المادة (٧٧٧) شرط أن يكون المحيل مدينًا للمحال له.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٧١٧م (ج) جلسةالاثنين٢٠٢٠/٢/١٠م

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (٢٠)

حيازة

الحيازة الطويلة للأرض التابعة لوزارة الإسكان لا يعطي حائزها حق تملكها.

عند ثبوت بطلان عقد التنازل عن الأرض يعاد الأطراف إلى الحال التي قبل التعاقد. أثر ذلك. على صاحب الأرض إعادة مقابل التنازل، وله إيجار منفعة الأرض وفقا لقيمة السوق، والمباني المنشأة لمالكها أخذها وتسليم الأرض خالية منها وله تركها وعلى صاحب الأرض دفع قيمتها.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٣م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٢٨ /٢٠١٠/١١م

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (١١)

حيازة «دعوى الحيازة».

الوقوف على المكان وسماع شهادة الشهود ومناقشتهم وتحديد المساحة في دعوى حيازة الأرض من اختصاص المحكمة. تفويض المحكمة الخبير للقيام بذلك أثره نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٢٠م مدني، جلسة يوم الأحـد الموافق٢٠١٠/١٢/١٢م

المبدأ رقم: (٥٧) - س ق (١١)

«حيازة»

حيازة - آثار – ساقية.

قانون الأراضي – المادة (٥) منه – ثبوت وجود الحيازة آثار ظاهرة تدل على حيازة كالمزروعات وساقية الفلج وإن كانت قديمة وثبت أن السلف والخلف تتابعوا على زراعة الأراضي.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٦٠م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٣١/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (١٣- ١٤)

حيازة - ترك - تعويض - أجر المثل.

من ترك الحيازة لا يستطيع أن يدعي التعدي لأن التعدي هو في الواقع تصرف ضد الحيازة.

لا تعتبر البلدية متعدية لأنها الدولة ولها الحق في استعمال كافة الأراضي لكل الأغراض.

(الطعنان رقم ٢٠١٣/١٤٩م، ورقم ٢٠١٣/١٢٧مدنية عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٦/١٧م)

المبدأ رقم: (٥٨) - س ق (١٣- ١٤)

تسجيل – سكوت - رموم - تعريف.

السـكوت عن التسـجيل وإن طال أمره لا ينفـي الحيازة ولا يقطعها علـما بأن المحكمة قـد وقفت على الأرض وظهرت لها خمس آبار وهـذا ما يؤكده أيضا الخبير الذي عينته المحكمة لذلك الغرض.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٩١م مدنية (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٦/١٧م)

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (١٣- ١٤)

حيازة

حيازة (إكراه- صحة - شريك)

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر تجاه من وقـــع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب، ومحاولة الخفاء ظاهرة وذلك من فجر قيامه بالدعوى باسمه.

لا حيازة على شريك وهو أيضا منتفع إن كان أقام بالزراعة فيها على ضوء (٩٢٣) البند الثالث، كما أن شرط الحيازة أن لا يكون فيه اعتداء على حق الغير وهنا اعتداء على حق الغير وهو يعلمه لأن من شرط الحيازة حسن النية.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٣٢٢م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢٨م

المبدأ رقم: (١٢٢) - س ق (١٥- ١٦)

حيازة (عقار – شروط- تملك)

إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكان غير مســـجل بالـــسجل العقاري واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في ذات الوقت إلى سبـب صحيح فإن المـدة التي تمنع سماع الدعوى عـــشر سنين ويعتـبر صـحيحًا على الأرض الموات وهذه الحـيازة تـمت بسـيطرة فعـلية من الشـخص نفسه.

إثبات حيازة الشخص للأرض محل الدعوى وإلزام وزارة الإسكان بإصدار سند ملكيته له بناء على الحيازة المكسبة بالتقادم دون النظر إلى جنسيته.

الطعن رقم ٢٠١٥/٦٥١م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٢٥م

المبدأ رقم: (١٢٣) - س ق (١٥- ١٦)

حيازة (إثبات- أسلاك- حظائر)

إن الشبك والحظائر ليست دليلا على الحيازة لما قبل عام ١٩٧٠م.

الطعن رقم ٢٠١٩/٨١٤م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٤/٢٠م

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (٢٠)

(خ)

خبرة

خبرة فنية (مفهوم - لجوء - مضمون).

الخبرة الفنية القضائيـــة بمعناها القانوني هي تدبير تحقيقي يهدف إلى الحصول على معلومات ضرورية بواسطة أصحاب الخبرة أو الاختصاص من أجل البَت في مسائل فنية ذات طبيعة محددة تكون محل النزاع.

فلا تلجأ المحكمة إلى الخبرة الفنية إلا عند عدم إدراكها للمســـألة المعروضة عليها أو عندما تكون الأدلة المعروضة عليها غير كافية لتوضيح الدعوى.

تقتصر الخبرة الفنية على المســـائل الفنية دون المسائل القانونية التي تبقى حصرًا من اختصاص القاضي.

الطعن رقم ٢٠١٥/٩٠٢م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (١٥- ١٦)

خبرة - إجازة - محكمة

طلب إجراء اختبار من قبل فني وهو وســـيلة من وسائل البحث والاستقراء حيث ترجع ســـلطة الإذن به أو رفض طلبه لمطلق اجتهاد المحكمة إلا أن عدم الرد على الطلب رغم تعلق النزاع بمسألة فنية بحته يجعل قضاءها مشوبًا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه النقض مع الإحالة.

الطعن رقم ٢٠١٣/٧٨٧م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ /نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٧٥) - س ق (١٥- ١٦)

خبرة فنية (استعانة)

القاضي غير ملزم باللجوء للخـــبرة الفنية إلا إذا كان الفصل في الموضوع يتوقف على البحث في مسائل فنية علمية لا يســـتطيع معرفتها أو إظهار حقيقتها من خلال الأدلة المعروضة فيها فعندئذ يكون ملزما بالاستعانة بالخبير لإجراء العمل الفني اللازم وبالنظر إلى مجريات القضية.

الطعن رقم ٢٠١٦/٤١٩م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٠/٣١م

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (١٧- ١٨)

خبرة (حجية - محكمة موضوع)

إن محكمة الـــموضوع غير مقيّدة في حكمها برأي الخبير فهي غير ملزمة بالأخذ به إلا أنّه يجب عليها في هذه الحالة أن تبيّن أســـباب ذلـــك في حكمها إذ ليس لها أن تطرح جانباً رأي الخبير أو الخبراء في الدعوى دون أن تفنّده خاصة كما هو الشـــأن في دعوى الحال قد حصل إجماع بين الخبراء الـــمنتدبين بإحجام البنك عن تمكينهم من الـمستندات التي يتوقف عليها تنفيذ الـمأمورية الـموكولة إليهم وقد استنتجوا من الأوراق الـــمعروضة عليهم تفريط البنك في الضمانات ومنها الـمذكرة الداخلية التي تنازل بمقتضاها البنك عن ضمانات دون تحديد مقدارها

التفات المحكمة عن نتيجة الاختبار ولم تناقشها سلباً أو إيجاباً، خاصة أنّ ما أسست عليه قضاءها اســـتعاضة عن تقرير الاختبار وما اعتبرته تقريراً نهائياً لأعمال التصفية فيما يتعلق بالرهن السالب فهو في الحقيقة يخالف الثابت بالأوراق إذ هو ليس تقريراً نهائياً لنتائج التصفية وإنما هو مجرّد رسالة يقول البنك أنّه تلقاها من الـمصفي وهو بالتالي لا ينهض حجّة على انتفاء أموال أو موجودات الشركة الـمنحلة، إذ أنّ هذه الـموجودات لا يمكن الوقوف على حقيقتها إلا من خلال التقرير النهائي لنتائج أعمال التصفية الأمر الذي لم يحصل.

الطعن رقم ٢٠١٥/٥١٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١٢/١٣م

المبدأ رقم: (١٩٧) - س ق (١٧- ١٨)

خبرة (محكمة- درجة ثانية- مسؤولية- اختصاص)

إن محكمة الدرجة الثانية لما كلفت الخبير المنتدب بدراسة وثيقة التأمين وتحديد المسؤولية وبيان الطرف المتحمل بالتعويض فإنها تكون قد تخلت عن مطلق سلطتها وكان قضاؤها متجافيًا وما نصت عليه مقتضيات المادة (٨٢) من قانون الإثبات.

الطعن رقم ٢٠١٩/٨٢م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢٣م

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (٢٠)

خبرة (مناط- اختصاص- قضاء- تفويض)

إن مناط الخبرة يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يصعب على القاضي استقصاؤها بنفسه لما يستوجبه ذلك من معارف وخبرة علمية كالمسائل الطبية أو الهندسية ولا يتعداها إلى المسائل القانونية التي تبقى من اختصاص القاضي والذي لا يجوز له تفويض سلطته القضائية بخصوص النظر فيها لغيره ولا التنازل عنها.

الطعن رقم ٢٠١٩/٩٠م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/١٦م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (٢٠)

خبرة (تحديد- محكمة موضوع)

إن النقطة محل هي هل صب الخرسانة يمنع الخبير فنيًا من تحديد نقص حديد التسليح وأنّ ذلك جائز فنيًا ومن هو المسؤول من الطرفين عن حديد التسليح وذلك على ضوء عقد المقاولة وبالتالي فإنّ محكمة الموضوع طالما لم تحقق فيما ذكر أعلاه فجاء حكمها المطعون فيه فساد الاستدلال قاصر التسبيب يتعيّن نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٦٥٨م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٧م)

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (٢٠)

خبرة (تقدير- محكمة موضوع)

إن تقدير عمل الخبير من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها الأخذ به متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجريت وسلامة الأسس التي بني عليها ورأت فيه

ما يقنعها ويتفق مع ما رأت إنه وجه الحق في الدعوى، كما جرى العمل أمام المحكمة العليا أنّ الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٢١٢م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٨م)

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (٢٠)

خبرة (طلب- إعادة - رفض - المحكمة - نقض)

إن الطلب أمام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى لخبير آخر لإثبات أن الطالبة لم تكن هي المتسببة بإهمالها في الصيانة في حدوث التلفيات، ورفض المحكمة هذا الطلب وتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، رغم أن طلبها هذا هو وسيلتها الوحيدة لإثبات ما تدعيه، وكان ما استند إليه الحكم من تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٠٣٣م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٨م)

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (٢٠)

خبير

خبير «تقرير الخبير»

دعوة الخبير للخصوم بكتاب مسجل يخبرهم فيه بمكان أول اجتماع ويومه وساعته إجراء جوهري. قُصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن مصالحهم أمامه. اعتماد الحكم على تقرير الخبير الذي لم يراع إجراء استدعاء الخصوم. أثره. البطلان.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٨٤م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم الأحد الموافق ١٢/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٥٣) - س ق (١١)

خبير «مهمة الخبير»

مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. المسـائل القانونية من اختصاص القاضي. تناول الخبير للمسائل القانونية وبناء القاضي حكمه عليها دون أن يقول كلمته فيها. أثره. نقض الحكم.

الطعن رقـم ٢٠١٠/١٠م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٩/فبراير/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٧٧) - س ق (١١)

خبير (مهمة- إعلام - بطلان)

ليس للخبير أن يباشر أعماله عند مغيب أحد الخصوم إلا إذا ثبت لديه أن الإعلان بلغ للخصوم.

تجـاوزت محكمة الحكم المطعون ضده دفع الطاعـن بخصوص عدم إعلانه من قبل الخبير المنتدب وقيـام هذا الأخير بالمعاينة في غيابه مع حضور ممثل للمطعون ضدها ولم تتحرَ المحكمة في الأمـر ومتى ثبت لديها عدم إعلان الطاعن فعليها وجوبًا إعادة الاختبار لترتب البطلان بالنسـبة للتقرير الأول لعدم إعلان الطاعن للأضرار بحقوقه المكفولة بقانون الإثبات.

الطعن رقم ٢٠١٦/٤٥٢م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م

المبدأ رقم: (١١٦) - س ق (١٧- ١٨)

خبير (محضر – تنظيم)

إذا لم يحرر الخبير محضراً بأعماله فلا تتحقق الغاية التي أرادها المشرع من هذا الإجراء مما يرتب بطلان تقريره طبقاً للمادة (٢١) من قانـون الإجراءات المدنية والتجارية. وبالتالي بطلان الحكم الذي استند إليه.

الطعن رقم ٢٠١٥/٧٣٩م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٦/١٠/٢٥م

المبدأ رقم: (١٦٩) - س ق (١٧- ١٨)

خبير (اختصاص - عيب)

الخبير الذي عيّنته الـــمحكمة مختص في تدقيق ومراجعة الحسابات بينما الـــمهمة الـمكلّف بها تتعلق ببرامج التغذية والحمية وهي مسألة خارجة عن اختصاصه ولا علاقة له بها، ومن الـمعلوم أنّ الوصول لحقيقة معيّنة لا بد من سؤال أهل الذكر فيها والخبير الـمعين من الـمحكمة ليس كذلك.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٥٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/٢٩م

المبدأ رقم: (١٩٠) - س ق (١٧- ١٨)

خبير (أجرة- تقدير)

تقدير أجرة الخبير مما تســـتقل به محكمة الموضوع، بشرط أن يكون ذلك على أسباب سائغة مستقاة من أوراق الدعوى.

الطعن رقم ٢٠١٩/٣٨م جلسة يوم الأحد ٢٠١٩/١١/٢٤م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (٢٠)

خبير (مناقشة - طلب- محكمة- التفات)

لا تثريب على محكمة الـــموضوع إن التفتت عن طلب الطاعنة الرامي إلى استدعاء الخبير ومناقشته فيما ورد بتقريره طالـــما اطمأنت إلى تقرير الخبير لتأسيسه لـما له أصل ثابت بالأوراق بما يضحى معه والحالة ما قرر أنّ النعي على الحكم الـمطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٧٠٠م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٨م)

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (٢٠)

خبير (مهمة- دعوة الأطراف- بطلان)

إن الخبير إذا لم يدعُ جميع الخصوم للمثول أمامه طبقًا لما أوجبته المادة (٩٢) من قانون الإثبات ولم يحرر محـــضرًا بأعماله يبين فيه ذلك طبقًا لما أوجبته المادة (٩٧) من ذات القانون، فإن تقريره التكميلي يعتريه البطلان.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٥م (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/١٠م)

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (٢٠)

«خصومــة»

خصومة (بحث أمر لم يطرح)

قيام المحكمة بالنظر في أمر لم يكن مطروحا أمامها مخالف للقواعد الشرعية والقانونية. علة ذلك. يجب على المحكمة الاقتصار على طلبات الخصوم دون تزيد.مثال.

الطعن رقم ٢٠١١/٤١م شرعي جلسة يوم السبت١٠/ديسمبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٢)

خصومة (اختصام - تنفيذ أمر المحكمة - نظام عام).

عدم قيام الطاعن باختصام باقي المحكوم ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن يوجب على المحكمة تكليف الطاعن باختصامه. عدم تنفيذ أمر المحكمة. أثره. الحكم بعدم قبول الطعن وتعلق ذلك بالنظام العام.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١١١م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٣/٣/٢٠م)

المبدأ رقم: (١٤٩) - س ق (١٣- ١٤)

ترك الخصومة

لكل من له مصلحة في الطعن أن يتركه ولم يشترط القانون شكلًا معيّنًا لذلك الترك.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٣٤م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٨/ يونيو/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٣- ١٤)

خصومه

خصومة- محكمة- إثبات – قاضي- حياد

الخصومة المدنية لم تعد حكرًا في تسييرها على الخصوم وإنما أصبح دور القاضي في إطار النظام القانوني العماني دورًا ايجابيًا وهذا الدور لا يتعارض مع مبدأ حياد القاضي وأن دور القاضي يظهر بصفة عامة جليًا في ثلاثة أمور هامة:

يأمر القاضي من تلقاء نفســـه بأي إجراء من إجراءات الإثبات ويمكنه كذلك أن يعدل عما أمر به من إجراءات الإثبات وقياسًا على ذلك للقاضي الأمر بإحضار أحد الخصوم

لاستجوابه أو الإثبات بشهادة الشهود أو توجيه اليمين المتممة أو المعاينة أو ندب الخبراء وكلها حالات أجاز فيها قانون الإثبات على سبيل المثال لا الحصر بأن يمارس القاضي دورًا ايجابيًا وإلا عد مسؤولًا عن إنكار العدالة.

الطعن ٢٠١٤/٨١م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ /ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٨٣) - س ق (١٥- ١٦)

خصومة (انعقاد – إعلان)

الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان إعلان صحيفة الدعوى الموجهة إلى المدعى عليه لإغفال التحري والتدقيق عن عنوانه أو محل سكنه أو عمله وتصدى لنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٢٩م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/١١ م

المبدأ رقم: (٦٦) - س ق (١٧- ١٨)

خصومة (حكم – نطاق)

لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى تحدد فيها طلبات المدعي من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمرا نابعا من وظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع فيه فإذا خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع باطلًا بطلانًا متعلقا بالنظام العام.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٤٣٥م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م)

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (٢٠)

خصومة (انعقاد – وفاة- إعلان)

لاتعدُّ الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر ال (أ) جلسة وقد أثيرت لدى محكمة الحكم المطعون فيه مسألة وفاة المستأنف ضده الثاني.... وكان على محكمة الاستئناف اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٤١٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٨م)

المبدأ رقم: (٤٣) - س ق (٢٠)

خطأ

الخطأ في تطبيق القانون

الخطأ في تطبيق القانون وتفسـيره والتناقض في الأسباب مع المنطوق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق موجب لنقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٢٩م ورقم٢٠٠٩/٥٤٦م عمالي جلسة يوم الإثنين الموافق ٦/٢٠ /٢٠١١م

المبدأ رقم: (١٠٦) - س ق (١١)

«خطأ طبي»

خطأ- تعريف - شروط – مسؤولية - طبيب.

إن الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني يتمثل في حرص الشخص من خلال سـلوكه على اليقظة حتى لا يضر الغير فإذا انحرف في هذا السـلوك كان هذا الانحراف خطأ يسـتوجب المسـؤولية لكن الطبيب قد راعى كل التدابـير العلاجية والعلوم الطبيـة والوسـائل الفنية وبذل العنايـة اللازمة وقام بإعطاء الطاعـن العلاج والوصفات الطبيـة الصحيحة مع مثل هذه الحالات التي تـؤدي إلى الكسر وذلك بوضع اليد بالجبس واستعمال كل الوسائل وتصدرت مقابلات الطاعن للطبيب المعالج للدرجة التي يمكن القول معها أنه لا من الإهمال أو التقصير في معالجة الطاعن ولم يثبت إهمال الطبيب المعالج إن بنى فحصه على قواعد طبية خاطئة أو بجهل لذا تنتفي المسؤولية لانتفاء الخطأ.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٧٩م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٣٠ /ديسمبر/ ٢٠١٣)

المبدأ رقم: (١٠٥) - س ق (١٣- ١٤)

إثبات - خطأ طبي - خبرة.

عبء إثبات الخطأ الطبي يقع على كاهل المدعي في حالة عدم وجود دليل مباشر يجوز اللجوء للخبرة والركون لأحد التقارير.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١١٠٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١١/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (١٣- ١٤)

السلطة التقديرية في مسائل الأخطاء الطبية.

نظــرة المحكمة توافقية بين حماية المريض وبين اعتبار أن الطبيب يســعى بحســن نية لمعالجة مرضاه.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١١٠٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١١/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (١٣- ١٤)

مسؤولية طبيب - خطأ يسير.

مسئولية الطبيب لا تستوجب أن يكون هذا الخطأ جسيمًا، ولا يعفى الطبيب إذا كان خطؤه يسيرًا.

(الطعنين رقم ٢٠١٣/٧٩٨م، ورقم ٢٠١٣/٧٩٩م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٤/٢٨/ ٢٠١٤)

المبدأ رقم: (١٢٤) - س ق (١٣- ١٤)

المسؤولية الطبية.

صورة من صور المسؤولية المدنية يلزم فيها التعويض.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١١٠٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١١/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (١٣- ١٤)

مسؤولية طبية- خطأ- إثبات.

إن عدم تفطن الدكتور المباشر لحالة المطعون ضده لتواجد الأنبوب السابق تثبيته لعلاج عينه مــن قبيل الخطأ الطبي وكان من المتيسر عدم الوقوع فيه لو أجرى تصويرا بالمنظار للتأكد من ذلك وقد تسبب هذا الخطأ في استمرار آلام المطعون ضده والتجائه إلى مستشفى أهلي شخص الحالة بدقه وأجرى عليه عملية جراحية واستأصل الأنبوب البلاستيكي.

(الطعن رقم ٦٦٣و٦٦٤/٢٠١٣م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين٣١ /٣/ ٢٠١٤)

المبدأ رقم: (١١٩) - س ق (١٣- ١٤)

خطأ

خطأ- مسؤولية

الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني يتمثل في حرص الشخص من سلوكه على اليقظة والتبصر حتى لا يضر الغير، فإذا انحرف هذا السلوك كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسؤولية، وأن عدم مراعاة الطبيب للتدابير العلاجية والعلوم الطبية والوسـائل الفنية والإهمال إذ بنى فحصه على قواعد طبية خاطئة أو يجهل في احتساب مدة الحمل وفقًا لما قرره التقرير الصادر من اللجنة للأخطاء الطبية وعلى ذلك توافرت الأسس الموجبة للمسؤولية.

الطعن ٢٠١٤/٢٧٧م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ /نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٧٦) - س ق (١٣- ١٤)

خطأ

خطأ جسيم (محكمة- بيان – نقض)

على المحكمة بيان مفهوم الخطأ الجسيم للمستندات التي أدلى بها الطاعن دون الاقتصار على القول بأنه لم يثبت الخطأ الجسـيم لأن ذلك موكول لها في نطاق تكييفها للدعوى وتحديد النصوص القانونية المنطبقـة عليها حتى تتمكن المحكمة العليا بوصفها محكمة قانون من مراقبة حسن تطبيق القانون من عدمه.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٦٩٠م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/١٩م

المبدأ رقم: (١٥٤) - س ق (١٧- ١٨)

(د)

دبلوماسيون

دبلوماسيون (حصانة - نطاقها)

يتمتـــع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية المدنية والإدارية عملاً بالمادة/٣١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســـية ١٩٦١ إلا إذا كان الأمر متعلقا بدعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إلا إذا شـــغله الدبلوماسي لحســـاب دولته في خصـــوص اعمال البعثة أو كانت الدعوى خاصة بمـــيراث وكان الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا أو موصي له بصفته الشـــخصية لا باسم الدولة المعتمدة أو كانت الدعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشـــاط تجاري يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمدة لديها خارج نطاق أعماله الرسمية ومن ثمَ فإن محاكم السلطنة تكون غير مختصة بسائر الدعاوى الجنائية والمدنية والادارية ما لم تكن من الدعاوى المستثناة سالفة البيان.

(الطعن رقم ٨٠٦/ ٢٠١٨- جلسة ٢٠١٩/٥/٢٢م)

المبدأ رقم: (٥٧) - س ق (١٩)

دعاوي

(١) دعاوى الفرقة بين الزوجين (الدفع بعدم الاختصاص المكاني)

المدعـــى عليه لا يملك حق الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعاوى الناشـــئة عن العلاقات الزوجية كالطـــلاق والتطليق والحضانة والنفقة وغيرها. علة ذلك. أن المشرع أعطى الخيار للمدعـــي في رفع دعواه في موطنه أو موطن المدعى عليه بموجب المادة (٢٨٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية استثناء من القاعدة العامة.

الطعن رقم ٢٠١٢/٢٦م شرعي جلسة يوم السبت٢٣/يونيو/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١٢)

دعاوى عمالية (إجراءات- إلزام)

تقتضي المادة (١٠٧) من قانون العمل أنه على العامل الذي لدية شـــكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولم يجد حلا لشكواه فله أن يقدم طلبا إلى الدائرة المختصة للسعي في حل النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقا للمادة (١٠٦) (وبالتالي يكون المشرع قد رســـم طريقا للسير في الدعوى العمالية يختلف عن غيرها من الدعاوى وحدد كيفية لبدأ الســـير فيها فأتاح للعامل أو رب العمل وقبل ولوج باب المحاكم الالتجاء لدائرة تسوية المنازعات بمكاتب العمل لتسوية المنازعة فإذا ما تمت التسوية توقف الأمر عند هذا الحد وأن لم تتم التسوية أو تمت ولم يلتزم أحد الطرفين بتنفيذها أحيلت المنازعة إلى المحكمة لتسير وفق الإجراءات التي رسمها قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٦٠م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١م)

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (٢٠)

دعاوى (توزيع- اختصاص)

إن توزيع القضايا على الدوائر هو أمر داخلي للمحكمة العليا وليس للاختصاص النوعي الذي نصت عليه المادة (١١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٩١م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٧م)

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (٢٠)

دعوى

دعوى «تكييفها»

دعوى قسمة المنزل دعوى مدنية إن كان منشأ الشراكة الشراء وليس الميراث. أثرها ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما مخالفة ذلك. نتيجته نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٦م الدائرة الشرعية، جلسة يوم السبت الموافق ١٦/اكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١١)

دعوى الإحرام بين المنازل. تكيفها. دعوى مدنيـــة. الدفع بكونها دعوى إدارية. مؤاها الرفض.

الطعن رقم ١٤٥/٢٠١٠م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٣/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (١١)

دعوى «رفعها عن طريق محام»

رفع الدعوى التي تزيد عن خمســـة آلاف عن طريق محام وفقا للمادة (٣١) من قانون المحاماة خـــاص برفعها أمام المحكمة الابتدائية، مؤداه. اســـتئناف الدعوى لا يتطلب تقديمها عن طريق محام.

الطعن رقم ٤٤٢/٢٠١٠م الدائرة المدنية (ج)جلسة يوم الأحد الموافق ٧/نوفمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٥١) - س ق (١١)

دعوى (الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل)

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يستلزم قانونا توفر ثلاثة شروط هي وحدة الخصوم ووحدة السبب ووحدة الموضوع. أثره. إذا انتفى أحد هذه العناصر فلايجوز إعمال القاعدة التي تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل. مثال على ذلك.

إن القاعدة بعدم جواز نظر الدعوى لســـابقة الفصل فيها تســـتلزم قانونًا وبالضرورة توفر ثلاثة شروط بين الدعويين محل الدفع القانوني، وتتمثل تلك الشروط في وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم، فإذا سقط شرط أو اثنان من باب أولى انتفى الدفـــع القانوني بحجية الأمر المقضى فيه، ومن هـــذا المنطلق وبالرجوع إلى موضوع الدعويين محل الدفع المثار نجد أن الدعوى الابتدائية الســـابقة رقم (.....)، واستئنافها رقم (.....) الدائرة الشرعية بالبريمي يدور موضوعها وسببها وجودًا وعدمًا حول حضانة الأبناء بعد أن تم تعديل صحيفة الدعوى في جلســـة ٢٠١١/٤/٢٠م باقتصار الطلبات في تلك الدعوى على إســـقاط الحضانة عن المدعى عليها (المطعون ضدها) حاليًا، والعبرة تأسيسًا بالطلبات الختامية قبل قفل الدعوى.

وبمطالعة أوراق الدعوى الابتدائية رقم (....) بالبريمي، واســـتئنافها رقم (.....) الدائرة الشرعية بالبريمي، يتضح أن موضوعها وسببها ينحصران في طلب انتقال المدعى عليها (المطعون ضدها) وأولادها للسكن في المنزل المعد لهم بولاية البريمي، واحتياطيا تحديد نفقة الأولاد بمبلغ (٣٠ر.ع) ثلاثين ريالاً عماني.

ومن هذا وذاك يتضح جليًا وبما لا يجعل مجالًا للشـــك والالتباس أن موضوع وسبب الدعوى الأولى المشار إليها آنفًا يختلف تمامًا عن موضوع وسبب الدعوى محل الطعن والمنظورة حاليًا بالصورة التي فصلناها بالفقرة الســـابقة من هذا الحكم، وطالما انتفى عنصر وحدة الموضوع ووحدة الســـبب فلا مجال لإعمال القاعدة القانونية التي تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها احترامًا لحجية الأحكام والأمر المقضى فيه.

الطعن رقم ٢٠١١/١٢٥م شرعي جلسة يوم السبت٧/إبريل/٢٠١٢م

دعوى تكييفها. بطلان.

بطلان المعاملة وصحتها يحددها تكيفها القانوني لا تسمية الأطراف لها. كل قرض جر نفعا فهو ربا.

الطعن رقم ٢٠١١/٣٧٨م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١١/١٠/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (١٢)

دعوى «تقدير أتعاب المحاماة»

نظـــر المحكمة في الخلاف بين المحامي وموكله في تقديـــر أتعاب المحاماة غير مقيد بالرجوع إلى لجنة قبول المحامين أولا.اللجوى مباشرة إلى المحكمة لا يعد مخالفا للمادة ٤٩ من قانون المحاماة.

والسبب الثاني الذي ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بإن المحكمة خالفت المادة ٤٩ من قانون المحامـــاة مفاده ما إذا حصل خلاف بين المحامي وموكله كان عليهما أن يتقدما إلى لجنة قبول المحامين وهي التي تحل الخلاف بينهما وعليه فإن هذا غير ملزم للطرفين وللمحكمة الحق في البت في النزاع إذا ترافع الطرفان إليها

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٨٥م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٥/ديسمبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (١٢)

دعوى (دفع بعدم القبول)

الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعى عليه يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى. مثال. مقاضاة شريك في شركة ذات مسـؤولية محدودة دون بقية الشركاء يجعل الدعوى مقامة على غير ذي صفة.أثر ذلك. مقاضاة الشريك دون الشركة خطأ لا بد من تصحيحه.

حيث إنه حول النعي بالسـبب الأول الجزء المتعلـق بمقاضاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة دون بقية الشركاء وانتفاء الصفة فيما يتعلق بهذا الجزء فإن النعي به سـديد وفي محله إذ تتقدم صفة الشريك الذي تمت مقاضاته في هذه الدعوى لوجود الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي شركة قائمة بذاتها ولها شخصية اعتبارية تقاضي ولا يجوز مقاضاة مؤسـسي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بل إن الشخصية الاعتبارية تعني أنها مثل الشـخص لها المقاضاة ويمكن أن تتم مقاضاتها في الاسم الذي اختارته لنفسـها وبالتالي تكون مقاضاة الشريك خطأ لا بد من تصحيحة لانعدام الصفة وعلى محكمة الاستئناف أن تصحح الدعوى بمقاضاة شركة وهي الشركة التي وقعت العقد في القطعتين المذكورتين ومن ثم تنظر في دفوع الأطراف المقدمة إليها.

وحيث إن الدعوى قد أُقيمت على غير ذي صفة فإن ادعاء الطرف الآخر لاسترداد مبلغ ثمانية آلاف ريال ادعـاء غير صحيح إذ لا بد من تصحيح إقامة الدعوى على الشريك فإن كان لأي طرف حق على الشركة عليه أن يثبت ذلك الحق بالبينة والمستندات.

الطعن رقم ٢٠١١/٥م المدنية (ب) جلسة يوم الأحد الموافق ٩/أكتوبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٤٦) - س ق (١٢)

دعوى (تكييف الوقائع)

عدم ذكر الحكم المطعون فيه لجميع الإصابات التي لحقت بالطاعن يعيب الحكم ويوجب نقضه. علة ذلك. عدم تكييف الدعوى تكييفًا صحيحًا في قدر التعويض المحكوم به.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٠١٦م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٠/١٩م

المبدأ رقم: (٥١) - س ق (١٢)

دعوى (عدم قبول - رفض الدعوى) الفرق بينهما.

الفـرق بين الحكم بعدم قبـول الدعوى والحكـم برفض الدعوى؛ الحكـم بعدم قبول الدعوى حكم في الشـكل لا يعد فاصلًا في الموضوع ويحق للمدعي إقامة دعوى جديده

بذات الحق بعد زوال سبب عدم القبول ولا يمكن التمسك بحجية الأمر المقضي فيه، هذا بخلاف الحكم برفض الدعوى.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٠٣م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١١/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (١٣- ١٤)

دعوى (مدنية - جزائية) – إجراءات.

قاعدة الجزائي يوقف المدني في الحكم إن وجود دعوى جزائية لا يعني توقف الإجراءات المدنية إلا إذا رأت المحكمة ذلك لأسباب تتعلق بالحكم الجزائي.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٩٥٠م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٨/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (١٣- ١٤)

فعل غير مشروع- جريمة – مسؤولية- حراسة أشياء.

المقرر أن الفعل غير المشروع إذا كان ناشئًا عن جريمة أي حركت بشأنه الدعوى الجنائية في حادث سـير وأراد المضرور رفع دعوى مدنية مباشرة قبل شركة التأمين لإلزامها بالتعويض فإنه يتعين وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية بحكم نهائي بات.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٩٣٤م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٦/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٨٦) - س ق (١٣- ١٤)

دعوى – أرض بيضاء- إثبات العكس – حيازة شرعية

لئن صح القول بعدم نظر الدعاوى في الأراضي البيضاء فإن هذه الأرض كما ثبتت للمحكمة الاستئنافية محاطة بالأسلاك وبها بئر قديمة وحقيقية تم اكتشافها ونظرتها وعاينتها المحكمة ووجدت معالم وآثار ولم تكتفِ المحكمة بكل ذلك بل ذهبت إلى تعين خبير قدم تقريرًا مؤكدًا فيه بأن الأرض لم تكن بيضاء وأنها محوزة حيازة شرعية للورثة المسـتأنفين الأمر الذي حمل المحكمة بأن تقتنع بأن الورثة هم الملاك للأرض بما فيها من آثار دالة على الحيازة والتملك.

الطعن رقم ٢٠١٤/٦٦٦م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ /ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (١٥- ١٦)

دعوى عينية عقارية – دعوى شخصية عقارية

الدعوى العينية العقارية هي الدعوى التي تتعلق بالعقار نفسه كالحيازة والاستلام الذي يستلزم زيارة العقار وماشابه ذلك.

الدعوى الشخصية العقارية والدعاوى المختلطة هي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي بحت ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٣٨م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /أبريل/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (١٥- ١٦)

دعوى - طلب جديد- طلبات ختامية

الطلب الجديد هو كل طلب يختلف عن الطلب الأصلي سواء كان في الموضوع أو الأطراف أو السبب، كذلك يعد طلبًا جديدًا الطلب الذي يزيد عن الطلب الأصلي، ما لم تكن الزيادة مما يجيزه القانون كالأجور والملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.

العبرة بالطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة ولا يقبل مثل هذا الطلب حتى وإن كان سنده تفاقم الضرر الذي لم يبينه وكيل الطاعنة ولا أثره ذلك لأنه يعد إخلالًا كما أسلفنا بمبدأ التقاضي على درجتين.

الطعن رقم ٢٠١٤/٥١٨م جلسة يوم الأحد الموافق ١٨/يناير/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٥٩) - س ق (١٥- ١٦)

دعوى- مهيأة للحكم

تعتبر الدعـــوى مهيأة للحكم في موضوعها متى ما كان الخصـــوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة

الطعن رقم ٢٠١٤/٦٥٥م مإني عليا (ب) جلسة يوم الاثنين الموافق ١٨/مايو/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٦٣) - س ق (١٥- ١٦)

دعوى عقارية – إجراءات – نظر

لايجـــوز نظر الدعوى العقارية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية قبل رفعها وذلك بعرض الموضـــوع على اللجان ثم التظلم بعد ذلك أمام معالي الوزير ثم رفع الدعوى بعد ذلك وذلك بناءً على قانون الأراضي الذي منع النظر في الدعاوي ضد وزارة الإســـكان قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

الطعن ٢٠١٤/٥٧٦م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ /نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٨١) - س ق (١٥- ١٦)

دعوى- طلب عارض

إن الطلبات العارضة عمومًا أجيزت على سبيل الاستثناء فهي مقيدة بشروط خاصة فلا بد ان تكون مرتبطة بالطلب الأصلي بشكل واضح وليس من شأنها أن تحدث تغييرًا في نطـــاق الخصومة أي في حدود ضيقة بالقدر ما تحققت أهدافها وشرح قبل إقفال باب المرافعة.

الطعن ٢٠١٤/٦٧٨م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ /نوفمبر /٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٨٢) - س ق (١٥- ١٦)

دعوى - مسؤولية الناقل الجوي – سقوط

يســـقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول.

تقام دعوى المســؤولية في بحر سنتين ابتداء من تاريخ وصول الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يتعيّن وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى.

ومفاد ذلك أن مدة الســنتين التي يجب رفع دعوى المســؤولية على الناقل خلالها تعتبر مدة سقوط – وليس مدة تقادم- فلا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع كعارض من عوارض

الخصومة – ويبدأ حسابها من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يتعيّن بلوغ الطائرة فيه جهة الوصول.

الطعن رقم ٢٠١٥/٢٤٠ تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٣/يناير/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٤٥) - س ق (١٥- ١٦)

دعوى حيازة- دعوى أصل الحق- جمع

لا يجوز الجمع بين دعوى التعرض والمطالبة بالحق، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد للحق، ولا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٨٣٧م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٦/١٢م

المبدأ رقم: (٥٥) - س ق (١٧- ١٨)

دعوى (حكم – صلاحية)

تكون الدعوى صالحة للحكـــم فيها إذا كان كل من الخصمين قد أبدى دفاعه فيها بمذكرات أودعت قبل الجلسة أو أبديت في جلسة سابقة ويعتبر الـمدعي مبدياً لدفاعه دائما حتى ولو لم يقدّم مذكرة بدفاعه لأنّه هو الذي بدأ الخصومة فرفع الدعوى وجدد طلباته في صحيفة دعواه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٤٦م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/٢٩م

المبدأ رقم: (١٩٢) - س ق (١٧- ١٨)

دعوى (عقار- نظر- شروط)

لا يجوز النظر في دعاوى إثبات وتســـجيل الملك التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصـــل فيها من قبل الجهات المختصة قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة (١٦) مكرر والتظلم منها وفقا للمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون.

لا يجوز للجهات القضائية وغيرها النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك في الاراضي البيضاء أو لمن لا يحمل صكا أصليا صادرا قبل (١٩٧٠م).

الطعن رقم ٢٠١٧/٨٣٣م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٥ م

المبدأ رقم: (٦٨) - س ق (١٧- ١٨)

دعوى (شفعة- ثبوت- سبب)

دعوى ثبوت الشفعة فرع على ثبوت سببها الموجب لها وهو الطريق الخاصة المطعون فيه والإحالة محكمة الاستئناف لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٧٤٢م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/١٥ م

المبدأ رقم: (٧١) - س ق (١٧- ١٨)

دعوى (تقادم – مدة – انقطاع – وقف – عذر شرعي - حصر)

حالات انقطاع التقادم الورادة في المادة (١٦/ب) واردة على سبيل الحصر، إلا أنّ المادّة لم تنصّ على حالات وقف التقادم التي هي مشمولة بالقواعد العامة.

المادة (٣٤٦) من قانون المعاملات المدنية نصّت على اعتبار العذر الشرعي المانع من رفع الدعوى سببًا واقفًا للتقادم.

الفرق بين انقطاع التقادم وبين وقفه أنّ التقادم متى انقطع فإنّ مدته يبدأ حسابها من جديد بمجرّد زوال سبب الانقطاع، أمّا في حالة وقف التقادم فإنّه متى ما زال سبب الوقف فإنّ يبنى على المدّة السابقة لاستكمالها.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤٦٧م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢م

المبدأ رقم: (٩٩) - س ق (١٧- ١٨)

دعوى (مدنية – جزائية – ارتباط- تنحي)

ما دام كان موضوع القضية الجزائية متصلاً ومرتبطاً بموضوع الدعوى المدنية الراهنة فإنه كان على القاضي الذي بت في الدعوى الجزائية أن يتنحى عن نظر الدعوى المدنية ذلك أنه تألفت لديه قناعة وتكون لديه رأي مسبق بشأن جوهر الخلاف القائم بين الطرفين بما يجعل حياده موضع شك وريبة.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٨٩م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١١/١٣م

المبدأ رقم: (١٤٨) - س ق (١٧- ١٨)

دعوى (مسألة فنية – خبرة)

إذا كان موضوع الدعوى من المسائل الفنية البحتة التي لا تدخل في دائرة معرفه المحكمة القانونية فانه يتعين عليها الاستعانة بالخبرة الفنية من هذا المجال وتقدير القون التدليلية لتقارير الخبراء الفنية عند تقديمها في الدعوى ولما تجاهل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون تجنب صحيح القانون مما يعني وتحكم المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٠٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٤م

المبدأ رقم: (٢٤٦) - س ق (١٧- ١٨)

دعوى عمالية (رفعها – اللجوء إلى الدائرة المختصة اجراء وجوبى)

لما كان ذلك وكان الالتجاء لدائرة تسوية المنازعات العمالية يستهدف مصلحة طرفي علاقة العمل ولما كانت إجراءات التقاضي إنما تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإن الالتجاء إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية يكون وجوبيا

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٢٩م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤/مايو/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٩٩) - س ق (١٧- ١٨)

دعوى (وقائع – أدلة – تقدير - نقض)

تحصيل الوقائع في الدعوى وتقدير الدليل فيها من إطلاقات محكمة، بشرط عدم مخالفة الواقع وتقدير الأدلة تقديرًا سليمًا والرد على طلبات الخصوم ودفاعهم. ومخالفة ذلك ينقض الحكم.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٩- جلسة ٢٠١٨/١٠/٧م)

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١٩)

دعوى (طعن – نظام عام – ميعاد)

يجوز إثارة الطعن المتعلق بالنظام العام أمام المحكمة العليا ولو بعد فوات ميعاد الطعن.

لا يجوز إثارة نزاع أمام المحكمة العليا لم تتم إثارته أمام محكمة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٠٥- جلسة ٢٠١٩/٤/٢٨م)

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (١٩)

دعوى تطليق (سبق الفصل)

لا تخضع دعاوى التطليق لقاعدة سبق الفصل لأنها من الدعاوى المتجددة بتجدد الضرر؛ فعند وقوعه لا يمنع من قيام دعوى جديدة وإثباته إذا ما وقع الضرر مرة أخرى.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣- جلسة ٢٠١٨/١٠/٢١م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٩)

دعوى (إحالة- محكمة شرعية- وكالة _ آثار)

إن إحالة الدعوى من الدائرة الشرعية إلى الدائرة المدنية لا تعد امتداداً للدعوى الأولى، ولا يستنتج منها استمرار تكليف المحامي بنيابة موكله، وإنما أصبح الأمر يتعلق بدعوى مستقلة تقيد برقم مختلف ويقع اتباع الإجراءات القانونية بخصوص الإعلان بشأنها من جديد، ويقدم اثناءها المحامون سندات تواكيلهم، ولا يكتفي بما سبق أن أدلوا به من تواكيل بمناسبة نظر الدعوى.

الطعن رقم ٢٠١٨/٢٠١/ج- جلسة ٢٠١٨/١١/٢٦م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٩)

دعوى (ضمان – عيب خفي – تغرير – تعويض)

إن الحكم المطعون فيه لم يخض في العيب الخفي من النزاع؛ لاستبعاده لدعوى ضمان العيب الخفي بانقضاء المدة المخولة لذلك فضلاً عن أنه حتى في حالة إثبات العيب الخفي فإن ذلك لا يخول للطاعن إلا المطالبة بفسخ العقد للعيب في الرضاء عند التعاقد بالتغرير الصادر عن البائع.

إن البائع غرر به في سبيل إتمام البيع لذلك يكون مخولاً للمشتري طلب الفسخ ولما لم يقم بذلك، واقتصر على طلب التعويض عن الحرمان من استغلال المنزل بإضافة طابق علوي تكون دعواه غير مؤسسة واقعاً وقانوناً في ظل استغلاله للمبيع لعدة سنوات دون ضرر عدا ما يدعيه بشأن عدم إمكانية إضافة بناء علوي بموجب التغرير المخول لطلب فسخ العقد.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٥٤٣/ج- جلسة ٢٠١٨/١٢/١٠م

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١٩)

دعوى عمالية (شروط- لجنة- نظام عام)

رسم المشرع طريقا للسير في الدعاوى العمالية يختلف عن غيرها من الدعاوى، وحدد كيفية لبدء السير فيها فأتاح للعامل أو رب العملن وقبل ولوج باب المحاكم الالتجاء لدائرة تسـوية المنازعات بمكاتب العمل لتسوية المنازعة فإذا ما تمت التسوية توقف الأمر عند هذا الحد وإن لم تتم التسوية أو تمت ولم يلتزم أحد الطرفين بتنفيذها أحيلت المنازعة إلى المحكمة لتسير وفق الإجراءات التي رسمها قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

حرص المشرع على انهاء المنازعة العماليـة في أسرع وقت ممكن حفاظا على أواصر العلاقة بين العامل ورب العمل والإلتجاء لدائرة تسـوية المنازعات العمالية يسـتهدف مصلحة طرفي علاقة العمل.

تتعلق إجراءات التقاضي تتعلق بالنظام العام وإن الالتجاء إلى دائرة تسـوية المنازعات العماليـة يكون وجوبيا وإذ لم يلتجأ المطعون ضده لدائرة تسـوية المنازعات وابتدأها بدعواه المقدمة لمحكمة القضاء الإداري فإن دعواه تكون غير مقبولة.

(الطعن رقم ٢٠١٦/٨٢٧- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٩)

دعوى عمالية (إجراءتها – توقيع محام)

لا يشترط القانون توقيع محام على الشكوى التي يقدمها العامل ابتدأ إلى لجنة تسوية المنازعات ولا في الدعوى العمالية.

(الطعن رقم ٧٨٣/ ٢٠١٨- جلسة ٢٠٢٠/٤/٢٤م)

المبدأ رقم: (٥٣) - س ق (١٩)

دعوى (وقف- دعوى جزائية- شروط)

إن طلـب وقف الدعوى العمالية إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية تعليقا إلى حين الفصل في مسألة أولية هو أمر جوازي لمحكمة

الموضوع، إلا أنه إذا كان الفصل في هذه المسألة الأولية يؤثر في الدعوى المطروحة عليها فإنه في هذه الحالة يكون لزاما عليها أن توقف الدعوى في تلك المسألة الأولية.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٤٥- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (١٩)

دعوى (مطالبة- منازعات – ترخيص- مزود – كهرباء)

لا يصح إقامة الدعوى القضائية ضد المرخص لهم أو حاملي الإعفاءات بسبب مخالفة شروط الرخصة بتزويد الكهرباء قبل اللجوء المسبق للجهة المعنية بالأمر (هيئة تنظيم الكهرباء).

الطعن رقم ٢٠١٨/٥٧٤/ب- جلسة ٢٠١٨/١٢/١١م

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٩)

دعوى (سقوط)

من حالات سقوط الدعوى المدنية التنازل عن الحق الشخصي قبل صدور حكم باتّ فيها.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٧٦م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/١/٨م

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (٢٠)

دعوى (تحقيق- إحالة)

إن إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهادة الشهود والبحث والتدقيق بقصد معرفة من تولى مراجعة الإسكان ودفع الرسوم وإنهاء المعاملة لديها من شأنه كشف الحقيقة وإظهار ملابساتها مما قد يؤدي إلى تغيير وجه الفصل في النزاع القائم بين الطرفين.

الطعن رقم ٢٠١٩/٥٨٦م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٩م

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (٢٠)

دعوى (تغيير- أسباب – جديدة)

لا يعد من باب تغيير الدعوى أو الزيادة فيها لدى الاستئناف الإدلاء بأسباب جديدة ليس من شـــأنها تغيير موضوع الدعوى المقامة أو تغيير صفة الخصمين في النزاع المقام بينهما وإنما القصد منه إيراد وسائل وحجج جديدة لتأييد المطلب الباقي على حاله وهذا ما لم تمنعه المادة (٢٢٥) المذكورة.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٥٨م (ج) جلسةالاثنين٢٠١٩/١٠/٢١م

المبدأ رقم: (٣) - س ق (٢٠)

دعوى (وقف- محكمة- تقدير)

تفيد المادة (١٢٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أنه في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٢م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (٢٠)

دعوى (اختصاص- قيمي- غير مقدرة – قاضي فرد)

خصَّ المشرع المحكمة الابتدائية المشكلة من قاضٍ فرد بالفصل في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الابتدائية المشـــكلة من ثلاثة قضاة، ومن بينها الدعاوى الغير مقدرة القيمة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٩٢٣م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٤م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (٢٠)

دعوى (شركة - تجاري – قيمة- رفع- محامي- بطلان-نص-حكم)

إن الدعاوى التى ترفع من قبل الشركات أو المؤسسات التجارية وتزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال عُماني لا يجوز رفعها إلا عن طريق محام، وقد أورد المشرع هذا النص بصيغة الوجوب باعتباره إجراء أساسي يتعلق برفع الدعوى وبالتالي فإن الإخلال به يترتب عليه

أو ينتج عنه البطلان لتعلقه بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيره الخصوم ويجوز إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة العليا.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٣١٧م (أ) جلسة الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/٣١م)

المبدأ رقم: (٥٣) - س ق (٢٠)

دعوى (رجوع- شركة)

إن الدعوى المقامة على الشركة المؤمن لديها المتسببة في الحادث لسداد ما قامت الشركة المؤمن لديها المتضرر من الحادث بأدائه له، وبالتالي فإنها تخضع لأحكام قانون التجارة باعتبار أنها مقامة بين شركتي تأمين، ومن ثم ينطبق عليها التقادم العشري المنصوص عليه بالمادة (٩٢) من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨٩٠م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (٢٠)

دعوى (طلبات- تعديل- طلب -عارض- شفاهي-حضور-مذكرة-شرط)

إن تعديل الطلبات في الدعوى من قبيل الطلبات العارضة التي أجازت المادة (١٢٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تقديمها إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم ال (أ) جلسة أو بطلب يقدم شفاهًا في ال (أ) جلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو بإبدائه في مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٠٧م - (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٧م)

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (٢٠)

دعوى (وقف- تعليقي- محكمة- سلطة- جوازية)

إن الوقف التعليقي طبقًا لنص المادة (١٢٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها، فلا يجوز النعي على حكمها بعدم استعمالها لتلك الرخصة باعتبار أن الوقف التعليقي من إطلاقات محكمة الموضوع ولا عليها إن هي التفتت عنه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٣٣م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٧م)

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (٢٠)

دفاتر تجارية

دفاتر تجارية (حجية- خبر)

تقتضي المادة (٣٣) من هذا القانون من أن تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقًا بعمل تجاري..» وبناءً على أن طرفي الدعوى تاجران وأن النزاع يتصل بعمل تجاري مبني على حســـاب على المكشوف وشيكات مقابلة له فإن إهمال المحكمة لتلك المستندات وعدم التجائها إلى أهل الخبرة سعيًا للوصول إلى وجه الحق في الدعوى يكون حكمها المطعون فيه قاصرًا ومخلًا بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٤٤٣م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٨/ ٤ /٢٠٢٠م)

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (٢٠)

دفاع

دفاع (مناقشته)

مناقشـــة دفاع الخصم والنظر في بيناته أمر ملـــزم للمحكمة. علة ذلك. صحة الحكم منوطة بتقصي حقيقة الدعوى. مخالفة ذلك. قصور في التسبيب. أثرها. نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/١١٦م شرعي جلسة يوم السبت٢٩/أكتوبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١٢)

دفاع (الرد عليه)

إغفال المحكمة الرد على الدفاع الجوهري. أثره. البطلان. علة ذلك.

الطعن رقم ٢٠١١/٥٢٢م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٨/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٦١) - س ق (١٢)

دفاع (إغفال الرد عليه)

إغفـــال المحكمة الرد عـــلى الدفاع الذي يتغير به وجه الـــرأي في الدعوى. أثره. النقض والإحالة.

إن الحكم المطعون فيه أغفل تمامًا ما تمسكت به الطاعنة في صدر صحيفة الاستئناف من دفاع ينفي تمامًا مسئوليتها عن الحادث، ولكن محكمة الاستئناف أغفلت تماماً الرد عليه وكأنه ليس تحت بصرها، كما أنها طبقت المرســـوم السلطاني رقم ٢٠٠٨/١١٨م على الواقعة دون الأخذ في الاعتبار تاريخ وقوعها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أغفل دفاعًا قـــد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يطبق القانون الواجب التطبيق فإنه يكون قد جاء مخالفًا للقانون تطبيقًا مما يتعين معه القضاء بنقضه وإحالة الدعوى

الطعن رقم ٢٠١١/٤٩٦م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٣/٢٤م

دفاع (رد- قصور)

تمســـك الخصم بدفاع جوهري يوجب على محكمة الموضوع بحثه وتمحيصه والرد عليه في أســـباب حكمها بأســـباب خاصة ومخالفة ذلك قصور مبطل وفق المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٦/٩١٦م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/١٩م

المبدأ رقم: (٣٧) - س ق (١٧- ١٨)

دفاع (اغفال- قصور- بطلان)

إغفال محكمة الموضوع بحث دفاع أبداه الخصـــم يترتب عليه بطلان حكمها إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها ومتى قدم الخصم إليها أوجه دفاع تمسك بها بصحيفة الاستئناف والتفتت عنها المحكمة أو طرحت دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون بيان سبب طرحها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٠٩م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/٢/٢٠م

المبدأ رقم: (٢٣٤) - س ق (١٧- ١٨)

دفاع (جوهري- رد)

يعـــد الدفع بعدم انطباق شروط الترقية على العامل طبقـــا لما ورد بلائحة العمل لدى صاحب العمل وإن توافر الاقدمية لا تعني توافر باقي الشروط وهو دفاع جوهري إن صح قد يتغير به وجه الـــرأي في الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

(الطعن رقم٢٠١٨/١٠١٨- جلسة ٢٠١٩/٦/٢٦م)

المبدأ رقم: (٥٩) - س ق (١٩)

دفاع (رد- ضم ملف- عدم استجابة)

إن تحصيل الوقائع في الدعوى وتقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع غير المنتجة في الدعوى، وغير ملزمة بالاستجابة لطلب ضم الملفات أو الاطلاع على تقرير مخطط الحادث إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يغني عن ذلك، لا سيما وأن المحكمة قد أسست حكمها على أسباب سليمة وسائغة وكافية لحملها على القضاء برفض الاستئناف، الأمر الذي يكون معه النعي برمته مجرد جدل لا أساس له مما تقضي معه المحكمة برفضه.

الطعن رقم ٢٠١٩/٩٢٥م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٢/٢٤م

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (٢٠)

دفاع (تحقيق- محكمة- واجب)

إن تحقيق دفاع الخصم وتمحيصه بما يـــؤدي إلى إحقاق الحق وإيصال الحقوق إلى أصحابها يعد من أهم واجبات المحكمة فإذا حادت عن هذا المسلك فيكون حكمها عرضة للنقض ومشوبا بالقصور المبطل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢١٦م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (٢٠)

«دفـــع»

دفاع» الإخلال بحق الدفاع»

قبول المحكمة لمذكرة الخصم في أثناء المرافعة ورفضها طلب الأخر أجلا للرد عليها يعد إخلالا بحق الدفاع. أثره. نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٩٥م إيجارات، جلسة يوم الثلاثاء الموافق١٥/فبراير/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٦٧) - س ق (١١)

دفع. «دفع جديد أمام محكمة الاستئناف».

تصدي محكمة الاســـتئناف لدفوع جديدة في الموضوع المطروح على محكمة أول درجه لا يعد إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين. علته. الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف.سنده. المادة ٢٢٣ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٧٥م مدني (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق٥/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (١١)

دفع «سبق الفصل في الدعوى»

الدفع بسب الفصل. شرطه. وحدة الموضوع والخصوم.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٤٥م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٣/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (١١)

دفع «سبق الفصل.

الدفع بسبق الفصل في الدعوى يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى وللمحكمة إثارته من تلقاء نفســـها. المتمسك به عليه عبء الإثبات بتقديم صورة رسمية من الحكم السابق. عدم تقديم صورة من الحكم مؤداه. رفض الدفع.

الطعن رقـم ٢٠١٠/١١٦م تجاري، بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٧٣) - س ق (١١)

دفع جوهري (عدم الرد عليه)

تجاهل محكمة الموضوع لدفع جوهري أثاره الطاعن، وعدم التعرض له إيرادا وردا.أثره. نقض الحكم. علة ذلك.قصور في التسبيب. مثال على ذلك.

الطعن رقم ٢٠١٢/٣٢م شرعي جلسة يوم السبت٩/يونيو/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٢)

«دفـــع»

محاكم اختصاص دولي نظام عام.

لئن كانت وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين قد نصت صراحة في البند (١٥) بـــأن تختص محاكم دولة الإمـــارات العربية المتحدة بالفصـــل في أية منازعات تنشـــأ عن هذه الوثيقة، فإن الثابت من حكم محكمة أول درجة بأن الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفع قبل الدخول في الموضوع وهو ما يجعلها قد قبلت اختصاص المحاكـــم العمانية وهذا ما نصت عليه المـــادة (٣٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٩٦٦م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٩/ديسمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٨٠) - س ق (١٣- ١٤)

دفع - نظام عام.

الدفـــع بعدم الاختصـــاص المحلي غير متعلق بالنظام العام. أثـــره. وجوب إبدائه قبل أي طلب أو دفع في الدعوى.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٤٣٤م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠١٤/٣/٢٠م)

المبدأ رقم: (١٦٥) - س ق (١٣- ١٤)

دفع

دفع- صفة – نظام عام

الدفع بانتفاء الصفة وفقًا لما هو مقرر في قضاء المحكمة العليا من النظام العام وهو بذلك مما يجوز الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضي أو تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.

الطعن ٢٠١٤/٣١٦م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ /نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٧٧) - س ق (١٥- ١٦)

دفع (اختصاص قمي)

الدفع بعدم الاختصاص القيمي من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام الذي يجوز إبداؤه في أي حالة عليها وعليه يتعيّن بطلان الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤٧٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٢/١٣م

المبدأ رقم: (٢٣٩) - س ق (١٧- ١٨)

دفع – عقد – تحكيم

اتفاق طـــرفي العقد على شرط التحكيم يلزم محكمة الموضـــوع أن تحكم بعدم قبول الدعوى. شريطة أن يدفع بهذ الشرط قبل إبداء أي طلب أو دفاع اســـتنادا لنص المادة (١٣) من قانون التحكيم.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٤م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩ م

المبدأ رقم: (٢٥٠) - س ق (١٧- ١٨)

دفع (عدم قبول الدعوى – نظام عام)

إن الدفـــع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى وهو دفع شكلي من النظام العام على النحو الذي

استقرت عليه أحكام هذه المحكمة.

(الطعن ٢٠١٨/٤٠٥/أ- جلسة ٢٠١٨/٥/٧م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٩)

دفع (جوهري- تعريف- رد- قصور)

تغاضي المحكمة عن الـــرد على الدفاع الجوهري يجعل حكمها قاصرا ويوجب النقض، ويكـــون الدفاع جوهرياً إذا تغير به - في حال ثبوته- وجه الرأي في الدعوى أما إذا لم يكن جوهريا فإن عدم الرد عليه أو الخطأ في فهمه لا يؤدي إلى بطلان حكمها.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٠٢٦/ ب- جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٣م

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١٩)

دفوع

دفوع (إثارة – أمام المحكمة العليا)

لا تجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام المحكمة العليا ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

الطعون رقم ١٣٩٣و١٣٩٩و٢٠١٨/١٤٠٦م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٢م

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (٢٠)

دفع (جوهري- إثبات - إجابة)

إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوســـيله من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجه في النزاع.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٧١م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١م)

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (٢٠)

دفع (تمسك)

الدفع بعدم القبول يجوز إثارتـــه في أي مرحلة من مراحل التقاضي طبقًا لنص المادة (١١٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨٧٧م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (٢٠)

دليل

دليل (تقدير - محكمة موضوع- خبير)

إن الحكم المطعون فيه تخلى عن تقدير الدليل تاركًا ذلك للخبير الذي أقحم نفسه في مسألة التقييم التي لا تدخل في اختصاصه المهني وأنّ الخبير قام بدور تقدير الدليل واستبعد المستند المشار إليه آخذًا بما ارتآه الشهود في حين أنّه كان على محكمة الموضوع مناقشة المستند المشار إليه وإبداء رأيها وقولها فيه على أساس أنه دليل قائم بذاته إلا أنها تركت مسألة تقييم المعدّة للخبير الذي جاوز مهمته المحاسبية البحتة.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٤٨م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢م)

المبدأ رقم: (٣٦) - س ق (٢٠)

دين

دين (تأخر- ضرر مفترض- فوائد)

إن مجرد تأخر المدين في الوفاء بالمبلغ الذي في ذمته يحدث ضرراً للدائن ولا حاجة للدائن لإثبات هذا الضرر.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٩٦م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٦/١٣م

المبدأ رقم: (٢١٤) - س ق (١٧- ١٨)

دين (سقوط- إعسار- تحقيق)

إن الديون لا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء ودعوى الإعسار لا يمكن إثباتها بمجرد المخاطبات الرسمية دون التحقيق والبحث.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٨٠٦م (أ) جلسة الاثنين٢٠١٩/١٠/٧م

المبدأ رقم: (٣) - س ق (٢٠)

دين (سداد- تأخر- تعويض- تقدير)

لئن كان المدين هو الذي يسعى لسداد الدين عند حلوله كما أنّ البنك كان عليه أن يسعى للحصول على دينه وحتى لا يرهق كاهل المدين بغرامات التأخير وبالتالي فالمتعيّن أساسًا على الدائن أن يسعى في استرجاع دينه لا أن يلتزم الصمت لمدّة طويلة جدًا ثم يبادر بطلب الدين مع التعويض الناتج عن التأخير والحال أنّه بسبب عدم مطالبته للدين في أجل حلوله ولزم الصمت وبالتالي لا يستحق أي تعويض إذ بتصرّفه ألحق بنفسه ضررًا وبالتالي فإنّ تقدير محكمة الموضوع الفائدة بواحد (١٪) كجبر للضرر اللاحق بالبنك كان في محلّه مما يتعيّن ترتيبًا على ذلك رفض الطعن موضوعًا.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٠٨م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (٢٠)

دين (وفاء- تأخر- عائد)

أعطى المشرع الدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه إذا تأخر المدين عن الوفاء بالدين في ميعاد الاستحقاق عن مدّة التأخير إلا أنّ ذلك العائد يجب أن يكون طبق النسبة المئوية التي تحددها القرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وألا يتجاوزها.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٢٩٠م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م)

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (٢٠)

«ديـــة»

الدية. تعريفها وغايتها وتحديد مقدارها.

الدية تعريفها المال المقدر من قبل المشرع عملًا بمبدأ تكافؤ الدم والنفس في الإسلام. غايتها. إطفاء للألم والغيظ في نفس ذوي المجنى عليه، وتعويضًا للآلام النفسية التي

تصيبهم. يقصد منها الزجر والردع وحماية الأنفس. الغاية من تحديدها. تشريفًا للآدامي وتميزًا له عن الأموال وقطعًا لما يقع من مغالاه في طلبها. تحديد المشرع العماني لمقدار الدية نص خاص يقيد النص العام. أثره. اســـتبعاد إنزال مفهوم المادة (٥٨) من قانون الجزاء فيما تتعلق بالدية.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٤٤م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق ١٨/ديسمبر/ ٢٠١٠م

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١١)

دية «تعدد الديات»

القضاء بتعدد ديات في حق المضرور بتعدد فقـــد الأعضاء والمنافع قضاء صحيح وفق الشريعة الإسلامية التي هي أساس التشريع. سنده.

موت المصاب الذي فقد بعض أعضائه أو منافعها بعد فترة من زمن الحادث لا ينقله من استحقاقه لجميع ديات تلك الأعضاء ومنافعها إلى دية النفس. سنده. إطلاق الأحاديث النبوية وآثار الفقهاء.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٩٥م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الموافق ١٨/ ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١١)

دية (القانون الواجب التطبيق)

القانون الواجب التطبيق عند تقدير التعويض يحدده تاريخ وقوع الحادث. سنده. العبرة بتاريخ حدوث الواقعة الناتج عنها الضرر.

الطعن رقم ٢٠١١/٣٧٣م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٥٥) - س ق (١٢)

تعويض (إصابات وجه)

اســتقر القضاء على إعطاء إصابات الوجه ضعف باقي الجسد من رأس وغيره فما كان فيه من كسر في الرأس أو الجسد مثلًا ففي أرشه في الوجه ضعفه فللهاشمة عشرون في الوجه والمنقلة ثلاثون وهكذا باقي الإصابات قلَّت أو كثرت كلٌ بحسابه.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٧١٧م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٩/ديسمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٨١) - س ق (١٣- ١٤)

تعويض (دية الموضحة)

عمليات تثبيت العظم في جسم المصاب تعدّ نوعًا من أنواع الجروح وهي الموضحة.

يقدر غرز الموضحة بطول راجبة الإبهام (أي ثلاثة سنتيمترات).

تحتسب العملية الواحدة من عمليات تثبيت العظام عن ثلاث موضحات.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٧٢م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ١٩/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٦٤) - س ق (١٣- ١٤)

ديات (دية اللسان)

معرفة الوصف الدقيق للعضو أثره - إنزال الوصف الدقيق للإصابة لمعرفة قواعد وأحكام الديات والأروش المطبّقة عليها.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٠٣٤م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ١٣/إبريل/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٧٢) - س ق (١٣- ١٤)

دية الأعضاء (فقد الطحال)

فقد الطحال يستوجب التعويض بدية كاملة كونه عضوًا فردًا وله منافع في جسم الإنسان.

فتح البطن لاستئصال الطحال له ثلث الدية.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٨٠م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ٢٣/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٧١) - س ق (١٣- ١٤)

دية (أنثى – نصف – ذكر)

دية المرأة على النصف من دية الرجل. علة ذلك أنّ المرسوم السلطاني رقم (١٩٧٥/٢٤) نصّ على كون ديتها على النصف من دية الرجل، أمّـــا القوانين اللاحقة فقد تعرّضت لتعديل مقدار دية الرجل دون تعرّض لإلغاء فقرة أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل.

الطعن رقم ٢٠١٧/١١٥٠م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٥/٢٠م

المبدأ رقم: (١١١) - س ق (١٧- ١٨)

دية (امرأة – حكومة عدل)

الدية الشرعية للأنثى نصف دية الرجل؛ وذلك فيما نص عليه بصريح اللفظ في أحاديث الديات والأروش مع اعتبار مالم ينص عليه حكومة عدل غير مقيد بقدر معين سوى كونه جابرا للضرر وبقدر ذلك الضرر وبتقدير العدول العارفين بأحكام الديات والأروش كما هو معلوم في محله.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٥٦٠/ب- جلسة ٢٠١٩/٥/٢٦م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٩)

دية (أروش- تحديد- قواعد شرعية)

يتعلق القرار السلطاني رقم (٨٣/٢) والمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٨/١١٨م) بتعديل قيمة الدية دون المس بأحكام الديات والأروش وتحديد المقدر شرعًا حســـبما بينت القواعد الفقهية المرسومة في ملحق الديات والأروش المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٨/١١٨م) دون الإخلال بالحق في الديات والأروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق، وما دامت الشريعة الإسلامية حددت بصفة قطعية بأن دية المرأة نصف دية الرجل وهذا ما ينص عليه المرسوم السلطاني رقم (٧٥/٢٤) الذي لم يتم تعديله ولا تغييره في هذا الشق مـــما يوجب الالتزام به التزامًا جازمًا بالقواعـــد الشرعية الموضحة في أحكام الديات والأروش إذ لا مجال للاجتهاد فيما قدر شرعًا.

الطعن رقم ٢٠١٩/٦١٥م (ب) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٧/٥م

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (٢٠)

دية (تعدد- منافع- عضو)

إن الوفـــاة بعد مدة من الإصابات لا تحرم الورثة مـــن المطالبة بالتعويض عن جميع الإصابات التي لحقت بمورثهم قبل الوفاة.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٢٧م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٢/٩م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (٢٠)

دية (تعديل- تشريع- التزام)

إن التعديل الذي طرأ على التشريعات المتعاقبة اقتصر على رفع مقدار دية النفس للرجل وظل الشق الثاني من القاعدة التي أرساها المرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٤ نافذا وملزما، وليس للمحاكم أن تجتهد في مورد هذا النص وتأويله بالانحراف بمعناه عن مراد تشريعه، ومما يؤكد إرادة التشريع هو المادة الثانية من كل من هذه التشريعات التي تحيل بشأن الأرش في الجـــروح والإصابات إلى الدية، والمرجع في الدية هو حكم المادة الأولى من المرســـوم السلطاني رقم ٧٥/٢٤، عليه يتعين على المحاكم بما فيها المحكمة العليا الالتزام في التقدير بحكم هذا النص.

الطعن رقم ٢٠١٩/٧١٠م (ب) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٧/٥م

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

دية (تعويض- امرأة- رجل- تقدير)

إن دية النفس بالنســـبة للأنثى هي نصف دية الرجل وفق المنصوص عليه في المرسوم الســـلطاني رقم (٢٠٠٨/١١٨م) وإن تقدير الأروش والجروح من منطلق ديتها المقدرة، وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بأن تقدر الأروش والجروح بالنســـبة للأنثى من منطلق ديتها.

الطعن رقم ٢٠١٩/٤٤٩م جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٧/٥م

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (٢٠)

دية (مقدر- رجل- امرأة)

إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن المستقر عليه فقها وقضاء أن نصف الدية يكون في حالة الوفاة أما في الإصابات وما تستحق من أروش وحكومة عدل فلم يفرق المشرع بين المرأة والرجل، يكون قضاء بما يخالف النص وقضاء المحكمة العليا المستقر تطبيقا للمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٤ على أن لكل من الرجل والمرأة ديته، إنما جاءت المساواة التامة فيما يقتضيه التطبيب كالعمليات الجراحية من تعويض إذ يستوي فيه الرجل والمرأة.

الطعن رقم ٢٠١٩/٧١٠م (ب) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٧/٥م

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

(ر)

رجعة

رجعة (علم الزوجة)

لا يشترط علم المرأة بالرجعة إن أثبت الزوج إرجاعها.

الطعن رقم ٢٠١٩/٣٣٥م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٦/١٤م

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (٢٠)

رحم

رحم (تمزق – تعويض- دية)

للمرأة ديةٌ عن تمزق الرحم تساوي فوات منفعة الرحم وهي دية المرأة سبعة آلاف وخمسمائة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٤٨م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٦م

المبدأ رقم: (١٢٧) - س ق (١٧- ١٨)

رسوم

رسوم (مصروفات - خبير)

هناك فرق بين الرســـوم والمصروفات فالرسوم حق للدولة ولها حق التنازل عنها كون الدافع من ذات الحكومة، أما مصاريـــف الخبير فهي حق للخبير وهو من قطاع غير القطاع الحكومي فلا يتضمنه الرسوم.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤٦٦م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٠/٩ م

المبدأ رقم: (٦١) - س ق (١٧- ١٨)

رضاع (شهادة بعد الدخول بالزوجة)

شهادة الجدة بالرضاع وإن كانت عدلة لا تقبل بعد الدخول إذا كانت عالمة بالزواج وغير غائبـــة عن محل إقامة الزوجين.علة ذلك. أن عـــدم إنكارها لواقعة الزواج التي تمت بمرأى ومسمع منها يثير الشبهة في هذه الشهادة ويستوجب إبطالها.

الطعن رقم ٢٠١١/٨٤م شرعي جلسة يوم السبت٧/إبريل/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١٢)

«رهن»

رهن. «اختصام الراهن»

عقد الرهن هو حق تبعي لضمان حق آخر. مؤداه. عدم اختصام ملاك العقارات المرهونة في أي مرحلة من مراحل الدعوى لا يعيب الحكم.

الطعن رقـم ٢٠١٠/٢١م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢/مارس/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٨٠) - س ق (١١)

مال مرهون - بيع.

إن المال الموقع عليه رهن لا يحول دون الاســتئذان في بيعه فإنه لا يخول للدائن الممتاز

الاستئثار بالمال المتأتي من البيع حيث يتم ذلك بعد النظر في قائمة الدائنين حسب درجة كل واحد ووفق لائحة توزيع المال المحجوز في البيع.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٥٠٣م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين٢٨ /٤/ ٢٠١٤)

المبدأ رقم: (١٢١) - س ق (١٣- ١٤)

رهن (تصرف- دائن- موافقة)

أجازت المادة (١٠٧٠) من قانون المعاملات المدنية للراهن أن يتصرف في المال المرهون بقبول الدائـــن المرتهن بما ينتفي معه البطلان الموصوف بـــه العقد إذ إن ما تضمنته الدعوى هو الاتفاق على بيع الحافلة للطاعن على أن يتولى سداد قيمة الأقساط الشهرية لفائدة شركة (ع أ ل) وهو تصرف جائز قانونًا في نطاق أحكام حواله الدين (المادة ٧٧٢) وما يليها من قانون المعاملات المدنية.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٠٨م (ج) جلسةالاثنين٢٨/١٠/٢٠١٩م

المبدأ رقم: (٥) - س ق (٢٠)

رهن (ملكية – أثر- سبب-اكتساب)

إن رهن قطعة الأرض للبنك لا تأثير له على ملكية الأرض وليس سببًا من أسباب اكتساب الملكية.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٢٠٩م (أ) جلسة الاثنين الموافق ١٧/ ٨ /٢٠٢٠م)

المبدأ رقم: (٤٩) - س ق (٢٠)

(س)

ساعات العمل

ساعات العمل (تعريف- تحديد)

ساعات العمل هي الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة ومفاد ذلك أن ســـاعات العمل يقصد بها ساعات العمل الفعلية التي يقوم العامل خلالها بالعمل أو يكون تحت تصرف رب العمل مستعدا للقيام بالعمل ويستبعد منها فترات الراحة.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٦٦م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٩م

المبدأ رقم: (٢٩٥) - س ق (١٧- ١٨)

سابقة

سابقة (حجية) – معاينة (إلزام).

السابقة القضائية لا تلزم المحكمة بزيارة الأرض المتنازع عليها إلا إذا رأت المحكمة نفسها ذلك دون إلزام.

إذا لم تذهب المحكمة لمعاينة الأرض فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان إجراءاتها.

الطعن رقم ٢٠١٥/٧٢٩م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٩م

سجل تجاري

سجل تجاري (بيع - عقد شكلي - تسجيل)

إن عقد بيع السجل التجاري بموجب عقد عرفي دون الالتزام بما استوجبته المادتان (٥٢، ٥٣) من قانون التجارة يعتبر من العقود الشكلية التي تقتضي إفراغها بعقد رسمي وهو دفع جوهري يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٩١٧م (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢م)

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (٢٠)

سقي

سقي (استحقاق- ضاحية)

إن تقدير السقي على ما يراه أهل الخبرة فلا تأخذ الضاحية فوق حقها المنصوص عليه ولا تنقص وفي ذلك إنصاف.

الطعن رقم ٢٠١٦/١١٢٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٣٠م

المبدأ رقم: (٤٦) - س ق (١٧- ١٨)

ساقية

ساقية (تسقيف- ضرر)

إن المحكمة لا ترى ضرراً على الســـاقية من تسقيفها وخاصة إن الفقهاء أجازوا تسقيف الســـاقية فقال صاحب قاموس الشريعة (إن لصاحب المنزل تسقيف عامد الفلج لأنه لا يمنع الناس مـــن الانتفاع بأموالهم شريطة أن لا يؤثر ذلك على مرور الماء الجاري في الساقية من حيث عرضها أو ارتفاعها أو يثبت أن هناك ضرراً بيناً من التسقيف).

الطعن رقم ٢٠١٧/٦١م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٩م

المبدأ رقم: (١٦١) - س ق (١٧- ١٨)

سبق الفصل

سبق الفصل

الطلب المتضمن إعادة النظر في موضوع سبق الفصل فيه. مآله. الرفض. شرطه. اتحاد الأطراف والمحل والسبب.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٤٠م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٢م

المبدأ رقم: (٧٨) - س ق (١١)

سفارة

سفارة- تمثيل – دفاع

السفارة لها وبحكم القانون صفة في تمثيل رعاياها أمام المحاكم والدفاع في الوقت المناســـب عن حقوقهم ومصالحهم اســـتنادا للمادة (٥) فقرة (ط) من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية التي نصت عـــلى (أن تمثيل رعايا الدولة الموفدة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم التمثيل المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة الموفد إليها وطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة طبقًا لقوانين ولوائح هذه الدولة لصيانة

حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا في حالة عدم اســـتطاعتهم بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر والدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم وذلك مع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة الموفد إليها) ولما كان ذلك وكانت الســـفارة المذكورة قد أقامت الدعوى وبتلك الصفة فإن إقامتها للدعوى بالتوكيل ســـالف البيان يكون له سنده في الواقع والقانون؛ لأن السفارة وبموجب تلك الوكالة قد اكتسبت الصفة التي تخولها أقامت الدعوى.

الطعن رقم ٢٠١٤/٥٨٢م مدني عليا (ب) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٥ /يناير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (١٥- ١٦)

سمسار

سمسار (بيع- تدليس)

المقرر فقها أن بيع السمسار بسعر أعلى مما طلبه البائع لا يعد غشا للمشتري بشرط عدم التدليس في ثمن المبيع، وهو ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٢١٠م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/١٥ م

المبدأ رقم: (٧٢) - س ق (١٧- ١٨)

سمسار (أجر – استحقاق)

لا يستحق السمسار أجرة إلا إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه مهما كانت الجهود التي بذلها في تلك الوســـاطة وإن المقرر أن السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار الشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين في مقابل أجر.

الطعن رقم ٢٠١٦/٩٣٧م تجاري جلسة يوم الثلاثاء ال موافق٢٠١٧/١٢/١٢م

المبدأ رقم: (٢١٧) - س ق (١٧- ١٨)

(ش)

شخص

شخص اعتباري

شخص اعتباري – وكالة قانونية – مؤداه عدم لزوم تفويض خاص.

ولما كانت البنك الطاعنة اختصم في هذا الطعن بذات الصفة التي كان مختصمًا بها في مرحلتي التقاضي كشخص اعتباري وقام نائبه مدير عام البنك بإيداع سند الوكالة في الطعن بالنقض فلا وجه للدفع بالجهالة بوكالة الطاعن، وذلك لأن نائب الطاعن وممثلة القانوني بصفته مديرا عاما للبنك قام بتوكيل مكتب محاماة للدفاع عن البنك، ولا يحتاج لأى تفويض وبالرغم من ذلك يحمل المدير العام تفويض مصدق عليه من الكاتب بالعدل وهذا هو المهم.

الطعن رقم ٢٥٠/٢٠١٥م عمالي عليا جلسة يوم الأثنين الموافق ٢٣/نوفمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٨٠) - س ق (١٥- ١٦)

«شخصية»

شخصية (اعتبارية/ معنوية - الممثل القانوني - محامي - توكيل)

تمثيل الشخصية الاعتبارية أو المعنوية أمام القضاء منوط بممثلها القانوني أو من يوكله من المحامين توكيلا رسميا مصدقا عليه من الجهة المختصة.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣٨٤م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٣/٥/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٥٢) - س ق (١٣- ١٤)

شخصية اعتبارية.

تمثيل الشخصية الاعتبارية أمام القضاء مكفول على ممثلها القانوني وله توكيل غيره محام.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٣٤٢م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ١٣/٣/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٦٤) - س ق (١٣- ١٤)

شخص اعتباري- تمثيل - توكيل.

أن الممثل القانوني للشـخصيات الاعتبارية هو من يقوم بالتوكيل في الدعاوى أو الدفاع عن الشـخص الاعتباري ومبـاشرة إجراءات التقاضي نيابة عنـه وأن الأوراق خلت من التوكيل الصحيح للمفوض بالشركة.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٣٦٢م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤/٤/٢١م)

المبدأ رقم: (١٩٢) - س ق (١٣- ١٤)

شخص اعتباري عام (الهيئة العامة للكهرباء والمياه- مؤسسة عامة – تقادم)

تعدُّ الهيئة العامة للكهرباء والمياه هيئة عامة تتقادم حقوقها المالية قبل الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة بانقضاء سبع سـنوات ميلادية طبق أحكام المادة (٤٣) من القانون المالي الصادر بمقتضى المرسوم السـلطاني رقم (١٩٩٨/٤٧م) المؤرخ في ١٩٩٨/٧/٢٦م والذي يعتبر نصاً قانونياً خاصاً ينطبق على وقائع الدعوى الماثلة دون أحكام المادة (١٨٥) من قانون المعاملات المدنية وأحكام المادة (١٦) من قانون تأمين المركبات.

الطعن رقم ١٨١٩/ ٢٠١٧/ج- جلسة ٢٠١٨/١٢/١٠م

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٩)

شرط

شرط (عدم التعويض- بطلان)

وأما الشرط الذي تضمنه العقد على أنه في حالة عدم الحصول على أي تعويض فليس من حق الوكيل المطالبة بأي تعويضات أو أتعاب، فهو شرط باطل بطلانا مطلقا لمخالفته مقتضى العقد ومبدأ العدالة.

الطعن رقم ٢٠١٩/٣٥٥م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/٣م

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (٢٠)

شركة

شركة «تقسيم الأرباح والخسائر»

تقسيم الأرباح والخسائر على الشركاء بنسبة حصته في رأس مال الشركة ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة ونظامها خلاف ذلك. الاتفاق على حرمان الشريك من نصيبه من الأرباح أو إعفائه من تحمل خسارة الشركة يقع باطلا.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٠٥م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الثلاثاء الـموافق ٢٠١١/٦/٢٨م

المبدأ رقم: (٩٦) - س ق (١١)

شركة.»ترخيص».

مزاولة الشـــخص للأعمال المصرفية بيعاً وشراءً قبل الحصول على ترخيص للشركة من الجهة المعنية.أثره. ضمن حقوق المشتركين تكون في ذمته وليس في ذمة الشركة.

الطعن رقم ٢٠١١/٣٩١م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١١/١٠/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (١٢)

شركة» إنشاؤها» مسؤولية

إنشـــاء شركة للقيام بالأعمال المصرفية دون ترخيص من الجهة المختصة. أثره. بطلان الشركة. مؤداه. تحميل مؤسسوها شخصيا مسؤولية جميع أموال المشتركين.

الطعن رقم ٢٠١١/٦٠٤م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١١/٢/١٢م

المبدأ رقم: (٣٦) - س ق (١٢)

شركة

شركة (محدودة المسؤولية)

الشريك لا يكون مسؤولًا إلا بقدر حصته في رأس المال.

الطعن رقم ٢٠١٤/٢٨٨م تجاري عليا جلسة يوم الخميس الـموافق ٤/ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٢٧) - س ق (١٥- ١٦)

شركات تمويل (فائدة)

عدم تحديد القانون سقفا للفائدة بالنسبة لشركات التمويل. أثره. تطبيق الفائدة المتفق عليها.

الطعن رقم ٢٠١٤/٢٩٢م تجاري عليا جلسة يوم الخميس الـموافق ٤/ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٢٨) - س ق (١٥- ١٦)

شركة

شركة (تأسيس- شخصية – تمتع)

لئن كانت لا تتمتع الشركة في مرحلة التأسيس بشخصية معنوية فإن بعض الأعمال التأسيسية يستوجب القيام بها باســـمها مع وضع عبارة (قيد التأسيس) كفتح حساب مصرفي لإيداع قيمة الحصص المسددة هذا إضافة إلى أن القيام بهذه الدعوى لم يتم إلا في ٢٠١٥/٤/٦م بعد تحرير العقد التأســـيسي وتوقيعه من الشركاء وتحديد حصتهم وقيمتها وذلك بتاريخ ٢٠١٣/٧/٣٠م وتسجيله خلال نفس السنة حسبما جاء ببيانات السجل التجاري أي انها عند القيام عليها كانت الشركة قائمة قانوناً وطبقاً للمادة (١٤٠) المشـــار إليها أعلاه لتكون ذات صفة بغض النظر عن عدم حضورها تاريخ الاتفاق الذي أعد خلال مرحلة التأسيس وهو ما تم تصحيحه بتطبيق مقتضيات تلك المادة مما يتعين معه رد هذا الدفع.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٤٩م تجاري جلسة يوم الأربعاء الموافق٢٠١٦/١٠/١٨م

المبدأ رقم: (١٦٧) - س ق (١٧- ١٨)

شركة تجارية (شخصية اعتبارية) – شركة فردية (عدم تمتع بالشخصية)

الشركات التجارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبذمة مالية مستقلة بذاتها ومنفصلة عن كل شريك فيها فإنّ المؤسســـات الفردية ليست لها تلك الشـــخصية المعنوية لأنها لا تتخذ شكل الشركات التجارية وهي في حقيقة الأمر استثمار للمال في مشروع تجاري يملكه شخص طبيعي.

الطعن رقم ٢٠١٦/١١٤م تجاري جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م

المبدأ رقم: (١٨٣) - س ق (١٧- ١٨)

شركة (تصفية- آثار- تمثيل)

تســـتهدف التصفية إنهاء نشـــاط الشركة وذلك عن طريق حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً وعلى ذلك تنتهي بانقضاء الشركة سلطة مديرها أما شخصيّتها الـمعنوية فتقضي بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي، ويمثل الشركة خلال مرحلة التصفية مصف قد يتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين الـمصفي تتولى الـمحكمة تعيينه بناء على طلب أحد الشركاء.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣٢٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/٢٩م

المبدأ رقم: (١٩٣) - س ق (١٧- ١٨)

شركة (محدودة – ميزانية – مناقشة- اختصاص- عقد - نظام - أعفاء – خسائر- شرط – باطل)

مناقشة ميزانية الشركة الـمحددة الـــمسؤولية وحساب الأرباح والخسائر والـمصادقة عليها مما يعود أمر البت فيه إلى جمعية الشركاء لا الـمفوّضين بالتوقيع والإدارة.

أي نص يرد في عقد تأســـيس الشركة أو نظامها أو أي اتفاق آخر يقضي بحرمان أحد الشركاء من الـمشاركة بالربح أو بإعفائه من تحمل خسائر الشركة يكون باطلاً وكأنه لم يكن بمعنى أنّ جميع الشركاء يشاركون في أرباحها وخسائرها.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٩٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١٢/٦م

المبدأ رقم: (١٩٤) - س ق (١٧- ١٨)

شركات (ضريبة – تكاليف- تخفيض)

يعترف القانون للشركات بالحق في إدارة أنشـــطتها بما في ذلك التعاقد مع من تشـــاء حسب كفاءته وما يمكن أن يدره عليها من أرباح ولا قيد على ذلك إلا إذا كانت هناك مقاصد من جانب الشركات في تخفيض التزامها الضريبي الأمر الذي لم يثبت لهذه الـمحكمة سيما وأنّ الـمطعون ضدها تقر أنها سمحت لإحدى الشركات بخصم ما يجاوز النسبة التي تطالب بها الطاعنة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣١٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١/٣١م

المبدأ رقم: (٢٠٣) - س ق (١٧- ١٨)

شركة محدودة المسؤولية (حل- تصفية) - شركة (رخصة - تجديد) - شركة (دعوى - حل - تصفية - تدخل)

الشركة المراد حلها وتصفيتها هي شركة محدودة المسؤولية فإن الأحكام الخاصة بذلك تضمنتها المادتان (١٦٨ و١٦٩) من الفصل الثالث المتعلق بحل وتصفية الشركة المحدودة المسؤولية فالأولى تجيز لجمعية الشركاء أن تقرر حل الشركة بقرار تصدره أكثرية منهم تمثل ثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل.

فبالرجوع إلى ذلك القرار يتضح أنه انحصر فقط على تصفية تلك الشركة دون أن يسبق ذلك اتفاق على حلها وبالتالي فلا عبرة بالتصفية دون التقرير بالحل.

لا يجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه.»، بما يعني أن قرار التصفية عين مكتب محاسبة أجنبياً انتهت صلاحية الترخيص الممنوح إليه في ٢٠١١/١٢/٣١م بالمخالفة لذلك القانون الذي يقتضي عدم إمكانية تجديد الترخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٦/٧٧) وهو مالم يثبت المطعون ضدهم توفره ليكون هذا التعيين للمصفي باطلاً وغير منتج لاثاره.

ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة». وفي صورة الحال يتبين أن المصفي تدخل في الدعوى بصفته مدعياً فرعياً بموجب صحيفة دعوى فرعية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١م مطالباً الحكم لنفسه بالموافقة على التقرير النهائي والكشف الحسابي لأعمال التصفية غير أنه لم يقع اتباع إجراءات رفع الدعوى من حيث سداد الرسم المقرر وإعلانها لجميع أطراف الدعوى حسبما تقتضيه المادتان (٦٥ و٦٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ورغم ذلك فقد صدر الحكم الابتدائي بقبول التدخل شكلاً مما يجعله مخالفاً للقانون.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٦٩م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٧/١٠/٥م

المبدأ رقم: (٢١٦) - س ق (١٧- ١٨)

شركة (مدير – سلطة- مصفي))

سـلطة مديري ومجلس إدارة الشركة عن تمثيل الشركة تنتهي إعمالاً بالمادة (١٦) من قانون الشركات التجارية وبالتالي يصبح المصفي هو الممثل الوحيد للشركة أمام المحكمة.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٠٥م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/٢/٦م

المبدأ رقم: (٢٢٣) - س ق (١٧- ١٨)

شركة (عقد- أرباح- خسائر- توزيع)

إذا لم يعيّن عقد تأسيس الشركة أو نظامها سوى توزيع الأرباح فإنّ هذا التعيين يطلق على الخسائر والعكس بالعكس... وأي نص يرد في عقد تأسيس الشركة أو نظامها أو أي اتفاق آخر يقضي بحرمان أحد الشركاء من المشاركة بالربح أو بإعفائه من تحمّل خسائر الشركة يكون باطلاً وكأن لم يكن.

الطعن رقم ٢٠١٧/٩١٢م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٢/١٣م

المبدأ رقم: (٢٤٠) - س ق (١٧- ١٨)

شركة (تنازل- حقوق العمل- عمل – نقل ملكية المنشاة – أثره- مسؤولية الخلف متضامنا مع السلف عن حقوق العامل)

إذا تم التنازل عن النشاط كله أو بعضه فإن حقوق العامل تكون في ذمة المتنازل والمتنازل إليه كليهما بالتضامن ويكون المالك السابق والمالك الجديد كلاهما مسؤولين عن سائر الحقوق الناشئة عن عقد العمل.

إقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٧٧م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٢٦٩) - س ق (١٧- ١٨)

شركة (تصفية – مصفي – مهمة- انتهاء)

يقوم الـــمصفي بجميع أعمال التصفية وإنهاء الآثار التـــي خلّفتها الشركة في الواقع القانوني باستيفاء حقوقها وسداد ديونها وتحديد صافي موجوداتها - إن وجد - تمهيداً لقسمته على الشركاء كل حسب نسبة حصته فيها وذلك باعتباره نائباً قانونية عن الشركة قيد التصفية ويستفاد من الـــمادتين السالفتي الذكر أنّ طور التصفية لا بد أن تفضي أعماله إلى أحد أمرين أولهما الوصول إلى صافي أموال لتقسيمه على الشركاء أو - كما في الحالة التي بين أيدينا - أن تفضي أعمال التصفية إلى وجود ديون على الشركة وفي كلتا الحالتين يجوز إقفال أو إنهاء التصفية.

تنتهي مهمة الـمصفي بانتهاء أعمال التصفية وذلك بتحديد الصافي من أموال الشركة بعد سداد ديونها واستنزال الـــمبالغ اللازمة للوفاء بالديون ويقوم الـمصفي بتوزيع صافي الـموجودات على الشركاء بما يعادل قيمة الحصة التي قدّمها في رأسمال الشركة وفقاً لـــما هي مبيّنة في عقد تأسيسها، وإما أن تنتهي مهمة الـمصفي إلى الوصول إلى أنّ الشركة ليست لها أموال ولا أصول بل والوصول إلى أنها مدينة لا يكفي صافي مالها للوفاء بديونها وحصص الشركاء ومتى كان التقرير الذي تأسس عليه الحكم الـمطعون فيه قد انتهى إلى الحالة الأخيرة وهو ما أخذ به الحكم الـمطعون فيه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٢٦م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/٨م

المبدأ رقم: (٢٤٧) - س ق (١٧- ١٨)

شركة (تمثيل- وكالة شخصية- وكالة خاصة)

للشركة شخصية اعتبارية لها صفتها في التقاضي سواءً مدعية أو مدعى عليها.

إن القول بتمثيل الشركة محدودة المســـئولية بوساطة زوجة صاحب الشركة يجافي القانون كون الزوجة لديها وكالة عن زوجها فهي صادرة بصفته شخصية وليست صادرة ممن له صفة أو المفوض نيابة عن الشركة، وبالتالي فلا يعتد بحضورها أو سريان الإعلان في حق الطاعنة، ما دامت لا تمثل الشركة بوكالة صحيحة صادرة من الشركة أو من المفوض بالتوقيع بصفته.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١١- جلسة ٢٠١٩/٢/١٣م).

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١٩)

شركة (تصفية - تمثيل - مصفي)

يحـــل المصفي محل الشركاء عند إعلان التصفيـــة ويتعين إدخال المصفي خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وأن الحكم في الدعوى من غير إدخاله كمدعى عليه مخالف للقانون يترتب عليه نقـــض الحكم المطعون فيه لتعلقه بالنظام العام ذلك أن للمحكمة ولو من تلقاء نفســـها أن تأمر بإدخال من تـــرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وفق المادة (١١٧) إجراءات مدنية ذلك أن إدخال المصفي كان إجراءاً لازماً وضروريًّا وعادلاً للفصل في النزاع وأن القضاء بعدم قبول الدعوى لا يحســـم النزاع بين الطرفين.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٧- جلسة ٢٠١٩/٢/١٣م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٩)

شركة (تضامنية - شخص وحيد - مالك - اندماج الذمة- صفة)

الشركة المدعية هي شركة تضامنية ويملكها تاجر فرد وذمتها مرتبطة بذمة مالكها وليست منفصلة عنها كما ذهب إليه الحكم المطعون فيـــه وبالتالي فإن الصفة لرافع الدعوى (للطاعن) موجودة؛ ولأنه المفوض بالتوقيع لا غيره.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٢٠- جلسة ٢٠١٩/٤/١٠ م).

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (١٩)

شركة (مضاربة- إبطال)

تبطل المضاربة إذا اشترط أحد الطرفين مبلغًا مقطوعًا كما هو الحال بالطعن الماثل؛ لأن الأصل أن توزع الأرباح على قدر رأس المال بين الشركاء وكذلك عند الخسارة؛ لأن الغنم بالغرم فكما أن الربح ينقسم على قدر الضمان كانت الخسارة على قدره أيضًا.

الطعن رقم٢٠١٩/١٧٨م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٩/١٤م

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (٢٠)

شركة (تمثيل- صفة- بيان)

يمثل الشركات أمام القضاء ممثلها القانوني طبقا لسجلها التجاري أو الوكيل عمن يمثلها.

يتوجب على المحكمة استظهار صفة من حضر أمام دائرة تسوية المنازعات العمالية، ومن حضر أمـــام محكمة أول درجة ومدى صحة تمثيلهما للشركة وإذ أخذ الحكم بذلك الإقرار الصادر عن مدير الموارد البشرية كسبب قاطع لمدة سقوط الحق في المطالبة دون استظهار صفة المقر يكون معيبًا - فضلًا عن القصور- بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٢٢م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م)

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (٢٠)

شركة (تسجيل- شخصية اعتبارية- صفة)

إن الشركة مسجلة بأمانة السجل التجاري ولها الشخصية الاعتبارية والذمة الـمالية الـمستقلة عن باقي الشركاء وتتمتع الشخصية الاعتبارية ولها كيانها الـمستقل وأنّ الطاعن عندما رفع طعنه بالاستئناف واستمر على ذلك وإن كان أحد الـمفوّضين بالإدارة إلا أنّ الدعوى أقيمت باسمه الشخصي دون الإشارة إلى هذه الشركة فإنه أقيم من غير ذي صفة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٥٠م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (٢٠)

شركة (تأمين- مسؤولية)

إنَّ شركة التأمين غير مسؤولة عن الضرر الذي يحدث للمركبة الـــمؤمن عليها إذا نشأ الضرر بسبب خطأ من سائقها سواء أكان هذا الأخير الـمؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز أصلًا على رخصة قيادة لنوع الـمركبة سارية الـمفعول دون أن يكون قد جرّد منها أو سحبت منه بموجب أمر صادر من الجهات الـمختصة أو كان واقعًا تحت تأثير مسكر أو مخدر.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٧٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م)

المبدأ رقم: (٩) - س ق (٢٠)

شركة (شخصية اعتبارية- اندماج)

الـــــمتفق عليه فقهًا وقانونًا أن لكل شركة شخصيتها الاعتبارية الـمنفصلة عن الأخرى مالم تنهض حجة اندماج الأخرى بما يجعلها في كيان واحد وفق لـــــما تقتضيه أحكام الـمرسوم السلطاني رقم (٩٤/٨٣) الـمتعلق باندماج الشركات.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٧٠٣م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢م)

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (٢٠)

شركة (محدودة المسؤولية- شركاء- مسؤولية)

للشركة محدودة المسؤولية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية شركائها، بحيث لا يسأل شركائها عن ديونها إلا في حدود حصصهم في رأس المال، ولا تمتد هذه المســـــؤولية إلى أموالهم الخاصة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨٧٧م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م)

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (٢٠)

شريك

شريك (أرباح - حق - شروط)

تقتضي الشراكة أن يقدم كل شريك حصة في رأســـــمال الشركة لكون أن ذلك هو وسيلة الشركات لتحقيق الأرباح، والحصة التي يســـــهم بها الشريك هي التي تبرر حصوله على نصيب من الربح.

الطعن رقم ٢٠١٨/٥٠٢/ب- جلسة ٢٠١٨/١٢/١٨م

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٩)

شطب

شطب (شروط)

الشطب يصدر بعد أن تتحقق الـــــمحكمة من غياب الخصوم بمعنى لا يمكن أن ينسب للمدعي الغياب في حالة عدم إعلانه للجلسة بعد انقطاع تسلسل الجلسات.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٤٦م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/٢٩م

المبدأ رقم: (١٩٢) - س ق (١٧- ١٨)

شطب (تجيد – اعلان)

تجديد الدعوى من الشطب يستوجب إعلان الخصوم بموعد الجلسة اللاحقة على الشطب وفق احكام القانون اثر مخالفة ذلك بطلان إجراءات التقاضي.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٥٤- جلسة ٢٠١٨/١١/٢٨م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٩)

شفعة

الشفعة. «وقت طلبها»

طلب الشفعة على الفور. التردد والتراخي في طلبها يفوتها.

الطعن رقم ٢٠١٠/٥٨٠م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق٢٧/فبراير/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٤٦) - س ق (١١)

شفعة

حصول الشخص على منفعة السقي من البئر من غير تمليك. لا يصح أن يكون ذلك سببا للشفعة. علة ذلك. لأنه غير شريك.

الطعن رقم ٢٠١١/٨٩٩م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠/مايو/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٤٣) - س ق (١٢)

«شفعة»

شفعة - مطالبة - مدة.

وجود سـور واحد وباب واحد بين سهام طالب الشـفعة والمطلوب الشفعة بمواجهته من أسباب الشراكة الموجبة لحق الشفعة.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٦٨٦م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الأحد الـموافق ٢٠١٤/١/٧م)

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (١٣- ١٤)

شفعة - جار ملاصق - ملكية شائعة - شريك.

إن الشفعة لا تجوز للجار الملاصق إلا إذا كان للعقار المشفوعة به حق ارتفاق على العقار المشـفوع به وأنه تجوز الشفعة في الملك المشاع بأن يكون العقار مملوكًا على الشيوع كما تجوز الشـفعة في الجوار في حالة الخلطة في حق المبيع كثبوت حق ارتفاق من مرور او خلافه وان الطاعن لا يعدو أن يكون سـوى مسـتأجر وهو بهذه الصفة ليس مالكًا وان النعـي بذلك لا يعـدو أن يكون جدلًا في الوقائع ذلك انه لا شـفعة إلا لشريك في أصل العقار او خليط في حق الارتفاق وأن اختصام البائع في الشفعة لا مبرر له لانقطاع صلة وحق البائع في المبيع بمجرد البيع.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١١٢٣م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤/٥/٢٦)

المبدأ رقم: (١٢٨) - س ق (١٣- ١٤)

شفعة - مزاد علني.

عـدم أحقية الطاعن في الشـفعة لحصـول البيع عن طريق المزاد وفـق العرف العماني المعتمد دون إخلال بالقواعد المتبعة فيه.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٣١م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ١١/ نوفمبر ٢٠١٣)

المبدأ رقم: (١٠٣) - س ق (١٣- ١٤)

شفعة- خصومة- ثمن

إن اختصام البائع ليس شرطًا في عدم الشـــفعة لأن الشـــفيع يأخذ شفعة من أي كان والأصل أن تقام الدعوى على المشتري وليست على البائع.

وضع ثمن البيع بخزانة المحكمة ليس من شروط الشفعة.

تحكم المحكمة بالشفعة ويتنازل البائع بموجب الحكم الصادر على المشتري ويسلم الثمن للمشتري الذي نزعت الشفعة منه.

الطعن ٢٠١٤/١٢٠٤م جلسة يوم الأثنين الموافق ٢٧ /أبريل/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٩١) - س ق (١٥- ١٦)

شفعة (ماء- أنواع- شروط)

لم تبين المحكمة في الماء هل هو شراب أو آثار فإن كان شرابًا يتبع في ذلك العرف وإذا كان الماء يشفع كل الآجال، وإن كان لا يشفع الماء الآجال فالعبرة بأسباب الشفعة كالساقية من خمسة جالات فنازل لكل جيل التي تتفرع من الساقية العامد.

إن كان الماء آثارا فنفس الحكم تتبع الآثار فلما كانت المحكمة لم تأصل القضية بمقتضى العرف فإن حكمها بات معلولًا.

الطعن رقم ٢٠١٥/٥٩٨م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٢/٢٩م

المبدأ رقم: (١٢١) - س ق (١٥- ١٦)

شفعة (ماء- خلطة - اشتراك تنازل)

اشتراك المال المستشفع مع المال المستشـــفع في ردة الماء تشكل بينهما خلطة موجبة للشفعة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥١٨م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٦م

المبدأ رقم: (١٢٤) - س ق (١٧- ١٨)

شفعة

لا تثبت الشفعة إلا بعد قيام السبب الموجب لها. ولذلك فيشترط في التنازل المسقط لحق الشفعة أن يحصل بعد وقوع

البيع لأنه لا يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بعد ثبوت البيع لمجرد عرض المبيع عليه قبل البيع وتقريره بعدم الرغبة في الشراء.

الطعن رقم ٢٠١٨/٩٢/أ- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٥م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

شؤون قضاة

شؤون قضاة (تظلم - إعلان - علم)

المقـــــرر قضاء أنه في حالة تكرار التظلمات فإن العبرة تنحصر في اعتبار التظلم الأول دون غيره، ولا يعتبر التظلم الأخير طلبًا جديدًا، ولا تسلم به المحكمة.

العلم اليقيني بقرار اللجنة بعدم التفريغ للدراســـة، والسكوت عليه مهما كانت الأسباب لمدة ثلاث ســـنوات وعدم اعتراضه أو تظلمه أو رفع دعوى في المواعيد المقررة قانونًا يجعل الدعوى غير مقبولة شكلًا.

الدعوى رقم ٢٠١٧/١م شؤون القضاه جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٥م

المبدأ رقم: (١٦٥) - س ق (١٧- ١٨)

«شيك»

شيك. «الباعث على تحريره»

تحرير الشيك لا ينشـــئ بذاته الحق. مؤداه. إن كان الباعث على تحرير الشيك باطل فالمطالبة به باطلة.

الطعن رقم ٢٠١١/٣٦٠م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١١/١٠/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (١٢)

شيك.

الشيك الغير مدون به اسم المستفيد يكون شيكًا لحامله دون عبرة بظروف وكيفية وصول إليه.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٥٥م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٣/٣/٦م)

المبدأ رقم: (١٤٧) - س ق (١٣- ١٤)

(ص)

صاحب عمل

صاحب عمل (التزام – مساواة – شروط)

إن مناط التزام صاحب العمل بالمســـاواة بين عماله، هو اتفاق شروط عملهم وظروف وطبيعة العمل ومؤهلاتهم وخبراتهم وإن القصد من إعمال مبدأ المساواة هو منع التفرقة بين عمال صاحب العمل متى اتفقت طبيعة عملهم وشروط عقد العمل والحالة الشخصية للعامل من حيث ما يحمله من مؤهل علمي أو ما حصّله من خبرة عملية.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٩٧م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٩م)

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (٢٠)

صاحب عمل (تنازل- تضامن – مسؤولية)

يكون أصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون وفق أحكام المادة (٤٨) من قانون العمل، كـــما يكون المتنازل لهم عن الأعمال كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمـــل الأصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الأحكام المشار اليها.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٦٩١م - جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٣م)

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (٢٠)

صاحب عمل (سلطة- تنظيم – ترقية – فرض)

لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فله تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يضمن حســـن سير العمل وتحقيق مصلحة الإنتاج ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص ما دامت ممارسته لها مبرأة من قصد الإساءة إلى عماله وأن تكليف العامل بأعباء وظيفة أخرى أعلى من وظيفته لا يكسب العامل حقا في تلك الوظيفة طالما لا يوجد بلائحة العمل ما ينص به على ذلك الحق وأنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسرا على رب العمل في وظيفة معينه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٤٥٥م - جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٣م)

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (٢٠)

صحيفة.

الدفع أمام المحكمة العليا بعدم صفة مقدم صحيفة الاستئناف لكون التوكيل صادرًا باسم مكتب المحامي. مآله الرفض إن لم يثار أمام محكمة الاســـتئناف. الأصل في الإجراءات الصحة.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٠م الدائرة المدنية (أ)،جلسة يوم السبت الموافق ٢٦ /٢٠١٠/٦م

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١١)

صحيفة الاستئناف.

صحيفة الاستئناف المقدمة من محام لم يذكر اسمه في الوكالة ولا توكيل له من المكتب. تعتبر صحيفة مقدمة من غير ذي صفة. للمحكمة أن تدفع به من ذات نفســـها لتعلقه بالنظام العام.

الطعن رقم٢٠١٠/٢٠٦م الدائرة المدنية (ب) جلسة يوم الأحد الموافق٥/١٢/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٤٣) - س ق (١١)

صحيفة «ميعاد رفعها»

العبرة في تحديد زمن تقديم الاســـتئناف هو يوم دفع الرســـم المقرر قانونان لتقديم الصحيفة. التعديل بخط اليد بما يخالفه لا يعتد به.

الطعن رقم ٢٠١٠/٩٤م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ١٧/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٦) - س ق (١١)

صحيفة» بطلانها»

بطلان صحيفة الاســـتئناف بســـبب خلوها من ذكر الحكم وتاريخه وأسباب الطعن بالاستئناف وطلبات المستأنف بطلان نسبي يجب التمسك به قبل الخوض في الموضوع. إثارته بعد التعرض للموضوع مآله الرفض.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٤٥م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٣/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (١١)

صحيفة»رفعها عن طريق محام»

رفع الدعوى المدنية التي تزيد قيمتها عن خمســـة عشر ألف ريال عماني بغير محام لا يرتب البطلان. سنده. المادة (٣١) من قانون المحاماة لم تنص على البطلان.

حيث أن ما جاء به السببين في الطعن من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبطلان الحكم المطعون فيه بدعوى بطلان صحيفة الاستئناف الغير موقعة من محامي ولمخالفتها المادة (٣١) من قانون المحاماة و (١٧٢) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية مردود، وذلك لأن المادة (٣١) من قانون المحاماة قضت فعلاً بعدم جواز رفع الدعاوى المدنية التي تزيد قيمتها على (١٥٠٠٠ر.ع) خمســـة عشر ألف ريال عماني إلا عن طريق محام غير انها لم ترتب بطلان جزاء لمخالفتها هذا الحكم فالحكم طبق صحيح القانون وإلتفات المحكمة على هذا الدفع في محله والســـببين غير مؤسســـين وبالتالي الطعن بالنقض يرفض.

الطعن رقم ٢٠١١/٦٢٨م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٦/فبراير/٢٠١١م

صفة

رفع الأم دعوى المطالبة بنفقة لابنها الذي أكمل ســـــن الثامنة عشرة دون توكيل منه لها. مآلها الرفض. علة ذلك. رفعها من غير ذي صفة.

الطعن رقم ٢٠١٠/٨٣م الدائرة الشرعية، جلسة يوم السبت الموافق ٤/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١١)

الدفع أمام المحكمة العليا بعدم صفة مقدم صحيفة الاســـتئناف لكون التوكيل صادرًا باسم مكتب المحامي. مآله الرفض إن لم يثار أمام محكمة الاستئناف. الأصل في الإجراءات الصحة.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٠م الدائرة المدنية (أ)،جلسة يوم السبت الموافق ٢٦ /٢٠١٠/٦م

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١١)

الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى على غـــير ذي صفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. هدفه.

الدفع بعدم القبول لرفعها على غير ذي صفة تســـتنفذ بـــه المحكمة الابتدائية ولايتها. نتيجته. إذا ألغت محكمة الاســـتئناف الحكم الصادر بعدم القبول فلا يجوز لها إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بل يجب عليها أن تفصل في موضوعها. مؤداه. لا يعدُّ هذا الحكم إخلالًا بمبدأ التقاضي على درجتين.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٠٨م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الـموافق ٩/ أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١١)

صفة. «مشتري العقار».

مشـــتري العقار المؤجر تتوافر لديه الصفة في رفع دعوى على المستأجرين وإن لم يكن طرفًا في عقد الإيجار المبرم. مصدر صفته. اعتباره خلفًا للمالك السابق للعقار المستأجر

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٦م إيجارات، جلسة يوم الأحد الموافق٥/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٦٢) - س ق (١١)

«صفة»

الصفة «توافرها في النزاع في مصلحة عامة.

الصفــة لا تتطلب ما دام النــزاع في مصلحة عامة والذب عن الأفلاج والموقوفات وهذه يجوز الاحتساب فيها.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٦م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٣٠/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٩٥) - س ق (١٣- ١٤)

صفة «وجوب اختصام المطلوب نفي نسبه»

من يراد نفي نســبه يجب اختصامه خصوصا إذا تعلق الموضوع بحقه في عقار مثبت في صك، فإذا كان قاصرا وجب تعيين من يدافع عنه تحقيقا للعدالة.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٣م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٢٠/اكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٣- ١٤)

صفة (دفع)

انتفاء صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام.

(الطعن رقـم ٢٠١١/٧٦م تجاري عليا جلسة يوم الإثنين ٢٦/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٤٢) - س ق (١٣- ١٤)

الصفة شرط لازم لإقامة الطعن.

من المقرر قانونًا أن يكون الطاعن ذا صفة تخوله الطعن وأن يرفع الطعن بذات الصفة التي اتصف بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

(في الطعن رقـم ٢٠١٣/٩٩م والطعن رقـم ٢٠١٣/١٠٨م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠/مايو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٥٣) - س ق (١٣- ١٤)

صفة- مصلحة - شروط

الحكم الذي يصدر بانعدام الصفة في هذه الحالة لا يعد بأي حال قضاء في الموضوع ومن ثم لا يرتب حجية الأمر المقضي مما يعني إمكانية رفع دعوى جديدة بإجراءات جديدة.

المصلحة هي مناط الدعوى بمعنى أنها شرط لقبولها واستمرار نظرها.

كما يشـــترط أن تكون هذه المصلحة قائمة بأن يكون هنـــاك اعتداء وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني الذي يحميه القانون، وقد تكون محتملة في حالات محددة ولا يغنـــي توافر المصلحة عن توافر الصفة، ويفرق بين الصفة في الدعوى التي هي شرط في الحق والدعوى والصفة الإجرائية تمييزا لهـــا عن الصفة في الدعوى؛ لأن الصفة الإجرائية ليست من شروط الحق في الدعوى كالقوامة أو الوكالة عن الغائب فلا شأن للوكيل شـــخصيًا بالحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته إذ الدعوى ليست دعواه إنما ينوب عن الأصيل صاحب الصفة في الدعوى.

الطعن رقم ٢٠١٤/٩٤٧م مدني عليا (ب) جلسة يوم الأحد الموافق ١٩/أبريل/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٦١) - س ق (١٥- ١٦)

صفة (طعن – نظام عام)

إن الصفة في الطعن أمام المحكمة العليا من النظام العام دون المحاكم الأدنى.

الطعن ٢٠١٥/١٢٩١م مدني عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٣٠ /٢٠١٦/٦م

المبدأ رقم: (٧٤) - س ق (١٥- ١٦)

صفة (دفع- تمسك - نظام عام)

يتم التمسك بانتفاء الصفة أمام محكمتي الموضوع وليس أمام المحكمة العليا.

لا يصلح دفع انتفاء الصفة أمام المحكمة العليا إذا لم يدفع به أمام محكمة الموضوع إلا إذا كان ذلك الدفع من النظام العام والصفة ليست من النظام العام.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٢٣٢م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ /٢٠١٥/١٠م

المبدأ رقم: (٩٦) - س ق (١٥- ١٦)

صفة (دفع- تمسك)

شرط الصفـــة يهم مصلحة الخصوم ولا علاقة له بالنظـــام العام وتبعاً لذلك لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولا يحق للمتمسك به إثارته أول مرة لدى المحكمة العليا.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٩٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٦/٦م

المبدأ رقم: (٢١٣) - س ق (١٧- ١٨)

صفه (دفع- إثارة)

الدفع بعدم قبول الدعـــوى لرفعها على غير ذي صفة يمكن إعماله في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى إعمالاً لنص المادة (١١٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٣م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/١/٢م

المبدأ رقم: (٢٢٢) - س ق (١٧- ١٨)

صفة (أوقاف مساجد)

تنعقد الصفة في دعاوى أوقاف المســـاجد لكل مسلم؛ لأن عمارة المساجد مصلحة عامة ومشروعة يقرها القانون.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٠٣- جلسة ٢٠١٩/٤/٢٨م)

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (١٩)

صفة (استخلاص- محكمة موضوع)

إن اســـتخلاص الصفة ومدى توافرها أو انعدامها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إذا أقامت قضاءها على أســـباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وكان مما يجعل الحكم المطعون فيه بمنأى عن شـــائبة الخطأ في تطبيق القانون وبالتالي فإن النعي عليه غير قائم على أساس قانوني ويتعين رفضه.

الطعن رقم٢٠١٩/٢٨٩م (ب) جلسة الأحد ٢٠١٩/١٢/٢٩م

المبدأ رقم: (٦) - س ق (٢٠)

صفة (تعريف- دعوى مباشرة- شروط)

إن الصفة هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها وســـلطة مباشرة الدعوى فلا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه (المادة ٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فللمستأجر الحق في حفظ حقوقه وأمواله من أي عمل مكدر لراحته ومضر بمصالحه.

الطعن رقم٢٠١٨/١٠٢٨م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٠/٢٨م

المبدأ رقم: (٦) - س ق (٢٠)

صك

صك (شرعي – إثبات)

يعد الصك الشرعي وسيلة لإثبات الملك عبر القنوات والإجراءات القانونية وليس سند تملك.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٤٧٩م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (١٧- ١٨)

«صلح»

صلح.

توقيع القاضي عليه أثره - لا يعد فصلاً في الخصومة وإنما عقد ولا يحوز حجية الأمر المقضي فيه.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٧٢م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٨/يونيو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٤٦) - س ق (١٣- ١٤)

صلح (شرط صحته).

لا يعتد بالصلح إذا كان مصادمًا للنصوص الشرعية ولو تراضى عليه الطرفان.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٠م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ١٠/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٧٨) - س ق (١٣- ١٤)

صلح (شروط - انعقاد)

يشـــترط في الصلح أن يكون منجزًا وحاسمًا للنزاع، ومذيلا بتوقيع الأطراف، ومخالفة ذلك يؤدي إلى عدم انعقاد الصلح وإلزامه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٥٥- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٤م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

صلاحية

صلاحية القاضي

الإشـــكال ليس طريقًا من طرق الطعن. القاضي الذي نظر الموضوع لا يمنعه ذلك من نظر الاستشـــكال فيه عند التنفيذ، علة ذلك. الاستشكال وسيلة منازعة في إجراء التنفيذ ذاته دون التعرّض لأصل الحق الثابت بمقتضى الحكم المرفوع عنه الاستشكال.

الطعن رقـــم٢٠١٠/٧٨م الـــدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ١٣/ يونيو/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (١١)

الصلح

الصلح الواقي من الإفلاس

التصديق على الصلح الواقي من الإفلاس ينفذ عـــلى جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في عمله. مؤداه. أنه لا يسري على الدائنين الممتازين سواء

أكان الامتياز عامًا أم خاصًا بمنقول أو عقار. ســـنده. المادة (٧٨٠) من قانون التجارة. الاحتجاج بالمادة (٧٦٥) من ذات القانون على ما يخالف ذلك. مآله الرفض.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٤٠م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٢م

ا المبدأ رقم: (٧٨) - س ق (١١)

الكفيل أو المدين المتضامن لا يستفيد من الصلح الواقي. مؤداه. للدائن أن يستوفي حقه كاملا.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٤٠م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٢م

المبدأ رقم: (٧٨) - س ق (١١)

صندوق

صندوق الطوارئ (تاريخ- إحداث)

فـــإن القيام بمطالبة صندوق طوارئ التأمين لا تكون مستســـاغة إلا بداية من تاريخ إحداثـــه وبعد مضي المدة القانونية اللازمة لصيرورة القـــرار الصادر به نافذ المفعول ومنتجًا لآثاره القانونية.

الطعن رقم ٢٠٢٠/١٣٨م جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٧/٢٠م

المبدأ رقم: (٥٢) - س ق (٢٠)

صورة

صورة (نشر- إجازة- تعويض- تقدير)

ثبـــوت ارتكاب الطاعن للخطأ المتمثل في قيامه بنشر وترويج صورة المطعون ضده دون الحصول على إذنه أو موافقته بما يعتبر اعتداء على أحد أهم حقوقه الشخصية الملتصقة

بذاته وهو الحق في حماية صورته الذاتية وقد نجم عن هذا التعدي ضرر مباشر أصاب المطعون ضده نتيجة المس من حرمة المعطيات الشخصية المتعلقة به سيما وأنه يعيش في وسط محافظ.

القضاء مجدداً بالنزول بالمبلغ المحكوم به إلى ما يتناســـب وحقيقة الضرر الذي أصاب المطعون ضده والتي ترى المحكمة تقديره بمبلغ....

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦٠١/ج- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤م)

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (١٩)

صورية

صورية العقد

دعوى صورية العقد المخالفة للثابت بالكتابـــة. مآلها الرفض إن لم تثبت الصورية أو يطعن على المحرر بالتزوير.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٥٦م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٦ /٦/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (١١)

صورية (أنواع- تعريفات- اختلاف- إثبات- آثار)

هنالـــك نوعان للصورية هما: صورية مطلقة وتتنـــاول وجود التصرف ذاته ولا تخفي تصرفاً آخر، ومن شـــأنها - إن صحت - أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع، والصورية النسبية (وتتم بطريق التســـتر) وهي تتناول نوع التصرف لا وجوده والدفع بها يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد الظاهر ومن ثم فإنهما تختلفان أساساً وحكماً.

تتخذالصورية في العقد مظهراً كاذباً بـــإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين. ومـــن المقرر قانوناً إن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة مع أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيـــما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعزز هذا

المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات وأنه يشـــترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الشـــخص المراد إقامة الدليل عليه أو من ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

(الطعن ٨٨٩/٢٠١٨/أ- جلسة ٢٠١٩/٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

صورية (تعريف - حجة - إثبات - خلف خاص)

الصورية تعنى اتخاذ مظهر غير حقيقي لإخفاء تصرف حقيقي وذلك بأن يتفق الطرفان على إخفاء إرادتهـــما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقي عن الغير فيكون تصرفهما الظاهر صوريًّا، وأما التصرف المســـتتر فيكون هو الحقيقي ويهدف هذا التصرف إمَّا برغبة في الإضرار بالدائنين مثـــلاً عندما يتصرف المدين بالبيع من ماله الذي يمتلكه (بتصرف صوري) أو يقصد بذلك التصرف حرمان الورثة أو أحد منهم من حقه الشرعي.

الطعن رقم ٣٢٩/٢٠١٩م جلسة يوم الأحد ١٧/٥/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (٢٠)

صورية (إثبات- ورقة الضد)

إن الدفع بصورية العقد المبرم بقي فاقدا للســـند واتجه رده ذلك أن أوراق الملف ظلت خالية من ورقة الضد ومن كل دليل وحجة على ثبوت الصورية سيما وأن عقد البيع كان مســـتوفيًا لجميع أركانه القانونية ومنها سداد كامل الثمن وفق ما نص عليه البند الرابع من العقد والذي لم ينكره الطاعن.

الطعن رقم٧٧٥/٢٠١٩م (ج) جلسة الاثنين ٢٠/١/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (٢٠)

صورية (عقد- دفع- إثبات)

إن الدفـــع بصورية العقد أثارها أحد المتعاقدين تجاه معاقده ولم يفلح في إثبات وجود ورقة الضد فلا يصح تبعًا لذلك رفع دعوى الصوريـــة من قبله إلا مع إثباتها بالكتابة تطبيقًا للقواعد العامة في الإثبات الواردة بالمادتين (١٠، ١١) من قانون الإثبات.

الطعن رقم ٢٠١٩/١١٠٠م (ج)جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٢٣م

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (٢٠)

صيانة

صيانة «المحل المؤجر»

القيام بعمليات الترميم والصيانة الضـــرورية للمحل المؤجر والتي لو فاتت لما تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة المرجوة من العين المؤجرة تلزم المؤجر. الصيانة التحسينية للعين المؤجرة من ديكور وصبغ تلزم المستأجر. يلتزم المستأجر بصيانة التلف الذي نتج عنه ســـوء استخدامه وتسليم للعين المؤجرة بالحالة التي تسلمها من المؤجر.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٥٣م إيجارات، جلسة يوم الأحد٢٣ الموافق٢٧/فبراير/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٦٩) - س ق (١١)

صيانة

للمؤجر بناء على طلب إلزام المستأجر بصيانة العين المؤجرة عما أصاب محتوياتها من هلاك أو تلف نتيجة سوء الاستخدام.

الطعن رقم ٢٠١٤/٥٥م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ٥/نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٥٤) - س ق (١٥- ١٦)

(ض)

«ضرر»

ضرر (تعريفه. تقديره)

الضرر الموجب للتطليق هو ما لايجوز شرعا،وقد يكون ماديا بإلحاق الأذى،وقد يكون معنويا بإلحاق الألم.تقديره. سلطة محكمة الموضوع.شرطه.أن يكون مبنيا على أسباب سائغة.

الطعن رقم ٢٠١١/٦٤م شرعي جلسة يوم السبت١٩/نوفمبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٢)

ضرر مادي - ضرر جسدي - ضرر معنوي - خطأ- إثباته- تصوير - موافقة - نشر.

الإنسان مكرم في جسده ونفسه فلذا فإن الضرر الذي يصيبه في حريته وعرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره يقتضي التعويض متى أمكن استجلاء هذا الضرر ويستوي في ذلك أن يكون الضرر ناتجا عن قصد أو عن غير قصد.

(الطعن رقم ٢٠١٤/٣م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٦/١٧م)

المبدأ رقم: (٥٥) - س ق (١٣- ١٤)

جدار - بناء - ضرر- منع.

الضرر من بناء الجدار مكان الشبك الموجود سابقا لكونه يمنع الهواء والضوء وسد منافذ التهوية للمنزل. فالضرر واقع.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١١٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٦/٣٠م)

المبدأ رقم: (٥٩) - س ق (١٣- ١٤)

ضرر- تعدد الأسباب – السبب المنتج – السبب العارض

إذا كانت الأسباب التي أدت إلى وقوع الضرر أكثر من سبب وكان كلًّا منهما قد تدخل في إحداث الضرر فإن المعول عليه في هذه الحالة السبب المنتج الفعَّال دون السبب

العارض، وإن كان كلًا منهما قد تدخل في إحداث الضرر فإن السبب المنتج هو السبب المباشر الذي يحدث الضرر بخلاف السبب العارض الذي لا يحدث عادة هذا الضرر.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٠٤١م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /٢٠١٥/٤م

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (١٥- ١٦)

ضرر - تقدير - حارس الشيء - مسؤولية.

استخلاص الضرر ومداه والتعويض عنه ومقداره وتقدير الأدلة في الدعوى من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قضاءها مبنيًا على أسباب سائغة تكفي لحمله.

على حارس الشيء الضار (المردم) وضع سياج محكم على لما له من آثار سلبية على البيئة والحيوانات، لأنه يحتوي على مخلفات ملقاة في العراء من بقايا أطعمة فاسدة وزجاج مكسر ومخلفات أبنية، فيكون عرضة لهلك حيوان الغير ولاسيما أن موقعه بالقرب من مرعى الحيوانات على مشارف الوادي.

الطعن رقم ٢٠١٥/٩٢٩م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٤ /٢٠١٥/١١م

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (١٥- ١٦)

ضرر (تحديد- تقارير طبية)

جرى قضاء هذه المحكمة على الاعتماد على كل التقارير الطبية وأهمها التقرير الذي يعد عقب الحادث مباشرة فيما يتعلق بالإصابات الواضحة من حيث الوصف والموضع في جسد المصاب، كما أنها تأخذ بالتقارير اللاحقة خاصة تلك التي يعتمد في تحديدها للإصابات تحديدا جازما على الأجهزة الطبية كالأشعة والموجات الصوتية وغيرها من الأجهزة الطبية الحديثة.

الطعن رقم ٢٠١٥/٥٥٨م جلسة يوم الأحد الموافق ٣١ /٢٠١٦/١م

المبدأ رقم: (٧٠) - س ق (١٥- ١٦)

ضرر (تحديد – آلام- تعويض- تقدير)

يكون للكسر الانضغاطـــي للفقرة الظهرية عشر ونصف عشر الدية، وفي الكسر المركب بالنتوء المرفق ففيه ثلاثون في المائة من الدية وفي العملية الجراحية مثل ذلك.

الآلام تكـــون محل اعتبار عند النظر في تقدير التعويض، وحيث إن في الأروش المقدرة تعويضا قدره خمسة وســـبعون في المائة من الدية، فإن في الألم المستمر حكومة عدل تقدر بما لا يقل عن خمسين في المائة (٥٠٪) من الدية.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٤٩٦م جلسة يوم الأحد الموافق ٣١ /٢٠١٦/١م

المبدأ رقم: (٧٢) - س ق (١٥- ١٦)

ضرر (إزالة- ارتفاق- مرور- انتفاع)

احداث ما من شـــانه ان يضيق طريقا جائزا مستوجب لازالته. علة ذلك ان هذا اضرار بالمنتفعين بالطريق والضرر يزال.

الطعن رقم ٢٠١٦/٤٧٦م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/١٤م

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (١٧- ١٨)

ضرر (تحديد)

الحكم الإجمالي بالتعويض متى ما كان صحيحا فإن المحكمـــــة لا تتدخل في تفاصيله متى كان اجمالي مبلغ التعويض مساويا لعناصر الضرر.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨١م مدني عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م

المبدأ رقم: (٨٣) - س ق (١٧- ١٨)

ضرر (تحديد – تعويض- تقدير)

جرى قضاء هـــذه المحكمة تطبيقا للقواعد في حالة حدوث إصابة من الإصابات المحددة في المرسوم الســـلطاني أو التي أحال إليها فتلتزم المحاكم بالمقدار المحدد شرعا للإصابة

متى ما تطابق نوعها أو وصفها مع القواعـــد المتقدم ذكرها. أما في حالة فقدان المنفعة فتقدير التعويض يكون بحسب فواتها كليًّا أو جزئيا، أو نتج عن الإصابة عاهة مستديمة أو معاناة امتدت لســـنة أو أكثر، والمعيار الذي تعتمد عليه المحاكم هو تقدير نسبة العجز من الجهات الطبية المختصة إذا كانت هذه النسبة مبينة في التقرير الطبي. وحيث إنه بإنزال هذا الفهم على الواقع في هذه الدعوى - في حدود نطاق الطعن - نجد أن المطعون ضدها أصيبت بهشاشـــة في عظم الكاحل الأيسر واحتكاك في ذات الكاحل وقيد وألم في حركة الكاحل وقد تحتاج إلى عملية مستقبلا، وحدد التقرير الطبي نسبة العجز بستين (٦٠٪) في المائة، فإن مفاد هذا هو أن الهشاشة والاحتكاك وربما القيد أصبح كل منهما عاهة خاصة إذا كان تاريخ الحادث يعـــود إلى ٢٠١٥/٥/١٦ وأن تاريخ تقرير اللجنة هو ٢٠١٦/٢/١٨م. وعليه فإن هذه العاهة تقدر بقدر نســـبة العجز إلا أنها تقدر وفقا لدية العضو المصاب. وحيث إن في الرجل الواحدة نصف الدية فإن هذه النسبة تكون من هذه الدية مع الأخذ في الحسبان التعويض الذي قضت به المحكمة لهشاشة العظام والاحتكاك مما يكون معه التعويض المســـتحق عن نسبة العجز مبلغا قدره ستة آلاف وخمسمائة ريال عماني (٦,٥٠٠ ر.ع). ويكون جملة التعويض أربعة عشر ألفا وخمسمائة ريال عماني (١٤,٥٠٠ ر.ع). وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن هشاشـــة العظم ثم عن الاحتكاك وكانت هذه المبالغ مما يحتســـب ضمن العجز الذي أصاب الكاحل فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة متعينا لهذا السبب نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٢٩٦ مدني عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٨م

المبدأ رقم: (٩٠) - س ق (١٧- ١٨)

ضرر (تحديد – تعويض- طلب)

معاناة المضرور من الم وتيبس في الكتف فإن استمرار هذه المعاناة لمدة تزيد على السنة يجعلها في حكم العاهة ويستحق عنها تعويضا تقدره المحكمة في ضوء نسبة العجز التي انتهى إليها التقرير الطبي.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٣٠٥م مدني عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٢/١٩م

المبدأ رقم: (٩٢) - س ق (١٧- ١٨)

ضرر (تعويض - ضرر مستقبلي - فوات النفع - عملية جراحية - موضحة - تقارير طبية - إصابات)

يحسب في تقدير التعويض الضرر المستقبلي وما يفوت من نفع.

التدخل الجراحي لتجبير العظام يُعدّ موضحة، على أنّ الموضحة الواحدة تكون في جرح أبعاده ٣ سم طولا وعرضًا، فإن زاد على ذلك زيدت موضحة أخرى لكل ٣ سم طولا وعرضًا وهكذا، أمّا إن كان التقرير غير واضح في بيان مساحة الجرح الناتج عن العملية فأقل تعويض عن هذا التدخل الجراحي يساوي ثلاث (٣) موضحات.

الواجب على المحكمة الاستيضاح من المستشفى في حال وجود تناقض أو ريبة أو شك في الإصابات الواردة بالتقارير. أثرُ ذلك أنّ عدم الاستيضاح سببٌ موجب لنقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٧٢٢م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢م

المبدأ رقم: (١٠٠) - س ق (١٧- ١٨)

مضرور (مركز قانوني - تحديد - تعويض)

حالات انقطاع التقادم الواردة في المادة (١٦) من قانون تأمين المركبات واردةٌ على سبيل الحصر، إلا أنّ هذه المادة لم تحدّد حالات وقف التقادم ولذلك فإنّ هذه الحالات مرجعها قانون المعاملات المدنية الذي جعلت المادة (٣٤٦) منه العذر الشرعي سببًا من أسباب الوقف. علة ذلك أنّ وقف التقادم مختلفٌ قانونًا عن انقطاعه. نتيجة ذلك أنّ عدم مطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى بالمطالبة بسبب انتظار التقارير الطبية النهائية عذرٌ واقفٌ لمدة التقادم حتى صدور ذلك التقرير.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٤٦٤م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٢/١٨م

المبدأ رقم: (١٠٨) - س ق (١٧- ١٨)

ضرر (إعلان- نشر- تعويض)

المطالبة بالتعويض عن الضرر المتحصل من إعلان بالنشر عبر الصحف اليومية بحجة أنه يحد من فرص الحصول على عمل لدى كفيل آخر مع انتفاء نية الأضرار به غير

موجب؛ لأنه اســـتعمال مشروع للحق بالإعلان بالنشر، وهذا يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع المطلق.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٩٩م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م

المبدأ رقم: (١١٨) - س ق (١٧- ١٨)

ضرر (تعويض - جهات إدارية- اختصاص)

يتعلـــق جوهر الدعوى الراهنة بطلب إلزام الجهـــات الإدارية بجبر الضرر الذي يدعيه الطاعن جراء صدور مرسوم النزع والمتمثل في الخسارة اللاحقة به عن عدم الانتفاع بالمحلات التي شيدها بالعقار وهو طلب يستبطن الطعن في قرار التعويض ومناقشته فيما تقرر من مبالغ مالية جبرًا للمضرة بما يجعل موضوع النزاع مستهدفًا قرارًا إداريًّا، وخارجًا بالتالي عن حدود ما تنظر فيه محاكم القضاء العدلي، وحيث يكون الاختصاص بالبت في النزاع موضـــوع قضية الحال منعقدًا لمحكمة القضاء الإداري.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧١٢م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٥/٢٩م

المبدأ رقم: (١٤٦) - س ق (١٧- ١٨)

ضرر (حرمان من وظيفة- خصومة – تعويض)

ينحصر جوهـــر الخصومة القائمة بين الطرفين في الدعـــوى الراهنة حول مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من حرمانه من الوظيفة نتيجة الخطأ الذي وقعت فيه الطاعنة وحيث طالمـــا كان موضوع النزاع متعلقاً بطلب التعويض عن الضرر ولا يخص منازعة إدارية بشأن قرار صادر عن الطاعنة فإن الاختصاص بالنظر في الدعوى الراهنة يكون منعقداً لمحاكم القضاء العادي.

الطعن رقم ٢٠١٦/٩٠٨م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٥م

المبدأ رقم: (١٥٠) - س ق (١٧- ١٨)

ضرر (أساب- تحديد- احتجاج)

طالما أن التلف لم يحصل أثناء عملية نقل الأدوية جواً من تاريخ استلامها من الشركات البائعة إلى مطار مسقط فلا مجال لتطبيق اتفاقية (مونتريال) لسنة ١٩٩٩م.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٥٩م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/٢/٢٠م

المبدأ رقم: (٢٣٥) - س ق (١٧- ١٨)

ضرر (إثبات- القاعدة- ضرر بالمباشرة- ضرر بالتسبب)

لا يختلف الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في أن القانون لا يلقي على المضرور من عبء إثبات سوى أن الضرر وقع بفعل الشيء ليفترض الخطأ في جانب المدعى عليه، والفقه الإسلامي يؤسس هذه المسؤولية على قاعدة فقهية هي (المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد) وتطبيقًا لهذه القاعدة فإن من

يباشر الفعل ضامن له دون حاجة إلى إثبات تعمده ارتكاب الفعل أو تعديه، ذلك أن المباشرة فعل إيجابي يحدث الضرر بمجرد اتصال الآلة بالشيء وتحقق رابطة السببية بين الفعل المباشر والضرر اذا كان الفعل هو الذي أحدث الضرر ومن ثم يكون عبء الإثبات على المدعى عليه المباشر لنفي هذه المسؤولية خلافًا للقاعدة العامة في الإثبات البينة على المدعي ولا يكلف المضرور إثبات الخطأ إلا في حالة حدوث الضرر بالتسبب ومعنى هذا يتعين على المدعى عليه أن يثبت أن الضرر قد وقع إما بسبب أجنبي أو بخطأ الغير أو القوة القاهرة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٤١١/ب- جلسة ٢٠١٨/١١م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٩)

ضرر (تمحيص- وجه- تعويض)

لم يلتزم الحكم المطعون فيه بتمحيص الأضرار التي لحقت المضرور ولا من تقدير التعويض للأضرار التي تعرض لها الوجه الذي يعد أشرف عضو في الإنسان وعلى ذلك الأساس فإن تعويض إصاباته تكون ضعف إصابات باقي الجسم.

الطعن رقم ٢٠١٨/٩٨٣/ب- جلسة ٢٠١٩/٤/٢١م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٩)

ضرر (معنوي- تعويض- تقدير) - طبيب (مسؤولية)

إن الضرر المشتكي منه معنوي بالأساس لتركيب عدسة لونها مختلف عن العين الأخرى السليمة دون أخذ موافقته على ذلك ما سبب له ضرراً جسيماً، وهو ما أقرته محكمة الحكم المطعون فيه باعتبار ذلك من مشمولاتها ولا علاقة له بنجاح العملية الجراحية فنياً باتباع أصول المهنة والقواعد الواجبة تقنياً في ظل عدم أخذ موافقة الطاعن على تركيب عدسة لونها مختلف عن لون عينه الأخرى، وهو في حد ذاته خطأ لم تنفه المطعون ضدها وإن اعتبرته لا يشكل خطأ عن غير صواب.

لئن كان تقدير عناصر الضرر من مشمولات محكمة فإن ذلك مشروط بحسن التعليل وبيان كافة أوجه الضرر وهو ما افتقد إليه الحكم المطعون فيه وتوجب تبعاً لذلك النقض والإحالة.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٤٨٧/ج- جلسة ٢٠١٨/١٠/٨م

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٩)

ضرر (تغيير إطارات- إتلاف- مسؤولية- تعويض)

يتحمل من تسبب في تغيير الإطارات إتلافها كما أن واجب الحفظ يحمل على من كانت تحت يده ومسؤوليته وقد سعى المطعون ضده إلى تدارك ذلك بتغيير الإطارات وإرجاع المركبة إلى داخل الورشة ثم المطالبة بإلزام الطاعن بغرامة تأخير يومية وكان على هذا الأخير تسلُّمُها بعد إعادة صبغها وتغيير إطاراتها بما يخول تحريكها مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في المطالبة.

الطعن٢٠١٧/١٧٣٨/ج- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٥م

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٩)

ضرر (إثبات)

استعانت المحكمة بأهل الاختصاص واستخلصت مدى جسامة هذا الضرر، وقدرت التعويض حسبما رأته مناسباً بما لها من حق في الاجتهاد، ولم تدل الطاعنة بما يعارض ذلك بصفة جدية ملموسة بما يجعل طعنها حري الرفض.

الطعن رقم ٢٠١٧/١١٧٥/ج- جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٩)

ضرر (زنا- ولد- تعويض)

طالما لم يثبت ارتكاب المطعون ضده لفعل الزنا وطالما لم يثبت نسب الطفلة..... إليه فإنه لا يسوغ مطالبته بأداء التعويض لانتفاء الفعل الضار في جانبه وانعدام أي علاقة تربطه بالضرر المدعى به من الطاعنة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٠٠/ج- جلسة ٢٠١٩/١/٧م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٩)

ضرر (مباشرة- تسبيب- شمول- أفراد اسرة- معنوي)

إن الغرم المستحق للمتضرر يختلف مقداره باختلاف سبب المضرة عما إذا كان منشؤه التعدي أو بالتسبب وفي ذلك إيحاء بطرف غير خفي إلى ان الاجتهاد المتروك لقضاة وإن كان مطلقاً من جهة التقدير لكنه مقيد من ناحية التسبيب أي رهين ما يقع إبرازه من العناصر الواقع اعتمادها في الغرض بشرط التقيد بحدود المضرة الناشئة مباشرة عن الفعل الضار أعم من أن يكون خطأ أو تعدياً.

الإصابات اللاحقة بأفراد أسرة الشخص وتعطل مصالحه وعدم تمكنه من القيام بمناسك العمرة وقد أثبت دفع المبلغ المحكوم به كمقدم لا شك في أنه تضررَ معنوياً وكذلك مادياً بما دفعه فعلاً لشركة السفر ولذلك كان قيامه مباشرة على الطاعن له أساس قانوني.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٥٠/ج- جلسة ٢٠١٩/٤/٨م)

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (١٩)

ضرر (جسد- سلامة - اكتئاب)

إن سلامة الجسد ذات شقين، شق مادي يتمثل في سلامة أعضائه التي لا تتحقق بدونها استيفاء منافعه وأداء وظيفته في الحياة، وأخرى نفسية لا تستقيم بدونها أيضا حياة الإنسان وتحقيق غاية الخلق من استواء في السلوك واتزان في الأفعال والتصرفات، فإذا كان الحادث قد أدى إلى تفاقم حالة الطاعنة النفسية مما أدى إلى نشوء حالة اكتئاب مما أثر سلبا في حياتها كما جاء في التقرير الطبي المؤرخ ٢٠١٨/١/٢١م إنه «تبين من مقابلتها حيث إنها

قلقة من فكرة الموت وتفضل العزلة وتشعر دائما بالملل وتنتابها رغبة في البكاء من حين لآخر وهي في حاجة لاســـتخدام الأدوية المضادة للقلق والاكتئاب بشكل منتظم مع الحفاظ على المتابعة في العيادة النفسية.» وفي هذا دلالة لا شك فيها أن الاكتئاب أصبح له مظهرًا ماديًا يهدد حياتها وينتقص من سلامتها الجسدية والنفسية مما يكون لها معه حق في التعويض.

الطعن رقم٢٠١٩/٣٧٣م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٢/٩م

المبدأ رقم: (١١) - س ق (٢٠)

ضرر (مؤلف- إثبات)

أثبت الحكم وقوع الضرر في حدود سلطته وبين «أنه يتمثل في مشاركة آخرين للمدعي في المؤلف بالرغم من عدم مســـاهمتهم في تأليفه دون موافقته وكذا وقف بيع الكتاب وعدم استفادة المدعي من مؤلفه بإعادة طباعته أكثر من مرة ليدر عليه عائدا ماديا.

الطعن رقم٢٠١٩/٤٨٣م (أ) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٩م

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (٢٠)

ضرر (عجز- نسبة- تعديل)

لا يجوز للمحكمة أن تعتبر النسبة العامة عند تقدير التعويض في كل عضو ورد ذكره في التقرير عجزا مستقلا يبرر تعويضا إضافيا، لأنه يجعل من التعويض سببا للإثراء وترتيبا على ما ســـلف فإنه لا يمكن للمحكمة أن تعتبر النسبة العامة عند تقدير التعويض عجزا مستقلا في كل عضو ورد ذكره في التقرير يبرر تعويضا إضافيا لأنه يجعل من التعويض سببا للإثراء، وعليه إذا لم تكن التقارير الطبية متسمة بالدقة من حيث بيان الإصابات ونوعها وموضعها وما ترتب على كل إصابة من عجز وبيان مداه كأن ينتج عنها قيد في الحركة، أو في اســـتعمال العضو أو إعاقة فلا يمكن اعتباره العجز عنصرا مستقلا من عناصر الضرر يوجب تعويضا فوق التعويض عن الإصابة.

الطعن رقم٢٠٢٠/٩٤م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٩/١٣م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

ضرر (عجز- نسبة- عامة- خاصة- تحديد)

إن نسبة العجز العامة لا تعد عنصرا مستقلا من عناصر الضرر فإنه ليس للمحكمة أن تقدر لها تعويضا، وما جاء في الحكم الجزائي لا يمكن تفسيره على أنه تشريع يسوِّغ التعويض لأن التعويض عن الإصابات محكوم بالقواعد الفقهية، ولعل التفسير الصحيح هو أن التعويض عن نسبة العجز يكون جائزا متى ما كان ذلك متفقا مع القواعد ذات الصلة، وتجيز هذه القواعد التعويض عن نسبة العجز متى ما كانت منصبة على عضو من الأعضاء بمعنى أن تكون الإصابة حالت دون عودة العضو المصاب إلى حالته الطبيعية قبل الإصابة مما يكون معه التعويض قاصرا عن جبر الضرر كأن تكون الإصابة قد أدت إلى نقص في منفعة العضو فتراجع أداؤه أو تركت الإصابة عاهة كالتشوه، أو جبر كسر العظم على شين ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة استئناسا بنسبة العجز التي قدرتها الجهات الطبية المختصة أن تقدر التعويض المكمل للتعويض الأصلي بما يحقق غايات التعويض وهو جبر الضرر.

الطعن رقم ٢٠٢٠/٢٤م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٩/١٣م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

ضرر غير مألوف (ملاعب- شروط)

إن القاعدة المطبقة بالنسبة لجميع الفضاءات الرياضية أو غيرها هي أنها لا تتسبب بإزعاج كبير للأجوار بما يستوجب إصدار الأحكام على أساس كل حالة على حدة وهو ما يوجب التفرقة بين حالتي الإزعاج والأضرار بالغير من ذلك فإن الملاعب الرياضية الموجودة بالأحياء السكنية مخصصة لاستقطاب فئات الشباب لممارسة الرياضية وإتاحة الفرصة لهم لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم بطرق صحيحة واستغلال أوقات فراغهم بالشكل السليم لما يحقق لا محالة مصلحة عامة منشودة.

الطعن رقم ٢٠١٩/١٥٢م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢م

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (٢٠)

ضرر (مادي- معنوي- خطأ)

إن الأضرار التـــي لحقت بها بســـبب الخطأ الطبي وفق الثابت مـــن أوراق الدعوى ومســـتنداتها وتقرير اللجنة الطبية العليا والتقرير الصادر من مملكة تايلند أن الطاعنة أصابتها أضرار مادية ومعنوية وأدبية وبدنية بســـبب ذلك الخطأ حيث إنها عند قيامها بعملية لدى المطعون ضده الأول ارتكب خطأ طبيا لا يمكن إغفاله.

الطعن رقم٣٠٨/٢٠٢٠م (ج) جلسة الاثنين ١٤/٩/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٥٨) - س ق (٢٠)

ضرر (ضمان- تهدم بناء- مالك)

إن الضرر الذي يحدثه انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه إلا إذا أثبت عدم تقصيره أو تعديله.

(الطعن رقم ٦١٧/٢٠١٨م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٥/١١/٢٠١٩م)

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (٢٠)

ضريبه

ضريبة (شركة – إعفاء)

المادة (٨مكرر١) مكرر تعفي الشركة من فرض الضريبة على توزيعات الأرباح جراء ما تملكه من أسهم أو حصص أو مساهمة في رأسمال أي شركة أخرى وهو مبدأ سارت عليه المحكمة العليا إذ ذلك يمثل اســـتثناء من حكم المادة (٨) من ذات القانون مما لا جدال معه في السير للاجتهاد عند وضوح النعي بل ولا ينال من ذلك أن حكماً سار على خلافه فقد استقرت الأحكام اللاحقة على التطبيق السليم للمادة (٨ مكرر ١) من قانون ضريبة الدخل مما يعني والحال ما تقرر نقض الحكم.

الطعن رقم ٧٧٥/٢٠١٥م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق١/١١/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٧١) - س ق (١٧- ١٨)

ضريبة (تكاليف- شروط- تنزيل)

وفقاً للـــمادة (١/١٣) من قانون ضريبة الدخل على الشركات فإن التكاليف هي المبالغ التـــي تنفقها الشركة وتكون لازمة للحصول على الربح وحفظه ويجب أن تتوافر شروط أربعة حتى يمكن خصمها من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة وهي:

١. أن تكون النفقة مؤكدة وحقيقية أي ألا تكون محتملة.

٢. أن يكون انفاقها في سبيل مزاولة نشاط الشركة.

٣. أن تكون النفقات قد صرفت على ربح خاضع للضريبة وليس من قبيل استعمالات الدخل.

٤. ألا تكون النفقات من قبيل النفقات الرأســـمالية (التي تنفق بغرض الحصول على أصول جديدة للمنشأة أو بقصد الزيادة في القوة الانتاجية للأصول القديمة).

يجب أن تكـــون التكاليف فعلية ومباشرة وتم تكبدها بالكامل وأن تقتصر على ما يلزم لإنتاج اجمالي دخل الشركة عن سنة ضريبة معينة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٧٩م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣ /٢٠١٧/١م

المبدأ رقم: (١٧٤) - س ق (١٧- ١٨)

ضريبة (ديون – تكاليف- خصم – شروط)

يقضي المبدأ العام في خصم التكاليف من الدخل عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة يتعين أن تكون تلك التكاليف فعلية وقد تم تكبدها بالكامل وأن تقتصر على ما يلزم لإنتاج إجمالي دخل الشركة عن الســـنة الضريبية المعينة وبالتالي فـــلا يصح خصم مبلغ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها من إجمالي دخلها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

فالديون المشـــكوك في تحصيلها تعد مبالغ تحتجز من الأرباح الإجمالية لتقابل خسارة محتملـــة إذ قد يتم تحصيل تلك الديون أو لا يتـــم تحصيلها فلا يكفي أن يكون الدّين مشـــكوكاً في تحصيله متنازعاً عليه سواء من حيث الاستحقاق أو المقدار وإنما يكون قد فقد الأمل نهائياً في تحصيله.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٥٣م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٧/١٢/٢٦م

المبدأ رقم: (٢٢٠) - س ق (١٧- ١٨)

ضريبة (دخل- خارج- عدم سريان)

إذا كان مصدر الدخل الوارد للشركة الوطنية من الخارج نشاطاً مستقلاً عن نشاط تلك الشركة فإن الضريبة لا تسري عليه لانتفاء التبعية الاقتصادية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٨٣م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/٢/٢٧م

المبدأ رقم: (٢٣٦) - س ق (١٧- ١٨)

ضريبة (خصم- تعويض- تأمين)

لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة اعتبار تلك الخسارة من التكاليف الواجبة الخصم ما دامت قد عَوض عنها من قبل شركة التأمين الـمؤمنة للبضاعة وأن قيمة ذلك التعويض تدرج ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة.

التعويض عن هذه الخسـارة بموجب عقد تأمين فلا مجال للطاعنة أن تطلب خصم هذا الـمبلغ من الدخل الخاضع للضريبة إذ ذلك التعويض يعد إيراداً خاضعاً للضريبة فلا يجوز خصمه من الدخل الإجمالي ما دامت الخسارة تم التعويض عنها بموجب عقد تأمين.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٣٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٣م

المبدأ رقم: (٢٤٢) - س ق (١٧- ١٨)

ضريبة (إعلان- آثار- مدة – طعن- علم - إثبات)

يتم إعلان الخاضع للضريبة بقرار الأمين العـام الصادر بالفصل في الاعتراض على الربط الضريبي التسليم باليد أو الإرسال بالبريد.

ينتج الإعلان الضريبي أثره القانوني لبدء سريان ميعاد الطعن وهو خمسة وأربعون يوماً من تاريخ ذلك الإعلان بالقرار في كلا الحالتين المذكورتين أعلاه بتحقق العلم اليقيني والفعلي طالما تحققت وثبتت واقعة الاستلام.

في حالة عدم تحقق هذا العلم اليقيني والفعـلي بالقرار أي عند حصول خلاف حول واقعة الاستلام وتاريخها فإن المشرع وضع قرينة على استلام الإعلان أي العلم الحكمي والاعتباري طبقاً لما اقتضته المادة (٣٢) من أن هذا الإعلان المرسل بطريق البريد قد

تم تسلمه في العنوان المحدد في اليوم التالي لانقضاء مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ارساله بالبريد ما لم يثبت غير ذلك.

يخول الخاضع للضريبة إمكانية إثبات أن الإعلان وواقعة الاســـتلام تمت بعد تلك المدة المحددة أعلاه وبانقضائها يبدأ في احتساب مدة الطعن المنصوص عليها بالمادة (١٦٨).

(الطعن ٢٠١٧/١١٧١/أ- جلسة ٢٠١٩/٤/٢م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٩)

ضريبة (أرباح - شركة - فرع خارجي - عائد - بيع - ضريبة)

إذا حققت الشركة أرباحًا من بيع اســـتثمارات في الخـــارج فإن إضافة عائد بيع هذه الاســـتثمارات للدخل الخاضع للضريبة يكون صحيح المبنـــى قانونًا طالما كان امتدادًا لنشاط الشركة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٩٥م (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢م)

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (٢٠)

ضمانات

ضمانات (تفريط- إثبات- آثار)

لئن كان عبء إثبات التفريط في الضمانات محمول على من دفع بذلك وهو المدعى عليه في الأصل إلا أنّ هذا الأخير قد ارتكن إلى الاختبار كوســـيلة فنيّة لا يمكن بدونها التوصـــل إلى هذه الحقيقة باعتبار أنّ الضمانات إن وجدت وبقي البنك محافظاً عليها أو فرّط فيها أو غير موجودة من أصلها تكون مقيّدة بسجلات البنك وهو الوحيد الذي يمسك هذه السجلات وبذلك يصبح مطالباً بتنفيذ الحكم التمهيدي وذلك بتمكين الخبراء المكلّفين من المحكمة من هذه المستندات المطلوبة منه للمساعدة على إتمام المأمورية المنوطة بعهدتهم للوصول إلى وجه الحق في الدعوى خاصة وأنّه هو القائم بها وطالـــما لم يفعل بإصراره على الامتناع من تسليم هذه المستندات والتي يتوقف عليها الفصـــل في الدعوى وبدونها لا يمكن البت فيها بما يجعلها على الحالة التي هي عليها غير مهيأة للفصل فيها مما يتعيّن رفضها بحالتها.

الطعن رقم ٢٠١٥/٥١٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١٢/١٣م

المبدأ رقم: (١٩٧) - س ق (١٧- ١٨)

(ط)

طبيب

طبيب (مسؤولية - خطأ طبي- إثبات)

لئن كانت مســـؤولية الطبيب هي بذل العناية الكافية واعتماد المقاييس العلمية المتعارف عليها لدى أهـــل الاختصاص فإن الهفوات الطبية تقدرها الجهة المختصة المخولة بذلك وعلى المحكمة استنتاج مدى مساهمة الخطأ الطبي في الضرر الحاصل كل ذلك بالاستعانة بأهل الاختصاص إذ ليس للمحكمة عين الخبير في المســـائل الفنية والعلمية واجتهادها يكون مقيداً بما تحددها الجهة العلمية المخولة بذلك.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٧٥٣/ج- جلسة ٢٠١٨/١١/١٢م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

طبيب (التزام - عناية - مسؤولية)

إن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، أي بذل جهد صادق لعلاج المريض مع مراعاة الأصول الفنية لمهنة الطب، وليس ملزما بالنتيجة، كما أنه غير مســـؤول عن المضاعفات المتوقعة لمثل هذا النوع من العلاج.

الطعن رقم٢٠١٩/٩٨١م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٢٣م

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (٢٠)

طبيب (مسؤولية- خطأ طبي)

إن القول الفصل في قيام مسؤولية الطبيب أو المستشفى والجزم بحصول سوء معالجة يعود للجنة الطبية العليا وقد انتهت إلى انتفاء الخطأ الطبي وأن المحكمة لما بنت حكمها على ذلك تكون قد عللت قضاءها تعليلًا له أصل ثابت في الأوراق دون تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون.

الطعن رقم٢٠١٩/٧٨٨م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٩/٢٨م

المبدأ رقم: (٦٠) - س ق (٢٠)

«طرد»

طرد (تعريفه).

حزم البضاعة أو جزء منها في حزمة واحدة أو تجميعها في رباط واحد.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٧٥م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠١٤/٤/١٧م)

المبدأ رقم: (١٦٧) - س ق (١٣- ١٤)

«طعن»

طعن (ميعاده تخلل عطلة رسمية)

تخلل عطلة رسمية مدة ميعاد الطعن القانوني. أثره. عدم احتساب العطلة ضمن مدة الميعاد. مثال على ذلك.

الطعن رقم ٢٠١١/١٢١م شرعي جلسة يوم السبت٣/مارس/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٢)

طعن (صحيفته)

خلو صحيفة الطعن من الإشارة إلى الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وغيرها من البيانات الشكلية. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك. مخالفة المادة ٢٤٣ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٠/٦٧١م المدنية (ب) جلسة يوم الأحد الموافق٩ /٢٠١١/١٠م

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (١٢)

(١) طعن (النزول عنه)

النزول عن الحق في الطعن يتحقق أثره دون حاجة لقبول الخصم الآخر، ولا يجوز الرجوع فيه. علة ذلك. المتنازل لا يملك الرجوع فيما أسقط حقه فيه بنفسه.

الطعن رقم ٢٠١١/٣٧٥م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ١٠/ديسمبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٥٣) - س ق (١٢)

طعن.

حكم التزام بالتضامن.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٩٧م الدائرة التجارية جلسة يوم الأربعاء ١٤/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٤٣) - س ق (١٣- ١٤)

طعن

طعن بالعليا «للمرة الثانية». قانون الإجراءات المدنية والتجارية «تطبيق المادة ٢٦٠».

مؤدى نص المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أنه إذا حكمت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة العليا نقض الحكم المطعون فيه وجب على المحكمة العليا أن تتصدى للفصل في موضوع باعتبارها قاضي الموضوع.

في الطعن رقم ٢٠١٤/٨٧ دائرة المحكمة الشرعية () جلسة يوم الأحد الموافق ١٤/ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٥- ١٦)

طعن (ميعاد – بدء)- إعلان (تبليغ- محضُر- تسليم)

ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلـــك، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة دفاعه.

تبليغ الإعلان بالحكم لا يمكن اعتباره إلا متى تم بواســـطة المحضر على أن تشـــتمل الأوراق البيانات الوجوبية المنصوص عليها بالمادة (٨) وتســـلم إلى الشخص نفسه أو لمن حددتهم المادتان (٩، ١٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أيضا.

الطعن رقم ٢٠١٥/٣٢٣م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ /١٠/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٩٨) - س ق (١٥- ١٦)

طعن بالتزوير (إجراءاته - ميعاده - أثره)

المقرر يتعين تقديم طلب الادعاء بالتزوير في مراحل إجراءات نظر الدعوى وقبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم؛ لأن قفل باب المرافعة وحجز الدعوى لا يستقيم فهمه إلا على معنى واحد وهو أن الخصوم أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية وأن الدعوى تهيأت للحكم فيها، بالإضافة إلى ذلك طبقا لنص المادة (٢٩) من قانون الإثبات يتعين الحكم في الادعاء بالتزوير قبل الحكم في موضوع الدعوى أو بالأحرى أن يكون القضاء بالتزوير سابقا على الحكم في الموضوع مما يعني لا يجوز الحكم فيهما معنا سواء كان الادعاء بالتزوير حصل أمام محكمة درجة أولى أو محكمة درجة ثانية، وحيث إنه من الثابت أن الطاعنة تقدمت بتقرير الادعاء بالتزوير بتاريخ ٢٠١٣/٦/٩م وفي ذلك الوقت كانت محكمة الاستئناف قضت بقفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٥م مما يعني انقطاع صلة الخصوم بالدعوى.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٩٢م عمالي عليا جلسة يوم الأثنين الموافق ٢٣/نوفمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٧٩) - س ق (١٥- ١٦)

طعن (آثار)

القواعد المقررة أن الطعن لا يفيد إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه فإذا تعدد المحكوم عليهم، وطعن بعضهم في الحكم، وفوت الآخر ميعاد الطعن أو قبل بالحكم فلا يستفيد من أثر الطعن إلا رافعه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٤٠م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٩م

المبدأ رقم: (٤٣) - س ق (١٧- ١٨)

طعن (عدم جواز - تنفيذ - جبري - اختياري - قبول)

تنفيذ المحكوم عليه للحكم الصادر ضدّه من محكمة الاستئناف ليس سببًا للحكم بعدم جواز الطعن. علة ذلك أنّ عدم جواز الطعن مشروطٌ بقبول الحكم صراحةً أو دلالة من قبل المحكوم عليه، وتنفيذ الحكم لا يعني القبول الضمني بالحكم؛ إذ إنّ التنفيذ قد يكون

جبريًّا لا رضائيًّا. نتيجة ذلك التنفيذ الجبري لحكم محكمة الاستئناف ليس قبولا بالحكم من المحكوم عليه بخلاف التنفيذ الاختياري من قبله.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٤٠٦م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٢/١٨م

المبدأ رقم: (١٠٩) - س ق (١٧- ١٨)

طعن (انضمام - شروط- ميعاد)

يوجب القانون فيها اختصام أشـــخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن»، وذلك تجنباً أو منعاً لتعارض الأحكام في الخصومة الواحدة للمحكوم عليه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٠٥م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/١/٢م

المبدأ رقم: (٢٢٣) - س ق (١٧- ١٨)

طعن (إعلان- ميعاد- سريان)

يكون إعلان الحكم لشـــخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم من ذلك التاريخ.

إذا لم يقع الإعلان لشـــخص الطاعن طبق ما يقتضيـــه القانون ولم يحضر المعلن إليه بجميع الجلسات فإن أجل الطعن بالاستئناف يظل مفتوحًا بالنسبة إليه.

الطعن رقم ٢٠١٦/١١٦٠م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤م

المبدأ رقم: (١٤١) - س ق (١٧- ١٨)

طعن (ميعاد - إجازة)

ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعون (٤٠) يومًا يبدأ حسابها من اليوم التالي لصدور الحكم، واســـتثناء من ذلك يبدأ حســـاب الميعاد من اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه بالشروط المنصوص عليها في المادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

مصادفة آخر يوم من ميعاد الطعن ليوم إجازة رسمية يعني امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل.

الطعن رقم ٢٠١٨/٢٣٩/أ- جلسة ٢٠١٨/١١/١٩م

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١٩)

طعن (أسباب- بيان)

يجب أن تكون أسباب الطعن محدده للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان الطعن غير مقبول.

(الطعن رقم ٢٠١٦/٨٦١- جلسة ٢٠١٩/٣/١٣م)

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (١٩)

طعن (حكم – شروط)

لا يجوز الطعن في الأحكام الأمن المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يضار الطاعن بسبب طعنه وفق المادة (٢٠٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

يقضي الأصل أن لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه فلا يجوز بداهه أن ينقلب تظلم الشخص وبالا عليه وأن ذلك ينطبق على جميع طرق الطعن على الأحكام.

(الطعن رقم ٧٩٩/ ٢٠١٨- جلسة ٢٠١٩/٦/٢٦م)

المبدأ رقم: (٦١) - س ق (١٩)

طعن (صفة – وكالة) -

إن الطعن في الأحكام بصفة عامة والطعن بطريق النقض بصفته خاصة تستلزم توكيلاً خاصًّا أو عامًّا بحسب الحال بشرط أن يكون صريحاً في حالة الطعن بالنقض.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٤٥- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٠م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٩)

طعن (حكم- رقم – آثار)

لا يضير صحيفة الطعن عدم تضمينها لرقم الحكم ما دامت قد اشتملت على بيانه بيانا نافيا للجهالة والالتباس بغيره من الأحكام، وأرفق بها نسخة الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم٢٠١٩/٩٠٣م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

طعن (حكم - تمهيد عدم - جواز- خصم)

نصت المادة (٢٠٣) من قانون الإجراءات المدنيـــة والتجارية على ألا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء ســـير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومـــة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمســـتعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٢٦١م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٧/ ٤ /٢٠٢٠م)

المبدأ رقم: (٣٦) - س ق (٢٠)

طلب

طلب. «طلب إدخال»

التفات المحكمة عن طلب إدخال شركـــة التأمين في الدعوى والتحقق في مدى تغطية وثيقة التأمين للضرر. أثره. نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٦٨م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم الأحد الموافق ١٢/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (١١)

طلب. «إعادة فتح باب المرافعة»

عدم رد المحكمة على طلب إعادة فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم. يعد رفضا للطلب ولا تعقيب عليها. علة ذلـــك. إعادة فتح باب المرافعة أمر جوازي للمحكمة.

الطعن رقـم ٢٠١٠/١١٦م تجاري، بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٧٣) - س ق (١١)

طلب جديد

إضافة سبب الهدم إلى أســـباب طلب الإخلاء لدى محكمة ثاني درجة لا يعتبر تقديما لطلـــب جديد. علة ذلك. يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير ســـببه والإضافة إليه.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٤٦م دائـرة الإيجارات، جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١١/١/٩م

المبدأ رقم: (٦٤) - س ق (١١)

طلب الإخلاء. شرطه.

طلب الإخلاء لسبب هدم العقار.شرطه. الحصول على ترخيص بالهدم، وإخطار المستأجر وإعطاؤه مهلة ثلاثة أشهر في حالة الهدم بسبب أيلولة العقار للسقوط أو ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء. الحكم بالإخلاء دون إخطـــار مآله النقض. ولمحكمة ثاني درجة تصحيحه بإعطاء المستأجر المهلة القانونية.لا تمنح المهلة إن تعذر تحقيقها واستحالة لهدم العقار.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٤٦م دائـرة الإيجارات، جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١١/١/٩م

المبدأ رقم: (٦٤) - س ق (١١)

طلب «مغفل»

عند إغفال محكمة أول درجة أو ثاني درجة الحكم في بعض الطلبات الموضوعيّة فلصاحب الشـــأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة التي أغفلته ويرفع إليها بطريق التكليف بالحضور مباشرة. الإغفال إن كان من المحكمة العليا يراعى في عرض الطلب الإجراءات المقررة للطعن أمامها وفقًا للمادة (٢٤٣) من قانون الإجـــراءات المدنيّة والتجاريّة وما بعدها. اللجوء إلى الطعن في الحكم لتدارك مـــا أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات. مآله الرفض.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣١٥م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الثلاثاء الـموافق ٢٠١١/٦/٢٨م

المبدأ رقم: (٩٥) - س ق (١١)

طلب- صحة – أهلية

يلـــزم لصحة الطلب القضائي توفر الأهلية الكاملـــة في أطرافه أي أن يكونوا بالغين راشدين، وليس فيهم أي عارض من عوارض الأهلية، وعليه فإن الطلب القضائي المقدم من أو على شخص عديم الأهلية أو ناقصها يكون باطلاً

الطعن ٢٠١٤/٤١٤م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣ /فبراير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٨٨) - س ق (١٥- ١٦)

طلب عارض (تقديم- شروط)

الطلب العارض أو الدعوى الفرعية سواء من المدعي أو المدعى عليه فإنه يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلســـة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

الطعن رقم ٢٠١٥/٦٥٦م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٢٣م

المبدأ رقم: (١٠٥) - س ق (١٥- ١٦)

طلبات الخصوم (مناقشة)

عدم مناقشـــة المحكمة لبعض طلبات الخصوم فيه إخـــلال بحق المتقاضين.أثره.نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٠٤م شرعي جلسة يوم السبت٢٢/أكتوبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٢)

طلبات - محكمة الموضوع

عدم التزام المحكمة بطلبات الخصوم. أثره. بطلان الحكم.

العـبرة في تحديـد طلبات الخصوم هي ما يطلب الحكم بـه صراحة إذ لا قضاء إلا في خصومـة ولا خصومة بغير دعوى تحدّد فيها طلبات المدعي حسـبما تقتضيه المادة (٦٤)

مــن قانون الاجراءات المدنيــة والتجارية. من أجل ذلك كان التــزام المحكمة بما يطلبه الخصــوم أمرا نابعا من وظيفتها القضائية للإحتكام بين خصمين على حق متنازع عليه. فإذا خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطل بطلانا أساسيا مخالفا للنظام العام.

الطعن رقم ٢٠١٥/٦٦٣م تجاري عليا (ب) جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٦/ديسمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٤٣) - س ق (١٥- ١٦)

طلب (وقائع- وصف- تقييد)

لا تتقيد المحكمة بتكييف الطلبات الــــمقدمة من الخصـــوم بوصفهم لها وإنما تلتزم بالوصف الذي تتبيّنه من وقائع الدعوى وإنزال حكم القانون عليها.

الطعن رقم ٢٠١٥/٦٠٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/٢٢م

المبدأ رقم: (١٨٩) - س ق (١٧- ١٨)

طلبات (جديدة – دفاع- وسيلة- وصف- محكمة _ التزام)

هناك تمييز بين الطلب الجديد ووســـيلة الدفاع إذ أنّ الطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه أو أطرافه أو ســـببه، وأما وسيلة الدفاع فهي الحجة التي يســـتند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يحدث تغييراً في مطلبه وأجمعوا كذلك أنّ تغيير سبب الطلب في الاستئناف أو الإضافة إليه لا يخول دون قبوله ما دام موضوعه واحد، وبإنزال كل ذلك على واقع الحال فإنّ الـمطعون ضدها متمسكة بطلبها الأصلي وهو الإخلاء والتسليم.

لا تلتـــزم بالوصف الذي يضفيه الخصوم على وقائع النـــزاع بل تلتزم بحكم وظيفتها بإسباغ التكييف القانوني السليم على تلك الوقائع وبإنزال حكم القانون الذي يستجيب موضوعياً لمعطيات ووقائع ما يطرح عليها.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥١٨ تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١/٣١م

المبدأ رقم: (٢٠٥) - س ق (١٧- ١٨)

طلب (دفع- رد)

يجب على محكمة الموضوع أن تجيب في أســـباب الحكم على كل طلب أو دفاع يدلى به إليها بطريق الجزم وأن تفصل فيـــه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى.

(الطعن ٢٠١٧/٣٧٥/أ- جلسة ٢٠١٩/١/٢٩)

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١٩)

طلب (محكمة – إغفال- شروط)

يشـــترط لتوافر حالة الإغفال أن يكون الطلب محل الإغفال من الطلبات الموضوعية للخصومة التي قدمت للمحكمة بصورة واضحة وطلب منها على نحو جازم الفصل فيه، وأن يكون إغفال المحكمة للطلب إغفالاً كلياً ويجعله باقياً معلقاً أمامها وأن تكون المحكمة قد أنهت الدعوى أمامها بحكم قطعي أنهى الخصومة كلها فاستنفذت بذلك ولايتها في نظر النزاع بجملته.

(الطعن ٢٠١٧/٣٦٧/أ- جلسة ٢٠١٩/٢/٥م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٩)

(ع)

عاريه

عارية – مستعير – مسؤولية

المستعير مسؤول عن هلاك العارية إذا ما حصل اتفاق على ذلك مع المعير.

الطعن ٢٠١٤/٢٧٤م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ /يناير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٨٧) - س ق (١٥- ١٦)

عامل

عامل - التزام - تضامن - مستحقاته - بائع ومشتري المنشأة – سدادها

يكون أصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام القانون، كما يكون المتنازل لهم عن الأعمال كلها أو بعضها متضامين مع صاحب العمل الأصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الأحكام المشار عليها.

ويستفاد من النصين أعلاهما حرص المشرع على حماية العامل وضمان استقراره في عمله وتأمين مستقبله لما انتهى إليه من الخروج على القواعد العامة حينما قضى لا يترتب على انتقال ملكية المنشأة انتهاء عقود العمل المبرمة مع المالك السابق، بل تنتقل هذه العقود إلى المالك الجديد كما لو كانت أبرمت معه منذ البداية ولا يترتب على انصراف العقود إلى المالك الجديد براءة ذمة المالك السابق من الالتزامات التي رتبتها العقود قبل انتقال الملكية إلى المالك الجديد. بالرغم من الأصل أن الالتزامات التي ترتبت في ذمة صاحب العمل القديم يظل مسؤولا عنها ولكن المشرع زيادة في ضمان حقوق العمال جعل صاحب العمل الجديد كذلك مسؤولا عن تنفيذ هذه الالتزامات بالتضامن مع صاحب العمل القديم.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٧٧م عمالي عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤/ديسمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٨٢) - س ق (١٥- ١٦)

عامل (فصل- حالات- خطأ جسيم-عمل – مجازاة العامل بالفصل –شرطه– أن تتناسب المخالفة مع جسامة جزاء الفصل)

حدد المشرع حالات يسوغ لرب العمل فيها فصل العامل من عمله ليس ضمنها استعمال التبغ أثناء العمل كما أن هذا التصرف حال ثبوت صحته لا يشكل خطأ جسيما أو تصرفا خطيرا بحيث يبرر الفصل مباشرة.

لمحكمة الموضوع السلطة فى استخلاص ثبوت ارتكاب العامل للمخالفة وكفايتها وتناسبها مع جسامة جزاء الفصل.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٠٤م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٢٧٠) - س ق (١٧- ١٨)

عامل (حق- إبراء – بطلان- عقد عمل – الانتقاص من حقوق العامل – شرطه – عدم امكانية تجزئة العقد وأن يكون أكثر فائدة للعامل)

يقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لأحكام قانون العمل ؛ إلا أن شرط تطبيق هذه القاعدة أن يكون الشرط المخالف لأحكام قانون العمل مستقلا عن باقي شروط العقد ولا يرتبط بباقي بنوده ارتباطا لا يقبل التجزئة فحينئذ يبطل الشرط المخالف للقانون وتصح باقي شروط العقد أما إذا كان الشرط المخالف لأحكام قانون العمل مرتبطا بباقي شروط العقد ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث تشكل شروط العقد مجتمعة نظاما متكاملا له كيان خاص وفي هذه الحالة لا ينظر لأي شرط على استقلال على أنه يخالف أحكام قانون العمل وإنما يتعين النظر إلي شروط العقد مجتمعة وإلى النظام في جملته والوقوف على ما إذا كان مخالفا لأحكام قانون العمل من عدمه وذلك بالتعرف على ما إذا كان النظام برمته أكثر فائدة للعامل من عدمه.

استثناء من مبدأ عدم جواز الانتقاص من حقوق العامل المقررة بقانون العمل يجوز أن يتضمن العقد شرطا ينتقص من تلك الحقوق ويشترط لذلك أن يكون العقد لا يقبل التجزئة بشأن ما تضمنه من شروط وأن يكون أكثر فائدة للعامل ولمحكمة الموضوع سلطة مراقبة تحقق هذين الشرطين.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٦٥م تجاري جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٢٧١) - س ق (١٧- ١٨)

عامل (اعتداء- رب عمل- شروط- فصل-عمل – معيار جسامة الاعتداء على صاحب العمل الذى يبرر فصل العامل وفقا للمادة (٤٠) من قانون العمل)

يكون الاعتداء جسيماً كلما كان قد أصاب الشخص في جسده أو اعتباره أو في شخصه أياً كانت صورة الاعتداء، ويراعى في تقديره الوضع الاجتماعي والوظيفي لمن وجه إليه الاعتداء، وتراعى كذلك البيئة والمجتمع ومدى استهجانها لمثل هذه الألفاظ.

تعدُّ عبارة «إذا كنت رجلاً فافصلني غداً» أو «إذا كنت ابن ابيك افصلني غداً» جارحة وخادشة للحياء وتحط من قدر وكرامة وهيبة من وجهت إليه، ومن ثم يكون الفعل الذي قام به المطعون ضده اعتداءً جسيماً في حكم الفقرة (٨) من المادة (٤٠) من قانون العمل وتبرر فصل المطعون ضده من العمل.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧١٧م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٢م

المبدأ رقم: (٢٧٩) - س ق (١٧- ١٨)

عامـــل (خدمة – انتهاء- معاش- اســتحقاق- تأمينات – اســتحقاق المكافاة – شرطه – مدة الاشــتراك فى التأمينات لا تقل عن سنة – اشتراط بلوغ العامل سن الستين خطأ يستوجب نقض الحكم)

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط اســـتحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمينات عن سنة كاملة.

لا يمكن تقييد النص بغير مقيد ولو أراد المشرع أن يرجئ وقت الاســـتحقاق حتى بلوغ المؤمن سن الســـتين لنص على ذلك صراحة أما أنه لم يفعل فإن تلك المكافأة تستحق بانتهاء الخدمة وعدم اســـتحقاق المعاش وبشرط أن تكون مدة التأمين سنة فأكثر دون أية شروط أو قيود أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مستوجباً نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٦١م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٩م

المبدأ رقم: (٢٨٢) - س ق (١٧- ١٨)

عامل (مساواة- شروط)

مناط المساواة بين العمال أن يكونوا في مؤسســـة واحدة ويعملون في ظروف مماثلة وتتساوي مؤهلاتهم وشروط عملهم المتفق عليها.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤٢٥م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/١٢م

المبدأ رقم: (٢٨٦) - س ق (١٧- ١٨)

عامل (تعيين- إنهاء- إعادة- تعمين -عمال – مبررات إنهاء عقد العمل – التعمين مبرر كاف ومشروع للإنهاء)

إذا ســـبق تعيين العامل بدوام جزئي ثم تعيينه بدوام كلي لا ينفي تعمين الوظيفة وحلوله محل المطعون ضده والأمر نفســـه فيما يتعلق بعدم اسناد وظيفة للمطعون ضده بعد إعادته إلى العمل قضائيا وكـــذا إعلان رب العمل عن وظائف للعمانيين وغير العمانيين لا يرتب النتيجة التي استخلصها الحكم من أن الفصل لم يكن راجعا لتعمين الوظيفة ومن ثم كان تعسفيا بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وهو ما يستوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٨٢م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٥/٢٥م

المبدأ رقم: (٣٠٠) - س ق (١٧- ١٨)

عامل (تعيين – تحت الاختبار - نقل- إثبات)

إن انتقال العامل من عمل لآخر لدى صاحب العمل ذاته يحول دون وضعه تحت الاختبار مرة أخرى وأن فترة الاختبار حال الاتفاق عليها يتعين النص عليها في عقد العمل وأن لا محل للتمسك بوجود فترة اختبارلم يكن ثم عقد عمل يتضمن النعي عليها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦٥٠- جلسة ٢٠١٩/٥/٢٢م)

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (١٩)

عامل (فصل- غياب)

يجوز لرب العمل فصل العامل دون ســـبق إخطاره ودون مكافأة نهاية الخدمة إذا تغيب عن العمل مدة متصلة تزيد عن سبعة أيام عملاً بالمادة (٤/٤٠) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٣/٣٥).

(الطعن رقم ٢٠١٧/٤٤٤- جلسة ٢٠١٨/١١/٥)

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٩)

عامل (فصل - تعويض- تقدير)

تقدير قيام حالة الفصل التعســـفي والتعويض عنه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لها معينها في الأوراق.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٧١١- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

عامل (علاقة- انتهاء- التزام – إعادة إلى بلده)

يلتـــزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني لبلده بعد انتهاء علاقة العمل ما تنتقل كفالتـــه لصاحب عمل آخر لأنه يترتب على انتهاء علاقة العمل إعادة العامل إلى بلده إذ أضحى وجوده داخل السلطنة غير مسوغ.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٦٨٨- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٩)

عامل (جزاءات- شروط)

لا يجوز اتهام عامل في مخالفه مضى على كشـــفها أكثر من خمسة عشر يوما كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد ثبوت المخالفة بأكثر من ٣٠ يوما للعمال الذين يتقاضون أجرا شهريا أو أكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين.

أحاط المشرع تأديب العامل بضمانات وقصد ألا يبقى الاتهام سيفا مسلطا على رقبة العامل بحيث إذا لم تتخذ قبله إجـــراءات الاتهام أو إنزال العقوبة عليه في المواعيد المقررة فلا يجوز بعد ذلك اتخاذ تلـــك الإجراءات فمراعاة قيد هذه المواعيد واجب عند توجيه الاتهام أو إنزال العقاب وتوقيع الجزاء بعد المواعيد أو توجيه الاتهام يكون باطلا.

الطعن رقم ٢٠١٨/٣٦٥- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٩)

عامل (فصل العامل- مشروعيته - إجازة - آثار)

إن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره.

اعتبر الحكم المطعـــون فيه أن مجرد تقديم طلب الاجازة دون انتظار لإجراءات قبولها من عدمه من الســـلطة المختصة فصلاً تعسفا منها ودون أن يستظهر ما إذا كان العامل قد سلك الطريق المحدد للحصول على الإجازة، ورتب على ذلك قضائه بالتعويض وبالأجر عن الفترة ما بعد قرار الفصل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشـــابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٨٧- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م)

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (١٩)

عامل (وقف- جريمة - صاحب عمل - التزام- إعادة للعمل)

لصاحب العمل إيقاف العامل عن العمل إذا نســـب إليه ارتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل وعليه الالتزام بما نصت عليه المادة (٣٢) من قانون العمل والتي اشـــتملت على وجوب الالتزام بما انتهت إليه الســـلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة وفي إعادة العامل إلى عمله ورد ما سبق صرفه وإلا اعتبر ذلك من صاحب العمل فصلا تعسفيًّا.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٩- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م)

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (١٩)

عامل (فصل - غياب)

يجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا تغيب عن عمله أكثر من عشرة أيام في الســـنة الواحدة شريطة إخطاره بعد غيابة بخمسة أيام وتحسب السنة على أساس السنة العقدية.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٩١- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م)

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (١٩)

عامل (إعادة- التزام – رب العمل)

المقرر عملا بالمادة ٥٦ من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني ٢٠٠٣/٣٥ يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه. ومفاد ذلك أن صاحب العمل يتحمل كلفة عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل وتظل ذمته مشغولة بذلك ما لم يقم بالتزامه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٤٨م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (٢٠)

عامل (التزام – أمر- رب العمل)

مقتضى نص المادة (٢/٢٧) من قانون العمل أنه يجب على العامل أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٤٤٥م - جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧م)

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (٢٠)

عامل (التزام – عدم المنافسة- فصل)

يعدُّ التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل من الآثار المترتبة على عقد العمل والذي يترتب بمقتضاه التزامات متقابلة على عاتق كل طرف من أطرافه إذ إن هذا الالتزام يستوجبه مقتضيات حسن النية في تنفيذ عقد العمل وهو التزام سلبي (إلزام بالامتناع عن العمل) له خصائصه وطبيعته القانونية ويترتب على مخالفته مسؤوليات مدنية منها ما هي عقدية ومنها ما هي تقصيرية ومخالفة العامل لهذا الالتزام هو الإخلال بحسن أدائه لعمله ولا يمكن الغير أو يساعده في التعرَّف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل، وهذا من الالتزامات الجوهرية التي يترتب على الإخلال بها جواز فصل العامل أثناء قيام رابطة العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣١١م - جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٣م)

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (٢٠)

عامل (ترقية- مساواة – استظهار)

يجب على المحكمة أن تستظهر وجه المساواة ومدى توافر شروط الترقي وفق ما تضمنته لائحة تنظيم العمل، وإلا كان قضاؤها مخالفًا للقانون ومشـــوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٢١م - جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧م)

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (٢٠)

عامل (ترقية- شروط)

على المحكمة عند النظر في ترقية العامل الاطلاع على لائحة العمل وشروط الترقية بها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يطلع على لائحة نظام العمل بالشركة وشروط الترقية بها واســـتظهار مدى توافر تلك الشروط أو عدم توافرها في العامل فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٤٦م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/١٦م)

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (٢٠)

عامل (فصل- تعسف- تقدير- محكمة)

إن تقدير ما إذا كان فصل العامل من عمله مشوبا بالتعسف من عدمه من سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك شريطة أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٤١٨م - جلسة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (٢٠)

عامل (فصل- محكمة – تقدير- شروط)

لئن كان لمحكمة الموضوع الســـلطة المطلقة في تقدير ما إذا كان فصل العامل من عمله مشوبا بالتعســـف من عدمه إلا أن ذلك رهين بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٢٣١م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/١٦م)

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (٢٠)

عامل (غياب- فصل- تعسف- إعذار)

المقرر في قضاء المحكمة العليا أن اســـتخلاص توفر التعسف ومداه والتعويض عن التعسف وقدره، هو من الأمور التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع، وتنحسر عنها رقابة المحكمة العليا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق.

إذا أبدى صاحب العمل ســـببا لانتهاء خدمة العامل لديه فإن عبء الإثبات ينتقل إلى العامـــل ليثبت أن صاحب العمل فصله فصلا تعســـفيا أو أن إنهاء خدمته كان مخالفا لقانون العمل لأن الأصل في إثبات التعسف أنه يقع على عاتق من يدعيه.

إن غياب العامل لأكثر من سبعة أيام متصلة يحيز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون حاجة إلى اعذار مسبق.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٥٢٨م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١م)

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (٢٠)

عامل (متقاعد- فصل- آثار)

نصت المادة (٤٣) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم٢٠٠٣/٣٥.على أنه لا يجوز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل ســـن التقاعد وهو الستين من العمر، وهذا يعني أن العقد لا يمتد ويجوز لرب العمل إنهاء العقد في أي وقت بعد بلوغ سن التقاعد، وإن استمرار العامل في العمل بعد الستين لا يكسبه حقًا ولا يسقط حق رب العمل في إنهائه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٠١م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/١٦م)

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (٢٠)

عامل (نقل – توقف - فصل - تبرير)

صدور قرار بنقل العامل، وتقدمه بشكوى للقوى العاملة اعتراضًا على قرار نقله لا يعد مبررا له في الغياب عن العمل وبالتالي فإن فصل صاحب العمل له بســـبب الغياب في هذه الحالة لا يكون تعسفيًّا.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٧٤م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (٢٠)

عائد

عائد (استحقاق- شروط)

يستحق الدائن في القروض التجارية العائد المتفق عليه إذا تأخر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق عن مدة التأخير باعتبار أنّ المادة (٨٠) من قانون التجارة جاءت عامة مطلقة في خصوص القرض ومن ثمّ فلا يجوز تخصيصها أو تقييدها بغير مخصص أو قيد.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٤٠ /ب- جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٣م

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٩)

عبْ الإثبات

عبء إثبات (خصمان- تناوب)

إن الخصمين في الدعوى يتناوبان في حمل عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما قبل الآخر فعلى المدعي إثبات الالتزام، وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه وأن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على من يدعي خلاف الثابت أصلا.

الطعن رقم٢٠١٩/٣٢٩م جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٩م

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (٢٠)

عائد (اتفاق- إلزام- رقابة- استقلال - نية)

العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحًا ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز للقاضي الذي يقتصر عمله على تفسير مضمونه بالرجوع إلى نية المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة المحكمة العليا.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٤٢٣م (أ) جلسة الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٩م)

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (٢٠)

عائد (دين- عقد- تنفيذ)

أعطى الـــمشرع الدائن الحق في الحصول على العائد الـمتفق عليه عن القرض الذي منحه لـــمدينه إذا تأخر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق عن مدة التأخير أيًا كان القرض تجاري أو شخصي باعتبار أنّ الـمادة سالفة البيان جاءت عامة مطلقة في خصوص القرض ومن ثمّ فلا يجوز تخصيصها أو تقييدها بغير مخصص أو قيد، لـما كان ذلك، وكان من الـــمقرر أن العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحًا ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله بـــل ولا يجوز ذلك للقاضي الذي يقتصر عمله على تفســـير مضمونه بالرجوع إلى نيّة الـــمتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة الـمحكمة العليا.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٤٣٠م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (٢٠)

عجز

عجز (نسبة- عامة- خاصة- تعديل)

إنه من غير المقبول ولا المعقول أن تكون نسبة العجز العامة التي تقدر لعدد من الإصابات، هي ذاتها لكل إصابة ما لم تكن في عضو واحد لـــه عدة منافع تأثرت كلها بالإصابة، فيمكن للمحكمة أن تعتبر هذه النســـبة عند تقدير التعويض عجزا لكل منفعة، أما إذا اختلفت الأعضاء وتعددت فيتعذر اعتبار أن كل عضو منها قد لحقت به ذات النســـبة العامة ما لم يقم دليل على ذلك وللمحكمة أن تســـتهدي في ذلك بنوع الإصابة وحال العضو بعد البرء وليس قبله.

الطعن رقم٢٠١٩/٥٩٢م (ب)جلسة الاحد ٢٠٢٠/٩/١٣م

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (٢٠)

عجز (كلي- تعريف)

إن العجز الكلي الدائم مؤداه عدم قدرة الـمؤمن على حياته على مزاولة عمله الخاص أو أي عمل مقابل الحصول على أجر.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٥٢م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٢م)

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (٢٠)

عربون

عربون (ثمن)

العربون لا يسترد لأنه جزء من الثمن.

الطعن رقم ٢٠١٦/٩٧٧م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٢م

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (١٧- ١٨)

عرف

عرف- وديان- ملكية

يجـــب البحث عن العرف في تلك الأودية وخاصة من خلال الصكوك والأحكام الواقعة في الوادي بأنها ملك للذي في يده إذ ليس كل أودية عمان يقضي فيها العرف بأنها عامة ولمن سبق إليها أو القول بأنها للفقراء أو القول بأنها لبيت المال.

الطعن ٢٠١٥/٢٤م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ /يونيو/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٩٤) - س ق (١٥- ١٦)

«عذر»

عذر - دفع جوهري - رد.

الدفــع بوجود عذر يمنع المتقاضي من المثول أمــام المحكمة هو دفع جوهري يجب على المحكمة أن تتحقق منه وترد على من يدعي أمامها وجوده في حالة عدم تقديم ما يثبت العذر أو ما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى وجود العذر وإن لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون موسومًا بالإخلال بحق الدفاع.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٥٢م إيجارات عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٤/١/٢٩م)

المبدأ رقم: (١٧٣) - س ق (١٣- ١٤)

«عربون»

العقد شريعة المتعاقدين. اتفاق طرفي العقد على شرط جزائي يرد بموجبه من أراد أن يتراجع عن إتمام العقد خمســـين ألفا للطرف الآخر. أثره. ليس للبائع التمسك بالثمن المقدم باعتباره عربونا.

الطعن رقم ٢٠١٠/٦٥م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٦/١٩م

المبدأ رقم: (٤٨) - س ق (١١)

عربون (الرجوع عن البيع).

الرجوع عن البيع يترتب عليه خســارة المشــتري للعربون إذا كان الرجوع من جانبه أو التزام البائع برده ومثله إذا كان الرجوع من قبله.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٤٢٤م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٣/٣/٢٠م)

المبدأ رقم: (١٤٨) - س ق (١٣- ١٤)

عريضة

عريضة «أمر على عريضة»

استصدار أمر على العريضة. نطاقه. الحالات التي نص عليها القانون فقط. طلب إيداع قيمة شيك ضمان بخزانة المحكمة الابتدائية لحين الفصل في النزاع الحاصل في غرامات تأخير سداد قيمة اشتراكات عمال للهيئة الهامة للتأمينات الاجتماعية مآله الرفض لعدم اندراجه في الحالات التي نص عليها القانون.

الطعن رقم ٢٠٠/٢٠١٠م الدائرة المدنية (ب)،جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠/يونيو/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (١١)

«عطية»

عطية (ضمان)

العطية إذا كانت عن ضمان فلا يشترط فيها القبض.علة ذلك. أن العطية عوض عن حق ثابت للمعطى.

الطعن رقم ٧٩/٢٠١١م شرعي جلسة يوم السبت٧/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٢)

عطية الأب لبعض أبنائه (عدم إبطالها في بعض الحالات).

ثبوت عطية الأب لابنتيه قبل وفاته بثلاث سنوات وقبضهما لها ووفاته بعد ذلك لا يبطل العطية ولو لم يعط غيرهما من أبنائه.

(الطعن رقم ٥٤/٢٠١٣م شرعي عليا جلسة يوم السبت ٩/ مارس/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٣- ١٤)

عطية (قسمة- تساوي)

الأصل في العطية أن تقسم بالتساوي بين المعطى لهم ما لم يبينوا مقدار نصيب كل واحد ممن أعطوهم.

الطعن رقم٢٠١٩/٢٦١م (أ) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٠/١٤م

المبدأ رقم: (٥) - س ق (٢٠)

عقار

عقار (مأجور- استلام – رفض – أجرة)

إذا رفض المدعى اســـتلام العقار بغية منه للحصول على أجرة مستقبلية غير مستحقة رغم أن المستأجر خرج من العقار بالتاريخ المحدد فلا يستحق بعدها المؤجر أي أجرة لأن الأجرة مقابل الانتفاع.

الطعن ٢٠١٧/١٩١م ايجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ م

المبدأ رقم: (٢٦٧) - س ق (١٧- ١٨)

عقار (بيع – آثار – تسجيل)

عدم إمكانية تسجيل العقار باســـم المشتري الأجنبي لدى وزارة الإسكان يعني استحالة تنفيذ عقد البيع ويجوز طلب فسخ عقد البيع من قبل المشتري.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٥٨٥/أ- جلسة ٢٠١٩/١/٧م)

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (١٩)

عقار (بيع - شروط شكلية – سجل عقاري – تسجيل – أركان)

تســـجيل بيع العقار لدى أمانة السجل العقاري لا يعد ركنا من أركان عقد بيع العقار أو شرطا من شروط انعقاده أو شـــكلا خاصا لا يتم العقد إلا به، وإنما هو إجراء استلزمه

القانون لتنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار أو الحق العيني إلى المشتري. أثر ذلك أنّه يســـتوي في بيع العقار أن تكون الملكية قد انتقلت إلى المشتري بالتسجيل أو تراخى في نقلها إلى وقت لاحق.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٩٧/أ- جلسة ٢٠١٩/١/١٠م)

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (١٩)

عقار (تعريف)

اقتضت أحكام المادة (٥٤) من قانون المعاملات المدنية أن كل شيء مســـتقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار.

الطعن رقم٢٠١٩/٨٢م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٧/١٣م

المبدأ رقم: (٥١) - س ق (٢٠)

عقار (بناء- تثمين)

إن ما اســـتقر عليه فقه القضاء وجرى عليه العرف أن تثمين البناء يشمل تثمين الأرض المقام عليها إذا لم يقع الاتفاق على خلافه.

الطعن رقم٢٠١٩/٨٢م جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٧/١٣م

المبدأ رقم: (٥١) - س ق (٢٠)

«عقد»

عقد. «الالتزام به»

انتهاء المحكمة إلى فشل أحد طرفي العقد في الوفاء بالتزاماته دون التمحيص في دفعه المتضمن سبب فشله هو إخلال الطرف الثاني بالتزاماته. يعد قصورًا في الحكم. أثره. نقض الحكم.

الطعن رقـم ٢٠١٠/١٥٨م الدائرة التجارية بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٧٢) - س ق (١١)

عقد «أثر العقد الباطل»

الحيازة الطويلة للأرض التابعة لوزارة الإسكان لا يعطي حائزها حق تملكها.

عند ثبوت بطلان عقد التنازل عن الأرض يعاد الأطراف إلى الحال التي قبل التعاقد. أثر ذلك. على صاحب الأرض إعادة مقابل التنازل، وله إيجار منفعة الأرض وفقا لقيمة السوق، والمباني المنشأة لمالكها أخذها وتسليم الأرض خالية منها وله تركها وعلى صاحب الأرض دفع قيمتها.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٣م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٢٨ /٢٠١٠/١١م

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (١١)

عقد التأمين

عقد التأمين شريعة المتعاقدين. حكم المحكمة دون الاطلاع عليه. أثره. نقض الحكم

الطعن رقم ٢٠١٠/٧٩٢م الدائرة المدنية (ج)، الجلسة يوم الأحـــد الموافق ٢٠١١/١/٢٣م

المبدأ رقم: (٥٨) - س ق (١١)

عقد تأمين. (الجهل ببنوده)

دعوى المؤمن له عدم علمه واطلاعه على البند المضمن بعقد التأمين والناص على إعفاء شركة التأمين من المسؤولية عند وقوع الحادث بسبب خلل فني. مآلها الرفض، إن كان قد وقع على وثيقة التأمين.

الطعن رقم ٢٠١١/٣٨٠م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١١/١٠/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (١٢)

عقد عمل

عقد العمل «تجديده»

اشتراط عدم تجديد عقد العمل محدد المدة إلا باتفاق كتابي بين الطرفين مخالف لنص المادة ٣٦ من قانون العمل.أثره البطلان لتعلقه بالنظام العام.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٩٤م ورقمي٢٤٢و٢٠١٠/٥٠٤م عمالي، جلسة يوم الإثنين الموافق٢٣/٥ /٢٠١١م

المبدأ رقم: (١٠٥) - س ق (١١)

عقد العمل «إنهاؤه».

عقد العمل محدد المدة أو المحدد بإنجاز عمل معين ينتهي بانتهاء مدته أو انتهاء العمل دون حاجة إلى إخطار. استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر مجدداً قانونا بذات شروطه ولمدة غير محددة

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٩٤م ورقمي٢٤٢و٢٠١٠/٥٠٤م عمالي، جلسة يوم الإثنين الموافق٢٣/٥ /٢٠١١م

ا المبدأ رقم: (١٠٥) - س ق (١١)

عقد إيجار

عقد إيجار «بدء العلاقة الإيجارية»

تنتقل مع انتقال العقار إلى المشـــتري جميع الالتزامات الإيجارية. أثر ذلك. تحســـب بداية العلاقة الإيجارية من تاريخ بدئها مع المالك الأول وليس من تاريخ انتقال العقار إلى المشتري.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٤٦م دائـرة الإيجارات، جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١١/١/٩م

المبدأ رقم: (٦٤) - س ق (١١)

بدء العلاقة الإيجارية. تفســـيرها. وفقا للمادة/٦ مكرر من المرســـوم السلطاني رقم ٢٠٠٨/٧٢م هو التاريخ الذي تفتتح به العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمســـتأجر بموجب العقد المبرم بينهما ابتداء لا بموجب التجديد الدوري الذي يتم تســـجيله لدى البلدية. مخالفة الحكم لهذا التفسير يستوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٧٢م إيجارات، جلسة يوم الثلاثاء الموافق٨/٢/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٦٥) - س ق (١١)

عقد (امتناع - تنفيذ).

إذا تقاعس أي من الطرفين عن الإيفاء بما هو ملزم به فيحق للطرف الآخر الامتناع عن تنفيذ ما التزم به.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٠٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ا ٢٦/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١٣- ١٤)

عقد إذعان (منافسة - سلع ومرافق ضرورية).

عقود الإذعان تعلقها بسلع أو مرافق ضرورية تكون المنافسة عليها محدودة النطاق بسبب احتكارها أو السيطرة عليها بحيث لا يمكن رفض شروط الموجب ولو كانت جائرة وشديدة.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٤٣٠م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٣/٥/٢٣م)

المبدأ رقم: (١٥١) - س ق (١٣- ١٤)

عقد إيجار- تنظيم - توثيق.

فإن القانون ذكر على سبيل الحصر الطرق القانونية التي على أطراف عقد الإيجار إعداده بها ليصبح رسميًا وذلك بالتزامها أثر عقده بالنموذج المعد لعقد الإيجار وتسجيله لدى البلدية داخل الأجل القانوني ولا يتأتى بغير ذلك مما يجعل العقد العرفي المحتج به باطل.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٧م إيجارات عليا جلسة يوم الأربعاء ٣٠ /٢٠١٣/١٠م)

المبدأ رقم: (١٧١) - س ق (١٣- ١٤)

عقد إيجار- إنهاء - إنذار- نظام عام.

اشترط المشرع لانتهاء عقد الإيجار أن يوجه المؤجر للمستأجر إخطارًا كتابيًا يطلب فيه إخلاء المحل المؤجر ويعلن فيه عدم رغبته في تجديد العقد وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل وهذا الشرط يعتبر له مساس بالنظام العام.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٨٤م إيجارات عليا جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٤/٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (١٧٥) - س ق (١٣- ١٤)

إنهاء عقد العمل.

حق صاحب العمل في إنهاء عقد عمل العامل في فترة الاختبار. شرطه. الإنذار المسبق بمدة سبعة أيام على الأقل.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٨٩م عمالي عليا جلسة يوم الأحد ١٣/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٧٩) - س ق (١٣- ١٤)

عقد عمل – انهاء - تبرير.

إنهـــاء عقد عمل الطاعن كان بســـبب التعمين وحق المطعون ضدهـــا في هيكلة وتنظيم مؤسستها طبقًا لقانون العمل وقرارات وزارة القوى العاملة في تشغيل موظفيها وعمالها الوطنيين وإحلالهم محل الغير عمانيين من الوافدين حسب النسب المقررة قانونًا.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٠٧م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ٢٠/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٨٣) - س ق (١٣- ١٤)

عقد عمل - تغيير الوظيفة - تغيير المكان.

والجواز الذي نصت عليه ونص عليه البند التاسع من العقد جواز استثنائي لضرورة آنية في تغيير الوظيفة وليس في مكان العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٣٤م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ٢٣/ديسمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٨١) - س ق (١٣- ١٤)

إفشاء - سر- عقد - انهاء.

بأن مد عميل خارج الشركة بســـعر قطعة من المعدات التي تروجها الشركة لا تكون خطأ يوجب إنهاء عقد عمل العامل على معنى المادة (٥/٤٠) من قانون العمل الخاص بإفشـــاء الأسرار الخاصة لصاحب العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٤٤٥م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ٢١/٤/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٩٤) - س ق (١٣- ١٤)

عمل- ترك - فسخ العقد - تعسف.

إن ترك العامل لعمله بسبب إخلال صاحب العمل بالتزامه أو بتغييره منفردا لبنود العقد لا يعد تركا للعمل بمحض اختياره ولا يحول ذلك دون حصوله على حقوقه.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٧٣م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ٢٣/ديسمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٨٢) - س ق (١٣- ١٤)

عقد (نقل جوي).

قانــون التجارة المواد (١٨٤-١٩١-٢٠٤ منه) لا يمكن إعفاء الناقل من التزاماته إلا بوجود القوة القاهرة أو خطأ المسافر- تأخير المسافر ضرر يستوجب تعويضه.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٤٢٥م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٧/يناير/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (١٣- ١٤)

عقد نقل- مسؤولية - قوة قاهرة- اتفاقية وارسو.

عقد النقل هو في حقيقته عقد ملزم للناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول وفي الميعاد المتفق عليه والمذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، ويضمن الناقل ســلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مســؤولًا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية او مادية وعن التأخير في الوصول.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٧٣١م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٣/٤م)

المبدأ رقم: (٥٢) - س ق (١٣- ١٤)

عقد- انفساخ- إعادة الحال- تعويض

لما كان العقد قد انفســـخ فإن كل طرف من الأطراف يعود للحالة التي كان عليها قبل العقد وللمشـــترين الحق في استرداد ما دفعوه دون تعويض وذلك لعدم إثبات عناصر الضرر ومبررات التعويض.

الطعن رقم ٢٠١٤/٩٨٦م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /يناير/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (١٥- ١٦)

عقد- شراء أرض- حدود – بطلان- إعادة

عقـــد شراء أرض في منطقة الحدود باطل ويخالـــف النظام العام وفي حالة القضاء ببطلان العقد لا بد من إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بمعنى أن يرد المشتري المبلغ الحقيقي الذي دفعه للبائع وأن ترد للبائع الأرض التي باعها للمشتري والتي تم القضاء ببطلان عقدها.

الطعن رقم ٢٠١٤/١١٦٠م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨ /يونيو/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (١٥- ١٦)

عقد الإيجار- انتقال

ينتقل عقد الإيجار مثقلاً بكافة الحقوق والالتزامات بين الخلف والســـلف، عن طرق الإحالة وبقوة القانون، وفي ذلك حماية للمستأجر كطرف ثالث اكتسب حقوقًا في حيازة الأرض بموجب عقد إيجاره بينه والمالك السابق ولا شأن له بالنزاع حول الملكية بين المالك السابق أو المالك الجديد.

الطعن رقم ٢٠١٣/٧٨٠م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨ /يونيو/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (١٥- ١٦)

عقد الإيجار (إيصال - دليل)

الإيصالات السابقة على عقد الإيجار لا تصلح كدليل لتحديد القيمة الإيجارية.

الطعن رقم ٢٠١٤/٩١م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ١٤/يناير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٦٠) - س ق (١٥- ١٦)

عقد (بطلان- نسي- مطلق _ آثار)

البطلان بوجه عام هو جزاء تخلف ركن مـــن أركان العقد أو شرط من شروط صحته ويتفرع إلى نوعين: مطلق ونسبي والبطلان المطلق هو جزاء إبطال العقد الذي ينعدم ركنٌ من أركانه أي الرضاء أو الأهلية أو المحل أو الســـبب أو الشكلية إذا تعلق الأمر بعقد شكلي ويعتـــبر العقد كان لم يوجد ولا يترتب عليه أي أثر لأنه ولد ميتًا وهو غير قابل للتصحيح لأن العدم لا يمكن أن ينقلب وجودًا في حين أن البطلان النســـبي هو عقد موقوف وغير ناجز حتى تلحقه الإجازة بإقراره من المالك الحقيقي وإلا ظل معدوم الأثر.

الطعن رقم ٢٠١٥/٧٥٤م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ /١٠/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٠٠) - س ق (١٥- ١٦)

عقد التأمين - تعويض

لابد أن يكون الضرر المراد التعويض عنه معلوما بذاته وبقيمته.

أنّ عقد التأمين يهدف إلى تعويض المؤمن له في حدود الضرر الذي يلحقه من الخطر

المؤمن عليه دون أن يجاوزه ولو كان التأمين شاملاً وتبعاً لذلك فلا بد أن يكون الضرر المراد التعويض عنه معلوماً بذاته وبقيمته.

الطعن رقم ٢٠١٥/٥٢٠م تجاري عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الـموافق ٢٠١٥/١٢/٨م

المبدأ رقم: (١٣٧) - س ق (١٥- ١٦)

عقد النقل - مسؤولية الناقل

تسلم البضائع دون تحفظ يسقط الحق من الرجوع على الناقل بسبب التلف أو التأخير في الوصول.

تسـلّم الشيء دون تحفظ يسـقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول. ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.

الطعن رقم ٢٠١٥/٣٥٩م تجاري عليا (ب) جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٦/ديسمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٤١) - س ق (١٥- ١٦)

عقد (مغارسة)

عقدالمغارسه يحكمه العقد المبرم بين صاحب الأرض والغارس والمده المتفق عليها.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٤٧م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ٢١/يناير/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (١٧- ١٨)

عقد (بيع- خداع- آثار)

إذا كان عقد البيع نتاج مخادعة وخزعبلات قارفهـــا الطاعن للإيقاع بالمطعون ضده وحمله على التعاقد بخصوص أرض لا يملكها وباستعمال وكالة زال مفعولها بوفاة الموكل فإن العقد المشـــار إليه يكون باطلاً ولا تترتب عنه الآثار التي ينتجها عقد بيع صحيح مكتمل الاركان ومســـتوف للشروط القانونية وبالتالي فإن المطالبة بأداء مبلغ الشرط الجزائي الوارد بذلك العقد تعد فاقدة للســـند القانوني وأن محكمة الدرجة الثانية لما

قضت بإلزام الطاعن بأداء مبلغ اربعـــين ألف ريال عماني فإنها جانبت الصواب ولم تصب صحيح القانون والمنطق.

لا يســـوغ أن يكون المطعون ضده ضحية إبرامه لعقد البيع موضوع التداعي وفي نفس الوقت يطلب تطبيق بنوده بشأن الشرط الجزائي سيما وأنه تمت معاقبة الطاعن جزائياً واعتباراً لذلك فإن الشرط الجزائي لا محل له لأنه مقام العقوبة ولم يكن محل تعويض.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٩٨م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٥م

المبدأ رقم: (١٥١) - س ق (١٧- ١٨)

عقد (آثار- نقض- تعديل – تفسير)

العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه وتعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي الذي يقتصر عمله على تفسير مضمونه بالرجوع إلى نية المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة المحكمة العليا.

الطعن رقم ٢٠١٥/٨٠٧م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣ /١/ ٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٨٢) - س ق (١٧- ١٨)

عقد (إذعان- خصائص) – عقد (بنك- خصائص- تعسف)

تقوم خصائص عقود الإذعان على أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المســـتهلكين أو المنتفعين، ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع والمرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً وتكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة. والسلع الضرورية هي التي لا غنى عنها للناس والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة.

لا تتوافر خصائص عقد الإذعان في التعاقد الذي يتم مع البنك والعميل وإن الذي يرد في العقد النموذجي شروط وتعليمات اشترطها البنك المركزي يجب استيفائها عن طريق

التزام العملاء لدى البنوك من تقديم المســـتندات المطلوبة حتى يتثنى للبنوك التقصي والتدقيق في حسابات العملاء للتأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المصرفية ومراقبة عمليات غســـل أو تبييض الأموال وأن توقيع العملاء على اســـتمارة فتح الحساب لدى البنوك فيكونوا موافقون على تلك التعليمات والتي يترتب جزاء مخالفتها غلق حسابات العملاء الغير ملتزمين بتلك الشروط والتي ارتضوها فتكون تلك الشروط تنحسر عنها شبهة التعسف.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٩٣م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ /٢٠١٧/٣م

المبدأ رقم: (١٧٧) - س ق (١٧- ١٨)

عقد (فسخ- شروط)

يشترط لقيام الحق في فســـخ العقد بوجه عام أي سواء كان قضائياً أم اتفاقياً توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون العقد من العقود الـملزمة للجانبين وثانيهما أن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه، وثالثهما عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ التزامه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٩٦م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٨م

المبدأ رقم: (٢٠٨) - س ق (١٧- ١٨)

عقد (استثمار- محجر)

العقد المبرم هو عقد استثمار للكسارة وليس بيع أو تنازل عن الترخيص الممنوح وينحسر عنه الحظر الذي فرضته المادة (١/٧١) مـــن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين فيكون الحكم قد اســـتند في قضائه إلى مصدر لا وجود له بالأوراق وخلص في قضائه إلى ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى فيكون الحكم فضلاً عن قصوره في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢١م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/١/٢م

المبدأ رقم: (٢٢٤) - س ق (١٧- ١٨)

عقد إداري (شروط- اختصاص)

يلزم لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الجهات الـــمنسوبة لها طرفاً فيه وأن يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود الـمدنية التي تنظمها قواعد القانـــون الخاص علاوة على أن يكون العقد متصلاً بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى الـمشاركة في تسييره.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٠٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦م

المبدأ رقم: (٢١١) - س ق (١٧- ١٨)

عقد (تجاري- التزامات- تجارية)

إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منها الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٤١م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٧/١٢/٢٦م

المبدأ رقم: (٢١٩) - س ق (١٧- ١٨)

عقد (توقيع- مفوض- ممثل)

لم يتطلب المشرع أن يكون من يقوم بالتوقيع على العقود المنشـــأة للالتزام هو المفوض بالإدارة ويكفي التوقيع بمن يمثل الشركة في التعاقد مع الطرف الآخر.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٣م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/١/٢م

المبدأ رقم: (٢٢٢) - س ق (١٧- ١٨)

عقد (مقاولة- نموذج موحد- تكييف)

إعماله بنود العقد الـموحد على عقد الـمقاولة محل النظر رغم أنها مسألة قانونية بحته لا يحـــق التصدي لها وكما لا تعلم الطاعنة ما هي لا صلة لهما بجهة حكومية ما أي إن العقد الـمبرم ليس عقدا إداريا حسب تعريفه حتى يسقط عليه بنود العقد الـموحد وأحكامه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٠٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٤م

المبدأ رقم: (٢٤٦) - س ق (١٧- ١٨)

عقد إيجار – التزام

عقد الإيجار عقد يلزم المؤجر بتمكين المســـتأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر مدة معينه لقاء عوض معلوم.

يلتزم المؤجر بتسليم المستأجر العين المؤجرة بحالة صالحة للانتفاع بها.

الطعن رقم ٢٠١٦/٤م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩ م

المبدأ رقم: (٢٤٨) - س ق (١٧- ١٨)

عقد ايجار (تسجيل – جهة)

عدم تسجيل عقد الإيجار لدى الجهه المختصه لا يمنع المحكمة من نظر الدعوى شريطة أن يقر المؤجر والمستأجر بالعلاقه التعاقدية.

الطعن رقم ٢٠١٦/٤٠م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩ م

المبدأ رقم: (٢٥١) - س ق (١٧- ١٨)

عقد إيجار (انهاء – اخلاء)

يجوز للمؤجر قبل انتهاء مدة العقد أن يطلب من المســـتأجر إخلاء المحل المؤجر إذا احتاج إلى شغل المحل المؤجر للغرض التجاري بنفسه أو بزوجه أو بأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٣م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١١/٨ م

المبدأ رقم: (٢٦١) - س ق (١٧- ١٨)

عقد إيجار (تمديد – محكمة- أجرة- زيادة)

لا يحق للمحكمة إلزام المؤجر بتمديد عقد الإيجار بدون زيادة الأجرة ولا إلزام للمستأجرة بقبول الزيادة في الأجرة التي طالبت بها المؤجرة فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه برفض طلب الزيادة في الأجرة هو تقرير خاطئ قانوناً وإن الحكم برفض طلب زيادة الأجرة أيا كان قدرها هو مخالـــف للقانون ولا يضار الطاعن بطعنه، ذلك إن المطعون ضده قد ارتضى الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

الطعن ٢٠١٧/٦٠م ايجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٢/٧ م

المبدأ رقم: (٢٦٤) - س ق (١٧- ١٨)

عقد إيجار (جهالة - بطلان)

العقد على الإيجار وقع مجهولاً وذلك من عدة وجوه (١) إن العقد شفوي وغير مكتوب (٢) لم يحدد متى تاريخ انعقاد الإيجار ومتى نهايته والمدة المتفق عليها (٣) وقت دخول الكهرباء إلى المحلات غير معلوم أما تحديد الإيجار الشهري دون ما سواه.

الاتفاق بين الطرفين جاء خالياً مما سبق بيانه فإن عقد الإيجار وقع مجهولاً لأنه فقد أهم شروطه ومكوناته ولا يعتد به ويعود الأمر إلى ما كان عليه الحال قبل الاتفاق وذلك بنقض الحكم المطعون.

الطعن ٢٠١٧/١٥١م ايجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢١ م

المبدأ رقم: (٢٦٦) - س ق (١٧- ١٨)

عقــد عمل (تبعية- إشراف - توجيه- عقد العمــل - عناصره - تبعية العامل لصاحب العمل مقابل أجر)

يأخذ القانون العماني في قانون العمل بنظرية التبعية القانونية والتي تشمل الإشراف والتوجيه والأجر وهو المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة.

-عقد العمل هو الاتفاق الذى يتعهد فيه العامل أن يؤدى العمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل لقاء أجر.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٧٠م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٢٧٢) - س ق (١٧- ١٨)

عقد (عمل - نص - فترة الاختبار - يجب إثباتها بالكتابة).

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فترة الاختبار يجب التنصيص عليها في عقد العمل وإن خلو عقد العمل من النص على فترة اختبار مؤداه أنه لا وجود لفترة اختبار.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٣١م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٢٧٣) - س ق (١٧- ١٨)

عقد عمل (اســتمرار- شركــة – إفلاس- انتقال- انتهاء عقد العمــل – مبررات الإنهاء الاقتصادية)

يظل عقد العمل قائماً ما لم تتم تصفية الشركة وإفلاسها أو الإغلاق النهائي لها بتصريح من الجهـــة المختصة، وأنه في حالة انتقال المشروع إلى صاحب عمل آخر بأية صفة كانت، فإن العمال ينتقلون إلى صاحب العمل الجديد بذات المزايا والمنافع التي كانوا يحصلون عليها.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٤٣م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٩م

المبدأ رقم: (٢٨٥) - س ق (١٧- ١٨)

عقــد عمل محدد المدة (اســتمرار- تجديد- التجديد الضمنى للعقــد مادة (٣٦) من قانون العمل)

إذا كان العقد محدد المدة واســـتمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون العمل.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٤٨م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/١٩م

المبدأ رقم: (٢٨٩) - س ق (١٧- ١٨)

عقــد عمل (شروط- مصلحة العامل- الانتقاص من الحقوق المقررة فى قانون العمل -شرطه- ان يكون العقد فى مجمله أكثر فائدة وعدم إمكانية التجزئة)

إذا تضمـــن عقد العمل شرطا أو أكثر وكان ذلك الـــشرط مرتبطا بباقي شروط العقد ارتباطا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين النظـــر إلى الشروط في مجموعها باعتبارها تمثل نظام عمل متكاملا ومن ثم ينظر إليها في مجموعها وبحث ما إذا كانت مجتمعه تشكل ميزة أفضل للعامل فلا ينظر لمخالفة أحدها أو بعضها لقانون العمل طالما كانت الشروط مجتمعه أكثر فائدة للعامل

الطعن رقم ٢٠١٧/٣٠٦م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٩م

المبدأ رقم: (٢٩٤) - س ق (١٧- ١٨)

عقد (آثار- خلف خاص - شروط)

ينصرف أثر العقـــد إلى الخلف الخاص وتنتقل الحقوق والالتزامات إلى ذلك الخلف إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه كما إنه المقرر ايضا بحسب المادة (٢٦٧) من القانون ذاته إنه إذا لم يكن الالتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمـــا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ومعنى ذلك أن ارادة الاطـــراف محترمة في تحديد التعويض الاتفاقي ويجب أن يؤخذ بها مع بقاء حق المحكمة في تعديل الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر مدى التزام المطعون ضدها بالاتفاقية المؤرخة في ٢٠١٣/٤/١٥م والتفتت عن التحقق من صحة ذلك المستند ومدى علم ممثل المطعون ضدها به وكان ذلك المســـتند منتجا في الدعوى ويتضمن الحقـــوق المطالب بها ومن ثم فإن التفات المحكمة عن مناقشة دفاع الطاعن هذا يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٨٢م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٥/١٤م

المبدأ رقم: (٢٨٩) - س ق (١٧- ١٨)

عقد تأمين (بطلان - تمسك - شروط)

لا يمكن للمؤمن لديه بأي حال من الأحوال أن يتمسك ببطلان عقد التأمين وذلك بحجة أنّ المؤمن له كان سيء النيّة في البيانات التي قدمها لها وعليه طالـما تحقق الخطر والعقد قائم أصبحت ملزمة بتغطية القرض الذي حصل عليـــه الطاعن من البنك وطالما لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد جاء متفقاً وصحيح القانون مما يستوجب رفض هذا الطعن.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٣٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م

المبدأ رقم: (١٨٨) - س ق (١٧- ١٨)

عقد (صيغة - وعد)

صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد ينعقد بها العقد وعداً ملزماً إذا انصرف الى ذلك قصد المتعاقدين. شرط ذلـــك أن يكون الوعد قد صدر ممن كان أهلاً للتعاقد متضمنا المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه وكان الدافع للتعاقد مشروعاً.

يجب أن يشتمل الحكم على مصادر ما يثبت صحته من وقائع الدعوى ومصادر الأدلة التي ساقها للقول بثبوت أو نفي هذه الوقائع وفحوى تلك الأدلة ووجه اســـتدلاله بها حتى يتسنى للمحكمة العليا التقرير بصحة ذلك أو عدم صحته وإعمال رقابتها على سداد الحكم وما إذا كانت الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها. أثر ذلك أنّه لا تكفي الإشارة إجمالاً لأوراق الدعوى ومستنداتها وإنما يلزم تحديد مصدر الواقعة أو الدليل تحديداً كافياً كما أنه يجب بيان دلالتهما ومؤداها وإلا كان الحكم قاصرا.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٤٧/أ- جلسة ٢٠١٩/١/٢٨م)

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (١٩)

عقد (رضا – عيب - احتيال)

الاحتيال الثابت بموجب حكم جزائي والواقع من المشـــتري عيبٌ من عيوب رضا البائع بالعقد. أثر ذلك بطلان العقد وإعادة المبيع إلى ملك البائع.

الطعن رقم ٢٠١٨/٥٣٧/أ- جلسة ٢٠١٩/١/٢٨م

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (١٩)

عقد (فسخ – غبن فاحش – تغرير)

لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش المجرد بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة.

الطعن رقم ٢٠١٨/٣٨٩/أ- جلسة٢٠١٩/٢/٤م

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (١٩)

عقد تأمين (رجوع – شروط)

اقتضت المادة (١٥) الفقرة (ج) من القانون المذكور أنه يحق للمؤمن الرجوع بنا اداه إذا كان ســـائق المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز اصلاً على رخصة قيادة لنوع المركبة سارية المفعول بما يجعل حق الرجوع مشروطاً بموافقة صاحب المركبة على قيادتها من قبل من تسبب في الاضرار بالغير ولم يكن حائزاً على رخصة قيادة وهو ما لم تتبعه محكمة الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٩٢٨/ج- جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٩م

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١٩)

عقد (التزامات- تنفيذ – انتقال – رد)

إن الطرفين المتعاقديـــن نفذا في مرحلة أولى اتفاقهما بأن حصل المطعون ضده الأول على قرض بمبلغ الدين لفائدة الطاعن من طرف المطعون ضده الثاني بنك..... بعد حصوله على ضمانات برهن عقاري والطاعن على علم بذلك وقد استلم المبلغ كاملاً من البنك بموجب شيك باسمه.

اقتضت المادة (١٦١) معاملات مدنية أنه إذا أنشأ العقد حقوقاً والتزامات شخصية تتصل بـــشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن تلك الحقـــوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

طلب استرجاع الأراضي موضوع الرهن لفائدة البنك فهو طلب غير وجيه قانوناً لعدم إثبات سداد كامل القرض والترخيص اللاحق للمطعون ضده الأول بالتصرف في العقارات دون الرجوع إلى الطاعن، وقد انقضت مهلة السداد دون الوفاء بالتزامه.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٦٧/ج- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٩)

عقد (رضا- تغرير – آثار)

لا جدال في أن التغرير يفســـد الرضا ويعدمه اساســـاً بما يجعل الحكم المطعون فيه لما قضى بفســـخ العقد المبرم بين الطاعن..... والمطعون ضدها..... قد اعتمد صحيح القانون وفق أحكام المادة (١٠٤) معاملات مدنية التي تعتبر التغرير يسلب العقد لزومه ويجعل للمغرور الحق في طلب فسخه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥١٣/ج- جلسة ٢٠١٨/١١/١٢م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٩)

عقد بيع (فسخ – تسجيل- حجية)

إن فسخ عقد البيع الصادر للمطعون ضده..... من والدته البيوعات اللاحقة للطاعنين ما لم يثبت سوء نيتهما بكافة وســـائل الإثبات فضلاً عن أن إلغاء كافة سندات الملكية دون

التعرض إلى عقود البيع التي ترتب عنها إصدار سندات ملكية من الجهة الإدارية المختصة وطبق القانون فيه تقصير في بحث عناصر الدعوى في فرعها الحالي وقد تضمن رد إدارة الإسكان أن إلغاء سندات الملكية يستوجب بالضرورة إلغاء كافة البيوعات وكذلك إلغاء كافة طلبات التقسيم على الأرض وهو ما يشكل ضرراً كبيراً وجسيماً لباقي المشترين.

إن البيوعات الصادرة للطاعنين تم تسـجيلها بإدارة السجل العقاري بما يجعلها مبدئيًّا حجة على الغير ما لم يثبت سوء النية في جانب المشترين.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥١٣/ج- جلسة ٢٠١٨/١١/١٢م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٩)

عقد (باطن- حقيقة - تعسف)

إذا تم إبرام عقد من الباطن على عمل منشـآت على أرض له نصفها وقام باستصدار ملكية لها مع علمه أن هذا الاتفاق غير جائز، فإن العقد الذي أبرمه مع وزارة الإسكان لا يخوله ذلك الفعل وبناء على ذلك فطلبه اليمين الحاسـمة هي من باب الالتفات عن الحقيقة وبذلك تصبح هذه اليمين من باب التعسف.

الطعن رقم٢٠١٨/١٥١١م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/١/٦م

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (٢٠)

عقد (تأويل- بنود- اختصاص)

إن تأويل بنود العقد ومقاصد أطرافه وبيان الطرف المخل بالتزامه وتحديد المسـؤولية التعاقدية يعتبر من صميم أعمال القاضي وجوهرها فلا يسـوغ له التخلي عنها وتعهيد أهل الخبرة بالبت فيها وقد اقتضت أحكام المادة (٨٢) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه للمحكمة من تلقاء نفسـها أو بناءًا على طلب الخصوم أن تستعين بأهل الخبرة لتحقيق واقعة معينة في الدعوى أو إبداء رأيهم فيما يطرح فيها من مسائل فنية أو متخصصة دون المسائل القانونية.

الطعن رقم ٢٠١٩/٨٦م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢٣م

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (٢٠)

عقد (تأويل- مسؤولية)

إن تأويل بنود العقد ومقاصد أطرافه، وبيان الطرف المخل بالتزامه، وتحديد المسؤولية التعاقدية، يعتبر من صميم أعمال القاضي وجوهرها، فلا يسوغ له التخلي عنها وتعهيد أهل الخبرة بالبت فيها.

الطعن رقم ٢٠١٩/٩٠م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/١٦م

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (٢٠)

عقد (تسمية- حقيقة)

لا عبرة بمسميات العقود وإنما العبرة بحقيقة الواقع، فلا فرق بين أن تكون التسمية هبة أو تنازلا أو بيعا، ما دام سببها هو المقابل المالي، فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

الطعن رقم ٢٠١٩/٩٤٣م (أ) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٣٠م

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (٢٠)

عقد (تعويض- وفاة - آثار)

إن الطاعن وقع على عقد مكتوب بغير لغته، ولا يفهم مراميه، ويتضمن العقد التعويض عن الوفاة ونفقات التحنيط والكفن والتذكرة، وهو ما لا يمكن المطالبة به إلا بواسطة خلفه العام ومن بينهم زوجته، وهذا يوهم باللبس ويوقع في الخطأ، وبما أن المحكمة خالفت هذا النظر ووقفت عند المعنى الحرفي لألفاظ العقد دون أن تكلف نفسها بتفسيرها للبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، ودون أن تستهدي إلى ذلك من خلال طبيعة التعامل والعرف الجاري، ومما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بين المتعاقدين، خلافا لنص المادة ١٦٥ من قانون المعاملات، مما يصم حكمها بمخالفة القانون والقصور في التسبيب، الأمر الذي تقضي معه المحكمة في الموضوع بنقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٩/٩٥٥م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٣٠م

المبدأ رقم: (٣٦) - س ق (٢٠)

عقد (معاوضة- شروط -محل- نعيين)

تقتضي أحكام المادة (١١٧) من قانون المعاملات المدنية والتجارية أنه يشترط في عقود المعاوضات الماليـــة أن يكون المحل معينًا تعيينًا نافيًا للجهالـــة وإذا كان المحل معلومًا للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر ما لم يتغير.

الطعن رقم٢٠١٨/٣٩٨م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٥/١١م

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (٢٠)

عقد (تنفيذ- تعويض)

إن عدم استحقاق الطاعن للنســـبة المتفق عليها في العقد لا يحرمه من التعويض عن الأعمال التي قام بها والتي أثبتها الخبير في تقريره.

الطعن رقم ٢٠١٩/٣٥٥م جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٢/٣م

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (٢٠)

عقد (صحيح- آثار)

إن ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقـــام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقضي إلا بالتراضي أو بالتقاضي وفق ما تقتضيه أحـــكام المادة (١٦٧) من قانون المعاملات المدنية كما تنص مقتضيـــات المادة (٤٦) من قانون المحاماة أن المحامي يتقاضى أتعابه طبقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله فيما جاء بالمادة (٤٧) من ذات القانون أنه إذا أنهى المحامي الدعوى أو النزاع صلحًا أو تحكيمًا استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك، ويســـتحق المحامي أتعابه إذا أنهى موكله الوكالة دون مسوغ معقول قبل اتمام المهمة الموكلة.

الطعن رقم ٢٠١٩/٣٦٠م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٤/٢٧م

المبدأ رقم: (٣٧) - س ق (٢٠)

عقد (فسخ- مصلحة) - زهايمر (عقد- آثار)

لئن كان للطاعن مصلحة في طلبه فسـخ العقود بحسبانه أحد ورثة الراحل... غير أن الخرف أو الزهايمر الذي يستند عليه الطاعن كسبب لسلب الإرادة إذا ما ألحق بالعوارض على الأهلية بحسبانه من العاهات التي ربما قد تلحق العقل فتعيبه وتنقص من كماله وتحد من إدراكه لكنه لذاته لا يعدم الإرادة إذ لا تنعدم الإرادة إلا بصدور قرار قضائي بالحجر على تصرفاته؛ لأن الأصل في الأشخاص هو كمال الأهلية وجواز التصرف وفقا لما قررته المادة ٩١ من قانون المعاملات المدنية التي نصت على: «أن كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

الطعن رقم٢٠١٩/٤١١م (أ) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢م

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (٢٠)

عقد (معاوضة- شروط -محل- نعيين)

تقتضي أحكام المادة (١١٧) من قانون المعاملات المدنية والتجارية أنه يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معينًا تعيينًا نافيًا للجهالة وإذا كان المحل معلومًا للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر ما لم يتغير.

الطعن رقم٢٠١٨/٣٩٨م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٥/١١م

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (٢٠)

عقود (تكييف- شروط- صلح - آثار - تعويض)

إن تكييف العقود، وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة المحكمة العليا أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغا، ولا يخالف الثابت من الأوراق ولا يخرج عن المعنى الظاهر للعقد كما أن المناط في تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا بوضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما ألقوه عليه من أوصاف وما ضمنوها من عبارات ومتى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف

حقيقـــة التعاقد وبما أن محكمة الموضوع وقد انتهت إلى أن التكييف الصحيح للتصرف موضوع الدفع بأنه عقد صلح فكان يتعين عليهـــا أن تنزل حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح والمحكمة العليا، وهي تراقب محكمة الموضوع في تكييفها لعبارات العقد والمستندات التي أسســـت عليها حكمها ترى أن الطرفين حينما تصالحوا على التعويض الكامل الشـــامل عن الأضرار الناتجة عن تسرب مخلفات النفط للآبار وتلوث مياهها نتيجة لذلك وتأثر المزروعات بسبب ســـقيها بذلك الماء هذا وقد تصالح الموقعون على الصلح المشار إليه على تعويض المضرورين بالتعويض المنصوص عليه عن الأضرار الحالّة وما يتوقع حصوله من أضرار لاحقة.

الطعن رقم٢٠١٩/٦٦٩م (ب) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٢٣م

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (٢٠)

عقد (وعد- آثار)

إن صيغة الاســـتقبال بنص المادة ٧٢ من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرســـوم السلطاني رقم ٢٠١٣/٢٩ التي هي بمعنى الوعد ينعقد بها العقد وعدًا ملزما إذا انصرف إلى ذلك قصد المتعاقدين ومفاد ذلك أن الوعد بالتعاقد يكون صحيحا ومرتبا آثاره إذا صدر ممن كان أهلا للتعاقد متضمنا المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه وكان الدافع للتعاقد مشروعا.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٧٤٣م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٩م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (٢٠)

عقد هبة

عقد هبة (أركان- قبض)

لئن اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية حول طبيعة القبض في عقد الهبة بخصوص إن كان ركناً لصحة الهبة أم شرط تمام لنفاذها فإنهم أجمعوا على أن هبة الأب لابنه الصغير لا

تحتاج إلى قبض وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض وقد ساير المشرع العماني الإجماع المشـــار إليه من خلال ما وردت به المادة (٤٤٩) من قانون المعاملات المدنية التي نصت على أنه: «يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والمال الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته».

الطعن رقم ٢٠١٦/١٨٠٢/ج- جلسة ٢٠١٨/١١/١٢م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٩)

عقد استصناع

عقد (استصناع- جواز – بيع مستقبلي)

إن الاستصناع عقد مشروع عند عامة الفقهاء ويتمثل في طلب صناعة شيء مقابل ثمن يتفق عليه بين طرفي العقد ويتم سداده عاجلاً أو آجلاً أو مقسطاً ويقابل العقد المذكور في قانون المعاملات المدنيـــة عقد المقاولة الواردة به مقتضيات المادة (٦٢٦) التي تنص على أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر.

تنص أحكام المادة (١١٨) من قانون المعاملات المدنية على أنه يجوز أن يكون محل العقد شيئاً مستقبلاً إذا عين تعييناً نافياً للجهالة والغرر.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٢٢٦/ج- جلسة ٢٠١٩/٢/٤م

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (١٩)

عقد إيجار

عقد إيجار- ملكية – تصرف)

عقد الإيجار الايجار لا ينزع عن المالك حقه في التصرف بالبيع في ملكه ولا يحول دون الشخص الثالث في شراء المزرعة.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٤٨٦/ج- جلسة ٢٠١٩/٣/١٨م

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (١٩)

عقد عمل (انتهاء)

ينتهي عقد العمل بالاستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقا لأحكام هذا القانون، والاستقالة هي حق للعامل في أن يقطع رابطة العمل اختياراً بعمل إرادي يترتب عليه انتهاء علاقة العمل طالما صدر صحيحا مكتوبا وكان نهائيا.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٨٠٠- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٩)

عقد عمل (التزام – مخالفة- نقل – تعسف)

العقد شريعة الطرفين ويقوم مقام القانون بينهما، ولا يجوز لأي منهما نقضه أو تعديله بإراداته المنفردة وثابت أن العامل وقع على عرض عمل جديد قبل تاريخ فصله للعمل في فرع الشركة بالسعودية إلا أن العامل تراجع بعد ذلك عن التزامه التعاقدي وتنصل منه وامتنع من تنفيذ قرار نقله إلى فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية مما يعد مخالفة منه لتعهداته العقدية وبالتإلى يكون إنهاء خدماته قد تم رضائيا وبالتإلى فإن إنهاء خدماته لديها كان رضائيا ولا تعسف فيه.

الطعن رقم ٢٠١٨/٣٦٥- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٩)

عقد (انتهاء- مرض عامل - مدة)

ينتهي عقد العمل في حالة مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة وأن يستنفذ اجازاته السنوية.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٦٩٢- جلسة ٢٠١٩/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (١٩)

عقد عمل (فترة اختبار – إثبات)

يجب النص على فترة الاختبار في عقد العمل وإن خلو عقد العمل من فترة الاختبار أو عدم وجود عقد العمل يحول دون تمسك صاحب العمل بفترة الاختبار.

(الطعن رقم ٧٢٠/ ٢٠١٨- جلسة ٢٠١٩/٣/١٣م)

المبدأ رقم: (٤٦) - س ق (١٩)

عقد عمل (اعتداء- عامل - فصل حكم جزائي)

لمحكمة الموضوع فهم واستخلاص وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها ما دام استخلاصها سائغا.

الحكم الصادر في الدعوى الجزائيـــة لم يذكر فيه صلة العامل بالمجنى عليه ولا وقوع التعدي أثناء العمل من عدمه ولم يبحث ذلك الدفاع ويمحصه لتطبيق نص المادة (٦/٤٠) من قانون العمل تطبيقا صحيحا فإنه يكون قد Bصابه القصور في التسبيب.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٤٣٤- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م)

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (١٩)

عقد عمل (محدد المدة- انقلاب- - غير محدد المدة)

إذا كان العقد محدد المدة واســـتمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجدداً بذات شروطه لمدة غير محددة.

إذا اســـتمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل بعد انقضـــاء مدته أو بعد إنجاز عمل قابل بطبيعته لأن يتجدد اعتبر ذلك تجديـــدا للعقد لمدة غير محددة وفق المادة (٢/٦٦٧ من قانـــون المعاملات المدنية) وذلك لأن المشرع يهـــدف إلى تضييق دائرة العقود المحددة المدة حماية للعامل، والحيلولة دون تحايل بعض أصحاب الأعمال الذين قد يلجأون إلى اســـتخدام العمال لفترات متقطعة بعقود محددة لحرمانهم من الحقوق المقررة للعامل عند انتهاء العقد غير محدد المدة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٥٥- جلسة ٢٠١٩/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (١٩)

عقدعمل (تسوية – ميعاد – آثار)

- حددت المادة (١٠٦) ميعادا يجوز فيه للعامل أن يلجأ إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة خلاله للمطالبة بإعادته إلى عمله جراء فصله إلا أن ذلك الميعاد المحدد

بخمســـــة عشر يوما ليس ميعادا حتميا وإنما هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته ســـــقوط الحق في الطلب ما لم يتجاوز الميعاد المقرر بالمادة ٧ من القانون ذاته ومن ثمَ فلا محل للتمسك بسقوط حقه في المطالبة بمضي المدة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٠٧- جلسة ٢٠١٩/٥/٢٢م)

المبدأ رقم: (٥٥) - س ق (١٩)

تسوية (منازعة عمالية- شروط)

لايجوز التصالح على الحقوق الناشـــــئة عن تطبيق قانون العمل إذا كان مخالفا لأحكام قانون العمل.

إذا كان التحكيم وسيلة بديلة لحل المنازعات العمالية لا يوفر للعامل الضمانات الواردة بقانون العمل واخصها إعفاء العامل من رســـــوم التقاضي وتيسر إجراءاته ويكبد العامل رسوما قد تكون فوق طاقته وترهقه إذا كان مكان التحكيم وكان خارج البلاد يقع باطلاً.

(الطعن رقم ٧٩٠/ ٢٠١٧- جلسة ٢٠١٩/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (١٩)

عقد (قانون المتعاقدين)

يقوم العقد مقام القانون بين المتعاقدين.

الطعن رقم ٢٠١٨/٦٠/ب- جلسة ٢٠١٨/١٠/٣٠م

المبدأ رقم: (٦) - س ق (١٩)

عقد (سلطان الإرادة – آثار)

يقضي الأصل تغليب مبدأ سلطان الإرادة في العقود بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين متى انعقد صحيحاً أوتوافرت فيه أركانه ويرتب آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين.

(الطعن ٢٠١٧/٥٧١/أ- جلسة ٢٠١٩/٣/٢٦م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٩)

عقد- (بطلان- تعريف- آثار)

العقد الباطل هو العقد غير الـــــمشروع لا بأصله ولا بوصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده.

لا يترتب على العقد الباطل أي أثر ولا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمســـك ببطلان العقد؛ وللـمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها؛ كما أن الـمقرر عملاً بالقواعد العامة أن بطلان العقد يترتب عليه إعادة الـــــمتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيســـترد كل متعاقد ما أعطاه، إلا أن يكون ذلك مستحيلاً وهو ما لزمه أن يمحو البطلان كل أثر للعقد سواء كان هذا الأثر نتيجة اتفاق صريح أو ضمني بين عاقديه.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٦٤/ب- جلسة ٢٠١٨/١١/٦م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

عقد بيع (دعوى - صحة – نفاذ- التزام- دفع بعدم التنفيذ)

تعدُّ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى موضوعية وتنصب على حقيقة التعاقد فتتناوله في نفاذه ومداه وصحته،

يعد عقد البيع من العقود التبادلية حيث يرتب بين عاقديه التزامات متقابلة منها إلتزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري والتزام هذا الأخير بدفع الثمن.

إذا لم يقم المشتري بالوفاء بثمن المبيع جاز للبائع أن يرفع الدعوى بعدم تنفيذ المشتري لالتزامه المذكور ويتوقف عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية،

دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شـــأن البيع موضوع التعاقد هو نقل ملكية المبيع إلى المشتري وتنتقل الحقوق العينية العقارية بتسجيلها في السجل العقاري وتسجيل الحكم بصحة البيع يقوم مقام تسجيل العقد في نقله الملكية.

(الطعن ٢٠١٧/١٠١٧/أ- جلسة ٢٠١٩/١/١٩م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٩)

عقد بيع (عيب خفي- شروط – ضمان- ثبوت- آثار- سلطة القاضي)

يعدّ البائع مخلاً بالتزامه العقدي إذا سلم المشتري مبيعاً ظهر به عيب خفي مؤثر وكان هذا العيب موجوداً وقت البيع، ولم يكن المشتري عالماً به ويكون من شأنه عدم تمكين المشتري من الانتفاع بالمبيع على الوجه الأكمل الذي أعد له أو كان من شأنه أن ينقص من قيمة المبيع..يعد اكتشاف العيب بالخبرة الفنية دليلاً على أنه عيب خفي ولا يعيب محكمة الدرجة الأولى إن أخذت بذلك. يضمن البائع العيوب الخفية التي تعوق الانتفاع الأمثل بالمبيع ويجوز للمشتري - حالة الكشف عن مثل هذه العيوب الخفيّة - طلب فسخ العقد أو طلب استبدال المبيع بآخر كما يجوز للمشتري طلب التعويض لجبر ما قد يكون قد حاق به من أضرار جراء إخلال البائع بالتزاماته، وللقاضي السلطة التقديرية في إجابة المشتري إلى طلبه.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٢٦ م- جلسة ١٦ / ١٠ / ٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٩)

عقد شراكة (بطلان – حكم- آثار- سريان)

بطلان عقد الشراكة بطلاناً مطلقاً لمخالفته للمرسوم السلطاني رقم ١٩٩٤/١٠٢م لكون أن أحد طرفيه أجنبي ولم يتم تسجيل العقد لدى وزارة التجارة والصناعة.

إن تطبيق القاعدة العامة في البطلان بالنسبة للشركة وتقرير عودة الطرفين إلى ما كان عليه قبل التعاقد يؤدي إهدار جميع الالتزامات بأثر رجعي إلى نتائج غير عادلة وغير مرغوب فيها ولذا فقد جرى عمل المحكمة العليا على قصر البطلان على المستقبل دون انسحابه على الماضي أي أن القضاء اعترف بوجود الشخص المعنوي الناشئ عن العقد الباطل وجوداً فعلياً واقعياً لا وجوداً قانونياً وعلى هذا الأساس يكون البطلان بمثابة انحلال مسبق للشركة ولا ينتج آثاراً إلا من تاريخ صدور الحكم وبالنسبة للمستقبل فقط.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٦٤/ب- جلسة ٢٠١٨/١١/٦م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

عقد عمل (انهاء- مرض)

ينتهي عقد العمل إذا مرض العامل مرضا اســـتوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة وفق المادة (٤٣) من قانون العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٦٧- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م)

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (١٩)

عقد (أركان- محل سبب- بطلان – نظام عام آثار)

إن محل العقد وسببه ركنان أساسيان في العقد اســـتناداً للمواد (١١٥) إلى (١٢١) من قانون المعاملات المدنية فإن كل عقد يجب أن يكون له محل يضاف إليه ويشـــترط أن يكون المحل قابلاً لثبوت العقد فيه ممكناً في ذاته مقدوراً على تسليمه وألا يكون التعامل فيه ممنوعاً شرعاً أو قانوناً وإلا كان العقد باطلاً وأنه إذا لم يكن للعقد سبب أو كان سببه مخالفاً للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً، وأن العقد الباطل هو العقد غير المشروع لا بأصله ولا بوصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الشـــكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب على العقد الباطل أي أثر ولا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٦٥- جلسة ٢٠١٩/٣/١٣م)

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١٩)

عقد عمل (آثار)

إن عقد العمل هو أســـاس العلاقة بين العامل ورب العمل فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأســـباب التي يقررها القانون، وأنه لا يلغى العمل بالدليل الظاهر إلا بورقة الضد التي يشترط فيها أن تكون بين ذات أطراف التعاقد وفي ذات الموضوع.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٤٦٧م - جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧م)

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (٢٠)

عقد عمل (أجر- تعديل- قضاء)

المقرر أن أجر العامل إما أن يحدده عقد العمـــل الفردي أو عقود العمل الجماعية أو تحدده لوائح الشركة أو المصنع أو المنشأة وأنه قد يتدخل المشرع لتنظيمه بوضع حد أدنى للأجر الأســـاسي أو الشامل أو بتقدير علاوة معينة كالعلاوة الدورية ومن ثم فلا يمكن تعديل أجر العامل أو أي عنصر من عناصره إلا باتفاق الطرفين كما أن القضاء لا يملك سلطة تعديل الأجر إلا إذا قل عن الحد الأدنى المقرر قانونا أو إذا لم يساو رب العمل بين عماله في الأجر على نحو ما جرى به حكم المادة (١١) من قانون العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٣٦٩م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/١٦م)

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (٢٠)

عقد عمل (أسرار- إفشاء- حظر)

إذا تضمن عقد العمل ولائحة نظام العمل بالشركـــة إلزام العامل بعدم البوح بأسرار الشركة، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي لم يستظهر ذلك ويبين مدى مخالفة ما تضمنته المقالة المنشورة بالموقع الالكتروني لعقد العمل ولائحة الشركة، وما إذا كان من الأسرار التي يتعين على العامل عدم البوح بها فإنه يكون قد طرح دفاع جوهريا لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٨١م - جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧م)

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (٢٠)

عقد العمل (شروط- نظام – تفسير- وحدة)

إذا كانت شروط عقد العمل في مجموعها تشكل نظام عمل وكانت تلك الشروط ترتبط ببعضها ارتباطا لا يقبـــل التجزئة فلا ينظر لكل شرط من شروط عقد العمل على حدة بشأن مدى اتفاقه مع احكام قانون العمل وانما ينظر إلى النظام برمته فإذا كان نظام العمل برمته أكثر فائدة للعامل فلا ينظر إلى أي شرط من شروط العقد على حدة.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٦٥م - جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧م)

المبدأ رقم: (٣٦) - س ق (٢٠)

عقد عمل (غير محدد المدة – إنهاء- شروط)

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ولم يكن محددًا بأجل معين أو عمل بذاته فإنه يلزم لإنهائه فضلًا عن الإخطار وجود المبرر الكافي للإنهاء.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٢٤م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م)

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

عقد عمل محدد (إنهاء- تعسف)

ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته إذا كان محدد المدة أو بإنجاز العمل المتفق عليه دون قيد أو شرط ودون حاجة لاتخاذ إجراء قبل انتهائه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦٨٠م، - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (٢٠)

عقد (اتفاقية- قرض- فائدة- بنك مركزي)

تحكم العلاقة بين الطرفين اتفاقية القرض التي لم يثبت من خلالها الاتفاق على سعر فائدة محددة ومن هنا لا يجوز إلزام المطعون ضده بأي فائدة لأنّ العقد قانون المتعاقدين ومنشورات البنك المركزي التي يصدرها بين فترة وأخرى إنما تصدر لتحديد السقف الأعلى لنسب الفوائد التي على البنوك ألا تتجاوزها ويجوز الاتفاق على أقل من ذلك وبالتالي لا يمكن أن يلزم المطعون ضده بفائدة لم يحصل الاتفاق عليها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٤٦م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (٢٠)

عقد (إداري – تعريف)

يعرف العقد الإداري بأنه: ذلك العقد الذي يبرمه الشخص المعنوي العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطًا من الشروط الغير المألوفة في عقود القانون الخاص.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٥٤٥م (أ) جلسة الاثنين الموافق ٦/ ١ /٢٠٢٠م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (٢٠)

عقد (التزام- رد- تعويض)

على المطعون ضده أن يرجع المركبات والمعدّات التي انتقلت إليه نتيجة لعقد البيع المشار إليه سلفًا وحيث إنه ما دامت تلك المركبات والمعدّات قد استهلكت طبق ما يفهم من أوراق الدعوى واستحال ردها بالحالة التي سلمت بها للمطعون ضده فإنّ المطعون ضده ملزم بالتعويض العادل إعمالًا لأحكام قاعدة رد غير المستحق.

(الطعنان ١٠٣٧و٢٠١٨/١٠٥٨م (ب)جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢م)

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (٢٠)

عقد (إلزام- صحة- نقض)

إن العقد هو قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحًا موافقًا لمقتضيات القانون ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي الذي يقتصر عمله على تفسير مضمونه بالرجوع إلى نية المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة المحكمة العليا.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٢١٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٨م)

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

عقد (إيجار- آثار- أجر المثل)

اقتضت المادة (٥٥٢) من قانون المعاملات المدنية أنه» على المستأجر رد الشيء المؤجر عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزمًا بأن يدفع للمؤجر أجرة المثل مع التعويض.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٦٨٣م (أ) جلسة الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٩/١٤م)

المبدأ رقم: (٥٥) - س ق (٢٠)

عقد (تجاري- تقادم)

إذا ثبت أنّ العقد تجاري فإنّ كل الأعمال الناشـــئة عنه تســـقط بمضي مدّة التقادم المنصوص عليها بالمادة (٩٢) من قانون التجارة.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٧٠م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٢م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (٢٠)

عقد (تطبيق- قانون)

إن العقد شريعة المتعاقدين وهو القانون الذي يحكم علاقتهما بموجب شروط وبنود هذا الاتفاق والمحكمة ملزمة من جانبها بتطبيق هذه البنود والشروط على طرفي العقد كما لو كانت تطبق القانون ولا يحق لها تجاهلها أو تعديلها، وطالـــما لم تفعل تكون قد خالفت ما هو ثابت بالأوراق وأساءت بالتالي تطبيق القانون.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٥٢٦م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (٢٠)

عقد (تفسير- محكمة موضوع)

تأخـــذ المحكمة بما تفيده عبارات العقد وبشروطه متـــى كانت واضحة بحيث لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الـــمتعاقدين ودون الاعتداد بما تفيده عبارة بعينها من عبارات المحرر بل ينبغي عليها أن تأخذ بما تفيده عباراته وبنوده بأكملها فإذا كان تفسير محكمة الـــموضوع للعقد أو للشرط محل النزاع سائغًا فإنّه لا تقبل المجادلة فيه أمام المحكمة العليا.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٣٤م (ب) جلسة الثلاثاء

المبدأ رقم: (٦) - س ق (٢٠)

عقد إيجار

عقد إيجار (أركان- عنصر جديد)

تضيف المادة (٤) من قانون الإيجار قاعدة قانونية بشـــأن الإيجار الخاص بالمســـاكن والمحال التجارية والصناعية عنصرًا جديدًا إلى عناصر تكوينه وهو تسجيل العقد طبقًا للنموذج الذي يعد لهذا الغرض كشرط لاكتمال تكوين عقد الإيجار والاعتداد به أمام أية جهة رسمية وهي قاعدة تتعلق بالنظام العام يجب على المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٨٧م - (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٩م)

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (٢٠)

عقد إيجار (انفساخ- سبب أجنبي- تعويض)

إن طلب التعويضات التي يطالب الطاعن الحكم له بها نتيجة لانفساخ عقد الإيجار وفوات الكسب عنه لقد جاء في غير محله لأن انفساخ العقد لـم يكن بخطأ من الـمطعون ضدها وإنما كان بقوة القانون لاستحالة الانتفاع بالـمبنى محل الإيجار كمستشفى بسبب أجنبي.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٨٣٧م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/١م)

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (٢٠)

عقد (إيجار- منفعة – رخصة -عدم الموافقة- انفساخ)

إن عدم موافقة وزارة الصحة على اســـتخدام العين كمستشفى تجعل من عقد الإيجار غير قابل للتنفيذ لاستحالة الانتفاع بالعين الـمستأجرة بسبب تلك الوزارة كسلطة مختصة في البلاد.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٨٣٧م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/١م)

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (٢٠)

عقد إيجار (منفعة – رخصة – عدم الموافقة – انفساخ)

طالـما أنه لا يمكن للـــمطعون ضدها الانتفاع بالـمبنى الـمستأجر لعدم موافقة وزارة الصحة على استخدامه كمستشفى فإن عدم الـموافقة تلحق بعقد الإيجار الانفساخ.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٨٣٧م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/١م)

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (٢٠)

عقد بيع (سجل تجاري - عيوب الرضا «التغرير).

سكوت البائع عن الإفصاح بوجود ديون سابقة على العقد في ذمته ولو علم بها المشتري ما كان أن يبرم العقد يؤكد ســـوء نية البائع وقصده التغرير بالمشتري مما يجوز معه للمشتري الخيار بين انتظار رفع ذلك أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن.

(الطعن رقم ١١٧٧ /٢٠١٧م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ١٠/١ /٢٠١٩م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (٢٠)

عقد مقاولة

عقد مقاولة (مقاول من الباطن- صحة - مسؤولية)

يصح للمقاول الأصلي التعاقد مع مقاول من الباطن بعد موافقة المالك الخطية مع تحمل المقاول الأصلي مسؤولية الأعمال والخدمات التي ينجزها المقاول من الباطن.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨٦٩م (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢م)

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (٢٠)

عقد نقل بحري

عقد نقل بحري (ميعاد رفع الدعوى)

لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذي كان محددا لتسليمها، وهو أجل غير قابل للقطع ومتعلق بالنظام العام وتتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يجوز للأطراف الاتفاق على خلاف المدة المقررة بالقانون، وذلك بالتقليص من المدة.

(الطعن رقم ٤٥٥ /٢٠١٨م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٨م)

المبدأ رقم: (٤) - س ق (٢٠)

عقد (إيجار- استمرار- اتفاق- أثر)

إذا رغب طرفا عقد الإيجار الاستمرارية في إيجار واستئجار أرض بيت المال فيتم التوافق بين الطرفين في قيمة الأجرة السنوية حسب معطيات سعر السوق في تلك الفترة دون الحكم بأثر رجعي حسب ما تطلبه الطاعنة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٢٣م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٣م)

المبدأ رقم: (٩) - س ق (٢٠)

عقد (طلب- إلغاء- إخلاء- دفوع- بحث)

إن طلب المدعية أمام المحكمة الابتدائية الحكم لها بإلغاء العقد من البلدية إلا إن المحكمة اتجهت في حكمها بإخلاء العين المؤجرة وهو ما لم تطلبه في دعواها كل هذا والمحكمة المصدرة للحكم لم تبحث هذه الدفوع من قبل الطاعنة الأمر الذي تكون معه قد قعدت عن القيام بأهم واجباتها مـــما أدى إلى أن يتصف حكمها بالقصور المبطل مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٤٤م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٣م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (٢٠)

عقد إيجار (إخطار- كتابة- علم المستأجر)

إن المقصود بالإخطار حصول العلم بعدم الرغبة في تجديد العلاقة الإيجارية لفترة ثانية والإخطار بالإيميل يفيد العلم كما يفيد الإخطـــار بالكتابة ولأن كان القانون قد حدد الإخطار بالكتابة إلا أنه لا يمنـــع بغيرها ولم ينص بأنه يقع باطلًا ما كان بغير الكتابة، ذلك لأن الإخطار بالإيميل يعتبر إخطارًا بالكتابة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٣٧م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٣م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (٢٠)

عقد إيجار (انتهاء- استمرارية- اتفاق)

ينتهي عقد الإيجار المبرم بين الطرفين حال ثبوته ثم التحقيق في دعوى تسليم العقار ومكوث الطاعنة بالمحل بعد وقوع الاتفاق المذكور وإن الحكم المطعون فيه لم يحط بكل ذلك فإنه يعد قصـــورا وإخلالا بحق دفاع الخصم يؤدي إلى بطلان الحكم الأمر الذي تتجه معه هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٢٠م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١/٨م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (٢٠)

عقد إيجار (محل- أرض زراعية)

إن المحل المؤجر هو عبارة عـــن أرض زراعية فإن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرســـوم السلطاني رقم ٢٠١٣/٢٩ وليس أحكام المرســـوم السلطاني رقم ٨٩/٦ في شـــأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

(الطعن ٢٠١٨/٢٠٦م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٩م)

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (٢٠)

عقد إيجار (رخصة – عدم تحقق – فسخ)

الفســـخ لعقد الإيجار لا يكون إلا عن عدم الالتزام والمتسبب فيه المطعون ضده ولما كان الأمر كذلك فإنه لا مجال لمحكمة الموضوع إلا الاتجاه إلى فسخ العلاقة الإيجارية وإعادة الحالة إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

(الطعن ٢٠١٩/١٧٦م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٨م)

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (٢٠)

علاقة إيجارية

علاقة إيجارية (وقف- شرط – رخصة)

لما كانـــت العلاقة الإيجاريـــة والعقد الموقـــع بين الطرفـــين موقفين على شرط افتتـــاح..... فإنه لابد من تحقق هذا الشرط، ولا يكفي تســـليم مفاتيح العين وحدها أو تعليق اللوائح والإعلانات على الشـــوارع لأن الافتتاح هو ان يقدم المطعون ضده أوراق التراخيص النهايـــة للمحكمة والتي تفيد بإنهاء جميع الإجراءات من جميع الجهات المعنية بعدم الممانعة من مباشرة العمل والأنشطة داخل المركز سواء كان مباشرة منه أو بمستأجرين آخرين.

(الطعن ٢٠١٩/١٧٦م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٨م)

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (٢٠)

علاج

علاج (موافقة الجهة المختصة)

العلاج خارج الســلطنة يتطلب موافقة الجهة الطبيـــة المختصة.مؤداه. القضاء بمصاريف العلاج دون وجود إذن من الجهة المختصة.أثره. النقض.

الطعن رقم ٢٠١١/٨٧م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٣/٢٤م

المبدأ رقم: (٦٤) - س ق (١٢)

علاج إشعاعي (أعراض- عدم مسؤولية)

فإن الأعْرَاض الجانبية للعلاج الإشـــعاعي ومضاعفاته تكون من النتائج المتوقعة للعلاج الإشعاعي، ولا تعد من الأخطاء الطبية.

الطعن رقم ٢٠١٥/٧٢٥م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (١١١) - س ق (١٥- ١٦)

علاقة عمالية

علاقة عمالية (إثبات- تكييف- تحقيق- دفاع جوهري)

يكون دفاعا جوهريا إذا كان يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له أو مطلوبا من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة في القانون.

الدفاع بطلب إثبات حقيقة العلاقـــة العامل وصاحب العمل وهل هي علاقة عمل ممتدة أم مجرد استشـــارات تقدم من العامل بدون أجر محدد يعدُّ دفاع جوهري وكان على الحكم المطعون فيه والمؤيد بالحكم الابتدائي البت فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق وأن تقاعسه عن ذلك يعد إخلالا بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٧- حلسة ٢٠١٩/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (١٩)

علاقة إيجارية

علاقة ايجارية (إثبات – إعمال قاعدة اليمين)

يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات ولا يقتصر إثباتها على العقد المكتوب والذي تم الطعن فيه مـــن قبل المطعون ضدها بالتزوير فكان ينبغي للمحكمة المطعون في حكمها التحقيق في الدعوى وإعمال قاعدة البينة على من المدعي واليمين على من أنكـــر بين الخصوم كي تتوصل إلى إحقاق الحق في الموضوع عملاً بحديث (البينة على المدعى واليمين على من أنكر).

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٩- جلسة ٢٠١٨/١١/١٧م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٩)

علامة تجارية

علامة تجارية (تعريف- حماية – شروط)

الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات أو السلع الذي خصصت لها عن غيرها، ولذلك فإنّ تقليد العلامة من شأنه أن يضلل جمهور المستهلكين المخاطبين بهذه العلامة، مما يكون معه عند التقليد النظر إلى العناصر التي تتكون منها العلامة في مجموعها ولا يكفي أن تشترك إحدى عناصرها في جزء أو أكثر مما تحتويه العلامة الأخرى.

أوجب المشرع بمقتضى المادة (٣٦) من المرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٨/٦٧م) على من يريد اكتساب الحق الحصري للعلامة أن يقوم بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويؤخذ في تقدير التشابه المضلل بين العلامتين التجاريتين وعي وإدراك جمهور المستهلكين العاديين المخاطبين بهما وقدرتها على التمييز، وكل هذه تعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣٨٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٧م

المبدأ رقم: (٢٠٦) - س ق (١٧- ١٨)

علامة تجارية (تسجيل - حماية – شروط)

لا وجود لتسجيل سابق لهذه العلامة بالسلطنة من أي كان ولا ينال من ذلك دفع المدعية بتسجيل العلامة بعدّة دول أجنبية لأنّ ذلك لا يكسبها حق حماية علامتها بالسلطنة ما لم تكن الدولتان (دولة المنشأ الكويت وسلطنة عُمان المقام فيها الدعوى) منظمّتين إلى دول الاتحاد وهي الدول المصادقة على اتفاقية مدريد لسنة ١٨٩١م والاتفاقيات التي تلتها والمعدلة لها وهو ما يسمّى بحق الأولوية والذي لم تدعيه المدعية أصلاً ومن أساسه وبالتالي يصبح تذرعها بتسجيل العلامة بدول أخرى غير سلطنة عُمان لا أثر له ولا يلزم سلطنة عُمان بحماية العلامة التي لم تستخدم وتسجل لديها.

تناست المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أسبقيّة الطاعنة في التسجيل وهي أجدر بالحماية لأن المتعارف عليه أنّ السابق في التسجيل يكون سابق في الحق خاصة بعد أن ثبت عدم توفر شرطي المادة (٤٢) من قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٩٤م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٦/٦م

المبدأ رقم: (٢١٣) - س ق (١٧- ١٨)

عمال

عمال (مساواة- شروط)

إن المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية تفرضها قواعد العدالة ومناطها العمل في منطقة واحدة وتساوي الأعمال في طبيعتها وتساوي العمال في المؤهلات والخبرة.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١١١م - جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧م)

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (٢٠)

عمل

عمل – عمال- مساواة. شرطه. اتحاد الكفاءة والمؤهل وطبيعة الوظيفة.

مبدأ المساواة في المعاملة بين العاملين في المجال الواحد يعد من المبادئ الأساسية التي يستند إليها قانون العمل إعمالا لقواعد العدالة وينبغي لكل صاحب عمل التسوية في المعاملة بين العمال في نفس المشروع إذا كانوا يقومون بنفس العمل وفي ذات الظروف مع تساوي كفاءاتهم ومؤهلاتهم كما أن علاقة العامل بصاحب العمل أو بالعمل وإن كانت تبدأ بالعقد الذي يستمر في تنظيم العديد من أحكام هذه العلاقة إلا أن هذه العلاقة تندرج مع باقي العمال في إطار المشروع الواحد الذي يجمع العاملين فيه تنظيم متكامل وهدف مشترك.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٥٧م عمالي عليا جلسة يوم الأثنين الموافق ٣٠/نوفمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٨١) - س ق (١٥- ١٦)

عمل - إجازة سنوية

العمل بنظام المناوبة وقيام العامل بإجازة المناوبة لا يحرمه من إجازته السنوية.

فإذا ما اقتضى نظام العمل أن يرتاح العامل مدة أسبوعين عقب أسبوعين متواصلين في العمل فإن مدة الراحة لا يجوز احتسابها من مدة الإجازة السنوية وفقا لما تقرره الطاعنة

مســـــتندةً على المادة ٦٢ من قانون العمل بدعوى تجزئة الإجازة الســـــنوية التي شرعت كوسيلة لتجديد نشاط العامل واستعادة قواه المادية والمعنوية والتي منح العامل الحق في تحري الوقت المناسب لقضائها سنويا لمدة ٣٠ يوما بأجر شامل في أي وقت شاء وفي أي مكان شاء داخل البلد وخارجه ما لم يضر بمصلحة العمل.

الطعن رقم ٢٠١٥/٤٢٨م عمالي عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٨/ديسمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٨٥) - س ق (١٥- ١٦)

عمل تجاري (عرضي – خضوع – قانون - تجارة)

تخضـــــع المعاملة التجارية العرضية لأحكام قانون التجـــــارة» بمعنى أنه حتى ولم يكن الشخص يمتهن التجارة فإن المعاملة العرضية التي قام بها والتي قصد منها الربح تعد تجارية وتخضع لقانون التجارة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٩٧٧م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٣/١/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٢٧) - س ق (١٧- ١٨)

عمل (مدة- اتفاق - إجازة)

إن اتفاق الأطراف على جعل العمل متواصلاً لأيام من غير إجازة أســـــبوعية تعقبها أيام إجازة متواصلة متساوية مع مدة العمل لا يسقط الحق في الإجازة السنوية أو في البدل المالي عنها ما لم يوجد نص أو اتفاق على خلاف ذلك.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٧٣م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢/١/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٨١) - س ق (١٧- ١٨)

عمل (تسوية – ميعاد – آثار)

- حددت المادة (١٠٦) ميعادا يجوز فيه للعامل أن يلجأ إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة خلاله للمطالبة بإعادته إلى عمله جراء فصله إلا أن ذلك الميعاد المحدد بخمســـــة عشر يوما ليس ميعادا حتميا وإنما هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته

سـقوط الحق في الطلب ما لم يتجاوز الميعاد المقرر بالمادة ٧ من القانون ذاته ومن ثمَ فلا محل للتمسك بسقوط حقه في المطالبة بمضي المدة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٠٧- جلسة ٢٠١٩/٥/٢٢م)

المبدأ رقم: (٥٥) - س ق (١٩)

عمل (تكليف – عمل آخر- مسؤولية)

إن مجرد تشغيل العامل في عمل آخر خلاف المتفق عليه بعقد العمل وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك يتضمن خطأ من جانب رب العمل إلا إنه يجب لقيام مسؤولية رب العمل أن يكون ذلك الخطأ قد سبب ضررا للعامل وهو ما لم يثبته الطاعن ولم يبينه ويحدد مقداره.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٧٨- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م)

المبدأ رقم: (٣٧) - س ق (١٩)

عمل (فترة اختبار – إثبات)

يجب النص على فترة الاختبار في عقد العمل وإن خلو عقد العمل من فترة الاختبار أو عدم وجود عقد العمل يحول دون تمسك صاحب العمل بفترة الاختبار.

(الطعن رقم ٧٢٠/ ٢٠١٨- جلسة ٢٠١٩/٣/١٣م)

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (١٩)

عمل إضافي

عمل إضافي (تعريف)

إن العمل الإضافي الذي يسـتحق عنه مقابل هو العمل الذي ينفذ في السـاعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٥٤م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٩م

المبدأ رقم: (٢٩٦) - س ق (١٧- ١٨)

عقد العمل محدد المدة - استمرار الطرفان في تنفيذه أو تجديده.

إنــه عقد عمل محدد المدة بدأ في (٢٠١٠/١٠/٣٠) وانتهى في (٢٠١٢/١٠/٣٠) وبالرغم من ذلك اســتمر طرفاه في تنفيذه مــما يعني تجديده ويتحقق تجديد العقــد بالاتفاق الصريح بموجب إيجــاب وقَبول صريحين وقد يتجدد بطريقة ضمنية ويســتلخص التجديد الضمني من ظروف الحال كاستمرار صاحب العمل والعامل في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، وأيًّا كان تجديد العقد صريحًا أو ضمنيًا ليس من شأنه استمرار العقد بوصفه السابق، بل يتحول إلى عقد غير محددة المدة يرتب مسؤولية على من قام بالإنهاء في حالة عدم مراعاة الإخطار وانعدام المبرر.

الطعن رقم ١٩٦/٢٠١٥م عمالي عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩/فبراير/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٨٩) - س ق (١٥- ١٦)

عقد عمل - إنهاءه - الظروف الاقتصادية للمنشأة.

ومن حيث الموضوع يثير الطعن مســـألة مهمة لم ينص عليها المشرع وهي إنهاء عقد العمل نتيجة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية ســـيئة وأمام نقص التشريع استقر الفقه على: إذا تعرضت المنشـــأة لأزمة مالية توشك أن تضيق دائرة نشاطها يجوز لصاحب العمل اتخاذ من الوســـائل الكفيلة لكي يتوقى الخطر الذي يهدد منشأته وإنقاذها من الإفلاس بما في ذلك أنها عقود بعض عماله ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة يقوم على مبرر مشروع بشرط أن تكون الأزمة الاقتصادية ترتب عليها خسارة مادية ثابتة ومطردة ويخضع كل ذلك للرقابة القضائية.

الطعن رقم ٣٩٦/٢٠١٥م عمالي عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩/فبراير/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٩٠) - س ق (١٥- ١٦)

عمل – تقادم حولي – بدءه – من تاريخ استحقاق الحق وليس من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

وقد درج قضاء هذه المحكمة في تطبيقه لأحكام هذا النص القانوني على أن سريان السنة هو من تاريخ تولد هذا الحق واستحقاقه وليس من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.

الطعن رقم ٣٣٠/٢٠١٥م عمالي عليا جلسة يوم الأثنين الموافق ١٨/يناير/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٨٦) - س ق (١٥- ١٦)

عمل - عمال - الأجل المحدد لتقديم الشكوى إلى القوى العاملة - ميعاد تنظيمي.
أثرذلك المادة (١٠٦) من قانون العمل.

إن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون؛ لأن المادة (١٠٦) من قانون العمل حددت للعامل مدة (١٥) يوما اللجوء إلى الدائرة المختصة لاقتضاء حقه من صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما، وإلا سقط حقُّه في ذلك بعد فوات الميعاد المذكور، فهو نعي غير سديد؛ ذلك أن المادة (١٠٦) من قانون العمل لم ترتب جزاء على عدم تقديم الدعوى بعد هذا الميعاد، بل هي مواعيد تنظيمية ولا يقصد منها حرمان العامل من المطالبة بحقوقه.

الطعن رقم ٢٠١٥/٤٠٢م عمالي عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٤/أبريل/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٩١) - س ق (١٥- ١٦)

عمل (اختبار – فصل- إعادة- آثار)

استوجبت المادة (٢٤) من قانون العمل لإنهاء عقد العمل أثناء فترة الاختبار أن يسبقه إنذار بمدة سبعة أيام وأن هذا الإنذار حق مخول للطرفين على السواء ويترتب على الإخلال بهذا الشرط حق التعويض لمن تضرر منه وذلك بتعويض بمقابل سبعة الأيام المشار إليها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨٠٢م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (٢٠)

عمل (مخاطر- رب عمل – عامل- إحاطة- مسؤولية)

إن النص في المادة ٨٧ من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٣/٣٥ أنه على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وإخطار العمل والآلات وذلك بأن – (يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.....) يدل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين

وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من أخطار العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل).

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٠٧م - جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٣م)

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (٢٠)

عمل (تنظيم – نقل - تعسف)

لصاحب العمل الحق في تنظيم العمل بمنشـــأته توخيا لصالح العمل وله في سبيل ذلك نقل العمال من مكان إلى مكان آخر ما لم ينص في العقد على حظر نقلهم وما لم يكن القصد من نقل العامـــل الكيد له أو النيل من حقوقه أو كان النقل يترتب عليه تعريض العامل للخطر أو تكليفه بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بعقد عمله؛ فما دام النقل في حدود مصلحة العمل ودون تعسف من قبل صاحب العمل فلا تثريب عليه في ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٥٢٥م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (٢٠)

عيب

عيب خفي (شروط)

ليـــس بالضرورة أن العيوب الخفية هي عيوب في التصنيع أو العكس غير أنها لم تبحث في ذلك وفي مدى تطبيق قانون حماية المســـتهلك كقانون خاص على الواقعة ودون أن تتابع تقريري الخبير وتراقبهما بل أنها ســـايرتهما على قصورهما مما يجعل حكمها المطعون فيه قاصراً في التسبيب ومخلاً بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٠٩م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/٢/٢٠م

المبدأ رقم: (٢٣٤) - س ق (١٧- ١٨)

عيب (صناعي- طارئ)

العيـــب ليس عيبًا صناعيًا وإنما هو عيب طارئ يمكن إصلاحه طبقًا لـــما انتهى إليه بتقريره بالصفحتين (٩ و١٠) كما ســـبقت الإشارة إليه وبالتالي فلا موجب لفسخ العقد وإنما تكتفي الطاعنة بالإصلاح حسبما جاء بتقرير الاختبار مما يتعيّن معه نقض الحكم.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٢٠م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (٢٠)

(غ)

غرفة مداولة

ـ القرار الذي يصدر عن المحكمة العليا في غرفة المداولة قبل إعلان صحيفة الطعن إلى الخصوم ليس حكماً كبقية الأحكام. نتيجة ذلك. لا مانع قانوناً من إمكانية مراجعتها إذا رأت المحكمة ذلك مراعاة لمبدأ العدل والأنصاف.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٢٩م ورقم٢٠٠٩/٥٤٦م، جلسة يوم الإثنين الموافق٦/٢٠ /٢٠١١م

المبدأ رقم: (١٠٦) - س ق (١١)

غياب

غياب (آثار)

التغيب الذي يرتب أثره القانوني هو الذي يكون بعد تحقق الإعلان لحضور الجلسة وهذا ما لم يتحقق.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٤٦م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/٢٩م

المبدأ رقم: (١٩٢) - س ق (١٧- ١٨)

(ف)

«فائدة»

فائدة.

يجب ألا تتجاوز الفائدة قرارات البنك المركزي.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٢٧٨م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢١/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٣٨) - س ق (١٣- ١٤)

فائدة.

استحقاق الفائدة على القرض الشخصي.

(الطعن رقـم ٢٠١٢/٢٨٤م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٩ ١٣/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٤٥) - س ق (١٣- ١٤)

فائدة (تحديد- التزام)

على المصرف التقيد في للقروض الشخصية بمعدل نسبة ٦٪. عن المبلغ المتبقي من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.

الطعن رقم٢٠١٨/٣٣٤- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٦م.

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٩)

فائدة (بطاقة ائتمان- اتفاق)

إن عـــدم الاتفاق بين الطرفين على الفائدة فلا مجال للحكم بها ســـيما وأن بطاقتي الائتمان عملية بنكية يجب أن يتوافق الطرفان على كافة شروطها بما في ذلك الفائدة تحت رقابة المحكمة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٥٤٩م (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١ /٢٠١٩/١٠م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (٢٠)

فائدة (طلب- تبعي- طعن)

إن طلب الفائدة هو طلب تبعى للطلـــب الأصلي ولا علاقة له بشرط التحكيم وأن هذا السبب وأن كان يصلح للطعن في أحكام القضاء العادي فهو لا يصلح سببا لدعوى بطلان الحكم التحكيمي.

الطعن رقم ٢٠١٨/١١٤٤ (ب) جلسة الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/٢٤

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

فدية

الفدية (كونها أكثر من المهر)

يصح شرعا أن يكون مبلغ الفدية أكثر من المهر. دليل ذلك.عموم قوله تعالى:» ولا جناح عليهما فيما افتدت به»

الطعن رقم ٢٠١١/٩٨م شرعي جلسة يوم السبت٢٨/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (١٢)

فسخ

فسخ البيع. الغبن

للبائع حق طلب فسخ البيع إن وقع في غبن فاحش. عدم استجابة المحكمة له. أثره. نقض حكمها.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٢١م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١٢/٤/٢٢م

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (١٢)

فسخ (أسباب- كفاية – محكمة موضوع)

إن تقدير كفاية أسباب الفسخ من عدمها وتحديد التقصير لكل من الطرفين أن وجد هو من شأن محكمة الموضوع ولا معقب على ذلك من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣٤٣م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ /٢٠١٧/٣م

المبدأ رقم: (١٧٩) - س ق (١٧- ١٨)

«فصل»

فصل العامل

فصل العامل للغياب تطبيقا للمادة (٤٠) من القانون العمل. شرطه. سبق إنذار كتابي بالفصل بعد غياب خمسة أيام.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٥٤م الدائرة العمالية، جلسة يوم الإثنين الموافق١٨/ابريل/٢٠١١م

المبدأ رقم: (١٠١) - س ق (١١)

فصل تعسفي.

إغلاق المؤسسة لعدم توفير الاشتراطات التي تتطلبها الجهات الحكومية لا يعد ظرفا طارئا خارجا عن إرادة المؤسسة. فصل العامل لذلك السبب يعد فصلا تعسفيا.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٤٩م عمالي، جلسة يوم الإثنين الموافق١٨/٤ /٢٠١١م

المبدأ رقم: (١٠٢) - س ق (١١)

فصل تعسفي

فصل العامل لتقليص عدد العاملين وإحلال آخرين محلهم من شركات متخصصة. يعتبر فصلا تعسفيا. علة ذلك استعمال الحق يكون غير مشروع إذا قصد به الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة قليلة الأهمية.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٨٥م الدائرة العمالية، جلسةيوم الإثنين الموافق١٨/إبريل/٢٠١١م

المبدأ رقم: (١٠٤) - س ق (١١)

فصل تعسفي.

استخلاص توافر الفصل التعسفي ومدى التعويض عنه من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه. أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق.

لصاحب العمل تكليف العامل بغير العمل المتفـــق عليه.شرطه. عدم اختلافه عن العمل الأصلي اختلافاً جوهرياً. تكليف العامل بعمل غير متفق عليه في العقد. شرطه. أن يكون بصفه مؤقته وأن تدعو الضرورة إلى ذلك. فصل العامل لرفضه القيام بعمل غير متفق عليه يعد تعسفيا إن لم تتحقق شروط ذلك التكليف.

الطعن رقم ٢٠١٠/٦٧م عمالي، جلسة يوم الإثنين الموافق٢٠/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (١٠٠) - س ق (١١)

فصل.

حق صاحـــب العمل في فصل العامل وفقًا للحالات المنصـــوص عليها في المادة (٤٠) من قانون العمل. جوازي. له إن شاء استعمله متى ما توافرت شروطه. مؤداه. حرمان العامل من بدل مهلة الإنذار والتعويض.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٠م ورقم ٢٠١١/٣٣م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ١٥/أكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٧٨) - س ق (١٣- ١٤)

عامل- استفزاز- فصل- تبرير.

باســتفزاز العامل من رب العمل وذلك بسحب ملف من يده بقوة أمام المراجعين ومما لا شك فيه بأن ذلك يعد تعديًا وعملًا مستفزًا.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٣٩م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤/٣/٣م)

المبدأ رقم: (١٩١) - س ق (١٣- ١٤)

عامل - فصل - قوة قاهرة - ولادة - إجازة.

قامــت الشركة المطعون ضدها بفصلها فيه دون أدنى أي مراعاة للقوة القاهرة والظرف الطــارئ الــذي منعها من الحضور ورغم تقديمها ما يفيد ســبب غيابهــا إلا أن الشركة رفضت عودتها إلى العمل الأمر الذي يعد مخالفا للقانون.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٤٥٣م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤/٤/٢١م)

المبدأ رقم: (١٩٣) - س ق (١٣- ١٤)

فصل تعسفي

فصل تعسفي – إخطار عدم إبداء مبرراته. أثره. الحق في التعويض

حيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإنهاء الانفرادي لعقد العمل غير محدد االمدة مقيدًا بقيدين ســـبق الإخطار بالانهاء من ناحية وأن يستند هذا الإنهاء إلى مبرر مشروع من ناحية أخرى ولما كانت الطاعنة لم تقدم أي أسباب جدية تبرر قيامها بإنهاء عقد العمل مما يترتب على ذلك الحق في التعويض.

الطعن رقم ٢٠١٥/٤٠١م عمالي عليا جلسة يوم الأثنين الموافق ٢٨/ديسمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٨٣) - س ق (١٥- ١٦)

الخطأ المبرر للفصل

وحيث إن نص المادة (٤٠) من قانون العمل الصادر بالمرســـوم السلطاني رقم ٢٠٠٣/٣٥ سرد سببًا عامًّا لفصل العامل وهو ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله كما ذكر ثمانيَ حالات على سبيل المثال لذلك الخطأ فإذا ثبتت إحداها قبل العمل جاز لرب العمل فصله وغلت ســـلطة القاضي التقديرية في إلحاق الوصف بالجســـامة وعدمها، بل يلزمه الالتزام بما أورده المشرع، أما إذا كان الفصل بغير تلك الحالات الثمانية فإن ســـلطة القاضي التقديرية تتســـلط عليه ويكون من حق القاضي القول بأن الفصل كان جسيمًا أو غير جســـيم ونظرًا إلى أن صاحبة العمل فصلت العاملة لغير حالة من حالات الثمانية الآنفة

البيان حيث بينت أنها فصلت العاملة لارتكابها جملة من المخالفات الإدارية واعتبرت أن تلك المخالفات كافية لإنهاء العقد.

الطعن رقم ٢٠١٥/٥٨٦م عمالي عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ١٥/فبراير/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٨٨) - س ق (١٥- ١٦)

مبررات مجازاة العامل بالفصل – الغياب. شرطه.

وقد نصت المادة (٤/٤٠) من قانون العمل أن الغياب الذي يبرر الفصل عن العمل هو الغياب بدون عذر لأكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة ولما كانت الطاعنة تغيبت عن العمل بدون عذر أكثر من سبعة أيام متصلة يجوز للمطعون ضدها فصلها عن العمل دون سبق إخطار وبدون مكافأة نهاية خدمة مما يعني أن فصل الطاعنة عن العمل يقوم على سبب مشروع هو الغياب عن العمل لمدة سبعة أيام متصلة بدون عذر.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٩٦م عمالي عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩/فبراير/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٨٩) - س ق (١٥- ١٦)

فصل (تعسف- مبرر – تعويض- عمل – مشروعية قرار فصل العامل – شرطه – وجود مبرر كاف ومشروع – مخالفة ذلك تعسف).

إذا رفض الحكم طلب التعويض عن الفصل معتبراً أن الفصل وقع بغير تعسف لوجود بند في العقد يتيح التحلل منه مع أن ذلك البند ما هو إلا ترديد للمادة (٣٧) من قانون العمل ولوجود الإخطار.

يجب توافر شرط وجود المبرر المشروع للفصل والذي بغيره يكون الفصل غير مشروع بما يجعل من الحكم أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في هذا الشق.

حق صاحب العمل فى إنهاء عمل العامل مقيد بأن يتوافر مبرر كاف ومشروع للفصل وإلا عد فصلا تعسفيا يوجب التعويض.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٩١م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢/١/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٧٥) - س ق (١٧- ١٨)

فصل (جنحة -تبرير-عمل - حق مجازات العامل بالفصل - مبرره - ارتكاب جريمة فى مكان وأثناء العمل قضى بإدانة العامل عنها بحكم نهائي)

إذا حكم على العامل نهائياً في جنحة ارتكبت في مكان العمل وأثناء القيام به، وأســـاس هذا الحق الذي خوله المشرع في هذا الحالة لرب العمل والذي أجاز له فصل العامل في الحالة المذكورة هو ارتـــكاب العامل لجرم في مكان العمل وأثناء القيام به وهذا الجرم ثبت قبل العامل بحكم نهائي.

حق صاحب العمل فى توقيع جزاء الفصـــل على العامل الذى ارتكب جريمة فى مكان العمل وأثنائه وثبتت إدانة العامل عنها بحكم نهائي.

الطعن رقم ٢٠١٧/١١م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٢م

المبدأ رقم: (٢٧٧) - س ق (١٧- ١٨)

فصل (تعسف- ظروف اقتصادية)

إذا بني الحكم الابتدائي في إثبات التعسف على عدم تقديم صاحب العمل المبرر الكافي للفصل بسبب الظروف الاقتصادية مما يجعل من إحالة الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي غير صحيحة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٧٣م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٢م

المبدأ رقم: (٢٨١) - س ق (١٧- ١٨)

فعل ضار (حجز - سفينة- اختصاص)

الفعل الـمرتكب بمناسبة تنفيذ العقد أدى إلى الإضرار بالطرف الـمقابل وصدر في شأنه حكم جزائي بالإدانة والعقاب وحجز السفينة لـــمدّة معيّنة قبل الإفراج عنها وإرجاعها لـمالكها وأصبح هذا الحكم باتاً، مما تتحقق معه الـمسؤولية عن الفعل الضار تأسيساً على أنّه إخلال بالتزام قانوني، فإنّ الـمحاكم العُمانية تصبح مختصة بالنظر في الدعوى.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٦٢م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١/٣١م

المبدأ رقم: (٢٠٤) - س ق (١٧- ١٨)

فصل (عامل – تعسف- نشاط نقابي- حكم جزائي)

إن تقدير قيام حالة التعسف في فصل العامل والتعويض عن الفصل والاطمئنان لأقوال الشهود والبناء عليها، كل ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٩٢٨- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٩)

فصل (عامل – مرض – شروط)

لصاحب العمل أن يستغني عن العامل لانتهاء عقد عمله لمرضه إذ كان ذلك المرض استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصله لا تقل في مجموعها في سنة واحدة على عشرة أسابيع وأن إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل بحسب رغبته التي يستقل بتقديرها لمصلحته متى رأى استخدامها عند توافر شروطها المنصوص عليها بالمادة سالفة البيان ولا يخل ذلك وبطبيعة الحال بأن يحتفظ بالعامل لديه إلى الفترة التي يراها أثناء مرضه ولا يكسب العامل عند ذلك حقا لا يقرره القانون إذ إن ذلك من قبيل التفضل وحسن العلاقة بين العامل ورب العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٩٧- جلسة ٢٠١٩/٦/٢٦م)

المبدأ رقم: (٦٠) - س ق (١٩)

فصل تعسفي (تعويض- تقدير – حساب)

تقدير قيام المسوغ لفصل العامل هو مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على استخلاص سائغ وأن تقدير التعويض عن الفصل التعسفي من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا.

ينصرف مفهوم التعويض عن الفصل التعسفي إلى التعويض النقدي وهو يتسع ليشمل كافة الأضرار ويراعى في تقديره ما لحق العامل من خسارة وما فاته من كسب ويؤخذ في الاعتبار مدة عمل العامل وراتبه وفرصته في الحصول على عمل جديد والتعويض في هذه الحالة يكون جابرا لسائر الأضرار وإذ كان التعويض عن الضرر المعنوي ينصرف لذلك التعويض عن الأضرار التي تصيب الإنسان في الشرف والاعتبار وغيرها من المعاني.

(الطعن ٢٠١٨/١٠٩- جلسة ٢٠١٨/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (١٩)

فصل عامل (ظروف اقتصادية- شروط)

تقدير قيام المسوغ لفصل العامل هو مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على استخلاص ســـائغ وأن الظروف الاقتصادية العادية التي لا تصل بالشركة إلى شفا الانهيار وكذا تقليص النشاط كل ذلك لا يعد مسوغاً كافيا لاستغناء الشركة عن عمالها والتنصل من التزاماتها تجاههم.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٥٤- جلسة ٢٠١٨/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (١٩)

فصل تعسفي (تعويض – شمول)

يشـــمل التعويض عن الفصل التعسفي سائر الأضرار التي تلحق العامل جراء فصله وأنه لا يجوز الجمع بين التعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن أي ضرر آخر مترتب عن الفصل التعسفي.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٧٩م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م)

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (٢٠)

فصل العامل

فصل العامل (سلطة – محكمة موضوع – خطأ- مسؤولية)

المقرر أنه وأن كان تقدير المبرر لفصل العامل مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يكون قائما على أسباب ســـائغة وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وأن كان من ســـلطة محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون سائغا وله مأخذه بالأوراق.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨٠٨م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م)

المبدأ رقم: (٩) - س ق (٢٠)

فعل

فعل (تكييف- محكمة – رقابة)

إن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة المحكمة.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٠٧م - جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٣م)

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (٢٠)

(ق)

«قاصر»

قاصر «وجوب تعيين من يدافع عنه»

من يراد نفي نسـبه يجب اختصامه خصوصا إذا تعلق الموضوع بحقه في عقار مثبت في صك، فإذا كان قاصرا وجب تعيين من يدافع عنه تحقيقا للعدالة.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٣م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٢٠/اكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٣- ١٤)

«قاضي»

قاضي (صلاحية نظر الدعوى)

ـ يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا سـبق له نظرها وكانت الخصومة مرددة بين ذات الأطراف. علة ذلك. الخشية من تمسك القاضي برأيه السابق.

الطعن رقم ٢٠١١/٤٩٩م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ١٧/ديسمبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٥٤) - س ق (١٢)

قاض تعيين - كفاءة - مجلس شؤون إدارية - سلطة.

أمر اختيار الشخص الذي سيتولى العمل بوظيفة قاضٍ متروك للسلطة التقديرية لمجلس الشؤون الإدارية.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٤م الدائرة المدنية (د) «دعاوى شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام» جلسة يوم الأربعاء ٢٠١٤/٤/٩م)

المبدأ رقم: (١٣٤) - س ق (١٣- ١٤)

قاضي (حلوله محل الولي في التزويج)

الشـــارع الحكيم أعطى القاضي حق الحلول محـــل الولي باعتبار أن القاضي ولي من لا ولي له وقد خوله القانون هذا الحق.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١١٨م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق ٥/ يناير/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٣- ١٤)

قاضي:

قاضي تنفيذ- اختصاص – تظلم - استئناف

قاضي التنفيذ يختص بالمسائل التي تدخل في اختصاصه في جهة القضاء العادي فهو ملزم بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية دون التعرض لموضوعها.

موضوع الدعوى هي تظلم من أمر قاضي التنفيذ وليس استئناف الحكم مما يكون معه المحكمة قد طبقت صحيح القانون وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف مما يعد الطعن بهذا السبب غير صحيح.

الطعن ٢٠١٤/١٠٢٧م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣ /فبراير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٩٠) - س ق (١٥- ١٦)

قاضي التنفيذ- ملف- إغلاق- استئناف- تظلم

لايجوز استئناف قرار قاضي التنفيذ بإغلاق الملف التنفيذي، بل يجوز التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية؛ لتنظر في موضوع التنفيذ، ودفع الاستشـــكال، والحكم فيها بالسير في التنفيذ من عدمه. والتظلم يكون مفتوحًا من قرار قاضي التنفيذ ولا يغيب حقه، وإنما هو إجراء تنظيمي.

الطعن ٢٠١٤/١٢٧٢م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ /أبريل/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٩٢) - س ق (١٥- ١٦)

قاضي (صلاحية – دفع- تمسك- نظام عام)

عدم صلاحية القاضي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لأي طلب بشأنها ويكون إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

الطعن رقم ٢٠١٥/٥٨٢م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٢٣م

المبدأ رقم: (١٠٤) - س ق (١٥- ١٦)

قاضي تنفيذ (استئناف – أمرحبس - وقف إجراءات- استشكال- اختصاص)

الأمر المطلوب اســـتئنافه يتعلق بوقف إجراءات التنفيذ، وذلك لتنفيذ الحكم وهو نزاع موضوعي وليس نزاعًا وقتيًا كما ذهبت محكمة الاستئناف وهو على ذلك يستأنف أمام محكمة الاســـتئناف إذا جاوزت قيمته على مبلغ ثلاثة آلاف ريال ولما كانت قيمة المباني التي تتعلق بتنفيذ الحكم تجاوز هذا المبلغ وتبلغ مئات الريالات حســـبما حددتها محكمة التنفيذ في حيثيات حكمها.

الطعن رقم ٢٠١٥/٥٦٢م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (١٠٩) - س ق (١٥- ١٦)

قاضي (حكم- قناعة- صحة)

المتفق عليه فقهًا وقضاءً أن القاضي إذا أصدر حكما خاليًا من رأيه في الموضوع لا يفقده ذلك نظره في الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بحيث إن المهم لعدم

صلاحية القاضي أن يكون قد كشف عن قناعته برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشـــترط في القاضي من خلو الذهن في موضوع الدعوى ومن ثم فإن هذا الحكم الذي بني عليه السبب الأول خلا مما يستشف عن رأي القضاة في موضوع النزاع ولا يفقدهم صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإبراء، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مرتكز على أساس.

الطعن رقم ٢٠١٦/٣١٥م مدني عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م

المبدأ رقم: (٨٤) - س ق (١٧- ١٨)

قاضي (تنفيذ – اختصاص- أمر- حكم)

المقرر في قضاء هذه المحكمة، وكذلك في قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن قاضي التنفيذ هو المختص بإصدار التظلم من القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ.

يختص قـــاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ وما نراه في هذه الدعـــوى الماثلة أنه خالف ما هو معمول به حيث إن الأمر المتظلم منه اســـتأنف أمام الدائرة الثلاثية ولم يصدر قاضٍ حكمًا في ذلك.

يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر حكمًا في الأمر المتظلم منه ومن ثَمَّ يســـتأنف إلى المحكمة المختصة طبقًا لنص المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات..

الطعن رقم ٢٠١٤/١٠٧٢م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٢٣م

المبدأ رقم: (١٢٨) - س ق (١٧- ١٨)

قاضي (أعمال ولائية)

يباشر القاضي سلطته الولائية في اصدار الأوامر على العرائض ومن بينها إصدار أمر الحجز التحفظي إنما يباشر اختصاصاً اســـتثنائياً يفتقر إلى عنصر المواجهة بما يتعين ألا يصدر أمر بسلطته الولائية إلا في الحالات التي حددها القانون وفي الاطار الضيق الذي رسمه له دون توسع.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٨١م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ /١/ ٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٧٦) - س ق (١٧- ١٨)

قاضي تنفيذ (اختصاص- قرار – طعن – شروط)

يختص قـــاضي التنفيذ دون غيره اختصاصاً نوعياً وهـــو اختصاص متعلق بالنظام العام بما يعني أنّه إذا رفعت منازعة متعلقة بالتنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ إلى محكمة أخرى فإنه يجب على هذه الـــمحكمة الأخيرة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، ووفقاً لـما جاء في الـمادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات الـمدنية والتجارية فإنّ قاضي التنفيذ يصدر أحكاماً في منازعات التنفيذ سواء كانت الـمنازعات موضوعية أو وقتية ومؤدى ذلك أنّ قرارات قاضي التنفيذ مما يدخل في اختصاصه لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف إلا بعد أن يصدر قاضي التنفيذ حكماً في الـمنازعة التنفيذية ووفقاً للتفصيل الوارد بالـمادة (٣٣٩) أي بحسب نوعية الـمنازعة التنفيذية وقيمتها.

عدم الاختصاص النوعي لـــمحكمة الاستئناف بنظر الـمنازعة التنفيذية وباختصاص دائرة التنفيذ بالـمحكمة الابتدائية بنظره وذلك بإجراءات جديدة عملاً بالـمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات الـمدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٥٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٨م

المبدأ رقم: (٢٠٩) - س ق (١٧- ١٨)

قاضي (ولاية- حكم- إصدار- منع)

تكون للقاضي الولاية القضائية في المحكمة التي صدر قرار بعمله بها إلى حين نقله فيها، ويكون له في تلك الفترة الزمنية مكنة إصدار الأحكام وبالتالي فإن ولاية القاضي على المحكمة التي يعمل بهـــا (مكاني وزماني) ويمتنع على القاضي إصدار أحكام خارج تلك الفترة، ويكون باطلا الحكم الذي يصدر بالمخالفة لذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٦٣٥م – جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/١٦م)

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (٢٠)

قاضي التنفيذ (اختصاص)

ليس لقاضي التنفيذ أن يتعرض لمسائل سبق للسند التنفيذي حسمها وإلا لأدى ذلك إلى المســـاس بأصل الحق الموضوعي وهو ما لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يمس بحجيّة الحكم الذي أصبح بمقتضاه التنفيـــذ فوريًا لنهائية الحكم وبالتالي فليس له أن يمنح المحكوم عليه مهلة للوفاء أو تقســـيط المبلغ الـــمحكوم به إلا بموافقة المحكوم له وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى وبشرط ألا يلحق بالدائن - الطاعن - ضرر جسيم من جراء ذلك (مادة ٨٤ من قانون التجارة).

(الطعن رقم ٢٠١٨/٩٠٣م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٣/ ٢٠١٩/١٢م)

المبدأ رقم: (٩) - س ق (٢٠)

«قاطرة»

مرور- قاطرة ومقطورة - تسجيل - ضرر- مسؤولية- السبب المنتج – حكم - أسباب.

القاطرة والمقطورة تكونان وحدة واحدة أثناء السير، وان القانون يوجب تسجيل المقطورة وتأمينها كالقاطرة باعتبارها مركبة.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٠٧٦م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ /٢٠١٤/١م)

المبدأ رقم: (٤٨) - س ق (١٣- ١٤)

«قاعدة»

قاعدة شرعية «المباشر ضامن وإن لم يتعمد. تطبيقها.

قيام شركة ببيع نشاطها لشركة أخرى لا ينقل ما قامت به من أخطاء تجاه الغير. وجوب وقوع الخطأ ممن يدعى عليه بالتعويض في المسؤولية التقصيرية. أثر مخالفة ذلك. تفصيل ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٥٠م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٢٤/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٩٩) - س ق (١٣- ١٤)

قاعدة «المشتري على ما اشترى والوارث على ما ورث.

ما استثناه البائع في عقد البيع لا يدركه المشتري تطبيقا لقاعدة المشتري على ما اشترى.

(الطعن رقم ٢٠١٠/١٧٢م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ١٤/أكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٩٢) - س ق (١٣- ١٤)

قاعدة (من ألزم نفسه شيئًا ألزمناه إيّاه).

تطبيقها القضائي في حالة التعويض يتحمل المسؤولية عن التعويض.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٢٦٨م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٢١/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (١٣- ١٤)

«قانون»

قانون. سريانه.

التعويض بموجب ملحق الحوادث الشـــخصية يخضع تقديره لأحكام العقد المبرم بين المؤمن والمؤمن له وفقـــا للقرار الصادر من وزير التجارة والصناعة. صدور قرار برفع ســـقف التعويض بعد إبرام عقد في ظل القرار السابق. أثره. يحدد التعويض وفقا للعقد وليس القرار.علة ذلك. العقد هو الذي يحدد قيمة التعويض المستحق وليس القرار.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٩٤م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١٠/١٢/١٨م

المبدأ رقم: (٢٢) - س ق (١١)

قانون (الإجراءات المدنية والتجارية المادة «١٦»)

إذا كان الميعاد معيّنًا في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها مائتا كيلومتر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه. أثره.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٢٥٧م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الأحد ١٥ / أكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٣- ١٤)

قانون (الأراضي) - حيازة - آثار – ساقية.

قانون الاراضي – المادة (٥) منه – ثبوت وجود الحيازة أثار ظاهرة تدل على حيازة كالمزروعات وساقية الفلج وان كانت قديمة وثبت أن السلف والخلف تتابعوا على زراعة الأراضي.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٦٠م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٣١/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (١٣- ١٤)

قانون الأراضي «تطبيق الأثر الظاهر الوارد به على واقع اليوم».

الأثر الظاهر قرينة على سبق العمارة، ولا يقدح في شهادة الشهود إن لم يؤيدها. شرط ذلــك. علة ذلك. الأثر الظاهر المنصوص عليه في قانون الأراضي لا يمكن أن يطبق على واقع اليوم. علة ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١١/٣٦٨م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ١٤/أكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٩١) - س ق (١٣- ١٤)

قانون الإثبات «تطبيق المادة (٦٨)». الوصي أو القيم «توجيهه اليمين الحاسمة نيابة عن القصر.

الوصي على القصر له أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة. علة ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٠م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ١٣/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٩٦) - س ق (١٣- ١٤)

قانون الإثبات «تطبيق المادة (٦٨). المقصود بالغائب في المادة».

المقصود بالغائب في المادة (٦٨) من قانون الإثبات الشخص الذي يكون على قيد الحياة وباستطاعته المثول أمام المحكمة او انتقال الأخيرة إليه إذا اقتضى الأمر، ولا يدخل في ذلك المتوفى.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٠م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ١٣/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٩٦) - س ق (١٣- ١٤)

قانون (التأمين على المركبات).

إصلاح المركبة المسؤول عن الإصلاح إذا أقرت الجهة التي أسندت إليها شركة التأمين الإصلاح بمسؤوليتها عن عدم إصلاح المركبة بالشكل الجيد فتكون وحدها هي المسؤولة.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٧٩٤م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٤/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٦) - س ق (١٣- ١٤)

قانون (التأمين على المركبات).

تفسير وتطبيق المادة (١٥) منه الإخلال بأحكام قانون التأمين على المركبات يجرد من التغطية التأمينية.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٦٢م مدنية عليا (ب) جلسة يوم السبت ٩/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٧٠) - س ق (١٣- ١٤)

قانون (تأمين المركبات) - سكر.

قانون تأمين المركبات – المادة (١٥/ج) منه – لشركة التأمين الحق أن تمتنع عن إصلاحها حال إدانة قائد المركبة بالسكر (تحت تأثير الخمر).

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٤م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٧/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (١٣- ١٤)

الطريقة التي تتبع في تقييم المركبات.

حددتها المادة (١٥) من قانون التأمين على المركبات.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٢٥٥م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٨/إبريل/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (١٣- ١٤)

قانون «الديات والأروش «تطبيقه على إصابات أرجوحة الأطفال.

الأصل في أرجوحة الأطفال أنها خصصت لهم وهي صالحة، مدعي خلاف ذلك مدع خلاف الأصل فعليه البينة. المتضرر منها يعوض حسب قانون الديات والأروش. شرط ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٢١٥م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ١٤/أكتوبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٩٠) - س ق (١٣- ١٤)

تطبيق قانون الديات والأروش (شرطه)

استصحـــــاب أحكـــام الشريعـــــة الإسلاميـــــة.

(الطعن رقم ٢٠١١/٩٩٣م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الإثنين ٨/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٦١) - س ق (١٣- ١٤)

قانون- تطبيق - إيجار - تعدد -إشغال.

يجب ان تطبق القوانين بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي تقع بعد العمل بها ولا يصح تطبيقها بأثر رجعي إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك بوجه صريح لا يقبل أي تأويل.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٥٦م دائرة إيجارات عليا جلسة يوم الثلاثاء١٨ /٢٠١٢/١٢م)

المبدأ رقم: (١٧٠) - س ق (١٣- ١٤)

قانون (قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٣/٤٠) المادة (٩) منه تحرير العقود التصديق عليها والمحررات اختصاصه)

إن التحقق من توفر الصفة عند تحرير المحررات ومن بينها الوكالة يكون من اختصاص الكاتـب بالعدل، فإذا قام بتحرير المحرر فالأصـل أن الكاتب بالعدل قد راعى القواعد القانونيـة المقررة في تحريـره، وأنه قد تحقق من هوية وصفة صاحب الشـأن، ويكون المحـرر المعـد أو المصادق على التوقيعات عليه من قبل الكاتب بالعدل مسـتندًا رسـميًا صادراً من موظف عام مختص في حدود اختصاصه، ويكون الطعن فيه بالتزوير.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٨٧م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ١٩/مايو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٧٣) - س ق (١٣- ١٤)

قانون المحاماة.

المـادة (٣١) منـه الدعاوى التي لا ترفع إلا بواسـطة محام هي التـي تزيد قيمتها عن خمسـة آلاف ريال إذا كانت مرفوعة من الشركات والمؤسسـات التجارية أو عن خمسـة عشر ألف ريال إذا كانت مرفوعة من الأفراد.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٥٤م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١/إبريل/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (١٣- ١٤)

محاماة نصاب صحيفة توقيع آثار

المادة (٣١) من قانون المحاماة السالفة البيان التي حددت النصاب القيمي لتوقيع محام على صحيفة الدعوى وهو ما ينطبق أيضًا على صحيفة الاستئناف لم تنص على البطلان جزاءً على عدم توقيع الصحيفة من محام مما يعني أن جزاء ذلك هو اعتبار الصحيفة غير مقبولة.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٠٧٥م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٧/إبريل/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (٨٩) - س ق (١٣- ١٤)

محام

إنابة المحامي وجوبية في الدعاوي التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف ريال عماني.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٣م تجاري عليا جلسة يوم الإثنين ٢٦/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٤٠) - س ق (١٣- ١٤)

قانون المحاماة «تطبيق المادة (١٢/ج) «. محام تحت التمرين «شرط حصوله على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون.

نص المادة (١٢/ج) من قانون المحاماة صريح في دلالته على اشتراط أن يكون من يود قيده في جدول المحامين تحت التمرين حاصلًا على شهادة في الشريعة أو القانون. أثر مخالفة ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٣٩م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ١٣/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٩٧) - س ق (١٣- ١٤)

محاماة موظفون مرافعة

الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحاماة تجيز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في الحضور وفي المرافعة أزواجهم أو أصهارهم أو ذوي قرباهم إلى الدرجة الرابعة، واعتبرت في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها:

- الموظفــون بالدوائــر القانونية بالحكومــة والهيئات والمؤسســات العامة والشركات المملوكــة بالكامل للدولة الحاصلون على شــهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٥٢٦م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٣٠/مارس/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (٨٨) - س ق (١٣- ١٤)

قانون (المرور) - تأمين - رخصة قيادة.

(المادتــان ٢١ و٢٢ منــه) عدم جواز قيادة مركبة بدون الحصــول على رخصة قيادة لها سارية المفعول أثره - على تعويض قانون التأمين على المركبات (المادة ١٥ / ج منه) شركة التأمين ليســت ملزمة بالتعويض في حالة القيادة بدون رخصة ولا يعني التأمين الشامل إلزامها في كل الأحوال.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١١١٦م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ٤/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (١٣- ١٤)

قانون (المرور) - تأمين – مخالفة.

مخالفــة قانون المرور أثرها - على التزام شركــة التأمين القانون لا يلزم شركة التأمين بالدفع إذا وجدت مخالفة لقانون المرور من قبل المؤمن له.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٦٣٥م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١١/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (١٣- ١٤)

قانون الاستثمار - أحكام - شروط

يحظر على غير العمانيين ممارسة أية أعمال تجارية أو المشاركة في شركة عمانية داخل السلطنة إلا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة. مخالفة ذلك أثره البطلان المطلق.

يحظر على غير المواطنين العمانين سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً مزاولة أية أعمال تجارية أو صناعية أو ســياحية أو المشاركة في شركة عمانية داخل السلطنة، إلا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة.

الطعن رقم ٢٠١٥/٤٨٥م تجاري عليا (ب) جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٣/إبريل/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٤٩) - س ق (١٥- ١٦)

قانون العمل – أحكامه – ذات طبيعة آمره.أثره. لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.

الوقائع إذا كان هناك نزاعً بـــين العامل وصاحب العمل فإن القانون الواجب التطبيق عليهما هو قانون العمل ذات الطبيعة الآمرة والذي ترى أحكامه في حالة أي تعارض بين قواعده وقواعد أي قانون آخر بحسبان أن القواعد ذات الطبيعة الآمرة من النظام العام لا يجوز مخالفتها مما حدا بالبعض وصف قانون العمل ليس علاقته ناشئة عن العقد بل ناشئة عن شرطي تحكمي.

الطعن رقم ٢٠١٥/٤٦١م عمالي عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ١٨/يناير/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٨٧) - س ق (١٥- ١٦)

قانون (جديد – سريان)

كان الواجب ألا يطبق القانون الجديد المتعلق بالتعديلات في قانون الأراضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى المادتين (٢٢مكرر و١٦ مكرر) من التعديلات اللاحقة المشار إليها فقد أخطأ في تطبيق القانون الصحيح.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٣٠٠م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/١٩م

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (١٧- ١٨)

قانون (مخالفة- خطأ)

إن مخالفـــة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويلـــه إنما هي صور لحالة واحدة هي الخطأ في تطبيق القانون، وأن الـــمقصود بمخالفة القانون هو إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها والـمقصود بالقانون هو ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين مكتوبة وما يصدر عن السلطة التنفيذية والإدارية من لوائح.

الطعن رقم ٢٠١٧/٧٣٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٠م

المبدأ رقم: (٢٤٤) - س ق (١٧- ١٨)

قانون (عمل- نظام عام) – جزاء (مدة – فصل).

جاءت أحكام قانون العمل آمـــرة متعلقة بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز مخالفة هذه الأحكام ويحظر الاتفاق على مخالفتها.

أوقع رب العمل الجزاء بعد أكثر من ثمانين يوماً من تاريخ ثبوت المخالفة وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك الجزاء ويكون الفصل من ثم قد وقع باطلاً ويكون طلب التعويض عنه قائماً على سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢١٠م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٢م

المبدأ رقم: (٢٨٠) - س ق (١٧- ١٨)

قانـــون (ماهيته - قرارات وزير القوى العاملة بصفتـــه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقرارات المجلس تعد قانونا)

أنه لما كان المقرر بالمادة (٣) من قانون التفســـيرات والنصوص العامة رقم (٧٣/٣) أنه يقصد بالقانون فضلاً عن المراسيم والقرارات السلطانية ذات الطبيعة التشريعية اللوائح والقرارات التشريعية الصادرة بموجب أي قانون.

-القرارات التي يصدرها وزير القـــوى العاملة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكـــذا القرارات التي تصدر من المجلس ذاته نفاذاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية آنفة البيان هي تشريع يلزم الكافة.

الطعن رقم ٢٠١٧/٨٩٦م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق٢٥/يونيو/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٣٠١) - س ق (١٧- ١٨)

قانون العمل (نطاق تطبيقه – عمال المنازل)

لا تسري أحكام قانون العمل على المســـتخدمين في المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ في حكمهم وفق أحكام المادة (٢) مـــن قانون العمل ومنهم مربيات الأطفال وتسقط حقوق بمضي خمس سنوات.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٦٢- جلسة ٢٠١٩/٣/١٣م)

المبدأ رقم: (٤٨) - س ق (١٩)

قانون (تطبيق- دستورية)

لا يجـــوز للمحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانـــون لم يتم إلغاءه أو يقضى بعدم دستوريته من الجهة الـمختصة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٥٦٢م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (٢٠)

قانون (جديد- سريان- عدم رجعية)

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثـارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على مـــا يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولًا به وقت وقوعها إعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٠١٥م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (٢٠)

«قرار»

قرار الحفظ الجزائي «عدم تقييده للمدني».

الحكم الجزائي الصادر بالبراءة بناء على عدم معاقبة القانون على الفعل لانتفاء القصد الجنـــائي أو لعـــدم كفاية الأدلة لا يقيد القاضي المدني في الحكـــم بالتعويض إن كان له مقتضى. وكذلك الشأن في قرار الحفظ. علة ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١١/٢٨٦م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٢٤/فبراير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٩٨) - س ق (١٣- ١٤)

قرار- ادعاءعام- حفظ – حجية

إن قـــرارات الحفظ والأوامر من الادعاء العام لا ترقـــى لدرجة الأحكام النهائية في الحجية ولا تقيد الإثبات بطرق الإثبات الأخرى.

الطعن رقم ٢٠١٤/٣٨٦م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ /٢٠١٤/١١م

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (١٥- ١٦)

قرار

القرار الإداري.«حقيقته». «الجهة المختصة بتنفيذه».

القرار الإداري. حقيقته. قرار ســـلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معيّن متعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشكل رفض تلك الجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانونًا باتخاذه.

المحكمة المختصة بنظر تنفيذ القرار الإداري هي محكمة القضاء الإداري. القضاء العادي غير مختص بتنفيذ قرار إداري.

الطعن رقـــم٢٠١٠/٢٦١م الـــدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٣١/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (١١)

قرار الحبس» الطعن عليه»

القرار الصادر من محكمة الاســـتئناف في التظلم من قرار الحبس وفقا للمادة (٤١٨) من قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة لا يصح الطعن فيه أمام المحكمة العليا. لانتهائيّته بنص القانون.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٦١م الدائـرة التجـارية جلسة يوم الأربعاء الـموافق ٤/٥/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٨٨) - س ق (١١)

قرار

قرار تقسيط المديونية موضوع التظلم والاســـتئناف الصادر ليس منازعة تنفيذ وقتية هدفها إيقاف التنفيذ وقتياً بل صدور قرار بخلاف المادة (٨٤) من قانون التجارة التي لا تجيز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في شروط وحالات معينة وفضلاً على أن القرار لم يصدر من المحكمة وإنما صدر عن قاضي التنفيذ دون الاستناد إلى نص قانوني.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧١٣م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٧/١٢/٢٦م

المبدأ رقم: (٢١٨) - س ق (١٧- ١٨)

قرار (سريان)

لا تسري أحـــكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهاـ ولا يترتب عليها أي أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ وأن عبارة «القوانين» الواردة بالمادة المذكورة تشمل كل اللوائح والقرارات والأوامر التشريعية الصادرة بالاستناد إلى أحد القوانين.

الطعن رقم ٢٠٢٠/١٣٨م (ج) جلسة الاثنين٢٠٢٠/٧/٢٠م

المبدأ رقم: (٥٢) - س ق (٢٠)

«قــرض»

قـــرض.

للدائن الحق في أن يتقاضى عائدًا عن الدين أو القرض الذي سلمه لمدينه في حالة تأخر هذا الأخير عن الوفاء بالقرض أو الدين في موعد استحقاقه.

(الطعن رقم ٢٠١١/٢٨٢م تجاري عليا جلسة يوم الأحد ١٤/ نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٣٦) - س ق (١٣- ١٤)

قرض (فائدة) - عقد (تعديله)

- للدائن الحق في اقتضاء عائد إذا تأخر المدين عن الوفاء.
- العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز لأحد طرفيه نقضه أو تعديله ولا يجوز ذلك للقاضي.

الطعن رقم ٢٠١٣/٥٦٢م تجاري عليا جلسة يوم الخميس الموافق ٤/ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٢٩) - س ق (١٥- ١٦)

قرض - عائد - اتفاق

للدائن الحق اقتضاء العائد المتفق عليه إذا تأخر المدين عن الوفاء في الميعاد سواء كان العائد قد نص عليه صراحة في عقد القرض أو لم ينص عليه.

الطعن رقم ٢٠١٣/٢٨٠م تجاري عليا جلسة يوم الخميس الموافق ١/يناير/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٣٠) - س ق (١٥- ١٦)

قرض (عائد- شرط)

إن الاتفاق على عائد تأخيري (الفائدة الجزائية) مشروط بعدم مجاوزته للسقف الذي حددته وزارة التجارة والصناعة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٥٧م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٣م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (٢٠)

قسمة

قسمة (عقار- تنظيم – مخالفة- صلح)

إن عدم إجراء القسمة وفق المساحات التي حددها القرار الوزاري رقم (٢٠١٦/٢٧٢) لا ينال من صحة الصلح ولا يترتب عنه بطلانه طالما أنه لا يلزم وزارة الزراعة التي تبقى

صاحبة النظر في تقدير مدى وجاهة طلب القســـمة ومدى مطابقته للقانون واتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٥١٠م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢٣م

المبدأ رقم: (١٦٢) - س ق (١٧- ١٨)

قسمة (عقار - شروط تنظيمية)

الحكم القاضي بقسمة عقار دون أخذ الشروط التنظيمية من الجهة المختصة جدير بالنقض.

الطعن رقم ٨٠٥/ ٢٠١٨/أ- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤م

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (١٩)

قضاء

قضاء (حق- تعسف)

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حـــق الالتجاء إلى القضاء والإبلاغ عن الجرائم من الحقوق المكفولة والمباحة للكافة بحماية القانون ما لم يثبت أن مستعمله تعسف في استعماله ابتغاء الأضرار بخصمه.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٤٢١م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م

المبدأ رقم: (٤٩) - س ق (١٧- ١٨)

قنصل

قنصل (تمثيل- صفة)

للقناصل حق تمثيل رعايا الدولة التمثيل المناسب أمام المحاكم في الدول الموفد إليها؛ لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء حقوقهم مع مراعاة التقاليد وقوانين الدولة الموفد إليها.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٨٩م (ب) جلسة الأحد ٢٠١٩/١٢/٢٩م

المبدأ رقم: (٦) - س ق (٢٠)

قوة الأمر المقضي به

قوة الأمر المقضي (إثبات)

يحوز القضاء قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفســـهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء بحكم حائزة لقوة الأمر المقضي.

(الطعن رقم ٧٤٥/ ٢٠١٧- جلسة ٢٠١٩/١/١٦م

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (١٩)

قوة قاهرة

قوة قاهر (حادث مروري)

الحادث المروري لا يعتبر قوّة قاهرة حتى ولو لم يكن الناقل أو تابعه هو المتسبب فيه الأمر الذي يتحقق معه صحّة رفع الدعوى على الناقل.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١م

المبدأ رقم: (١٨٦) - س ق (١٧- ١٨)

قوة قاهرة (أمطار- رياح)

إن الأمطار والرياح لا يمكن اعتبارهما في حكم القوة القاهرة أو الحادث الفجائي؛ لأنهـــما لا يدخلان في خانة الأمور غير المتوقعة، بـــل على العكس هي من الأمور المتوقعة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦١٧م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٦) - س ق (٢٠)

قوة قاهرة (شرط- سبب-دفع-ارادة)

تستوجب القوة القاهرة توفر ثلاث شروط أولها أن يكون السبب غير متوقع، وثانيًا أنه لا يمكن دفعه، وثالثًا أن يكون خارجًا عن إرادة الطاعن.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٨٩م (أ) جلسة الاثنين الموافق ١٧/ ٨ /٢٠٢٠م)

المبدأ رقم: (٤٨) - س ق (٢٠)

(ك)

كفالة

كفالة «براءة الكفيل من الكفالة»

حق الكفيل المقرر بالمادة (٢٤٦) من قانون التجارة في التمسك ببراءته من الكفالة عند عدم اتخاذ الدائن الإجراءات القانونية ضـــد المدين لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه إذا تنازل الكفيل عنه سقط.

الطعن رقـم ٢٠٠٩/٣١١م الدائرة التجارية جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٢/يناير/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٧٦) - س ق (١١)

كفالة (مصادرة)

لا يحكم بمصادرة الكفالة في حالة النزول عن الطعن. ســـنده. المادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١١/٣٧٥م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ١٠/ديسمبر/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٥٣) - س ق (١٢)

كفالة (تعريف- شكل- التزام)

الكفالة في كل من الفقه الإســـلامي وقواعد القانـــون المدني هي عقد من عقود الضمان؛ ذلك أن الكفيل في كلٍّ منهما ضامن للدين المكفول ومطالب به ولا تحتاج إلى شـــكل معين باعتبارها عقد رضائي ينشأ بين الدائن والكفيل فهي تنشأ بمجرد الرضا وتنشـــئ التزامًا للكفيل بأداء الدين عند حلول أجله ثم الرجوع على المدين فالكفيل وحده هو الذي يلتزم بعقد الكفالة بالوفاء للدائن بالالتزام المكفول إذا لم يف له المدين الأصلي.

الطعن رقم ٢٠١٥/٨١٧م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٢٣م

المبدأ رقم: (١٠٦) - س ق (١٥- ١٦)

كفالة - دين جديد (أثره)

إذا جدد المدين الأصلي دينه بتغيير محله أو مصدره أو بتغيير الدائن فإن الدين المكفول ينقضي وتنقضي تبعاً لانقضائه الكفالة.

إذا أنقضى دين جديد لا تنتقل إليه التأمينات التي كانت تكفل الدين المكفول بالتجديد بأن جدّد المدين الأصلي دينه بتغيـــير الدائن أو تغيير المدين أو بتغيير في محله أو في مصدره فإن الدين المكفول ينقضي وتنقض تبعـــاً لانقضائه الكفالة ويحل محل الدين المكفول إلا إذا نص القانون على ذلك أو تبين من الاتفاق أو الظروف أن نية المتعاقدين قـــد انصرفت إلى ذلك إذ أن الكفيل لم يكفل إلا الالتزام بعينه هو الإلتزام الأصلي وقد انقضى ذلك الالتزام الأصلي بالتجديـــد فانقضت كفالته تبعاً لذلك ولا يكفي كي يكفل الكفيل الالتزام الجديد بعد أن كان يكفل الالتـــزام الأصلي أن يتفق على ذلك الدائن والمديـــن معاً ومعهما المدين الجديد أو الدائن الجديد بل لابد من رضا الكفيل أيضاً ولو كان الالتزام الجديد أقل قيمة من الالتزام القديم

الطعن رقم ٢٠١٥/١٠٩م تجاري عليا (ب) جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٧/يناير/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٤٦) - س ق (١٥- ١٦)

كفالة (نقل- شروط)

لا يجوز نقل كفالة العامل الأجنبي جبرا عن إرادة صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل وإنما يجوز أن يكون ذلك بالتراضي.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٢٨م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٩م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

كفالة (بطلان- آثار- عقد)

إن بطلان الكفالة لا يبطل عقد القرض ولا ينسحب البطلان على العقد وتبقى أثاره سارية بين المتعاقدين.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠١م (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢م)

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (٢٠)

كفالة (تجارية دائن- كفيل- مطالبة)

(الكفالة): هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام، وتنعقد الكفالة بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن، وقضى نص المادة ٢٣٨ من القانون التجاري يقضي أن يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين، والدائن مخير في المطالبة، إن شاء طالب المدين وإن شاء طالب الكفيل ومطالبته لأحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معًا.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٣٤٣م (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/١٧م)

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (٢٠)

كهرباء

كهرباء (مياه- سلطة- مخالف- تعويض-هيئة-حسم-صلاحية)

إن المادة (١٢٤) من القانون المنظم لقطاع الكهرباء والمياه أوكل للهيئة التدخل لحسم الخلافات بين الأطراف المتداخلة فيه والمشتركين ومنحتها صلاحية اتخاذ ما تراه صالحًا

ومناســـبًا لحماية مصالح المشتركين والمتضررين بإزالة المخالفة وجبر الضرر إلا أنه لم يمنحها صلاحية المساس بالحقوق بإسقاطها وإعفاء المشتركين من دفعها رغم استهلاك قيمة الكهرباء عن السنوات السابقة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٤٩م (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٩م)

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (٢٠)

(ل)

لجنة

لجنة قبول المحامين» التظلم من قراراتها»

التظلم من قرارات القيد في جدول المحامين أمام الدائرة الاســـتئنافية خلال شهر من تاريخ الإخطار. تفويت الميعاد لتقديـــم التظلم أمام لجنة لقبول المحامين. نتيجته عدم القبول لتعلق الميعاد بالنظام العام.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٤٤م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ٢٠١٢/٤/١٥م

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (١٢)

لغة التقاضي

لغة التقاضي. ترجمة

لغـــة التقاضي اللغة العربيّة. أثره. لا تُقبل أية أوراق أو مســـتندات إلا إذا كانت محررة باللغة العربيّة أو مرفقًا بها ترجمتها العربيّة. مؤداه. مناط حجيّة المســـتند المعرَّب تكون للمستندات المقدّمة للمحكمة والتي يمكن للطرف الآخر الاطلاع عليها.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٥٠م الدائـرة التجـارية جلسة يوم الأربعاء الـموافق ٢٠١١/٥/٤م

المبدأ رقم: (٩١) - س ق (١١)

لفظ

لفظ - أثره

إيراد لفظ إلغاء في حكم محكمة الاستئناف في حالة نقض حكم محكمة أول درجة بدلا عن لفظ نقض المنصوص عليه في المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لا يرتب البطلان.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٠٥م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ٤/فبراير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٦٢) - س ق (١٥- ١٦)

لائحة

لائحة (مجلس تعاون- التزام- حكم)

تتضمـــــن اللائحة الداخلية للشركة النص على تعويض العاملين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عـــــلاوة إنهاء خدمة قدرها ثلاثون ألف دولار امريكي بما كان يوجب على محكمة أول درجة مراعاة هذه العلاوة المقررة عند إنهاء الخدمة بحسبانها تعويضا.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٧٧م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/١٩م

المبدأ رقم: (٢٩٠) - س ق (١٧- ١٨)

(م)

مأجور

مأجور (حريق- قوة قاهرة- توصيلات كهربائية)

إن الحريق يشـــكل قوة قاهرة طالما استحال توقعه ودفعه ولو تمت تعديلات في المخزن وإجراء توسيع وعمل تكيفات اقتضاها استعماله بمخزن للمواد الغذائية

إن إحداث توصيلات كهربائية، تعددت فيها مناطق الربط اليدوية فلا يمكن في هذه الحالة التمسك باستحالة توقع الحريق أو دفعه وعليه تقضي المحكمة برفض النعي بهذا السبب.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦٧- جلسة ٢٠١٩/٢/١٣م).

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (١٩)

متبوع

متبوع (طعن- تابع-مسؤولية)

يعد المطعون ضـــده تابعاً للطاعن مادام اقتصرت أعماله على تنفيـــذ ما عهد به إليه من قبل معاقدتها الطاعن وحينئذ فإن مســـؤولية رفع المضرة الناجمة عن الأشغال تكون محمولة على الأخيرة باعتبارها المتبوعة في نطاق ما تقتضيه أحكام المادة (١٩٦) من قانون المعاملات المدنية.

الطعن رقم ٢٠١٨/٥٠٢/ج- جلسة ٢٠١٩/٢/١١م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (١٩)

متجر

متجر (تعريفه)

المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل ويشمل مجموعة الأموال بعناصرها المادية وغير المادية مع السمعة التجارية.

الطعن رقم ٢٠١٤/٢٥٥م تجاري عليا جلسة يوم الخميس الـموافق ٢٦/فبراير/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٣١) - س ق (١٥- ١٦)

متعاقد

متعاقد (حسن نية- أُجرة)

إن الأصل في المتعاقد حسن النية ولا يكون ذلك الحظر بأي حال مانعا من الحكم في دعوى الأجرة والفصل بين الخصوم في الحقوق والواجبات التي التزموا بها، ذلك أن القانون قد كفل حق التقاضي في السلطنة لجميع المتقاضين ولا مجال لاسترداد الحق إلا بالقضاء.

(الطعن ٢٠١٩/٦٣م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٩م)

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (٢٠)

محاماة

محاماة (قاضي سابق- مزاولة- مهنة – تحديد- منصب-قضاء-محاماة)

لا يجوز لمن شـــغل منصب القضاء لمدة عشر سنين على الأقل أنه يمارس مهنة المحاماة إلا أمام المحكمة العليا أو محاكم الاســـتئناف حسب المادة (٧) من قانون المحاماة دون أن يحظر ذلك على المحامين العاملين بمكتبه أو أي محام من مكتب آخر بموجب وكالة صادرة عنه باعتبار أن الحظر المنصوص عليه بتلك المادة هو شـــخصي يتعلق بالمحامي الذي اشتغل في منصب القضاء لمدة عشر سنين على الأقل ولا ينصب إزاء ذلك على غيره من المحامين.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٨٧م - (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٩م)

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (٢٠)

محامي

منع من اشتغل بالقضاء أكثر من عشر سنوات من الترافع أمام المحاكم الابتدائية وفقا للـــمادة (٧) من قانون المحاماة مقصور عليـــه، ولا ينطبق على المحامين العاملين معه بالمكتب.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٣م الدائرة الشرعية، جلسة يوم السبت الموافق ١٦/اكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١١)

مجرد اشتمال الوكالة على أحد العاملين بالمحاكم من بين أسماء عدة محامين لا يرتب البطلان وفقـــا للمادة (٨٣) من قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة. شرطه. عدم قيامه بأي عمل في الدعوى.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٥٣م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الأربعاء الـموافق ٢٠١١/٥/٤م

المبدأ رقم: (٨٩) - س ق (١١)

محامي

محام - توقيع - دعوى

عدم توقيع صحيفة الدعوى المقامة من الشركات والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف ريال. أثره. عدم قبولها.

لا يجوز للشركاء في المؤسسات التجارية رفع دعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محامي ولا يجوز للأفراد رفع دعاوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على خمسة عشر ألف ريال عماني إلا عن طريق محامٍ.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٩٣م تجاري عليا (ب) جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٦/ديسمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٤٢) - س ق (١٥- ١٦)

محام تحت التمرين - القانون الواجب التطبيق- قانون العمل.

لما قرر في قضاء هذه المحكمة أن المحامي تحت التمرين ينطبق عليه قانون العمل ويعتبر عاملًا حالة كحال العامل المعين تحت التدريب بتوافر عنصر التبعية وهي أن المحامي تحت التمرين يأتمر بأمر صاحب المكتب وينتهي بنهيه ويخرج في إجازة برضاه ويذهب إلى المحاكم أو يكتب الصحف بإيعاز منه.

الطعن رقم ٢٠١٥/٥٠٧م عمالي عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣/مايو/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٩٢) - س ق (١٥- ١٦)

محام (جدول- قيد – شروط)

إن محكمة الاستئناف لما قضت بإلغاء القرار المتظلم منه حال أن الشرط الأول للترسيم بجدول المحامين وهو حسن السيرة والسمعة قد انتفى فإنها جانبت الصواب ولم تصب صحيح القانون وتعين لذلك نقض حكمها.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٥٨٧/ج- جلسة ٢٠١٩/٤/٨م

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (١٩)

محام (إنابة – آثار)

إنابة محام لمحام آخر لا تخوّل له إلا الحضور عن الـــــمحامي الصادرة عنه تلك الإنابة ولا تسمح له بتوقيع صحف الدعاوى والاستئناف والطعون لدى الـمحكمة العليا وبالتالي فالاستئناف يكون مرفوعاً من غير ذي صفة.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٠٢٦/ ب- جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٣م

المبدأ رقم: (٤) - س ق (١٩)

محرر

محرر (انكار- إثبات- عبء)

إن إنكار من يشـــهد عليه المحرر يجعل عبء الإثبات يقع على المتمسك به، وهذا مردود عليه بأن إنكاره للثابت بالمحرر الذي يقر بصحة توقيعه عليه ينقل له عبء إثبات العكس.

الطعن رقم ٢٠١٩/٩٠٧م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٥/١٨م

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (٢٠)

محرر (تمسك- آثار- إثبات)

إن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به في معنى المادة ٢/١٥ من قانون الاثبات هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لم يشهد عليه المحرر وشرطه أن يكون قبل الدفاع بالإنكار أو الجهالة طبقا لنص المادة ١٥ من قانون الاثبات وأن له بعد ذلك الحق في الطعن بالتزوير في أيه حالة كانت عليها وفقا لما نصت عليها المادة ٣٠ من القانون بأن (يكون الطعن بالتزوير في أية حاله تكون عليها الدعوى....)

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٥٤م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/١٦م)

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (٢٠)

محررات

محررات (قبول- لغة عربية)

لا تقبل المســـتندات إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو مرفقًا بها ترجمتها إلى اللغة العربية وإن لم تكن كذلك فلا حجية لها في الإثبات.

(الطعن رقم ٢٥٠/٢٠١٧م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٩/١٠/٢٠١٩م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (٢٠)

محضر

محضر (جلسة- تحشير- بطلان)

التحشير في محضر الجلسة فيه مساس بقدسية ورسمية المحضر (محضر الجلسة) محل ثقـــة المتقاضين وهو مما يخالف العمل القانوني ويصـــم مثل ذلك التصرف بالبطلان فالإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء تأكيداً للمادة (٢٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٤٦٣/٢٠١٧م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٦/٢/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٣٢) - س ق (١٧- ١٨)

محضر جلسة (حجية- طعن)

إن محضر الجلسة يعتبر من المحررات الرسمية التي تعد حجة على الكافة بما دُوِّن فيها من بحث وتحقيق قامت به المحكمة في حدود ســـلطتها واختصاصها طبقًا لما تقتضيه أحكام المادة (١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٦٠٨/٢٠١٩م (ج) جلسة الاثنين ١١/٥/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (٢٠)

(م)

محكم

محكم (طلبات)

يتعـــين على المحكمة أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٤١٩م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٠/٣١م

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (١٧- ١٨)

محكمة موضوع (سلطتها في الواقعة)

اســـتخلاص الواقعة والنظر في الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون قضاؤها مبنيا على أسباب سائغة.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٩م شرعي جلسة يوم السبت٧/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٢)

محكمة موضوع (سلطتها في استخلاص الواقعة)

استخلاص الواقعة والنظر في الأدلة وموازنتها مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

الطعن رقم ٢٠١١/٨٤م شرعي جلسة يوم السبت٧/إبريل/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١٢)

محكمة موضوع (عدم الرد على دفع جوهري)

استقلال محكمة الموضوع بتحصيل الدعوى وتقدير الدليل مشروط بأن يكون التحصيل مبنيا على تقدير صحيح للوقائع. مخالفة ذلك أثره نقض الحكم. مثال. عدم الرد على دفع جوهري.

الطعن رقم ٢٠١١/١٢٦م شرعي جلسة يوم السبت١٢/مايو/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (١٢)

محكمة الموضوع (سلطتها في الدعوى وشرطه)

تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع.شرطه.أن يكون مؤيدا بالأدلة الصحيحة والوقائع الثابتة.

الطعن رقم ٢٠١١/٥م شرعي جلسة يوم السبت٢٦/مايو/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٢)

محكمة الموضوع (سلطتها في الدعوى)

محكمة الموضوع لها السـلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، ولا معقب عليها في ذلك. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمل الحكم. تقدير مكان وزمان رؤية الصغير وزيارته واستزارته مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.

الطعن رقم ٢٠١٢/٢٦م شرعي جلسة يوم السبت٢٣/يونيو/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٢٠) - س ق (١٢)

محكمة عليا (دورها)

دور المحكمـة العليا هو المراقبة التامة لأحكام المحاكم الأدنى. مؤداه على المحاكم الأدنى توضيح أسباب الحكم تفصيلا بحيث تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٠١٦م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٠/١٩م

المبدأ رقم: (٥١) - س ق (١٢)

محكمة (حدود سلطتها في تقدير التعويض)

سـلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض لا يجوز ممارستها إلا في حالة عدم وجود نصوص قانونية تحدد مقدار التعويض علة ذلك عدم جواز الاجتهاد عند وجود نصوص حاكمة لتقدير التعويض.

الطعن رقم ٢٠١١/٣٧٣م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٥٥) - س ق (١٢)

محكمة موضوع (وجوب إتباع حكم المحكمة العليا)

يجب على محكمة الموضوع إتباع حكم المحكمة العليا في المسألة القانونية التي فصلت فيها. سنده المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. مخالفة ذلك. أثره النقض.

الطعن رقم ٢٠١١/٢٦٤م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٥٧) - س ق (١٢)

محكمة موضوع (سلطتها في تقدير التعويض)

تقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون مبنيا على فهم الواقع والإحاطة بعناصر الضرر.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٤٣م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٨/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٦٠) - س ق (١٢)

محكمة موضوع (فهم الواقع)

فهـم الواقع وتقدير الدليل من اختصاص محكمـة الموضوع. شرطه.أن يكون مبنيا على فهم دقيق للواقع وأسباب صحيحة.

الطعن رقم ٢٠١٠/٩٩٤م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٨/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٦٢) - س ق (١٢)

محكمة عليا (التزام - مسائل قانونية).

وجوب التزام محكمة الإعادة بما فصلت فيه المحكمة العليا من مسـائل قانونية. مخالفة ذلك يعيب الحكم بعيب مخالفة القانون.

(الطعن رقـم ٢٠١٢/٣٦٠م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٥/يونيو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٥٤) - س ق (١٣- ١٤)

محكمة

محكمة- دائرة ثلاثية – اختصاص- نوعي – قيمي – نظام عام

هنالك من يقول بأن الدائرة الثلاثية تملـــك الاختصاص الأكبر، وبالتالي فإنها تمتلك الاختصاص الأقل من باب أولى، ولكن الالتزام بنص قانون المرافعات واجب على المحاكم على اختلاف درجاتها.

الاختصاص النوعي أو القيمي يتعلق بالنظـــام العام ولا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه، وتجوز إثارته في أي حال تكون عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٢٠١٤/٨٠م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ /ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (١٥- ١٦)

محكمة عليا (قرار – غرفة مداولة- أصل – استثناء)

كانت القرارات التي تصدر من المحكمة في غرفة المداولة عند فحصها للطعون عملا بحكم المادة (٣/٢٤٨) من قانـــون الإجراءات المدنية والتجارية بمثابة حكم فإنه يسري عليها ما يسري على الأحكام إلا أنه خروجا عن هذا الأصل فإن هذه المحكمة قد رجعت عن بعض هذه الأحكام، ومن هذه القرارات تلك المتعلقة بمواعيد الطعن أو انعدام الصفة.

الطعن رقم ٢٠١٥/٤٠٤م جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠ /٢٠١٥/١٢م

المبدأ رقم: (٦٨) - س ق (١٥- ١٦)

محكمة عليا- وظيفة – رقابة- دفاع - رد

وظيفة المحكمة العليا الرئيسية هي الرقابة على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا ويقصد بمخالفـــة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أن تكون المحكمة قد طبقت قانونًا غـــير واجب التطبيق أو نصًا غير واجب التطبيق أو أنها طبقت هذا النص القانوني على وقائع الدعوى على نحو خاطئ أو أن تكون قد وقعت في فهم خاطئ.

الدفاع الذي تلتزم به محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم والذي من شـــأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكذلك المستندات المؤثرة في الدعوى وجب تمحيصها وإجابة المحكمة عليها.

الطعن ٢٠١٤/٩١٧م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ /ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٨٦) - س ق (١٥- ١٦)

محكمة عليا (خصوصية- جواز - نظر ذات الدعوى)

للمحكمة العليا لها خصوصية تختلف عن بقية المحاكم ذلك أنها محكمة قانون وفي المرة الثانية محكمة موضوع. ونظر القضية من ذات القضاة الذين نظروها سابقا لا يمنعهم من نظرها بعد اعادتها من محكمة الاســـتئناف وعلة ذلك أن الحكم المعروض امامهم سابقاً نظروه نظرة قانونية وليست موضوعية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٠/٩ م

المبدأ رقم: (٦٢) - س ق (١٧- ١٨)

محاكم (توزيع- دوائر)

استقر عليه قضاء هذه المحكمة توزيع العمل بين الدوائر التجارية والمدنية على أنه أمر داخلي لا يستوجب النقض.

الطعن رقم ٢٠١٧/٩٣١م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٢ م

المبدأ رقم: (٧٤) - س ق (١٧- ١٨)

محكمة (رجوع- فقه)

الواجب على المحكمة الرجوع إلى الفقه الإسلامي فإن كان لها دية أو أرش طبقته على الإصابـــة وإن لم يكن لها دية أو أرش مقدر ففي هذا الحالة للمحكمة ســـلطة تقدير التعويض الجابر للضرر استنادًا إلى ما يطلق عليه حكومة العدل على أن يكون التقدير من مطلق الدية الكبرى، ولما كان ذلـــك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر

وقضى بتعويض لا يتناسب مع حجم الضرر الواقع على الطاعن من حيث الفرق الشاسع في تقدير التعويض للإصابات وما ترتب عليها مما يجعل الحكم الطعين جانب الصواب وخالف القانون ويتعين نقضه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٦١م مدني عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١١/٢٧م

المبدأ رقم: (٨٧) - س ق (١٧- ١٨)

محكمة (موضوع- تحقيق - تسبيب - قصور)

كان لزاماً على محكمة الـموضوع التحقيق في الدعوى بناء على ما توفر لديها من قرائن ومعطيات للوقوف على الحقيقة لأنّ من أوكد واجباتها تمحيص الدعوى والتدقيق فيها لإعلاء كلمة الحق وأنّ تخليها عن هذا الواجب يجعل قضاءها قاصراً في التسبيب وبالتالي عرضة للنقض.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢١٦م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١م

المبدأ رقم: (١٨٥) - س ق (١٧- ١٨)

محكمة عليا (مجادلة - أدلة - كفاية)

ليس للخصوم أن يجادلوا أمام الـــــمحكمة العليا أو يناقشوا كفاية الأبحاث التي قام بها الخبير متى كانت الـــــمحكمة قد اقتنعت بهذا التقرير واستقر وجدانها على صحته وأوردت دليلها على ذلك، الأمر الذي يتعيّن معه القضاء برفض الطعن.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٨٦م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١/٣١م

المبدأ رقم: (٢٠٠) - س ق (١٧- ١٨)

محكمة موضوع (سلطة)

لـمحكمة الـموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها وغير ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانها، إلا أنّ ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيد مدلولها أو تنحرف بها عن مفهومه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٤٨م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٣/١٣م

المبدأ رقم: (٢٤١) - س ق (١٧- ١٨)

محكمة استئناف (فصل – طلب أصلي- إعادة- طلب احتياطي)

إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضيّة إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٦٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٧م

المبدأ رقم: (٢٤٥) - س ق (١٧- ١٨)

سلطة محكمة الموضوع

فهم الواقع وتمحيص وتقدير الدليل من ضمن سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يبنى الحكم على أسباب وبينات صحيحه لهما ما يقبلهما في الواقع وبما يتوافق مع الشريعه والقانون.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٢٣م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١/٤ م

المبدأ رقم: (٢٥٩) - س ق (١٧- ١٨)

محكمة (تقصي- جروح- إصابات)

على المحكمة تقصي كل الإصابات والجروح التي لحقـــت بالطاعن من جراء الحادث وتمحيصها بكل دقة من جميع التقارير الطبية الكاشـــفة للإصابات والجروح وما آلت إليه تلك الإصابات من فوات نفع وحدوث ضرر ســـواء كانت مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن التعويض لا يقتصر على الإصابات المباشرة وإنما يمتد إلى ما ترتب عن إصابة من أضرار مرتبطة بها كالعمليات الجراحية والآثـــار التي ترتبت على هذه الإصابات لأن الطاعن يستحق تعويضًا عن كافة الإصابات سواء نتجت عن الحادث مباشرة أو ترتبت على الإصابات من آثار أو اقتضى التطبيب تســـببها كجميع أنواع العمليات التي يحتاج لها المضرور وبعد الإحاطة الشـــاملة بحقيقة وضبط عناصر الضرر فعندئذ يجب على المحكمة إعطـــاء كل عنصر من عناصر الضرر حقه المشروع من دية أو أرش أو حكومة عدل بدون زيادة ولا نقصان لأن (الحكم على الشيء فرع من تصوره) وبالنظر الحكم المطعون فيه فإنه لم يلتزم هذا النظر ولعدم تقيد الهيئة المغايرة في محكمة الاســـتئناف

بحكم المحكمة العليا فيما بينه من المسائل القانونية الواضحة مما يجعل الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون طبقًا لمقتضيات المـــادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ويتعين نقضه.

الطعن ٢٠١٨/١٤٣٤/ب- جلسة ٢٠١٩/١/٢٠م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

محكمة استئناف (تأييد - حكم ابتدائي - شروط - دفوع- رد)

لئن كان من المقرر قانونًا أن لمحكمة الاســـتئناف أن تؤيد حكم محكمة أول درجة على أسبابه إلا أن ذلك رهين بأن تكون الأسباب كافية لقضاء الحكم المستأنف وتتضمن جميع دفـــوع الخصوم التي تم طرحها من أدلة ودفوع أو دفاع ســـواء جاء هذا الدفاع في المرافعة الشفوية أو المكتوبة ويكون الرد عليها قانونيًّا ونابعًا من واقع الدعوى وتتضمن تلك الأسباب الرد على ما رفع عنه الاستئناف.

استقر قضاء هذه المحكمة على أن من أهم واجبات المحكمة هو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشفوية أو الكتابية أو بمستند ذلك الخصم على ما تضمنه من دفاع ولا يكفي أن تتصدى المحكمة لدفاع الخصم وإنما يجب ان تتفهم مرماه الجوهري مما يتغير معه وجه الرأي في الدعوى.

(الطعن ٢٠١٨/٩٤/ب- جلسة ٢٠١٨/١١/١١م)

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٩)

محكمة درجة ثانية (رفض - إحالة)

لما قضت محكمة الدرجة الثانية بالرفض دون إحالة الدعوى على المحكمة التي اعتبرتها مختصة بالنظر فإن حكمها كان متجافياً ومقتضيات المادة (١١٢) المشار إليها بما يجعله فاقداً للسند القانوني وحرياً بالنقض.

الطعن رقم ٢٠١٨/٦٥٤ج- جلسة ٢٠١٨/١١/٢٦م

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٩)

محكمة (تقصي- غياب)

اذا امتنع العامل عن الإخطار دونما عذر وكانت صاحبة العمل جاهلة بظروفه المرضية فلا تثريب عليها أن أنهت خدمته للغياب متى اســـتقامت شروط فصله على محكمة الموضوع تقصي سبب عدم إخطار العامل لرب العمل قبل الغياب وإذا قصرت في ذلك فإن الحكم يكون فضلا عن مخالفته القانون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٦/٦٥٥- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (١٩)

محكمة (مرافعة- إعادة-سلطة)

إن إعادة الدعوى للمرافعة بعد تحديد جلســـة للنطق بالحكم أمر جوازي للمحكمة ولا تثريـــب علها إن لم تجب الخصم لطلبه فتح بـــاب المرافعة باعتبار ذلك من اطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب عليها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٣٩- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٩)

محكمة (شهود- أقوال)

التزام المحكمة بذكر جميع أقوال الشهود، وحسبها أن تورد منها ما تقيم عليه قضاءها.

إذا كان موضوع الدعوى العمالية التعســـف في فصل العامل وعدم مشروعيته وإذ كان انتفاء فصل العامل المطعون ضده لنشاطه النقابي لا يعنى على سبيل القطع وإلىقين عدم التعسف في فصله.

التفات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عما قضى به الحكم الجزائي وبحثها لأسباب الفصل واستخلاصها عدم وجود مسوغ مشروع فالنعي في غير محله.

الطعن رقم ٢٠١٧/٩٢٨- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (١٩)

محكمة استئناف (التزام- الحكم الناقض)

يجب التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بقضاء المحكمة العليا في المسألة القانونية التي فصلت فيها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٩٥- جلسة ٢٠١٩/٦/٢٦م)

المبدأ رقم: (٦٢) - س ق (١٩)

محكمة استئناف (إحالة- أسباب – حكم ابتدائي)

لمحكمة الاســـتئنافية أن تؤيد الحكم الابتدائي وأن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة يخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.

الطعن رقم٢٠١٨/١٠١٨- جلسة ٢٠١٩/٦/٢٦م)

المبدأ رقم: (٥٩) - س ق (١٩)

محكمة (اجتهاد- بئر- إرواء)

تجتهد المحكمة في تحديد المســـاحة إذ تحدد لكل بئر أربعة أفدنة مضروبة في الخمسة الآبار المندثرة والقائمة مجموع ذلك أربعة وثمانون ألف متر مربع (٨٤٠٠٠م٢) كما تحدد ستة آلاف متر حظائر الحيوانات وعزب النوق ومساحة البيت، مجموع ذلك تسعون ألف متر مربع (٩٠٠٠٠م٢) مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه

الطعن رقم ٢٠١٩/١٢٩م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١١/٤م

المبدأ رقم: (٧) - س ق (٢٠)

محكمة استئناف (طعن- نظر- أدلة- دفوع)

تنظر محكمة الاستئناف الطعن على أساس ما قدم لها من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة، لأن الأثر الناقل للاســـتئناف يجعل كل ما أبدى من أوجه دفاع ودفوع من الطاعن أمام محكمة أول درجة مطروحًا بقوة القانون على محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تقول كلمتها في الأمر الذي تقاعست عنه واكتفت

بتأييد الحكم المستأنف على علاته وكان من الواجب عليها تقصي جميع الإصابات وآثارها ومـــا آلت إليه تلك الإصابات التي لحقت بالطاعن من فوات نفع وحدوث ضرر لإعطاء كل عنصر من عناصر الضرر حقه المشروع من دية أو أرش.

الطعن رقم ٢٠١٩/٤٥٣م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٣/٨م

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (٢٠)

محكمة استئناف (فصل- قانون – تطبيق- خطأ)

إن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قد أيدت حكم محكمة أول درجة للأسباب التي بني عليها وأقرتها واعتمدتها أســـبابا لحكمها فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون ؛ ذلك لأن محكمة أول درجة طبقت ذات نســـبة المساهمة في الخطأ على العلاقة العقدية بين الطاعن والمطعون ضدها التي أقرت بها الأخيرة، وهذا ما لا سند له إذ الغاية من التعاقد وفقا لملحق الحوادث الشخصية هو التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له من جراء الحوادث التي تقع بفعله، فإذا ما تحقق الخطر استحق التعويض المتفق عليه، ويحدد مقداره في ضوء الإصابات التي ألحقها المؤمن له بنفسه طبقا للأسس التي حددها الملحق المشار إليه.

الطعن رقم ٢٠٢٠/٣٠م (ب) جلسة الاحد ٢٠٢٠/٩/١٣م

المبدأ رقم: (٢٤) - س ق (٢٠)

محكمة الاستئناف (وظيفة- نقل الدعوى)

لا تقتصر وظيفة محكمة الاستئناف على مراقبة صحة الحكم الابتدائي، وإنما يترتب على رفع الاســـتئناف نقل موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف بالحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المســـتأنف في حدود طلبات المستأنف، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع ما سبق إبداؤه منها أمام المحكمة الابتدائية فاستبعدته أو أغفلته، لتقول محكمة الاســـتئناف كلمتها فيها بقضاء مســـبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فيعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما أراد المستأنف إضافته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.

الطعن رقم ٢٠١٩/٦٤٧م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٢/٣م

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (٢٠)

محكمة (إلزام- إزالة- تحديد)

إذا اقتصرت المحكمة على الحكم بإلزام الطاعن بإزالة السلك الكهربائي دون بيان طريقة الإزالة وتفادي الأضرار والخسـائر التي يمكن تفاديها وهو أمر لا يمكن التوصل إليه إلا بالاستعانة بأهل الاختصاص من الخبراء وأخذ رأي شركة الكهرباء يكون حكمها معيبًا.

الطعن رقم ٢٠١٩/٦٩٢م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٢م

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (٢٠)

محكمة (بيان- أساس)

لم تبين المحكمة أسـاس ترجيحها للكتب الذي أدلى به المطعون ضده واعتبار أن الأمر يتعلق ببيع العقار على العقد الذي احتج بـه الطاعن والذي بقي ادعاء المطعون ضده بخصوص أنه مزور مجرد كلام مرسل لا سند له بأوراق الملف.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٥٤م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢م

المبدأ رقم: (١١) - س ق (٢٠)

محكمة (تحري- تحقيق- تقاعس)

إن عدم تولي المحكمة البحث والتحري وسماع الشهود فيما يتعلق بحقيقة طبيعة الطريق موضوع التداعي أورث حكمها فسادًا في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٠٢٠/٤٢م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٩/١٤م

المبدأ رقم: (٥٤) - س ق (٢٠)

محكمة (تحقيق- سماع - دفوع - مستندات)

كان على المحكمة التي أحالت الدعوى للتحقيق أن تسمع لدفوعات الخصوم ومستنداتهم وبما يمكنهم من إثبات دعواهم أو نفيها، وتمهلهم لأجل ايصالهم لحقوقهم ثم عليها أن تفند ما استند عليه المدعي من مستندات وسبب عدم قبولها.

الطعن رقم ٢٠٢٠/١٥٣م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٧/١٣م

المبدأ رقم: (٥٢) - س ق (٢٠)

محكمة (تفسير-عقد- شروط)

لئن كان من مطلق سلطة محكمة الموضوع تفسير بنود عقد الهبة المحتج به من الطاعن فإنها تظل مقيدة بإرادة الأطراف الواضحة ولا يسوغ لها أن تحيد عنها وأن تشوه العقد أو تحرفه باستعمال سلطة التفسير.

الطعن رقم ٢٠١٩/٦٥٠م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢م

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (٢٠)

محكمة (خبرة- اجتهاد- اختصاص)

ليس للمحكمة تعين الخبير في المسائل التي تتجاوز اختصاصها وأن عدم اقتناعها بما حققه الاختبار المأذون به من قبلها لا يسوغ لها اعتماد اجتهادها وقد شمل عدة عناصر للمصاريف المدعى بها كقيمة السياج وعمل المعدات والعمال في تهيئة الأرض وقيمة الأسمدة والفسائل والتسليكات وأيضاً قيمة المحاصيل كل هذه العناصر لا يمكن للمحكمة أن تكون مخولة لتقديرها.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٥٧١م (ج) جلسةالاثنين٢٠٢٠/٤/٢٧م

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (٢٠)

محكمة (خصوم- أقوال- سماع)

على المحكمة التي تنظر القضية أن تستعرض أقوال الخصوم ودفاعاتهم وتمحصها وتضعها في قالبها القانوني بما هو مقرر قضائيًّا، والإعراض عن ذلك يشوب الحكم بالعوار.

الطعن رقم ١٥٧ /٢٠٢٠م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٥/١١م

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (٢٠)

محكمة (درجة ثانية- طعن – طرق)

لم تبين محكمة الدرجة الثانية الأساس القانوني الذي اعتمدته في قضائها سيما وأنه لم يرد بالمواد المدرجة بالفصل الثاني من الباب الثاني عشر المتعلق بطرق الطعن في

الأحكام من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ما يمنع الطعن بالاســـتئناف في صورة إقرار المحكوم ضده.

الطعن رقم ١٨٠٠ /٢٠١٨م (ج)جلسةالاثنين١١/٥/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٤٦) - س ق (٢٠)

محكمة (سلطة- يمين حاسمة- تحليف)

لئن كان للمحكمة ســـلطة تقدير الأدلة ووزنها فإنها تظل مطالبة قانونًا ببيان الأسباب التي بنت عليها عقيدتها والتـــي أدت للنتيجة التي انتهت إليها وأن محكمة الموضوع لما رفضت الاستجابة لطلب توجيه اليمين الحاسمة التي وجهها الطاعن إلى المطعون ضده على أســـاس أنه لم يقع الإدلاء بما يفيد قيام المعاملات التجارية بين الطرفين ومنشأ الدين المدعى به فإنها خالفت جوهر الغاية التي قصدها المشرع من سن المادة (٦٧) وما بعدها من قانون الإثبات وهـــي تمكين كل من أعوزه الدليل على إثبات ادعائه من أن يحتكم إلى ضمير خصمه دون أن يكون متعسفًا في ذلك.

الطعن رقم ٢٠١٩/٨٥٦م جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٤/٢٧م

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (٢٠)

محكمة (ضرر- قناعة- تسبيب)

إذا لم تورد محكمة الدرجة الثانية بحيثياتها ما يؤسس رسوخ القناعة لديها بوقوع الضرر المدعى به فإن حكمها يعد مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يكون معه حريًّا بالنقض.

الطعن رقم ٢٠١٩/٤٣٦م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٠/١٤م

المبدأ رقم: (١) - س ق (٢٠)

محكمة مسقط (اختصاص- نزاع – كهرباء)

إن اختصاص محكمة مسقط ليس في كل نزاع ينشأ بين الكهرباء وخصمهم، إنما ذلك في حدود معينة متعلقة بتطبيق القانون المذكور وما عداه فينظمه قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٩/٤١٣م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٦/١٥م

المبدأ رقم: (٤٨) - س ق (٢٠)

محكمة (معاينة- خبرة)

ليس للمحكمة عين الخبير في المسائل الفنية وقد انصب الخلاف حول ما هو مرخص قانونًا من الجهة الغربية واختلف الأمر بين ما دفعت به البلدية الطاعنة ووزارة الإسكان حول الطريق من جهة الغرب وكذلك حول وجود مقعد للطاعن في ظل غياب المساح خلال المعاينة رغم تأجيل محكمة الحكم المطعون فيه وإعادة المعاينة حتى يتمكن من الحضور لتوقف أجهزة المسح حسبما افادت به الإسكان.

الطعن رقم ٢٠١٩/٩٦م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢٣م

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (٢٠)

محكمة (معاينة- عقار- التزام)

على المحكمة أن تعاين محل الدعوى، وتتبع الآثار التي حددها القانون كصفة عامة، أو حسب العرف الساري قبل عام ١٩٧٠م في الإعمار، وتطبق الصكوك على محل الدعوى، وتستمع إلى شهادة الشهود تحت القسم ولها أن تستعين بخبير إن كان له مقتضى من القانون، ثم تقول كلمة الفصل في الدعوى حسبما يقتضيه الإثبات في الدعوى، فلما كان الأمر كذلك تعين نقض الحكم.

الطعن ٢٠١٩/٥٠٨م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١١/١٨م

المبدأ رقم: (٩) - س ق (٢٠)

محكمة (خبرة- إعادة – عدم التزام)

تقدير أعمال الخبرة من مستمولات مطلق اختصاص محكمة الموضوع شريطة قيامه على أسس قويمة

(الطعن رقم ٢٠١٩/٨٢١م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢م)

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (٢٠)

محكمة (دفاع- تصدي- فهم)

لا يكفي أن تتصدى الـمحكمة لدفاع الخصم وإنما يجب أن تتفهم مرماه حتى يكون ردها متماشيًا مع واقع الدفاع ويجب لتوفر القصور الـــمبطل أن يكون الدفاع الذي أغفلت الـمحكمة الرد عليه أو ردّت دون أن تمحصه للوقوف على حقيقة مرماه جوهريًا مما قد يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى فإن لـم يكن الدفاع جوهريًا فإنّ إغفال الـمحكمة الرد عليه أو أخطأت في فهمه وفي الرد عليه لا يؤدي إلى بطلان حكمها.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٨٣٦م - (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/١م)

المبدأ رقم: (٤٤) - س ق (٢٠)

محكمة (قرار- إقرار – تمحيص – حفظ – ادعاء عام)

إذا قصرت المحكمة في بحث قيمـــة الإقرار ولم تمحصه لإنزال حكم القانون عليه، هو وجه القصور في الحكم المطعون فيه، كما أنها اكتفت بالتوجه رأسًـــا إلى نتيجة البحث الذي قام به الادعاء وهو الحفظ، معتـــبرة أن قرار الحفظ لا يفيد الطاعن في شيء، والحال أن الطاعن يحتج بما ورد بإقرار المطعون ضده الواضح الدلالة والعبارة ولا يحتج بقرار الادعاء وهذا هو وجه الفساد في الاستدلال الموجبين للنقض.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٦٥٢م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ١/ ٦ /٢٠٢٠م)

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (٢٠)

محكمة (مهام – تغاضي)

إن تغاضي المحكمة عن مباشرة مهامها والاضطلاع بصلاحياتها الـــمخولة لها قانونًا وتخليها عن ممارسة الأعمال والأفعال الحاسمة للحقيقة في فصل النزاع الطرفين حريًا بجعل حكمها منقوضًا.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٤٠٨م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٤م)

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (٢٠)

محكمة (واجبات- دفوع - فهم - رد)

إن أهـــم واجبات المحكمة تمحيص دفاع الخصوم وفهم الـــمراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء الدفاع بالـمرافعة الشفويّة أو الـمكتوبة أو بمستند دلل الخصم على ما تضمنه من دفاع ولا يكفي أن تتصدى الـــمحكمة لدفاع الخصم وإنما يجب أن تتفهم مرماه حتى يكون ردها متماشيًا مع واقع الدفاع ويجب لتوفر القصور الـــمبطل أن يكون الدفاع الذي أغفلت الـــمحكمة الرد عليه أو ردت دون أن تتمحصه للوقوف على حقيقة مرماه جوهريًا مما قد يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى فإن لـم يكن الدفاع جوهريًا فإن إغفال الـمحكمة الرد عليه أو أخطأت في فهمه وفي الرد عليه لا يؤدي إلى بطلان حكمها.

(الطعنان ١٠٣٧و٢٠١٨/١٠٥٨م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢م)

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (٢٠)

محكمة استئناف (طلب إدخال- عدم جواز)

عدم جواز طلب إدخال الغير لأول مرة أمام محكمة للحكم عليه بطلبات الدعوى الأصلية وجواز هذا الإدخال للغير لغرض تقديمه لورقة منتجة في الدعوى

(الطعن رقم ٢٠١٩/٨٢١م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢م)

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (٢٠)

محكمة عليا (حكم - تقويم)

لـــمحكمة العليا أن تقوِّم قضاء الحكم الـمطعون فيه بما تورده من أسباب جديدة دون تنقضه وذلك في حالة ما إذا كان صحيحًا في نتيجته وشـــابه قصور في أسبابه القانونية.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٤٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

محكمة عليا (قرار- دائرة فحص الطعون- طعن)

إن ما تصدره الـــمحكمة العليا من أحكام وقرارات في مرحلة الفحص غير قابلة للطعن فيها باعتبارها خاتمة الـــمطاف في مراحل التقاضي لا سبيل للطعن فيها سواء بطلب مراجعتها أو بالتماس إعادة النظر فيها أو بطلب بطلانها مما يتوجب معه القضاء بعدم جواز الطعن بالبطلان.

(دعوى بطلان رقم ٢٠١٩/٢م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٨م)

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (٢٠)

محكمة عليا (نقض- اتباع)

يتحتـــم على المحكمة أن تتبع حكم النقض في المســـألة القانونية التي تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى قد تبت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المســـاس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فيعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، ويكون لهم أن يطرحوا عليها أوجه دفاع ودفوع جديدة إلا ما كان قد سقط الحق فيه ويكون لها مطلق الحرية فى الفصل بما تراه في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى حسبها تكون به عقيدتها من كافة أوراقها ومستنداتها وهى مقيدة فى هذا المجال بما أوجبته المادتان (١٧٠، ١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية في تسبيب الأحكام.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٩٨١م - (أ) جلسة الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١/١٥م)

المبدأ رقم: (١٥) - س ق (٢٠)

محكمة عليا (وظيفة)

إن وظيفة المحكمة العليا الرئيسية هي الرقابة على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا ويقصد بمخالفـــة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أن تكون المحكمة قد طبقت قانونًا غـــير واجب التطبيق أو نصًا فيه غير واجب التطبيق أو أنها طبقت هذا النص القانوني على واقعة الدعوى على نحو خاطئ أو أن تكون قد وقعت في فهم خاطئ.

(الطعن رقم ٢٠١٦/١٨٥م - (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٤م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

محكمة موضوع (سلطة – فهم- خبرة فنية)

لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.

من المقرر أن لمحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالًا على الطعون التي توجه إليه لأن فى أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٦١م أ) جلسة الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١/١٥م)

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (٢٠)

محكمة موضوع (سلطة- فهم- حقيقة)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهي غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ولا تثريب عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالًا على كل قول أو حجة أو طلب إثارته ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٢١٤م - (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٨م)

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (٢٠)

محكمة موضوع (طلب خبرة- عدم الاستجابة)

لا تثريب على محكمة الـموضوع إن لـم تستجب لطلب الطاعنة الرامي إلى ندب لجنة من الخبراء أو خبير آخر لبحث موضوع الدعوى وما تم سداده للـمطعون ضدها طالـما وأنها وجدت في تقريري الخـــبرة وفي أوراق الدعوى ما كوّن عقيدتها ولقد ردت على هذه النقطة ضمن أسباب قضائها ومن ثم فلـم تخل بحق الدفاع بما يضحى معه والحالة ما قرر أن النعي على الحكم الـمطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس تعين رفضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٩٥٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢م)

المبدأ رقم: (٣٧) - س ق (٢٠)

محكمة استئناف (أسباب- حكم ابتدائي- أخذ – تعليل)

لا يصلح لمحكمة الاســـتئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي كونه جاء بناء على أقوال المدعي دون حضور المدعى عليه، كما أنه من حقه العمل على مبدأ التقاضي على مرحلتين وهذا لم يحدث لذا فإن الحكم المطعون فيه جاء قاصرًا في أسبابه وفاسدًا في الاستدلال.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٨م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م)

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (٢٠)

محكمة استئناف (اتفاق- أُجرة – انتفاع – تاريخ- عقد - فسخ)

لم تنتبه محكمة الاستئناف للاتفاق الحاصل بين الطرفين في نفس عقد الإيجار وهو بأن يبدأ دفع الأجرة من تاريخ افتتاح المركز وهذا الاتفاق عليه العمل وليس من تاريخ العقد لأن المركز غير مفتوح وقت توقيعه ولأن العقد شريعة المتعاقدين ولأن الاتفاق هو الأصل على بدء سريان اســـتحقاق الأجرة وإن كان هناك انتفاع بالعين المؤجرة إن صح فهذا الانتفاع يقابله ما قام به المستأجرون من إقامة الديكورات في العين المؤجرة وكذلك فترة التأخير وفوات الكسب وبناء على ما تقدم فإن حكم محكمة أول درجة حينما قضى بفسخ العقد وإعادة الحال على ما كان عليه كان صائبًا في تطبيق القانون.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٦٩م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٦م)

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (٢٠)

محكمة استئناف (فصل- تحقيق- إخطار)

إذا كان اتجاه محكمة الاســـتئناف التصدي لموضوع الاستئناف كان يتعين عليها إحالة الدعوى للتحقيق حول دعوى واقعة تاريخ الإخلاء وعرض مفتاح العين المؤجرة وامتناع الطاعن من اســـتلامه وهل تم اخطار المؤجر من قبل الطاعنة بالإخلاء قبل انتهاء مدة عقد الإيجار بثلاثة أشهر حسبما نص عليه القانون.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢م)

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (٢٠)

محكمة (تحقيق- التفات)

لم تلتفت المحكمة إلى طلب الطاعـــن لإحالة الدعوى للتحقيق وذلك فيما يتعلق بواقعة الإخلاء والصيانة وتسليم المفاتيح وما يتبع ذلك ولم ترد على طلبه لا بالرفض ولا بالقبول، وإنما اتجهت إلى موضوع الإخطـــار وقضت بعدم صحته كونه جاء عن طريق الإيميل وذلك مخالف لما رسمه القانون وهو الإخطار بالكتابة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٣٧م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٣م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (٢٠)

محكمة (دفاع- بحث)

كان الواجب على المحكمة المصدرة للحكم بأن تبحث في دفاع الطاعن بشـــأن إخلائه للعين المؤجرة ودفعه قيمة الإيجارات المتبقية عليه حسبما نص عليه الحكم السالف البيان حتى يتضح لها الحق وإنزال الحكم القانوني.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٨٥م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩م)

المبدأ رقم: (٤) - س ق (٢٠)

محكمة (دفوع- تحقيق- عقد – تجديد)

المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تحقق في الدفوع المقدمة من الطرفين في استلام العين وتاريخه ومن المتسبب في تأخير التسليم وعدم الانتفاع وهل ما زالت العين المؤجرة في يد المستأجر

وهل تم إخطار المؤجرة من قبل المســـتاجرة بعدم رغبتها في تجديد عقد الإيجار وهل تم التوافق بين طرفي العقد على تسليم العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد أو في نهايته كل هذه الدفوع لم تبحثها المحكمة في حكمها المطعون فيه مما يجعل حكمها يتصف بالتقصير مستوجبا نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١١٨م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١/٨م)

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (٢٠)

محكمة (فصل- طلبات- إغفال)

أجاز المشرع للخصم الذي أغفلت المحكمة الفصل في بعض طلباته الموضوعية المطروحة عليها على نحو واضح أن يعود مرة أخرى إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أيا كانت هذه المحكمة ولو كانت المحكمة العليا لكي تنظر ما أغفلت فيه إعمالًا لنص المادة (١٨٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٠م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/٢٠م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (٢٠)

محكمة (ولاية – استنفاد – إعادة)

إذا لم تســـتنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضـــوع فإنه يتعين على محكمة الاســـتئناف ألا تتصدى للموضوع، بل يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها حتى لا تحرم الخصوم من إحدى درجات التقاضي.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠١م-جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (٢٠)

محكمة موضوع (بطلان- إعلان- إعادة)

يتعين على محكمة الموضوع حينما قضت ببطلان الإعلان أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية حتى لا يفوت الطاعن شيئًا من درجات التقاضي وكونها لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها جاء قاصرًا في أسبابه مخلًا بحق الدفاع ويستوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٥٨م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م)

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (٢٠)

محكمة موضوع (دفاع- تمحيص- فهم- قانون- تطبيق)

إن من واجبـــات المحكمة هو تمحيص دفاع الخصم وفهم المـــراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء ذلك الدفع بمرافعة شفهية أو بمذكرة أو بمستند دلل الخصم على ما تضمنه من دفاع حتى يكون ردها عليه متماشيا مع دفاع الخصم فإن هي تخلت عن وظيفتها تلك فإن ذلك يصف حكمها بالقصور المبطل.

(الطعن ٢٠١٩/٢٦م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٨م)

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (٢٠)

محل تجاري

محل تجاري (بيع- آثار)

لا خلاف في الإيجارة فقد انعقدت وانتقلت بقوة القانون للطاعن إثر أنتقال المحل المؤجر بالبيع للطاعن محملاً بكافة الالتزامات والحقوق المترتبة على الإيجارة بقوة القانون وأن أي اتفاق سابق أبرمه المالك السابق ينتقل إلى الطاعن.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٥٦- جلسة ٢٠١٩/١/٩م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (١٩)

محل (بيع- السجل التجاري)

أوجبت المادة الثامنة من قانون الســـجل التجاري أن يسجل في السجل التجاري خلال شهر واحد من تاريخ بيع المحل التجاري أو التفرغ منه، والمشرع هاهنا لم يشترط فقط الشكلية في عقد بيع السجل التجاري بل اشترط لقيامه وجوب تسجيله داخل أجل معلوم.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٦٧م - (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م)

المبدأ رقم: (٥) - س ق (٢٠)

«مخاصمة»

مخاصمة - خطأ مهني جسيم (تعريفه).

إن الخطأ المهني الجسيم؛ هو الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب أو هو الخطأ الفادح أو الجهل الفاضح.

(الطعن رقم٢٠١٢/٣٠٤م مدنية عليا (د) «دعوى مخاصمة» جلسة يوم الثلاثاء ٩ / إبريل/ ٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٣٠) - س ق (١٣- ١٤)

مخاصمة - قضاة المحكمة العليا.

قـصر المشرع العماني دعـوى المخاصمة على قضاة محاكم الاسـتئناف فما دون وعلى مساعدي الادعاء العام فما دون.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢ الدائرة المدنية (د) «دعوى مخاصمة» جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٦/٢٣م)

المبدأ رقم: (١٣٥) - س ق (١٣- ١٤)

مخاصمة (قضاة – قضاء عادي- قضاء إداري- اختصاص)

ليس لمحاكم القضاء العادي ولاية الفصـــل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد قضاة محكمة القضاء الإداري باعتبار أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية، قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لقضاة القضاء العادي. والحال أن قانون محكمة القضاء الإداري جاء خاليًا من ذلك التنظيم فإنه وفقًا لتفســـير حكم المادة (١٠٥) من قانون محكمة القضاء الإداري الســـالفة البيان فإن الأحكام المنظمة لحالات وإجراءات دعوى مخاصمة القضاة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من قانون الإجراءات المدنية والتجارية في المواد (٣٢٩،٣٣٠،٣٣١،٣٣٢) لا تعدو كونها مجرد تحديد للقواعد الإجرائية التي تطبقها محكمة القضاء الإداري وهى بصـــدد الفصل في الدعوى المقامة أمامها بمخاصمة أحد قضاتها أو دائرة من دوائرها.

دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة لا يمكن تصنيفها تحت ولاية جهة قضائية معينة دون غيرها، وتحدد الجهة القضائية المختصة بنظرها حسب انتماء القاضي المخاصم إلى إحدى الجهات القضائية فإذا كان هذا القاضي يتبع جهة القضاء العادي كانت هذه الجهة هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة، أما إذا كان يتبع لجهة القضاء الإداري كان الاختصاص بنظر تلك الدعوى معقودًا لمحكمة القضاء الإداري.

دعوى رقم ٢٠١٦/١م شؤون قضاة (مخاصمة)جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م

المبدأ رقم: (١٦٤) - س ق (١٧- ١٨)

مخالف للقانون

مخالف للقانون

بيع المرهون جائز وينتقل مثقلا بالرهن

الطعن رقم ٢٠١١/٤٤٢م الدائرة المدنية (أ) جلسة يوم الأحد ١/يناير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (٣٣) - س ق (١٢)

مدعي

مدعي (مدعى عليه- تمييز)

المقرر في القواعد القضائية في تمييز المدعى والمدعى عليه مع استصحاب قاعدة براءة الذمة وانشـــغالها ومن عدم البينة فاليمين الحاسمة بينهم مصداقا للحديث الشريف البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

الطعن ٢٠٢٠/١٨٥م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٧/١٣م

المبدأ رقم: (٥٣) - س ق (٢٠)

مدين

مدين (وفاء- تأخر- عائد)

إذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير يدل على أنّ المشرع أعطى الدائن الحق في الحصول على العائد المتفق عليه عن القرض الذي منحه لمدينه إذا تأخر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق عن مدة التأخير أيًا كان القرض تجاري أو شخصي باعتبار أنّ المادة سالفة البيان جاءت عامة مطلقة في خصوص القرض ومن ثمّ فلا يجوز تخصيصها أو تقييدها بغير مخصص أو قيد.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٠٨م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/٥م)

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (٢٠)

مذكرة.

استناد المحكمة على مذكرة أحد الخصوم المقدمة بعد حجز المحكمة الدعوى للحكم والتصريح بذلك. شرطه. اطلاع الخصم الآخر عليها. الإخلال بذلك. أثره. بطلان الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/٤٢٥م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٥/٤م

المبدأ رقم: (٨٦) - س ق (١١)

مذكرة «تعقيب على المذكرات»

عدم تعقيب المدعى عليه على التعقيب لا يعد مخالفا للمادة (١٠٤) من قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة بوصفه آخر من يتكلم ولا يترتب عليه جزاء إلا إذا ترتب على ذلك إخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٥٠م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٥/٤م

المبدأ رقم: (٩١) - س ق (١١)

مرض

مرض الموت (تعريف – اثر)

مرض الموت الذي يعتد به لإبطال التصرفات هو ذلك المرض الذي يعجز صاحبه عن متابعته أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحالة قبل مرور سنة فإن إمتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر فتكون تصرفاته كتصرف الإنسان الصحيح.

الطعن رقم ٢٠١٩/٣٢٩م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٥/١٧م

المبدأ رقم: (٢١) - س ق (٢٠)

مرض الموت

المريض مرض الموت. تعريفه. هو الذي يغلب في حالته خوف الموت من مرضه، أكان ملازمًا الفراش أو لم يكن، ويعجز عن القيام بمصالحة، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة.

الطعن رقـم ٢٠١٠/١٨٩م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٧/ابريل/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٨٤) - س ق (١١)

مركبة

مركبة – قيادة- مسؤولية

قيادة مركبة خفيفة برخصة قيادة ثقيلة لا يعد مخالفة لقانون المرور بقدر ما تكون قيادة مركبة ثقيلة برخصة قيادة خفيفة مخالفة للقانون المذكور.

الطعن رقم ٢٠١٤/٦٤١م مدني عليا (ب) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٥/يناير/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٥٨) - س ق (١٥- ١٦)

مركبة (استخدام- مخالف- تأمين- مسؤولية)

إن المطعون ضده اســـتخدم المركبة المؤمنة في غير ما اعدت إليه وســـلك بها الشاطئ والكثبان الرملية في مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع بوثيقة التأمين المبرمة بينهما فإن الطاعنة تكون في حل من مســـؤولية التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمركبة

ولا يحق للمطعون ضده مطالبتها بإصلاح سـيارته طالما تبين أنه خالف مقتضيات عقد التأمين، وكان هو المتسبب في وقوع الحادث وحصول المضرة لعدم التزامه جانب الحيطة والحذر عند استعماله الوسيلة المؤمنة في الغرض الذي اعدت له.

الطعن ٢٠١٩/٤٧٧م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٦/١

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (٢٠)

مزروعات

مزروعات (إتلاف- إزالة حدود – تعويض)

إتلاف المطعون ضدهما الأول والثاني للمزروعات والأشـجار التي كانت بأرضهم والتخريب وإزالة الحدود والمعالم لمزروعاتهم وثابت ذلك بالمخالفات التي حررتها البلدية يوجب التعويض.

الطعن ٢٠١٨/٩٣٨ جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٩)

مستأجر

مستأجر (مركبة – تأمين- مالك)

يعدّ مستأجر المركبة في حكم المؤمن له تطبيقًا للمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم (١٩٩٤/٣٤م) المتعلق بقانون تأمين المركبات وأما إذا ما أتى المستأجر بصورة متعمدة فعلًا أضر بمالك السـيارة فإنه يعدّ منطقًا وقانونًا من الغير وفقًا لما جاء به البند الأول من الفصل الأول من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.

الفعل المتعمد الصادر عن مسـتأجر المركبة يعد فعلًا صـادرًا عن المؤمن له فإن حكم المحكمة بغير ذلك مجانبٌ للصواب ويتعين القضاء بنقضه.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٣٠٧م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م

المبدأ رقم: (١٣٨) - س ق (١٧- ١٨)

مستند

مستند (مؤثر-بيان - حكم)

المقرر في قضاء المحكمة العليا إنه إذا قدم لمحكمة الموضوع مستند مؤثر في الدعوى وجب عليها أن تتناوله في حكمها بالبحث، وإلا كان الحكم قاصر البيان، كما أن قاضي الموضوع وإن كان غير ملزم بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه في الدعوى مؤثرة فيها فإنه يجب عليه أن يبين في حكمه ما يدل على أنه اطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها إلى الرأي الذي انتهى إليه.

الطعن رقم ٢٠١٩/٩١١م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٦/٢٩م

المبدأ رقم: (٥١) - س ق (٢٠)

مستهلك

مستهلك (حماية- مزود- ضمان)

يُلْزم القانون المزود بضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع، وقرار محكمة الموضوع بالاستبدال والتعويض في محله وإن حرمان المشتري لفترة طويلة يؤثر سلبًا على تنقله وعائلته التي أصبحت السيارة لا غنى عنها في أكثر الأوقات.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٣٤م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (٢٠)

مسودة الحكم

عدم إيداع مسودة الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم. جزاؤه. بطلان الحكم. سنده. للمادة (١٧٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الطعن رقم ٢٠٠٩/٤٤٤م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢/مارس/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٧٩) - س ق (١١)

«مسؤولية»

المسؤولية التقصيريّة. أساسها. إثباتها.

تقوم المســـؤولية التقصيريّة في القانون على افتراض الخطأ. أثره. لا يلقي على المضرور سوى إثبات وقوع الضرر. تؤسس المسؤولية التقصيريّة في الفقه الإسلامي على القاعدة الفقهيّة»المباشر ضامن وإن لم يتعمـــد أو يتعد». مؤدى ذلك. على المدعى عليه المباشر إثبات العكس لنفي هذه المسؤولية وذلك خلافًا للقاعدة العامة في الإثبات «البيّنة على المدعي». تخلص المدعى عليه من المسؤولية بإثبات أن الضرر قد وقع إما لسبب أجنبي، أو بخطأ الغير، أو القوة القاهرة.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٠٨م الدائرة المدنية (أ)، جلسة يوم السبت الـموافق ٩/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١١)

مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه

شركة التأمين حدود نطاق مســـؤوليتها في تغطية التعويض ما نص عليه عقد التأمين. التعويض الذي لا يغطيه التأمين يتحمله مسببه، المتبوع يتحمل تعويض خطأ تابعه.

الطعن رقم ٢٠٠٩/٣٤٥م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم السبت الموافق ١٦/أكتوبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (١١)

مسؤولية حارس الأشياء

حارس الأشياء يتخلص من مسؤولية التبعة بإثباته وجود خطأ من الغير تسبب في الضرر. التفات المحكمة عن هذا الدفع. أثره. نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/١٦٨م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم الأحد الموافق ١٢/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (١١)

مسؤولية

لا يجوز للمؤمن التحلل من مسؤوليته بحجة إخفاء المؤمن له معلومات جوهرية.

(الطعن رقـم ٢٠١٢/٢٨٢م تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء ٢١/نوفمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (١٣٩) - س ق (١٣- ١٤)

فعل غير مشروع- جريمة - مسؤولية - حراسة أشياء.

المسـؤولية عن حراسة الأشياء التي تتطلب حراسـتها عناية خاصة وهي مسؤولية مفترضة بالنسبة لمرتكب الحادث ولا يمكن درؤها إلا بإثبات خطأ المضرور أو الغير أو القوة القاهرة.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٩٣٤م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ٢٦/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٨٦) - س ق (١٣- ١٤)

مسؤولية تقصيرية «تطبيق.

قيـام الطاعن بتوزيـع أمر الحبس الصادر ضد خصمه على المحـلات التجارية والتجار المجاورين دون أن يكون لديه تكليف من السلطة المختصة يعد مسؤولية تقصيرية توجب التعويض. شرط ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٥٠١م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٢٣/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٩٤) - س ق (١٣- ١٤)

مسؤولية تقصيرية «شرط وجود الخطأ من المدعى عليه بالتعويض. عدم انتقال الخطأ.

قيام شركة ببيع نشاطها لشركة أخرى لا ينقل ما قامت به من أخطاء تجاه الغير. وجوب وقـوع الخطأ ممن يدعى عليه بالتعويض في المسـؤولية التقصيريـة. أثر مخالفة ذلك. تفصيل ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١٥٠م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الأحد ٢٤/مارس/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٩٩) - س ق (١٣- ١٤)

خطأ (مسؤولية - محكمة موضوع).

استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية واقع تستقل به محكمة الموضوع.

(الطعن رقـم ٢٠١٠/١٤١م تجاري عليا جلسة يوم الاربعاء ١٧/أبريل/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٥٠) - س ق (١٣- ١٤)

شركات (مسؤولية).

المدير مسؤول اتجاه الشركة والشركاء عن الأضرار الناتجة عن أعماله المخالفة للقانون.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٢٩م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠١٤/١/١٦م)

المبدأ رقم: (١٦٠) - س ق (١٣- ١٤)

عرض - إقرار - مسؤولية.

عرضت رب العمل للطاعن مبلغ للعلاج موافقة منها على تحمل علاج الطاعن مما يدلل على مسؤوليتها العقدية تجاه العامل (الطاعن) عليه يكون حكم محكمة أول درجة قد جانب الصواب عندما رفض دعوى الطاعن وكذلك محكمة الاستئناف التي أيدت حكم محكمة أول درجة.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٣٣م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ١٠/فبراير/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٨٥) - س ق (١٣- ١٤)

مسؤولية طبية -إثبات - تعويض.

إنه كان على طبيبة التوليد مطالبة هيئة التمريض بمتابعة الحالة الصحية للمولودة عن كثب لا أن تترك دون متابعة وتأخذ للاستحمام دون موافقة هيئة التمريض واستنتجت المحكمة بأن الإصابات لم تتأت من قلة زيارة الأم لعيادة الحوامل قبل الولادة وحضورها المتأخر جدًا إلى المستشفى عن الولادة بل تعود إلى عدم اعتماد الوسائل الكفيلة بتفادي أي خطورة او ضرر للمولودة وخاصة حدوث نزيف بالمخ وهو ما أكده خطاب الدكتور وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٩٩٧م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤ /١/٢٧)

المبدأ رقم: (١١٦) - س ق (١٣- ١٤)

مسؤولية – تضامن – افتراض

أخطأ الحكم بذكر أن المسؤولية تضامنية وقد افترض هذا التضامن، والتضامن لا يفترض ولم تناقش المحكمة تقرير الخبرة.

الطعن رقم ٢٠١٤/١١٠٥م مدني عليا (أ) جلسة يوم الثلاثا الموافق ٢٤ /مارس/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (٢٨) - س ق (١٥- ١٦)

مسؤولية (متبوع).

الثابت من الأوراق أن المطعـــون ضده الثاني تابع للطاعنة ويعمل لديها مما تحقق معه مسؤولية المتبوع بالتعويض عن أعمال تابعها التي تقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها.

الطعن رقم ٢٠١٥/٦٣٠م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٩م

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (١٥- ١٦)

مسؤولية (تقصيرية- أركان) - مسؤولية (متبوع- تابع) - تعويض (مقياس)

ترتكز المسؤولية التقصيرية على أركان ثلاثة فالركن الأول وفقا للقانون المدني أو قانون المعاملات المدنية العماني هو (كل خطأ ســـبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) والركن الثاني هو الضرر فليس يكفي لتحقيق المسؤولية أن يقع خطأ بل يجب أن يحدث الخطأ ضررًا وعلى المضرور إثبات ذلك، والركن الثالث هو الســـببية فهي العلاقة بين الخطأ والـــضرر وذلك بأن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المســـؤول والضرر الذي أصاب المضرور وهو ركن مستقل عن الخطأ.

لصاحب السيارة من تعويض عن سيارته وهنا يثبت مبدأ مسؤولية المتبوع عن إغفال التابع ومعلوم بأن قانون المعاملات المدنية ينص على أن يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع إذا كان واقعًا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها.)

العلاقة التي بين العامل ومخدومه تقوم على سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه وعلاقة التبعية تأتي بعقد الخدمة وأن الخطأ تم بســـبب وظيفته في الورشـــة وقد أحدث ذلك ضررًا لصاحب السيارة ومن هنا فقد ثبتت المسؤولية والالتزام على صاحب الورشة اتجاه صاحب السيارة وغنى عن القول إن الرقابة على صاحب الورشة تجاه العاملين واتجاه السيارات التي تترك في حيازته مؤكدة وقد أخطأ في ذلك.

إن التعويض مقياس الضرر المباشر وهو الخسارة التي لحقت بالمضرور وطالما أتلف فعل العامل السيارة المملوكة للمطعون ضده فقيمتها الفعلية التي حددها الخبير هي الخسارة ولابد من إسقاط المبلغ الإضافي لقيمة السيارة في التعويض المحكوم به.

الطعن رقم ٢٠١٥/٩٦٢م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (١٥- ١٦)

مسؤولية (دفع) - تأمين (فقدان- غرق)

دفع شركة التأمين بعدم تغطية الغرق هو دفع غير سـديد فالغرق نتيجة حتمية لفقدان المركبة المؤمنة لدى الشركة.

الفقدان مغطى تأمينيًا كيفما كان ذلك وأن المركبة كانت تسير في الطرق البرية ولم تكن تسير في البحر ولكن تدهورت وصارت إلى البحر بقوة التدهور حتى غرقت.

الطعن رقم ٢٠١٥/٧٩٨م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (١٥- ١٦)

مسؤولية (حفريات- ضرر- تعويض- خبرة)

أرض المطعون ضده قد تأثرت بالحفريات واستغلال الشركة لها مما يتوجب عليها الضرر المباشر لأرض الغير؛ نتيجة خطأها الذي تولدت عنه المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض.

المسـؤولية التقصيرية ملزمة فيها الشركة والمبلغ المترتب على الضرر لتسوية الأرض هو بناء على تقرير الخبير وتقرير الخبير في الأخـذ به من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع طالما اتخذت الإجراءات في القيام بالخبرة.

الطعن رقم ٢٠١٥/٩١١م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٢٣م

المبدأ رقم: (١٠٧) - س ق (١٥- ١٦)

مسؤولية مدنية (متولي الرقابة- شروط- نفي- أركان)- ضرر (تعويض- إعفاء)

المسؤولية المدنية تقوم في جانب المدرسة متى ثبت حصول تقصير في الرعاية والرقابة من قبل أحد العاملين بالمدرسة عند حصول الضرر أو بسبب خلل بأحد مكونات المدرسة كالألعاب مثلًا.

تنتفي المسـؤولية المدنية إذا ما أثبت من كان تحت رقابته الطفل المصاب أنه راقبه كل المراقبة اللازمة وعلى من يدعي ضده الغلطة أو الغفلة أو الإهمال كونها تسـببت في الضرر فيجب عليه إثباتها وقت المراقبة طبق القانون العام، ولذلك فإن المسؤولية ليست مفترضه بل تخضع للإثبات.

الضرر حصل بســـبب عملية الدفع الذي تعرضت له البنت شهد من قبل زميل لها في الدراسة لا يمكن أن يعفي المدرسة من المسؤولية حيث إن التلاميذ يكونون تحت مسؤوليتها من لحظة استلامهم من أوليائهم إلى حين مغادرتهم للمدرسة باعتبارهم صغار السن لا يتحملون شخصيا مسؤولية ما يصدر عنهم من أفعال خلال وجودهم بالمدرسة.

توافر أركان المسؤولية التقصيرية في جانب المدرسة يجعلها تتحمل تبعة الضرر اللاحق بابنة الطاعن التي تستحق التعويض عما لحقها من ضرر.

الطعن رقم ٢٠١٥/٣٧٧م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (١٠٨) - س ق (١٥- ١٦)

مسؤولية (خطأ- عفوي)- ضرر معنوي (تعويض)

الخطأ وإن كان عفويًا فقد سبب ألمًا جسيمًا للمطعون ضدهم الورثة وقد قدرته المحكمة بما لها من حق في الاجتهاد في ظل ما تعرض له المطعون ضدهم من إحراج وضرر معنوي.

الطعن رقم ٧٨٢ و٢٠١٥/٨١٩م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (١١٢) - س ق (١٥- ١٦)

مسؤولية - ناقل جوي

يجب على الناقل الجوي التحقق من اســـتيفاء الركّاب للمستندات اللازمة للدخول في الدولة أو الخروج منها. مخالفة ذلك. أثره مسؤوليته عن التعويض.

يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم السلطنة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمســـتندات والوثائق اللازمة للدخول في الدولة أو الخروج منها وأن الناقل الجوي هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٩٥م تجاري عليا (ب) جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١/١٣م

المبدأ رقم: (١٤٤) - س ق (١٥- ١٦)

مسؤولية (مساهمة – مضرور- دفاع)

إن ثبوت مســـاهمة المضرور في الخطأ الذي نتج عنه الضرر مؤداه أن للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو ألا يحكم به تمسك المسئول عن الضرر في دعوى المسؤولية بان المضرور ساهم بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه اعتباره دفاعا جوهريا ينبغي على محكمة الموضوع التحقق فيه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٣م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/٢٦ م

المبدأ رقم: (٧٧) - س ق (١٧- ١٨)

مسؤولية (أركان- ضرر - إثبات)

المستقر عليه في القانون والعمل القضائي بهذه المحكمة أن دعوى التعويض المبينة على المسؤولية التقصيرية التي لا تلقي على المضرور سوى اثبات أن الضرر وقع بفعل الشيء ليفترض الخطأ إلى جانب المدعى عليه مع أن الفقه الإسلامي يؤسس هذه المسؤولية على قاعدة فقهية وهي المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٦٣٦م مدني عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٣/١٩م

المبدأ رقم: (٩٣) - س ق (١٧- ١٨)

مسؤولية (فعل الغير- متبوع - تابع)

قاعدة المسؤولية عن فعل الغير الضار تنشأ لما يثبت تحقق الضرر من التابع حال مباشرته لما كلف به من المتبوع الذي يعمل لحســـابه وتحت إشرافه وبناء على توجيهاته وتعليماته سواء كان الضرر عمدًا أو خطأ فاحشًا منه فهو ملزم بجبره.

الطعن رقم ٢٠١٦/١١٣٥م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٥/٢٩م

المبدأ رقم: (١٤٧) - س ق (١٧- ١٨)

مسؤولية (متبوع- وكيل- خطأ)

اقتضت المادة (١٩٦) معاملات مدنية أنـــه للمحكمة الالزام بالتعويض للمضرور عن فعل الغير من كانت له على من وقع منه الاضرار ســـلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

إن خطأ الوكيل لا يعفي الموكل بوصفه صاحب المنتج المراد ترويجه والذي هو أساس اختيار العميـــل أياً كان الوكيل المشرف على عملية التوزيع يجعل منها المســـؤول أمام العميل عن الأخطاء والتجاوزات المرتكبة بمناســـبة اتمام إجراءات الحصول على المنتج الواقع ترويجه وفق شروط صاحب المنتج وأن تبعة اخطاء الوكيل القائم بالترويج لا يمكن مواجهة العميل بها دون أن يفقد صاحب المنتج حقه في مساءلة الوكيل في نطاق الاتفاقية المبرمة بينهما.

الطعن رقم ٢٠١٥/٨٠١م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/٢٦م

المبدأ رقم: (١٥٦) - س ق (١٧- ١٨)

مسؤولية (متبوع- شروط- أساس)

يكون المتبوع مســـؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعلمه غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. وقد أقام القانون هذه المسؤولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته وتوجيهه غير أنه لم يقصد من تلك المادة أن تكون المسؤولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته وأن تكون الوظيفة السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل أنها تتحقق أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ســـاعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ســـواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء أكان الباحث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.

طالما ثبت أن العمل غـــير المشروع تم من قبل تابعها بعد أن هيـــأت له فرصة ارتكابه وساعدته في ذلك بتمكينه من شيكات مسحوبة من حسابها ومحررة من حيث المبلغ المالي وموقعة من صاحب المؤسســـة وذلك دون تحديد اسم المستفيد منهما وهو ما خوّل وسهّل استعمال الشيكين بقيمة خمســـة آلاف ريال بكل منهما بتسليمهما للطاعن ضماناً للقرض بقيمة عشرة آلاف ريال لتكون مسؤولية المطعون ضدها كمتبوع عن أعمال تابعها قائمة.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٠٥م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣ /١/٢٠١٧م

المبدأ رقم: (١٧٥) - س ق (١٧- ١٨)

مسؤولية (ناقل- شروط)

مسؤولية الناقل الدولي أو الأثار المترتبة عن ذلك كالتعويضات وإنما يتعين الالتجاء إلى قانون التجارة العماني.

لتكون الطاعنة المســـؤولة عن ذلك التلف خاصة أنها لم تقدم ما يفيد انتفاءها بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرســـل أو خطأ المرسل إليه حسبما تقتضيه المادة (١٧٥) من قانون التجارة.

أن عدم توجيه الاحتجاج في الميعاد المحدد ســـواءً بعد تســـلم البضاعة أو التأخير في الاستلام لا يسقط دعوى مسؤولية الناقل وإنما يؤدي إلى عدم قبولها إلا إذا أثبت المرسل إليه وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيـــه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب البضاعة.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٥٩م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/٢/٢٠م

المبدأ رقم: (٢٣٥) - س ق (١٧- ١٨)

مسؤولية (إصابات عمل- تعويض – صاحب العمل)

إن مناط القضاء بالتعويض عن إصابة العمل ثبوت خطأ صاحب العمل، وتحقق الضرر للعامل مع توافر علاقة السببية بين الخطأ

والضرر، وهي أمور موضوعية مرجع الأمر فيها إلى محكمة الموضوع التي يتعين عليها الاستيثاق من توافر عناصر المسؤولية ويجب أن يبينها الحكم.

(الطعن رقم ٢٠١٧/٧٣٤- جلسة ٢٠١٩/١/١٦م)

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (١٩)

مسؤلية عقدية (أركان)

أركان المسؤولية الأساسية في عقد العمل هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ولا يكفي ثبوت الخطأ في جانب المدين بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر

لحق بالدائن ويجب على الدائن إثبات الضرر وتحديد مقداره وبيان عناصره بكافة طرق الأثبات المتاحة قانونا وهو من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٧٧٨- جلسة ٢٠١٩/٢/٦م)

المبدأ رقم: (٣٧) - س ق (١٩)

مسؤولية (إعفاء- بطلان)

يقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء عن المسؤولية المترتبة عن الفعل الضار وهو استثناء على مبدأ سلطان الإرادة.

(الطعن ٢٠١٧/٥٧١/أ- جلسة ٢٠١٩/٣/٢٦م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (١٩)

مسؤولية (متبوع- شروط- تعويض)

تقضي المادة (١٩٦) من قانون المعاملات المدنية أنه» لا يسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك للمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت مبرراً أن تلزم بأداء التعويض المحكوم به من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

تتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه إذا كان فعل التابع وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استعمل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيانه الفعل الضار سواء كان لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء وقع الفعل بعلم المتبوع أو بغير علمه.

(الطعن ٢٠١٨/٣٦٩/أ- جلسة ٢٠١٩/٤/٩م)

المبدأ رقم: (١١) - س ق (١٩)

مسؤولية (المودع لديه – ضمان)

تقوم مسؤولية صاحب الورشة على أساس ضمان سلامة الوديعة (سيارة للاصلاح) إلى غاية رجعها لصاحبها عملاً بالمادة (٧٠٣) من قانون المعاملات المدنية.

الطعن رقم ٢٠١٦/٩١٠/ب- جلسة ٢٠١٩/١/١٥م

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (١٩)

مسؤولية (شركة تأمين- تحري – حالة صحية)

إخلال شركة التأمين بواجب تحريها بشـــأن الوضع الصحي للمؤمن لديها بعرضه على لجنة طبية لايعفيها من مسؤوليتها حيال ذلك الشخص.

الطعن رقم ٢/٣١٢-١٨/ب- جلسة ٢٠١٩/١/٢٩م

المبدأ رقم: (١٧) - س ق (١٩)

مسؤلية (ناقل – جوي - تأخر)

إن مجرد تأخر الطائرة عن الإقلاع في الموعد المحدد يجعل الناقل مسؤولا عن تعويض الضرر اللاحق بالمسافر لعدم وفائه بالتزامه التعاقدي مالم يثبت أن التأخر كان بسبب حادث طارئ أو قوة قاهرة..

الطعن رقم ٢٠١٧/٤٦٦/ب- جلسة ٢٠١٨/١٢/١٨م

المبدأ رقم: (١٣) - س ق (١٩)

مسؤولية (تقصيرية- إثبات – تعويض)

إن أثبت المسؤولية التقصيرية حيث قام طبيب غير مؤهل للقيام بعمليات للنوع التي خضعت لها المطعون ضدها؛مما يجعل قيام الخطأ والضرر والعلاقة السببية التي توجب التعويض قائمة.

الطعن رقم٢٠٢٠/٣٠٨م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٩/١٤م

المبدأ رقم: (٥٨) - س ق (٢٠)

مسؤولية (مضرور_ مساهمة- تعويض- تقدير)

لئن كانت مســـاهمة المضرور في وقوع الضرر الحاصل لـــه لها تأثير في تقدير مبلغ التعويض وينبغي مراعاتها عند الحكم له به إلا أن استخلاص حدوثها أو نفيها من مسائل الواقع التي تســـتقل به محكمة الموضوع متى كان هذا الاستخلاص صحيحا ويستند إلى ما له أصل في أوراق الدعوى.

الطعن رقم٢٠١٩/١٤٤م (أ) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢م

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (٢٠)

مسؤولية (مقاول- مهندس- تضامن)

إن المادة (٣٤) من قانون المعاملات تضمنت أن المهندس والمقاول متضامنين يضمان كل ما يحدث خلال عشر ســـنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئًا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان صاحب العمل أجاز إقامة المنشآت المعيبة ويشمل الضمان ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

(الطعن رقم ٢٠٢٠/١٠٣١م (أ) جلسة الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/١٧م)

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (٢٠)

مصلحة

رفض المحكمة الاستشـــكال المقدم من زوجة المنفذ ضده في بيع المنزل لرفعه من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون. ســـند ذلك. المادة (٣) من قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة تجيز لكل من له مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون أن يقدم طلبات أو دفع. للزوجة مصلحة مباشرة في منزل زوجها الساكنة فيه.

الطعن رقـــم ٢٠١٠/١٠٠م الـــدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٣٠/مايو/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (١١)

مصلحة – سلف/خلف

يجب أن تكون للمدعي مصلحه شخصية مباشره وقائمة يقرها القانون حتى تقبل دعواه أو طلباته وذلك استنادا لنص المادة (٣) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية.

عقد الإيجار ينتقل من السلف الى الخلف بذات الحقوق والالتزامات الناشئة عنه وذلك بمجرد انتقال ملكية العين المؤجرة للمشتري.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٦م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١١/٢ م

المبدأ رقم: (٢٥٣) - س ق (١٧- ١٨)

مصلحة الطفل (دفوع - جوهرية - رد)

لم تفصل المحكمة في دفوع جوهرية في تبيّن مصلحة الأولاد حتى يتغير بها وجه الرأي في الدعوى الماثلة عند التحقيق والتمحيص فإنه يتعيّن على هذه المحكمة القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٦٧م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٦/١٤م

المبدأ رقم: (٢٥) - س ق (٢٠)

مصلحة (شركة- تصفية - دعوى فرعية)

إن الدفع بانتفاء المصلحة مردود على الطاعنة باعتبار أن طلب حل وتصفية الشركة فيه ضرر لمصلحة الشركاء القائمين بالدعوى الفرعية مما يجعل قيام لحفظ حقوقهم وبالتالي توافر شرطي المصلحة في جانبهم مما يتعين معه رد هذا الدفع كذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١١٩٢م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢١م)

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (٢٠)

مضار جوار (حظيرة)

لا بد من تطبيق قانون البلديات في تربية الحيوانات والأبقار والدواجن قرب المنازل إذ تم حصرًا مراعيًا في ذلك الأمور الصحية وخاصة أنه يوجد مضرة في وجود حظائر بغير تقنين في عددها بالنسبة للساكنين من انبعاث الروائح وعدم نظافة تلك الحظائر فلا بد من مراعاة الأمور الصحية في إقامة الحظائر قرب المنازل.

الطعن رقم ٢٠١٥/٥٢٢م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١/٣٠م

المبدأ رقم: (١٣٤) - س ق (١٧- ١٨)

معاملات مدنية

معاملات مدنية (قسمة تركه)

لا تسمع دعاوى فسخ وإعادة قسمة التركة بعد مرور سنةعلى قسمتها. طلب إعادة تثمين أعيان التركه لا يسري عليه القيد الزمني المشار إليه بالمادة (٨٣٠) من قانون المعاملات المدنية.

الطعن رقم ٢٠١٧/٣م شرعي جلسة يوم الأحد الموافق ١١/ مارس/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (١٧- ١٨)

مطالبة

مطالبة (شركة تأمين- متسبب – ضامن)

يمكن للمضرور رفع دعوى المطالبة على شركة التأمين مباشرة دون مطالبة المتسبّب في الضرر. علة ذلك أنّ شركة التأمين كفيل ضامن، وقد أجاز الشرع والقانون رفع الدعوى مباشرة على الكفيل الضامن.

الطعن رقم ٢٠١٧/٩٠٥م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤م

المبدأ رقم: (١٠٥) - س ق (١٧- ١٨)

مقاصة

مقاصة (قضائية- طلب- تقديم – إجراءات- مقاضاة-خصم)

لئن نصت المـــادة (١٢٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه يجوز للمدعى عليـــه أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية فإن المادة (١٢٣) من ذات القانون تقتضي» أن تقدم الطلبات العارضة مـــن المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم ال (أ) جلسة أو بطلب يقدم شفاهة في ال (أ) جلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

(الطعن رقم ٢٠٢٠/٤٦٩م (أ) جلسة الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٨م)

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (٢٠)

مقاولة

مقاولة (تأخير - غرامة)

إن غرامة التأخير والشرط الجزائي في عقد المقاولة لا يعدو أن يكون في حقيقته تقديرًا للتعويض عن الضرر الذي سوف يترتب على التأخير في الإنجاز أو التسليم وهو -أي التعويض الاتفاقي- يعتبر من قبيل تحديد مسؤولية المدين عن تنفيذ التزامه وقد قضى الحكم المطعون فيه بتعويض الطاعنة في حدود ما تكبدته من مبالغ متعلقة بالمشروع.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٦٠م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م)

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (٢٠)

«مكافأة»

مكافأة - حساب.

قاعدة احتساب مكافأة نهاية الخدمة التي يجب أن تكون على أساس الأجر الأساسي وليس على أساس الأجر الشامل حسبما جاء ذلك بإعادة (٣٩) من قانون العمل.

الطعن رقم ٢٠١٢/٢٣٥م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ٢٠/يناير/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٨٤) - س ق (١٣- ١٤)

مكافأة نهاية خدمة - عماني - قانون.

فإن الحكم للطاعن العماني الجنسية بمكافأة نهاية الخدمة مخالف للقانون ومشوب بالبطلان ينبغي نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٢٧٥م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ١٠/فبراير/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٨٦) - س ق (١٣- ١٤)

تأمينات - نهاية خدمة - تعويض.

تكون اشتراكاته في التأمين قد زادت على سنة ولم تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادتين (٢١ و٢٢) لاستحقاق المعاش ولم يثبت استمرار دفع الاشتراكات الشهرية عنه من أي جهة فهو بالتالي يستحق مكافأة نهاية الخدمة ولا يلزمه انتظار سن الستين من عمره أو فوقها أو العجز أو الوفاة إذ لا نص في القانون يشير إلى هذا الرأي ولو من بعيد ولا تحمل النصوص ما لا تحتمل والمادة (٦٤) والقرار الذي يصدره الوزير ما هو إلا تنظيم لكيفية تسليم المكافأة والمعاشات واوقات التسليم إلى آخره.

(الطعن رقم ٢٠١٤/٢٧م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ١٧/فبراير/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٨٩) - س ق (١٣- ١٤)

مكافأة

مكافأه نهاية الخدمة (شرطها)

لا يستحق العامل العماني مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفق نص المادة (٣٩) من قانون العمل كونه مسجلا في هيئة التأمينات الاجتماعية.

الطعن رقم ٩٢ /٢٠١٤م الدائرة العمالية جلسة يوم الثلاثاء ١ /١٢ /٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٧٦) - س ق (١٥- ١٦)

مكافأة نهاية خدمة (استحق- شروط)

إن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لما نصت المادة (٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩١/٧٢) اشتراط عدم توافر شروط استحقاق المعاش في المؤمن عليه وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٨٧م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٥/٢٢م

المبدأ رقم: (٥٣) - س ق (١٧- ١٨)

مكافأة (استحقاق- شروط- دعوى - طلبات الخصوم - التزام محكمة الموضوع ببحث وتحقيق تلك الطلبات)

إن بحث ما إذا كان الطاعن يستحق المكافأة السنوية طبقا لشروط ونظام استحقاقها وبحث ما إذا كان الطاعن يستحق علاوة مناوبة طبقا لشروط استحقاقها من عدمه واستظهار ما إذا كانت المطعون ضدها قد ألزمت نفسها بمنحه قرضا سكنيا من عدمه أي أنه كان على محكمة الموضوع بحث سائر طلبات الطاعن سالكة في سبيل ذلك كل السبل الموصلة إلى الحقيقة سيّما وأن الطاعن قد طلب إثباتا لمدعاة ندب خبير متخصص أما وأن محكمة أول درجة قد تخلت عن واجبها في فحص طلبات الطاعن وسايرتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه وأصدرت حكمها المطعون عليه القاضي بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويكون نعي الطاعن من ثم في محله بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٤١١م عمالي جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٩م

المبدأ رقم: (٢٩٧) - س ق (١٧- ١٨)

مكافأة (نهاية خدمة- شروط)

إن أحكام المادة (٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية تستوجب توفر شرطين لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وهما عدم توفر شروط استحقاق المعاش في المؤمن عليه ومضي سنة كاملة على الأقل على اشتراكه في التأمين وأن نهاية الخدمة تشمل كذلك الاستقالة سيما وأن قانون التأمينات الاجتماعية لم يورد تعريفًا يحدد المعنى المقصود بنهاية الخدمة واعتبارًا لذلك وطالما كانت عبارات القانون محررة بصيغة مطلقة فإنها تجرى على إطلاقها وقد استقر فقه قضاء المحكمة العليا على هذا التوجه.

الطعن ٢٠١٩/١٣٥٢م (ج) جلسة الاثنين ٢٠١٩/١١/١٨م

المبدأ رقم: (٨) - س ق (٢٠)

مكافأة نهاية الخدمة (حساب- الراتب الأخير)

المقرر عملا بحكم المادة (٣٩) من قانون العمل أن مكافأة نهاية الخدمة تحســـب وفقًا للأجر الأساس الأخير للعامل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٤٨م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (٢٠)

ملحق الحوادث

ملحق الحوادث الشخصية (تعديل بدء سريانه)

القرار الصادر بتعديل ملحق الحوادث الشخصية يسري على الوثائق التي تصدر بعد تاريخ العمل بالقرار وهو ٢٠٠٨/٧/١م. أثر ذلك. عدم سريانه على الوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ. علة ذلـــك. وثيقة التأمين المبرمة بين طرفي الدعوى هي مصدر الالتزام.

الطعن رقم ٢٠١١/١٨٥م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٠/٢٩م

المبدأ رقم: (٤٩) - س ق (١٢)

ملحق الحوادث الشخصية (تعديل)

تعديل القرار الخاص بملحق الحوادث الشــخصية القاضي برفع ســقف التعويض يسري على الوثائق التي تبرم بعد تاريخ العمل به. مؤدى ذلك عدم سريانه على الوثائق المبرمة قبــل تاريخ العمل به. علة ذلك. القوانين تسري بأثر فوري. ولا تسري بأثر رجعي إلا في حالة النص على ذلك. مخالفة ذلك أثره النقض.

الطعن رقم ٢٠١١/٤٢٨م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م

المبدأ رقم: (٥٦) - س ق (١٢)

ملف

ملف تنفيذي (إغلاق- استحالة)

لا يعد سببًا قانونيًا لغلق ملف التنفيذ، لأن الاستحالة استنتجها قاضي التنفيذ من مضمون مستند خارج عن الحكم المراد تنفيذه على اعتبار أن الجهة المخولة قانونًا بذلك هي محكمة الموضوع.

الطعن ٢٠١٩/٣٣٢م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٤/٢٧م

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (٢٠)

ملك

ملك (نزاع- اختصاص - خصوم)

أن التنازع في الملك وإثباته مما يختص به القضاء العادي.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٩م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٦/٥م

المبدأ رقم: (٥٤) - س ق (١٧- ١٨)

ملكية

ملكية – حيازة – أرض – أملاح.

إن الحيازة لها أمد بعيد ويمكن أن تكون هذه الأرض لوحدها مالحة وغيرها ليس كذلك.

لا يمنع وجود أملاح في الأرض من المطالبة بها ولا يمنع من ثبوت الحيازة واستغلالها منذ زمن بعيد.

الطعن رقم ٢٠١٥/٧٧٧م مدني عليا (أ) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٩م

المبدأ رقم: (٣٦) - س ق (١٥- ١٦)

ملكية – شهادة – معاينة (آثار)

القاعدة هي أن شاهد الحال أقوى من شـــاهد المقال والمحكمة بمعاينتها لم تجد آثارًا يمكن من خلالها أن تكون شاهدًا على قدم الأرض وتملكها للمدعين.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٠٢٤م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (٤٨) - س ق (١٥- ١٦)

ملكية (نقل- معارضة)

(من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه).

الطعن رقم ٢٠١٦/٤٤٩م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/١٩م

المبدأ رقم: (٤١) - س ق (١٧- ١٨)

ملكية (سند – موافقة)

لا يمكن قانونًا إصدار سند ملكية مستقلاً بصيغة سكنية إلى آخر مما يترتب عليه تجزئة القطعة التي تحويها الملكية بـــدون موافقة وزارة الزراعة في هذا النوع من الخصومة سبب موجب لنقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٦/٧٣٦م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/١٤م

المبدأ رقم: (١١٢) - س ق (١٧- ١٨)

ملكية (شركاء- تصرف- شرط)

مقتضى المادة (٨٠٩) من قانون المعاملات المدنية أنه لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيفما شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط إلا يلحق ضرراً بحقوق الشركاء.

الطعن رقم ٢٠١٧/١٤٦٦م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/٥م

المبدأ رقم: (١٥٧) - س ق (١٧- ١٨)

ملكية (مطالبة)

صاحب الملك أولى بملكه متى شاء طلبه ومن استغل مال غيره دون رضى صاحبه فعليه أن يدفع مقابل ما أخذ، فالغنم بالغرم أو يعيده لصاحبه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٩٧م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/١٩م

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (١٧- ١٨)

ملكية (زوجين – الأصل - الاستثناء)

الأصل أن المنازل التي يسكنها الزوجان هي للزوج ومن يدعي خلافه فعليه البينة. استثناءً من ذلك أنـــه يمكن أن يكون للزوجة بين الزوجين مـــن العطايا والهبات، وفي حال الخلاف بين الزوجين في ملكية مسكن الزوجية فإنّه يجب على المحكمة التحقيق في ذلك بمراعاة الخصوصية في قواعد الإثبات في الدعاوى التي بين الزوجين.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٣٤٥/أ- جلسة ٢٠١٩/٤/٢٢م

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (١٩)

ملكية (تحديد- وزير زراعة- قضاء عادي- اختصاص)

إن القـــرار الصادر من وزارة الزراعة مخالف لمقتضياته فالقرار لم يمنع البيع والشراء، إنما منع إصدار ملكية مستقلة إلا بمساحة حددها القانون فعلى المحكمة أن تحقق في ثبوت البيع من عدمه وما يتعلق به من منازعات بين أطرافه وأما إصدار الملكية من عدمه فلها إجراءاتها الخاصة وإن حال صدور ذلك فللمشتري اتباع الإجراءات المتبعة في الوصول لحقه والمحكمة المختصة بذلك..

الطعن رقم ٢٠٢٠/٧٥١م جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٨/٣١م

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (٢٠)

ملكية (تصرف – شروط) – ملكية (تصرف- تسجيل – آثار)

إن حرية الإنسان في التصرف في ملكه مشروطة بعدم مخالفة القانون، وقرارات مجلس الوزراء هي بمثابة قانون.

لا يعتد القانون بأي تصرف لم يتم تســـجيله في الســـجل العقاري، ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير، ولا يكون لها من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين أطرافها وفقا لنص المادة ٣٠ من نظام السجل العقاري.

الطعن رقم٢٠١٩/١١٣٣م (أ)جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٣/٣٠م

المبدأ رقم: (٤٣) - س ق (٢٠)

ملكية (تصرف- ورثة – يمين- صحة)

الأصل أنه لا يتصرف في الملك إلا مالكه، وتصرف غيره به لا يكون إلا بموافقة فعلية منه؛ وطلب اليمين من الورثة على أنهم لا يعلمون بذلك فهي يمين في محلها وليس فيها من التعسف كما قرره الحكم المطعون فيه وبما أن الحكم التفت عن ذلك فإنه مشوب بالخطأ في الاستدلال مما يتعين نقضه.

الطعن رقم ١١٨٧ /٢٠١٩م (أ) جلسةالاثنين١١/٥/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٣٠) - س ق (٢٠)

ملكية (حق- تصرف- قيود – نزع- تعويض)

إن حق المطعون ضده في ملكية عقاره حق تكفله المادة (١١) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلًا.

الطعن رقم ٨٥٢ /٢٠١٩م (ج) جلسة الاثنين٢٤/٢/٢٠٢٠م

المبدأ رقم: (٢٦) - س ق (٢٠)

منافسة

منافسة (غير مشروعة- شروط) – سوق (عرض- طلب- منافسة)

المنافسة الغير المشروعة تكون بقصد الاضرار بالتاجر الخر ومن صورها جذب وتعيين موظفيه والاستفادة بأسرار التاجر الاخر التجارية واستراتيجية عمله وبخبرة موظفيه التي تكبد جهد ومصروفات لتدريبهم.

خضوع سوق العمل للعرض والطلب لدى الشركات التجارية وهو ما لا يعد منافسة غير مشروعة.

الطعن رقم ٢٠١٥/٦٣٧م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٩/١/٢٠١٨م

المبدأ رقم: (٢٢٥) - س ق (١٧- ١٨)

منع من السفر

منع من السفر

للمحكمة بناء على طلب المدعي منع المدعى عليه من مغادرة السلطنة. شريطة. أن يكون الحق المدعى به معلوماً ومحقق الأداء.

للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى بناء على طلب المدعي أن تأمر بمنع المدعى عليه من السفر خارج السلطنة إذا قامت أسباب جدّية يخشى معها فراره وكان الحق المدعي به معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيّد بشرط ولا تقل قيمته عن خمسمائة ريال ما لم يكن نفقة شرعية ويشترط لصدور الأمر أن يقدّم المدعي كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل أو ضرر يلحق بالمدعى عليه من جرّاء منعه من السفر إذا ثبت أن المدعي غير محق في ادعائه

الطعن رقم ٢٠١٥/٣٠م تجاري عليا (ب) جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٦/ديسمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٤٠) - س ق (١٥- ١٦)

منع سفر (التزام- دفع - عدم دستورية - غير مقبول)

إن أمر المحكمة بالمنع من السفر يجب التقيد به وتنفيذه مهما كانت علاته وليس للموظف أو المتبوع أن يجادل في عدم دستوريته، كما أن تقدير التعويض الجابر للضرر من صلاحيات محكمة الموضوع والطعن فيه.

الطعن رقم٢٠١٩/٦٣٧م (أ)جلسة الاثنين ٢٠٢٠/١/٢٧م

المبدأ رقم: (٤٦) - س ق (٢٠)

مؤجر

مؤجر (أرض فضاء - خبير)

- تطبق أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٩٨٩/٩ المعدل بالمرسوم رقم ٢٠٠٨/٧٢ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية على جميع

الأراضي سـواء أكانت فضاء أم مشغولة بمنشـآت. وللمؤجر طلب الإخلاء للاستعمال الشخصي استنادا لنص المادة (٧) الفقرة (د) من المرسوم المشار إليه أعلاه.

شريطة أن يكون الإخلاء له ما يؤيده في الواقع.

الطعن رقم ٢٠١٤/٧١م إيجارات عليا جلسة يوم الإربعاء ٥/نوفمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٤٠) - س ق (١٥- ١٦)

مؤجر (إخطار – كتابة – شفاهة)

لم يضع المشرع قيداً على المؤجر في حالة الإخطار بانتهاء العقد ولم يشـترط أن يكون الإخطار مكتوباً ويكفي أن يكون مكتوباً أو شفاهة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٤٥- جلسة ٢٠١٨/١٠/١٠م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٩)

مؤمن لديه

مؤمن لديه (التزام – تقصي)

المؤمن لديه ملزم باستقصاء البيانات والتأكد ما إذا كانت كاذبة وغير صحيحة وإن كان كذلك جاز له في هذه الحالة الامتناع عن التعاقد أما إذا لم يقم بذلك الاسـتقصاء قبل التعاقد مع المؤمن له فلا يجوز له أن يتحلل من مسؤوليته إذا تحقق الخطر تجاه المؤمن له بحجة إخفائه معلومات جوهرية مؤثرة والحال أنّه كان يجب عليه كشف سترها عند توقيع العقد.

الطعن رقم ٢٠١٦/٥٣٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م

المبدأ رقم: (١٨٨) - س ق (١٧- ١٨)

ميراث

ميراث (استلام – ورثة – إثبات)

إن الأصل عدم استلام الورثة لحقهم ومدعي التسليم عليه البيان.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٥٩م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٢/٢٣م

المبدأ رقم: (١٦) - س ق (٢٠)

ميراث (قسمة – سند ملكية)

تجوز قسمة الأموال الموروثة إذا أثبتت ملكيتها بأي دليل إن كانت قائمة العين ولا منازع فيها دون الحاجة إلى وجود سند ملكية لها.

الطعن رقم ٢٠١٨/٣٣٣م جلسة يوم الأحد ٢٠١٩/١١/٣م

المبدأ رقم: (٣) - س ق (٢٠)

ميعاد

ميعاد. «ميعاد الطعن»

المحكوم عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع جلســـات المحكمة ولم يقدم أي مذكرة دفاع يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالحكم. سنده. المادة ٢٠٤ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٧٥م مدني (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق٥/ديسمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٤) - س ق (١١)

ميعاد الاستئناف – يمين

نقض الحكم المستأنف من قبل المحكمة العليا وإعادته لمحكمة الاستئناف للبت في الموضوع يعتبر قبولا ضمنيا لشكل الاستئناف.

توجيه اليمين الحاسمة من قبل المحكمة من تلقاء نفسها يعتبر مخالفا للقانون ولا يعتد بتمسك أحد الخصوم بتوجيهها تصحيحا للخطأ الذي وقعت فيه المحكمة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٧م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠ م

المبدأ رقم: (٢٥٤) - س ق (١٧- ١٨)

ميعاد

يتحدد ميعاد الطعن في الحكم اعتبارا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم لشـــخصه أو في موطنه شريطة أن يتخلف عن حضور جميع الجلسات ولم يودع مذكرة بدفاعه.

الطعن رقم ٢٠١٦/١١١م إيجارات جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١٢/٢١ م

المبدأ رقم: (٢٥٧) - س ق (١٧- ١٨)

(ن)

ناقل

الناقل الجوي

الناقل الجوي يلزم بجبر الضرر الذي يلحق بالراكب إن أخل بالتزامه.

في الطعن رقم ٢٠١٠/٥٥٤م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٩ /١/ ٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (١١)

الناقل «مسؤوليته»

تحقق الناقل من المستندات وتنبيه الراكب على عدم وجود تأشيرة دخول. كافيا الاستيفاء لمتطلبات المادة ١١٠ من قانون الطيران.

الطعن رقم ٢٠١٠/٦١٣م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق١٣/مارس/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٤٧) - س ق (١١)

الناقل. «السفينة»

رفع الدعوى ضد الســـفينة ينصرف إلى الناقل سواء كان مالكا أو مجهزا لها. سند الشحن إن كان يحمل اسم الشاحن والناقل معًا فإنّ رفع الدعوى على السفينة ينصرف إلى الناقل.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٥٠م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الأربعاء الـموافق ٢٠١١/٥/٤م

المبدأ رقم: (٩١) - س ق (١١)

نزاع

نزاع (حيازة - فصل - يمين - وزارة الاسكان)

الحكم الصادر بإثبات حيازة طرف ما لعقار معين غير ملزم لوزارة الإســـكان طالما لم تكون طرفا في تلك الخصومة.

الطعن رقم ٢٠١٧/٩٤٨م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/٥م

المبدأ رقم: (١٥٨) - س ق (١٧- ١٨)

نزاع (مشروع- تنفيذ - اختصاص) - خبر فنية (تحقيق- نقض)

النزاع بشـــأن تخطيط مسار طريق مسقط السريع الصادر عن الجهة الادارية المختصة بموجب الخطط والخرائط الهندسية وشاركها عدداً من الجهات الحكومي لا ينهض سبباً وجيهاً للقضاء بعدم الاختصاص حالة أن أســـاس المنازعة هو الخطأ في تنفيذ المشروع بسبب استشاري المشروع الذي اشرفت عليها المطعون وانعدام وجود قرار اداري بالمنازعة ولاسيما أن المنازعة تقتضي تحقيقاً من معاينة وسماع شهود وذاك مما يختص به القضاء العادي دون القضاء الاداري.

المنازعة محل النظر تقتضي تحقيقاً فنيـــاً مما يدخل في وظيفة القضاء العادي وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى وهو ما يجعل هذا الأخير مختص دون سواه بنظر الموضوع.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٦٧م تجاري جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ /٢٠١٧/٥م

المبدأ رقم: (١٨٢) - س ق (١٧- ١٨)

«نشر»

إعلام - نشر- مهمة إعلامية - مسؤولية.

فـإن ما تم نشره لم يخرج عن دائرة الحقيقة في ذلك الوقت فالمســتأنف ضدها قامت بنشر حكم علني صدر في محاكمة علنية وهذا الأمر يدخل في نطاق اختصاص الصحافة

وهي بهذا مارســت عملها في إطار الحدود التي رســمها القانــون ويمكن اعتبار النشر غير قانوني في حالة نشر الخبر قبل النطق بالحكم أو في حالة نشره مخالفًا للواقع أما والحال خلاف ذلك فلا وجه لطلب التعويض المقدم من المستأنف.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٩٦٩م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤/٥/٢٦)

المبدأ رقم: (١٢٧) - س ق (١٣- ١٤)

نشر (صورة - شروط)- ضرر (تعويض)

النشر في الصحـــف فيما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات والأحكام ليس ممنوعًا إلا إذا منعت السلطات المختصة ذلك النشر إذ كان فيه مخالفة للنظام العام.

هنالك إباحة لنشر الصور لزيادة الوعي للمواطنين لمعرفة أحوال المجتمع والجرائم التي تحدث فيه لتحاشيها وتجنبها.

لم تناقش المحكمة عناصر الضرر الذي لحق بالشـــاكي ولم تناقش أيضا أمرًا هامًا وهو سوء النية وهو العنصر الذي انعدم انعدامًا تامًا.

على الشـــاكي أن يثبت ســـوء النية في النشر وأنه تأثر بذلك حتى يكون هنالك ضرر للتعويض المادي علمًا بأن الصورة ليســـت واضحة تمامًا ولا يدل عليها اسم الشاكي وأن النشر صحيح وفقًا للقانون.

لم يكن النشر افتراءً أو بيانا كاذبا بســـوء نية وأنه حق دستوري نظمه النظام الأساسي للدولـــة والقرارات الوزارية من قبل مجلس الوزراء حتى تصان حرية المواطن ولا تمس كرامة الأشخاص التي كفلها ذلك النظام.

الطعن رقم ٢٠١٦/١٥٤م جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٥/١٦ م

المبدأ رقم: (٥٤) - س ق (١٥- ١٦)

نصاب

العبرة في تحديد نصاب الاســـتئناف للأحكام الانتهائية التي تقل على ألف ريال بقيمة الدعوى الأصلية وليست الفرعية.

الطعن رقم ٢٠١٤/١٢١م الدائرة الإيجارات. جلسة يوم الإربعاء ٣/ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (١٥٥) - س ق (١٥- ١٦)

نقابة

نقابة عمالية (تمثيل)

يترتب على تسجيل النقابة العمالية تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون لها الحق في ممارسة ما يأتي:- (... تمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات القضائية).

(الطعن رقم ٢٠١٨/٨١٤- جلسة ٢٠١٩/٦/٢٦م)

المبدأ رقم: (٥٨) - س ق (١٩)

نقض

نقض (قانون – تناسب – ضرر – تعويض)

عدم تناســـب التعويض الذي قدّرته محكمة الموضوع لحجم الضرر سببٌ موجب لنقض الحكم. علة ذلك أنّ بيان عناصر الضرر مسألة قانونية تختص المحكمة العليا بنظرها.

الطعن رقم ٢٠١٧/٣٣٨م مدني جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢م

المبدأ رقم: (١٠٢) - س ق (١٧- ١٨)

نقض (تعرض – قاعدة فقهية)

إن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأنه إذا عمل شخص على نقض مـــا أجراه وتم من جهته باختياره ورضاه فلا اعتبار لنقضه ونكثه، والحكمة من ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاة

بين الشيء الذي تم من قِبَله وبين ســـعيه الأخير في نقضه، وهذا تدافع بين كلامين متناقضين يمنع استماع الدعوى فيكون سعيه مردوداً عليه وغير معتبر فهناك معارضة للبناء ووجود ضرر في إنشائه وهنا مطالبة بالاشتراك مما يتعين رفض طلبات المدعين التي هي بمعنى الوعد ينعقد بها العقد وعداً ملزماً إذا انصرف الى ذلك قصد المتعاقدين.

(الطعن ٢٠١٨/١٣٣٥/أ- جلسة ٢٠١٩/١/٢١م)

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (١٩)

نقض (نطاق- استئناف)

يقتصر نطاق الطعن بالطعن بالنقض على ما كان مطروحا على محكمة الاستئناف من مسائل الواقع ولا يجوز توسيعه بما لم يسبق إبداؤه منها أمام هذه المحكمة.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٢٣٩- جلسة ٢٠١٨/١١/٥م)

المبدأ رقم: (٢) - س ق (١٩)

نقض (إحالة- تتبع- سبب- مسألة- مخالفة)

على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة باعتبار أن تلك المسألة حازت على قوة الأمر المقضي فلا يجوز لمحكمة الإحالة مخالفة قضاء المحكمة العليا لأي سبب من الأسباب.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٠٥م - (أ) جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٩م)

المبدأ رقم: (٣٢) - س ق (٢٠)

نقض (إحالة- حجية – اتباع-حكم-هيئة-مغاير)

إن مفـــاد الفقرة الثانية من المادة (٢٦٠) من قانون الإجـــراءات المدنية والتجارية أنه إذا نقـــض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد «بهيئة مغايرة» يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، وكان يقصد بالمســـألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فاكتســـب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المســـألة أو المسائل التي قد تبت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.

الطعن رقم ٢٠٢٠/٢٤٣م - (أ) جلسة الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/٣١م

المبدأ رقم: (٥٤) - س ق (٢٠)

نقل

نقل (عامل – تنظيم- شروط)

لصاحب العمل الحق في تنظيم العمل بمنشـــاته توخيا لصالح العمل، وله في سبيل ذلك نقل عماله ما دامت عقود العمل لم تتضمـــن حظر نقلهم وما لم يكن القصد من نقل العامل الكيد به أو النيل من حقوقه أو كان النقل يترتب عليه تعريض العامل للخطر أو تكليفه بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بعقد عمله فما دام النقل في حدود مصلحة العمل ودون تعسف من قبل صاحب العمل فلا تثريب عليه في ذلك.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٦٨٨- جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦م)

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٩)

نقل (عامل- رب عمل- تنظيم العمل- حق)

لصاحب العمل الحق في تنظيم العمل بمنشأته لصالح العمل وله في سبيل ذلك نقل عماله من مكان إلى مكان آخر ما لم ينص العقد على حظر نقلهم، وما لم يكن القصد من النقل الكيدي أو النيل من حقوقه، أو كان النقل يترتب عليه تعريض العامل للخطر أو تكليفه بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه يعقد العمل فما دام النقل في حدود مصلحة العمل ودون تعسف من قبل صاحب العمل.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٠٩٨م - جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م)

المبدأ رقم: (١٠) - س ق (٢٠)

نقل (عامل- شروط – عدم تعسف- إثبات)

إذا لم تتوافـــر الشروط التي تطلبها المادة (٢٥) من قانون العمل عند نقل العامل ينقل عبء إثبات التعســـف في قرار النقل على رب العمل بصفته الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية وعليه إثبات عدم التعســـف وإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٣٥٥م - جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٣م)

المبدأ رقم: (٤٣) - س ق (٢٠)

نقل بحري (ناقل- التزام- مسؤولية)

يتحقق التزام الناقل بنقل البضاعة إلى ميناء الوصول وتسـليمها إلى صاحبها أو إلى المرسل إليه سليمة وفي الميعاد المتفق عليه فإنه يكون مسؤولا عن عدم تحقيق تلك النتيجة أي عن هلاك البضاعة أو نقصانها أو تلفها أو التأخير في تسـليمها ولا ترفع عنه هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أن عدم تنفيذه لالتزامه يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو عيب في البضاعة أو خطأ الغير حسبما تقتضيه المادة (٢٥٢) من القانون البحري التي حددت أسباب اعفائه من مسؤولية هلاك البضاعة أو تلفها.

(الطعن رقم ٢٠١٦/١٨٥م - (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٤م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

(و)

«وادي»

وادي -عبور - إهمال.

إن عبور الوادي أثناء هطول الأمطار مع وجود شرطة المرور لتسهيل الحركة لا يمثل في حد ذاته تقصيرًا.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٩٨م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٢٠١٤/١/٢٧)

المبدأ رقم: (١١٢) - س ق (١٣- ١٤)

وثيقة تامين

وثيقة تأمين (ميعاد – تنظيم)

الميعاد المنصوص عليه بوثيقـــة التأمين هو ميعاد تنظيمي وليس وجوبي ولا يترتب على مخالفته البطلان ويكون النعي على غير أساس بما يتعين عدم قبوله.

الطعن رقم ٢٠١٧/٥٦٩م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٨/٢/٢٠م

المبدأ رقم: (٢٣٣) - س ق (١٧- ١٨)

«وديعة»

وديعة (ماهيتها).

تعتبر الوديعة عملاً مدنيًا إذا لم يهدف المودع منها عملاً تجاريًا.

(الطعن رقم ٢٠١٣/٦٩م تجاري عليا جلسة يوم الخميس ٢٠١٤/٢/٦م)

المبدأ رقم: (١٦١) - س ق (١٣- ١٤)

وقائع

وقائع (تحصيل- دفوع – رد)

إن تحصيل الوقائع في الدعوى وتقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع غير المنتجة في الدعوى.

الطعن رقم ١١١٣ /٢٠١٩م (أ) جلسةالاثنين٢٠٢٠/٥/١٨م

المبدأ رقم: (٤٢) - س ق (٢٠)

«وقف احتياطي»

عامل - جناية أو جنحة - وقف احتياطي - مدة.

لصاحب العمل إن هو أراد استعمال حقه في الالتجاء إلى وقف العامل وقفًا تحفظيًا عن العمل بسبب ارتكابه جناية أو أية جنحة داخل مكان العمل وجب عليه أن يبلغ السلطة المختصة بالجرائم التي ارتكبها العامل أولًا ومن تاريخ البلاغ تحسب مدة الوقف الاحتياطي وفي جميع الأحوال يجب ألا تجاوز مدة الوقف ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة.

(الطعن رقم ٢٠١٣/١٣٠م عمالي عليا جلسة يوم الإثنين ١٨/نوفمبر/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (١٨٠) - س ق (١٣- ١٤)

وقف

- وقــف «عام. خاص. اختصاص». قانون الأراضي«تطبيق المادة ١٠». قانون الأوقاف «تطبيق المادة (٤)».
- تنــص المادة (١٠) من قانون الأراضي على أن أي خلاف ينشــأ بين وزراة الأوقاف والشــؤون الدينية ووزارة شــؤون الأراضي والبلديات حول صحة الوقف أو تسجيله يرفــع أمــره إلى مجلس الوزراء للفصل فيه بقرار نهــائي غير قابل للطعن. ذلك في الوقــف العام، فلا ينطبق على الوقف الخاص الذي من اختصاص المحاكم الشرعية الفصل فيه بموجب المادة (٤) قانون الأوقاف.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢٤م دائرة المحكمة الشرعية عليا () جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٩/ يونيو/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٨) - س ق (١٥- ١٦)

«وكالة»

الوكـــالـــة

ليست شرطًا مسبقًا لتوقيع صحف الدعاوى والاستئناف، كما أن الصفة ليست من النظام العام المادة (٣) مقروءة مع المادة (٧٥) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٨٨٧م مدنية عليا (ب) جلسة يوم الأحد ١٩/مايو/٢٠١٣م)

المبدأ رقم: (٧٣) - س ق (١٣- ١٤)

وكالة (خروجها عمّا تم التوكيل فيه، إقرار: وجوب التصريح بالتوكيل فيه، ووجوب أن يكون صريحًا واضحًا لا تناقض فيه)

لابد أن يكون التوكيل مشــتملًا على الإقرار عن الموكل، مخالفة ذلك أثره بطلان الإقرار الصــادر عن الوكيل. ولا بد أن يكون الإقرار حتــى يعتمد واضحًا صريحًا لا تناقض فيه وغير مضطرب.

(الطعن رقم ٢٠١٤/٤١م شرعي عليا جلسة يوم السبت الموافق٢٢/يونيو/٢٠١٤م)

المبدأ رقم: (١٤) - س ق (١٣- ١٤)

وكالة (وفاة- انقضاء- تصرف) – عقد (باطل- آثار)

تنقضي الوكالة بوفاة الموكل، وتصرف الوكيل جاء لاحقًا فيما لا يملك الحق ببيعه، فالعقار بعد وفاة المورث تنتقل ملكيته إلى الورثـــة، وهم وحدهم من لهم حق التصرف بالبيع، وهذا ما لم يحدث، ولم يجزه الورثة، مما يجعل من التصرف باطلًا لا أثر له، ويتصرف ذلك على كافة التصرفات اللاحقة، وما بني على الباطل فهو باطل.

يترتب على العقد الباطل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع، وأن يرد كل بائع قيمة ما آل إليه من ثمن ردًّا للحقوق إلى أصحابها.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٠٣٠م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ /٢٠١٥/١٠م

المبدأ رقم: (٩٥) - س ق (١٥- ١٦)

وكالة (عامة – خصومة- صحة)

الوكالة على الخصـــام لم تتضمن تخصيصًا بل كانت عامة لمباشرة جميع القضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها أو درجاتهـــا فلما كانت الصيغة المتضمنة بالوكالة مطلقة فإنها تجري على إطلاقها.

الطعن رقم ٢٠١٥/٤٢٦م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٢٣م

المبدأ رقم: (١٠٣) - س ق (١٥- ١٦)

وكالة (وفاة- انقضاء- تصرف) – عقد (باطل- آثار)

تنقضي الوكالة بوفاة الموكل، وتصرف الوكيل جاء لاحقًا فيما لا يملك الحق ببيعه، فالعقار بعد وفاة المورث تنتقل ملكيته إلى الورثـــة، وهم وحدهم من لهم حق التصرف بالبيع، وهذا ما لم يحدث، ولم يجزه الورثة، مما يجعل من التصرف باطلًا لا أثر له، ويتصرف ذلك على كافة التصرفات اللاحقة، وما بني على الباطل فهو باطل.

يترتب على العقد الباطل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع، وأن يرد كل بائع قيمة ما آل إليه من ثمن ردًّا للحقوق إلى أصحابها.

الطعن رقم ٢٠١٥/١٠٣٠م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ /٢٠١٥/١٠م

المبدأ رقم: (٩٥) - س ق (١٥- ١٦)

وكالة (حدودها)

يجوز للوكيل تجاوز حدود الوكالة إذا كان في ذلك نفع أكبر لمصلحة الموكل.

التزام الوكيل في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة فلا يجاوز هذه الحدود إلا إذا كان في ذلك نفع أكبر لمصلحة الموكل، وإنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يعدل عنها بحجة تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

في الطعن رقم ٢٠١٥/٣٧٤م تجاري عليا (ب) جلسة يوم الأربعاء الموافق ٥/ إبريل/٢٠١٦م

المبدأ رقم: (١٤٨) - س ق (١٥- ١٦)

وكالة (علاقة- قاضي – تدخل)

لا يجوز للقضاء التصدي للعلاقة بين الموكل والوكيل في شأن الأعمال التي قام أو يقوم بها الأخير إلا إذا أنكر الأول الوكالـــة، فإنه مع ذلك عند تعلق الوكالة بالطعن بالنقض فيجب التحقق من أن الموكل هو الطاعن أو وكيله القانوني سواء كانت الوكالة منه أو من ســـلطة مختصة إذا كان فاقدا للأهلية. والثابت أن الأوراق قد خلت تماما من أية وكالة من المطعون ضده لسفارة بلاده بالسلطنة.

الطعن رقم ٢٠١٦/٤٥٤م مدني عليا جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م

المبدأ رقم: (٨٥) - س ق (١٧- ١٨)

وكالة (تجارية- عقد - انهاء- تعويض)

يحـــق لأي من طرفي عقد الوكالة التجارية أن ينهـــي الوكالة، أو يمتنع عن تجديدها بإرادته الـمنفردة على أن يكون لكل منهما الحق في التعويض إن كان له مقتضى.

عقد الوكالة التجارية كسائر عقود الوكالة يقتضي أن يتم باتفاق الطرفين فإنه لا يستقيم أن يفرض على أي منهما الاستمرار فيه دون رضاه.

الطعن رقم ٢٠١٦/٢١٢م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/٢٩م

المبدأ رقم: (١٩١) - س ق (١٧- ١٨)

وكالة (عزل- آثار- علم - وكيل)

على الرغم أن الوكالة شرعت في الأصل لمصلحة الموكل الذي له حق انهائها قبل تنفيذ موضوعها بعزل الوكيل بموجب إرادة منفردة فإن العزل لا ينتج أثراً إلا إذا وصل إلى علم الوكيل.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٨٧م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠١٧/١٢/٢٦م

المبدأ رقم: (٢٢١) - س ق (١٧- ١٨)

وكالة (تجديد – تنفيذ – استمرار)

إن الوكالة شأنها شأن أي عقد يتجدد إذا استمر طرفاه في تنفيذه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٨٣٧م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/١م)

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (٢٠)

وكالة (ظاهرة- آثار)

إذا أســـهم الأصيل بخطئه ســـلبًا أو إيجابًا في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير حســـن النية الذي يتعاقد مع الوكيل ويجعله معذورًا في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف فإن من حق الغير في هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة.

(الطعن رقم ٢٠١٧/١١٧م (أ) جلسة الإثنين الموافق ١٦/ ٣ /٢٠٢٠م)

المبدأ رقم: (٣٥) - س ق (٢٠)

وكيل

وكالة «الوكالة التجارية»

طلب الموكل شـــطب قيد الوكالة التجارية لانتهاء مدتها وعدم الاتفاق مع الوكيل على تجديد العقد. شرطه. إخطار الوكيل بعدم الرغبـــة في التجديد في الموعد المتفق عليه بحيث لا تقل مدة الإخطار عن ثلاثة أشـــهر قبل انتهاء مدة العقد. عدم الإخطار أثره. تجدد الوكالة لذات المدة المتفق عليها في العقد.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٩١م الدائـرة التجـارية، جلسة يوم الأربعاء الـموافق ٢٠١١/٦/٨م

المبدأ رقم: (٩٤) - س ق (١١)

الوكالة التجارية «إنهاؤها».

المادة (٨) من قانون الوكالات التجاريّة الملزمة للموكل عند إنهاء الوكالة بتعويض الوكيل عما أنفقه من أموال في سبيل تنفيذ الوكالة وضعت لمصلحة الوكيل ولا تتعلق بالنظام العام. أثره. يجوز الاتفاق على خلافها.

الطعن رقم ٢٠١٠/٢٩١م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٦/٨م

المبدأ رقم: (٩٤) - س ق (١١)

وكيل «الوكيل بالعمولة».

الوكيل بالعمولة تصح مساءلته عن الضرر الذي لحق بالراكب لتخلف ميعاد السفر إن ثبت تحريفه للعقد المبرم مع الراكب. صفته وكيلا بالعمولة لا تحول دون مساءلته.

في الطعن رقم ٢٠١٠/٥٥٤م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٩ /١/ ٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٤٥) - س ق (١١)

وكيل

وكيل (شهادة)

لا تقبل شهادة الوكيل لصالح موكله في حدود ما وكل فيه. علة ذلك وجود مصلحة للوكيل من تلك الشهادة. اثر ذلك ان دعوى اثبات الملك التي كان فيها وكيل المدعي احد شاهدي الاثبات لا تعد وفقا لقواعد الاثبات.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٤٧م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٠/١٧م

المبدأ رقم: (٢٩) - س ق (١٧- ١٨)

وكيل (تصرف- نفاد)

التصرف الذي يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذي أبره الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة

الطعن رقم ٢٠١٦/٨٧م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ /٢٠١٦/١٠م

المبدأ رقم: (١٦٨) - س ق (١٧- ١٨)

وكيل (التزام- حدود)

يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرســـومة فلا يجاوز هذه الحدود إلا إذا كان في ذلك نفع أكبر لمصلحة الموكل.

الطعن رقم ٥٦٣ /٢٠١٩م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٥/١١م

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (٢٠)

وكيل (التزام- عناية)

تنص المادة (٦٨١) على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الشخص العادي إذا كانت بأجر.

الطعن رقم ٥٦٣ /٢٠١٩م (أ) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٥/١١م

المبدأ رقم: (٥٠) - س ق (٢٠)

ولي

ولي (رقابة على قاصر)

لا يصح للولي المطالبة بالتعويض عن ضرر الذي ألحقه القاصر بنفسه.علة ذلك. الولي مسؤول عن الرقابة على ابنه القاصر. مؤداه. تقصير الولى في الرقابة خطأ مفترض يصح إثبات عكسه. مثال.

الطعن رقم ٢٠١١/٧٩٦م المدنية (ب) جلسة يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٢/٢٥م

المبدأ رقم: (٦٣) - س ق (١٢)

(هـ)

«هبة»

هبة (تفضيل بعض الأولاد على بعض)

قيام الأم بهبة بعض أولادها دون بعض تقديرا له على بره بها ورعايته لشؤونها ومقابل أتعابه في استرجاع حقوقها لا يعد من التفاضل الممنوع في الهبة. سند ذلك. أن التفضيل لم يقصـــد به الإضرار والمحاباة والإيثار، وإنما هو مقابل عمل قام به الابن برا بوالدته. مثال على ذلك.

الطعن رقم ٢٠١١/٦٧م شرعي جلسة يوم السبت٢٥/فبراير/٢٠١٢م

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (١٢)

الهـــبـــة.

إيثـار الأولاد أو أحدهـم بها موضوع الهبة وقع فيه خلاف بـين العلماء يجوز للقاضي أن يأخذ بأي قول من أقوال علماء المسـلمين ما لم يكن قولًا مهجورًا وذلك في ظل عدم وجود قانون مدني.

(الطعن رقم ٢٠١٢/٢٣٩م مدنية عليا (أ) جلسة يوم الإثنين ١٧/ديسمبر/٢٠١٢م)

المبدأ رقم: (٢٣) - س ق (١٣- ١٤)

هبة - عقد - إثبات.

لم يقـدم الطاعـن دليلًا أو حتى قرينـة تدعم ادعاءه بأن العقـد عقد هبة وقد تكفل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالرد على هذا الزعم بما أورده بشـهادة الشـاهدين وعقد التنازل الذي جـاء بعنوان عقد التنـازل للأقارب من الدرجة الأولى.

(الطعن رقم ٢٠١٢/١١٣٤م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٣٠/ديسمبر/ ٢٠١٣)

المبدأ رقم: (١٠٦) - س ق (١٣- ١٤)

مرض الموت - قبض - هبة.

إن القبض لابد منه لأنه عائشة رضي الله عنها لما لم تقبض في حياة أبيها أرجعه إلى المـيراث وقال لها في مرض المـوت لم تقبضيه فهو لجميع الورثة والقبض شرط في الهبة وأما قضية أنه يساوي بين أولاده فتلك قضية أخرى وهي التي قصدها شيخنا الخليـلي وإن كان يوجد القول بأنه لا إحراز على الصبي ولكن المشـهور خلافه وهو القبض.

(الطعن ٢٠١٢/٥٩٣م مدنية عليا (ج) جلسة يوم الإثنين ٣٠/ديسمبر/ ٢٠١٣)

المبدأ رقم: (١٠٩) - س ق (١٣- ١٤)

هبه

هبة- استغلال- مرض – إرادة – عيب - ابطال

إذا كان الواهب يعاني من أمراض نفسية ويخضع للعلاج النفسي لفترة طويلة ممتدة قبل عقد الهبة وأنه يعاني من حالة فصام زرواني (كآبة بعد الفصام) وشـــعور بأن الناس يريدون إيذاءه أو السيطرة عليه وسماع أصوات تطالبه بضرب الناس وشعور بالخوف من الناس وحالات ارتياب متزايدة مع الشـــعور بالخوف من الآخرين مما يبطل الهبة.

الاستغلال يعتبر عيبًا من عيوب الرضا يستتبع وجوده بطلان العقد بطلانًا نسبيًا لا يغل من ســـلطة القاضي من إبطال العقد وهو بذلك يرمز إلى عدم التعادل في الالتزامات ويقع الاستغلال كما في عقود المعاوضات فإنه يقع في أعمال التبرعات سواء كانت عقودًا كالهبة أم أعمالًا قانونية صادرة من جانب واحد كالوصية.

الطعن ٢٠١٤/٦٨٦م مدني عليا (ج) جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ /ديسمبر/٢٠١٤م

المبدأ رقم: (٨٤) - س ق (١٥- ١٦)

هبة (عقد- شرط)

إن الهبة من مستلزماتها حوز الموهوب حوزًا فعليًا وهو أمر ثابت في جانب المطعون ضدهم كذلك نية التبرع والتمليك في جانب المورث في قائم حياته وبذلك اجتمعت كافة أركان العقد من إيجاب وقبول والأهلية والرضا والخلو من عيوب الإرادة وأن عدم تسجيل المعصرة باسم الموهوب لهم لدى الجهة المعنية لا يبطل الهبة طالما يوجد ما يثبت إقرار الواهب.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٨م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٧/٦م

المبدأ رقم: (٥٧) - س ق (٢٠)

هروب

هروب العامل - إجراءات الإثبات - تخلفه عن اتخاذ الإجراءات عدم قَبول البلاغ.

أن النص في الفقرة الأولى من أولًا: في الشـــكل الواجب توافره في بلاغ الهروب: من ضوابـــط بلاغات هروب العمال الوافدين المرفق بالقـــرار الوزاري ٢٠٠١/٩٥م المنظم لبلاغات هروب العمال الوافدين «الإعلان أولا في إحدى الصحف المحلية اليومية عن هروب العامل مع وضع صورة فوتوغرافية له على أن يكون ذلك بعد سبعة أيام من تاريخ ترك العامل لمقر عمله بدون إذن الكفيل وبدون علمه، والوجود في مكان غير معلوم له. فالعامل الهارب بمفهوم هذا النص هو الذي ترك العمل بدون إذن كفيله، وبدون علمه ووجد في مكان غير معلوم له وبمضي ســـبعة أيام من استكمال هذا الوصف في حق العامل صح لكفيله ينشر وفقا لذلك في الجريدة إعلان بهروبه ويستصدر بلاغ الهروب.

الطعن رقم ٢٠١٤/٥١٦م عمالي عليا جلسة يوم الأثنين الموافق ٩/نوفمبر/٢٠١٥م

المبدأ رقم: (١٧٨) - س ق (١٥- ١٦)

هلاك العين المؤجرة

هلاك العين محل الإيجار بسبب قاهر لا يرجع على المستأجر. أثره. يسقط عن المستأجر الالتزام بسداد القيمة الإيجارية. مخالفة ذلك سبب لنقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠٠٩/٤٣٩م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ١٣/يونيو/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣١) - س ق (١١)

(ي)

اليمين

اليمين المتممة.

اليمين المتممة. شرط توجيهها. ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل

الطعن رقم ٢٠١٠/٥٠١م الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠ /٢/٢٠١١م

المبدأ رقم: (٥٩) - س ق (١١)

اليمين «النكول عن اليمين».

تأيد محكمة الاســـتئناف للحكم المعتبر عدم حضور المدعى عليه لأداء اليمين نكولا دون أن تناقش مســـألة النكول أو تعرض اليمين على المدعى عليه بعد حضوره أمامها. أثره. نقض الحكم.

الطعن رقـــم٢٠١٠/٢٧٨م الـــدائرة المدنية (ب) جلسة يوم الأحد الموافق ٧/نوفمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (١١)

يمين «نكول عن اليمين»

تكييف الاعتراض على صيغة اليمين نكولا عن أدائها خطأ في تطبيق القانون. أثره. نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٠٦م الدائرة المدنية (ب)، جلسة يوم الأحد الموافق ٧/نوفمبر/٢٠١٠م

المبدأ رقم: (٤٠) - س ق (١١)

يمين

من وجه اليمين إلى خصمه فليس له الطعن على الحكم. علة ذلك. ينحسم النزاع بتوجيه اليمين. ويعد تنازلا وتخليا عن دفوعه.

الطعن رقم ٢٠١٠/٣٨٨م الدائرة التجارية، جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٣/٢٣م

المبدأ رقم: (٨١) - س ق (١١)

يمين

يمين متممه (تعريف- نزاع- حسم- محكمة استئناف - التزام)

فاليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة.

لا تحســـم اليمين المتممة النزاع، وللقاضي من بعد توجيـــه اليمين المتممة مطلق الخيار في أن يقضي على اليمين التي أُدِّيت أو على عناصر إثبات أخرى سواء اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها، ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة درجة أولى على اليمين المتممة.

الطعن رقم ٢٠١٥/٨٥١م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م

المبدأ رقم: (١١٣) - س ق (١٥- ١٦)

يمين حاسمة (عرض)

يتعين على المحكمة أن تعرض اليمين الحاسمة على المدعى عليه قطعا للدعوى فإن طلبها المدعي من المدعى عليه تكمل باقي الاجراء فإما أن ينكل عن الحلف وأما أن يردها كما هو المقرر في طلب اليمين وردها.

الطعن رقم ٢٠١٧/٢٨٦م المدنية جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٠/٩ م

المبدأ رقم: (٥٩) - س ق (١٧- ١٨)

يمين حاسمة (توجيه- دفع- محكمة عليا)

لا يجوز توجيه اليمين الحاســـمة كدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا بحسبانها محكمة القانون وعدم تعلق هذا الدفع بالنظام العام.

الطعن رقم ٢٠١٦/٩٩٣م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١١/١٤م

المبدأ رقم: (١١٣) - س ق (١٧- ١٨)

يمين حاسمة (تعسف- بيان)

لم تبين محكمة الموضوع صيغة التعسف في اليمين التي طلبها الطاعن فأضحى رفضها الاســـتجابة لطلب توجيهها على المطعون ضدها فاقداً للأساس الواقعي والقانوني بما أورث حكمها قصوراً في التسبيب واخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقضه.

الطعن رقم ٢٠١٧/٦٩١م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٢٢م

المبدأ رقم: (١٥٣) - س ق (١٧- ١٨)

يمين حاسمة (محكمة- عرض- حياد)

حين عرضت محكمة الاستئناف على الطاعن توجيه اليمين الحاسمة فإنها أساءت تطبيق القانون وجانبت واجب الحياد إذ أن اليمين الحاسمة تبقى من علائق اطراف النزاع الذين لهم وحدهم حرية اللجوء إليها متى قدروا أن مصالحهم تقتضي ذلك.

الطعن رقم ٢٠١٧/١١٥٥م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٥/٧م

المبدأ رقم: (١٦٣) - س ق (١٧- ١٨)

يمين حاسمة (توجيه- منع)

يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين الحاسمة في الحالات الآتية:

- إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها، ولا يقصد بالتعسف هنا معناه الاصطلاحي فقط أي مجرد إساءة استعمال الحق في ممارسة طلب تحليف الخصم وإنما المقصود منه رقابة القاضي على الخصم في صدد توجيه اليمين بحيث لا يجيزه له كلما تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها فيه.
- للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كانت الواقعة المراد التحليف عليها غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها أو غير جائز قبول إثباتها باليمين الحاسمة أو كانت الواقعة غير محتملة الصدق وتكذبها وقائع الدعوى ومستنداتها.
- إذا كانت الواقعة ثابتة في الدعوى على وجه ما بإقرار الخصم.

الطعن رقم ٢٠١٦/٦٢٥م تجاري جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ /٢٠١٧/٥م

المبدأ رقم: (١٨١) - س ق (١٧- ١٨)

يمين حاسمة (منازعة – تحليف- بطلان)

المنازعة في عدم جواز تحليف اليمين الحاسمة قانوناً واعتباره ناكلاً قبل الفصل في تلك المنازعة بما يكون معه ترتيباً على ذلك الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون خاصة وأنّ ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه تلك المنازعة.

يجب أن يؤدي اليمين الحاسمة باعتباره يمثل الطاعنة كشخص اعتباري وبالتالي فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يتعيّن معه نقض الحكم المطعون فيه وباعتبار أنّ الطعن كان للمرة الثانية فإنّ هذه المحكمة تفصل في موضوع الدعوى عملاً بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٢٠١٥/٨٢٠م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١٢/١٣م

المبدأ رقم: (١٩٦) - س ق (١٧- ١٨)

يمين متممة (شروط)

تعدُّ اليمين المتممة ملكاً للمحكمة توجهها للخصوم من تلقاء نفسها شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٢٦ /ب- ٩ / ١٠ / ٢٠١٨م

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٩)

يمين حاسمة (تعريف- شروط)

تكون اليمين الحاسمة ملكاً للخصوم يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعوزه الدليل على دعواه محتكماً في ذلك إلى ضميره لحسم النزاع بينهما

يشترط لمنع توجيه اليمين الحاسمة أن يكون الخصم متعسفاً في توجيهها وهذه مسألة موضوعية يرجع تقديرها إلى محكمة الموضوع.

الطعن رقم ٢٠١٨/١٢٦ /ب- الموافق ٩ / ١٠ / ٢٠١٨م

المبدأ رقم: (١) - س ق (١٩)

يمين حاسمة (صيغة – تعديل – سلطة محكمة)

تعديل صيغة اليمين الحاسمة من المحكمة لا يعني تغييرها وإدخال عناصر جديدة عليها بل يجب أن يقتصر التعديل على إيضاح عبارات صيغة اليمين دون المساس بموضوعها بحيث توجه بدقّة ووضوح على الواقعة المطلوب الحلف عليها؛ فإن انحرفت عن ذلك وغيّرت الصيغة أو أدخلت عليها عناصر جديدة كانت مخالفة لمعنى التعديل المقصود في القانون.

الطعن رقم ٢٠١٨/٥٢٨/ب- جلسة ٢٠١٩/٢/٥م

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٩)

يمين جاسمة (طلب - التفات- نقص- نقض)

إن التفات محكمة ثاني درجة عن طلب توجيه اليمين الحاســـمة دون أن تبدي فيها الرأي سواء بالاستجابة أو الرفض بأسباب يعد قصورا في الحكم، وإخلالا بحق الدفاع يؤدي إلى بطلان الحكم.

(الطعن رقم ٢٠١٨/٩٣- جلسة ٢٠١٨/١١/٢٨م)

المبدأ رقم: (٧) - س ق (١٩)

يمين (توجيه – وجوب)

من المقرر قانونا أن اليمين احتكام إلى ضمير الخصم لمن أعياه الدليل أن يطلب يمين خصمه فإنه لزاما على المحكمة توجيـــه اليمين على من تجب عليه فإما أن يؤدي هذه اليمين أو يردها على خصمه ليؤديها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١١٧- جلسة ٢٠١٩/٤/١٠م)

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (١٩)

يمين (تخلف الخصم – مرض - نكول)

تخلف الخصم عن الحضور لأداء اليمين بسبب المرض لا يُعد معه ناكلا.

الطعن رقم ٢٠١٩/١١٢م جلسة يوم الأحد ٢٠١٩/١١/١٧م

المبدأ رقم: (٦) - س ق (٢٠)

يمين حاسمة (توجيه – طلاق)

يجب على المحكمة أن توجه اليمين الحاســـمة للزوج إن أنكر أنه طلق زوجه للمرة الثالثة، والتفات المحكمة عـــن توجيهها يعد خطأ في تطبيق القانون وإخلالا بحق الدفاع.

الطعن رقم ٢٠١٩/٢٧١م جلسة يوم الأحد ٢٠٢٠/٥/١٧م

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

يمين حاسمة (أطرف- محكمة- حياد)

تعدُّ اليمين الحاسمة من علائق أطراف النزاع ولا يسوغ لها أن تفرض توجيهها على أحد الخصمين وفقًا لما تقتضيه أحـــكام المادة (٦٧) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقد كان عليها أن تتقيد بما طرح لديها من مستندات وحجج وأن تفحصها وتبت في مـــدى قوتها الثبوتية وتفصل في النزاع موضوع التداعي دون أن تخل بواجب الحياد المحمول عليها وأن تسعى في تكوين حجج الأطراف المتنازعة.

الطعن رقم ٢٠٢٠/٢٩٤م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٩/١٤م

المبدأ رقم: (٣٨) - س ق (٢٠)

يمين حاسمة (حضور- عدم حضور- نكول)

لم يدل الطاعن بما يبرر عدم حضوره بالموعد المحدد لحلف اليمين الحاسمة وقد ظل ادعاؤه بأنه كان يوجد خارج السلطنة في تاريخ أداء اليمين مجرد كلام مرسل لا تدعمه أي حجة بأوراق الملف مما يـــدل على أنه لا يعدو أن يكون إلا محاولة للتملص من تبعات تقاعسه عن الحضور بالجلسة المعينة وحلف اليمين التي وجهت إليه.

الطعن رقم ٢٠١٩/٨١٦م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٤/٢٧م

المبدأ رقم: (٣٩) - س ق (٢٠)

يمين حاسمة (صيغة- تحديد – حلف)

على المحكمة تحديد صيغة اليمين المطلوبة وتحليف الطاعن فإذا ما امتنع عن ذلك أو إذا تخلف بغير عذر اعتبر ناكلًا.

الطعن رقم ٢٠١٩/٨٥٦م (ج) جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٤/٢٧م

المبدأ رقم: (٢) - س ق (٢٠)

يمين (تعديل- محكمة- تحليف)

من مطلق علائق محكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة وفقًا لما تجيزه مقتضيات المادة (٧٠) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية التي تنص على أنه للمحكمة أن تعـــدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها إلا أن المحكمة المطعون في حكمها لم تتول استكمال الإجراءات المستوجبة وقد كان عليها تحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة بالصيغة المعدلة من قبلها.

الطعن رقم ١٠٢ /٢٠١٩م (ج)جلسةالاثنين٢١/١٠/٢٠١٩م

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

يمين (نكول- شروط)

إن اعتبار الطاعن ناكلًا عن اليمين دون إتباع المراحل الإجرائية المنصوص عليها بالمادة (٧٢) المذكورة يجعل الحكم المطعون فيه مختلًا قانونًا ومخلًا بحق الدفاع وتعين نقضه مع الإعادة.

الطعن رقم ٢٠١٩/٥٢٢م (ج) جلسةالاثنين٢٣/١٢/٢٠١٩م

المبدأ رقم: (١٩) - س ق (٢٠)

يمين حاسمة (توجيه- مباشرة)

توجَّه اليمين إلى المباشر وأنّ الذي أداها كان في المحل إبان الادعاء باستقبال بعض الأدوات وقد أداها على النحو الذي طلبه الطاعن وعليه فلا تثريب عليه إن أداها وبذلك انحسم الأمر إذ المقرر أنّ اليمين ليس على المفوّض لكن على الذي باشر الفعل.

(الطعن رقم ٢٠١٩/١٣٦م (ب) جلسة الثلاثاء الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٩م)

المبدأ رقم: (٨) - س ق (٢٠)

يمين حاسمة (توجيه- شروط- حجية)

إن اليمين الحاســـمة ملك للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متـــى توافرت شروط

توجيهها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفـــــة لقاعدة من النظام العام ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها تعسفًا من الخصم.

إن حجية اليمين الحاســـمة تقتصر على الواقعة التي كانت محلًا للحلف فإذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة أولية فيه دون أن تؤدي إلى حسمه كله فإن ما بقي من النزاع ولم تشمله اليمين يظل باقيًا ويجب أن ينظر ويفصل فيه طبقًا لما هو متوفر من أدلة وقرائن أخرى متوفرة في الدعوى، غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته فقط لا غير.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٢٦٥م (أ) جلسة الثلاثاء الموافق ٧/ ٤ /٢٠٢٠م)

المبدأ رقم: (٣٧) - س ق (٢٠)

يمين حاسمة (تعريف- توجيه)

إن اليمـــين احتكام إلى ضمير الخصم لمن أعياه الدليـــل فله أن يطلب يمين خصمه ولزامًا على المحكمة توجيه اليمين على من تجب عليه فإما أن يؤدي هذه اليمين أو يردها على خصمه ليؤديها.

(الطعن رقم ٢٠١٨/١٨٤م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩م)

المبدأ رقم: (٣) - س ق (٢٠)

يمين حاسمة (طلب – توجيه)

يجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اجابتها في توجيه اليمين إلى المطعون ضدهم حال إنكارهم لدعواها كونها لم تفعل وعللت توجيه اليمين بالتعســـف فان حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل الأمر الذي تتجه معه هذه المحكمة إلى نقضه.

(الطعن رقم ٢٠١٩/٧م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م)

المبدأ رقم: (١٢) - س ق (٢٠)

يمين حاسمة (محكمة- توجيه)

يتعين على المحكمة في حالة عجز الطاعن عن البينة أن تعرض توجيه اليمين الحاسمة على المطعون ضده بأنه لم يستلم مستحقات الأجرة حتى صدور الحكم المطعون فيه ولم يتم إخلاء العين موضوع الطعن تطبيقا للقاعدة الشرعية (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وكونها لم تتجه إلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه جاء مخلاً بحق الطاعن فلهذه الأسباب تتجه هذه المحكمة لنقض الحكم المطعون.

(الطعن ٢٠١٩/١٦م - جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣م)

المبدأ رقم: (٢٧) - س ق (٢٠)

فهرس المبادئ الجزائية

الموضوع	رقم الصفحة
(أ)	٦
أتعاب محاماة	٧
أتعاب المحاماة	٧
«إبراء ذمة»	١٠
«إثـــبـــات»	١٠
إثراء	٣٠
إجازة	٣١
أجر	٣٣
أجر إضافي	٣٦
أجره	٣٦
إجراءات	٣٨
إجراء	٣٩
أجل	٤١
«أدلة»	٤٢
«أحوال شخصية»	٤٢
الكفاءة	٤٣
تطليق	٤٥
جواز السفر	٤٦
حاضنة	٤٦
حضانة	٤٧
حضانه	٤٧
حكمين	٥٣
خلع	٥٣
زواج	٥٤
زواج	٥٥

الموضوع	رقم الصفحة
زواج	٥٦
صلح	٥٧
عدة	٥٨
طلاق	٥٩
طلاق	٥٩
كفاءه	٦٠
نسب	٦١
نفقة	٦٤
نفقه	٦٦
نفقه	٦٦
مسكن	٦٨
«اتفاقية»	٦٩
أجرة	٧٠
اختصاص	٧١
إخطار	٨١
أخطاء	٨٣
إخلاء	٨٣
إخلاء	٨٤
إدخال	٨٥
«ادعاء عام»	٨٥
ادعاء عام	٨٦
«أراضي»	٨٧
أروش	٩٠
استرداد	٩٠
التماس إعادة نظر	٩١
التماس	٩١
استئناف	٩٢

الموضوع	رقم الصفحة
استئناف	٩٣
«استشكال»	٩٨
استقالة	١٠٠
الاسم التجاري	١٠١
استلام	١٠٢
اسم	١٠٢
أسواق عامة	١٠٣
إصابات	١٠٣
إصابة	١٠٥
إعسار	١٠٦
إعلان	١٠٧
«إعلان»	١٠٨
إعلان	١١٠
«إعفاء»	١١٣
إفشاء أسرار	١١٤
«أفلاج»	١١٤
افلاح	١١٤
«أمر على عريضة»	١١٦
أموال عامة	١١٦
أوراق عرفية	١١٧
أوقاف	١١٧
«أوامر الأداء»	١١٨
«انتفاع»	١١٨
إيجار	١١٨
التزام	١١٩
(ب)	١٢٠
بطلان	١٢٠

الموضوع	رقم الصفحة
«بلاغ»	١٢٠
بناء	١٢٠
بناء	١٢١
بئر	١٢١
بئر	١٢٢
بيع	١٢٣
بيع	١٢٦
بينة	١٣١
(ت)	١٣١
تأمين	١٣١
«تأمين»	١٣٤
«تأمينات اجتماعية»	١٣٩
«تدليس»	١٤٠
تدخل	١٤١
ترخيص	١٤١
ترقية	١٤١
«تزوير»	١٤٣
«تحكيم»	١٤٤
تحكيم	١٤٤
تسجيل	١٤٨
«تضامن»	١٤٩
تعسف	١٤٩
تعويض	١٥٢
«تعويض»	١٥٦
تفتيش	١٧٤
تفسير	١٧٤
تفسير	١٧٥

الموضوع	رقم الصفحة
تقادم	١٧٦
«تقــادم»	١٧٨
تقادم	١٨٠
تقاضي	١٨٦
تمثيل	١٨٧
«تملك»	١٨٨
تنظيم نقابي	١٨٨
«تنفيــذ»	١٨٩
تفسير	١٩٩
توقيع	٢٠٠
(ث)	٢٠٠
ثمن	٢٠٠
(ج)	٢٠٠
جائفة	٢٠٠
جم	٢٠٢
«جمعية»	٢٠٢
(ج)	٢٠٢
جناية	٢٠٢
(ح)	٢٠٣
حارس	٢٠٣
حافلة	٢٠٣
حجية	٢٠٤
«حجــيــة»	٢٠٥
«حساب جاري»	٢٠٦
حساب	٢٠٦
حق	٢٠٦
حكم	٢٠٨

الموضوع	رقم الصفحة
«حكـــم»	٢١٠
حقوق عمالية	٢٣٥
«حكومة عـــدل»	٢٣٥
«حماية قضائية»	٢٣٦
حوالة	٢٣٧
حيازة	٢٣٨
«حيازة»	٢٣٩
حيازة	٢٤٠
(خ)	٢٤١
خبرة	٢٤١
خبير	٢٤٤
«خصومـــة»	٢٤٧
خصومه	٢٤٧
خطأ	٢٤٨
«خطأ طبي»	٢٤٨
خطأ	٢٥١
خطأ	٢٥١
(د)	٢٥٢
دبلوماسيون	٢٥٢
دعاوي	٢٥٢
دعوى	٢٥٣
دفاتر تجارية	٢٦٨
دفاع	٢٦٨
«دفـــع»	٢٧١
«دفـــع»	٢٧٢
دفع	٢٧٣
دفوع	٢٧٤

الموضوع	رقم الصفحة
دليل	٢٧٥
دين	٢٧٥
«ديـــة»	٢٧٦
«ديـــة»	٢٧٨
(ر)	٢٨١
رجعة	٢٨١
رحم	٢٨١
رسوم	٢٨١
«رهن»	٢٨١
(س)	٢٨٣
ساعات العمل	٢٨٣
سابقة	٢٨٤
سجل تجاري	٢٨٤
سقي	٢٨٤
ساقية	٢٨٥
سبق الفصل	٢٨٥
سفارة	٢٨٥
سمسار	٢٨٦
(ش)	٢٨٧
شخص	٢٨٧
«شخصية»	٢٨٧
شرط	٢٨٨
شركة	٢٨٩
شركة	٢٨٩
شركة	٢٩٠
شريك	٢٩٧
شطب	٢٩٨

الموضوع	رقم الصفحة
شفعة	٢٩٨
«شفعة»	٢٩٩
شؤون قضاة	٣٠١
«شيك»	٣٠١
(ص)	٣٠٢
صاحب عمل	٣٠٢
صحيفة	٣٠٣
«صفة»	٣٠٥
صك	٣٠٩
«صلح»	٣٠٩
صلاحية	٣١٠
الصلح	٣١٠
صندوق	٣١١
صورة	٣١١
صورية	٣١٢
صيانة	٣١٤
(ض)	٣١٥
«ضرر»	٣١٥
ضريبه	٣٢٦
ضمانات	٣٢٩
(ط)	٣٣٠
طبيب	٣٣٠
«طرد»	٣٣١
«طعن»	٣٣١
طلب	٣٣٦
(ع)	٣٤٠
عاريه	٣٤٠

الموضوع	رقم الصفحة
عامل	٣٤١
عائد	٣٥٠
عبْ الإثبات	٣٥٠
عجز	٣٥١
عربون	٣٥٢
عرف	٣٥٢
«عذر»	٣٥٣
عريضة	٣٥٤
«عطية»	٣٥٤
عقار	٣٥٥
«عقد»	٣٥٦
عقد عمل	٣٥٧
عقد إيجار	٣٥٨
عقد هبة	٣٧٧
عقد استصناع	٣٧٨
عقد إيجار	٣٧٨
عقد إيجار	٣٧٩
عقد مقاولة	٣٩٠
علاقة إيجارية	٣٩٣
علاج	٣٩٣
علاقة عمالية	٣٩٤
علاقة إيجارية	٣٩٤
علامة تجارية	٣٩٥
عمال	٣٩٦
عمل	٣٩٦
عمل إضافي	٣٩٨
عيب	٤٠١

الموضوع	رقم الصفحة
(غ)	٤٠٢
غرفة مداولة	٤٠٢
(ف)	٤٠٣
«فائدة»	٤٠٣
فدية	٤٠٤
فسخ	٤٠٤
«فصل»	٤٠٥
فصل تعسفي	٤٠٧
فعل	٤١٢
(ق)	٤١٢
«قاصر»	٤١٢
«قاضي»	٤١٢
قاضي:	٤١٣
«قاطرة»	٤١٧
«قاعدة»	٤١٧
«قانون»	٤١٨
محام	٤٢٢
«قرار»	٤٢٦
قرار	٤٢٧
«قــرض»	٤٢٨
قسمة	٤٢٩
قضاء	٤٣٠
قنصل	٤٣٠
قوة الأمر المقضي به	٤٣١
قوة قاهرة	٤٣١
(ك)	٤٣٢
كفالة	٤٣٢

الموضوع	رقم الصفحة
كهرباء	٤٣٤
(ل)	٤٣٥
لجنة	٤٣٥
لغة التقاضي	٤٣٥
لفظ	٤٣٦
لائحة	٤٣٦
(م)	٤٣٦
مأجور	٤٣٦
متبوع	٤٣٧
متجر	٤٣٧
متعاقد	٤٣٧
محاماة	٤٣٨
محامي	٤٣٩
محرر	٤٤٠
محررات	٤٤١
محضر	٤٤١
(م)	٤٤٢
محكم	٤٤٢
«محكمة»	٤٤٥
محل تجاري	٤٦٤
«مخاصمة»	٤٦٥
مخالف للقانون	٤٦٦
مدعي	٤٦٦
مدين	٤٦٧
مرض	٤٦٨
مركبة	٤٦٨
مزروعات	٤٦٩

الموضوع	رقم الصفحة
مستأجر	٤٦٩
مستند	٤٧٠
مستهلك	٤٧٠
«مسؤولية»	٤٧١
مصلحة	٤٨٢
معاملات مدنية	٤٨٤
مطالبة	٤٨٤
مقاصة	٤٨٤
مقاولة	٤٨٥
«مكافأة»	٤٨٥
مكافأة	٤٨٦
ملحق الحوادث	٤٨٨
ملف	٤٨٩
ملك	٤٨٩
ملكية	٤٨٩
منافسة	٤٩٢
منع من السفر	٤٩٣
مؤجر	٤٩٣
مؤمن لديه	٤٩٤
ميراث	٤٩٥
ميعاد	٤٩٥
(ن)	٤٩٦
ناقل	٤٩٦
نزاع	٤٩٧
«نشر»	٤٩٧
نصاب	٤٩٨
نقابة	٤٩٩

الموضوع	رقم الصفحة
نقض	٤٩٩
نقل	٥٠١
(و)	٥٠٢
«وادي»	٥٠٢
وثيقة تامين	٥٠٢
«وديعة»	٥٠٣
وقائع	٥٠٣
«وقف احتياطي»	٥٠٣
«وكالة»	٥٠٤
وكيل	٥٠٧
وكيل	٥٠٨
ولي	٥٠٩
(هـ)	٥١٠
«هبة»	٥١٠
هبه	٥١١
هروب	٥١٢
(ي)	٥١٣
اليمين	٥١٣
يمين	٥١٤

حقوق الطبع محفوظة
للمكتب الفني بالمحكمة العليا

رقم الإيداع: ٢٠٢٤/٧٧٦٥

ISBN 978-99992-1-092-8




تم بحمد الله